

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

---

А.Ғ. ХОЛИҚОВ



Душанбе  
«ЭР-граф»  
2014

ББК 67.99 (2 тоҷик)+67.99(2)3  
Х-66

Мухаррири масъул:  
*д.и.х., академик Тоҳиров Ф.Т.*

Муқарриз  
*Насурдинов Э.*

## **А.Ғ. ХОЛИҚОВ**

Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе:  
«ЭР-граф», 2014. - 332 с.

Китоби мазкур бори нахуст соли 2002 аз нашр баромадааст. Нусхаи мазкур пас аз таҳрир ва тағйиру иловаҳо омодаи чоп гардид.

Қисмати аввали китоби «Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон» масъалаҳои пайдоиши давлат ва ҳуқуқро дар сарзамини таърихӣ тоҷикон, шаклгирии механизми давлатӣ, сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, хусусиятҳои тамаддунҳои ҳуқуқӣ ва махсусияти идоракунии давлатиро ва ибтидои ҳазораи се ва дуи қабл аз милод то интиҳои асри XIX дар бар мегирад.

Китоб барои устодон ва донишҷӯёни факултаҳои ҳуқуқшиносӣ ва ҳаводорони таърихи ҳуқуқ ва давлати тоҷикон пешбинӣ шудааст.

ISBN 978-99975-75-40-82-9

© А.Ғ.Холиқов, 2014.

## РАМЗҲОИ ҲУҚУҚӢ



**Оташ.** Ачдодони мардуми тоҷик дар аҳди салтанати Пешдодиёну Каёниён ба оташ ҳамчун нерӯи илоҳӣ назар намуда, дар ҳолати пеш омадани муаммоҳои ҳуқуқӣ аз он кӯмак мечустанд. Бахусус Ҳангоме, ки ҳуқуқвайронкунӣ дар биёбон ва ё мақоми хилвате содир шуда бошад ва шоҳиде набошад, мубаддон имтиҳони қазоӣ тавассути оташ менамуданд (ордалия). Оташ ба ақидаи ориёӣҳо дорандаи нерӯи бузург ва донандаи асрорҳо бегуноҳӣ ё гунаҳгории шахсро муайян намуда, ҷазо меод. Чунин намуди исботкунӣ намудҳои гуногунро дошт: даст дар оташ доштан, фуру кардани даст дар оби ҷӯш ё рағғани доғ, рехтани филиззи музоб дар рӯи як самти бадан ва аз миёни оташ гузаштан. Сиёвуш ва Зардуштро чунин имтиҳон карда буданд.



**Об.** Дар Тӯрон ва Эрони бостон ғайриқадри судиро ҳудуди об- Варуна (писари ӯ – Апам Напат) бар ӯҳда дошт. Об, ки чун манбаи ҳаёти ризку рӯзӣ (зарурат ба обёрикунӣ) ва баъзан ҳалокату маҳви одамон мегафт (дар ҳолати хушксолӣ ва ё обхезӣ), ба он чун қудрати таҳлилгари ҳаёти иҷтимоӣ ва донандаи муаммоҳои инсонӣ назар дӯхта, дар мавридҳои зарурӣ тавассути он имтиҳони қазоӣ (ордалия) менамуданд. Ордалияи сард, ки тавассути об ва ашёи моеи сард гузаронида мешуд, дар шакли ба об партофтан, дар зерини об муддате истодан ва дар дохили об истода нӯшидани қадаҳи бузургии моеъ ва ғайра сурат мегирифт. Дар ҳамаи ин ҳолатҳо шахс кӯшиши бегуноҳии худро собит мекард. Агар аз имтиҳон намегузашт ва ё мефавтид, ӯ гунаҳгор ҳисобида мешуд.



**Ислом** ба сарзамини тоҷикон тамаддуни нави ҳуқуқиеро ворид сохт, ки он аз табиати илоҳӣ Худои ягона мабдаъ гирифта, зарурат ба қувваҳои табиӣ заминӣ надошта, яккаю ягона, офаридгору тақдирсоз буд. Дар он баробарию бародарӣ, озодию вичдон, инсофу имон аз манбаи илоҳӣ тавассути паёмбарон паҳн мегашт.

Моҳи нав бо ситорагонаш, ки эҳтимол аз нишонаҳои қаблии мардуми Осиё бошад, аввал чун ифодагари ҷурми осмонӣ ва суми пойи аспӣ асосгузори дин дар масҷиду калъаҳо ҷой гирифта баъдан, чун ташбеҳгари дини ҷавони ислом, манбаи осмонӣ доштани талаботи он тафсир гашта, аз ҷониби Салҷуқиёну туркони Усмонӣ чун рамзи давлатию ҳуқуқии олами исломӣ шинохта шудааст. Дар китоби мазкур низ ин ишора ба амали тамаддуни ҳуқуқи исломӣ дар сарзамини тоҷикон буда, манбаи осмонӣ доштани ҳуқуқро дар муқоиса бо ҳуқуқҳои аввалия нишон медиҳад.



**Тарозу** ифодагари адолати судӣ буда, маҳаки асосӣ ва баҳои воқеи неку бад аст, ки дар Тӯрону Эрони бостон, қабл аз гузариш аз пули Чинвот ва ҳам дар тамаддуни ҳуқуқи исломӣ қабл аз оғози пули Сирот ёдрас шуда

аст. Аҷиб он аст, ки ин тарозуи бегараз бо назардошти ҷаҳонбинии динию ҳуқуқӣ муддатҳо дар ихтиёри нерӯҳои ғайриақлӣ (оташ, об, офтоб) буда, баъдан ба ихтиёри субъектони воқеӣ ва ақлӣ мегузарад. Вогузоштани тарозу бо ихтиёри қудратҳои ғайри ақлию илоҳӣ танҳо бо мақсади ба даст овардани адолати бегараз, пок ва олий аз кинаву ҳасуд будааст, ки дар тамаддунҳои ҳуқуқии мардуми тоҷик инъикос ёфтааст.

## РАМЗҲОИ ДАВЛАТӢ



**Точ.** Точ дар давлатдорӣ тоҷикон ифодаи қудрат аст. Шохони Пешдодию Каёнӣ, Сосонию Сомонӣ, Ғурию Салҷуқӣ тоҷҳои хоса доштаанд. Точбахшӣ масъалаи муҳими ивази қудрати сиёсиро ҳал мекард. Чун точ дода мешуд, ин ифодаи супурдани сарварию давлат буд. Ва ё точ дар маросимҳои расмӣ гирифта мешуд, ифодагари муваққатан аз

кудрат фаромадан буд. Мисол, хангоме, ки дар аҳди Пешдодиён дар рӯзҳои Наврӯз ва Меҳргон даъво нисбат ба шоҳ пешниҳод мешуд. Шоҳ тоҷ аз сар гирифта, назди ҳамагон меистод ва чун ҷавобгар ҷавоб ба суолҳо медод. Дар аҳди қадим нишастан ба сари қудрат ё тоҷбахш ба паҳлавонон бештар вобаста будааст:

*Чу бишинид Рустам, барангехт Рахш,  
Манам гуфт шерафкани тоҷбахш.  
(Фирдавӣ)*

Баъдан намудҳои гуногуни тоҷҳо – қулоҳҳо пайдо гаштанд, ки онҳо ба мансабдорони махсуси давлатӣ супурда мешуданд. Ба сарлашқарон, ба вазирон ва ғайра. Умуман тоҷдор - ин подшоҳ ва сарвари давлат буд.



**Асо** - низ нишонаи қудратро дошта, ҳамчун рамзи идоракунии аз аҳдҳои қадим дар давлатҳои Шарқ шинохта мешуд. Қамшедшоҳ вақолати шоҳиро тибқи Авастро аз Ахуро-маздо маҳз тавассути ангуштарин ва асои тиллоӣ гирифта буд. Ин аъзона минбаъд дар давлатдории асрҳои миёна низ боқӣ монд. Назарияи гузариши қудрат тавассути супурдани асо чун васияти идоракунии аз таҷрибаи паёмбарони шарқӣ Яъқубу бародаронаш низ бармеояд.



**Ранг ва рангдон** - дар асрҳои миёна ифодагари аҳли қалам- донишмандону вазирон аст. Зеро дар Сомониёну Ғуриён, Салҷуқиёну Хоразмшоҳиён ва дар давлатдории асрҳои миёна сарзамини тоҷикон - бештар ба мансабҳои асосӣ олимонро чун Бальамӣ, Утбӣ, Ҷайхонӣ, Низомулмулк ва ғайра таъин мекарданд. Дар аҳди Хоразмшоҳиён рангдон нишонаи вазирӣ ва қалам нишонаи соҳибони девонҳо будааст. Онҳо - яъне, аҳли қалам ва девонсолорон дар дасти ростӣ шоҳ менишастанд.

*Подшоҳонро чунин одат бувад,  
Он шунидӣ бош он ёдат бувад..  
Мушрифу аҳли қалам бар дасти рост,  
З-он ки илми сабту хат он дасти рост.*

## АРЗИШҲОИ МАЪНАВӢ

Эътирофи адолати додгоҳӣ. Пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек. Аспасаворӣ, камонзанӣ ва ростгӯӣ. Мардонагӣ ва далерӣ. Тибқи андешаи Геродот, ин халкият аз қадим фарзандони худро «аспасаворӣ, камонварӣ ва ростгӯиро омӯхта аз рӯи одат на танҳо иҷрои амалҳои бадро, инчунин ёдоварӣ ва истифодаи таҳтуллафзии кирдорҳои ношоистаро манъ мекард».<sup>1</sup>

## ПАҲНОҲОИ ЧУҒРОФӢ

Дар гузашта паҳноҳое, ки халкияти тоҷик зиндагӣ мекард, дар минтақаи Осиёи Миёна номи мушаххас надошт. Арабҳо заминҳои ҷануби дарёи Окс (Омӯро) Хуросон, шимоли онро Мовароуннаҳр меномиданд. Балх – Ҷануби Тоҷикистону Ўзбекистон ва Шимоли Афғонистон дар дар ду соҳили дарёи Омӯ ҷойгир буд. Номҳои қадима, ки тавассути адабиёти арабӣ ба мо расидааст, чунин мавзевҳоро фаро мегирад:

Тахористон – Бадахшони имрӯза.

Тирмиз – Термез.

Ҷағониён – Води Сурхандарё.

Аҳорун – қисмати ғарбии водии Ҳисор, соҳили дарёи Ширкент ва Душанбе.

Шуман – ҳудуди Душанбе.

Қабодиён – Поёноби Кофарниҳон.

Халевард – Кофирқалъа, наздики Қўрғонтеппа дар водии Вахш.

Рахш – Обигарм ва Каротегин.

Хуталон – Восеъ.

Хулбук – Курбоншаҳид.

Вахш – Вахш.

Панҷ – Панҷакент.

Уструшана – Истаравшан.<sup>2</sup>

---

1. Шишов А. Таджики. Ташкент 1910. Алматы 2006. С. 43.

2. Ричард Фрай. Наследие Центральной Азии. От древности до тюркского нашествия. Душанбе 2000. С. 277-278.

## САРСУХАН

Таҷрибаи беш аз 20-солаи истиклолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар собит сохт, ки миллат, халқият ва қавме, ки барои озодию эъмори соҳибхитӣ ва бунёди ҷомеаи шахрвандӣ рӯ ниҳодааст, ҳатман бояд аз таҷрибаи давлатдорӣ ва сабақҳои таърихии аҷдодони хеш огоҳ бошад. Имрӯзу ояндаи халқ ва кишвари азизи мо ба дирӯзу гузаштаи аҷдодони мо саҳт вобастагӣ дорад. Омӯзиши гузаштагон, таҷрибаи зиндагии эшон ва сабақомӯзӣ аз ҳаёти пурмӯҷарои онҳо оинаест мусаффо ва раҳнамоест бемисл. Донишони таърихи миллат, таърихи фарҳанг ва таърихи ҳукуку давлати аҷдодони хеш, бешубҳа, чи тавре ки сарвари давлат Э.Ш.Раҳмонов борҳо қайд кардаанд – манбаи аслии худшиносию худогоҳии миллат аст.

Аз ин ҷиҳат ба ҷоп омадани китоби дарсии «Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон» бо забони тоҷикӣ барои донишҷӯёни ҳукукшинос пайгоми хубе буда, кӯшише дар эҳё намудани худшиносии миллист. Дар замоне, ки таърих ба бозори ҷаҳонӣ мубаддал гаштаасту дар бештари мавридҳо донишоя надонишамони таърихии миллатҳои кӯчак ба яғмо меравад, рӯ овардани олимони ҷавон дар Тоҷикистон ба нигориши тамаддунҳои ҳукукию давлатӣ аз ҳар ҷиҳат қобили дастгирӣ буда, раванDEST умедбахш барои оянда.

Китобе, ки дар даст дорем, сафҳои ҷолиби диққати давлат ва ҳукуки тоҷиконро аз аҳди пайдоиш то авоҳири асри XIX хеле муфасссал тарҳрезӣ намудааст. Муаллиф дар асоси кашфиётҳо ва дастовардҳои навини таърихӣ даврабандии ҳаёти ҳукуқӣ ва сиёсии мардуми тоҷикро пешкаш намудааст. Ҷолиб он аст, ки роҷеъ ба зарурати мавҷудияти ҷамоаҳои зироатпарварӣ ва давлатҳои ҷамоавӣ доир ба сарчашмаҳои ҳукукии позитивию одатӣ, зардуштию исломӣ, муаллиф бо дастрасии маводи таърихии қадимаю муосир батафсил баёни ақида намудааст.

Диди муаллиф ба равандҳои сиёсӣ, ташаккули механизми давлатӣ дар сарзамини таърихии Тоҷикистон дар муқоиса бо кишварҳои ҳамсоя ҳақиқатнигорона аст. Бахусус, таъсир ва нуфузи таҷрибаи идоракунии Сомониён ба кишварҳои қуруни вустои Осиёи Миёна ва нақши олимони ва сиёсатмадорони тоҷик ба ташкили идораи салтанатҳои Хоразмшоҳӣ, Салҷуқӣ ва Муғулию Темурӣ хеле борикибинуна тадқиқ ва пешкаш шудааст. Тамаддунҳои ҳукуки зардуштӣ ва исломӣ, ки садсолаҳо дар сарзамини мо амал кардаанд, умқан ва ҳудудан бо дастрасии манбаҳои илмӣ таърихӣ шарҳу тавзеҳ ёфтаанд. Адабиёти нодир тибқи зарурат истифода шудаанд.

Сазовор ба ёдоварист, ки ин қисмати китоб бори нахуст 12 сол муқаддам соли 2002 рӯи чопро дида буд. Инак, бо мурури замон муаллиф қисмате аз бобҳои онро таҷдиди назар намуда пешниҳоди донишҷӯён гардонидаст. Умед дорем, ки асар дар баробари шиносоии ҳуқуқшиносони ҷавон бо низоми идораю таҷрибаи ҳуқуқсодкунии гузаштагонӣ худ дар баланд бардоштани ҳисси миллатдӯстии ҷавонони мо саҳми арзанда хоҳад гузошт.

Умуман, китоби мазкур тӯҳфаи хубест барои донишҷӯёни ҳуқуқшинос ва ҳаводорони таърихи ҳуқуқ ва давлати тоҷик.

Ба муаллиф дар қорҳои ояндааш пешравиҳо хоҳонем.

*Академики АИ ҶТ,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
профессор ТОҶИРОВ Ф.Т.*

*Академики АИ ҶТ,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
профессор МАҲМУДОВ М.А.*



# **БОБИ I.**

## **ТАЪРИХИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ТОҶИКИСТОН ДАР НИЗОМИ ИЛМҲОИ ҲУҚУҚӢ**

### **МАВЗӢИ 1. ФАН, УСЛУБ ВА АҲАМИЯТИ ОМУӢИШИ ТАЪРИХИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ТОҶИКИСТОН**

#### **1. Низоми илмҳои юридикӣ**

Низоми илмҳои юридикӣ аз маҷмӯи предметҳои ҳуқуқӣ- давлатие иборат аст, ки паҳлӯҳои мухталифи давлат ва ҳуқуқро дар алоқамандӣ ва алоҳидагӣ меомӯзад. Низоми илмҳои юридикӣ дар Тоҷикистон вобаста ба объектҳои омӯзишиаш хеле гуногун мебошанд. Таҷрибаи омӯзиш ва таснифи илмҳои онҳо нишон медиҳанд, ки бо дар назар гирифтани хусусиятҳои умумии соҳавишашон онҳоро ба чанд гурӯҳи асосӣ ҷудо намудан мумкин:

- Илмҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ.
- Илмҳои соҳавӣ-ҳуқуқӣ.
- Илмҳои байнисоҳавӣ-ҳуқуқӣ.
- Илмҳои байналхалқӣ-ҳуқуқӣ.
- Илмҳои ёридиҳанда.

Ба илмҳои соҳавӣ-ҳуқуқӣ предметҳои соҳавӣ: ҳуқуқи граждани, ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи давлатӣ, ҳуқуқи молиявӣ ва ғайра шомиланд. Ба илмҳои байнисоҳавии он предметҳое махсуб мешаванд, ки ба соҳаи ҷудогона тааллуқ надошта, объекти омӯзиши он паҳлӯҳои ҷудогонаи соҳаҳои мухталифи ҳуқуқ баромад намуда, онҳо бештар ташкил, ваколат ва тартиби фаъолияти мақомоти давлатиро низ меомӯзанд. Ба ин гурӯҳ фанҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; назорати прокурорӣ; ҳуқуқи судӣ ва ғ. шомил мебошанд. Ба илмҳои байналхалқӣ-ҳуқуқӣ предметҳои ҳуқуқие мансуб мебошанд, ки онҳо объекти омӯзиши худ муносибатҳои ҳуқуқии байналхалқиро муносибатҳои байнидавлатиро дар бар мегиранд. Ба илмҳои

ёридиҳанда бошад, он предметҳои ҳуқуқие дохил мешаванд, ки барои омӯзиши предметҳои дигар ҳамчун воситаи ёрирасон хизмат менамоянд.

Предмети Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ба гурӯҳи аввали илмҳои юридикӣ мансуб мебошад. Ба ин гурӯҳ ҳамчунин предметҳои «Назарияи давлат ва ҳуқуқ», «Таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷа», «Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ», «Проблемаи назарияи давлат ва ҳуқуқ» ва дигар фанҳои умумию махсусгардонидашуда мансуб аст.

Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ба гурӯҳи илмҳои назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ шомил буда, ҷиҳатҳои назариявӣ ва таърихӣи давлат ва ҳуқуқро дар Тоҷикистон меомӯзад. Дар он қонуниятҳои умумии пайдоиши давлат дар сарзамини Тоҷикистон, шаклгирӣ ва шаклдигарнамоии давлат ва ҳуқуқ, типҳои давлат ва ҳуқуқи тоҷикон ва ҳам хусусиятҳои хоси пайдоишу инкишофи давлат ва ҳуқуқ дар сарзамини тоҷикон мавриди омӯзиш қарор мегирад. Аз ин рӯ, проблемаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ дар он бо алоқамандии устувор мавриди таҳлилу тадқиқ қарор хоҳад ёфт.

## **2. Фанни таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон**

Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон қисмате аз таърихи халқи тоҷик аст, ки он аз пайдоиши давлат ва ҳуқуқ дар ин сарзамин оғоз мегардад. Объекти омӯзиши он пайдоиш ва инкишофи давлат ва ҳуқуқро дар ин сарзамини таърихӣ ва муносири тоҷикон дар бар мегирад. Чун таърихи давлат ва ҳуқуқи тоҷикон ба сифати предмети алоҳида омӯхта мешавад, он ҳамчун илми мустақил низ дар байни илмҳои юридикӣ шинохта шудааст. Доираи илми таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон нисбат ба предмети таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон аз нигоҳи объекти омӯзиш ва тадқиқ васеътар аст. Зеро ба объекти предмети таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон на танҳо маҷмӯи масъалаҳо роҷеъ ба давлат ва ҳуқуқ, ки дар китоб ва ё асари конкретии Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, шомиланд. Ҳар вақт чун суҳан роҷеъ ба илми таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон меравад, доираи тадқиқот умқан ва мазмунан васеъ шуда, тамоми тадқиқотҳо ва асарҳои илмие, ки ин ё он паҳлӯи давлат ва ҳуқуқро мавриди баррасӣ

қарор медиҳанд, фаро мегирад. Ҳамагуна таҳлилу тадқиқотҳое, ки дар маҷаллаю рӯзномаҳо низ роҷеъ ба таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон маълумот медиҳанд, ҷанбаи илмӣ таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон мебошад. То андозае мо кӯшиш намудем, ки дар пешниҳоди предмети таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ҳамчун предмети таълимӣ аз манобеи илмӣ таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон васеъ истифода намоем. Аммо бо вучуди он ҳаҷми мавод ва вақти ба мо ҷудогардида имконияти пурраи фарогирии васеътари манобеи илмиро ба мо надод. Аз ин рӯ, масъалаҳое, ки дар предмет чун объекти омӯзиш пешниҳод шудаанд, як паҳлӯи илми таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистонро ташкил дода, имконияти омӯзиши фарохтари онро фароҳам хоҳад овард.

Пас, предмети омӯзиши таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ҳамчун фанни таълимӣ чист? Ба таври умумӣ метавон гуфт, ки маҷмӯи масъалаҳое, ки дар ин фанни таълимӣ омӯхта мешавад, объекти омӯзиш предмети Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистонро ташкил медиҳад. Агар мушаххас ва равшантар баён намоем, он гоҳ: предмети таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистонро чунин масъалаҳо дар бар мегирад:

- Раванди пайдоиш ва шаклгирии давлат ҳамчун қонуниятҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ.

- Раванди пайдоиш ва шаклгирии ҳуқуқ ва қонуниятҳои иҷтимоӣ он дар манотиқи Тоҷикистони бостонӣ.

- Қонуниятҳои инкишофи давлат ва ҳуқуқ ва хусусиятҳои хоси он.

- Навъҳо (типҳо)-и таърихи давлат ва ҳуқуқ ва хусусиятҳои хоси он дар сарзамини тоҷикон.

- Махсусияти инкишофи давлат ва ҳуқуқ дар сарзамини тоҷикон.

- Раванди инкишофи унсурҳои давлатӣ – ҳуқуқӣ ва махсусияти он дар сарзамини таърихӣ ва муносири тоҷикон.

- Пайдоиш ва инкишофи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ва тамаддуноҳои ҳуқуқии мардуми тоҷик.

Ҳамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки предмети таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ин қонуниятҳои пайдоиши давлат ва ҳуқуқ, хусусиятҳои хоси инкишоф, шаклгирӣ ва тағйирпазирии низоми идоракунии, ба танзимдарории ҳуқуқӣ, типҳои таъ-

рихии давлат ва ҳуқуқ дар сарзамини таърихӣ ва муосири Тоҷикистонро фаро мегирад.

Аз лиҳози таърихӣ предмет омӯзиши худро аз аввалин давлатҳо дар мулки Эрон ва Тӯрони қадим оғоз намуда, ба тафсил инкишофи онҳоро то замони мо оварда мерасонад. Китоби мазкур, ки қисмати аввали ин фан мебошад, инкишофи давлат ва ҳуқуқро дар мамлакати мо то интиҳои асри XIX дар бар хоҳад гирифт.

### **3. Даврабандии Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон**

Барои он ки ҳодисаҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар масири таърих равшан ва васеъ тадқиқ ва таҳлил шаванд, одатан муёццион аз усули таснифи давраҳо ва ё даврабандӣ истифода менамоянд. Мо низ бо ин усул тақия намуда, таърихи давлат ва ҳуқуқро бо якҷанд давраҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ тақсим намудем. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон аз рӯи анъана ба ду қисмати асосӣ ҷудо мешавад:

1. Таърихи давлат ва ҳуқуқи тоинқилобии Тоҷикистон.
2. Таърихи давлат ва ҳуқуқи баъд аз инқилобии Тоҷикистон.

Баъди пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ин таснифбандӣ каме ноқисӣ пайдо намуд, зеро давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон боз як давраи навро касб намуд. Албатта, метавон ин давраи навро чун давраи мустақилияти давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон илова намуд. Инчунин даврабандиҳои таърихӣ, ки бо форматсияҳои ҷамъиятӣ асос ёфтаанд, байни андешаи олимони ба назар мерасад. Тибқи он Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистонро ба давраҳои ғуломдорӣ, феодализм, буржуазӣ ва сотсиалистӣ тасниф менамоянд. Аммо барои осон шудани кор ба донишҷӯён ва тадқиқи нисбатан васеи раванди пайдоиш ва инкишофи давлат ва ҳуқуқи мардуми тоҷик, ки муддатҳо дар тобеият буда, дониши сиёсӣ ҳуқуқӣ ва таҷрибаи бойи идоракунии хеш нигоҳ дошта тавонист ва ба халқҳои ҷаҳон таъсири беандоза расондааст имрӯз аз ҷониби бисёре аз муҳаққиқони хориҷ қадр намешавад, мо ин масъаларо каме бетафсилтар, бо дарназардошти равандҳои дохилӣ таснифбандӣ намудем. Аз ин лиҳоз асари пешниҳод шуда, ки қисмати аввали Таърихи

давлат ва ҳукуки Тоҷикистонро дар бар мегирад, дар навбати худ ба чунин давраҳо тасниф карда шудааст:

1. Равандҳои сиёсӣ ва ҳукукии олами Эрону Тӯрони қадим ва таҳлили давлатҳои нахустини зироатпарварӣ ва ҷамоавӣ.

2. Ҳукуки авастой ва давлатҳои тоисломӣ (асрҳои VIII-VII пеш аз милодӣ то асрҳои VI-VII милодӣ).

3. Давлат ва ҳукуки тоҷикон дар давраи тобеият ба ҳилофат ва мустақилгардии Хуросону Мовароуннаҳр (асрҳои VIII-XII).

4. Давлат ва ҳукуки тоҷикон дар давраи тобеият ба ҷодарнишинону Темуриён. Таъсири таҷрибаи идоракунии тоҷикона ба ин салтанатҳо (асрҳои XIII-XVII).

5. Таърихи давлат ва ҳукуки тоҷикон баъд аз ҳамроҳшавӣ ба Россияи подшоҳӣ (асрҳои XVIII-XIX).

Албатта, дар асосҳои гуногун намудҳои дигари таснифбандиро пешниҳод намудан мумкин аст. Мисол, бо дар назар гирифтани низомии ҳукуқӣ ва ё тамаддуни ҳукуқӣ таърихи давлат ва ҳукукро дар сарзамини тоҷикон ба:

1. Давраи амали тамаддуни ҳукукии зардуштӣ ва одатӣ.

2. Давлат ва ҳукуки тоҷик дар аҳди амали ҳукуки исломӣ.

3. Амали ҳукуки имперӣ дар сарзамини тоҷикон.

4. Амали ҳукуки шӯравӣ дар Тоҷикистон.

5. Таҷдиди низомии нави ҳукукии Тоҷикистони соҳибистиклол, метавон тақсимбандӣ кард. Таҷқиқи ҷамаҷонибаи раванди инкишофи ҳуқуқ дар қисмати аввали китоб ба тадриҷи нишон медиҳад, ки воқеан чунин низомҳои ҳуқуқӣ дар ин минтақа амал намудаанд. Гузашта аз ин ҳар яке аз ин тамаддуни ҳуқуқӣ таъсири муайяни ҳудро ба ташаккул ва инкишофи менталитети маданияти ҳукукии тоҷикон расонидааст, ки аз ҷониби мо дар мавзӯҳои ҷудогона қайд хоҳад шуд. Маҳз аз ҳамин сабаб мо тақсимбандии аввалиро асоси сохтори қисмати аввали китоб интихоб намудем. Тақсимбандиҳои дигари соҳавиро бошад, бо пешниҳоди маводи зиёди илмӣ ва таърихӣ ба таъби бориқбини хонандагону донишҷӯён воғузоштем.

#### **4. Методҳои (усулҳои) омӯзиши таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон**

Барои он ки ҳодисаи мукаммалӣ иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ё фарҳангӣ чун предмет мавриди омӯзиш қарор гирад, пеш аз

ҳама зарур аст, ки он ба ду талабот ҷавоб диҳад. Аввал ин ки вай ҳамчун предмети омӯзиш дар шакли объекти омӯзиш бошад. Дуввум он ки ин объекти омӯзиш усули омӯзиш ва баррасии худро, яъне методи омӯзиши худро соҳиб бошад.

Аз ин рӯ, предмети таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ҳамчун фан дорои методҳо-усулҳои омӯзиши худ мебошад, ки тавассути он равандҳои иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ дар сарзамини таърихии тоҷикон мавриди таҳлил қарор мегирад.

Метод ин роҳ, тарз ва усули омӯзиши фанро меноманд. Ҳар як предмет дорои методҳои махсуси омӯзиш мебошад. Методҳои омӯзиши таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ҳамчун роҳҳои омӯзиш ва тадқиқи равандҳои ҳуқуқӣ ва давлатӣ аз ҷиҳати мазмун ва доираи амалу татбиқашон ба ду гурӯҳ чудо мешаванд: ба методҳои умумии омӯзиши фанни таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ва методҳои махсуси омӯзиши Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон.

1. Методҳои умумӣ-чунин тарз ва усули омӯзиши фан аст, ки он барои омӯзиши ҳамаи предметҳо якхел хизмат менамояд. Вай барои чи фанҳои соҳавӣ ва чи байнисоҳавӣ, чи фанҳои умуминазариявӣ ва чи фанҳои дигари ҷамъиятӣ пайваста кӯмак менамояд. Методҳои умумӣ пеш аз ҳама ин қонуниятҳост, ки тавассути он раванд ва ҳодисаҳои иҷтимоӣ дар алоҳидагӣ ва ҳам алоқамандӣ мавриди омӯзиш қарор мегиранд.

Методи диалектикӣ ҷавҳари усули фанҳои ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Қонунҳо ва категорияҳои диалектика дар омӯзиши фанни таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон истифода мешаванд. Яке аз талаботҳои диалектика ин дар ҳаракат омӯхтани ҳар як ҳодисаи иҷтимоӣ ба шумор меравад, ки дар омӯзиши фанни мазкур васеъ истифода мешавад. Давлат ва ҳуқуқ чун категорияи инкишофёбанда ва раванди иҷтимоии тағирпазиранда дар фанни мазкур доимо дар ҳаракат ва инкишоф омӯхта мешавад. Дар ин ҷараён қонунияти инкишофи давлат ва ҳуқуқ чун раванди сиёсӣ-ҳуқуқӣ тадқиқ мешавад. Чунин усул нишон медиҳад, ки давлат ва ҳуқуқ дар сарзамини тоҷикон бо вучуди муддатҳо дар дасти халқиятҳои дигар буданаш ҳам аз инкишоф ва тағирпазирӣ намондааст. Гарчанде қудратҳои азим аз байн рафта бошанд ҳам, инкишофу нумӯи табиати ҳуқуқию ҳуқуқфаҳмӣ, таҷрибаи давлатию давлатдорӣ

дар асрҳои миёна аз байн нарафт. Аз ин лиҳоз ақидаи қисмати олимоне, ки таърихи халқҳои Осиёи Миёнаро аз нигоҳи сиёсӣ шахшудамонда меҳисобанд, ба ҳақиқати воқеӣ рост намеояд. Ҳолатҳои аз байнравии тавлидшавии қудратҳои бузург дар ин минтақа худ гувоҳи воқеияти инкишофёбандаи ҳодисаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар ин сарзамин аст.

Тибқи усули диалектикӣ ҳодиса бояд ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар алоқамандӣ омӯхта шавад. В.И.Ленин дуруст қайд карда буд, ки мо агар ба масъалаҳои ҷудогона даст зада, аз паҳлӯҳои умумии он хабар надошта бошем, он гоҳ эҳтимол аст, ки мо дар сари ҳар қадам ба душворӣ дучор хоҳем шуд. Бинобар он арзишҳо ва падидаҳои давлатӣ ва ҳуқуқӣ дар алоҳидагӣ ва алоқамандӣ вобаста ба зарурият дар предмети мазкур мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор мегиранд. Тибқи баррасии паҳлӯҳои падидаи давлатӣ ва ҳуқуқӣ мо кӯшиш намудем давраҳои ҷудогона ва сарчашмаҳои алоҳидаи ҳуқуқиро чун: ислоҳоти сиёсӣ ва ҳуқуқии Дорои I, мактабҳои ҳуқуқии ислом, идоракунии давлатии Сомониён, фармонҳои хони Ғозонхон ва ғайраро дар алоҳидагӣ бо авомили эҷоду инкишофи хусусияташон мавриди таҳлил қарор диҳем. Аз ҷониби дигар, ин мавзӯёт дар асоси кашфи авомили эҷод ва авомили сукут алоқамандии равандҳои мазкурро бо давраҳои пешинаю баъдина дар худ таҷассум менамоянд. Гузашта аз он, мо хангоми баррасии давраҳои ҷудогона хусусиятҳои хос ва таъсиррасонии таҷрибаи идоракунии ҳуқуқии тоҷиконро ба тамаддунҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии халқҳои дигар тавассути ин усул кашф намуда, пешкаши хонанда намудем ва умед дорем, ки донишҷӯён низ таъсири ин қонуниятро ба воқеият дуруст дарк намуда, ба равандҳои давлатдорӣ ҳуқуқэҷодкунии асрҳои миёна баҳои объективӣ медиҳанд.

Ҳамчунин усули диалектикӣ омӯзиши предмет тақозо бар он дорад, ки равандҳои давлатӣ ва ҳуқуқӣ дар фанни мазкур чун асоси таҳлил ва кашфи воқеият хизмат намояд. Зеро амалия нуктаи ниҳони исботи илм ва кашфи воқеият аст.

Дигаре аз методҳои умумӣ-илмӣ методи таърихӣ ба шумор меравад. Тибқи он таърихи давлат ва ҳуқуқ Тоҷикистон аз нуктаи назари давраҳои таърихӣ таҳлил ва тадқиқ мегардад. Ҳар як ҳодисаи ҳуқуқӣ ва сиёсӣ аз нигоҳи давраи эҷод ва

амал таҳлил шуда, бо дар назардошти шароити вучудияташ ба он баҳо дода мешавад. Ин раванд дар ҳамон даври шароит ба мардум ва давлатдорӣ чӣ дод ва чӣ садди роҳе гардид ва барои ояндаи давлатдорӣ ва ҳуқуқ чӣ пешравиҳоро муҳайё сохт, бояд баҳои обективии худро ёбад.

Методҳои махсус чунин методҳое мебошанд, ки онҳо дар омӯзиши фанҳои ҷудогона чун асос хизмат менамоянд ва якзайл барои ҳама предметҳо тадбиқнашавандаанд. Ба ин гурӯҳи методҳо дар омӯзиши таърихи давлат ва ҳуқуқ усулҳои генетикии кашфи ҳодисаҳо ва хусусияти онҳо; усулҳои монандкунии ҳуқуқӣ, ки тибқи он ислоҳоту манобеи ҳуқуқи таҷрибаи давлатдорӣи Сомониёну Ғазнавиён ва дигар ҳодисоти монанди иҷтимоӣ мавриди муқоиса қарор гирифта, хусусиятҳои хоси инкишофи давлат ва паҳлӯҳои диққатҷалбкунандаи давлатдорӣи онҳо кашф ва омӯхта мешаванд. Дар натиҷаи монандкунии равандҳои ҳуқуқӣ, хусусияту фарқҳои тамаддунҳои ҳуқуқии дар ин сарзамин амалкарда кашф мегардад. Ҳамчунин усулҳои мантикии дедуктивӣ ва индуктивӣ бо ҳулосабарориҳои илмӣ асоси омӯзиши фанро ташкил медиҳанд.

Маҷмӯи усулҳое, ки бо ёрии он предмет ва объекти омӯзиш мавриди тадқиқ қарор мегирад, методологияи омӯзиши онро ташкил медиҳад, ки натиҷаи он чун методҳои омӯзиш амал менамояд.

## **5. Алокаи фанни Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон бо дигар илмҳои юридикӣ ва ҷамъиятӣ**

Бо «Назарияи давлат ва ҳуқуқ» Таърихи давлат ва ҳуқуқ алокаи устувори чандтарафаро фаро мегирад. Аввал ин ки объекти омӯзиши ҳам «Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон» ва ҳам «Назарияи давлат ва ҳуқуқ», давлат ва ҳуқуқ чун падидаҳои иҷтимоӣ мебошанд. Ҳам назарияи давлат ва ҳам таърихи давлат ва ҳуқуқ қонуниятҳои пайдоиши давлат ва ҳуқуқро таҳлил менамоянд. Фарқ дар он аст, ки ин равандро таърихи давлат ва ҳуқуқ дар сарзамини тоҷикон аз нигоҳи таърихӣ, назария аз таҷрибаи дайн намудаи қулли давлатҳо пешниҳод менамояд. Дар баробари он дигар ягонагӣ ва алоқамандӣ дар он аст, ки ҳам таърихи давлат ва ҳуқуқ ва ҳам назария, проблемаҳои на-



зариявии типи давлатдорӣ, шакли идоракунӣ, манобеи ҳуқуқӣ ва ғайраро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. Боз фарқ дар он аст, ки яке онро аз нигоҳи таърихӣ дар ҳудуди давлати ҷудогона ва дигаре бошад, қонуниятӣ онро аз лиҳози назарӣ ва амалии давлатҳо тадқиқ менамоянд.

Бо фалсафа таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ҳамчун илмҳои ҷамъиятӣ алоқаи чандтарафа дорад. Фалсафа чун илм дар бораи қонуниятӣ умумии инкишофи табиат ва ҷамъият заминаи воқеӣ барои омӯзиши таърихи давлат ва ҳуқуқ тайёр менамояд. Гузашта аз ин қонуну категорияҳои фалсафӣ чун асосҳои илмӣ дар омӯзишу таҳлили равандҳои ҳуқуқӣ-давлатӣ шарт ва заруранд.

Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон бо таърихи халқи тоҷик алоқаи устувор дорад. Пеш аз ҳама таърихи давлат ва ҳуқуқ чун қисмати таърихи ин халқ аст. Агар таърихи халқ аз пайдоиши инсон дар манотик ибтидоӣ омӯзишро муайян намояд, таърихи давлат ва ҳуқуқ бошад, аз давраи шаклгирии давлат ва ба танзимдарории ҳуқуқӣ дар ҳаёти ин халқ ибтидо мегардад. Бо вучуди он таърихи давлат ва ҳуқуқ низ он замонаро фаро мегирад, ки таърихи халқ низ така бар он менамояд. Фақат фарқ дар он аст, ки таърихи давлат бештар ба давлат ва ҳуқуқ чун категорияи юридикӣ эътибор ва ба онҳо баҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ медиҳад.

Таърихи давлат ва ҳуқуқ бо фанҳои ҷамъиятии сиёсатшиносӣ, Таърихи давлат ва ҳуқуқи ИДМ, Таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷӣ ва ғайра алоқаи устувор ва хусусиятҳои фарқкунанда дорад.

## **6. Вазифаҳои Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ва аҳамияти омӯзиши он**

Омӯзиши таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ҳамчун фанҳои таълимӣ вазифаҳои муайян дорад. Пешбинӣ шудани он барои донишҷӯёни курсҳои якуми факултетҳои ҳуқуқӣ сабаб ва вазифаҳои фанро муқаррар мекунад. Бо омӯзиши таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон донишҷӯён маърифати илмӣ ва ҳуқуқии ҳудудӣ баланд мебардоранд. Зеро донишҷӯён бо пайдоиши давлат ва ҳуқуқ дар сарзамини мо муфассалан шиносӣ пайдо карда, раванди ташаккул ва шаклгирии менталитети

ҳуқуқӣ ва сиёсии мардуми моро дар масири таърих аз бар менамоянд.

Дигар вазифаи таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ҳамчун предмети таълимӣ баланд бардоштани худшиносии миллӣ тавассути шиносӣ ба таърихи бою таҷрибаи хузнангези сиёсии Мовароуннаҳр ба шумор меравад. Яъне ин ҷо матлаб аз таърих сабақ омӯختан аст.

Вазифаи дигари муҳими таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон шиносӣ ба таҷрибаи давлатдорӣ ва ҳуқуқҷодкунии аҷдодони мост. Тавассути он мо ҳодисаҳои сиёсиро ҳуқуқиро таҳлил намуда, ба таҷрибаи гузашта чун захираи бою рангин, ки ҳар лаҳза метавонад дар ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ ба мо кӯмакрасон бошад, мурочиат намоем.

Аҳамияти омӯзиши фанро пеш аз ҳама вазифаҳои он муқаррар менамоянд. Зеро маҷмӯи вазифаҳои фан таъиноти иҷтимоӣ ва илмӣ онро равшан месозад. Дар шароите, ки Тоҷикистон меваҳои истиқлолият мечашад, заруртарин чиз барои ҷомеаи мо чи тавре ки сарвари давлат, Президенти ҶТ Э.Ш.Раҳмонов қайд намуданд: «Ин худшиносии миллӣ. Худшиносии миллӣ танҳо дар натиҷаи донишҷӯи таърихи халқи худ, таърихи фарҳангу таърихи миллат мумкин аст, ки муяссарӣ мо гардад».

Аз ин лиҳоз омӯзиши фанни мазкур чун саҳифаҳои дурахшони давлатдорӣ мардуми тоҷик ҳуқуқшиносии тоҷикро чун ватанпарвари асил тарбият намуда, ҳидоят бар он менамояд, ки истиқлолиятро муттаҳиддиро боз ҳам устувортар нигоҳ дорем. Зеро таърих гувоҳ аст, ки парокандагиро мансабталошӣ чи тавр мардумро ба талаву торочгарӣ оварда расонд. Аз ҷониби дигар, шиносӣ бо таърихи давлат ва ҳуқуқи мардуми тоҷик чун ҷузъи таърихи давлат ва ҳуқуқи ҷаҳон, ки таҷрибаи бойи сиёсӣ ва ҳуқуқиро дорост, барои ҳуқуқшиносони оянда захираи бойи донишҳои ҳуқуқӣ ва маънавӣ хоҳад бахшид.

Ҳақ ба ҷониби сарвари давлат ва ғамхори миллат аст, ки гуфтаанд: «Афроде, ки аз сарнавишти миллат, таърихи гузаштаи сарзамин ва марзу буми аҷдодӣ, мероси бойи фарҳангӣ ва расму оини ниёгон, дастовардҳои бузург ва шахсиятҳои оламшумули қавму қабилаи хеш огоҳӣ надоранд, ҳеҷ гоҳ инсонӣ қомил ва фарзанди барӯманди замони худ шуда наметавонанд».<sup>1</sup>

---

1. Раҳмонов Э. Таджики в зеркале истории. Книга первая; от арийцев до Саманидов.-С.5.

**БОБИ II.**  
**ТЌРОН ВА ЭРОНИ БОСТОН:**  
**ПАЙДОИШИ ДАВЛАТҲОИ НАХУСТИНИ**  
**ҶАМОАВЌ-ЗИРОАТПАРВАРЌ**  
**(ҳазораи III-I қабл аз милод)**

**МАВЗЌИ 2. ЭРОН ВА ТЌРОНИ БОСТОН:**  
**ВАЗЫ СИЁСЌ, ҲУҚУҚЌ ВА ИҶТИМОЌ**

Ҷаҳони куҳан бо тамоми соддагию оддигиаш, қадимию ибратомўзиаш чунон мураккаб, серпахлў, пур аз муаммо ва диққатҷалбкунанда аст, ки чун нуқтаи гузаштаи халқиятҳо ҳар лаҳза ба тақдири имрўзаю оянда имконияти маъмули таъсиррасониро соҳиб аст. Хотираи ӯ, сафҳоти пур аз мочарою ҳодисоти ӯ, инъикоси воқею ҳолисонаи ӯ барои ҳар халқияти соҳибмиллати рӯи замин беҳтарин манбаи худшиносию худогоҳӣ, ҳамдигарфаҳмию ошоиштагӣ баромад карда, кафолати ҳамзистии мардумони олам ба шумор меравад.

Тамаддуни Эрону Тўрон яке аз марказҳои бостонист, ки дар созандагию ободонии ҷаҳони қадим, бо саргузаштҳои аҷоибӣ адолатарваронаи Пешдодиёну<sup>1</sup> ҳузнангези Каёниён<sup>2</sup>, эҷоди дини қадимаи ҷаҳонию кишваркушоиҳои баъдина нақши бузургро бозидааст. Фарзандони барўманди қаҳрамонаш дар дохили марзу бум бо сулҳу салоҳ (Сияваршан), мардонагию шучоат (Рустаму Исфандиёр) ва берун аз он бо кишваркушоию лашкаркашӣ (Курушу Дориюш) ҷаҳони қадимро ба ҳайрат ва ларза овардаанд<sup>3</sup>. На танҳо мардон, балки занҳои олиҳаю покнатини ин марзҳо дар сиёсати ҷаҳони Шарқ чун беҳтарин

1. Берунӣ А. Осор – ул боция. -Душанбе, 1990.- С. 130-133.

2. Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ.-Душанбе, 2000.-С.368-369.

3. История древнего Востока.-М., 1988.-С. 156.

олиҳаҳои шохӣ маълум, машҳур ва манбаи ифтихор гардидаанд. Яке аз мӯъҷизаҳои бе мисли олам боғи муллаки Бобул, ба хотири шохдӯхтари Миддӣ аз ҷониби шохӣ Бобул Навуходонасари II сохта шуда буд, ки ҳазорсолаҳо васфаш мардуми оламро ба ҳайрат овардааст. Қаҳрамониҳои Зарринаи саккоиҳою малика Томириси масагетҳо дар ҷангҳои байни ҳамдигарии халқиятҳои ин сарзамин дар раванди сиёсии ин кишварҳо унсурҳои хосеро ҷун тамаддуни Шарқӣ қолабрезӣ кардааст.

Нуфуз гирифтани илми авестошиносӣ дар остонаи ҷашни 2700-умин солгарди расмии он, ба кашфи нуктаҳои холию то-рики он ва даїни номҳои таърихии Франхрасян, Сияваршан, Кови Кават, Спентодата, шинохти номҳои кунунии мавқеъҳои ҷуғрофии бахрҳои Ваурукашаю (Каспий), Чайчасты (Арал), шаҳрҳои Кухандизу (Кангидж) Навазан дар кушоиши муам-мои ҷамъияти авестой дар мисоли Эрону Тӯрон қадамҳои бу-зурге ба пеш гузошт. Омӯзишу тадқиқи илми Авесто ва дунёи Эрону Тӯрон аз лиҳози ҷуғрофӣ, фалсафӣ, ҳуқуқӣ, мазҳабӣ ва ғайра мавзӯи нав набуда, асосан аз асри XIX ибтидо мегирад. Ин мавзӯ дар асри XX аз ҷониби олимони хориҷию дохилӣ: А.Кристенсен, Е. Херцфельд, М.Бойс, Х.Пирниё, А.Шеърдӯст, И.В.Пяньков, И.М.Дьяконов, А.Чексон, О. Маковельский, Б. Ғафуров, Х. Мӯминҷонов, Ю.Якубов ва дигарон худудан ва умқан тадқиқ шуда, ба тарҳрезии бунёдгузори тамаддунҳои Эрону Тӯрон аз нигоҳи илмӣ заминаҳо гузоштааст. Натиҷаи он буд, ки таърихшиносии муосир дар остонаи асри XXI бо тадқиқотҳои навини археологию инсоншиносӣ, забоншиносию диншиносӣ сафҳаҳои кӯҳнаю аз назар ғойбшудаеро вориди илм намуд, ки ногузир ба тағиротҳои мафкуравии таърихшиносо-ну ҷараёнҳои таърихшиносӣ оварда расонд. Дар натиҷа, ду-нёи қадими Эрону Тӯрон, ки аз нигоҳи асотир дар ривоятҳои Дақиқию Фирдавсӣ ва асарҳои олимони асримииёнагӣ: Табарӣ, Балғамӣ, Мискавайх (Маскуя), Берунӣ ва дигарон мавриди ёдрас қарор мегирефт, рӯ ба майдони мубоҳисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ гузошт.

## 1. Замони нузули Авесто

Ба хулоса омадани олимон, ки ривояти каёниҳо воқеияти таърихӣ буда, бе баҳс аст<sup>1</sup>, маҳз натиҷаи ҳамин тадқиқотҳост. Вале ин маънои қабули ҳамаи ривоятҳои роҷеъ ба каёниҳоро надошта, балки эътирофи онҳо чун шахсиятҳои таърихист. Имрӯз макон ва замони Авесто байни олимон баҳс аст: қисме зодгоҳи Зардушт Озарбойҷонро<sup>2</sup>, қисмати дигар Хоразмро<sup>3</sup>, қисмати сеюм Бохтарро<sup>4</sup> ва қисмати Эрони ғарбиро<sup>5</sup> қисмате маҳаллаи Дуроджи шаёри Роҷи Бадахшони Афғонистонро<sup>6</sup> зодгоҳи ӯ мешуморанд? Ба фикри мо, як чиз аён аст, ки Зардушт таълимоти худро дар мулки Гуштосп, писари Лӯҳросп дар Бохтари қадим, дар Балхи Ҳусно идома додааст<sup>7</sup>.

Дигар аз масъалае, ки рӯшаниталаб аст, масоили замони шоҳии Виштосп ва зиндагии Зардушт аст. Ба фикри мо, тибқи далели Табарӣ ва Маскуя, ки даврони ҳукмронии Қави Кавадро (Кайқубод) ба давраи ҳукмронии Сулаймон писари Довуд мансуб донистаанд, давраи қудрати Кайқубод дар давоми солҳои 965-935 қабл аз мелод рост меояд. Зеро мутобиқи маълумотҳои таърихӣ Сулаймон паёмбар дар Исроил маҳз дар ҳамин давра ҳукмронӣ кардааст<sup>8</sup>. Аз ин рӯ, Каёниёни аввала Кавӣ Кавад бо панҷ писари ӯ қариб дар як давр ҳукмронӣ кардаанд, ки шаст соли мулкиятро фаро мегирад. Эҳтимол, сӣ соли дигар Кайхусрав набераи Кайковус (писари Сиёваршан)<sup>9</sup>. Умуман Каёниёни аввал ба ҷуз Кайқубод, Кайковус ва Кайхусрав таҷрибаи давлатдорӣ барои муаррихон он қадар аниқ нест. Давраи дуввуми Каёниён аз Лӯҳросп оғоз мешавад, ки насабномаи ӯ

1. История таджикского народа.-Душанбе, 1998.-С. 1
2. Берунӣ А. Осор –ул-бокия.-Душанбе, 1990.-С.220-222, Рашшод М. Фалсафа аз оғози таърих.-Душанбе, 1990.-С.86
3. Ин ақидаро Толстов С.П. ҷонибдорӣ мекунад. Ниг.: Фафуров Б.Ғ. Тоҷикон.-С.69
4. Оранский М.И. Введение в иранскую филологию.-М., 1988.-С.87-96
5. Абулазими Ризой. Таърихи даҳхазорсолаи Ирон.-Техрон, 1373х.-С.72-73
6. Якубов Ю.К. Проблема времени и место рождения Заратуштра/Авеста в истории и культуре Центральной Азии.-Душанбе, 2001.-С.23-48
7. Ниг. Маскуяи Розӣ. Таҷриб-ул-уам.- С. 79
8. Всемирная история. -М., 1955. Т. 1.-С. 487-488
9. Каёниёни аввал тақрибан 100-115 сол ҳукмронӣ кардаанд, бо иловаи 10-20 соли давраи гузориши мулк ба Каёниёни сонӣ.

худуди 120 солро фаро мегирад. Лӯҳросп (30) + писари Ус: (30) + писари Маниш, (30) + писари Кайпишин (бародари Кайковус). Агар аз Виштосп сӣ соли дигар зам намоем, он гоҳ то Кавӣ Усан ва бародараш Кайпишин худуди 120-125 сол аз 965 тарҳ мешавад. Дар натиҷа, мо ибтидои давлатдории Каёниёни со-ниро дар худуди солҳои 860-840 пеш аз мелод тахмин менамоем. Маҳз дар давомияти ҳамин солҳо Зардушт дар Балхи Ҳусно паёмбарӣ намудааст. Ҳафриётҳои археологие, ки аз Панҷакенти бостонӣ ёфт шудаанд, ба ин сана мусоидат мекунанд<sup>1</sup>.

Ақидаи мо роҷеъ ба ин масъала дар доираи маводи таърихӣ муайян шудааст. Агар ба маҷмӯи иҷтимоии Авесто ва шаклҳои ҳамзистии табақаҳои ҷамъиятӣ назар афканем, ин сана боз ҳам қадимтар менамояд.

## **2. Ягонагии забонии қабоиلى Эрон ва Тӯрон: унсурҳои тафовутдиҳанда**

Тӯрони қадим, қисмате аз мардуми ориёно аст, ки забони ягонро бо халқияти эронӣҳои ҳазораи II-I дошта, дар шакли қабоиلى саккоӣҳо, хоразмиҳо дар мулкҳои ҷудогона чун конфедератсияи қабилҳои Тӯрон баромад мекарданд. Илм саромади халқиятҳои ҳиндуаврупоӣ ва ҷудошавии ориёҳоро аз онҳо дар интиҳои ҳазораи III ва ибтидои ҳазораи II қабл аз мелодӣ ис-бот намудааст<sup>2</sup>. Ҷудошавии ориёҳо ба мулкҳои Эрон ва Осиёи Миёна низ исботи худро ёфтааст<sup>3</sup>. Қисмати Осиёи Миёнагии ориёҳо чун саккоӣҳо (скифҳо), бохтариҳо ва суғдиҳо шинохта шудаанд. Бархе аз муаррихони исломӣ, ки дар даврони нуфузи туркон зиндагӣ доштанд, дар навиштани таърихи қадимаи қабилҳои ба ҷои истилоҳи Тӯрон, Туркистонро ном бурдаанд. Аз ҷумла, муаррихи машҳур Табарӣ овардааст: «Ва малики Ачам ба вақти Сулаймон Кайқубод буд. Ва аз паси Кайқубод писараш Кайковус. Ва мулки Ачам ҳама ӯ (ро) дошт. Ва ҳадди

---

1. Дар расмҳои аз Панҷакент ёфташуда, ки мансуби асри ҳафти қабл аз мелод аст, расми хузнангези мотами Сиёвуш инъикос шудааст. Ниг.: Оранский М.И. Введение в иранскую филологию. -М., 1988.-С.94

2. Гафуров Б.Ғ. Точикон.-Душанбе, 1983.-С.38.

3. История таджикского народа.-Душанбе, 1998.-С.18.

Машрик ӯ дошт. Аз ин ҳад Туркистон Афросиёб дошт»<sup>1</sup>. Албатта, дар ин нақл ду масъала бояд равшан гардад.

Ва мулки Аҷам ҳама ӯро буд ва ҳадди машриш ӯ дошт. (албатта, дар муқобили ҳадди мағриб, Сулаймон дошт) гувоҳи он аст, ки каёниён дар машрик бузургтарин давлати императорӣ буданд.

Ибораи «аз ин ҳад Туркистон Афросиёб дошт» имконияти замоне як будани ин мулкҳоро ва ё чун вассал баромад кардани онҳоро нишон медиҳад. «Ва миёни ӯву миёни турк ҳад-Ҷайхун буд» – меорад Балъамӣ ва Табарӣ. Ҳамин таъкидоти Табарӣ буд, ки қисмате аз муаррихон дар вайронаҳои девори Афросиёб пояҳои сутуни давлати миллии хешро чустуҷу кардаанд,<sup>2</sup> ки ин ба ҳақиқат наздикӣ надорад. Муаррихони дигар Маскуяи Розӣ, Фирдавсӣ ин сарзаминро Турон хондаанд. Муҳақиқони қадим ва муосир низ нисбат ба халқияти ин кишвар ақидаи яқиндоранд, ки аз ягонагии забонию фарҳангии онҳо шаҳодат медиҳанд. Юнониҳо онҳоро чун саккоиҳо ва скифҳо мешиносанд<sup>3</sup>. Мо низ чанд далели нисбати он мехоҳем пешниҳод намоем:

а) Барои исботи фикрҳои боло тадқиқотҳои назарраси туркшиносони олам, алалхусус Л. Н. Гумелев низ далел шуда метавонад. Муҳақиқи мазкур–солиёни дароз–халқияти қадимаи туркҳоро омӯхта мабдаи пайдоишу инкишофи онҳоро дар арафаи муборизаҳои қудратҳои империяи Хитой Вей, ки ба бунёди давлати кучманчиҳои Жужом ва Тогон-хон ё Ту-ю-хун замина гузошта буд дида, шаклгирии давлатдории онҳоро ба ибтидои асри шаши милодӣ маҳсуб медонад<sup>4</sup>.

Қобили қайд он аст, ки минбаъд ҳамаи ин қавмҳои туркии тадричан ба Осиёи Миёна пахншудаистодаро арабҳо туркҳо

---

1. Балъамӣ Муҳаммад. Таърихи Табарӣ.-Душанбе, 2000.-С.358.

2. Дар кутуби ба тозагӣ нашршудаи З.Муқимов. Ўзбекистон давлат ва ҳуқуқи таърихӣ.-Самарқанд, 1998. Муаллиф Афросиёбро поягузори давлатдории узбекҳо муаррифӣ кардааст, ки он ба ҳақиқат наздик нест.

3. Ниг.: Пянков И.В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия.- Душанбе, 1975.

4. Гумилев Л.Н. Древние тюрки.-М. 1993.-С.11-23.

меномиданд<sup>1</sup>. Ачиб он аст, ки қавмҳои бодиянишини туркии асрҳои VI–VII баъдан дар асрҳои X–XI милодӣ, ки ба ҳуди Осиёи Миёна сар дароварда буданд, аз нигоҳи иҷтимоӣ, урф ва одат<sup>2</sup> ба қавмҳои эронизабони тӯронии ибтидои ҳазораи I милодӣ монандӣ доштанд. Аз ин рӯ, шинохти воқеияти туркони баъдина иштибоҳан ба дарки эронизабони тӯронӣ паҳн карда шуд.

б) Мазмуни забони Авасто, бо забони Зардушт, қабл аз гуреза шуданаш, ки дар мулкҳои Тӯрон зиндагӣ мекард, як буд. Ва ин ду забон чун решаи забони ориён бо паҳлавии қадим қароботи зиёд дошт. Шаҳодати ин ҳамчунин шохидии ҳуди Зардушт аз ғоратгариҳои қавмҳои кӯчманчии тӯронии хеш<sup>3</sup> ва истилоҳоти Авастоии: друг, другванд, гетиг (моддӣ) ва гумезишӣ-омезиш ба шумор меравад.

в) Дар ҳуди Авасто, роҷеъ ба кумакҷӯии Зардушт аз Аҳуро Маздо, ки дар кишвари худ ўро азоб меододанд<sup>4</sup> ва ба таълимоташ гӯш намедоданд дар Ясно 48 омадааст: «ман аз ту кумак металабам ай Аҳуро...».

г) Аксари муҳаққиқони Эрони бостон дар тафсири маъниҳои айрия ва туйрия ё Эрону Тӯрон ҳамакида буда, ягонагии забону фарҳанги онҳоро қайд мекунанд:

Кристенсен А. айрия ва туйрияро қабилаҳои ҳамзабон меҳисобад<sup>5</sup>.

Муминҷонов Ҳ.Ҳ. онҳоро як халқияти бо ду диалекти як забон гапзананда меномад<sup>6</sup>.

Дар китоби Таърихи умумӣ дар боби шарҳи қабилаҳои кӯчманчӣ ва зироаткори ҳазораи I қабл аз мелодӣ дар Осиёи

---

1. Баъзан Фирдавсӣ низ ба онҳо (туронӣҳо) истилоҳи туркро истифода намуздааст:

*Ар эдун бипзири ин нек панд,*

*Зи туркон ба ҷонат наояд газанд.*

2. Ба истиснои қисмати аз онҳо, ки пайравии насоро шуда буданд. Ниг. Л.Н. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия.-М. 1993.

3. М.Бойс. Зороастрийцы.-С. 27.

4. Абоев В.И. Скифский быт и реформа зороастра. – А.О., Т. 24 1956.- С. 23-56.

5. Кристенсен А. Маздопарастӣ дар Эрони қадим.-Техрон. 1366х.-С. 196.

6. Муминҷонов Ҳ.Ҳ. Философские проблемы зороастризма.-Душанбе, 1999.-С. 12.



Миёна омадааст, ки зироаткорон ва бодиянишони кӯчманчӣ бо як забони иронии шоҳаи ҳиндуурупой ҳарф мезаданд<sup>1</sup>.

Туркшиноси машҳури рус Кляшторный С.Г., ки оиди таърихи пайдоиши туркҳои бостонӣ тадқиқот бурдааст, дар масъалаи ҷангҳои байниҳамдигарии туркҳо ва эронӣҳо менависад: «Ҳам тӯронӣҳо ва ҳам эронӣҳо як забон дошта ба ҳудои ягона итоат мекарданд<sup>2</sup>.

Муҳаққиқи шинохтаи адабиёти бостонии Эрон И.М. Оранский қайд кардааст: “душманони ашадии эронӣни муқимӣ ва обҷақор (заминдор) тибқи Авасто қабилҳои тура (ё туирия) буданд, (яъне тӯронӣҳо), ки онҳоро баъзан скифҳои Осиёи Миёнагӣ (сақоӣҳои дастхатҳои қадимаи форсӣ) меномиданд. Онҳо, яъне сақоӣҳо, мутобиқи маълумоти Дорони I Ормуздро наменарастиданд. Агар ин эҳтимолият исбот шавад, эҷоди Авасто дар Осиёи Миёна яқинан дуруст аст<sup>3</sup>.

Муҳаққиқи мазкур, забони халқиятҳои Эрону Тӯронро тадқиқ намуда, ба таснифи сақоӣҳои қисмати шимолии Осиёи Миёна замина гузошта, қайд мекунад: “забони скифҳои Осиёи Миёна бино ба далоили лексиконӣ, аз рӯи пайдоишаш эронист, зеро тибқи маводҳои юнонӣ – латинӣ бештар аз 300 нафар номҳои эронии қадима дар ин қабил дида мешавад, ки он аз эронӣ будани забони онҳо шаҳодат медиҳад<sup>4</sup>.

Ҳамчунин қобили қайд аст, ки паҳнои кӯчманчиёни сақоӣ то Аврупои шарқӣ тӯл кашида, ҳудудҳои соҳили баҳри Сиёҳ Қримро тасхир карда буд. Шаҳодати ин ба номҳои қадимаи эронӣ шабоҳат доштани: Дон, Донецк, Днепр, ки аз решаи номи авастонии *danu* - дарё пайдо гардидааст, мисол шуда метавонад.

Аз ин рӯ, дар интиҳои ҳазораи II ва ибтидои ҳазораи I қабл аз милод–халқиятҳои эронизабони: массагетҳо (гурӯҳи қалони сақоӣҳо), ҳоразмиҳо, сугдиҳо, форсҳо ба паҳнои васеи шарқӣ аз Дунай ва соҳилҳои баҳри Сиёҳ то Фарғонаю Туркманистони шарқӣ ва дар ҷануб аз Сирдарё то халиҷи Форс паҳн шуда буданд. Қисмҳои бодиянишину кӯчманчии онро, ки

1. Всемирная история Т. 1. -М. 1955.-С. 590.

2. Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники.-М. 1964.-С. 170

3. Оранский И. М. Введение в Иранскую филологию.-М. 1998.-С.99

4. Оранский И.М. Введение в Иранскую филологию.-М. 1998. С.-72-73

ханӯз ҳаёти қисман то давлатиро гузаронида, ба оворагардию ғасби кишварҳо машғул буданд, дар ин давра чун иттиҳодияи ҳарбии қабоиلى эронизабони Шарқӣ тӯрониҳо мешинохтанд. Аммо қисмати нисбатан инкишофёбандаи ҳамзабонони онҳоро, ки аллакай ба ҳаёти муқимию обшинагӣ ном бароварда, дар таҷрибаи давлатдорӣ низ дар радифи халқиятҳои давлатдори Бобулу Аккад ва Мисру Ошур ҷилванамой мекарданд, эрониҳо меномиданд. Агар мо фарқи Эрону Тӯронро чун баъзан аз муҳаққиқон<sup>1</sup> танҳо дар дин ва тӯронихоро пайравони худоҳои пешину эронихоро ҷонибдорони Авасто бинем, он гоҳ таснифи Тӯрону Эрон қабл аз Зардушт моҳияти худро гум мекунад. Чунин фарқгузорӣ заминаи воқеӣ дошт, аммо он тибқи маълумотҳои таърихӣ то ба имрӯз ба сифати омили марказӣ ва умумӣ баромад нахоҳад кард.

### **3. Ҳамоҳангии мазҳабии Эрону Тӯрон қабл аз Зардушт**

Тамаддуни Эрону Тӯрон, ки аз гавҳари ягонаи халқияти ҳиндуориён мабдаъ мегиранд, бидуни ягонагии фарҳангӣ, динӣ ва забонӣ сараввал ҳамоҳангию монандиро дар паҳнои ҳаёти сиёсӣ ҳукуқӣ доро буданд. Албатта, фарқи динию ҷаҳонбинии фалсафӣ баъд аз нузули Зардушт пайдо мешавад. Вале он куллан маънии ҷудошавии таълимотҳои динии Эрону Тӯронро нашошт. Зеро дар ҳуди таълимоти динию фалсафии Авастой зиёд буданд, унсурҳои динӣ ва ҷаҳонбинии фалсафие, ки дар ниҳоди ин халқиятҳои ҳамзабон қаблан чун урфу одатҳои якхелаи динию анъанавӣ ҷорӣ буда, чун ҷаҳонбинии меросӣ вориди таълимоти нав гардидаанд. Тибқи маълумоти муаллифи Шаҳристонҳои Эрон дар вилояти Шарқ-Ковус писари Кават (Кайқубод) бунёди пойтахт-Самарқандро гузошт ва Сиёваҳш писари Ковус онро тамом кард. Ва Хусрав писари Сиёваҳш маъбадӣ оташи сеҳрангези «Варахран»-ро гузошт. Бинобар маълумоти Фирдавсӣ низ, чун Кайхусрав аз ҷанги Афросиёб баргашт, ӯ ба маъбади оташ дар Бухоро ворид шуда, тиллою танга ба Мубадан дод:

---

1. Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия.-М. 1993.-С. 58

*Ва-зон чо ба шаҳри Бухоро кашид  
 Зи лашикар замин шуд ҳама нопадид...  
 Ганӣ шуд аз он рӯзҳои шуда  
 Биёмад хурӯшон ба оташкада  
 Ки тури Фаридун бароварда буд  
 Ба-ӯ андарун коҳҳо карда буд  
 Бигустурд бар мубадон симу зар  
 Бар оташ пароканд чанде гуҳар...<sup>1</sup>*

Бо далелҳои боло муҳаққиқи шинохтаи тоҷик Ю. Якубов ба ҳулосаи дуруст омадаанд, ки дар тӯронзамин (Нахшаб, Бухоро ва Самарқанд) маъбадҳои ҳудои ғалабаи оташ–Варахрана мавҷуд буд.<sup>2</sup> Иловатан қайд кардан ҷоиз аст, ки ҳодисоти мазкур–қабл аз каёниёни сонӣ рух дода, ханӯз Авасто нузул нашуда буд, ки ин худ гувоҳи ягонагии ҷаҳонбинии динию мазҳабии онҳост. Шаҳодати ин ҳамчунин номаи Ариоспи туронӣ ба Гуштосп аст, ки норозигии худро бо оини нави Зардуштӣ баён карда гуфта буд:

*Шунидам, ки роҳе гирифти табоҳ  
 Ба худ, рӯзи равшан бикардӣ сиёҳ...  
 Ту ӯро пазируфтӣву дин-и ро  
 Биёростӣ роҳу оин-и ро  
 Биафкандӣ оини шоҳони хеш  
 Бузургони гетӣ ки буданд пеш.<sup>3</sup>*

Маълум аст, ки ҳокими туронӣ норозигӣ аз Гуштосп намуда, дур шудани ӯро аз оини пешиниён худ, ки ҳамоҳангу ҳамфарҳангу ҳаммазҳаб<sup>4</sup> буданд, изҳор кардааст.

Ҳатто анъанаи пешини шоҳони Эрону Тӯрон, ки қудрати сиёсӣ ҳокимияти давлатӣ аз сипоҳу қўшун мабдаъи гирифта, назарияи паҳлавонони пешдодию каёниро мемонд, иваз

1. Фирдавсӣ А. Шоҳнома.-Душанбе, 1989. Ҷ.5.-С. 388 – 389

2. Якубов Ю. Религия Древнего Согда.-Душанбе, 1996.- С.32-39

3. Фирдавсӣ А. Шоҳнома. Ҷ.6.-С.91

4. Ягонагии мазҳабии қабоили Эрону Тӯрон дар мавҷудияти унсурҳои якхелаи мазҳабӣ зурванизм дида мешавад, ки аз ҷониби Е.Бенвенист ва Ю.Якубов тадқиқ шудаанд.

шуданаширо бо таълимоти фалсафаи инсонгароёнаю ахлокии Зардуштӣ, ҳокими Тӯрон танқид карда, Гуштоспро аз он анъанаи қадима ёдрас мекунад:

*Ту фарзанде оне, ки фархунда шоҳ  
Бад-ӯ дод тоҷ аз миёни сипоҳ.<sup>1</sup>*

Ҳамин тавр аз байни ин эронизабонҳо боз аввалин шуда қабилаҳои муқимию обҷакори он бо ислоҳоти маънавию фарҳангӣ ва динӣ қадам гузошт, ки ногузир бо шуури ҳуқуқӣ, маданияти ҳуқуқӣ ва таҷрибаи давлатдорӣю раванди сиёсии онҳо таъсири худро гузошт.

#### **4. Тафовути иҷтимоӣ ва динии Эрону Тӯрони бостон**

Эрон ва Тӯрон халқияти ҳамзамони интиҳои ҳазораи II буда, дар байни онҳо ҷустани фарқи забонию наҷодӣ далели огоҳӣ надоштан аз воқеияти таърихист. Фарқи аслие, ки байни онҳо дида мешавад, ин тарзи зиндагии онҳо: яке кўчманчигию дигаре муқимӣ, яке аҳди демократияи ҳарбию паси сар мекарду дигаре зинаи давлатдорӣю обҷинагиро. Дуюм фарқи асосие, ки баъдтар, дар давраи Виштосп пайдо шуд, ин эътирофи таълимоти Зардушт аст, ки ба фарқи динии онҳо оварда, муноқишаи қабилӣю онҳоро тезонид.

*Чу якҷанд гоҳе баромад аз ин  
Дарахте падид омад андар замин.  
Ҳама барги ӯ панду бораи хирад  
Касе к-ӯ ҷунон бар хурад, кай мурад?  
Хуҷастапою номи ӯ Зардухушт  
Ки охармани бадкуниширо бидушт  
Ба шоҳи ҷаҳон гуфт пайғамбарам  
Ту ро сӯи яздон ҳаме роҳбарам...  
Чу бишнид аз ӯ шоҳи беҳ дини беҳ,  
Пазируфт аз ӯ дину оини беҳ.<sup>2</sup>*

---

1. Фирдавсӣ А. Шоҳнома.-С.91

2. Фирдавсӣ А. Шоҳнома.-Душанбе: Адиб, 1989.-С. 83-84

Ва минъбад таълимотҳои моддию<sup>1</sup> динии он боиси аз сари нав тезу тунд шудани муносибати онҳо гардида дар интиҳо ба заифии ду ҷонибаю нуфузи давлатҳои дигар ба ин сарзамин оварда расонд.

Ноғуфта намонад, ки Эрону Тӯрон бар хилофи ақидаи баъзе аз муҳаққиқон яксара дар гирдобии муноқишаю муқовимат қарор надошта–таҷрибаи дӯстонаю бародаронаи зиндагӣ, ҳамкорӣ низ доштаанд. Гувоҳи равшани ин чиз дар душвортарин ҳолатҳо ҳалли масъаларо бо роҳи дипломатӣ пешбинӣ намудани онҳост<sup>2</sup>.

Таҷрибаи давлатдорӣ ва анъанаи шоҳони пешдодӣ, ки дар доди халқро додани онҳо бо роҳи қабули умум дар рӯзҳои Меҳргон ва Наврӯз сурат мегирифт<sup>3</sup>, то давлатдории баъдинаи мардуми Эрон Сосониҳо идома ёфтааст. Ҷавобгариҳои таърифи шоҳ ва халқ, ки аз ҷониби Мӯбадони мӯбад амалӣ шуда, маҳдудияти қудрати сиёсии шоҳ ва қавмро дар назди халқ ва офариниши қудрат нигоҳ медошт, аз анъаноти адолатпешагии қомеаи то Авестой ва авастоии Эрону Тӯрон буд.

Усули гузариши тахти шоҳӣ дар дунёи қадимаи то авастоии олами Эрону Тӯрон, ки Авасто дар шахсияти шоҳ Ийма Ҷамшед муқаррар кардааст<sup>4</sup>, аз пешдодиён то қавмӣён ва минбаъд ҳам бо роҳи меросию рамзҳои шоҳӣ: асою қулоҳи тиллоӣ дар Эрону ҳудуди Тӯрони таърихӣ, яқрангу яксон буд<sup>5</sup>. Иштилофи Эрону Тӯрон танҳо пас аз ислоҳоти умдаи динию сиёсӣ ва ҳуқуқии Зардушт (дар асрҳои IX-VIII – пеш аз милод нозил шуда буд) афзун меёбад. Ягонагӣ ҳамзабонӣ ва ҳамхешии онҳо то ҳадде буд, ки сарварони сиёсии Эрону Тӯрон муддатҳо дар алоқаи ҳешутаборӣ қарор доштаанд. Ва низоъи онҳо низои як қабилӣ

- 
1. Фирдавсӣ А. Шоҳнома.-С.8. Ниг.: Напазируфтани Гуштосп бо чи Эрон Арҷоспро.
  2. Чун Арҷосп аз дини нави эронӣҳо оғох мешавад. Ном навишта ба ҳусну таваззӯи хоса хоҳиш менамояд, ки аз ин роҳ гардад. Қосид Бедарафши бузург буд.
  3. Низомумулки Тӯсӣ. Сиёсатнома –Душанбе, 1990
  4. Муминджонов Х.Х. Философские проблемы зороастризма.-Душанбе, 2000
  5. Чунин гузариши қудрати сиёсӣ ва ба расмиятдарории оини қудратнишинӣ таъсири ҳудро ба давлатҳои Эронӣю Осиёи Миёнагии исломӣ, дар асрҳои миёна нигоҳ дошт.

хукуматгарию ду мулки ҳамзабонро мемонд<sup>1</sup>. Эҳтимол ки низои онҳо дар умқи таърих, чун низоъи ашхоси хукуматдори як хонадон пайдо шуда бошад.

## **5. Ҳамоҳангии ҳукукии дунёи Эрон ва Тӯрон ва умумиятҳои низоми ҳукукӣ**

Ягонагии дунёи Эрон ва Тӯрон, ки қабл аз нузули Авасто дар ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ дида мешуд, инъикоси худро дар ҳаёти ҳукукии онҳо ёфтааст. Воқеияти ягонагии усулҳои ҳимояи ҳукукҳо аз ҷониби ҳудоҳои Об, Оташ ва Шартнома–Митра, дар усулҳои муҳофизати ордалии сард ва гарм (ваҷи гарм ва ваҷи сард) исботи ду қутби ҷаҳонбинии ҳукукии як низоми ҳукукӣ ва як ҳалқияти Эрону Тӯронро пурзӯр намуда, раванди ҳамоҳангӣ: ташаккул ва инкишофи ҷаҳонбинию маънавияти ҳукукии онҳоро назаран ва амалан исбот менамояд.

## **6. Ҳукуки динӣ, муҳофизати судӣ ва ордалия**

Ҳаёти ҳукукии зинаи гузариши ҳалқиятҳои ҳиндуорииҳо, (баъдан орийҳо) ба низоми давлатӣ дар зерин таъсири саҳти меъёрҳои ҳукукӣ-динӣ, ки дар парчаи ҷаҳонбинии динӣ ташаккул меёфт, сурат мегирифт. Ҳудоҳои аввалияи ҷамоаи ибтидоӣ, ваколатҳои ҳукукӣ дошта, чун танзимгари муносибатҳои ҷамъиятӣ баромад мекарданд. Нигоҳдошти мувозинаи иҷтимоӣ, ба сухани ҳақ ва иродаи ҳақ қарор дошт. Аз ин лиҳоз, мӯбадони аввал-ичроиши суханро чун амри зарурии муттаҳидии ҷомеа дарк намуда, аша-ро (тартиботи умумро), қонуниятро дар ўҳдадорӣ аъзоӣ ҷомеа мегиданд. Натиҷа, ду намуди ўҳдадорӣ: Варуна<sup>2</sup>, ки инсонӣ қадима, ўҳдадорӣ амалӣ намудан ё худдорӣ намудан аз амалро бар дӯш мегирад. Дувум намуди ўҳдадорӣ аз аҳд ё шартнома, (ки митра<sup>3</sup> номида мешуд) ба миён меомад. Мутобиқи он, тарафҳо роҷеъ ба ҷизе созиш мебастанд. Дар ҳарду ҳолат ҳам қувваи иҷроиши аҳд ба қасами

---

1. Ҷои баҳс нест, ки Кайхусрав–набери Афросиёб бо ливои Эрон ба сӯи ҷадди модариаш меҷангид.

2. Эҳтимол аз решаи истилоҳи ёндуурупои «вер»-бастан.

3. Эҳтимол аз истилоҳи ҳиндуурупой «мей»-ивазкунӣ.

дода ва ё созиши баста марбут буд. Зеро тавассути он (қасам) худои шартнома адолатнокӣ ва ё беадолатии онҳоро муайян намуда, гунаҳгоронро чазо медод. Ва он дар шаклҳои гуногуни ордалия–важи гарм ва важи сард-амалӣ мешуд<sup>1</sup>. Худи Зардуштро барои исботи бегуноҳияш бо важи гарм имтиҳон карда буданд<sup>2</sup>. Дар натиҷаи имтиҳон бегуноҳии шахсҳо тавассути худоҳои табиӣ муқаррар мешуд. Фаъолияти судиро худоҳои об Варуна (писари об Апам напат) ва Митра-шартнома, ки фаъолияти динии худро тағир дода, чун худоҳои чазодиханда шинохта шудаанд, амалӣ менамуданд. Мурофияи судиро қоҳини давлатӣ ва ҷамъиятӣ–мӯбадони мӯбад ба ҳаракат мебаровард, вале вазифаи исботкунӣ ба зиммаи худоҳо буд. Чунин шакли мурофия дар давраҳои аввал (ҳазораи III-II) маъмул буд. Баъдтар тадриҷан вазифаи исботкунӣ ба дӯши мӯбадон ва ҳокимон мегузарад, вале ҳанӯз эътирофи худоҳо чун исботи гуноҳ ва мақомоти чазодиханда, қисман мушоҳида мешуд. Эҳтимол меравад, ки на танҳо ордалияҳои хусусиро, ки худи мӯбадон амалӣ менамуданд, ҳамчун имтиҳони бегуноҳии мурофияи судӣ қабул доштанд, инчунин обхезию сӯхторҳои азимро чун мурофияҳои судии худо нисбат ба бетартибҳои аз ҳад зиёди худ қабул месохтанд. Ин раванд ҳам дар Эрон ва ҳам дар Тӯрон пайваста инкишоф меёфт. Сиёвуш, ки ба шохзодаи қабилҳои аввал маҳсуб мешавад, дар натиҷаи тӯҳмати модарандараш Судоба бегуноҳии худро тавассути ордалияи оташ исбот мекунад<sup>3</sup>.

Ҳамин тавр дар таърихи ҳуқуқи Эрон Тӯрон қанолати низомии ҳуқуқӣ дар шакли таъсиррасонии ҳуқуқӣ аз нерӯҳои динӣ-ҳуқуқӣ мабдаъи гирифта, чун худоёни ҳуқуқӣ зинаҳои муайяни ба танзимдорориро вобаста ба сатҳи инкишофи ҷомеа аз сар гузарониданд. Дар натиҷа, Митра аввал чун худои шар-

1. Муҳаммади Рашшод. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷ.1.-С.110.

2. Берунӣ А. Осор-ул-боқия.-С.221.

3. Сиёвуш бад-ӯ гуфт: «Андӯх мадор,  
К-зин сон бувад гардиши рӯзгор.  
Саре пур зи шарму табоҳӣ марост,  
Агар бегуноҳам раҳӣ марост  
В-ар эдун, ки зин қор ҳастам гуноҳ  
Ҷаҳнофаринам надорад нигоҳ».

Фирдавсӣ А. Шохнома.-Душанбе. 1989. Ҷ.4

тнома, баъдан чун судя-ва ниҳоят чун ҳудои назорати тартибот ва чазо баромад мекунад. Зардушт бошад, ваколатҳои онҳоро муттаҳид намуда, роҳбарии Аҳуро Маздоро чун ҳудованди хирад ба онҳо соҳибқудрат менамояд<sup>1</sup>.

Мурофияи судӣ ва исботкунӣ тавассути қувваҳои табиӣ сурат гирифта, аввалан дар сарзамини Арьянам Ваечахи ориёҳо баъдан дар Эрону Тӯрони бостон ягонагии ҳудро дар омехтагии меъёрҳои динӣ нигоҳ медошт. Омӯзиш ва тадқиқи ҳамаҷонибаи ҳуқуқи бостон, (дар назар дорем ҳуқуқи қадимаю одатӣ ва анъанавии халқиятҳои бостонро) исбот намуд, ки ҳуқуқи қадима аз ду мабдаъи асосӣ яке тасаввуроти динӣ ва дигар таҷрибаи ҳаёти (ки аввал ба инстинкт баъдан ба раӣъ таъя мекард) сарчашма мегирифт. Ин хусусият ба ҷомеаи Арьянам Ваечайхи то давлати мардуми ориёно ва баъдан зинаи давлатии онҳо дар мулкҳои Эрон ва Тӯрон мансуб буда, ба таълимотҳои ҳуқуқӣ дар шакли тасаввуротҳои ҳуқуқӣ, ҷаҳонбинии динӣ ва иҷтимоии он умумиятҳои мабдаъӣ мебахшид. Дуализм чун хусусияти хоси ҳуқуқи қадимаи Тӯрон ва Эрони бостон дида мешуд, ки он аз кошонаи ориёӣҳо мабдаъ мегирифт. Қобили тазаккур аст, ки ҳинду-ориёӣҳои қадима низ замоне чун дигар мардумони бостон дар зинаи пасти шуури ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ қарор дошта, аксари ҳодисаҳои иҷтимоии оламо чун: тавлиди фарзанд, марг, қобилияти меҳнатӣ пайдо намудан ва ба балоғатрасиро моҳиятан дарк накарда, авомили онро ба қувваҳои табиӣ мансуб медонистанд. Дар аҳдҳои қадим, қисме онро дар зан-модар<sup>2</sup>, дигаре дар оташ, сеюмиҳо дар офтоб ва қисми чаҳорум бошад, дар симои ҳайвонҳо медиданд. Чунин хусусиятҳои ҳуқуқи қадима на танҳо мавҷудияти ҳудро қисман дар даврони Эрону Тӯрон нигоҳ дошт, ҳатто баъзеи онҳо дар шакли урфу одат то замонҳои мо омада расидааст. Ҳоло низ се маротиба арӯсро дар гирди оташ ғангоми ба хонаи домод овардан дар ноҳияҳои шимоли Тоҷикистон ҷарх мезанонанд. Ин

---

1. Бойс М. Зороастрийцы.-С.17

2. Дар сарзамини Тӯрони қадим дар давраҳои сангӣ - X-VIII ҳазор сол қабл аз милод миқдори зиёди ҳайкалчаҳои зан чун ҳудҳои аввалия-аз қабристонҳо ёфт шудааст, ки гувоҳи парастидани онҳоро дорад. Эҳтимол сабаби тавлиди фарзандро дарк накарда парастидани онҳоро чун офаранда ва созанда дар он давра зарур мешумурданд.



одати ҳуқуқӣ дар ҳуқуқи қадимаи германҳо нисбат ба маросими тӯй ва ҳуқуқи ашёи давлатҳои қадимаи Шарқӣ дида мешавад<sup>1</sup>, ки дар ҳар сураат оташ чун рӯҳи мурдагон, ашёи нав субъекти навро ба хона қабул карда, ба ӯ гармӣ мебахшид. Танҳо баъд аз адои ин маросим аҳди шартномаи никоҳ ва хариду фурӯш ба итмом расида ҳисоб мешуд.

Фемидаи юнонӣ, ки чун нишонаи адолати иҷтимоии ҷаҳонӣ, бо тарозуяш шинохта шудааст, сараввал маҳсули меҳнатӣ адолати иҷтимоии мардуми ориёно бо пули чинвоту гузаргоҳи маъруфаш<sup>2</sup> ва ҳудои Асириси мисриён дар ҳазораҳои III ва II милодӣ ба шумор меравад.

Мавҷудияти никоҳи маҳорим. Институтҳои ҷудогонаи ҳуқуқи халкиятҳои Эрону Тӯрон, дар доираи ҳуқуқи оилавию шаҳрвандӣ умумиятҳои зиёди иҷтимоиро дорост. Мавҷудияти никоҳи маҳорим эндогамия, чи дар Тӯрон ва чи дар Эрон, дар маводҳои зиёди таърихиву устуравӣ ёдрас шудаанд. Фирдавсии бузург аз ҳамбистар шудани шоҳи Эрон Баҳман бо духтараш Хумой, Ктесий аз оиладор будани шоҳсанами саккоихо Зариней бо бародараш Кидрей<sup>3</sup> ва муаллифи китоби «Эрони Бостон» аз оиладоршавии Куруш бо холааш ва Дориюши аввал бо бародарзодаш Фаротогун ёдрас шудаанд. Ҳамчунин маълумотҳои зиёди таърихӣ роҷеъ ба мавҷудияти эндагамияи ниҳой (никоҳи маҳорими ниҳой) дар байни шоҳони ҳахоманишӣ<sup>4</sup> ва ёштрапавани сатрапҳои Осиёи Миёнагии онҳо<sup>5</sup> гувоҳи он аст, ки эндогамия дар Эрон ва Тӯрон то дараҷае мавҷуд буд. Муҳаққиқон роҷеъ ба авомили эътирофу ниғахдошти чунин шакли қадимаи никоҳ дар Эронзамин баҳсҳо доранд. Ба фикри мо авомили асосии он унсури моликият ва сиёсӣ буда, ба ҳифзи сарват ва ниғахдошти ҳокимият дар доираи авлоди қудратдор ба шумор меравад. Зеро аксари чунин никоҳҳо дар байни шахсони соҳибқудрат дида мешавад. Қисме онро аз таълимотҳои асосии

- 
1. Ниг. Исаев М.М. Лекции по истории русского права и государства. М. 1996.
  2. Моле М. Эрони бостон. Тарҷумаи доктор Жолла омӯзгор.-Техрон. 1365 х.
  3. Ниг.: Пьянков И.В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия.-Душанбе. 1975.-С. 75.
  4. Рашшод М. Фалсафа аз оғози таърих.-Душанбе 1990.-С. 76-77.
  5. Ҳштрапавони Бохтар-Сизимтр бо модараш ақди никоҳ бастааст.

Зардушт низ медонанд<sup>1</sup>. Дар масъалаи никоҳи маҳорим як нукта ҷолиб ва ҳалталаб аст, ки бо вучуди чунин далелҳои сершумор, тамоми маводҳои устуравӣ ва таърихӣ роҷеъ ба давлатдории каёнӣён изҳори ақида карда, дар ривояти Сиёвуш ва Судоба манъ будани онро, дар шакли чазо бо имтиҳони важи гарм (ордалия) пешбинӣ кардаанд.

*Бандадеш шуд ҷони Ковуси Кай  
Зи фарзанду Судобаи шумпай  
Аз ин рӯ гар яке шавад нобакор,  
Аз ин пас ки хонад маро шахриёр.*

Дар айни ҳол домани ихтилоф ва баҳсро нагустурда, бо ҳамин нукта қаноат хоҳем кард, ки никоҳи маҳорим низ як зайл дар тамоми Эрону Тӯрон паҳн нашуда буд.

Шаклҳои ҳамзистии олами Эрон ва Тӯрон. Шаклҳои ҳамзистии давраи гузариш ба ҷамъияти давлатӣ тибқи маълумотҳои таърихӣ ва археологӣ<sup>2</sup> гувоҳи он аст, ки сохтори ҷамъиятии ҷомеаи Авасто, ки дар ҳудуди Эрону Тӯрон паҳн шуда буд, умумияту монандии зиёдеро дошт. Чи дар Эрон ва чи дар Тӯрон шаклҳои ҳамзистии то давлатӣ зинаҳои якхелаи инкишофро аз оилаҳои падаршоҳӣ<sup>3</sup> то иттиҳоди қабилаҳо аз сар гузаронидаанд. Ягонагии ин шаклҳои ҳамзистӣ дар ягонагии ҳамзабонии онҳо ифода ёфтааст:

Оиларо нмана (nmana), авлодро вис (vis), қабиларо занту (santu), иттиҳоди қабилаҳоро даҳю (dahui): Сарвари оилаи падарсолорӣ нманапатӣ (nmanapati), зани калонии хонаро нманапатни (nmanapatni), сардори динии онро нманя (nmania) меномиданд. Ҳамин тавр, дар Эрону Тӯрон роҳбарии авлодро ҳам вобаста ба ваколатҳояшон ба виспати ва висиа: қабиларо

- 
1. Баъзан аз уламо онро инкор менамоянд. Аз ҷумла А.Берунӣ. Ниг. Берунӣ А. Осор-ул-бокия.-Душанбе. 1990.-С. 220.
  2. Саъдуллоев А. С. Усадьбы древней Бактрии.-Ташкент, 1987.-С. 71-84.
  3. Маълум аст, ки то ибтидои ҳазораи III-II қабл аз милод чун қонуният давраи модаршоҳиро паси сар кардани хиндуурупониҳо амри воқеист, вале дар ибтидои ҳазораи I милодӣ онҳо давраи падарсолорӣ мегузарониданд. Ниг. Али Акбари Мазҳарӣ. Хонаводаи эронӣ дар давраи пеш аз ислом. Тарҷумаи Абдуллоҳ Таввақал.-Техрон 1373 х.-С. 4-14.

зантупати зантума, иттифоқи қабилахоро: дахюпатӣ–дахюма ва сарвари олии диниро «заротуштротема» чудо менамуданд<sup>1</sup>. Ҳатто конфедератсияи қабилахои Эрону Тӯрон, ки дар ҳолатҳои ҷудогона муттаҳид буданд, мақомоти машваратии “дахюма фратемадато” доштаанд. Ягонагии таълимотҳои ҳуқуқии Эрону Тӯрон дар ҳуқуқҳои динӣ ва ӯҳдадорихои мазҳабии онҳо мушоҳида мешавад. Дар Авасто рочез ба ӯҳдадории қурбонӣ овардани шоҳи Тӯрон Афросиёб (Фрасхрасян) ба ҳудоҳои аввала ёдрас шудааст<sup>2</sup>, ки ин амал дар кулли қабоили эронӣ низ дида мешуд. Авасто аз қурбонӣ намудани шоҳони каёнии Эрон Кайковус ва дигарон низ ёдрас мешавад<sup>3</sup>, ки худ гувоҳи ягонагии маҳзабӣ ва ҳуқуқи динии ҷамъиятӣ то авастоии Эрону Тӯрон аст. Бо инкилоби ҳуқуқи динии Авасто маҳдудияти ҳуқуқу ӯҳдадорихои мазҳабӣ дида мешавад, ки ҳатто ба занҳои сабукпо, шахсони бедин ва душманони дин ҳуқуқи қурбонӣ намуданро наҳӣ менамоянд<sup>4</sup>.

Тадқиқи ҳуқуқи қадимаи Эрону Тӯрон муайян намуд, ки ӯҳдадорихои мазҳабии умумиятдошта, (этирофи ҳуқуқҳои табиӣ қабоили то авастой ва авастой), инкишофи якҷайли инитсиёатсия ва табдилёбии он ба институти қобили амалқунӣ (15-солагӣ), мавҷудияти никоҳи маҳориму шаклҳои ҳамзистии якхела далолати якбудани низоми ҳуқуқии онҳоро (Эрону Тӯронро) қавӣ мегардонад.

Хусусиятҳои низоми ҳуқуқии Тӯрон ва Эрон. Низоми ҳуқуқии Эрону Тӯрони бостон, ифодаи ҳудро дар шакли ода-ту анъана ва таълимотҳои динӣ рӯи қор меовард. Тамаддуни ҳуқуқӣ, дар шакли одат ва анъана таҷдид гардида, ба ҳиссиёт, манфиат ва такроршавӣ марбут буд. Меъёрҳои ҳуқуқии дар паҳнои дин ҷой дошта дар заминаи ақлӣ (ҳиссӣ, муқоисавӣ) бо ҷаҳонбинии динӣ мусаллаҳ гардида, доди ҳақиқат ва адолатро меод. Дониши ақлӣ бо усулҳои ғайриақлӣ (тақия бар қувваҳои табиӣ об, оташ ва ғайра) ҳалли парвандахоро воғузур мекард, ки он чунин умумиятҳоро дорост:

---

1. Гафуров Б. Точикон. Қ.1.-Душанбе 1983.

2. Авесто.-С. 30-31.

3. Авесто.-С.31-32.

4. Авесто.-С. 105.

А) омехтагии меъёрҳои динию ҳуқуқӣ ё дуализм,  
Б) ғайри расмӣ, ғайри давлатӣ, ғайри сиёсӣ будани ҳуқуқ,  
В) мавҷуд набудани таҷрибаи қонунгузории давлатӣ,  
Г) эътироф ва мавҷудияти никоҳи маҳорим,  
Д) хусусияти шаклӣ ва маросимӣ доштани ҳуқуқ (инитси-  
атсия, ба балоғатрасӣ, ки се маротиба миёни ҷавонро бо ми-  
ёнбанд се ҳалқа мезаданд ё гирди оташ се маротиба ҷарх за-  
нонидани арӯс),

Е) эътирофи дин, ҳиссиёт ва таҷриба ба сифати ҳуқуқ,  
Ж) ва ниҳоят шифоҳӣ будани ҳуқуқ.

Ихтилофи Эрону Тӯрон ва фарқи ҷузъии низоми ҳуқуқӣ, танҳо пас аз ислоҳоти умдаи динию сиёсӣ ва ҳуқуқии Зардушт, ки дар шароити бӯҳронии қавмҳои тӯронӣ нозил шуда буд, каме афзун меёбад. Ва фарқи Эрону Тӯронро дар фарқи то-беъияти динӣ муддате нигоҳ медорад<sup>1</sup>. Баъдан, бо эътирофи дини зардуштӣ боз низоми ҳуқуқии онҳо ҳамоҳанг гардида, дар давраҳои империяи Ҳахоманишиҳою Сосониҳо ин ягонагӣ устувор шуда, то нузули ислом дар доираи як низоми ҳуқуқӣ инкишоф меёфт.

### Хотима

Ва ниҳоят ин ҷо қайд бояд намуд, ки мафҳуми ҷуғрофии Тӯрон, дар давраҳои гуногуни таърихӣ якзайл набуда, сараввал Эрони Хуросон, Афғонистон, Осиёи Миёна, Қазоқистон ва ҳатто то Тибетро дар бар мегирифт. Новобаста аз он, ки то ҳол Тӯронро асотиру ривоят меҳисобанд, факт як чиз аст, ки он ҳудуде, ки сарчашмаҳои устуравӣ Тӯронро ёдовар мешаванд, воқеан ҳалқияти ориёе, ки забони як, тамаддуни як таълимоти динию ҳуқуқии якро бо қавмҳои ориёии Эрони бо-стон доштанд, сукунат мекарданд. Ба ҳар сурат бо ягонагии нажоду қавмияти ин ҳалқҳо дар доираи илм дар давраҳои аввал бояд ҷои баҳс набошад.

---

1. Ниг. Л.Н. Гумилев. Тысячелетия вокруг Каспия.-М. 1993.-С. 57-61. Туран и Иран.

### МАВЗЎИ 3. ПАЙДОИШИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ДАР САРЗАМИНИ ТОЧИКОН

#### 1. Гузориши масъала

Чои баҳс нест, ки давлат падидаи абадии ҷамъият нест. Вай дар зинаи инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ бо фарорафии омилҳои муайяни иҷтимоӣ-сиёсӣ ҳамчун зухуроти ногузири низоми тартибот шакл мегирад. Пас, дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистон, ки таърихан маскан ва ғахвораи сабзиши ҷомеаи инсонӣ ба шумор меравад, дар замонҳои қадим ва то таърих (рӯзгори одамони аввалия) давлат чун зухуроти сиёсӣ ва ҳуқуқ, чун падидаи ба танзимдарорӣ арзи вучуд дошт. Маълум мешавад, ки дар як вақти муайян, дар як замоне, аниқтараш дар давраи таърихии мӯяяне ин ҳодисаҳои иҷтимоӣ пайдо шудаанд. Албатта, мо гуфта наметавонем ва дигарҳо низ гуфта ҳам наметавонанд, ки давлат дар сарзамини мо ва ё дигаре дар фалон сол ва ё даҳсола пайдо шудааст. Ин раванд дар назди таърихи инсоният давраи муайян аст, ки садсолаҳоро дар бар мегирад. Зеро омилҳои ҷудогонаи давлат чун зарурати идоракунии ва ё эътирофи ҳокимияти ашхоси ҷудогона ҳазорсолаҳо қабл аз шаклгирии давлат чун ташкилоти сиёсӣ пайдо шуда, дар ниҳоди оилаҳои ғайрииктисодию иқтисодӣ ва ҷамъияти тоавлодию авлодӣ ба миён омада, рушду нумӯш кардаанд. Бе мавҷудияти онҳо ногузирии минбаъдаи давлат ба ҷамъият аз маънӣ берун буд. Гузашта аз он таърихи шаклгирии давлат дар давраҳои ниҳоии худ равандҳоеро аз сар мегузаронад, ки он аз сабаби номуайянии маълумотҳои таърихӣ ва танқисии кашфиётҳои археологию илмӣ зистшиносӣ, муҳаққиконро баъзан ба ақидаҳои шубҳанок оварда, фикрҳои вучудияти давлатҳои абарқудрату устувори сиёсиро рӯи кор меоварад. Чунин фикрҳои таърихшиносон ба қонуниятҳои инкишофи ҷомеаи инсонӣ ва шаклгирии давлат аз бисёр ҷиҳат муҳолиф буда, проблемаи омӯзишу пайдоиши аввалин давлатҳоро дар таърихи умум ва халқиятҳои ҷудогона душвор месозад.

Ин масъаларо илми таърихи давлат ва ҳуқуқ бо усули ба худ хос, бо дар назари авомили пайдоиши унсурҳои ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва давраи ниҳоии шаклгирии он, бо гузориши чунин масъалаҳо ҳал менамояд:

1. Проблемаи идоракунии тодавлатӣ ва ё авомили вучуд ва зарурати ҳокимияти ҷамоавӣ.<sup>1</sup>

2. Пайдоиши давлатҳои аввалияи зироатпарварӣ ва ё давлатҳои ҷомеавӣ.

## **2. Мавҷудияти унсурҳои давлатӣ ва ҳуқуқӣ қабл аз пайдоиши давлат ва ҳуқуқ дар ҷамоаҳои потестарӣ**

Кайд кардан ҷои аст, ки дар тадқиқоти мо ҷамоаи ибтидоӣ дар сарзамини Тоҷикистон ва умуман он манотике, ки инсон имрӯза шакл гирифтааст, ду давраи мазмунан аз ҳам фарқкунандаро паси сар намудааст:

1. Давраи аввал замони ибтидоии ҷомеаи инсонист, ки инсон имрӯза аз нигоҳи зоҳирӣ ва ботинӣ шакл мегирад. Ин давра дар сарзамини Тоҷикистон аз аҳди палеолити поён (800 ҳазор сол қабл аз милод) то интиҳои палеолити боло сурат гирифтааст. Дар ин муддат инсон то таърих чунин шаклҳои ҳамзистии иҷтимоиро паси сар менамояд. Давраи рамагӣ, ваҳшигӣ, қабилаҳои то авлодӣ ва пайдоиши оилаҳои ғайрииктисодӣ. Дар ин давра, ки ба шаклгирии зоҳирӣ ва ботинии инсон имрӯза вобастагӣ дорад, элементҳои умумии рафтор ва иҷтимоиёт на ҳамчун қонуниятҳои иҷтимоӣ вучуд дошт, балки ағлабан таваассути қонуниятҳои табиӣ ва зарурияти мавҷудияти биологӣ одамони аввали эректус, пренандерталес, неандерталесҳо ба маҳдудшавии ноустувор рӯ ба рӯ мешуд. Дар давраи ниҳони он, ки ба интиҳои палеолити боло 12 ҳазор сол қабл аз мелод ба сарзамини мо рост меояд, гузариш ба оилаҳои иқтисодӣ мушоҳида мешавад. Маҳз дар ҳамаи давраи гузариш тағиротҳои кулӣ дар ҳаёти минбаъдаи одамони аввали сар шуда давраи дуввуми ҷамоаи ибтидоӣ давраи сохтори авлодӣ ва идоракунии потестарӣ оғоз меёбад.

2. Давраи сохтори авлодии ҷамоаи ибтидоӣ дар сарзамини мо тахминан аз 15–12 ҳазор сол қабл аз мелод оғоз шудааст. Он то пайдоиши нахустин қудратҳои сиёсии аввалия ва шаҳр-давлатҳои иттифоқи қabilaҳо (то ҳазораи 5 ва 4–уми қабл аз

---

1. Ниг.: Нейматов Н. Таджикский феномен: теория и история.-Душанбе, 1997.

мелод) инкишоф ёфтааст. Ин муддат оилаҳои ғайрииктисодӣ ба оилаҳои иқтисодӣ мубаддал мегардад. Ҷои популятсия (алокаи бенизоми зану мард) ва промискуитет ба эндогамия ва экзогамия мегузарад. Яъне маҳдудшавӣ дар алокаи зану мард мушоҳида мешавад. Шаклҳои ҳамзистии ҷамъияти авлодӣ—потестарӣ: авлод, қабила иттифоқи қабилаҳо ва ҷамъаҳои обҷакорӣ пайдо мешаванд.

3. Давлатҳои нахустини зироатпарварӣ дар сарзамини тоҷикон сохтори ҷамъиятӣ, шакли идоракунии ва хусусиятҳои хоси онҳо.

а) раванди пайдоиши давлат

Дар сарзамини Осиёи Миёна дар ибтидои ҳазораи панҷ ва чоруми қабл аз мелод ҷараёни гузариш аз иқтисодиёти азхудкунанда ба иқтисодиёти истеҳсолкунанда мушоҳида мешавад. Дар баробари ин шикорчигӣ ривоч ёфта, обҷакорӣ муқимӣ тавассути обанборҳо ташаккул меёбад. Маданияти ҳисорӣ, калтаминорӣ ва чайтунӣ чун зироаткорӣ муқимӣ муносибатҳои ҷамъиятиро дар паҳнои идоракунии мураккаби иҷтимоӣ рӯи қор овард. Эҳтимол меравад, ки маҳз чунин раванд шаклгирии давлатҳои нахустинро (протогосударство) дар Осиёи Миёна тезонид. Албатта, шакли мураккаби ҷамъиятӣ механизми мураккаби идоракуниро талаб мекард, шояд дар ҳамин давра нахустин қудратҳои заифи сиёсӣ пайдо шудаанд. Кашфиётҳои археологӣ роҷеъ ба баробарии синфҳо ва стратификатсияи (таксимбандии) ҷамъаҳо роҷеъ ба вождигариҳо маълумотҳои дақиқ пешниҳод намудаанд. Ҷараёни инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ, рушду нумӯи муносибатҳои иҷтимоӣ далолат бар он дорад, ки дар ин давраҳо гарчанде роҷеъ ба вучудияти давлат фикри устувор набошад ҳам, вале дар раванди шаклгирии он ҷои баҳс нест. Агар ин раванд дар зинаҳои минбаъда аз ҷониби истилогарони ориёӣ вайрон намешуд, шояд имрӯз бо истидлол аз нахустин қудратҳои сиёсии ҳазораи сеи қабл аз мелод дар сарзамини тоҷикон баёни ақида менамудем. Вале ин раванд аз ҷониби ориёиҳо дар ҳазораи се ва дуввуми қабл аз мелод вайрон карда шуд. Ҳучуми қабилаҳои кӯчманчии ориёиҳои чорводор ба ин манотиқ агар давлатҳои нахустинро набуд накарда бошад ҳам, раванди шаклгирии онро ба садсолаҳо ба қафо партофт. То ин муддат тибқи маълумотҳои археологӣ равшан

мегардад, ки дар дохили маданияти ҳисорӣ усулҳои хоси мураккабгардии чомеа ривоч меёфт. Баъдтар бошад, таъсири истехсолоти давлатҳои тараққикардаи Шарқӣ Миср ва Бобул ба иқтисодиёти маҳаллӣ ба чашм мерасад. Равшан аст, ки ин ду омили мусбат раванди пайдоиш ва устуворшавии қудрати сиёсиро муназзам ривоч меод. Хучуми ориёӣҳои аз маданияти муқимӣ дур на танҳо ин равандро шикаст дод, инчунин чун қавми ғолиб ба ҷои иҷтимоиёти муқимӣ ҳаёти кўчманчигиро овард, ки худ гувоҳи таъсири манфии ин ҳодиса ба пайдоиши қудрати сиёсӣ буд.

Ҳамин тавр, пайдоиши давлат ва мавҷудияти он дар сарзамини Тоҷикистон қариб ба ҳазор сол ба қафо партофта шуд. Ҳанӯз академик Б.Ғафуров ҳангоми тадқиқи маданияти ҳисорӣ изҳори ақида намуда буданд, ки ин халқият ҳоло ба пуррагӣ омӯхта нашудааст. Забони онҳо тадқиқи худро наёфтааст. Эҳтимол меравад, ки дар ин замина қудратҳои нахустини сиёсӣ низ мавҷуд будаанд. Муносибатҳои дохилӣ-авлодӣ дар нахустин ҷамъиятҳои дорои муносибатҳои иқтисодиёти истехсолкунандаи Осиёӣ дар ҳудуди маданияти ҳисорӣ, калтаманорӣ ва ҷайтунӣ дар ибтидои ҳазораҳои V-III қабл аз мелод хеле инкишоф ёфт. Муносибатҳои авлодӣ устувор шуда, гузариш ба сохти қавми падарӣ дида мешуд.

Дар сарзамини тоҷикон дар ибтидои асри биринҷӣ зиндагии муқимӣ дар ҳудуди ноҳияи Панҷакент низ аз рӯи кашфиётҳои археологӣ Саразм мушоҳида мешавад. Умуман гуфтан мумкин, ки дар ибтидои ҳазораи се қабл аз мелод сохтори авлодӣ-ҷамоавӣ хеле инкишоф ёфта буд. Оилаҳои иқтисодӣ мустақам шуда, авлод чун шакли якҷояи корпоратсияи меҳнат, ки бо идоракунии интиҳобӣ асос ёфта буд, аз нигоҳи идоракунии ҷамоавӣ хеле пеш рафт. Ҷамоаҳои авлодӣ тибқи кашфиётҳои археологӣ як ячейкаи томи идоракуниро дар минтақаи муайян ташкил меоданд. Роҳбарии онро сарвари ҷамоаи авлодӣ, ки сарвари ҷамоаи се авлодҳои бонуфузро бар ӯҳда дошта, ба тариқи интиҳобӣ ва эътирофгардӣ ба сари қудрат омадааст, бар ӯҳда дошт. Баъдан ба тариқи мероси гузариши қудрат ба сарварони ҷамоа мушоҳида мешавад. Сарварони ҷамоаҳоро пешво, яъне вождҳо меномиданд.



Тибқи тадқиқотҳои олимони низоми ҷамъиятии тамаддуни қадимаи мардуми ҳазораи 3-и қабл аз милод дар манотиқи Осиёи Миёна вобаста ба синну сол ба се гурӯҳ ҷудо мешуданд: пиронсолон, калонсолон ва наврасон. Эҳтимол меравад, ки қувваи асосии истеҳсоли ва шикорчигиро аъзоёни болиғи ҷамоа яъне калонсолон бар ӯҳда доштанд. Баъд аз ба балоғатрасӣ таҳминан аз синни 15 то 17 солагӣ наврасонро тавассути санҷишҳои ҷисмонии махсус (инитсиатсия) ба гурӯҳи калонсолон ҷамроҳ намуда, ба зиммаи онҳо вазифаҳои муайяни истеҳсоли ва меҳнати гузошта мешуд. Инитсиатсия бо усулҳои гуногун, яъне бо санҷидани қувваи ҷавонон бо ҳайвонҳои ваҳшӣ гузаронидани қувваозмӣ байни онҳо ва ғайра амали гардонидани мешуд. Аҷиб он аст, ки танҳо баъд аз инитсиатсияро гузаштан ҷавонон ҳуқуқи иштирок дар шикор, дар маҷлисиҳои авлодиро қабул намуда, имконияти оиладор шуданро пайдо менамуданд. Мӯйсафедон бештар ба қорҳои тоатию динӣ банд гардида, нақши маслиҳатчиӣ авлодро иҷро менамуданд. Наврасон бошанд дар таъмини ҳамаҷонибаи ҷамоа қарор доштанд. Аз инитсиатсия духтарон низ қабл аз ба балоғатрасиашон мегузаштанд.

#### Б) сохти ҷамъиятӣ ва давлатӣ

Дар ҷамоаҳои авлодии ибтидоӣ асри биринҷии сарзамини тоҷикон шӯрои ҷамоа, ки аз сарварони авлодҳои иқтисодӣ ва маҷлиси умумии ҷамоа, ки аз шахсони болиғи бошишгоҳ иборат буд, мавқеи муҳимро ишғол менамуданд. Шӯро асосан масъалаи муҳими иқтисодӣ: тақсими нозу неъмат, дастовардҳои шикор, тақсими маҳсулоти зироаткорӣ, ҳалли проблемаи обёрикунонӣ ва баҳсҳои молии байни аъзоёни авлодхоро ҳал менамуд. Маҷлиси умумии бошишгоҳ ва ҷамоа, ки аз ашхоси болиғ иборат буд, дар ҳолати ҳал намудани масъалаҳои муҳими давлатӣ даъват мешуд. Масъалаҳои рондан ва ё ба қатл расонидани ҷинояткорони вазнин, ҷанги байни ҷамоаҳо ва муҳоҷироти ҷамоаро эҳтимол маҷлиси умумӣ ҳал менамуд. Дар дохили ҷамоа мавқеи асосиро, оилаҳои иқтисодӣ ишғол менамуданд. Онҳо чун ячйкаи асосии ҷамоа чи дар зироатпарварӣ ва чи дар шикор функсияҳои муайянро доро буданд. Оила акнун на танҳо бо алоқаи биологӣ, балки бо алоқаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо ҳам пайванд гардида буданд. Оиларо дар ин давраҳо гурӯҳи ниммустақили одамони ҳамхун, ки меҳнати якҷоя намуда, моли-

кияти якҷоя ба василаҳои истеҳсолот ва объектҳои ба дастоманда доштанд, ташкил медоданд. Оилаи нав чунин умумиятхоро соҳиб буд:

1. Алокаи хунии индивидҳо буд.

2. Муस्ताкилияти нисбиро дар муқобили ҷамъа эҳтиром менамуд.

3. Ягонагии диниро дар парастии рӯи мурдагон дошт.

4. Оила умумияти иқтисодӣ дошт.

Моликияти умумӣ ба маҳсулоти ғизоӣ ба манзилгоҳ ва замин равшан зоҳир шудааст. Мавҷудияти моликияти шахсӣ ба ашён истифодаи фардӣ имконпазир аст. Никоҳи экзогамия маъмул буд.

#### **4. Ҳавзаҳои обҷақорӣ**

Баъдан дар аҳди нуфузи ориёӣҳо дар ибтидои ҳазораи яки қабл аз милод пас аз муддати сукуте дар инкишофи равобии иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар манотиқи Осиёи Миёна боз афзоиши муносибатҳои идоракунии сурат мегирад. Ҳавзаҳои обҷақорӣ дар минтақаҳои ҷудогона пайдо мешаванд:

1. Гургон дар ҷанубии баҳри Каспӣ, соҳилҳои дарёи Атрек.

2. Порт қисмати марказӣ ва ҷанубии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва манотиқи ба он ҳамҷавори Афғонистон ва Эрон. Соҳилҳои дарёи Гургон.

3. Марғиён соҳилҳои дарёи Мурғоб. Қисмати шарқии Туркистон

4. Ориё қисмати шимолӣ-ғарбии Афғонистон.

5. Бохтар шимоли Афғонистону ҷануби Тоҷикистон ва воҳидии Сурхондарёи Ҷумҳурии Ўзбекистон.

6. Суғдиён дар шимоли Бохтар байни дарёи Ому ва Сир ва поёноби онҳо.

7. Хоразм дар ҳамсоияи Порт.

Қисмати асосии Тоҷикистони имрӯзро ду ҳавзаи обҷақорӣ Бохтар ва Суғд ишғол намуда буд. Бохтар қисмати ҷанубии Тоҷикистонро аз қаторкӯҳҳои Ҳисор то қисмати шимоли Афғонистон дар бар мегирифт. Ҳавзаи обҷақорӣ Суғд қисмати вилояти Суғди имрӯзро ишғол менамуд.

Кашфиётҳои таърихӣ ва устуравӣ далолат бар он доранд, ки дар байни ҳазораи ду ва яки қабл аз милод мардуми манотиқи Осиёи Миёна соҳиби давлат буданд. Аз ҷумла қудратҳои нахустини ориёӣҳо дар мулки Арянам Ваеҷах ва ҳафт кишваре, ки сарчашмаи бозғимодии таърихӣи Авесто ёдрас шудааст, далели бевосита аст, ки ин халқиятҳо дар зинаи идоракунии давлатҳои нахустин қарор доштаанд. Шакли идоракунии мавҷудияти табақаҳо ва урфу одатҳо тибқи Авесто низ гувоҳи он аст. Аз ҷониби дигар таъкиди устувори вучудияти давлатҳои пешдодиёну қабилӣ дар сарчашмаҳои таърихӣи асрҳои миёна ин даъвохоро қотеътар менамоянд. Бо вучуди чунин таъкидот ҳоло таркиби давлатҳои ҳазораи ду ва ибтидои ҳазораи як ба пуррагӣ омӯхта нашудаанд. Вале ҳаминро қайд кардан шарт аст, ки давлатҳои нахустини зироатпарварӣ шакли идоракунии оддӣ дошта, чун конфедератсияи қabilaҳои Тӯрон ва Эрон баромад кардааст. То муттаҳидшавии баъдан ва пас аз шикасти Тӯрон ва Эрони бостон то нуфузи қудрати Мидиҳо онҳо дар шакли шаҳрдавлатҳои хурд мустақилияти нисбиро доро буданд. Чунин қудратҳои хурд баъзан чунин низомӣ устувори идоракунӣ ва ҳарбиро доштанд, ки дар муқобили қудратҳои бузург на танҳо истодагари менамуданд, балки дар бисёр муқорибаҳо онҳоро шикаст медоданд. Маълумоти дақиқи таърихӣ роҷеъ ба иштироки мардони ғайри саккоӣҳо дар қўшуни модӣҳои Эрон ва муқоризаи қаҳрамононаи масагетҳою саккоӣҳо дар мисоли шохсанамҳо Зарринаю Томирис мавҷуд аст.

## **5. Навъбандии давлатҳои нахустин**

Ба фикри мо, давлатҳои нахустини мардуми сарзамини Осиёи Миёна аз нигоҳи типӣ таърихӣ ғуломдорӣ набуда, хусусияти зироатпарвариро доштанд. Шакли идоракунии онҳо ҷамоавӣ буда, ҳалли коллегиалии бахшҳо дар асоси бартарии моликияти коллективӣ дида мешуд. Ҷамоаҳои обҷақорӣ аз нигоҳи иҷтимоӣ дар ибтидои ҳазораи I мураккаб гардида, табақаҳои муайяни иҷтимоиро, ки дар асоси вазоифи меҳнатӣ ба миён омада буданд, ҳамчун қисмҳои таркибии ҷомеаи синфӣ пухта расонд. Ин

чо ҳақ ба ҷониби академик Н.Неъматов мебошад, ки давлатҳои ибтидоӣ ҳазораи якро давлатҳои табақавӣ-ҷамоавӣ номидааст.<sup>1</sup>

Табақаҳои ҷармгарон, ҳунармандон, заргарон, равшанкешон ва ғайраҳо нуфузи калон доштанд. Маълум мешавад, ки ҳанӯз нишонаҳои типӣ таърихӣ давлатҳои ғуломдорӣ дар нимаҳои аввали ҳазораи яки қабл аз милод далели кофӣ нест. Пас, давлат дар сарзамини тоҷикон новобаста аз кӯшишҳои қабилӣ чунин зинаҳоро то миёнаи ҳазораи яки қабл аз милод аз саргузаридааст:

1. Давлатҳои нахустини зироатпарварӣ.

2. Давлатҳои ҷамоавӣ-табақавӣ.

Аз нигоҳи сохти давлатӣ онҳо чунин шаклҳоро доштанд:

1. Унитарӣ бо мустақилияти нисбӣ ва баъзан пурра,

2. Конфедеративӣ бо хусусиятҳои ҳарбӣ-муҳофизатӣ.

Шакли идоракунии онҳо умумияти ҷамоавӣ дошта, бо принципҳои интихобӣ, коллегиялӣ асос ёфта, ба мақомотҳои машваратӣ-идоравӣ таъя менамуд. Дахӯма фратемадато мақоми машваратии қабилӣ муттаҳидаи Тӯрон ва Эрон будааст.

### **Авомили пайдоиши давлат ва ҳуқуқ**

Бояд қайд намуд, ки он сабабҳое, ки дар пайдоиши давлатҳои Шарқӣ таъсир доштанд, дар шаклгирии давлат дар сарзамини мо таъсирҳо гузоштаанд. Аз ин рӯ, пайдоиши давлат дар ин манотиқ бо усули шарқӣ-осиёӣ сурат гирифт, ки вай чунин сабабҳо дошт:

1. Обёрикунонӣ ва меҳнати якҷоя дар заминҳои обёришаванда.

2. Ташкили меҳнати якҷояи деҳқонони обҷагор ва зироатпарвар.

3. Идоракунии марказонидашудаи муносибатҳои иқтисодӣ ва табақаҳои истеҳсолӣ.

Давлатҳои нахустини ҷамоавӣ-табақавӣ хусусияти синфӣ ва истисморӣ надошта, ягона мақсадашон ҳалли проблемаи таъмини мардум буд. Баъдан идоракунии марказонидашуда ва нигоҳдошти тартибот дар муносибати мураккабгардида низ

---

1. Неъматов Н. Таджикский феномен: теория и история. Душанбе, 1997. -С.31-32

чун авомили иловагӣ нақш гузоштанд. Ҳамин тавр дар зинаи аввал давлатҳои нахустини зироатпарварӣ чунин вазифаҳои асосиро ба ҷо меоваранд:

1. Таъмини мардум ва тақсими меҳнату маҳсули меҳнат (адолатнокона).

2. Таъмини идоракунии марказонидашуда ва танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ.

3. Таъмини тартибот ва беҳатарии мардум.

Баъдан давлатҳои сарзамини мо ба зинаи давлатҳои синфӣ қадам гузошта, дар паҳноӣ истисмори мазлумон типӣ таърихии ҳудро кашф менамоянд. Ин ба замони истилои Ҳахоманишиҳо ва ҳукмронии қудратҳои баъдинаи аҷнабӣ рост меояд.

## **6. Ҳуқуқи давлатҳои нахустин ва хусусиятҳои хоси он**

Албатта, қабл аз пайдоиши қудрати сиёсӣ ҳанӯз дар арафаи шаклирии унсурҳои давлат ҳуқуқҳои табиӣ арзи вучуд карда, барои пайдоиши ҳуқуқҳои позитивӣ замина муҳайё мегардид. Ҳуқуқ чун қавоиди рафтор воситаи маҳдудкунии озодии одамон баромад карда, зина ба зина дар таъсиси унсурҳои идоракунии ҷамъиятӣ қадам мегузошт. Ҳуқуқ чун компоненти асосии мавҷудияти давлат дар шаклирии он нақши беандоза муҳим дорад. Аз ин рӯ, ҳуқуқ дар давлатҳои нахустин воситаи асосии тавлиди қудрати сиёсӣ буд. Ваколати қудрат, тақсими меҳнат ва маҳсули меҳнат, таъмини тартибот ва идоракунии ҳамагӣ тавассути ҳуқуқ сурат мегирифт. Дар ин давраҳо нақши асосиро ҳуқуқи одатӣ, динӣ ва ҷамоавӣ, ки хусусияти нимапозитивиро соҳиб буданд ишғол менамуд.

Урфу одат чун анъанаи мусбат дар ҷамъият торафт устувор шуда, табиатан ба ҳукми анъана даромада, тавассути таъсиррасонии коллективӣ ҳифз ва таъмин мегардад. Одат манбаи ҳудро аз таҷриба ва ҳимояи манфиатҳо мегирифт. Ҳуқуқи динӣ аз табиати ҷаҳонбинии динӣ чун зарурати рафтори динӣ тавлид шуда, ба муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсири бевосита мерасонд. Дар натиҷа меъёрҳои динӣ муносибатҳои ҳуқуқиро ба танзим медаровард.

Ҳуқуқи ҷамоавӣ аз табиати идоракунии ҷамоаҳо пайдо шуда, барои нигоҳдошти тартиботи ҷамоа хизмат мекард. Ман-

баи эҷоди он маҷлиси умумии ҷамоа ва шӯрои сарварони авлод ва қабилаҳо ба шумор мерафт.

Баъзан хохишу дархостҳои пешвоён чун манбаи ин ҳуқуқ баромад менамуд.

#### **Хусусиятҳо:**

Ҳуқуқи ин давраҳо чунин хусусиятҳоро доро буд:

1. Ҳуқуқ мақсади танзими муносибатҳои мураккабгарди-даро дошт.

2. Ҳуқуқ мақсади ҳимояи манфиатҳоро дошт.

3. Манбаи эҷоди ҳуқуқ авлод, ҷамоа ва қавм ба ҳисоб мерафт.

4. Ҳуқуқ хусусияти дуалистиро дошт. Дин бо ҳуқуқ зич алоқаманд буд.

5. Ҳуқуқ хусусиятҳои ритуалӣ ва шаклпарастиро дошт. Мисол, ҳангоми ақди никоҳ ҳатман духтарро се маротиба гирди оташ мегардонданд.

6. Ҳуқуқ таҷрибаи қонунгузори давлатиро бо фаҳмиши имрӯза надошт.

7. Манбаи ҳуқуқ бештар ғайриақлӣ, ғайрирасмӣ буда, ба одатҳо бештар таъя менамуд.

8. Ҳуқуқ мақсади истисморро надошт.

#### **Адабиёти тавсияшаванда:**

1. Абил Еркин. История государства и права Казахстан. -Астана, 2001.-184с.
2. Авеста. Пер. и ком. Стеблин Каменьский.-Душанбе, 1990. -176 с.
3. Азизкулова Г.С.Цикл лекций по истории государства и права Республики Таджикистан.-Душанбе, 1995.-С.5-30
4. Балъамӣ А. Таърихи Табарӣ.-Душанбе, 2000.-456с.
5. Берунӣ А. Осор-ул-боқия.-Душанбе, 1990.-С.98-220
6. Муминджонов Х.Х. Философские проблемы зороастризма. - Душанбе, 2000.-242с.
7. Муқимов З. Ёзбекистон давлати ва ҳуқуқи таърихи. - Самарканд, 1999. - 297 с.
8. Неъматов Н. Таджикский феномен: теория и история. Душанбе, 1997. -С.31-32
9. Пьянков И.В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия.-Душанбе, 1975.-190с.

**БОБИ III.**  
**ТАНОСУХИ УНСУРҲОИ ДАВЛАТИ**  
**ҒУЛОМДОРӢ ДАР САРЗАМИНИ ТОЧИКОН.**  
**БА ҲАМ ОМОДАНИ АРЗИШҲОИ ИДОРАКУНӢ**  
**ВА ҲУҚУҚИИ ТАМАДДУНҲОИ МУХТАЛИФ**  
**(асри V пеш аз милод то асри V милодӣ)**

**МАВЗӢИ 4. ДАВЛАТҲОИ ОСИЁИ МИЁНА ДАР**  
**ҲАЙАТИ ИМПЕРИЯИ ҲАХОМАНИШИҲО.**  
**СОХТОРИ ДАВЛАТӢ ВА ҶАМЪИЯТӢ**

**1. Хarakterистикаи умумии империяи**  
**Ҳахоманишиҳо ва ташаккули он**

Пайдоиши нахустин падидаи давлат дар қисмати ғарбӣ ва ҷанубии Эрон ба нимаи дуввуми ҳазораи сеи қабл аз мелод рост меояд. Баъд аз сукути салтанати Аломиҳо, Модихо дар ибтидои ҳазораи яки қабл аз мелод дар Эрон ҳукмронӣ менамуданд. Сарзамини Эрон қабл аз нуфузи Ҳахоманишиҳо муддатҳо ба тобеияти Аломиҳо, Ошуриҳо ва Модихо монда буд. Дар асрҳои VIII-VII-и пеш аз мелод қисмати шимолу ғарбии Эрон ба тобеияти давлати подшоҳии Монӣ шомил буд. Устод Б.Ғафуров дар пайдоиши давлат дар мулки Эрон навишта буданд: Тоифаҳои эронизабонон дар марҳалаи аввали нуфузи худ ба Эронзамин (аз охири ҳазораи ду ва ибтидои ҳазораи яки қабл аз мелод) ҳанӯз ба ҳамон дараҷаи тараққиёти иҷтимоию сиёсӣ, ки ба таъсиси иттиҳодияе мисли давлат имкон меода бошад, нарасида буданд.<sup>1</sup> Фақат баъдтар дар натиҷаи омехташавии ин тоифаҳо бо як қатор вилоятҳои Эрон дар чоряки дуввуми асри ҳафти пеш аз мелод давлати Мидӣ таъсис меёбад. Пас, дав-

---

1. Ғафуров Б. Точикон.- Душанбе, 1983. -С. 89

лати мидиҳо натиҷаи муттаҳидии сиёсии ориёиҳо ва халқҳои таҳҷоии эронихост. Аммо давлати Ҳахоманишиҳо, ки баъди сукути мидиҳо ба сари қудрат меояд, нисбатан таҳаввули бештари ориёӣ дошт. Ҳахоманишиҳо раванди муттаҳидшавии халқу қавмиятҳои мухталифи Шарқи бостонро дар зери як қудрати кишвари ориёиҳо ба нуқтаи волеяш расониданд.

Асосгузори давлати хахоманишиҳо подшоҳи Форс Куруши 2, ки сараввал вассали шоҳигарии модҳо(миддиҳо) буд, ба шумор меравад. Ӯ соли 550 пеш аз милод модҳоро шикаст дода, тобегӣ худ гардонд. Куруш худро подшоҳи Форс ва Модҳо эълон хонд. Тибқи маълумотҳои муаррихини қадим Ктесий ва дигарон то ташкили давлати Ҳахоманишиҳо дар Осиёи Миёна давлатҳо дар шакли шоҳигарии Бохтар ва Суғд мавҷуд будааст. Ҳатто роҷеъ ба ҷанги бохтариҳо бо мидиҳо маълумотҳо аст, ки дар он шоҳ Оксиарт қаҳрамонӣ нишон додааст.

## **2. Ҳуҷуми Куруши II ба Осиёи Миёна**

Куруш баъд аз васеъ намудани қудрати худ дар мулки Эрон ба сарзамини таърихии Тӯрон лашкар кашида, мулкҳои Суғд, Бохтар, Марғиён ва Хоразмро дар солҳои 546-539 пеш аз мелод тасхир менамояд. Соли 530 ҳангоми идомаи сиёсати ғасбгаронааш Куруши II дар Осиёи Миёна аз ҷониби қорнамоии қўшуни маликаи массагетҳо Томирис дар ибтидои моҳи август қўшта мешавад.

Истилогарон баъдан мулкҳои Осиёи Миёнаро ба пуррагӣ тасхир менамоянд. Халқ дар зери итоату истисмори дутарафа қарор мегирад, аҳволи иҷтимоии мардум вазнин мегардад. Шӯришҳои халқӣ бар ғосибон дар аҳди Дорои I дар Марғиён, Порт ва кишвари сакоиҳо сар мезанад. Истилогарон бо қўмаки хоинону ҳокимони дохилӣ ин шӯришҳоро дар солҳои 522-518 бераҳмона паҳш менамоянд. Ривояти қорнамоии Шерак бо қаҳрамоноҳои мардуми таҳҷой ба ҳамин давра рост меояд.

## **3. Сохтори ҷамъиятии халқҳои Осиёи Миёна дар аҳди Ҳахоманишиҳо**

Кишвари васеъшудаи Ҳахоманишиҳо аз Сакоиҳои паси Суғд то Эфиопия тўл кашида буд. Бинобар он сохтори ҷамъиятии он



хеле мураккаб буд. Зеро халқҳои дар ин марзи васеъ сукунат дошта дар заминаҳои гуногуни тараққиёти иқтисодию иҷтимоӣ қарор доштанд. Сохти ҷамъиятии халқҳои Эрони шарқию Осиёи Миёна аз сохти ҷамъиятии Эрони ғарбӣ ба кулӣ фарқ мекард. Дар Осиёи Миёна ғарчи муносибатҳои ғуломӣ вусъат гирифта бошад ҳам, асоси хоҷагиро меҳнати ғуломон ташкил менамуд. Ҳанӯз ҳам боқимондаҳои унсури давлатҳои нахустин ва дар давлатҳои табақавӣ ҷамоавӣ мавқеи назаррасро дошт. Сараввал деҳқонони обшинагӣ мавқеи асосиро ишғол намуда, соҳиби воситаҳои истеҳсолот буданд. Ҳатто замин дар аввал моликияти умумии обшина ба ҳисоб мерафт. Танҳо баъд аз чанд соли истисмор ва бастанӣ андозҳои зиёд заминҳо таваассути қарзҳои зиёд ба шахсони ҷудогона ва давлат баргарадонида мешуданд.

Забти Ҳахоманишиҳо раванди синфӣкунонии давлатро тозонид, ба ташкили типӣ таърихӣ давлати ғуломдорӣ ва мустаҳкамнамоии аппарати давлат мусоидат менамуд. Ин мустаҳкамнамоӣ дар он зоҳир мегашт, ки раванди нисбатан адолатпарваронаи халқҳои шарқӣ эронӣ, ки дар асоси моликияти умумии замин ва деҳқонони озоди обшинагӣ бо нигоҳ доштани одатҳои сохти авлодӣ дар миқёси кишварҳои хурд-хурд бо ҳокимони маҳаллӣ дар як шакли муайяни ҷамоавӣ қарор дошт, аз ҷониби истилогарон вайрон карда шуда, қувваи асосии ҳокимон пурзӯр шуда, истисморро дучанд менамуд. Ин раванд ба афзоиши зиддият дар ҷамъият мусоидат намуда, суръати парокандашавии сохти ҷамоавӣ-табақавиро тезонид, ба ташкил ва ташаккули низоми давлати синфӣ қувват бахшид.

Мувофиқи маълумотҳои таърихӣ, суғдиҳо бештар ба зироатпарварӣ машғул буда, аз давраҳои қадим аз дарёи Зарафшон истифода менамуданд. Чорводорӣ дар Бохтар ва Хоразм тараққӣ карда буд. Ҳунармандӣ, ресандагӣ, оҳангарӣ ва заргарӣ хеле тараққӣ карда, дар ин ҷо шаҳрҳои ободу зебо зиёд буданд. Афросиёби қадима, Мароқанда ва ё Самарқанд аз мубодилаи маҳсулот низ тараққӣ дошт.

Мулки Марғиён бо тоқпарварӣ машхур буд. Шаҳри қадимаи Марв дар ҳамин давраҳо асоси иқтисодии инкишофи худро бино намуда буд. Дар он ҷо боғбонҳо ва тоқпарварони моҳир хеле зиёд буданд. Дар Бохтар зироаткорӣ обӣ ва лалмӣ вусъат

дошт. Дар асрҳои V-IV дар ҳамчавории канали ҳозираи Вахш канале барои обёрии минтақаҳои доманкӯх бунёд гардида буд.

Тибқи кашфиётҳои археологӣ маълум гардид, ки дар ин давраҳо пешаи кулолгарӣ, хиштрезӣ, бофандагӣ, оҳангарӣ, биринҷудозӣ ва ғ. хеле ривоч ёфтааст.

Муаррих Кузмина чунин ақида дорад, ки аҳолии муқими сарзамини Тоҷикистон дар он рӯзгор ба се табақаи асосӣ ҷудо мешуд: ҷанговарон, коҳинон ва табақаи озодаи ҷамъият. Бештар ба сифати табақаи озодаи ҷамъият сақомдорон мешиносанд. Сақомдорон ҳатто нишонаҳои махсуси худро чун олотҳои юғ, омор, табарзин ва ҷом соҳиб буданд.

Чун давлати салтанатӣ сарҳади васеъ доштаанд, онҳоро тибқи Авесто ратайяштар баъдан артешдорон меномиданд. Минбаъд, аз ин гурӯҳ артешдорон қумандонҳо пайдо мешаванд. Авесто аҳолии он давраро ба чор гурӯҳ ҷудо менамояд:

1. Ратайяштар.
2. Араван, коҳинон.
3. Вастро фшуйант - барзгарон.
4. Хути - ноқомилхуқуқҳо

Дар ин давраҳо қоргарони фикрӣ, ки чун маслиҳатчиёни ҳокимон, нигоҳдорандаи одатҳои динӣ, ҳуқуқӣ ва тарбиятгарони насли наврас бисёр вазифаҳои иҷро мекарданд, зиёд буданд.

Мураккабии сохтори ҷамъиятӣ дар аҳди Ҳахоманишиҳо боз ба он асоснок мегардад, ки муҳоҷирати мардум ба мулкҳои ҷудогонаи салтанат чи ихтиёрӣ ва чи маҷбурӣ вусъат меёбад. Ҳатто дар аҳди Ҳахоманишиҳо юнониҳо дар Бохтар зиндагӣ мекарданд. Тибқи маълумоти Ҳеродот Ҳахоманишиҳо одат чунин буд, ки қавмҳои саркашро ва ё духтарони онҳоро дар мулкҳои дур бадарға менамуданд. Мисол, дар аҳди Дорой I духтарони қавми Иониҳо ба Бохтар муҳоҷир намуда буданд ва ё мардуми шаҳрҳои Барка ва Ливияи Юнон ба Бохтар муҳоҷир шуда буданд.

Ғуломшавӣ баъд аз истилои Осиёи Миёна афзоиш меёбад. Ғуломон сарчашмаи зиёдшавии худро чи аз ҳисоби асирон ва чи аз ҳисоби деҳқонони обшинникҳои муфлисгашта зиёд мекарданд. Шохҳои Ҳахоманишӣ баъзан тамоми шаҳрҳои муқобилатнишондодаро ба ғуломӣ табдил медоданд. Мисол, Дорой I тамоми одамони шаҳри Баркаро ғулом намуда, ба

сатрапи Бохтар муҳочир намуд. Ғуломон аз Осиёи Миёна бошад, ба дигар минтақаҳои империя муҳочир мешуданд. Ми-сол, соли 512 ғуломзанҳо аз Бохтар ба Бобул фурухта шуданд. /Ниг. Ист. Турк. ССР.-С. 71) ин фикрро маълумоти Ксенофонт. Киропедия, IV, 5, 56.)

#### **4. Тобеъияти молии кишварҳои Осиёи Миёна ба салтанати Ҳахоманишиҳо**

Дар қатори бочи давлатие, ки сатрапҳо ба ҳокимияти марказӣ медоданд, боз онҳо андозҳои иловагӣ ва натуралӣ низ ба марказ раво мекарданд. Ҳеродот дар чунин ақида аст, ки андоз барои сар додани об аз дарғот ба он боч дохил намешуд. (Геродот, III, 117). Бояд қайд кард, ки дар он рӯзгор як шакли махсуси истисмори одамон аз ҷониби ҳокимони марказӣ дар дасти худ нигоҳ доштани обанборҳои азим ва бо музд сар додани он об ба заминҳои деҳқонони озод буд. Маълумоти таърихӣ низ шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар он рӯзгор каналҳои зиёди обёрикунӣ ва обанборҳо мавҷуд буд. (Геродот III, 117). Ва чунин обанборҳо ба моликияти шӯҳони Ҳахоманишиҳо гузаронида шуда буд. Мувофиқи маълумоти Ҳеродот аҳолии маҳалҳо дар ҳолатҳои нарасидани об ба назди шӯҳ намоёндагони худро фиристода боз андозҳои иловагӣ медоданд. Дар Марғиён дар ин давра якчанд обанборҳои азим пайдо мешавад, обёрикунӣ минтақаҳои беобро таъмин намудан манбаи даромади шӯҳони Ҳахоманишӣ ба ҳисоб мерафт. Ба ғайр аз рустаниҳои гандумӣ боз пахта, кунҷит ва дигар рустаниҳои мавриди истеъмол эҳтимол кишт карда мешуд.

Мавҷудият ва қандани чунин каналҳои сунъӣ дар сарзамини Осиёи Миёна дар он аст, ки дар ин сарзамин истифода аз меҳнати ғулом зарурати оммавӣ дошт. Ва ғуломон на хонагӣ, балки давлатӣ низ буданд. Аз ҷониби дигар, дар чунин як зинаи баланд баромадани масъалаи обанбор ва манъ намудани он барои истифодааш шаҳодат аз он медиҳад, ки зироаткорӣ низ аз риштаҳои тараққикардаи хоҷагидорӣ халқҳои Осиёи Миёна буд. Агар дар Марғиён дар ин давра ба қандани каналҳо ва сохтмони обанборҳо (Массон. О работах Южно Туркменистанской, Экспедиции, Тезисы докладов на сессии Отделе-

ния Исторических наук и пленума ИИМК АН ССР.-М., 1954.-стр.42) сар карда бошанд, дар қисматҳои дигари Осиёи Миёна обанборҳои мавҷуд буданд, ки аз онҳо шоҳони Ҳахоманишӣ андоз мерӯёнданд. Ин гувоҳи он аст, ки дар қисмати Осиёи Миёна меҳнати гулом ҳанӯз қабл аз омадани Ҳахоманишиён ба ин минтақа аҳамияти ҷамъиятӣ дошт. Эҳтимол фарзияи дигар низ аз ин ба миён ояд, шояд канал бо ёрии ҳамдигарии деҳқонони озод қанда шуда аст, агар чунин бошад ҳоло ин чиз асосҳои илмӣ хешро аз ҷониби муҳаққиқон интизор аст.

Худуди Осиёи Миёна ба чор сатрапия шомил буда, ҳар сол ба миқдори муайяни таланта<sup>1</sup> ба ҳокимияти марказ боҷ месупориданд.

1. Қабिलाҳои кӯчманчии соҳили баҳри Каспий ба сатрапияи XI шомил шуда, ҳар сол ба миқдори 200 таланта молиёт месупориданд.

2. Мулки Бохтар ба сатрапияи XV шомил шуда, ҳар сол ба миқдори 360 таланта боҷ месупорид.

3. Саккоҳои ва Масагетҳо ба сатрапияи XII шомил шуда, 250 талантаро ба ӯҳда доштанд.

4. Хоразм, Суғд ва Порт ба сатрапияи XVI дохил шуда, ҳар сол 300 таланта бар ӯҳда доштанд.

## 5. Идоракунии давлатӣ

Роҳбарии кишварҳои маъмурии сатрапияро сатрапиҳо, ки пештар хшатрапаванд «ҳомии шоҳигарӣ» ном доштанд, ваколатдор буданд, ки онҳо аз ҳисоби маъмурон ва ҳокимони маҳаллӣ интиҳоб ва таъин мешуданд. Аммо Доро вазъи иҷтимоӣ сиёсиро ба инобат гирифта, хшатрапавандро қатъиян аз ҳисоби мардуми форсҳо таъин менамуд.

Дар аҳди Куруш ва Комбиз ҳокимияти шаҳрвандӣ ва ҳарбӣ омехта буд. Доро дар ислоҳоти худ ин ду қудратро аз ҳам ҷудо намуда, ваколатҳои дунявиро аз ҳарбии қумандонон ҷудо намуд.

Дар натиҷа хшатрапавандҳо чун сардорони сиёсӣ чунин ваколатҳоро доштанд: ҳокими дунявӣ сарвари ҳукумати кишвар ваколатҳои судиро иҷро менамуд.

---

1. Таланта баробари 30 кг нукура

Фаъолияти хочагӣ ва қабули андозро дар мулк назорат менамуд, таъмини бехатарии мулк, ҳокимони маҳаллиро назорат мекард.

Ҳукуқи сикка задани тангаҳои миссин ва нуқрагиро доштанд, дар ҳолатҳои ороми ҳштрапаван шумораи муайянкунандаҳимоякунандагони худро соҳиб буд.

Армия пурра тобеи қумандон буда, тамоми ваколатҳои ҳарби бар души онҳо вогузошта шуда буд.

Қумандонони ҳарбии сатрапияҳо танҳо тобеи шоҳони Ҳахоманишиҳо буданд. Баъд аз Дорой I ислоҳоти ӯ дар соҳаи идоракунии давлатӣ чун тақсими ваколатҳои ҳарбӣ ва дунявӣ вайрон мешавад. Як қатор ҳштрапаванҳо тобеи қумандонҳо ва ё дар баъзе аз мулкҳо ҳарду вазифаро як сатрап иҷро мекард. Мӯҳлати ваколати сатрап муайян набуд. Мувофиқи одат то он вақте ки ӯ қодир буд, ҳукм меронд. Албатта дар баъзе ҳолатҳо шоҳ онҳоро аз вазифа сабукдӯш менамуд.

Дар таркиби як қатор сатрапияҳо сарҳади якҷанд давлатҳои хурд ворид мегашт. Чунин хусусият ба сатрапҳои дурдаст хос буд. Мисол, ба сатрапи XVI Ҳоразм, Сугд ва Порт дохил буд. Дар чунин сурат ҳштрапавадҳо низ бо ёрии ҳокимони маҳаллии ҳалқиятҳои тобеъ, ки дар шакли маликҳо, шоҳҳо ва мансабдорони дигар баромад мекарданд, идоракунии давлатро ба роҳ мемонданд.

а) механизми давлатӣ ва тарзи ташкили он.

Шоҳ – мақоми олии идоракунии империяи Ҳахоманишиҳо баромад мекард. Тамоми ҳуқуқҳои сиёсӣ ва ҳарбиро ӯ бар ӯҳда дошт. Аз ҷумла, таъин намудан ва аз вазифа озод намудани мансабдорони давлатӣ вазифаи аввалиндараҷаи ӯ ҳисоб меёфт. Барои дуруст ба роҳ мондани чунин як империяи бузург дар назди шоҳ конселиярияи шоҳӣ таъсис дода шуда буд. Конселиярия ҳамчун коргузор ва ташкили қори аппарати шоҳӣ баромад намуда, механизми идора намудани империяро аз ҷониби шоҳ таъмин менамуд. Идораи марказии давлатии империя дар маркази маъмурии Ҳахоманишиҳо дар шаҳри Сузах ҷойгир буд. Вале дар марказҳои бузурги дигар, ки қаблан тараққӣ карда буданд, шӯъбаҳои коргузории қалон низ вучуд дошт. Чунин канселиярияҳо, ки шумораи зиёди қотибон ва мансабдоронро

дар бар гирифта буд, дар шахрҳои Бобул, Экботан, ва Мемфис низ буданд.

Дар давраи Ҳахоманишиҳо таъин намудани сатрапҳо, танҳо ба доираи ҳокимони маҳаллӣ вобастагӣ надошт. Балки баъзан шахсият ва алокаи ӯ бо шоҳ ин чизро муайян мекард. Таърихшинос Арриан хотиррасон менамояд, ки парфянин Амминаспа дар асри IV сатрапи Миср буд ва сипас ба хшатрапавани Парфия таъин мегардад. Маълум мешавад, ки дар таъин намудани ҳокимон хизмат ва эътиқоти онҳо нисбат ба шоҳ мавқеи аввалиндараҷаро ишғол мекард. (Ниг.: Ист. Турк. ССР.-С.70)

Дар назди хшатрапаванд-ҳокими сатрап котиб барои қайд ва тартиби ҳуччатҳои давлатӣ ва мансабдори махсус барои идораи молия мавҷуд буд. Назорат аз болои сатрапҳоро махсусан «полиси махфӣ», ки хабарҳоро ба марказ мебурд, иҷро мекард. Дараҷаи олии назоратӣ аз болои сатрапҳо бар души мансаби давлатии «Ҳазорапта - тысячи начальник», дар як маврид сарвари гурди шоҳӣ буд. (Ниг. Ист. Ирана.с.53.). Конселярияи сатрапҳо аз бисёр чихат Ҳамоҳанги канселярияҳои марказии шоҳӣ буд. Сарвари коргузорӣ начальники канселярия буд, ки тобеи хшатрапаван буд. Дар канселярия боз мансабҳои: хазинадор, ки андозҳоро қабул намуда нигоҳ медошт, хабаррасонҳо, ки хабарҳоро ба марказ ба сатрап ва аз сатрап ба марказ мерасонданд, мавҷуд буданд. Инчунин ҳисобчиҳо, ки ба ҳисоб намудани сарфу харчи хазина машғул буданд, муфаттишони судӣ, ки дар тафтиш ва таҳқиқи баҳсҳои ҳуқуқӣ ба ҳокимон ёрӣ мерасонданд, ворид мешуданд.

Дар давраи ҳукмронии Куруши II забони давлатии қисмати ғарбии империя забони аромей муқаррар шуда буд. Баъд аз ислоҳоти Доро ин забон ҳамчун забони дипломатӣ ва мушовараи байни сатрапҳо ба қисмати шарқии империя низ нуфуз ёфт. Ва канселярияҳо дар асоси хатти аромей забони коргузори давлатиро пеш мебуданд. Дар баъзе сатрапияҳо барои коргузориҳои дохилӣ дар қатори забони давлатии аромей забони маҳаллии худро истифода мебуданд. Дар Миср забони мисрӣ, дар пойтахти форсҳо забони алломиҳо истифода мешуданд.

Дар дастгоҳҳои давлатӣ баъд аз истило мавқеи асосиро дар сатрапияҳо форсҳо ишғол мекарданд. Онҳо бештар ба сифати хшатрапаванд ва ё судяҳо ба маҳалла раван карда ме-

шуданд. Лекин таҷрибаи халқҳои дигар низ дар давлатдорӣи Ҳахоманишиҳо хуб истифода шудааст. Зеро қисмати зиёди мансабдорони сатрапҳо ба сифати судяҳо, сарварони шаҳр, роҳбари конселарияҳо, сарвари умури сохтмонӣ назди шохӣ одатан: бобулиҳо, мисриҳо, яҳудиҳо, арамейҳо, алломиҳо ва ғ. буданд. Дар хоҷагидорӣи шохӣи форсҳо ҳисобчиҳо алломиҳо буда, назоратчиён форсҳо буданд. Дар давраи шохӣи Дорои I кӯшиши кодификатсияи ҳуқуқи халқҳои забтшуда ба миён омад.

## **6. Баҳамхӯрии тамаддунҳои ҳуқуқӣ**

Ҳуччате маҳфуз аст, ки дар асоси он ҳшатрапавани мисрӣ ӯҳдадор шудааст, ки донишмандони ҳуқуқи мисриро ба Сузи равон кунад, то ки онҳо маҷмӯи қонунҳои мисриро, ки то омадани форсҳо мавриди татбиқ буданд, тартиб диҳанд. Кодификатсия соли 495 то мелод ба анҷом мерасад. Ва шохони Ҳахоманишиҳо дар танзими муносибатҳои дохилӣ аз ин қонунгузорӣ истифода намудаанд. Судҳои шохӣ ба ин қонунгузорӣ то дараҷае итоат намуда, тобеи ҳшатрапавандҳо буданд. Ҳуқуқи бобулиҳо барои танзими муносибатҳои Шарқи Наздик дар давраи Ҳахоманишиҳо ҳамчун намуна хизмат мекард. Ҳуқуқи хусусии бобулиҳо қариб, ки бетағир монд. Бо вучуди он муттаҳид шудани низоми ҳуқуқии сатрапҳои дар доираи идеологияи ягонаи давлатӣ ва ҳам наздикнамоии онҳо дида мешавад.

Дар замони Дорои I ислоҳоти давлатӣ дар ҷодаи ҳуқуқӣ моликият таҷассуми худро дар қонунгузорӣ ёфт. Заминҳое, ки аз халқҳои асиршуда мегирифтанд, ба моликияти аъзоёни шохӣ ва ҳокимон дода мешуд, ки онҳо аз супурдани андоз озод буданд. Шаклҳои супурдани заминҳои шахсӣ ба иҷора ба мӯҳлатҳои гуногун дида мешавад. Мисол, форсҳо бо номи Богамири писари Митридат замини худро, ки дар Бобул буд ба як бобулие бо номи Мураш ба мӯҳлати 60 сол ба иҷора медиҳад. (Ниг. Ист. Ирана.-С. 55). Ба иҷора додани ҳавлии истиқоматӣ низ дида мешавад.

Миқдори калони заминҳо аз ҷониби шохӣ бо шахсони хизматнишондода тӯҳфа мегардид, баъзан як вилояти бузург чунин инъом мешуд, ки соҳиби нави он ҳамагуна ҳуқуқҳоро нисбат ба он минтақа дошта, ҳатто ҳуқуқи суд намудани шаҳрвандони

он минтақаро бар ўҳда дошт. Онҳо чунин инъомотро якумра меросӣ мегирифтанд. Гуфтан мумкин, ки институти иқтаъ, ки онро мансуби давлатҳои исломии асри X-XII медонем ва Периханян онро мансуб ба Сосониён медонад, ҳануз хеле пеш аз аҳди Ҳахоманишиҳо дар асрҳои V-IV пеш аз мелод пайдо шудааст. Чунин заминдорони калон ҳамчун зинаи мустақили идораи давлатӣ баромад намуда, дорои институтҳои давлатии ҳарбӣ, судӣ ва маъмурӣ буданд.

Каналҳои калон ба моликияти шоҳ шомил буд. Ва барои истифода аз он ба шоҳ ҳаққи муайяни пулӣ медоданд. Аз ҷумла, канали Акес дар Осиёи Миёна ба моликияти шахсии шоҳ мансуб буд. Дар қатори канал, ҷангал, даромад аз баҳр ва ҷашмаҳо ба шоҳ мансуб буд. Шоҳ ҳуқуқи додани истифодаи каналҳоро ба иҷора дошт. Иҷорагир дар навбати худ онро ба субаренда, ба заминдорони хурд барои истифода медод.

Миқдори муайяни заминҳо ба ҳарбиён дода мешуд ва онҳо пас аз истифодаи он, андоз барои олооти меҳнат месупурданд.

а) Вазъи ҳуқуқии ғуломон. Дар Осиёи Хурд, Бобулистон ва Миср меҳнати ғулом мавқеи асосиро ишғол намуда ва ғуломдорӣ низ инкишоф ёфта буд. Нисбат ба қисматҳои ғарбии империя дар форс ва Осиёи Миёна ғуломӣ на он қадар инкишоф ёфта буд ва ин чиз хусусиятҳои хоси зуҳурии худро дошт. Ғуломони форсро одатан «гарда» меномиданд, ки онҳо хонагӣ буданд. Чунин ғуломонро дар давлати алломиҳо «курташ» меномиданд. Курташ ва гарда ҳамчун ғуломони шоҳӣ низ баъдҳо баромад мекарданд. Курташро одатан ғуломони гурӯҳӣ меномиданд, ки онҳо дар объектҳои сохтмонӣ ва хоҷагидорӣ шоҳӣ хизмат намуда, ҳаққи хизмат мегирифтанд. Ба гурӯҳҳои курташ, ки зиёда аз сад ва ҳатто то ҳазор нафар мерасиданд (аз байни онҳо) мансабдорон: даҳякҳо ва садякҳо роҳбарӣ мекарданд. Маълум мешавад, ки принсипи идораи кӯшуни Чингиз ва Темур таҷрибаи кӯҳани таърихӣ ва дунявиро доштааст. Музди онҳо дар давомияти моҳ ҳисоб мешуд. Ғуломон низ вобаста ба ихтисосашон меҳнат менамуданд. Барои меҳнат мардҳо то 30 кг гандум, занҳо бошанд то 20 кг, ва ҷавонон аз 0,5 то 15 кг гандум ҳаққи хизмат мегирифтанд. Миқдори ғуломонро Ҳахоманишиҳо аз ҳисоби забти давлатҳо зиёд намуда, меҳнати ғуломиро асоси истеҳсолоти ҷамъиятӣ мегардонанд.



## 7. Пул ва муомилоти пулы, бучаи давлати

Дар давраи ислоҳоти Дорои I дар империя чунин намудҳои дирҳамҳо буд. 1. Шоҳӣ. 2. Сатрапӣ. 3. Провинсиалӣ-минтақавӣ бо расми шоҳ. 4. Тангаи маҳаллии кишвари тобеи шоҳ. Доро тамоми муносибатҳои пулии империяро ба як шакли пулӣ муайян кард - «Дорики тиллоӣ», ки аз 8,4 гр иборат буд.

Муносибатҳои савдоӣ хеле тараққӣ карда буд. Ҳуқуқ ба ғайр аз сарчашмаҳои динии Авасто сарчашмаҳои одатии худро дошт.

Тангаҳои Ҳахоманишӣ асосан мисин ва нукрагӣ буданд, ки дар онҳо сурати шоҳ сикка задашуда буд. Тилло ҳамчун ашё баромад мекард ва чун пул қариб, ки истифода намегардид. Муносибатҳои савдоӣ хеле тараққӣ карда буд. Аз ин чиз он шаҳодат медиҳад, ки роҳҳои савдои Лидия, Осиёи Хурд ва Бобул, Сузи Персепол ва Песарпады ва ё роҳи корвонии Бобулистон (Вавилон) Эқботан ва Бохтар дар таърихномаҳо дар аҳди Ҳахоманишинҳо бисёр ёдрас шудааст. (Ниг. Ист.Ирана.-С.59) Бучаи умумии давлати Ҳахоманишиҳо дар ҳаҷми тангаҳои тиллоӣ баъд аз забти Искандари Мақдунон форсро маълум мешавад, ки ба 49 ҳазор таланта баробар будааст, аз он 40 ҳазор дар шакли ҳулла ва 9 ҳазор дар шакли танга. Тангаҳои шоҳӣ фақат бо иҷозати шоҳ сикка зада мешуд. Ҳаҷми умумии тангаҳои тиллоӣ нукрагии империя дар давраи охири ҳукмронии ӯ ба 235 ҳазору 630 таланта баробар будааст. Пул дар давлати Ҳахоманишиҳо барои додан ба хизматчиёни киро, савдои дохилӣ ва байналмилалӣ, нигоҳ доштани захираи анбори шоҳӣ ва амсоли инҳо масраф мешудааст. Лекин қисмати асосӣ дар ҳазина нигоҳ дошта мешуд, ки ин ҳолат то ҳаде сади роҳи инкишофи муносибатҳои савдоӣ мешуд. Дар гузаштаи шарқ чунин одати нигоҳ доштани тангаҳои тиллоӣ нукрагӣ дар ҳазинаи ҳокимон нишонаи бойигарӣ ва бузургии давлатдори будааст. Шояд ин ба сабабе буд, ки ашёи хоме, ки чунин арзишҳои пулӣ бароварда мешуд қиммати молӣ ва пулиро бидуни сикка задан доро буданд. Аз Суғд лазурит ва сердолик, аз Хоразм бирюза ва тавассути Бохтар тиллои Сибирӣ ба маркази Ҳахоманишиҳо бурда мешуд.

## 8. Армия

Лашкар аз ду қисм иборат буд: Саворагон ва пиёдааскарон. Саворагон аз ҳисоби намояндагони табақаи болои ҷамъиятӣ ва пиёдагон аз ҳисоби барзгарон таъсис дода мешуд. Бештар шахсони кироя дар армия хизмат мекарданд. Ядрои армияро 10 ҳазор лашкари ҷонсупорон ташкил меод, ки онҳо мутлақан ба табақаи болоии форсҳо махсус буда, муҳофизони асосии шох ҳисоб мешуданд. Дар минтақаҳои забтшуда корпусҳои ҳарбӣ таъсис дода шуда буд, лекин дар онҳо намояндагони халқи забтшуда мавҷуд набуд. Дар сарҳадҳои давлатӣ ба ҳарбиён додани заминро манъ намуда буданд ва онҳо ҳамчун гарнизонҳои ҳарбӣ бехатарии берунии империяро таъмин менамуданд. Аз чунин гарнизонҳо мумкин аст ном бурд: Элефантинаро дар Нил, ки дар сарҳади Миср ва Нубия меистод. Тибқи маълумоти таърихӣ, таркиби чунин гарнизонҳо омехта буд: форсҳо, хоразмиҳо, бохтарию юнониҳо ва ғ. дар онҳо хизмат мекарданд. Ҳарбиён дар чунин гарнизонҳо бо оилаҳояшон ҳаёт ба сар мебуданд. Ҳар сад нафари онҳо як гурӯҳи мустақилро ташкил меоданд, ки номи онро бо номи қумандонашон ёдоварӣ мекарданд.

### Адабиёти тавсияшаванда:

1. Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ Ҷ1. -Душанбе: 2000–456с. Ҷ.2 -Душанбе: 2001.-456с.
2. Бобоев К.Б.: Имомов Ш. Таърихи халқи тоҷик (дастури таълимӣ).-Душанбе: 1998.–107с.
3. История таджикского народа. Под.ред. Литвинского и В.А. Ранова.– Т.1.- Душанбе, 1998.–752с.
4. Муҳаммади Рашшод. Фалсафа аз оғози таърих.-Душанбе: 1990.- Ҷ.1.- 480с.
5. Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории? Книга первая от арийцев до Саманидов. –Лондон.–240с.
6. А. Мухторов, Н.Негматов, В.Ранов, Ю.Якубов Путешествие в Согдиану.-Душанбе: 1982.–133с.
7. Фафуров Б. Тоҷикон. Ҷ 1-М.: 1983.

## **МАВЗЎИ 5. ТАШАККУЛИ ДАВЛАТҲОИ ҒУЛОМДОРӢ ДАР САРЗАМИНИ ТОҶИКОН ДАР АСРҲОИ III ПЕШ АЗ МИЛОД ТО АСРҲОИ IV МИЛОДЫ: ВАЗЪИЯТИ СИЁСЫ: ТАЪСИСИ ИДОРАИ ДАВЛАТӢ ВА ҲОЛАТИ ҲУҚУҚИИ ТАБАҚАҲОИ ҶАМӢИЯТЫ**

### **1. Характеристикаи сиёсии Мақдуния**

#### **I. Пурқувватшавии давлати Мақдуния ва аз байнравии империяи Ҳахоманишиҳо.**

Дар миёнаҳои асри IV қабл аз мелод низоми давлатдорӣ дар қисматҳои ҷудогонаи Юнон рӯ ба тараққӣ мениҳад. Роҳи баромад аз бӯҳрон ва тарақии давлатҳоро идеологҳои юнонӣ, аз ҷумла, Исократ дар забт намудани кишварҳои бегона медиданд. Онҳо бо ин роҳ меҳостанд, ки шаҳр-полисҳои юнониро дар кишварҳои ғасбшуда таъсис дода, камбағалонро ба он ҷойҳо муҳоҷир намоянд. Аристотел низ ақидаи мазкурро дастгирӣ мекард. Дар байни шаҳрҳои Юнон мартабаи Мақдуния воло мегардад. Мақдуния тамоми мулкҳои Юнонро бар иттиҳоди худ дароварда, соли 336 қабл аз мелод ба сӯи кишвари форсҳо ҳуҷум мекунад. Роҳбари Мақдуния Филиппи II-Файлакус буд. Файлакус аз дасти посбони шахсии худ кушта мешавад. Писари бистсолаи ӯ Искандар ба сари тахт меояд. Искандар аввали соли 331 (1 октябр) қабл аз мелод ба империяи Ҳахоманишиҳо ҳуҷум менамояд.

Вазъият дар империя на он қадар хуб буд. Байни 115 писари Ардашери II Мнемон дар империя барои тахт ҷанҷол мерафт. Ардашери III ба тахт омада, тамоми ҳешони худро ба қатл мерасонад ва каме дар соҳаи давлатдорӣ ва дар тобеият нигоҳ доштани сатрапҳо ба муваффақият ноил мегардад. Вале аз сабаби суст будани назорат дар дастгоҳи давлатӣ ӯ аз ҷониби ҳочасароии худ Бохуй кушта мешавад. Ҳамин ҳочасароӣ дар идораи давлат мақоми хосса дошта, мансабдорӣ асосии давлатӣ ба ҳисоб мерафт. Маҳз ба дастури он ҷандин шохзодаҳои Ҳахоманишӣ кушта мешаванд. Ва ниҳоят салтанат ба дасти Дорои III мерасад, ки ӯ аз сӯйқасд огоҳ шуда, худӣ Ҳочасароӣ-Бохуйро ба қатл мерасонад. Мавҷуд будани ҷунин мансаб чун Ҳочасароӣ, ки ба корҳои дохилии дарбор

машгул буда, сарварию онро бар ўҳда дошт, далолат бар он дорад, ки мансаби ҳоҷиби бузург ва ё ҳоҷаи бузург тавассути инкишофи ҳамин мансаб ба миён омадааст. Ана, дар чунин як вазъияти тоқатфарсои сиёсӣ 1 октябри соли 331 дар деҳаи Гавгамелаи шимолӣ-шарқии Байнанаҳрайн қўшуни империяи Ҳахоманишиҳо ба муборизаи саҳти мақдуниҳо истодагарӣ накарда, шикаст хўрданд. Ҳокими Бохтар Бесс бо мардуми сатрапҳои ҳамсоя забон як карда, иттифоқи сатрапҳоро бар зидди истилогарон ташкил намуд. Дар айнаи шикаст хўрдани Дорои III Бесс худро подшоҳи кулли давлатҳо эълон намуда, ваъда дод ки ба ҷанги зидди истилогарон роҳбарӣ хоҳад кард. Ҳамин тавр, Бохтар дар ҳамин айём мустақилиятро ба даст оварда, роҳбарии ҷангро бар ўҳда мегирад. Вале ҳалқ Бессро дастгирӣ намекунад ва онҳо низ шикаст мехўранд. Искандар яке паси дигар сатрапҳои Осиёи Миёнаро забт намуда, ба муборизаҳои шадиди шаҳрҳои ҷудогона рӯ ба рӯ мешавад. Забти Осиёи Миёна тахмин ним сол давом мекунад. Аҳамияти ин истодагарииҳо дар он буд, ки иттифоқи сатрапҳо то дараҷае қувваи мақдуниҳоро заиф намуда, садди роҳи инкишофи ғоратгаронаи онҳо гардиданд.

Мувофиқи маълумоти таърихӣ, вазъияти яроқдорӣ ва аслиҳои ҳалқҳои Осиёи Миёна дар он рӯзгор хеле тараққӣ карда буд. Ҳатто аз бисёр ҷиҳат лавозимоти ҷангии онҳо нисбат ба қўшуни мақдуниҳо тараққикарда ва муфид буд. Ба ақидаи академик Б.Ғафуров, ягона камбудие, ки ҳалқҳои Осиёи Миёна дар он рӯзгор содир карда буданд, ин марказият надоштани онҳо буд. Ҳунари аслиҳасозии ин минтақа низ хеле тараққӣ ёфта буд. Бинобар он дар минтақаҳои ҷудогонаи Мовароуннаҳр, вақте ки мақдуниҳо ба бераҳмиҳои бемисл сар карданд, ҳалқҳои он ба муборизаи шадид бархестанд. Сугдиҳо, бохтариҳо ва қўшунҳои Киропол бар истилогарон муборизаи шадид бурданд. Баъдтар шӯришҳои зиёд дар солҳои 329-327 дар минтақаи Мовароуннаҳр рух медиҳад, ки ба онҳо Спитамен роҳбарӣ мекард.

## 2. Сохтори давлатӣ

Ақида аст, ки Искандар сохтори давлати империяи қаблии Ҳахоманишиҳоро нигоҳ дошт. Пойтахти давлати нави худ Ис-

кандар Бобулро хонд. Баъд аз соли 324 Искандар намояндагони маҳаллиро низ ба қўшунҳои ҳарбӣ даъват карда, ба корҳои идораи давлатӣ ҷалб намуд. Искандар тадричан сиёсати забтгаронаи худро тағир дода, аёнро ашрофро бар ҷониби худ кашидани мешавад. Бинобар ин нисбат ба сардорони шӯришгар ва ҳалқи он дар Суғд гузашт намуда, ҳатто молу мулки онҳоро ба ҳудашон баргардонд ва худӣ ӯ ба духтари яке аз роҳбарони Суғд, шояд Киропол бошад, Уксорт–Рухшона (Роксана) хонадор мешавад. Ва дар кори идора ва паҳш намудани шӯришҳои халқӣ низ минбаъд аёнро ашроф дар ҷониби Искандар мавқеи асосиро ишғол намуданд. Аз ҷумла, Уксорт барои содиқияш дар кори паҳш намудани шӯришҳо ҳокимии мулки Кобулро-Паропамисро соҳиб мегардад. Искандар барои идораи самараноки ҳеш дар Суғд ва Бохтар шахрҳо ба монанди; Искандари-яи Ақсо, Искандари-яи Ориёӣ (Ҳирот), Искандари-яи лаби Ому (Термиз ё Кӯлоб), Искандари-яи Бохтар, ки миқдори онҳоро аз 8 то 12 меҳисобанд, бунёд менамояд.<sup>1</sup>

Дар ин шахрҳо барои нигоҳ доштани тобеият дар ҳар яке то 20 ҳазор аскарӣ пиёда ва 3 ҳазор лашкари савора таъсис медиҳад. Ҳамин тавр, Искандар дар идораи дохилии кишвар низ ислоҳот дохил намуда, онҳоро қариб ки бар воҳидҳои ҳарбӣ табдил дода буд. Дар як қатор сатрапҳои Ҳахоманишӣ, ки бе муқобилат тобеи Искандар гардида буданд, мақомоти ҳокимияти давлатӣ-хшатрапаванҳо тағир наёфтанд. Аз ҷумла Мазей, ки намояндаи форс буда, сатрапи Бобул буд, дар вазифаи худ боқӣ монд. Баъзе аз муҳаққиқон муборизаи халқҳои Осиёро бар зидди макдунӣҳо бар ду давра: ба давраи Бесс ва давраи Спитамен ҷудо мекунанд ва ба давраи охирӣ баҳои мусбат медиҳанд.

Искандар гарчанд ки идоракунии сатрапиро боқӣ монда бошад ҳам, дар мазмуни он тағирот дохил намуд. Ӯ дар сатрапҳо ҳокимонро сардорони дунявии давлат таъин сохта, то дараҷае мустақилияти сиёсии онҳоро маҳдуд намуд. Дар паҳлӯи сатрапҳо сарлашкарони ҳарбиро бо миқдори муайяни қўшун боқӣ монд. Сарлашкарон бевосита ба Искандар тобеъ буда, асосан аз намояндаи Юнониҳо буданд. Мувофиқи

---

1. Ниг.: Б.Гафуров Точикон. Кит.1. -С.133

маълумотҳои таърихӣ Искандар мекӯшид, ки идоракунии давлатиро дар шакли модели Ҳахоманишиҳо ҷорӣ намояд.<sup>1</sup>

### 3. Сохтори ҷамъиятӣ

Сохтори иҷтимоии қаблӣ низ шаклан тағир наёфт. Аммо мазмунан таркиби мураккаби иҷтимоӣ ҷомеа рӯ ба шакли классикии ғуломдорӣ ниҳода, раванди ғуломгардонии аҳоли ва ғуруши онҳо авҷ гирифта, омезиши таҷрибаи ғуломдорӣ ба миён омада, истифода аз таҷрибаи онҳо дар Осиёи Миёна сурат мегирад. Искандар пайваста мекӯшид, ки ягонагии давлати ишғолкардаашро ғимоя намояд. Яке аз усулҳое, ки ба востайи он ягонагии давлатро меҳост нигоҳ дорад, ин ҷорӣ намудани пули ягона дар тамоми миқёси империя буд. Ў тамоми боигарии Ҳахоманишиҳо барои пул истифода намуда, пули ягонаи тиллоии-статер ва пулҳои нуқраи драхма, тетрадрахма мебарорад. Ба пул мубаддал гардонии ҳазинаи давлат аз як ҷиҳат муносибатҳои пулиро молиро тезонида бошад. Аз ҷониби дигар, ба бозор шомил шудани миқдори зиёди пул ва нисбати он кам будани истеҳсолот нархҳо дар бозорҳо баланд бардошт.

Ақидаҳои зиёде ҳаст, ки Искандарро чун кишваркушо, шаҳркушо, паҳнкунандаи маданияти эллинистӣ, гирандаи қасоси эллиниҳо, интернатионалист ва ғайра ҳисоб мекунанд, вале боз нисбати ҳамаи онҳо ақидаҳои муҳолиф низ мавҷуд аст.

**II. Таназзули империяи Макдуниҳо ва ташаккули империяи Селевкидҳо.** Ҳокимият пас аз Искандар соли 323 ба ихтиёри ҷонишинон ва сарлашкарони ӯ бимонд. Онҳо «диодохҳо»-ворисон ва «эпигонҳо»-вориси ворисон меномиданд. Сарлашкарон барои соҳиб шудан ба тахт бо якдигар муборишаҳои шадиде бурданд, вале вазъияти вазнини сиёсӣ ва мураккабии иҷтимоӣ ва геополитикии он ба ҳеҷ як кадоми онҳо имконият надод, ки ҳокимияти олиро дар империя соҳиб гарданд. Дар натиҷа пас аз ҷангҳои зиёд дар соли 301 то милод империя ба се қисми мустақил ҷудо мешавад; Макдуниё, Миср ва Суриё. Ин давлатҳо дар таърих бо номи давлатҳои эллиний ёдрас ме-

---

1. История Ирана.-М., 1977 -С.80.

гарданд. Селевк худаш яке аз сарлашкарони Искандар буд, ки соли 312 пеш аз милод мансаби хшатрапаваниро дар сатрапи Бобул ба даст оварда буд. Сипас ӯ тадричан худуди идораи худро васеъ намуда, ба қавли Помпей Трог (Юстин. XV, 4, 11) « бар Бобулистон зафар ёфта, қувваи худро афзуд ва Бохтарро тасхир намуд» Порт ва Суғдро ҳам зери даст кард.<sup>12</sup> Селевки I соли 293 пеш аз милод писараш Антиохро дар Шарқ воли таъин мекунад. Ба қавли Антиох, писари духтари Спитамен Апама буд. Баъд аз вафоти Селевк соли 280 Антиох ҳокими тамоми давлати Селевкиён мегардад.

#### **а) Сохтори чамъияти ва сиёсати идоракунӣ**

Таркиби синфи ҳокимон якранг набуд. Дар қатори юнониён дар давлати селевкиён аён ашрофи маҳаллӣ низ ба ғорат ва зулми аҳолии маҳаллӣ даст доштанд. Аммо бар ивази сиёсати Искандар сиёсати пешгирифтаи Селевк дар ҷо ба ҷо гузори мансабҳои асосии давлатӣ хеле тағир ёфта буд. Акнун Селевк маҷбур буд, ки ба вазифаҳои олии ҳарбӣ ва граждони қатъиян ҷонибдорони худ ва юнониҳоро таъин намояд, зеро онҳо мувофиқа бурда, талаби ҳокимият мекарданд. Ҳамин тавр ҳам кард: ба чанд сатрапҳои асосӣ юнониҳоро таъин намуда, форсҳоро аз вазифа дур сохт. Синфи ҳоким мутлақан мақдуниҳо баромад мекарданд. Асоси ҳуқуқи тағиротро концепсияи атиқии: «амвол ва ҳаёти мағлубшудагон тобеи ғолибон аст», ташкил меод. Селевк сиёсати худро нисбат ба шаҳрҳои сохтаи Искандар низ тағир дода, ҳамаи онҳоро ба ихтиёри полисҳо дод. Ин маънои онро дошт, ки ҳар як шаҳр мустақилияти сиёсии худро дар шахсияти юнониҳо доро буда, конституцияи худро дошт. Ин як роҳи талаб ва ҷалб намудани юнониҳо ба ин кишварҳо буд. Аммо бо вуҷуди он мустақилияти ин шаҳрҳо нисбӣ буда, мақоми онҳо аз шаҳр полисҳои классикӣ ба кулӣ фарқ мекард. Роҳбарии шаҳр бар ӯҳдаи намоёнҳои шоҳ-Эпистат буд. Замини шаҳр ҳамчун моликияти шоҳ амал мекард. Ва коллективи шаҳрвандон ҳамчун заминдорони шартӣ баромад намуда, бар ивази порчаи замин ӯҳдадор буданд, ки ба шоҳ хизмат намоёнд. Ҳамин тавр, дар давраи Селевк раванди наздик-

---

1. <sup>2</sup> Ниг: Б.Ғафуров. Тоҷикон. Кит. 1.-с.135

шавии юнониҳо ба сиёсати ҳокимони мақдунӣ дида мешавад. Шаҳрҳои юнонӣ акнун ҳамчун такаҷоҳи истисмори халқҳо ба-ромад мекарданд. Селевкиҳо дар ҳудуди кишвари тобеашон қариб 70 шаҳр бино карданд. Шоҳ қариб ки ба ҳама ҳокими мутлақ буд. Муаллифи юнонии асри II, ки таърихи Селевкиёнро рӯи қоғаз овардааст, чунин ҳукмро ба шоҳи Селевк нисбат медиҳад: "Ман чунин қонунро ба ҳама муқаррар мекунам: ҳар он чизе, ки шоҳ қарор кардааст, ҳамеша адолатнок аст". Дар ҳақиқат ҳам ин ҳукм ҳаёти воқеии ҳокимияти Селевкиёнро муқаррар мекард.

### **б) Табақаҳои иҷтимоӣ ва сохтори давлатии Селевкиён.**

Қисмати асосии аҳолиро деҳқонони озоди обшинагӣ ташкил медод, ки онҳо бо додани андозҳои пулӣ ва молӣ тобеи шоҳ буданд. Деҳқонони ин давр шартан озод буда, дар асл тобеъ ва ба заминҳо вобаста буданд. Низоми андози Селевкиҳо хеле мураккаб буда, асосҳои гуногунро доро буд. Ба ғайр аз андози "асосӣ-форос", ки дар шакли коллективӣ медоданд, инчунин вобаста аз онҳо, ки шаҳр ва ё деҳот аст, боз андоз аз аҳдҳо, андоз аз ғуломон вучуд дошт. Форос бениҳоят вазнин буд. Инчунин ҳаҷми он тағирнопазир буда, ҳамеша пардохти он зери назорати давлат қарор дошт. Камҳосилӣ ва ҷангҳо ба ҳаҷми он таъсир намерасонд. Қарзи обшина тобеъияти онҳоро ба шоҳ устувор менамуд. Марзи давлат ба сатрапҳо ҷудо шуда буд. Аммо марзи ин сатрапҳо аз сатрапҳои Ҳахоманишиҳо ва аҳди Искандар хеле хурд буд. Воҳидҳои хурди маъмурию ҳарбӣ Епархия ва Гипархияҳо номида мешуд. Роҳбарии сатрапҳоро аввал сатрап ва сипас дар давраи Антиох Стратег ишғол мекунад. Стратег ҳам роҳбари дунявӣ ва ҳам ҳарбию барӯҳда дошт. Вазорати молиявии сатрап бошад, мустақил буда, танҳо тобеи шоҳ буд. Чунин мустақилияти вазорати молиявӣ дар империяҳои қаблӣ дида намешавад. Замин асосан ба ду қисм тақсим мешуд: заминҳои бевоситаи шоҳӣ ва заминҳои шаҳрҳо, ҳокимони маҳаллӣ, қабилаҳо ва обшинаҳо, ки ҳокимият бар онҳо дар асоси мустақилияти шоҳ татбиқ мешуд. Аммо ҷудокунӣ шартӣ буда, гоҳо ҳокимияти пурқуввати шоҳӣ тақдири моликияти онҳоро дар дасти худ нигоҳ медошт ва гоҳо ноқисии ҳокимияти



сиёсӣ дар чунин як ҳудуди калон ба мақоми ҳуқуқии заминҳо таъсир мерасонд.

**III. Ташкилѐбии давлати Юнону Бохтары ва Портҳо.** Дар айни муборизаи бародаронаи Селевкиѐн Селевки II ва Антиох Гиеракс ҳаракатҳои сепаратии сатрапҳо афзуда, аввал Диодот мустақилияти Бохтарро эълон мекунад. Сипас, гурӯҳи роҳзане ба сарварии Арсақ давлати Юнону Бохтариро ҳамчун давлати мустақил ҷудо менамояд. Ба ақидаи дигар Арсақ дар Порт мустақилият ба даст меорад. Ва дар баробари ӯ Диодот дар Бохтар давлатҳои мустақилро таъсис медиҳанд. Мо ҷонибдори ақидаи охирӣ ҳастем. Зеро дар ҳамин давр Осиѐи Миѐна раванди мустақилгардиро мустаҳкам менамояд. Ҳамин тавр, дар сарҳади Бохтару Суғд давлати Юнону Бохтар таъсис меѐбад ва дар сарҳади Порт давлати Порт. Дар охири асри III мелодӣ давлати Портҳо нуфуз ѐфта, сулолаи Ашкониѐн афзоиш ва шӯҳрати тамоми меѐбад.

Ашкониѐн баробари яроқ дар мустақилияти сиёсӣ воситаи идеологиро низ хуб истифода кардаанд. Онҳо дар тангаҳои худ расми шоҳашонро ҷой дода, дар паѐли он унвони «теос» яъне худоро менавиштанд., ки ин маънии баробар намудани мартабаи шоҳ ба мартабаи худоро дошт. Чунин амал дар таҷрибаи давлатҳои ин минтақа набуд. Ҳангоми тоҷгузорӣ ба шоҳ онҳо маросими махсуси парастидани оташро иҷро мекарданд. Баъдҳо дар солҳои 210 Антиохи III давлати Селевкиѐнро пурқувват намуда, қисмати Портҳоро гирифта, давлати Юнони Бохтариро, ки Евтидем роҳбарӣ мекард, шикаст медиҳад. Евтидем бо додани бочи калон ва филҳои ҷангӣ соҳибхитӣрии Юнону Бохтарро нигоҳ медорад. Баъдтар замони ҳукмронии писари Евтидем-Демитрий давлати Юнону Бохтарӣ ривоч меѐбад ва ҳуди Демитрий лақаби подшоҳи мағлубнопазирро мегирад. Дар охири асри II ва аввали асри I давлатҳои Юнону Бохтары ва Порт заиф мегарданд.

#### **4. Низоми давлатӣ ва ҷамъиятии Юнону Бохтар**

Соҳтори давлатӣ ва ҷамъиятии давлати Юнону Бохтарӣ ва Портҳо чи хеле ки сарчашмаҳо муқаррар мекунанд, хеле мураккаб будааст. Дар онҳо унсурҳои ҷамъияти ибтидоӣ, ғуломдорӣ

ва феодалӣ дида мешуд. Дар идоракунии давлатӣ ва нигоҳ доштани он акнун баъзан усулҳои нав аз ҷониби ҳокимони нимамаҳаллӣ ва нимаҳориҷӣ ба назар мерасад.

Аз ҷумла, мувофиқи маълумоти муҳаққиқи англис В.Тарн дар Юнону Бохтар дар давраи ҳукмронии Евтидем аъёну ашрофи маҳаллии Бохтар дар кори идораи давлатӣ васеъ ҷалб карда мешуданд.<sup>1</sup> Дар ин давра маълум мешавад, ки ба шоҳон додани лақабҳо ва унвонҳои махсус пайдо мегардад. Евтидем лақаби шоҳи мағлубнашавандаро гирифт, баъд аз он, ки сулола ба дасти исёнғари дигари юнонӣ солҳои 171 ба Евкратид мегузарад, ӯ ба худ лақаби "подшоҳи аъзам"-ро мегирад. Баъдтар дар Бохтару Суғд подшоҳ Антимах ном шахсе мешавад, ки унвони "худо-теос"-ро ба худ мегирад. Давлати Юнону Бохтар аз ҷиҳати таркиб мураккаб барои он буд, ки ҳудуди давлати он аз ҳисоби забти давлатҳо ва заминҳои нав тадриҷан васеъ шуда, шакли сохтори маъмурии ҳудудиаш серҷабҳа мегардид. Давлат ба сатрапҳо ҷудо мешуд, сатрапҳо ба шаҳрҳо, шаҳрҳо ба маҳаллии юнонӣ, дар дохили шаҳр деҳаҳо ва рустоҳо вучуд доштанд. Бо забти Ҳиндустон қabilaҳо низ ҳамчун шоҳи идораи маъмурӣ ба тобеияти Юнону Бохтар шомил мегарданд. Зеро дар он вақт дар Ҳиндустон мардум аз боқимондаҳои ҷомеаи ибтидоӣ ханӯз ба куллӣ даст накашида буданд. Давлати Юнону Бохтар дар сарзаминҳои Осиёи Миёна, Афғонистон ва Ҳиндустон қомат меафрохт. Дар ҳамин давлат дар давраи ҳукмронии Евкратид ба тангаҳо сикка задани расми падар ва модар дар қафои расми шоҳ ба анъана медарояд. Ақидаҳо нисбати расми зани тоҷдор ва марди бетоҷ, ки мо модар ва падар хондем дар илм зиёданд.<sup>22</sup> Ба ҳар ҳол шартан ба ду хулоса омадан мумкин: якум агар падару модарро, чи хеле ки академик Б.Ғафуров дастгирӣ мекунанд, бо мақсади нишон додани аз авлоди шоҳӣ будани подшоҳ дар танга ҷой дода бошанд, он гоҳ гуфтан мумкин аст, ки ба мерос гузаштани ҳокимият онвақт чун анъана ба ҳукми қонун даромада будааст. Агар не, пас маълум мешавад, ки баланд бардоштани қадри падару модар ва ҳурмати онҳо дар он давраи замон низ мавҷуд будааст.

---

1. Ниг. Точикон.-С.144,

2. Ниг. Точикон.-С.147-148.

Муносибати дипломатии давлат тавассути алоқаҳои устувори Селевкиён хеле тараққӣ карда буд. Ба ақидаи муаррихони советӣ, донандагони таърихи эллинизм мукотибаи сиёсӣ дар он давра хеле нуфуз ёфта буд. Аз "Милинда- Панха", ки рисолаи фалсафии асри II пеш аз милод аст, маълум мешавад, ки подшоҳи Юнону Бохтар дар ноҳияҳои шимолӣ Ҳиндустонии худ шаш акрабо доштааст: сарлашкар, сарвазир, сарқозӣ, сардори хазина, чатрбардор ва шофбардор. Ғайр аз ин мансабдори дигар "соҳиби деҳа" низ ёдрас шудааст. Лашкар дар ҳаёти сиёсии ин давлат нақши муҳимро мебозид. Лашкар аз ҳисоби ҳам юнониён ва ҳам бохтариёну сугдиён чамъ оварда мешуд ва воситаи асосии нигоҳдории давлат ба ҳисоб мерафт. Микдори шахрҳои Юнону Бохтарро сарчашмаҳои таърихӣ то ба 1000 ёдовар мешаванд. Агар ин рақам то дараҷае муболиға ҳам бошад, дар асл шахрҳо дар он рӯзгор хеле тараққӣ карда буданд, онҳоро аз ҷиҳати давраи ташкилашон ба се гурӯҳ чудо намудан мумкин аст:

1. Шахрҳои пеш аз Ҳахоманишиҳо ва дар давраи онҳо пайдо шуда: Бохтар, Мароқанд ва ғ.

2. Шахрҳои дар замони Макдуниён ва Селевкиён пайдо шуда.

3. Шахрҳое, ки дар давраи давлати Юнону Бохтар таъсис ёфтаанд. Дар байни шахрҳои гурӯҳи 2 ва 3 шахрҳои хурд пайдо шуда ва шахрҳои Искандар ва волиёнаш шомил буданд. Дар шахрҳо ҳунармандон, оҳангарон, заргарон, мисгарон, кулолон, чармгарон, хаймадӯзон, шонатарошон, бофандагон, камонгарон, заршӯён, ошпазҳо, ҳаммомчиҳо, қассобҳо, майфурӯшон, гулфурӯшон ва ғайра зиндагӣ ва кор мекарданд. Пойтахти Юнону Бохтар дар бисткилометрии шаҳри кунунии Мазори Шарифи Афғонистон ҷойгир буд.

## 5. Сохтори давлатӣ ва ҷамъиятии Порт

Чи хеле ки қайд кардем, Порт низ дар баробари Юнону Бохтар мустақилияти худро ба даст овард ва дар он ҷо Арсак ба ибтидои сулолаи Ашкониён замина гузошт. Дар натиҷа Ашкониён як давлати бузургро дар ҳудуди Эрон, Туркистон,

Афғонистон ва Ироқ таъсис намуданд, ки вай бо императори Рим тавонист қувваозмоя намояд.

Дар Порт подшоҳ мақоми олии ҳокимияти давлатӣ буд. Давлати Порт ду шӯрои давлатӣ дошт, ки онҳо дар фаъолияти худ то дараҷае ҳокимияти шоҳро маҳдуд мекарданд:

1. Шӯрои ашроф.
2. Шӯрои коҳинон.

Ба Шӯрои ашроф намоёндагони оилаи Ашкониён ва боз тахмин намоёндагони шаш авлоди бонуфузи Порт дохил мешуд. Ҳамин шӯро дар ҳалли масъалаҳои таъини шоҳ нақши ҳалқунандаро мебозид. Масъалаи ба мерос гузоштани ҳокимиятро ҳамин шӯро ҳаллу фасл мекард. Шӯрои коҳинон аз магҳо-диндорон иборат буда, дар идораи давлатӣ нисбат ба шӯрои коҳинон як зина поин меистод. Сохтори маъмурию территориявии Портҳо чун Ҳахоманишиҳо ба сатрапҳо ҷудо мешуд. Сатрапҳоро сатрап идора мекард, ки онҳоро хшатрапаван ва ё нахвордор меномиданд. Сатрапияҳо ба гипархияҳо ва гипархияҳо ба статмаҳо тақсим мешуданд. Статма иттиҳоди якҷанд кишлоқ ва деҳаҳо буд. Дар онҳо постҳои ҳарбӣ меистоданд. Ба якҷанд сатрапҳо як марзбон таъин мешуд, ки аз болои онҳо роҳбарӣ менамуданд. Марзбон ҳокими як ҷанд сатрап буд. Худуди сатрапҳои Портҳо нисбат ба сатрапияҳои Ҳахоманишиҳо хеле хурд буд. Статмаҳоро юнониён бо забони парфиянӣ «диз» меномиданд. Роҳбарии «дизҳо» бар дизпатҳо будааст. Дар дохили давлати Портҳо якҷанд давлатҳои нимаустақили вассалӣ вучуд дошт, аз ҷумла: Гургон, Марғиён ва Сакистон.

Низоми андози Портҳо ба мо он қадар равшан нест, мувофиқи маълумотҳои сарчашмавӣ маълум мешавад, ки барои ҷамъ намудани андоз ҷанд нафар амалдорон ҷалб карда мешуд. Мисол, барои кашондан ва ҷойгузорӣ намудани шароб ба ҳазинаи подшоҳ мансабдорон: «шаробкаш» «котиб» ва муҳосиб вучуд доштанд, ки ҳар як вазифаи худро иҷро мекард. Шаробкаш ба шаробкашӣ машғул буд, мӯҳрдор ба мӯҳр намудани ҳукмномаҳо ва котиб ба қайд намудани санаи гузариш ва истифодаи сифати маҳсулот. Аз ин лиҳоз, портҳо чун давлати санъати баланди шаробкашӣ дошта машҳуранд. Мансаби маҳсусе будааст, ки барои нигоҳдошти оташ хизмат мекардааст ва

онро омири оташ -»атуршпат» меномиданд. Давлат даромади андозро устуворона назорат мекард. Асосан ду намуди андоз нисбатан равшан аст, «узбарӣ» ва «патибаж». Патибаж ин андоз дар шакли натура ба ғоидаи шоҳ буд. Ҳамчунин дар бораи ким-кадом андози даҳяк барои чорабиниҳои динӣ суҳан меравад. Роҷеъ ба андози узбарӣ маълумоти аниқ ва равшан нест. Азбаски ҳуқуқи моликият ба замин якҷанд намудро дошт, во-баста ба ҳар яки он ба ҳазинаи шоҳ андози муайян супурда мешуд. Ба ақидаи академик Б.Ғафуров андози даҳяк-ушр барои ҳомӯш нашудани оташи муқаддас рӯёнида мешуд.

Дар давлати Порт динҳои ниҳоят гуногун вучуд доштанд. Аз ҷумла, омезиши динҳои маҳаллӣ ба динҳои Юнонӣ мушоҳида шуда номҳои зиёди нави Худоҳо пайдо мешавад. Бисёрхудоӣ буд. Зардуштия мақоми асосиро ишғол мекард. Парастии худои Офтоб - Митра васеъ мушоҳида мешавад. Умуман ҳаёти сиёсӣ иҷтимоии давлати Порт чунин хусусиятҳои асосиро дар омезиши тамаддунҳо дорост:

I. Дар вай унсурҳои подшоҳии Ёаҳоманишиҳо дида мешавад. (сатрапҳо);

II. Принсипҳои идораи элиниҳо дида мешавад (идораи шаҳр (полисҳо)).

III. Урфу одатҳои маҳаллии халқҳои маҳаллӣ ҷой дошт.

Шаҳрҳои Портҳо дар ҳаёти сиёсӣ мавқеи асосиро ишғол намуда, автономияи сиёсии онҳо то дараҷае маҳдуд шуда, мақоми роҳбарикунандаро халқҳои маҳаллӣ соҳиб буданд. Маҷлисиҳои халқӣ аҳамияти ҳудро гум мекунанд.<sup>1</sup>

Давлати Порт ва сулолаи Ашқониён қариб 500 сол ҳукмронӣ намуда, тахминан дар солҳои 223-и мелод аз байн меравад ва ҷойи онҳоро Сосониён мегиранд.

Мувофиқи маълумотҳои таърихӣ чунин ҳислатҳои давлати Портҳо диққатҷалбкунанда мебошад: Шӯрои ашрофон ҳокимони вилоятҳоро аз байни авлоди Ашқониён таъин мекард, ё аз байни авлодони машҳур ва наздик ба шоҳ. Шӯрои қоҳинон намоёндагони бюрократияи маҳаллӣ ва рӯҳониёнро муттаҳид месохт. Асосан ғуломдорони қалон соҳиби маъбадҳо, заминҳои қалон ва миқдори муайяни ғуломон ва ҳазина буданд. Баъзан

---

1. История Ирана Под. Ред. П.Иванов. –М., –1977. -С.100-101.

мавридҳо онҳо шаҳрчаҳоеро мемонданд, ки то ҳазор нафар хизматгорони диниро дар ихтиёри хеш доштанд. Ба ақидаи муҳаққиқони таърихи Туркманистон ҳардуи шӯро якҷоя сенатро ташкил медоданд, ки шоҳро ба тахт менишонд ва аз тахт мегирифт. Сенат аксар вақт сарчашмаи табаддулотҳо мегашт: аз ҷумла, Митридати III-ро ҳамин тавр аз қор сабукд.ш карданд. Дар таҷрибаи давлатдории Портҳо ҳамидорақунанда (соправитель) низ дида мешавад. Шоҳ дар як қисмати давлат меистод ва қисмати дигарашро ба писари меросхӯраш месупурд. Ин анъана дергоҳ дар Мовароуннаҳр боқӣ монд. Сомониён гарчанде дар Бухоро марказ ва амир доштанд, дар Хуросон қоиммақоми онҳо Ғазнавиҳо менишастанд, дар хониғарии Бухоро низ гарчанде дар Бухоро ҳокимон менишастанд, дар Балх ғумоштаи ӯ чун хони мустақил ва олий амал мекард. Ҳазорасп мансаби асосӣ ҳисоб шуда, чун вазири ҳарбӣ дифоӣ вазиға мекард. Дар давраи салтанати Ҳахоманишиҳо вай сардори ҳазорнафараи шоҳ буд.

## **6. Давлати Кушон**

Давлати Кушон дар натиҷаи муттаҳидгардии қабилаҳои кӯчманчии Ёучиҳо дар сарзамини Бохтар ва Сугд таъсис ёфта аст. Дар охири асри I пеш аз милод қабилаҳои Хюмҳо, шуанҳо, гуйшуан (кушан), дар зери ҳокимии гуйшуан Киоңзюкю муттаҳид гардида, ибтидои давлати Кушонро дар Осиёи Миёна поягузорӣ намудаанд. Давлати Кушонро вобаста ба мазмуни идораи дохилиаш мумкин ба се давра ҷудо намуд: Давраи аввали давлати Кушон раванди пайдоиши онро фаро мегирад. Давраи дуввум- давраи забти сарзаминҳо ва давраи пуркуватшавии он, ки ба ҳукмронии Кадфиз Кудзулло ва Канишка рост меояд ва давраи саввум давраи аз байнравӣ ва нузули он.

### **Сохтори давлатӣ ва ҷамъиятӣ.**

Давлати Кушон дар айёми нуфузи худ минтақаи калони Осиёи Миёна, қисмати Ҳиндустон ва баъзе ноҳияҳои Хитойро тахти тасарруф мебарорад. Аз ин лиҳоз, сохтори давлатӣ ва

чамбиятии ӯ дар давраҳои гуногун хеле мураккаб буда, баҳои ягонаи форматсионӣ додан нисбат ба ӯ номумкин аст.

Тарзи зиндагонии ибтидоӣ, ғуломдорӣ ва феодалӣ дар минтақаҳои гуногун ҷой доштанд. Махсусан, дар қисмати марказии он ки дар давраи аввал ба минтақаи ҷанубии Тоҷикистон рост меояд, муносибатҳои феодалӣ, истифодаи замин ва заминистифодабарӣ хеле тараққӣ карда буд. Бо мурури паҳн шудани сарҳад ва зиёд гардидани заминҳо шумораи ғуломон афзуда, истифода аз меҳнати арзон ва бемузди онҳо дар коркарди заминҳо, кандани каналҳо ва сохтмони қасрҳо васеъ мегардад ва ғулому ғуломдорӣ дар баробари муносибатҳои феодалӣ дар давлати Кушон мавқеи назаррасро ҳамчун субъектони муносибатҳои истеҳсолӣ ишғол менамоянд. Дехқони озод, заминдорони хурд ва гоҳо калон, ки аз ҷарбиён иборат буданд, дар қисми ҷанубии Тоҷикистон дар ин давра хеле афзуд. Ғуломон ба ду гурӯҳ ҷудо мешуданд: ғуломони хонагӣ, ки дар тобеъияти оилаҳои патриархалӣ, ки роҳбари онҳо шахси куҳансол «бобо» буд, тобеъ будаанд. Ҳар як оилаи патриархалӣ микдори муайяни ғуломонро дошт, ки меҳнати онҳоро дар ҷамъ намудани ҳосил, ҳашарҳои умумӣ ва ғайраҳо истифода менамуданд. Ғуломон тамоман беҳуқуқ буданд. Онҳоро соҳибонашон метавонистанд кушанд, фурушанд ва тӯҳфа намоянд. Ғулом тамоми сол фақат як ё ду бор дар рӯзҳои идҳои динӣ метавонист истироҳат намояд, дигар пайваста дар меҳнат буд.<sup>1</sup> Ҳамчунин дар давлати Кушонӣён ғуломони давлатӣ низ буданд, ки онҳо дар сохтмони қасрҳо ва каналҳои характери умумӣ дошта мекарданд. Ғуломони давлатӣ дар ҷангҳо ҷамақониба истифода мешуданд.

Сохтори давлатии Кушонӣён якранг набуда, аз давлатҳои қаблӣ бо сохтори маъмурӣ фарқ менамуд. Мувофиқи маълумотҳо дар ин давра дигар тақсимоти давлат ба сатрапияҳо дида намешавад. Сарвари давлат аввал дар давраи ибтидоӣ, ки ҳудуди он хурд буд, ҳамчун «сарвар» ябғу ёдрас мешавад. Сипас ба ӯ мансаби «подшоҳи аъзам» ва «шоҳаншоҳиро» медиҳанд. Бояд қайд кард, ки ба шоҳ додани лақабҳои «подшоҳ» ва «начотбахш», ки дар империяҳои қаблӣ Селевкиён ва Портҳо

---

1. Ниг.: Ўзбекистон ССР.-Ташкент 1974.-с 33.

дида мешавад, гувоҳи он аст, ки то дараҷае таъсири давлатдорӣ аз пешиниён вучуд дорад. Аммо мутаассифона, маълумотҳои таърихӣ роҷеъ ба сохтори давлатии Кушониён дар ин боб маълумоти аниқе надоранд. Шакли гузариши ҳокимият меросӣ буд. Мӯҳлати амали онҳо номаҳдуд.

Дар қатори қарорҳои азими сиёсии давраи Кушониён, ки аз ҷониби онҳо дар давлатдории халқҳои Осиёи Миёна ворид карда шудааст, ин ислоҳоти пулии Кадфизии II мебошад. Кадфизии II дар сиёсати пул ислоҳот дароварда, дар муомилоти пулӣ тангаҳои тиллоро ба муомилот баровард. Вазни тангаҳои тиллоӣ Кадфизии II мутобиқи тангаҳои римӣ «динариус-ауреус» муқарар шуда буд. Бояд қайд кард, ки дар давлати Кушон динорҳо вобаста ба ҳаҷм ва қиматашон арзишҳои гуногун доштанд. Динорҳои дучанда, муқаррарӣ, нимдинорӣ ва чорякдинорӣ низ буд. Вазни як динор қариб ба 8 грамм баробар буд. Омили сикка задани тангаҳои тиллоӣ аз ҷониби Кадфизии II ба ақидаи академик Б.Ғафуров дар он ифода меёбад, ки ӯ кӯшиши нигоҳ доштани қудрати байналхалқии муомилоти савдоии давлати Кушон менамуд. Чунин ҳулоса аз бисёр ҷиҳат қобили қабул аст. Ақидаи Зеймал Е.В. ки чунин ислоҳотро омили муттаҳиднамоии мулкҳои парешони империяи Кушониён мебинад, низ ба ҳақиқат наздикӣ дорад. Баъд аз ислоҳот, сикка задани пулҳои нуқра дар давлат ба пуррагӣ қатъ мегардад. Бинобар он ислоҳоти пулии Кадфизии II аз ислоҳоти пулии Искандари Мақдунӣ боз аз он фарқ мекард, ки дар ислоҳоти Искандари Мақдунӣ дар баробари пулҳои тиллоӣ пулҳои зӣдӣ нуқрагӣ низ дар муомилот буда, сикка зада мешуданд. Дар аҳди ҳукмронии Канишка, ки тақрибан ба ибтидои асри I мелодӣ рост меояд, ҳудуди давлати Кушониён васеъ шуда, қисмати Афғонистон, Ҳиндустон ва Покистонро ишғол менамуд ва пойтахташ шаҳри Пурушапура-Пешовари ҳозира қарор меёбад. Аз катибаҳои соли 262-юми «Каъбаи Зардушт» маълум мешавад, ки дар миёнаҳои асри II Кушониён ба сифати яке аз мулкҳои тобеи Сосониён баромад мекардааст. Дар давраи Кушониён аввалин бор пас аз истилои мақдунӣ забони бохтарӣ ҳамчун забони расмӣ истифода мегардад.

Авасто китоби муқаддаси динӣ буд. Дар замони Кушониён бисёрхудоӣ ҳукмфармо буд. Худои офтоб-Митра, худои



хушбахтӣ-Хумо, дар шакли мурғи зебо, ки сояаш ба касе расад хушбахт мешавад, худои Хубби-худои об ва ғайраҳо арзи ҳастӣ доштанд. Бутпарастӣ дар ин давра рӯ ба инкишоф мениҳад. Эҳтимол вай чун дини расмӣ-давлатӣ буд. Нацши кушониён дар паён намудани бутпарасты ба с.и Чин ва кишварҳои дигар бениёят бузург аст?

## **7. Ташкили идораи давлат дар аҳди Сосониён**

Сосониён пас аз Хахоманишиҳо ва Ашкониён яке аз салтанатҳои уствори форсро дар минтақаи таърихӣ форсизабонон иёлотӣ порс бунёд намуд. Биноба ба маълумоти таърихномаҳо дар ибтидо ва миёнаҳои қарни сеюми милодӣ Сосон, ки аз оилаи нуҷабо буд бо зане аз оилаи ашрофзодагони «бозарангиён» хонадор шуда ибтидои сулоларо тавассути фарзанди до-нишманду лашкаркашаш Ардашер (Артахиштар) тақрибан дар соли 212 милодӣ гузоштааст. Ин давлат дар миқёси порс дар қарни сеюм ва чоруми милодӣ ба авҷи аълои тараққӣ расида аз худ низомии устувор ва шакли бонизомии идораи давлатӣ ва ҳуқуқи шаклан ва мазмунан рушдфтаро ба ёдгор гузошт.

Ба андешаи А. Кристенсон давлати Сосониён дар муқоиса бо Ашкониён давлати аз назари идеологӣ ва низомию сиёсӣ нисбатан пешрафта ва шакли маҳаллӣ гирифта буд, ки бо ду омилҳои асосӣ аз пешиниён тафовут дошт: 1. марказонидашуда ва устувори идораи давлатӣ ва 2. эълони дини расмӣ<sup>1</sup>.

## **8. Вазъи иҷтимоии аҳоли дар нимаи дуввуми ҳазораи яки қабл аз милод то нимаи аввали ҳазораи яки милодӣ**

Табақабандӣ дар Осиёи Миёна ва Эрон мувофиқи ақидаи А.Г.Периханян дар ин давраҳо мутобиқи Авасто арзи вучуд дошт. Табақахоро дар забони авастой «пистра» меномиданд. Мувофиқи Авасто ҷаҳон табақа вучуд дошт:

1. Коҳинон-«авраван» Мағҳо.
2. Ҳарбиён-«раваестта» (дар давраи Портҳо статуси озод доштанд)-тарҷумаи тахтулафзӣ-ҷархдорон.

---

1. Кристенсон А. Ирон дар замони Сосониён. Техрон. 1314х. С. 149.

3. Заминдорон-«фаструо».

4. Хунармандон ab huiti.

Чи тавре маълум гашт номгузории табақаҳо бо тафовути чузъӣ аз ҷониби муҳаққиқон якзайл эътироф шудааст. Танҳо дар қисмате аз сарзамини форсҳо нақши муҳимро як қисмате аз кишрҳои таснифшуда ва дар қисмати дигар намояндагони дигар гурӯҳ нақши бориз доштаанд. Вале дар маҷмӯъ чи тавре, ки қайд шуд ҳамагӣ намояндагӣ аз 4 табақаи асосӣ мекарданд.

Мавҷуд набудани номгӯи табақабандӣ дар маълумотҳои таърихӣ ҳаттии замони Ҳахоманишиҳо ва юнониҳо баъзан баҳсхоро ба миён меорад. Роҷеъ ба ин масъала А.Г.Периханиян дуруст қайд менамояд, ки ин тақсимбандӣ абстрактӣ нест, балки он дар ҷомеаи он замона ҷой дошт. Фақат васеъшавӣ ва муттаҳидшавии мулкҳо бо урфу одатҳои гуногун ва мақомҳои ҳукукии мураккаби салтанат имконият намедод, ки онҳоро ба ин ҷаҳор табақаи маҳдуд ҷойгир намуд. Ба ҳар ҳол чунин табақабандии аҳолии таҳҷой ҷой дошт. Зеро маълумотномаҳои таърихӣ бештар ба ҳодисаҳои муҳими сиёсии он давраина бахшида шудаанд, ки он ба ҳақонияташон ҷои баҳс нест.<sup>1</sup> Ин омилҳо ҳамчунин наметавонистанд, ки мавҷудияти табақабандиро дар тамоми мулкҳои Осиёи Миёна бекор намоянд. Аз ҷониби дигар бо қатъиёт метавонем гӯем, ки чунин табақабандӣ дар тамоми мулки Хуросону Мовароуннаҳр якзайл набуд.

Бо инкишофёбии зораастризм мафҳуми табақаҳои ҷамъиятӣ тағир меёбанд: коҳинони «ав-авраан»-ро акнун—мағҳо меномиданд, табақаи раваестар (ҷархдорон) ҷарбиёнро дар давраи Портҳо ва Сосониён «озодҳо» меномиданд.

Озодон асосан намояндагони бонуфузи ҷамъият ҳисоб мешуданд, чун мағҳо (коҳинон). Онҳо як қатор афзалиятҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ дошта, аз супурдани андозҳо озод буданд. Озодҳо дар идораи давлат ва маъмурияти он нақши асосиро мебозиданд. Дар дохили ин табақа боз зинаҳои муайяни он чун зертабақаҳо вучуд дошт, ки онҳо дар навбати худ асосан ба ду намуд ҷудо мешуданд:

Мансубият ба авлод ва ҷои ӯ дар оилаи агнатҳо.

Мансаби расмӣ назди дарборӣ ва ё давлатии он.

---

1. Ниг.: Периханиян А.Г. Асари номбаршуда.—С.14.

Бояд қайд кард, ки сарварию олии зинабандии ин табақаро шоҳ «шоҳаншоҳ ва ё «шоҳи шоҳон» ишғол менамуд. Баъд аз он шоҳзодагони дарбор меросхӯрони шоҳӣ «васпурҳо», ки метавонистанд ба мулкҳои ҷудогонаи тобеъ роҳбар ва ё ҳокимони вилоятҳои ҷудогона бошанд ва лақаби шоҳиро ва ё «шаҳрдор»-ро дошта бошанд. Дар ҳамин зина низ вассалҳои шоҳҳои ҳокимони маҳаллӣ қарор доштанд.

Дар зинаи сеюми ин табақа аз рӯи мансаб: сардорони вилоятҳо ва округҳои маъмури-ҳарбӣ, ки титулҳои унвонҳои «сатрап», «марзпана» ва ё «нахадар»-ро доштанд, меистоданд. Ду мансаби охирӣ хоси давлати Ашкониён мебошад. Ба ҳамин зина баъзан мансабдорони идораи шоҳи марказӣ ва намоёндагони авлодҳои агнатии гурӯҳҳои нуфуздошта низ шомил буданд. Дар зинаи чорум намоёндагони хурди гурӯҳи сеюм, ки дар мансабҳои хурди дарборӣ адои вазифа мекарданд ва ё сарварию мансабҳои ҳарбиро доштанд. Дар зинаи охирини ин табақа зинаи панҷум: аъён ашрофи хурди маҳаллӣ, ки бар ивази хизматҳои маъмурию ҳарбӣ аз остонаи шоҳӣ заминҳоро ба тасарруфии шартӣ мерос мегирифтанд, меистоданд. Аз онҳо урдуи саворагони шоҳӣ таъсис меёфт. Дар урдуи саворагон ҳамчунин шахсони ғайриаъён ашроф низ шомил буданд, ки ба ивази хизмат соҳиби замин мешуданд. Ҳамаи саворагони урдуи шоҳиро «асаварон» меномиданд. Дар аҳди Ашкониён онҳоро ба саворагони озод ва саворагони оддӣ ҷудо менамуданд.

Инкишофи шахрҳо, хунаремандӣ, савдо ва пайдоиши хизматгари гуногуни хурди назораткунандаи ҷамъи андоз, котибон, мудирон обективан ба таркиби табақаҳои қадимаи сеюм ва чаҳорум тағиротҳо ворид намуданд. Ба ҷои заминдорон ва ҷорводорон мардуми оддӣ «рам-рамик»-ро мебинем.

Бояд қайд намуд, ки то асрҳои IV-V табақаҳо ташкилоти маъмурии махсуси худро надоштанд.

Танҳо баъд аз асри IV раванди мубаддалгардии қоҳинони зардуштӣ ба қалисои давлатӣ сар мешавад, ки нақши он дар идораи давлат аз давраи ҳукмронии Шопури II (309-379) қудрат мегирад. Иттифоқи қоҳинон ба монарх нуфузи идеологии онҳоро афзуда, мақоми Авесторо дар ҷомеа зиёд мекунад. Бинобар он дар аввали асри V ислоҳоти табақабандии ҷомеа бо дар назардошти нерӯҳои нави сиёсии қувватгирифта сурат мегирад.

## 8. Ислоҳоти табақабандии чомеа дар аҳди Сосониён

Ислоҳот 4 табақаро муайян мекард, ки роҳбарии онҳо бар дӯши шоҳ буд:

«Асравон». Табақаи аввал «асравон»- рӯҳониён. Ин табақа боз аз чандин зинаҳо иборат буд: а) «коҳинон»-уламои динӣ. б) «дотасарон» ё «додоварон»- судяҳо. в) хизматгорони маъбад ва муаллимҳо.

«Артештаран». Ҳарбиён-чангиён «артешторон», ки саворагон ва пиёдагони ҳарбиро муттаҳид менамоянд.

«Дипҳеран». Мустаҳаддимини идорот- дабирон. Тараққии аппарати бюрократӣ-давлатӣ ба пайдо шудани табақаҳои сеюми мустақил, ки пеш набуд, ба табақаи «котибон»-«дипирон» оварда расонд. Дипирон ба табақаҳо ҷудо мешуд: котибони ҳуҷҷатҳои давлатӣ, котибон-ҳисобчиҳо, котибони судӣ, котибони конселярияҳо ва ғайра.

«Ваструюшан»-гӯдаи миллат. Табақаи ҷаҳорумро заминдорон ва ҳунармандон таъсис меоданд. Савдогарон низ ба ҳамин табақа шомил мешуданд.<sup>1</sup>

Ҳар як аз ин табақот раиси худро доштааст. Раиси рӯҳониён Мубадони мубад, раиси чангиён Ирон сипоҳбад, раиси дабирон Ирондабирпад ва раиси табақаи ҷаҳорумро Вастрюшон-солор меномидаанд. Ҳар як раис тахти роҳбарии худ як нафари обеш доштанд. Ки ҳисобу китоби намояндагони табақаро ба дӯш доштанд. Дигар нафаре, ки дар ихтиёри раисон буд даромади аъзои табақаро ҳисоб мекард ва нафари дигар омӯзгор буд, ки кӯдакони табақаро таълим меод.

Дар охир ҳаминаро қайд карданием, ки унсурҳои ғуломдорӣ синфӣ ва давлатдорӣ моҳияти синфӣ доштаре ба сарзамини таърихӣ тоҷикон истилогарони Ҳахоманишӣ, Макдунӣ ва Сосонӣ ворид сохта, чун қувваи беруна сохтори ҷамоавиро тадриҷан аз байн бурданд. Акнун ҷои табақаҳои озоди баробарҳуқуқи меҳнатиро табақаҳои нобаробари синфӣ ишғол намуда, ҷойи институтҳои интихобию идоракунии коллегиялиро, идоракунии монархию меросӣ забт менамояд.

---

1. Ниг.: Периханян А.Г. Асари номбаршуда. С.17-18. А. Кристенсон. Асари номбаршуда. С. 150.

Кудрати синфӣ чоӣ кудрати иҷтимоиро гирифта, гардиши куллиро дар инкишофи беадолатонаӣ давлатдорӣ баъдина бебозгашт асос гузошт.

**Адабиёти тавсияшаванда:**

1. Биккерман Э. Государство Селевкидов.-М.: «Наука», 1985.-264с.
2. История Ирана. Под ред. проф. М.С.Иванова.-М., 1977.-488с.
3. История таджикского народа. Под ред. Б.А. Литвинского и В.А. Ранова.-Душанбе, 1998.-752с.
4. Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана.-М., 1969.-230с.
5. Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток.-М.: Л., 1964.-447с.
6. Мёле М. Эрони Бостон. Тарҷумаи доктур Жола Омӯзгор.-Техрон, 1365 х.
7. Новиков С.В. Юго-Западный Иран в античное время.-М., 1989. -184с.
8. Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории, книга первая от арийцев до Саманидов.-Лондон, 1999.-240с.

## **БОБИ IV. НИЗОМИ ҲУҚУҚИИ ТОЧИКОН ҚАБЛ АЗ ИСЛОМ**

### **МАВЗҶИ 6. СИСТЕМАИ ҲУҚУҚИИ ДАВЛАТҲОИ ЧОМЕАВӢ, ЗИРОТАПАРВАРӢ ВА ҒУЛОМДОРИИ ОСИӢИ МИӢНА. АВЕСТО ЧУН САРЧАШМАИ ҲУҚУҚӢ, ҚОНУНГУЗОРИИ ДАВЛАТӢ ВА ҲУҚУҚИ ОДАТӢ**

#### **1. Маълумоти мухтасар дар бораи сарчашмаҳои ҳуқукии давлатҳои чомеавӣ-зироатпарварӣ ва ғуломдории Осиёи Миёна. Хусусиятҳои хоси онҳо**

Чомеаи ғуломдорӣ, зироатпарварӣ ва ҷамоавии халқҳои Осиёи Марказӣ, асосан аз ибтидои ҳазораи I пеш аз мелод то ибтидои ҳазораи I мелодиро дар бар мегирифт. Дар ин муддат раванди ҳуқуқӣ бо тағир додани вазъияти геополитикию омезиш додани маданиятҳои Ғарбию Шарқӣ кӯшиш намуда, воқеан аз нуқоти муқарарроти ҳуқуқи бисёр мураккаб буд. Таркиби низоми ҳуқуқӣ таркиби сарчашмаҳои ҳуқукии муҳталифро дорост. Он замон дар ин минтақа, аз ҷумла, дар сарзамини имрӯзаи тоҷикон, империяҳо ва давлатҳои бузурги Ҳахоманишиҳои Эрон асрҳои V-IV пеш аз мелод, империяи Искандар асрҳои IV-III пеш аз мелод, империяи Селевкиён асрҳои III-II пеш аз мелод, давлатҳои Юнону Бохтар асрҳои II-I пеш аз мелод, давлати Портҳо асрҳои II пеш аз мелод ва II милодӣ ва давлати Кушониён аз ибтидои асри I пеш аз мелод то асрҳои II милодӣ ҳукмронӣ намудаанд. Бояд қайд кард, ки ҳар як истило, ҳар як забткунӣ анқариб куллан ба вазъияти сиёсии давлатдорӣ сарзамини тоҷикон тағирот медаровард. Чунин тағирот дар қатори сиёсати давлатӣ таъсири бевоситаи худро ба низоми ҳуқукии халқҳои сокини он низ мерасонд. Аз ин лиҳоз низоми ҳуқуқӣ дар тамоми ин мӯҳлат якраиш ва сифа-

тан бетағир намонд. Аммо бо вучуди он ин сарзамин дар тамоми ин мӯҳлат тавонист бештар ба сарчашмаҳои ҳуқуқие така намояд, ки табиатан ба ин халқҳо вобастагӣ дошта, ҷавобгӯи талаботҳои сиёсӣ ва маънавии онҳо буд. Инро халқҳои истилогар низ дарк намуда, бештар ба сарчашмаҳои маҳаллӣ низ дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ созиш менамуданд. Ин буд, ки як қатор падидаҳои ҳуқуқие, ки зодаи ин қавмҳо буданд, дар тамоми ин мӯҳлат ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқии онҳо баромад намуда, ягонагии нисбии низоми ҳуқуқии онҳоро дар ин мӯҳлат нигоҳ дошта, имконияти таҳлили онро дар доираи як мавзӯ муҳайё намуданд.

Ба сифати сарчашмаҳои ҳуқуқии асосӣ дар ин давра, пеш аз ҳама баромад мекард:

1. Авесто, китоби муқаддаси зардуштиён, ки маънии он асос, китоб, илм, дастур ва ғ. ниёширо ифода менамояд. Дар адабиёти таърихӣ номи ин асар Авасто, Асто, Усто, Афосто, Авастак, Апастак ва Вастак навишта шуда?<sup>1</sup> Авесто мувофиқи маълумотҳо аввал дар замони ҳукмронии Ҳахоманишиҳо асрҳои VI-V пеш аз мелод бо хатти аромей таълиф шудааст, сипас Искандар ғӯё онҳоро нобуд намудааст. Баъдтар дар замони ҳукмронии Ашкониён Порт аз ҷониби шоҳ Вологеси I (Валахш), ки дар асри I мелодӣ ҳукмронӣ намудааст, Авесто аз сари нав китобат мегардад. Дар бораи ин китобат низ ихтилофҳо зиёд аст. Ва ниҳоят, Авесто бо алифбои махсус дар давраи ҳукмронии шоҳи Сосониён Хусрави I (531-539) китобат шудааст. Авесто умуман аз 21 китоб ва 1200 боб иборат буд, то замони мо фақат аз ҷаҳор як ҳиссаи он омада расидааст. Авестои имрӯза аз китобҳои «Ясно»-назр (ниёз): маҷм.и маросимҳои динӣ, «Яштҳо»-сурудҳо дар васфи худоёни динӣ, «Видевдат»-қонун ба муқобили девон иборат мебошад. Қисмате аз муқаррароти шаръиро низ дар бар мегирад. «Виспрат» маҷм.и матнҳои ибодаты. Чи хеле, ки маълум шуд, қисмати сеюми он Видевдат, қисман, дорои меъёрҳои ҳуқуқӣ буда, муносибатҳои ҷамъиятиро мавриди танзим қарор медиҳад. Асосгузори ин дин Зардушт ба ақидаи бархе аз тадқиқотчиён дар охири асри VII ва ибтидои асри VI пеш аз мелод ва ба ақидаи дигарон дар ибти-

---

1. Якубов Ю. Авасто /Маърифат №5-6, 1996. – С.28-35.

дои ҳазораи I то милод аниқтараш солҳои 1200 қабл аз мелод ва ё асрҳои IX қабл аз милод зистааст. Ба фикри мо охирӣ ба ҳақиқат наздикӣ дорад.

Шаклҳои ҳамзистӣ мутобиқи Авесто: Дар қисмати Яшти X, оварда шудааст: Оила “нмана”-сарвари динии он “нманйа” ва сарвари чунин оилаи патриархалӣ-”нманапати” зани калонӣ, дар оила “нманапатни” кадбону. Авлодро Вис меномиданд, сарвари динии онро “висйа” сарвари дунявии онро «виспати», қабила «зантум», сарвари динии он “зантума”, роҳбари дунявӣ «зантумапати», мамлакат «дахю» сарвари динии он «дахюма», сарвари дунявӣ «дахюмапатиё» номида мешуд. Авесто ҳокимонро “састар” меномид. Иттифоқи мулкҳоро «дахюсастии» сардорӣ онро “дахюпатиӣ тамоми дахюуҳо”. Ваколоти вайро шӯрои бузургони дахюсастииҳо “дахюнам фратемадато” маҳдуд мекунад. Чунин шӯро, ки назорат аз болои ғаёлияти қабила дар шахсияти зантумапатӣ мебурд, онро “хан\амана” бо забони имрӯзаи тағирёфтаи тоҷикӣ анҷуман меномиданд. Роҷеъ ба табақабандии ҷомеа дар Авесто мо дар мавз.и гузашта ақида рондем. Авесто ҳамчунин увзҳои нокомилҳуқуқи ҷомеаро аз қабили: вира, вайса ва парийатарро низ муқаррар мекунад. Мувофиқи Авесто вира мақоми ғуломро доштааст ва «вайса» ва «парийатар» чун аъзоёни хурди оила ёдрас шудаанд. Қобилияти амалкунии пурраи шахс баъд аз ба синни 15 солагӣ расидан эътироф мешуд. Дар ин вақт, маросими махсус дар ҳузури гурӯҳи бизоатмандон бо пӯшонидан ва бахшидани камарбанд ва пирохани муқаддас иҷро мешуд. Танҳо баъд аз ба 15 солагӣ расидан шахс ҳуқуқи зиндагии мустақилона ва бастанӣ ақди никоҳро дошт.

2. Талмуди бобулӣ-сарчашмаи ҳуқуқи ғайризардуштиёни минтақаи Осиёи Марказӣ ҳисоб меёбад. Сарчашмаи бевоситаи динӣ ва ҳуқуқии яҳудиён ба шумор мерафт.

3. Қонунномаи Ишобохта, дар пайравии таълимоти насоро навишта шуда, сарчашмаи ҳуқуқи насорои Осиёи Марказӣ ҳисоб меёбад. Дар соҳаи ҳуқуқи шахсӣ бояд қайд кард, ки ягон хел тафриқа дар байни тобеони динҳои дигар ва зардуштия дида намешавад. Аммо дар соҳаи ҳуқуқи маъмурий паймоннамоеи ҳуқуқии онҳо бештар дида мешавад. Мисол, мувофиқи судебникии Сосониён агар шахс аз дини зардуштӣ даст ка-



шад, ӯ аз макоми худ дар оила, авлод ва ҳуқуқҳои доштаи худ дар ин мақом маҳрум мешавад. Ва гумон аст, ки аз ҳуқуқҳои шахсӣ маҳрум шавад.

4. Қонунномаи Сосониён бузургтарин сарчашмаи давраи Сосониён буда, дар аҳди Сосониён дар давраи ҳукмронии Хусрави II Парвез аз ҷониби Фарахвмарт писари Вахророн, шояд Баҳром бошад (591-628) гирд оварда шудааст. Номии аслиаш «Мотикони ҳазар датестан» мебошад, ки маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқи империяро, ки муносибатҳои муҳими ҷамиятиро мавриди танзим қарор медод, ҷамъ намудааст. Бояд қайд кард, ки қонуннома на танҳо меъёрҳои ҳуқуқии замони Сосониёро муттаҳид сохтааст, инчунин вай ба таълимоти динии Авесто таъя намуда, тамоми принципҳои умдаи ҳуқуқиро, ки дар ин минтақаҳо аз давраи пайдоиши ҷомеаи синфӣ мавриди амал буданд, дар шакли ниҳонии худ муттаҳид намудааст. Аз ин лиҳоз, дар таълимоти қонунномаи Сосонӣ мо натиҷаи ҷамъбасти ниЗОМИ ҳуқуқии ин кишварро мебинем.

Ба ғайр аз сарчашмаҳои ҳуқуқии номбаршуда мавқеи асосиро қонунгузории давлатӣ низ ишғол мекунад. Қонунгузории давлатиро дар ин муддат мумкин ба ду қисм ҷудо намуд: Якум, қонунгузории истилогарон, ки аз таҷрибаи давлатдорӣ онҳо сарчашма гирифта, ба сари халқҳои Осиёи Миёна бор мешуд ва ё ин ки он қонунгузории онҳо, ки танҳо ба истилогарон тааллуқ дошт. Ба қисмати аввал мисол шуда метавонад, қонунгузории позитивии Дорои I ва ба қисмати дуввум қонунгузории давлатии Искандар ва Селевки I нисбат ба шахр-полисҳо, ки ағлаб аҳолии Мақдуниҳо буданд. Дуввум, қонунгузории ҳокимони маҳаллӣ, ки он низ ба ду қисм тақсим мешавад: Аввал, қонунгузории маҳалии характери локалӣ дошта, ки дар давраи тобеият эҷод мешуд. Амр ва қонунҳои сатрапҳои Сугд, Бохтар ва ғайра. Дуввум, қонунгузории минтақавӣ, ки дар давраи мустақилӣ ва номустақилӣ аз ҷониби ҳокимони нисбатан бузург-шоҳон дар шакли қонун ва фармонҳо эҷод шуда, характери умумихатмигиро дар тамоми давлат доро буданд. Амр ва фармонҳои шоҳаншоҳони Юнону Бохтарӣ, Кушониён ва Ашкониён чунин буд. Бояд қайд кард, ки ин қонунгузорӣ ағлабан ба урфу одатҳои маҳаллӣ таъя намуда, нисбатан аз омезиши маданияти эллинистӣ ва Ҳахоманишиҳою Миддиҳо ӯрӣ нест.

Рочет ба амали ҳукукии Қонунномаҳои Ишобохта, Сосониён ва Талмуди бобули дар вақт, фазо ва доираи аҳоли ҳаминро қайд кардан ҷоиз аст, ки ҳар яки онҳо аз рӯзи қабул ва эҷодашон барои пайравони худ ва минтақаҳое, ки онҳо зиндагӣ мекарданд, мавриди татбиқ қарор мегирифт. Бояд қайд намуд, ки дар паҳн намудани ҳукуки буддой дар ин сарзамин таъсиси давлати Кушониён бениҳоят бузург аст. Кушониён ҳукуки буддойро на танҳо ба Осиёи Миёна, инчунин вуруду нумӯи онро ба Хитой, Ҳинд ва дигар кишварҳои бузург таъмин намуданд.

## 2. Ҳукуки шахсӣ

Дар ҳукуки ин давра қобилияти ҳуқуқдорӣ шахсҳо аз мавриди тавлид пайдо мешуд. Тифли тавлиднашуда низ ҳуқуқаш мутобиқи Судебники Сосониён ҳимоя карда мешуд. Доираи ҳуқуқ ва қобилияти амалкунии шахсони ҷисмонӣ чун низоми ҳукукии ҳалқҳои дигар ба се омил вобастагӣ дошт: аз ҳолати шахрвандӣ, аз ҳолати оилавӣ ва аз ҳолати озодӣ (штатис либертатис-шахси озод аст ё не). Қобилияти ҳуқуқдорӣ пурраро танҳо шахсони озоди ҷомеа насиб буданд. Гулом танҳо дар ҳолатҳои ҷудогона ҳамчун субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ баромад мекунад, дар аксари мавридҳо вай чун объект ҳисоб меёбад.

Қобилияти амалкуниро бо маънии пуррааш «туваник» меномиданд. Ҳар як шахси озоди ҷомеа, ки ба синни 15 мерасад ва дар тобеияти ҳокимияти парасторӣ ва падаршохӣ набошад, қобилияти амалкунии пурраро доро буд. Ҳамин тавр, барандаи қобилияти амалкунии пурра танҳо сарварони оила, ки онҳо дар парастории касе набуданд, ҳисоб меёфтанд. Низоми ҳукукии ин давр ҳамчунин субектронро ба болиғон ва ноболиғон ҷудо мекунад: «пурнау» ва «апурнау». Одами ба балоғатрасида шахси мардина ва ё занонае ҳисоб мешуд, ки ба синни 15 расидааст. Манихейҳо мувофиқи қонунномаи Сосониён ба беҳуқуқон табдил дода шуданд. Амр шуда буд, ки дар тамоми шахрҳо манихейҳоро амволашон ба ҳазинаи шохӣ мусодира карда шавад. Чунин амр нисбати ҷодугарон низ баромада буд. Қобилияти ҳуқуқдорӣ ҳамчунин бо фарорасии марг: табиӣ ва сунъӣ (барои ҷинойт ба марг маҳкум мешуд),

канда мешуд. Мақоми ҳуқуқӣ низ метавонист дар ҳолати гузариш аз як оила ба оилаи дигар бо роҳи фарзандхонӣ тағир ёбад. Дар ин сурат, шахс мақому мартабаи ҳуқуқиро дар оилаи нав қабул намуда, ҳамагуна ҳуқуқҳои пешинаашро аз оилаи қаблӣ гум мекунад. Ба истиснои қарзҳои шахсӣ.

### **3. Шахсони юридикӣ**

Ба сифати шахсони юридикӣ институтҳои давлатии хазинаи давлатӣ, ва храмҳо-маъбадҳо баромад мекарданд, ки ба воситаи намоёндагони худ ба шахсони воқеӣ дар муносибатҳои молу мулкӣ, ки ҳуқуқи шахсӣ ба танзим медавард, ворид мешуданд. Дар натиҷа институтҳои давлатӣ ба муносибатҳои шахсии ҳуқуқӣ ворид гардида, қобилияти амалкунӣ ва ҷавобгариро нисбати амалиёти худ бар ўҳда гирифта, чун дорандаи молу мулк ҳамчун шахси юридикӣ баромад мекарданд.

#### **Шарҳвандон ва ғайри шаҳрвандон:**

Ҳар як шахси аъзои обшина метавонист чун шахси қобилиятнок дар доираи мансубиятҳои динӣ, этникӣ ва табақавааш баромад намоёнд. Дар дохили ҳамон як обшина категорияҳои гуногун, ки бо қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунӣ аз ҳам фарқ мекарданд, мавҷуд буданд. Чунин ҷудошавӣ куллан ба ҳаҷми амволи онҳо вобастагӣ надошт. Шахсҳо аз рӯи чунин хусусиятҳо аз ҳам ҷудо мешуданд.

1. Мансубият ба халқ этникӣ: эронӣ-«Ерин» ва ғайри эронӣ «анерин».
2. Мақоми ҳуқуқи озодон ва ғайри озодон.
3. Табақавӣ: хунармандон, кулолгарон, заргарон, деҳқонон ва ғайра.
4. Муносибат бо андоз
5. Муносибат бо қўшун: ҳарбӣ ва ғайриҳарбӣ.

Асосан, шахсони ин давраро вобаста ба мақоми ҳуқуқашон ба ду қисм ҷудо мекунанд: Шаҳрвандон ва ғайришаҳрвандон. Шаҳрвандон ҳама гуна аъзоёни обшина буданд, ки дар се самт дорои қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунӣ соҳиб буданд. Ҳар як аъзои обшина-шаҳрванд ҳуқуқ ба мерос ва истифодаи ҳама гуна сервитутҳои мансуби обшиноро доро буд. Ҳуқуқ ба ишти-

рок кардан дар корҳои ҷамъиятӣ ва динии обшонаро ба тариқи меросӣ қабул менамуданд: дар дохили обшина ҳуқуқ ба муносибати рафиқона ва ҳуқуқ ба моликияти ғайриҳаракаткунанда дошт. Шахсони ғайришаҳрвандон чунин ҳуқуқҳоро соҳиб набуданд, аксаран дар тобеияти дигарон якумра мемонданд. Ба ин шахсҳо дохил мешаванд: ғуломони хонагӣ, давлатӣ, ҳарбӣ ва ғ. Бегонаҳо-аз дигар ҷо муваққатан омадагӣҳо, муҳоҷир шудагӣҳо ва рондашудагон барои ҷиноят. Ғуломро он рӯзгор бо чунин номҳо ёдрас мешаванд: "бандак", «аншахрик», «висак», «парӣётар». Шоханшаҳ бандак-тобеони шоханшоҳ гуфташ аст. Дар баъзе мавридҳо, махсусан, дар даврони охир бандак ба маънои тобеон низ истифода мегардад.

#### 4. Вазъи ҳуқуқи ғуломон

Дар он рӯзгор аз маълумотҳо чунин бармеояд, ки агар зан ғулом бошад, он гоҳ ҳамеша фарзанди ӯ ғулом мешавад, аммо агар баръакс бошад, дар ин боб маълумоти равшане нест. Бо роҳи қарздоршавӣ ғуломгардӣ маъмул буд. Ёхдарории баргардонидани қарз агар қарздор вафот менамуд, бар ёхдаи аъзоёни оилаи ӯ мемонд. Ёхдарории коллегиялӣ низ мавҷуд буд. Дар акси ҳол ҳудӣ ӯ бар ивази қарз ба ғулом мубаддал мегашт. Қарздор метавонист баъд аз додани қарз дар давомияти муҳлат аз ғуломшавӣ озод гардид. Дар судебники Сосониён гуфта мешавад, ки қарздор барои қарзаш ба ихтиёри кредитор дода мешуд. Ғуломон ҳамчун ашё қисмати ҳудро доштанд, ки ба синну сол, ҷинс ва қувваи қоришон аз ҳам фарқ мекард. Нархи миёнаи ғуломи мардинаи миёнасол 500 драхма буд. Ғуломон ҳам моликияти шахсони ҷудогона ва ҳам моликияти умумии якҷоя буданд.

Новобаста аз он, ки ғулом ҳамчун ашё дар муносибатҳо баромад мекунад, ҳолати ҳуқуқию муроғиавии вай ба ӯ ҳамчун субъект баромад намуданро муқаррар менамуд. Аз 6 моддаи қонунномаи Сосониён, ки ба ҳуқуқи муроғиавии ғуломон бахшида шудааст, дар панҷтои он ғулом ҳамчун ҷавобгари тарафи муроғиа баромад мекунад. Яъне, ӯ ҳамчун ҷавобгар нисбат ба молу мулкӣ муайян мушоҳида мешавад. Дар як маврид чун даъвогар. Дар натиҷа фарқи ғуломи Шарқӣ аз Фарбӣ бо ду

аспекти ҳуқуқӣ муқаррар мегардад. Якум, ғулом ҳамчун моли соҳибаш баромад мекунад ва дар як маврид ҳамчун субъекти ҳуқуқӣ дар мурофиаи граждани ба сифати ҷавобгар ҳамчун тарафи мустақил. Агар шахс озод бошад, дар мурофиа ҳамчун ҷавобгар ҳозир нашавад, он гоҳ бо қарори суд вай то муайян шудани вазъи ҳуқуқияш тобеи қарздиҳанда мешавад. Агар шахс озод бошад, он гоҳ то дар дафъаи дуввум ва сеюм дидани кор ӯ ба додани миқдори муайяни пул бо гарав 500 драхма ва ё мутобиқи ҳаҷми қарз маҷбур карда мешавад. Танҳо дар як маврид ғулом метавонад чун даъвогар дар мурофиа ширкат варзад. Агар соҳибаш нисбати ӯ зӯрӣ ва бераҳмӣ кунад: ба дарё партофтани ғулом ва ғ. Эҳтимол меравад, ки агар нисбати ғулом шахси дигар чиноят содир кунад, он гоҳ соҳибаш чун даъвогар баромад мекунад. Агар ғулом чиноят содир мекард, он гоҳ худаш ҷавоб медод ва соҳибаш ҳараҷотхоро мепашонд, ҳараҷотҳои мурофиаӣ ва ҳӯрондани ғуломро дар ин давра низ соҳибаш маблағгузорӣ мекард. Дар он рӯзгор ҷавобгариӣ якҷоя низ мавҷуд будааст. Агар ғулом дар ҳузури соҳибаш нисбати касе кирдори гунаҳгоруна содир намояд, он гоҳ қисмати ҷавобгарӣ бар ӯҳдаи соҳибаш ва қисмати он барои шахси иҷроқунанда гузошта мешуд. Ҳамчунин дар муайян намудани ҳамкорӣ дар чиноят ва ҳангоми муайян намудани ҳиссаи гуноҳи тарафҳо ҳолати ҳуқуқии онҳо ба инобат гирифта мешуд. Мисол, агар ғулом бо амри соҳибаш чиноят содир кунад, он гоҳ соҳибаш чун ҷавобгар баромад мекунад. (Судебники Сосониён. 97, 3-7). Дар ҳолатҳои ҷудогона ғуломон дар мурофиа дар қатори дигар шохидони комилҳуқуқ метавонистанд, ки чун шохид баромад намоянд. Лекин онҳо дар танҳои чунин ҳуқуқро надоштанд, барои ин зарур буд, ки онҳо якҷоя бо соҳибашон ва ё шахсони комилҳуқуқ гувоҳӣ диҳанд. Ғуломони тобеи дини давлатии зардуштиёро ба ғуломдорони ғайризардуштӣ фурӯхтан мумкин набуд. Ҳимояи манфиати дин нақши бузург дошт. Ҳатто ғулом дини зардуштиро қабул карда, ҳуқуқи аз соҳиби ғайризардуштӣ баромаданро соҳиб гардида, ҳуқуқи ба ғуломии шахси зардуштӣ ворид шуданро пайдо мекард. Соҳиби аввалаш ўро гардонида гирифта наметавонист, танҳо ҳуқуқ дошт, ки ба воситаи мӯбад (суд) зарари худро дар ҳаҷми пул рӯёнад. Дар ин сурат ҳуди ғулом низ метавонист ҳамон миқдори пул-

ро хуаш дода, ба озодӣ барояд. Дар тамоми чунин ҳолатҳо эҳтимол сухан роҷеъ ба дини давлатӣ ва ҳукмрон меравад. Ҳамин тавр қайд кардан ҷоиз аст, ки ҳолати ҳуқуқии ғуломон дар ин рӯзгор чун аксари давлатҳои ғуломдорӣ моҳиятан дар ду шакл ифода меёбад: объект ва гоҳо субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ. Озодшавии легалии ғуломон дар Осиёи Миёна чун дигар давлатҳои ғуломдорӣ он рӯзгор бо роҳи манумиссия ба ғулом озодӣ додан сурат мегирифт, ки онро дар судебники Сосониён ҳуҷҷати азат кардан меномиданд. Манумиссия асосан, дар шакли ҳаттӣ сурат мегирифт, ки онро «азатнома» меномиданд. Дар ҳолати набудани чунин нома ғулом аз ҷониби қонун озод ҳисобида намешуд ва соҳибаш ҳар вақт метавонист ўро баргардонда гирад. Амали манумиссия фавран татбиқ мегашт ва дигар озодшударо ба ғуломӣ гардондан мумкин набуд. Дар ҳолати манумиссия намудани ғулом бояд монеа набошад. Яъне соҳибаш қарздор буда, ғуломро ҳамчун (гарав) залоғ нагузошта бошад. Дар акси ҳол ў бояд қимати ғуломро ба дасти соҳиби қарз дода, ғуломро озод намояд. Агар соҳибаш чунин қудратро надошта бошад, он гоҳ ҳуқуқи манумиссия намудани ғуломро надорад ва мувофиқи моддаи 9, қисми 2-5, судебники Сосониён қарздиҳанда ҳуқуқ дорад, то гирифтани қарз ғуломро дар дасти худ нигоҳ дорад.

Масъала: Карим дар даст ғуломе дорад. Духтари ў ба ғуломаш дӯст мегардад. Карим аз ғуломдори дигар 1000 динор қарздор аст ва ҳар вақт ки ғуломдори дигар аз Карим қарзро талаб менамояд, ў мегӯяд, ки ман ғулом дорам, боз мол дорам, дар ҳолати зарурӣ метавонам онҳоро фурӯхта қарзро диҳам. Қарздиҳанда ғуломи Каримро ба залоғ (гарав) мегирад. Карим мехоҳад ғуломашро озод намуда, духтарашро ба ў ба занӣ диҳад, оё Карим чунин ҳуқуқро дорад? Агар не, пас, Карим чӣ кор кунад, ки духтарашро ба шахси озод ба занӣ диҳад?

Ба зардуштиён хос буд, ки манумиссия бо иродаи соҳиби ғулом дар байни ғуломдор ва ғулом сурат гирад. Аммо нисбат ба иудейҳо (Талмуд) ва юнониҳо манумиссия ба воситаи храм ва фурӯши қалбақӣ сурат мегирифт, ки онро манумиссияи делфӣ меномиданд. Осиёи Миёна ва Эрон ду намуди манумиссияро медонистанд: манумиссияи пурра ва нисбӣ. Манумиссияи нисбӣ хоси иудейҳо ва сокинони давлати Сосонӣ буд, ки

он дар Талмуд ва Ишобохта ва судибники Сосониён дарч ёфта буд. Ғулом нисбатан озодиро дар ду ҳолат ба худ мегирифт:

1. Агар соҳибаш ўро шартан даҳонӣ озод мекард.

2. Ғулом ду соҳиб дорад ва аз яке ҳуқуқи озодиро - ману-миссияро мегирад.

Дар судибник ва сарчашмаҳо ба худфурӯшӣ, яъне озодии худро ба гарав бар ивази чизе ё ба ғуломӣ мондан маълумоте нест, аммо бозёфтҳои таърихӣ дар қатори сарчашмаҳои ҳуқуқӣ маводҳои шартномавиеро рӯй овард, ки аз худфурӯшии одамони озод шаҳодат медиҳанд. Ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии Дура Эврропо-си аҳди Портҳо аз ин шаҳодат медиҳад. Дар яке аз ҳуҷҷатҳо, ки дар суди шохӣ қайд гардидааст Барлай ном деҳотие аз наздикии шаҳри Дура ба Фраати портӣ, ки коргар буд, худро ба ғуломии антихретикӣ бар ивази 400 драхма нукра медиҳад. Дар чунин ҳолат Барлай ғулом намешавад, вале чун ғулом дар хизмати Фраат мемонад. Лекин дар шартнома гуфта мешавад, ки агар Барлай қарзро супурда натавонад, тамоми моли ӯ ва ҳуди ӯ барои пасандози қарз ғасб карда мешаванд. Бо чунин мазмун боз дигар шартномаҳо низ ёфт шудааст<sup>1</sup>. Бо чунин мазмун судибники Сосониён низ талаб мекунад, ки қарздоре, ки аз иҷрои қарз баромада наметавонад, барои иҷроиши қарз ба қарздиҳанда дода мешавад<sup>2</sup>.

Ғулом ҳамчун обекти муносибатҳои ҳуқуқ баромад наму-да, чун ашё аз ҷониби соҳибаш дар ҳар шакл ихтиёрдорӣ ме-гардад. Вай метавонад ҳамчун обекти моликияти як шахс ба-ромад наояд ва ё дар як маврид чун обекти моликияти ду ва ё зиёда шахсон баромад наояд. Роҷеъ ба беҳуқуқии ғулом дар аҳди асрҳои миёна Периханян А.Г. хеле дуруст қайд мекунад, ки зиддият дар мақоми ҳуқуқии ғулом чун ашё ва қисман ба-рандаи ҳуқуқ ин пеш аз ҳама ба табиати инсон, ки дорои шуур буда, аз дигар қисмати ашё ба кулӣ фарқ мекунад, вобастагӣ дорад.<sup>3</sup> Доир ба масъалаи никоҳи ғуломон маълумоти аниқ нест. Аммо оиди тобеияти фарзанди аз ғуломон тавлидшуда

---

1. Ниг. Периханян А.Г. «Общество и право Ирана в Парфянско—Сасанид-ский периоды».- М.1983. -С. 31-32.

2. Ҳамон ҷо. – С.32-34

3. Ҳамон ҷо-С. 39

маълумотҳои ҳуқуқӣ аст. Сошианс, ки тафсиргари Авасто буд, мегӯяд: «То ҳукмронии Вахром фарзанди аз ғуломон ба дунё омада ба моликият ба пушти падариаш мегузашт, вале акнун ақида ин аст, ки бар пушти модарӣ».

## 5. Никоҳ ва оила

Никоҳ дар он давра шакли муайяни ҳуқуқи ва монеаи хуниро доро набуд. Эндогамия никоҳ дар оилаҳои ҳамхун ақди муқаррарӣ буд. Фактҳои таърихӣ эндогамияи ниҳоиро низ исбот мекунад. Никоҳ байни падар ва духтар маъмул буд. Мутобиқи маълумоти Ҳеродот Камбиз ба хоҳари худ хонадор шуда буд. Артексерия Логгимен низ бо хоҳараш, сипас бо ӯ тағояш ақд мебандад. Шоҳи Бохтар Сизимтр бо модараш ва ғайра. Чунин одат на ба шоҳҳои форсӣ, балки ба ҳамаи онҳо нисбат дода мешавад. Чунин шакли никоҳи ниҳонии эндогамия, никоҳҳои инсест- падар бо духтар ва хоҳар бо бародар бо яке аз 10 васияти Зороастр минбаъд қонунӣ гардида буд. Ва ҳамчун аҳди хайр ва баранда ба бихишт эътироф гардидааст. Яке аз асосҳои эътирофи чунин никоҳро дар ҳимояи моликият дар дохили авлод мебинанд.

Бо воситаи никоҳи қонунӣ дар байни шахсони озод зан аз парастории оилаи падараш ҷудо шуда, ба парастории оилаи шавҳараш мегузарад. Ҳуқуқҳои нав мегирад ва ҳуқуқҳои қаблашро гум мекунад. Новобаста аз он, ки қонунгузор моногамияро дар никоҳи он рӯзгор муқаррар карда буд, ходисаи бисёрзани чун одат дар амалия аз ҳад зиёд дучор мешуд. Мард чунин ўҳдадорихоро нисбати зан ба ўҳда дошт:

1. Ба зан бояд ҳамчун қадбонуи хона тамоми шароитҳоро муҳайё мекард.

2. Занро нигоҳубин, ҳўрондан ва бо либос пўшонидани яқумра.

3. Ҳамаи фарзандони аз зан шударо ҳамчун фарзанди қонунӣ шинохтан ва онҳоро нигоҳубин намудан.

Ҳамин тавр, ҳуқуқҳо ва ўҳдарориҳои мард нисбат ба зан қисман аз ҳуқуқҳои ҳокимиятӣ ба ҳуқуқҳои парасторӣ гузашта манфиати занро ҳимоя менамуданд. Ба ҳуқуқҳои падарони патриархалӣ ҳамин чиз мансуб буд. Фурўхтани зан ва фар-



зандон, дар ҳолатҳои ниҳой, ки камбағали рӯзгузаронӣ надоранд (Суд 33, 6-7). Чунин ҳуқуқ кам дар амалия дида мешавад. Ҳамчунин ҳуқуқи фурӯхтани зан ба никоҳи муваққатӣ бе розигии зан, ҳуқуқҳои мурофиавии зан низ маҳдуд буд. Дар мурофиа ҳатман бо шавҳараш ва ё парастор иштирок мекард. Дар ҳолати ғавтидани шавҳар зан ба тобеияти фарзанди калонии ӯ ва ё ба ҳеши наздиқаш мегузарад, зан танҳо дар ҳолати набудани фарзанди калонӣ ба ҳеши наздиқаш тобеъ мегардид. Зан ҳуқуқ ба ашӯи шахсӣ дошт:

Амволе, ки ҳамроҳаш овардааст.

Ашӯ ва тӯҳфаҳое, ки дар вақти акт ба ӯ додаанд.

Ашӯҳое, ки ба ӯ шахсан баъд аз никоҳ додаанд.

### **Канда шудани ақди никоҳ**

Кандашавии ақди никоҳ бо розигии ҳар кадоме аз тарафҳо мумкин буд, лекин ҳатман бо розигии тарафҳо. Дар чунин ҳолатҳо розигии зан дар кандашавии ақди никоҳ ба эътибор гирифта намешуд:

1. Агар ӯ барои шавҳарро гӯш накардан гунаҳгор бошад, ҷодугарӣ кунад, ё гуноҳи динӣ содир намояд.

2. Дар ҳолате дар мӯҳлати 10 сол зан фарзандор нашавад.

Кандашавии ақди никоҳ бо таъин намудани васӣ барои зан (шахси дигарро) ба итмом мерасид. Мард бояд васигии худро ба итмом расонда, ӯро ба ихтиёри шахси дигар месупурд. Агар он шахс занро мегирифт, вале аз нигоҳбинии вай, васигии вай даст мекашид, он гоҳ ақд кандашуда ҳисоб намешуд ва фарзандони аз шавҳари дуҷум шуда мансуби шавҳари аввал мегардиданд.

Никоҳи ҷақар дар ҳолатҳои бефарзандӣ зан ба шавҳари дигар мебарояд, ки шавҳараш аз ӯ шаклан ҷудо нашудааст, ё шавҳар ӯро ба васигии шахси дигар насупоридааст, ё ӯ мурдааст ва ӯ ба шахси дигар ба шавҳар баромада бошад ҳам, дар ҳамаи ҳолатҳо фарзанд аз он шавҳари аввал ба ҳисоб меравад.

### **Адабиёти тавсияшаванда:**

1. Алӣ Акбари Мазохирӣ. Хонаводаи Эронӣ дар даврони пеш аз ислом.-Техрон.,1383ҳ.-455с.
2. Перихонян А.Г. Общество и право Ирана в парфанской и сасанидский периоды.-М., 1983.-384с.
3. Авесто. Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстхоҳ.-Душанбе, 2001.
4. Лившиц В.А. К интерпретации бактрийских надписей из Каратеппе. – Каратеппе. 4.– М., 1975.– С.47-60.
5. Фафуров Б. Тоҷикон. Ҷ.1. 1983.-704с.

## **МАВЗӢИ 7. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ДАР САРЗАМИНИ ТОҶИКОН ДАР АРАФАИ ҲУҶУМИ АРАБҲО БА МОВАРОУННАҲР**

### **1. Вазъияти сиёсӣ ва иҷтимоии мулкҳои сарзамини тоҷикон дар асрҳои V ва VIII милодӣ.**

Дар ибтидои асри панҷ ва шаш қудрати салтанати Сосониён ба Осиёи Миёна заиф мегардад. Мулкҳои нимамустақили сарзамини тоҷикон Тахористон, Сугд, Бохтар ва мулкҳои нисбатан хурди давлати Хутал, Ҷағониён, Шумон, Аҳорун, Термез, Қабодиён, Куммед, Шугнон, Вахш ва Уструшан рӯ ба инкишоф меоранд. Муносибатҳои феодалии барвақта дар асоси истифодаи замин тараққӣ мекунад. Ҳанӯз ҳам деҳқонони озод дида мешаванд, вале аксари деҳқонон акнун тобеи заминдорон буда, бар ивази музди ночизе дар заминҳои ҷудогона ба ҳокимон хизмат менамуданд. Деҳқонони озод дар шакли иҷора бо замин сари қор доштанд. Деҳқонони бой соҳиби заминҳои қалон ва мулкҳо буданд, ки аз ҳисоби деҳқони қамбизоат шумораи зиёди хизматгаронро соҳибӣ мекарданд. Деҳқонон ба як қанд гурӯҳ ҷудо мешуданд:

1. Деҳқонони бой ё заминдорони қалон, ки чун феодалон ва ҳокимони маҳаллӣ баромад менамуданд.
2. Деҳқонони озод, ки замин надоштанд, вале аз рӯи шартнома дар заминҳои феодалон ва давлат хизмат менамуданд.
3. Деҳқонони тобеъ ва хизматгори, ки онҳо тавассути қарз ва ё роҳи дигар чун моли соҳибони замин дар замини онҳо хизмат менамуданд. Ин гурӯҳ деҳқонони беҳуқуқ танҳо барои рӯзгузаронӣ хизмат менамуданд.

Хунармандон табакаи асосии шаҳрҳо ба шумор мерафтанд. Онҳо низ вобаста ба дороияшон ба як чанд гурӯҳ чудо мешуданд: Хунармандони соҳибдӯкон ва озод, ки дорои воситаҳои истеҳсолот ва даромади хуб буда, ба табакаи доро ва миёнаҳои аҳоли шомил буданд. Ин гурӯҳ дар дӯконҳои хунармандии худ хизматгарон ва устоҳои иҷоравӣ доштанд. Хунармандони озод, ки дорои ҳунари хуб буда, воситаҳои истеҳсолот надоштанд ва дар дӯконҳои хунармандони бой хизмат менамуданд, гурӯҳи дуввуми хунармандонро ташкил медоданд. Ва сеюм гурӯҳ хунармандони тобеъ, ки онҳо низ ба ивази қарз ва рӯзгузаронӣ дар хизмати хунармандони доро буданд. Хунармандон вобаста ба вазифаҳои хизматиашон ба кулолгарон, хиштрезон, заргарон, чармгарон, оҳангарон ва ғ. чудо мешуданд.

Рӯҳониён пайравони динҳои гуногун вобаста ба пайравии динӣ вазифаи рӯҳониро бозида, тамоми маросимҳои динӣ ва ҷамъиятиро бо дар назардошти талаботҳои динӣ ҳаллу ҷарроғ менамуданд. Онҳо дар маъбадҳо ва оташкадаҳо шогирдону пайравон ва муридони худро таълим медоданд. Дар маросимҳои никоҳ ва ба балоғатрасӣ роҳбарӣ менамуданд. Бо сарварону ҳокимон чун маслиҳатчи баромад мекарданд. Зардуштӣ, оташпарастӣ ва буддӣ дар манотиқи ҷудогонаи Тоҷикистон нуфуз дошт. Буддӣ ба қисматҳои Тоҷикистони ҷанубӣ тавассути қушониён оварда шуда буд. Дар назди маъбадҳо хизматгарони махсуси динӣ қор ва зиндагӣ менамуданд.

Ғуломон ва беҳуқуқони ҳонагӣ ва давлатӣ вучуд доштанд. Онҳо бемузд дар хизмати шахсони ҷудогона ва ҳокимони мулкҳо хизмат менамуданд. Аммо хизмати ғулом ба сифати қувваи асосии истеҳсолот баромад намекард. Қувваи асосии истеҳсолиро, ки талаботи ҷамъиятии асрҳои V-VII-ро қоне менамуд, деҳқонон ва барзгарон ташкил медоданд.

Савдогарон ва бозаргонон низ дар он рӯзгор чун ҳалқаҳои пайвасти иқтисодӣ нақши ҳалқунандаро мебозиданд. Қўшуни ягонаю муттамарказ вучуд надошт, эҳтимол ҳар як мулкшумораи муайяни ҳарбиёни ихтиёриро дошт, ки барои таъмини беҳатарӣ ва ҳимояи мардум даъват мешуданд. Дар ҳолатҳои ҳатари ҷанг мулкҳо қўшун ҷамъ намуда, роҳбарии муттаҳидаро таъсис медоданд.

## 2. Сохтори давлатӣ ва шакли идоракунии

Сохтори давлатии қисмати аз давлатҳои Осиёи Миёнаю Казоқистон, Кидориён, Хиёниён ва Ҳайтолиён дар асрҳои IV ва V нисбатан мураккаб буд. Пеш аз ҳама Кидориёну Хиёниён чун конфедератсияи ҳарбӣ баромад менамуданд. Кидориён дар қисмати ҷанубии Казоқистон ва шимолии Осиёи Миёна нуфуз пайдо карда, Кидор шоҳи онҳо лақаби “кушоншоҳ”-ро гирифта буд. Кидориён ба созиши се тарафа имзо гузошта, бо ҳамроҳии Ғфталитҳо ва Византиягӣ ба муқобили коалитсияи Эрону Ҳинд баромад мекарданд. Соли 468 Кидориён аз ҷониби эронӣҳо шикаст мехӯранд. Хиёниён низ чун конфедератсияи қабилаҳои Казоқистон ва шимолии Осиёи Миёнаю соҳилҳои баҳри Арал дар ибтидои асри V нуфуз пайдо мекунанд, вале он низ аз ҷониби Ғфталитҳо шикаст мехӯрад. Ҳайтолиён давлати нисбатан абарқудрат ва салтанатие дар ин манотик буд, ки ҳудуди он ҳатто аз Кушонӣён васеътар буд, аммо бо вучуди чунин мураккабии сохтор ин давлат дохилан чандон устувор набуд, танҳо дар мубориза алайҳи Сосониёни Эрон ба мардуми Осиёи Миёна мададрасон буд. Дар байни солҳои 467 ва 490 Ҳайтолиён Суғдро тасхир намуда буданд. Ҳамин тавр, дар ин давраҳо ин иттифоқи давлатҳо сохтори мураккабро доро буданд. Баъдан мулкҳои нимамуствакии Бохтару Суғд, Тахористону Уструшан мулкҳои оддӣ ва маҳдуде буданд, ки саргарми идоракунии дохилии худ буданд. Шакли идоракунии онҳо нимаҳарбӣ ва монархиявӣ буд. Сарварони қудрат ба тариқи меросӣ соҳиби тахт мегаштанд. Аз сабабе, ки дар ин манотик тамаддунҳои гуногун ба ҳам бармехӯрданд, номгузорию низоми идоракунии мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ аз ҳам ҳатто дар ҳудуди шаҳрҳои ҷудогонаи Тоҷикистони имрӯза фарқ мекард. Дар қисмати шаҳрҳои ҷудогона идоракунии мулкҳои муствакил чун шоҳигариҳо ба роҳ монда мешуд, қисме аз онҳо чун субъектҳои муствакили ҳуқуқи байнидавлатии он рӯзгор баромад менамуданд, қисмати дигар бошанд, эҳтимол, ба сифати вассалигарии мулкҳои ҷудогона арзи вучуд доштанд.

Дар баъзе аз манотикҳо ҳокими давлат шоҳон буданд. Мисол дар Хатлону Чағониён. Дар баъзе аз мулкҳои дигар мансаби олиро афшинҳо барӯҳда доштанд. Мисол, дар Уструшан-

Афшин мақоми олии ҳокимияти давлатӣ ба шумор мерафт. Тудун бошад, дар мулкҳои ҷудогонаи Суғд мақоми олии граждани буд. Деҳқонони бузург ва акбар, ки аз зумраи мардумони озод буданд, чун феодалони калон роҳбарии як вилоят ё як ноҳияро бар ӯҳда доштанд. Мисол дар ибтидои асрҳои миёна вилоятҳои Бухоро ва Чочро чунин деҳқонони бузург идора менамуданд. Доираи ҳуқуқҳои сиёсии ин қабил ашхос хеле васеъ буд. Онҳо дар назди худ ҳарбиёни махсусро доштанд. Аъзои ин дастаи ҳарбиرو ҷакирҳо меномиданд. Академик Б.Ғафуров ривояти Сюан Цзанро роҷеъ ба Самарқанд овардаанд, ки дар он омадааст: «Лашкари онҳо тавоно аст ва аскарӣ он аз ҷега (ҷакир) иборат аст. Феълӣ онҳо ниҳоят тезутунд ва худӣ онҳо нотарсу \асуранд. Доир ба ҷакирҳои Бухоро низ мадракоти хитой хабар медиҳанд»<sup>1</sup>. Шумораи ҷакирҳо аз деҳқонон аз 1000 беш буд. Ҷакирон аз ҳисоби шахсони озод ҷамъ мешуданд. Тибқи маълумоти ҳуҷҷатҳои Муғ қисме аз манотиқи ноҳияҳои Суғд мансаби олии идоракунии Ихшидро доштанд. Мисол дар ҳудуди Исфараи имрӯза он рӯзгор Ихшид баландтарин мансаби идоракунӣ ба шумор мерафт.

Дар арафаи ҳуҷуми арабҳо дар Бухоро вазифаи роҳбариро малика соҳиби мулк бар ӯҳда дошт. Мувофиқи маълумоти Наршахӣ дар арафаи истилои арабҳо дар Бухоро ба сари қудрат малика буд. Ў ҳар рӯз ба сари арк баромада, рӯз то бегоҳ машғули кор буд, фармону супоришҳо медод. Мукофоту мучозот бар ӯҳдаи ӯ буд. Одати идоракунӣ чунин буд, ки ҳар рӯз 200 нафар деҳқонон ба саломии малика омада, дар ду саф рост меистоданд. Рӯзи дигар ҷои онҳоро шахсони озоди дигар мегирифтанд.

Дар мулкҳои нисбатан калони Осиёи Миёна дар арафаи ҳуҷуми арабҳо маъмурияти марказиро мансаби олие тимсоли Тудун бар ӯҳда дошт. Эҳтимол меравад, ки ин мансаб ваколатдори корҳои граждании мулкҳои калон буд.

Дар ин давраҳо хат ва ҳуқуқи дорои шакли хаттӣ хеле таракқӣ карда буд. Дар назди ҳокимон котибони махсусе, ки ба навиштани қарорҳои муҳими давлатӣ машғул буданд, дифои вазифа мекарданд. Дар мулкҳои калон тибқи ҳуҷҷатҳои кӯҳӣ

---

1. Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон.-Душанбе, 1984.-С.395.

Муғ, сардори дабирон-«дапирпат» мавҷуд буд. Ин вазифа ба гурӯҳи мансабҳои олий шомил мегардад.

Коргузори хоҷагиро дар дарбори мулкҳо "фрамандор" ном мансаб бар ӯҳда дошт. Фрамандор ба дахлу ҳарчи маҳсулоти зироат, маснуот, косибон ва масолеҳи ҷанг мутасаддӣ буд, вай фармон мебаровард, ки фалон чиз фалон қадар ба фалон кас дода шавад, молу ашёро ба рӯйхат мегирифт ва ҳарчи онро ба қайд мегирифт. Аз гуфтаҳои академик Б.Ғафуров маълум мешавад, ки дар давлатҳои қабл аз исломии Осиёи Миёна мансаби фармондорӣ дар як вақт вазифаи вазоратҳои мӯҳтасиб, мушриф, сохибашшуроти давлати Сомониёнро иҷро менамуд.

Ҳамчунин дар ин давраҳо дар мулкҳои ҷудогона мансабҳои "мири соқӣ", "мири шифо", "мири охур" ва "мири чорбоғ" вазифаҳои махсусро иҷро менамуданд. Мансабҳои ҷаллод ва сарлашкар низ арзи вучуд дошт.

Ҳокимияти маҳаллиро сардорони деҳа ва навоҳиҳо: "деҳхудоҳо", "арбобони деҳа", "арспона" ва "сохибон" бар ӯҳда доштанд.

Тадқиқи низоми идоракунии ва шакли сохтори давлатии мулкҳои Осиёи Миёнаи ибтидои қуруни вусто ба мо чунин қонуниятҳоро пешкаш намуд:

1. Маълум мешавад, ки низоми идоракунии ин мулкҳои хурд таҷрибаи бои идоракунии дошта, низоми устувори мансабҳои ҳокимияти давлатиро дар худ таҷассум менамуданд. Аз ин рӯ, таъсир ва нуфузи бевоситаи онҳо ба давлатҳои ғосиби араб бениҳоят пурзӯр буд. Фарзияти меросирии Сомониён бево-сита аз таҷрибаи идоракунии Сосониён, пас аз шиносӣ бо низоми идоракунии ин мулкҳо то дараҷае аҳамияти худро гум менамояд.

2. Институтсионализи миёсӣ дар шакли мансабҳои мушах-хас хеле тараққӣ карда буд. Аксар мансабҳои, ки мо роҷеъ ба онҳо дар давлати Сомониён маълумоте надошта, бо онҳо ав-валин бор дар давлатдории Шӯриён ва Салҷуқиён во меҳӯрдем ва яқинан онҳоро бунёдгузори ин институтҳои давлатӣ мешу-мурдем, маълум мешавад, ки ханӯз пештар дар ин мулкҳо вучуд дошта амал мекардаанд.<sup>1</sup>

---

1. Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон.-Душанбе, 1984.- С.396.

Аз ҷумла, мансабҳои мири шикор, мири шифо, мири охур, мири чорбоғ ва ғ. Аҷиб он аст, ки баъзе аз ин мансабҳо дар давлатдории қадимаи Ҳахоманишиҳо, Портҳо дида мешавад. Мавҷудияти чунин мансабҳо дар даври Сосониён ба мушоҳида мерасад. Мисол, дар аҳди Сомониён Макдиси роҷеъ ба амири об ақида карда аст.<sup>1</sup> Ин ва дигар умумиятҳо моро водор мекунад ба ҳулоса оем, ки низоми идоракунии ва институтҳои давлатӣ дар манотиқи Осиёи Миёна дорои таърихи қадим буда, новобаста аз қудрати сиёсӣ, онҳо давра ба давра арзи вучуд кардаанд. Шояд баъзе аз мансабҳои дар давраи муайян нуфузи ҳудро гум карда бошанд, вале умуман низом дар шакли қолаби аввалия инкишоф меёфт. Масъалаи он, ки дар баъзе аз сарчашмаҳо нисбат ба ин мансабҳо маълумоте нест, ин норасоии баёни воқеият дар сарчашмаҳост. Бо ин далел мо наметавонем, ки мавҷудияти онҳоро дар замонҳои гузашта инкор намоем.

3. Дигар аз масъалаи диққатҷалбкунанда ин мавҷуд набудани маълумот роҷеъ ба девонсолорӣ мебошад. Шояд девонсолорӣ он вақт мансуби давлатҳои салтанатӣ буд. Аз ҷониби дигар мансабҳои, ки вазоифи девонсолориро чун институти давлатӣ иҷро мекарданд, мавҷуд буданд. Мисол, мири шифо ва мири чорбоғ, ки ҳар як самти муайяни хоҷагӣ ва муносибатҳои ҷаъиятиро бо шумораи беҳисоби намоёндогони худ иҷро менамуданд.

Ҳамин тавр гуфтан мумкин аст, ки тадқиқи низоми идоракунии ва шакли сохтори он дар асрҳои V-VII бисёр масоилҳои идоракунии қудратҳои сиёсии давлатҳои қадим ва баъдинаро равшан менамояд. Зеро ин низом давраеро фаро мегирад, ки қудрати сиёсӣ дар ин манотик тағири сиёсат ва идеология намуда, аз ҷаҳонбинии авастой даст кашида ба ҷаҳонбинии исломӣ рӯ меорад. Аммо бо вучуди он маълум шуд, ки тағири ҷаҳонбинӣ ба тағироти назарраси низоми идоракунии водор нанамуд. Баръакс, агар ҷаҳонбинии нав аз болои ҷаҳонбинии мардуми таҳҷой ғолиб омада бошад, дар навбати худ низоми идоракунии мардуми таҳҷой бартарии ҳудро ба ғолибон нишон

---

1. Ниг.: Азимов Ш. Государство и право Саманидов.-Душанбе, 1999.-С.73.

дода, онҳоро мачбур сохт, ки таҷрибаи идоракунии тоҷиконаро қабул намоянд.

4. Ва ниҳоят, давлатҳои ин давра давлатҳои типи феодалӣ буда, феодализми маҳаллӣ зинаи барвақтаи худ ва парокандагии феодализми аҷнабиёро таҷассум менамуд. Шакли идоракунӣ монархиявӣ буда, қудрат аз насл ба насл мегузашт. Эҳтимол дар мулкҳои Хатлон ва қисмати Рашт идоракунии интиҳобӣ мавҷуд буд. Монархияи ин аҳд дар муносибат ба мулкҳои дохилӣ барвақта буда, дар муносибат бо хориҷиён зинаи парокандагиро аз сар мегузарониданд.

### **3. Ҳуқуқ дар Таҳористон, Сугд ва Уструшан**

а) Сарчашмаҳои ҳуқуқӣ.

Ҳуқуқи ин давра шаклҳои гуногуни ифодаёбии ҳудро дошт. Ҳуқуқ дар сарчашмаҳои позитивии давлатӣ, одатӣ ва динӣ васеъ мушоҳида мешуд. Сарварони сиёсӣ ва дорандагони қудрат чун гурӯҳи ваколатдор амру фармонҳо мебароварданд, дархостҳои ҳуқуқи менамуданд, ки ҳамагӣ чун манобеи ҳуқуқ баромад менамуд. Иҷроиши он аз ҷониби аъзоёни ҷамъият ҳатмӣ буд. Амру фармон, дархосту қарорҳои ҳокимон чун сарчашмаи позитивии ҳуқуқ баромад менамуд. Ҳуқуқи позитивии мулкҳо дар дохили кишварҳои ҷудогона амал намуда, дар он миқёс ҳатмӣ буданд.

Ҳуқуқи одатӣ тибқи муқаррароти доимӣ дар шакли одатҳои ҳуқуқии эътирофшуда дар ҷамъият як зайл иҷро мегаштанд. Иҷроиши ҳуқуқи одатӣ аз ҷониби омма ва давлат таъмин мегашт. Ҳуқуқи динӣ бошад, дар мабони динии халқҳо ҷойгир шуда буд. Он ба ҳаёти ҳуқуқии пайравони худ аз нигоҳи динҳои эътирофшуда таъсир мерасонд. Дар ин манотиқ пайравони динҳои насронӣ ва буддоию авастой зиёд буданд. Аз ин рӯ, ин меъёрҳо дар китобҳои муқаддаси Инҷил, Таврот, Забур, Фурқон ва Авасто инъикоси ҳудро ёфтааст.

б) Соҳаҳои ҳуқуқӣ.

Маълумотҳои таърихӣ собит менамоянд, ки дар ин давраҳо соҳаҳои ҳуқуқ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ хеле тараққӣ намуда буд. Яке аз сарчашмаҳои бозэтимоди ҳуқуқии ин давра, ки аз ҷониби олимони пурра ба матни имрӯза гардонид шудааст, далолат бар он дорад, ки соҳаҳои ҳуқуқи оилавӣ ва граждани хеле



тараккӣ карда будааст. Ин сарчашмаи бозътимод "Ҳуччатҳои юридикии кӯҳи Муғ" мебошад. Хониши матнҳои ҳукукии ин сарчашма гувоҳи он аст, ки ҳукуқи шахсӣ ва ашёӣ дар ин давра инкишоф ёфта будааст.

### **Ҳукуки оилавӣ ва никоҳӣ тибқи муқаррароти дасхатҳои ҳукукӣ.**

1. Ин ҳуччатҳо соли 1932 аз кӯҳи Муғи ноҳияи Заҳматобод (Айнии ҳозира) аз ҷониби сокини деҳаи Ҳайробод-Ҷӯраалӣ ёфт шудааст. Ин ҳуччатҳоро аввал қисман А.А. Фрейман, баъдан Б.А. Литвинский ва В. Лившиц тадқиқ ва тарҷума кардаанд.<sup>1</sup>

Муносибатҳои никоҳию оилавӣ аз нигоҳи шаклӣ ва хаттӣ хеле инкишоф ёфта буд.

Ҳуччатҳои юридикии қалъаи Муғ ҳаёти ҳукукии халқҳои таҳҷоиро тақрибан то солҳои 722 милодӣ инъикос менамояд. Дар ин давра маълум мешавад, ки асоси ба ақди никоҳ даромадан, шартномаи ақди никоҳ будааст. Дар шартнома асосҳои ба ақди никоҳ даромадан, ҳукуқи ӯҳдадорӣ тарафҳо, вазъи иқтисодӣ зану шавҳар қабл аз никоҳ ва баъд аз ба ақди никоҳ даромадан ва ғ. батафсил баён шудааст. Ҳуччати рақами 3 ва 4 шартномаи ақди никоҳ буда, аз ду қисмат иборат аст. Қисмати аввал шартномаи ақди никоҳ аст. Қисмати сонӣ чун замима ба қисмати аввал махсуб шуда, дар он ӯҳдадорӣҳои домод нисбат ба арӯс ва васии ӯ муайян шудааст. Ҳуччат дар таърихи 25-уми март соли 710 дар ақди ҳукмронӣи шоҳ Тархун тартиб дода шудааст. Дар ҳуччат ақди никоҳи ашрофзодаи турк Уттегин бо суғдидухтар Дугдонча, ки дар парасторӣи ҳокими Суғд Чера буд, инъикос ёфтааст.<sup>2</sup> Тибқи ин ҳуччат маълум мешавад, ки ҳангоми бастанӣ ақди никоҳ хатман ҳокими мулки муайян ва ё ваколатдори махсуси давлатӣ иштирок менамояд. Аз сабабе, ки ин ҷо ашрофзодагон ақд мебастанд, дар он ҳокими Вахрокан иштирок намудааст. Ҳамчунин ақд дар муассисаи махсуси давлатӣ бо иштироки тарафҳои ақди никоҳ баста мешавад. Шартнома дар муассисаи махсус баста ва нигоҳ дошта меша-

---

1. Ниг.: Юридические документы и письма. Чтения, перевод и ком. В.А. Лившица. Вып.11.-М.,1965

2. См.: Согдийские документы с горы Муғ. Вып. 2.- М. 1962. -С. 17-18.

вад. Он чоро мавзеи қонуннигоҳдорӣ меномиданд. Мазмуни шартномаи ақди никоҳ далолат ба он дорад, ки чунин баستاني ақди никоҳ дар мулкҳои Осиёи Миёна амри воқеъ ва муқаррарӣ буда, ибтидои худро аз давлатдориҳои Ҳахоманишиҳо ва низоми ҳуқуқи зардуштӣ мегирад. Дар он аз ҳудои шартнома Митра ёдрас мешавад. Аҷиб он аст, ки Дугдонча на танҳо дар парастории Чера ҳокими Суғд будааст, инчунин қаблан зани ӯ низ маҳсуб мешудааст. Зан ба ҳонаи шавҳар ҳамчун зани озод ва ашрофзода, ки ҳуқуқҳои баробарро бо шавҳар дорад, ворид мешавад. Масъалаи дигаре, ки диққатҷалбкунанда аст, ин дунома будани зану шавҳар дар шартнома аст. Яъне мавҷудияти лақаб. Лақаби зан туркӣ ва лақаби мард форсӣ. Фикр мекунам сари масъалаи мазкур ва оқибати он мо дар алоҳидагӣ сӯҳбат хоҳем кард.

### **Шартномаи никоҳӣ чунин талаботҳоро дошт:**

1. Таърихи бастан, асос, шакли муайян ва номҳои тарафҳо.
2. Шартҳои зиндагии якҷоя, ӯҳдадориҳои шавҳар
3. Шартҳои зиндагии якҷоя ва ӯҳдадориҳои зан дар он.
4. Ҷавобгарии мард нисбат ба зан дар ҳолати вайрон намудани ӯҳдадориҳо аз ҷониби ӯ.
5. Ҳолатҳои қанда шудани ақди никоҳ бо хоҳиши мард, таъмини моддии зан ва ҳуқуқи ба ақди дигар даромадани мард. Яъне дар он ҳолате, ки ақди никоҳ бо хоҳиши мард қанда мешуд, мард ӯҳдадор буд, занро аз нигоҳи моддӣ таъмин намояд, танҳо пас аз он имконияти аз сари нав бо шахси дигар баستاني ақди никоҳро дошт.
6. Қандашавии ақди никоҳ бо хоҳиши зан таъмини моддии зан ва ҳуқуқи зан дар ин ҳолат ба никоҳи нав.
7. Вазъи ҳуқуқи зан ва фарзандони ӯ баъд аз қандашавии ақди никоҳ. Дар ин ҳолатҳо тибқи қарордод зан ва фарзандони ӯ барои кирдорҳои ҷиноии мард, ӯҳдадориҳои молии ӯ ва вазъи ғуломии ӯ ҷавобгар нестанд.
8. Пас аз ақди никоҳ вазъи ҳуқуқи мард ва фарзандони ӯ: Тибқи қарордоди никоҳ маълум мешавад, ки пас аз қандашавии ақди никоҳ мард ва фарзандони ӯ аз ҷавобгарӣ нисбат ба кирдорҳои ҷиноии зан нисбат ба вазъи ғуломии ӯ ва дигар тобеъияти молии ӯ озод мебошанд.

9. Дар ин қисмат талаботҳои банди 7 ва 8 яқоя муайян шудааст. Тарафҳо пас аз кандашавии ақд аз ҷавобгарии муштарак озоданд. Ҳар кас барои кирдори худ ҷавоб хоҳад дод.

10. Ҷои бастанӣ шартнома шахси мансабдор, ки ҳангоми бастанӣ қарордод ҳузур доштанд, қайд шуда, имзои шохид ва котиб омадааст.

Дар қисмати дуввум, ки ўҳдадориҳои мард нисбат ба васии зан муқаррар шудааст, чунин шартҳо ба миён гузошта шудааст:

1. Таърихи бастанӣ қарордод ва маълумот роҷеъ ба тарафҳо.

2. Ўҳдадориҳои мушаххаси мард нисбат ба васии зан.

3. Ўҳдадориҳои шаклии мард.

4. Намудҳои ўҳдадориҳои мард нисбат ба васӣ:

а) ўҳдадории нафурўхтани зан ба ғулomӣ, ва ё маҳрум на-сохтани озодии зан.

б) ўҳдадории баргардонидани зан ба васияш дар ҳолати дағалона бо ў муносибат намудан.

в) ўҳдадории баргардонидани зан ба васияш (дар ин ҷо ба шавҳари аввалааш) дар ҳолати кандашавии ақди никоҳ бо хоҳиши зан ё мард.

5. Ҷавобгарии мард дар ҳолати вайрон намудани банди 4.

6. Тарзҳои эътирофи ҷавобгарии мард нисбат ба васӣ.

7. Ҳуқуқи васӣ дар гирифтани ҷарима ва пенсия аз мард тибқи бандҳои 5, 6.

8. Ўҳдадории аҳолӣ дар назорат намудани иҷроиши ўҳдадории мард нисбат ба васӣ. Аз ин танзими муносибатҳои оилавӣ таъсири доимӣ ба мушоҳида мерасад.

9. Мавқеи бастанӣ қарордод, шахси мансабдоре, ки дар бастанӣ он иштирок дошт, номҳои шохидон, котиб ва нишондод оиди тартиб додани ўҳдадорӣ бо фармони шавҳар.

10. Қисмати хулосавии қарордод.

Маълум мешавад, ки шартномаи ақди никоҳ дар ибтидои ҳуҷуми арабҳо дар сарзамини имрӯзаи Осиёи Миёна хеле васеъ истифода мешуд. Институти никоҳ қарордоди аз нигоҳи ҳуқуқӣ такмилёфтаре доро буд. Ин ҳуҷҷат дар муқоиса бо чунин қарордодҳои аромии асрҳои панҷи қабл аз милод ва талаботҳои "Мотекони ҳазарте датестон" (Қонунномаи Сосониён) умумияти зиёдеро дорост.

Аммо бо вучуди он ин қарордод намунаи хосаи ҳуқуки оилавӣ дар манотиқи Тоҷикистони қабл аз исломӣ буда, раванди махсуси инкишофи ҳуқуқро ба пуррагӣ инъикос менамояд, ки он сифатҳои ҷудогонаю хосаеро дорост, ки қаблан мушоҳида нашудаанд.

Дар қарордод қайд мешавад, ки мард ўҳдадор аст зани ҳудро дўст дорад ва онро аз ҷиҳати моддӣ таъмин намояд ва зан низ дар навбати худ ўҳдадор мешавад, ки мардро дўст дорад, амрашро чун қонун иҷро намояд. Дар қатори ўҳдадориҳои мард нисбат ба зан ўҳдадориӣ зебо нигоҳ доштани зан бо ҷавохирот ва дар хонаи худ нигоҳ доштан омадааст. Дар ҳолате, ки Уттегин бе розигии Дугдонча зани дигар мегирад, дар ин сурат ў ба занаш 30 дирҳам динор ҷарима медиҳад ва он занро меронад. Агар ў хоҳад, ки аз Дугдонча ҷудо шавад, дар ин сурат ў бояд занашро бо ғизо, либос ва бо моли овардааш равон намояд. Маълум мешавад, ки зани аввал ва қонунӣ ҳуқуқҳои зиёдтарро дорост. Агар зан хоҳад, ки аз мард ҷудо шавад, он гоҳ ў бояд сару тани шавҳараш кардари, ҷавохироти инъомгирифташро монда танҳо либосҳои моли бо худ овардаашро ҳамроҳаш барад. Дар ин ҷо ҳиссаи моликияти шахсии зану шавҳар муайян шудааст. Дар қисмати дуввуми мактуб мард кафолати ўҳдадориӣ баргاردонидани занро ба васияш қабул намуда, дар ҳолати бе камбудӣ нагاردониданаш супурдани ҷаримаро бар ўҳда мегирад. Дар шартномаи мазкур Уттегин дар чунин сурат 100 дирҳами динори нуқрагӣ бар ўҳда гирифта, дар сурати сари вақт надодан аз ҳар даҳ дирҳам ду дирҳам ҷаримаи иловагӣ месупорад.

Дар ҳуқуки никоҳи оилавии он давра қарордод дар ду нусха баста мешудааст. Эҳтимол нусхаи саввум низ буд. Зеро ду нусха дар дасти зан ва шавҳар ва саввумӣ дар қонунхона нигоҳ дошта мешуд.

Дар муносибатҳои молумулкӣ равшан аст, ки зан ва шавҳар ҳангоми зиндагии якҷоя ҷавобгариӣ муштаракро нисбат ба ўҳдадориҳои ҳамдигар доштанд.

Тибқи маълумотҳои хитой самарқандиро аҳолии шохигариӣ Канг ҳангоми таъини ҷазо ва маҳкумқунии ҷинояткор аз маъбад қонунномаеро гирифта тибқи он ҷазо муайян менамуданд.

Муттаассифона, аз он қонуннома мо то ба имрӯз маълумоти дақиқе дар даст надорем. Ҳуҷҷатҳои юридикӣ Муг шумораи зиёди хариду фурӯши замини истиқоматӣ, шартномаи иҷораи осӣб, забонхатҳои ҳуқуқӣ ва мактубҳои моҳияти ҳуқуқӣ доштара дорост, ки ҳамагӣ гувоҳи нуфузи инкишофи низомии ҳуқуқиро қабл аз хилофати араб дар манотиқи Тоҷикистон баён менамояд.

#### **Адабиёти тавсияшаванда:**

1. Гаибов Г. Ранние походы арабов в Центральную Азию (644-704гг.)—Душанбе: Дониш, —144с.
2. Памятники письменности Востока ХСIV /Изведать дороги и пути проведенных. Пехлавийские назидательные тексты.—М., 1991. —192с.
3. Ардавирафнома. Тарҷумаи Раҳими Афифӣ.—Техрон, 1382.—204 с.
4. Согдийские документы с горы Муг //Вып. 2. Юридические документы и письмо. Чтение, перевод и комментарии В.А. Лившица. —М., 1962.—147с.
5. Мискавайх А. Таҷориб ул-умам.—Техрон, 1369 ҳ.Қ.1.-544 с.

## **БОБИ V. ҲУҚУҚИ МУСУЛМОНӢ ДАР САРЗАМИНИ ТОЧИКОН**

### **МАВЗӢИ 8. ПАҲНШАВИИ ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ ДАР САРЗАМИНИ ТОЧИКОН ВА САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚИИ ОН**

#### **1. Паҳншавии ҳуқуқи исломӣ дар сарзамини тоҷикон**

Ҳуқуқи исломӣ баробари паҳншавии қудрати давлати исломии араб ҳамчун воситаи асосии ба танзимдарорӣ ва қисмати таълимоти динӣ рӯ ба инкишоф ниҳод. Хилофати васеъшудаи мардумони нав ба навро тобеи ислом намуда, тавассуту ҳуқуқи исломӣ, муносибати байнаҳамдигарии онҳоро ба танзим мебаровард. Арабҳо баробари ҳучум ба сарзамини тоҷикон якбора ҳуқуқи исломиро ба ин ҷо наовардаанд. Маълум аст, ки дар давраи аввали ҳучум, ки фарогири солҳои 644 ва 704 мебошад, мақсади онҳо тибқи андешаи муҳақиқон на забту тасхири ин ҳудуд, балки гирифтани даромади иқтисодӣ буд. Аз ин рӯ, дар ин давраҳо мо роҷеъ ба паҳншавии ҳуқуқи нав дар ин мавзёе чизе гуфта наметавонем. Вале давраи дуввуми ҳучуми арабҳо ба ин манотик, ки мақсади васеъ намудани хилофат, ғазовот ва паҳншавии исломро дошт, ногузир ба ҷоришавии низоми нави ҳуқуқи динӣ мусоидат намуд. Аз ин давра шиносоии мардум бо усулҳои танзими ҳуқуқи нав ибтидо ёфт. Ин асосан, солҳои 705 ва 755-ро дар бар мегирад. Мардуми сарзамини тоҷик ба ҳаёати хилофати Аббосиён шомил мешавад, таълимоти динӣ таълимоти ҳуқуқии навро меорад. Усулҳои паҳншавии ҳуқуқи нав дар сарзамини мо чунин буд:

1. Бо роҳи зӯрӣ. Арабҳои соҳиби қудрат буданд, бо баҳонаи паҳннамоеи ислом мардуми таҳҷоиро ба ислом гаравида,

муносибатҳои иҷтимоии онҳоро дар зери таъсири таълимотҳои ҳукуки нав ҳал менамуданд. Мардум баробари қабули дини нав ногузир ба ҳаёти нави ҳукуки ворид мешуд. Шиносой ба ислом шиносӣ бо ҳукуки нави динӣ низ буд.

2. Бо роҳи ҳавасмандгардонӣ. Хилофат сиёсатеро пеш гирифт, ки тибқи он касоне, ки исломо гаравиданд аз супоридаани андозҳои зиёдатӣ озод мешуданд. Ва он мулкхое, ки исломо ихтиёри мегаравиданд, онҳо аз молиётҳо озод шуда, мардуми онҷоро озор намедоданд. Ҳамин тавр, қабули ислом ба эътирофи ҳукуки исломӣ чун қоидаи рафтор оварда мерасонад.

3. Бо роҳи тарғибу ташвиқ. Мисол, дар баъзе аз манотиқи Тоҷикистон (дар Помир) исломо пирони исломӣ ва пайравони мактабҳои ҷудогона хеле баъдтар паҳн намудаанд. Дар ин роҳ асарҳои динӣ ва ҳукукии мучтаҳидон низ нақши бузург бозидааст.

Бояд қайд кард, ки омили асосии паҳншавии ҳукуки исломӣ дар сарзамини Осиёи Миёна, агар аз як ҷониб, ин ҳукуки қавми ғолиб буда, ногузирии иҷроӣ ва амали он аз қудрати сиёсӣ барояд, аз ҷониби дигар, ҳукуки мазкур дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ бартариҳои ҷиддӣ дошта, нисбат ба манфиати соҳибони қудрат ва мардуми авом баробарвазн нагарида шуда буд. Ин буд, ки мардуми таҳҷой бо адолатнокии аслҳои Қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ моил шуда, ҳақиқати муносибати хешро дар сарчашмаҳои шаръӣ меҷустанд. Гузашта аз он, низоми нави ҳукуки бо идеологияи пурқуввати динӣ мусаллаҳ буд.

Аввалин мабонии ҳукукии исломӣ, ки дар манотиқи Тоҷикистон амал намудааст, ин шартномаҳои байни ҳокимони араб ва қудратҳои таҳҷой мебошад. Тибқи он мардуми ғайримусулмони ин манотиқ хирочу молиёти исломиро чун мардуми зиммӣ супорида, талаботҳои ҳукуки исломии шаръӣ ва позитивиро иҷро менамуданд.

Тибқи шартномаҳо аввал меъёрҳои ҳукуки молиявӣ ва андозӣ, баъдан меъёрҳои ҳукуки ҷиноӣ ва шаҳрвандӣ ба ин манотиқ аз нигоҳи мазмунӣ исломӣ паҳн мегардад. Сараввал тобеони динҳои дигар озод дар дохили мулкҳои истилошуда амал намуда, дар доираи низоми ҳукуки қаблӣ амал менамуданд. Вале тадриҷан доираи ғайриисломӣ қозихо судяҳои исломӣ

васеъ шуда, арзу шикоятҳои мардуми таҳҷоиро бо хоҳиши онҳо тибқи шариат ҳаллу фасл менамуданд. Сабаби асосӣ дар набудани ҳакамҳои онҳо ва нуфузгирии ислом буд. Давраҳои аввал ва дуввуми истилои арабҳо ба Тоҷикистон ҳукуки исломиро дар доираи меъёрҳои Қуръон ва ҳадисҳои шифоҳии пайғамбари он овард. Ҳамвора ҳукуки позитивии онҳо аз ҷониби қоидаҳои онҳо ва халиф дар шакли амру фармонҳо паҳн мегардид. Баъдан, сарчашмаҳои дигари исломӣ дар ин сарзамин рӯ ба инкишоф ниҳоданд.

## **2. Сарчашмаҳои ҳукуки исломӣ**

Сарчашмаҳои ҳукуки исломӣ дар байни мавзӯоти ҳукуки исломӣ мавқеи асосиро ишғол менамояд. Сарчашмаҳои ҳукуки мусулмонӣ шаклҳои зоҳирии ифодаёбӣ ва мустаҳкамкунии меъёрҳои ҳукуки шаръӣ ба шумор меравад. Ҳукуки исломӣ чун дигар низомҳои ҳукукӣ бидуни эътирофи мабонии ҳукук танзими муносибатҳои қимати ҳукукӣ доштара бо низом оварда натавонист. Асосгузори ислом ва дигар мутафаккирони исломӣ аз рӯзҳои нахустини васеъшавии нуфузи ҳукуки исломӣ эътирофи сарчашмаи умумии ҳукукро дар табиати қонунофаринии Худованд медиданд. Аз он, ки ба сарчашмаи ҳукук чӣ тавр назар меафканем, мафҳуми онро бо тарзҳои гуногун шарҳ додан мумкин. Агар мо сарчашмаи ҳукукро чун манобеи эҷоди ҳукук шиносем, бе ҳеҷ шакл чунин манобеи мутлақ дар ислом тибқи таълимоти фарзии он Худованд аст. Зеро дар ҷаҳон ҷойҳои Қуръон ва аҳодис Худованд тимсоли қудрати бемислу бе назир дорои ваколати қонунгузорӣ эътироф шудааст. Аз ин рӯ, мавқеи ки аз онҳо манобеи ҳукук эҷод мешавад, аввал табиати илоҳист. Баъдан чунин ваколат ба писандидагони Худованд паёмбарон дода мешавад. Паёмбарон ба категорияи дуввуми эҷодгарони ҳукук дар ислом шомил мешаванд. Бояд қайд намуд, ки ҳукуки исломӣ чун ислом дар ҷои ҳоли пайдо нашудааст. Заминаҳои иҷтимоӣ ва маданият динии пайдоиши он дар ниҳоди динҳои қаблӣ эҳсос мешавад. Аз ин ҷост, ки дар баробари эътирофи паҳлӯҳои ҷудоғонаи динҳои якҷаҳудӣ дар ҳукуки исломӣ аҳодису афкори баъзе аз паёмбарони пешин чун мабонии ҳукук баромад мекунад. Ҳатто қозихҳои асрҳои миёна



бо далел аз афкори паёмбарони қаблӣ баҳсҳои ҳуқуқиро ҳал менамуданд. Дар ин масъала ҳадиси паёмбар далели кофист «Паёмбар гуфтааст: бисёриҳо мегӯянд, ки пояи исломро то ба охир ман (яъне Муҳаммад) гузоштаам, албатта, ин нодуруст аст. Ман дар ин бино танҳо хишти охириро гузоштаам. Бунёдкунандагони он ба амри Худованд паёмбарони пешин буданд, ки пеш аз мову шумо мардумро ба сӯи Худои ягона даъват менамуданд». Ҳамин тавр, ислом ва ҳуқуқи исломӣ як навъ тамаддуни ба пуррагӣ нав набуда, балки идомаи таълимотҳои динию ҳуқуқии мардуми Шарқ ба шумор меравад, ки дар он ҳатогҳои гузашта бо усулҳои нав тадричан бартараф карда шудаанд. Бинобар он бисёр таълимотҳои фардӣ ва мушаххасӣ ҳуқуқҳои динӣ, ки пеш амал менамуданд, онҳоро ислом пазируфта буд. Эътирофи ваколатҳои ҳуқуқии паёмбарон аз зумраи онҳо ба шумор меравад.

Афкор, кирдор ва сукути паёмбари ислом чун манбаи танзими ҳуқуқ баромад намуда, дар шакли аҳодис муносибатҳои ҳуқуқиро низ ба низом медавард. Афкор ва кирдори ҳуқуқии дигар паёмбарон дар сурате мабонии ҳуқуқ ба шумор мерафтанд, ки агар ба таълимотҳои аслии ислом зиддият намекарданд. Манбаи дигари эҷоди ҳуқуқ дар ислом соҳибони фармон, яъне ҳокимон ва зиммдорони давру замон ба шумор мераванд, ки ҳуқуқи позитивиро эҷод менамуданд. Қайд кардан ҷоиз аст, ки баробари онҳо қисман халқ низ чун манбаи ҳуқуқэҷодкунӣ дар исломи классикӣ ва эҷодиёти фақеҳони исломӣ шинохта шудааст.

Вобаста бар он, ки манбаи ақлӣ ва ё ғайриақлии эҷоди ҳуқуқ чи тавр эътироф мешавад, дар ҳуқуқи исломӣ чараёнҳои мухталиф вучуд дорад, ки манбаи онҳоро қисман ақл ва дониш ва қисми дигар хиради илоҳиро мадди назар мегиранд. Онҳое, ки ақлу хиради инсониро чун нахустинзаминаи ҳуқуқ мешуморанд, чун ақлгароён машҳур буда, қиёс ва усулҳои ақлии онро дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ авлотар медонанд. Онҳое, ки хиради илоҳиро нахустзамина ва фарогири танзими муносибатҳои ояндаи ҳуқуқӣ мешуморанд, танҳо Китоби Худо ва аҳодиси паёмбарро чун мабонии асосӣ шинохта, дар илми ҳуқуқшиносӣ чун суннатгароён ва ё аслгароён машҳуранд.

Дар баробари он, ки дар зери мафхуми сарчашмаҳои ҳуқуқ аввалан, манобеи эҷоди ҳуқуқ фаҳмида мешавад, инчунин дар назарияи ҳуқуқ мафхуми сарчашмаи ҳуқуқ, чунон ки қайд кардем шаклҳои зоҳирии ифодабӣи меъёрҳои ҳуқуқиро низ ифода менамояд. Пас дар ҳуқуқи исломӣ низ сарчашмаи ҳуқуқ ба маънии маҳдуд ин тарзи ифодабӣ, баёнгарӣ ва ё шаклгирӣи меъёрҳои ҳуқуқист. Яъне, меъёрҳои ҳуқуқ чи тавр дар кучо ҷойгир шудааст. Албатта, дар қонунгузории имрӯза ин мафҳумро: қонун, санадҳои зерқонунӣ, одад ва амсоли судӣ ифода менамояд. Зеро меъёр дар дохили онҳо ҷойгир шуда, аз он ҷо ба муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсир мерасонад. Дар ҳуқуқи исломӣ бошад, ба ҳамин мазмун шаклҳои ҷойгиршавии меъёрҳои ҳуқуқӣ мавҷуд аст, ки он вобаста ба тарзи қабул ва қувваи юридикӣашон ба чанд намуд ҷудо мешаванд. Ҳамчунин қайд кардан зарур аст, ки қисмати сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ аз хусусияти шаклҳои ифодабӣи меъёр дида, хусусияти шаклҳои эҷодии ҳуқуқро ҳубтар касб мекунад. Зеро ҳар як сарчашмаи фикрӣ вобаста ба тарзи эҷодӣ аз якдигар фарқ намуда, қувваи гуногуни ҳуқуқиро доро мебошанд. Аз ин рӯ, иҷмоъ, иҷтиҳод ва қиёсо ҳубтар аст, ки шаклҳои эҷоди ҳуқуқ номем.

Сарчашмаҳои ҳуқуқӣ вобаста ба қувваи юридикӣашон одадан ба якчанд гурӯҳ ҷудо мешаванд. Маъмулан онҳоро ба се гурӯҳ ҷудо намудан мумкин:

Сарчашмаҳои аввалиндараҷаи ҳуқуқи исломӣ: Қуръон, суннат (маҷмӯи ҳадисҳо).

Сарчашмаҳои дуввуминдараҷа, ки аз усулҳои фикрии эҷоди ҳуқуқӣ ибтидо мегиранд: Иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво ва қиёс.

Сарчашмаҳои саввуминдараҷа: ба ин гурӯҳ шомил мешавад, ҳуқуқи позитивӣи соҳибони фармон ва ҳуқуқҳои одатӣи халқияту қавмҳои мухталиф.

## **2. Сарчашмаҳои аввалиндараҷа-Шариат**

Ба сифати сарчашмаҳои аввалиндараҷа дар ҳуқуқи исломӣ Қуръон ва суннат шинохта шудааст. Ин сарчашмаҳо қувваи олиии юридикӣ дошта, аз ҷиҳати манбаи эҷодшавиашон ба қудрати илоҳӣ ва асосгузори дини ислом марбутанд. Чун Қуръон китоби мақаддас ва офаридаи Худованд аст, пас, ҳукмҳои ҳуқуқи

он дар илми ҳуқуқи исломӣ қувваи олии юридикиро дорост. Зеро манбаи он тибқи далолати фақеҳон ва мучтаҳидон нерӯи бузурги ақли илоҳӣ буда, тоза аз ҳаргуна олоиш аст. Аз 114 сураи Қуръон қариб дар 40 фоизи он меъёрҳои ҳуқуқӣ бевосита ва бавосита дида мешавад. Аз 6225 ояҳо (баъзан то 6236 ҳисоб мекунанд) қариб дар 500-тои он меъёрҳои ҳуқуқӣ бевосита вучуд дорад. Меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон масъалаҳои гуногуни соҳавиро аз қабилӣ: ҳуқуқҳои оилавӣ, ҷиноӣ, маданӣ, давлатӣ ва ғайраро ба танзим медароранд. Меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон дар ислом қувваи олии юридикиро дорост. Аз сабабе, ки Қуръон дар муддати бештар аз 22 сол нозил шудааст ва он чун сарчашмаи асосии дигаргунии низоми ҳуқуқӣ ва иҷтимоии он давр ба шумор меравад, дар он қонуниятҳои фалсафии диалектикӣ ва таърихӣ ба маврид истифода шудааст. Чунин масъаларо асосгузори он ва мучтаҳидон ҳанӯз аз он давра дарк намуда, назарияи «носих ва мансукх»-ро яъне назарияи «нав ва кӯҳна»-дуруст истифода бурдаанд. Тибқи ин назария талаботҳои нав ба тозагӣ эҷодшуда талаботҳои пештар муқарраршударо инкор менамояд. Ба ин васила монеаҳо бо дар назардошти вақти эҷоди меъёрҳо дар Қуръон бартараф карда мешуд. Қуръон аз рӯзҳои аввали паҳншавии ислом ба Осиёи Миёна то имрӯз асари марказии динӣ ва ҳуқуқии мусулмонон ба шумор меравад. Он ба инкишофи ҳуқуқ ва илми ҳуқуқӣ ба мардуми Мовароуннаҳри асрҳои миёна таъсири бузург расонидааст. Қуръон дар асрҳои X ва XI дар Осиёи Миёна дастраси уламои ҳуқуқӣ буда, баъдан тарҷимаю тафсирҳои васеи форсии он дар Тоҷикистони таърихӣ пайдо шудааст. Аввалҳо то нуфуз гирифтани мактабҳои ҳуқуқӣ меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон бевосита тадбиқ мешуданд, баъдан уламои исломӣ қозихоро аз бевосита тадбиқи меъёрҳои он боздоштанд. Акнун ба тафсирҳои Қуръон ва таълимотҳои ҳуқуқии мактабҳо, ки аз табиати ҳуқуқии Қуръон мабдаъ мегирифт, тақлид менамудаанд. Ин чараён дар Осиёи Миёна асосан дар ибтидои асри IX ва X сурат гирифта, баъд аз пайдоиши чараёни Мовароуннаҳрии ҳуқуқи ханафӣ ба нуктаи ниҳой расид.

Ҳадис<sup>1</sup> сарчашмаи дигари аввалиндараҷаи ҳукуки исломӣ ба шумор меравад. Ҳадис баъд аз Қуръон қувваи олии юридикӣ дошта, дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нисбат ба Қуръон доираи васеътарро фарогир аст. Ҳадис-нақл дар бораи гуфтор, кирдор ва пиндори паёмбари ислом аст, ки дар он амалиётҳои муайян чун қоидаи рафтор эътироф шудаанд ва ё иҷроиши онҳо наҳй шудааст. Ҳадисҳо аз ҷониби саҳобаҳо ва пайравони баъдинаи онҳо, ки қисме паёмбарро дидаанд ва қисме аз дигарон шунидаанд, ривоят мешавад. Гӯяндагони ҳадисро ровӣ меноманд. Тартиби ҷойгиршавии ровиён дар ҳадис, ки силсилаи муайянро менамояд, иснод номида мешавад. Баъзан қувваи юридикӣ ҳадис аз иснод низ вобастагӣ дорад. Дар он ҳолатҳое, ки ровиён одамони шинохта ва машҳуранд, қувваи юридикӣ ҳадис баландтар аст, дар акси ҳол паст. Қисмати дигар ҳадисро матн меноманд. Дар матн мазмуни ҳадис омадааст. Мазмуни ҳадисҳо гуногунанд, дар байни онҳо зиёданд ҳадисҳое, ки мазмуни ҳуқуқӣ доранд. Ҳадисҳои ҳуқуқӣ муносибатҳои граҷаи, ҷиноӣ, маъмурӣ, давлатӣ, судӣ ва ғайраро ба танзим медиҳанд. Бояд қайд кард, ки аз ибтидои паҳншавии ҳуқуки исломӣ ҳадисҳо дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ нақши асосиро мебозиданд. Зеро тамоми масоили ҳуқуқӣ нава пайдошударо қабл аз нуфузи мактабҳои ҳуқуқӣ маҳз меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳадис ҳаллу фасл менамуд. Шумораи ҳадисҳо бениҳоят зиёд буд. Аз онҳо, ки ин сарчашма сараввал шакли хаттӣ худро надошт ва ба тариқи шифоҳӣ паҳн мешуд, он воситаи ҷамъияи маърифатҳои сиёсӣ, гурӯҳӣ ва шахсӣ гардида, дар як муддати кӯтоҳ шумораи аз ҳад зиёди қалбакии худро низ рӯи қор овард. Ҳуқуки исломӣ ва олами ислом ба ин васила ба бӯҳрони вазнин қашида шуда буд. Дар натиҷа беҳтарин олимони ҷаҳони он давр ба маркази хилофат даъват шуда, ба тозанамоии ҳадисҳо даст мезаданд. Нақши олимони тоҷик ва форсизабонон дар ин раванд бениҳоят бузург аст. Аз байни ҳазорҳо маҷмӯаҳои олимони ҳадисшинос маҷмӯаи «Ас-саҳеҳ»-и<sup>2</sup> Муҳаммад Исмоили Бухорӣ беҳтарин маҷмӯаи саҳеҳ дар олами ислом шинохта мешавад. Ва имрӯзҳо

---

1. Ниг.: Ҳаликов А.Г. Ҳадис как источник мусульманского права. -Душанбе, 1998. -157 с.

2. Ниг.: Ал- Бухорӣ. Ҷомеъ ас- саҳеҳ. -Тошкент, 1990. I-IV.

низ дар олами ислом пас аз Қуръон ин асар чун бехтарин асари динӣ ва ҳуқуқии мусулмонони ҷаҳон шинохта шудааст.

Ҳадисҳое, ки хусусияти ҳуқуқӣ доранд, шумораашон беш аз ҳазор аст. Дар онҳо бештар сифатҳои инсондӯстӣ, адолат-парварӣ, ҳимояи ҳаққи ҳамсою мазлумон бештар тарғиб мешавад. Ҳадисҳо вобаста ба қувваи юридикиашон ба намудҳои гуногун тасниф мешаванд, аз ҷумла, аз рӯи саҳеҳияти онҳо қувваи юридикии онҳо низ муқаррар мешавад. Мисол, ҳадиси саҳеҳ дар байни ҳадисҳо қувваи олии юридикиро дорад. Яъне, он ҳадисҳое, ки мазмунан ба талаботи ислом ва Қуръон ҷавобгӯӣ буда, санаи эҷодии он бо далели таърихӣ тасдиқ шуда, гӯяндагони он мардуми шинохтаанд, бевосита дар танзими муносибатҳо тадбиқ мешаванд. Ҳадисҳои ҳасан ва заиф мутаносибан дар иёраҳияи қонунгузорӣ зинаҳои пасттарро ишғол менамоянд.

Суннӣ дар илми ҳуқуқи ислом чун маҷмӯи ҳадисҳо шинохта мешавад. Дар байни шинохта бошад, амал қавл ва рафтори паёмбар бо номи хабар машҳур буда, онҳо маҷмӯаҳои худро соҳибанд. Онҳо гуфтор, кирдор, сукути имомонро низ чун сарчашмаи рафтор эътироф доранд. Раванди кодификатсияи хабар дар аҳли шиъа ба ибтидои асри XI ва XII рост меояд. Ҳадисҳо дар сарзамини тоҷикон сараввал дар шакли маҷмӯаҳо ворид шуда, бевосита тадбиқ мегардиданд. Дар баробари он тафсир ва маънидоқунии онҳо аз ҷониби фақеҳон дар асрҳои XIII ва XIV нуфуз гирифта баъдан маҷмӯаҳои тафсирии онҳо чун “Ламаот” ва “Мушкот” пайдо шудаанд. Дар ин тафсирҳо таърихи эҷоди ҳадисҳои ҳуқуқӣ бо тадриҷ рӯшанӣ ёфта, матлаби гуфтор ва эҷоди он муайян шудааст, ки ба тадбиқи бевоситаи беҳатой он минбаъд мусоидат менамуд.

Бояд қайд намуд, ки маъмулан Қуръон ва ҳадис дар илми исломшиносӣ чун шариат шинохта шудааст. Шариат аз калимаи “шараа” роҳи рост, роҳе, ки дар он хатой нест, бармеояд. Чунин амалҳои беҳато ва бенуқсон танҳо дар симои Китоби Худо ва Ҳадисҳои баргузидаи ӯ Муҳаммад дида мешаванд. Аз ин лиҳоз, агар Қуръон ва ҳадис дар якҷоягӣ шариятро ташкил диҳанд, пас меъёрҳои ҳуқуқии онҳо низ чун шариати ҳуқуқӣ, яъне кирдорҳои ҳуқуқии бенуқсон шинохта мешаванд, ки иҷроиши онҳо хусусияти умумихатмигиро дорост.

### **3. Сарчашмаҳои дуввуминдараҷа ё фикҳ ҷамҷун назария (доктрина)-и ҳуқуқи исломӣ**

Ба сарчашмаҳои дуввуминдараҷа он сарчашмаҳое шомиланд, ки мансубият ба пешвоёни илмӣ ҳуқуқи исломӣ дошта, дар асосҳои шариат ва тибқи он қабул карда мешаванд. Яъне онҳо бевосита дар Қуръон ва аҳодис наомадаанд, балки онҳоро мучтаҳидон, фақеҳон ва уламои ҳуқуқдон эҷод менамоянд.

Албатта, заминаи воқеии пайдоиши сарчашмаҳои дуввуминдараҷа дар исломи классикӣ мавҷуд буд ва то дараҷае он дар аҳди хулафои рошиддин эҷод ва тадбиқ низ мешуд. Аммо дар он рӯзгор ҳанӯз нақши ҳалқунандаро надошт. Баъд аз пайдоиши мактабҳои ҳуқуқӣ ва доктринаи ҳуқуқи исломӣ нуфузи сарчашмаҳои дуввуминдараҷа дучанд гардид. Сарчашмаҳои дуввуминдараҷа, ки қонунӣ будани худро дар Қуръон ва аҳодис касб намуда буданд, дар ибтидои асрҳои VIII аз ҷониби фақеҳони машҳури давраи замон: Абуҳанифа, Абуясуф, Аҳмад ибн Ханбал, Молики Шофай ва дигарон васеъ истифода шуда, замина ба инкишофи ҳуқуқи исломӣ гузоштаанд.

Дар байни сарчашмаҳои дуввуминдараҷа Иҷмоъ ҷои намоёнро ишғол менамояд.

#### **а) Иҷмоъ.**

Иҷмоъ - қарори якҷояи олимони динӣ роҷеъ ба масъалаҳои ҳуқуқи динӣ ва ахлоқӣ мебошад. Асосан, иҷмоъ дар масъалаҳои ҳуқуқӣ бештар эҷод мешуд. Иҷмоъ дар китобҳои уламо ва фақеҳон гирд оварда мешавад. Иҷмоъ вобаста ба шакли эҷодаш мумкин ба якҷанд намудҳо тақсим шавад. Аз ҷумла, иҷмои муштак ва ғайримуштак. Иҷмои муштак ин иҷмоест, ки уламо бори нахуст бо масъалаҳои ҳуқуқӣ рӯ ба рӯ шуда, ҷавоб ба он дар Қуръон дар ҳадис ва дар иҷмои иҷтиҳод намеёбанд, сипас нисбат ба он қарори якҷоя бо машварат мебароранд. Иҷмои ғайримуштак чунин иҷмоест, ки дар он олимони ҳуқуқ бо усули машварат ба қарори олимони қаблӣ таъя намуда, масъаларо ҳал менамоянд. Дар чунин ҳолат иҷмои нав нозил нашуда, балки бартарии иҷмои аввал эътироф мешавад ва ба қарорҳои кӯҳнаи олимони қувваи юридикӣ дода мешавад. Дар ин сурат як навъ тадбиқи амсолии иҷмоъ мушоҳида мешавад. Пайдоиши

ичмоъро таърихан бо фаъолияти ҳафт конуншиноси мадинагӣ вобаста медонанд. Иҷмоъ чун сарчашмаи ҳукуқи исломӣ назаран дар афкори ҳукукии Муҳаммади Шафӣ (ваф.820) тадқиқ ва таҳлил шудааст. Аш-Шафӣ ақида бар он дорад, ки ақоиди уламо бояд бо масъалаи баррасишудаистода мувофиқат намояд. Яъне олимони фикҳ дар ҳалли масъалаи баҳснок ба ҳулосаи яхела оянд. Дар чунин сурат ин қарор ҳамчун далели ҳукуқӣ қувваи юридикӣ пайдо менамояд. Олимон Молик ибн Анас ва Шофей чунин ақида доранд, ки иҷмоъ танҳо маҳсули фақеҳон ва муттаҳидони мадинагӣ мебошад, аммо бар ҳилофи онҳо Абуҳанифа ҳукм меронад, ки манбаи эҷоди иҷмоъ метавонад ҳар як гурӯҳи фақеҳони шинохта бошанд. Дар манотиқи Осиёи Миёна назарияи Абуҳанифа роҷеъ ба иҷмоъ чун манобеи ҳукуқӣ дастгирӣ ёфта, манбаи эҷоди он фақеҳони Мадина, ҳулофаи Рошиддин ва ҳар як гурӯҳи донишманди муттаҳидон, ки дар масъалаи ҳукуқӣ ба ҳулосаи ягона меоянд, шинохта шудааст.

Намудҳои иҷмоъ аз рӯи тарзи баён. Аз рӯи он ки иҷмоъ дар кадом шакл баён гардида аст, иҷмоъро муҳаққиқони исломӣ ба чунин намудҳо ҷудо менамоянд:

1. Иҷмои қавлӣ-ин иҷмоест ки фақеҳон дар мубоҳисаи ошкоро ба ҳулосаи яхела омадаанд.

2. Иҷмоъ-ал-амалӣ-ин иҷмоест, ки фақеҳон дар ҳалли он дар ҳолатҳои яхела як хел рафтор намудаанд. Дар натиҷа амали яхелаи онҳо иҷроиши онро чун иҷмоъ ба дигарон шарт гардондааст.

3. Иҷмои сукутӣ ин иҷмоест, ки бо роҳи ҳомӯшона мусоидат намудан ба амали ҳукуқӣ аз ҷониби гурӯҳи фақеҳон қабул шудааст. Умуман, муносибат бо иҷмоъ дар байни мактабҳои ҳукуқӣ яхела нест. Ҳамчунин вобаста ба тарзи қабул ва эътирофи он иҷмоъ чунин намудҳоро дорост:

1. Иҷмоъи номуайян ё ғойбона.

2. Иҷмоъ-ал-манқул шаҳодати иҷмоъ шахсони маъруф ҳас-танд.

3. Иҷмоъ-ал-уммат қарори якҷояи ҷомеа (обшина) (Абу-бакр бо чунин иҷмоъ ба сари қудрат омадааст).

4. Иҷмоъ-ал-аимма қарори имомон ва мансабдорони давлатӣ.

## б) Иҷтиҳод

Иҷтиҳод ин фаъолияти мучтаҳидон аст, ки дар доираи масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳукм мекунад. Ҳуқуқи баровардани иҷтиҳодно танҳо шахсе, ки ба мартабаи мучтаҳидӣ расидааст, дорост. Мучтаҳид шахсе шуда метавонист, ки чунин хусусиятҳоро дошт: забони арабро равон ба пуррагӣ донад, Қуръонро аз бар карда бошад. Онро мазмунан ва грамматикӣ шарҳ дода тавонад, замон ва тарзи эҷоди сура ва ояҳоро донад, суннаро хуб аз бар намояд, миқдори зиёди ҳадисҳоро (то 3 ҳазор ҳадис) азёд донад, шарҳу тафсири мазмунӣ ва таърихӣ онро битавонад, ҷаҳорум илми иҷмоъро шиносад ва ихтилофҳои азими фикҳиро дар ислом доништа бошад. Панҷум усули қабул ва тадбиқи меъёри ҳуқуқиро донад, шашум масъалаҳои фикҳии гузошташударо дарк намояд. Ҳафтум қудрати баҳои обективӣ доданро ба ҳулосаҳо ва натиҷабардориҳо дошта бошад ва ниҳоят ҳаштум эътиқоди қавӣ ба дин дошта бошад.

Танҳо мучтаҳиде, ки чунин сифатҳоро соҳиб буд, мучтаҳиди комил шуда метавонист ва иҷтиҳоди ӯ низ чун иҷтиҳоди комил шинохта мешуд.

Иҷтиҳод ҳанӯз аз давраи зиндагии асосгузори ислом дар байни саҳобаҳои донишманд пайдо шуда буд. Баъдтар чун ихтилофи фикҳӣ афзун мегардад, эҳтиёҷ ба он меафзояд. Иҷтиҳод аз асрҳои VII то IX инкишоф меёбад. Асри IX асри тиллоии иҷтиҳод шинохта мешавад. Маҳз дар ҳамин аср дарвозаи иҷтиҳод барои мардуми суннатгаро баста мешавад. Зеро олимони асосгузори макотиби ҳуқуқӣ даъво бар он доштанд, ки он чи зарурат ба танзими ҳуқуқӣ дошт, бо дар назари Қуръон ва ҳадис аз ҷониби мучтаҳидон шарҳ дода шуд. Аз ин рӯ, мардуми оддӣ ва дигар шахсони дониши казоӣ надошта, дигар ҳуқуқи бевосита даст задан ба Қуръон ва ҳадисро надоранд. Ва дигар чунин бузургон низ дар олам нест, мегуфтанд онҳо. Иҷтиҳод дар ҷамоаи сунниҳо то ибтидои асри XX манъ буд, баъдан қисмате аз ислохотчиёни сиёсӣ ин ҳуқукро дар баъзе аз кишварҳо истифода намуданд. Дар байни шиаҳо бошад, ҳуқуқи иҷтиҳод баровардан тавассути имомҳо боқӣ монд. Иҷтиҳод дар китобҳои фикҳии мучтаҳидон гирд оварда шуда, чун сарчашмаи ҳуқуқӣ баромад мекунад. Асосан китобҳои фикҳии асосгузори мактабҳои саршори иҷтиҳодҳои ҳуқуқӣ мебошанд.



## **в) Фатво**

Фатво хулосаи олимони динӣ ва Ҷаҳеҳони исломӣ роҷеъ ба масъалаҳои ҳукукии шариат мебошад. Дар он ҳолатҳое ки қозихо дар тадбиқи меъёрҳои ҳукукии шариат душворӣ мекашиданд, Ҷаҳеҳон ва уламои динӣ фатво меоданд, яъне онҳо тарзи дурусти ҳалли масъаларо Ҷаҳмонда меоданд.

Фатво калимаи арабӣ буда «Ҷатаво» Ҷаҳмондадихиро ишора менамояд. Фатво низ чун дигар сарҷашмаҳои ҳукуки исломӣ дар давраи аввали пайдоиши ҳукуки ислом мушоҳида мешавад. Аммо табиати эҷоди он аз дигар сарҷашмаҳо фарқ менамояд. Агар иҷмоъ ва иҷтиҳод кӯшиши як навъ эҷоди меъёри ҳукукро намоянд, фатво бештар имконияти интиҳоби яке аз усулҳои ҳалли масъаларо муайян менамояд. Фатво роҳи ҳалли онро нишон медиҳад. Албатта, баъд аз пӯшида шудани дарвозаи иҷтиҳод нуфузи он ба назар расида, аввал чун усули қонунӣ намудани иҷмоъ ва иҷтиҳод хизмат менамояд, баъдтар қисман чун иҷтиҳод меъёрҳои ҳукукиро эҷод мекунад. Фатво дар китобҳои муқаддаси Ҷаҳеҳон ғирдоварда шудааст. Дар солҳои аввали паҳншавии ҳукуки исломӣ таъсири маҷмӯаҳои «Ҷатавоҳои» Ал-Марварудӣ (ваф. 1069), Муҳаммад ибн Рушд (ваф. 1126), Умар-ал-Бухорӣ (ваф. 1141) ва дигарон ба Осиёи Миёна ва сарзамини Тоҷикистон пуққувват буд. Қаме баъдтар Ҷаҳеҳони маҳаллии Тоҷикистон низ дар эҷоди фатво машҳур шудаанд, ки асарҳои онҳо берун аз Тоҷикистон чун сарҷашмаи ҳукукӣ арзи ҳастӣ дошт. «Ҷидоя»-и Бурҳониддини Марғелонӣ аз зумраи онҳост, ки дар асри XIII эҷод шуда буд.

Асарҳои Тоҷи Шариа, Абӯбақри Самарқандӣ ва дигар Ҷаҳеҳон фатвоҳои зиёди ҳукукиро дорост. Асарҳои «Муҳтарсарул-викоя», «Салоти Масъудӣ», ва «Шарҳи викоя»-и Ҷаҳеҳони мазкур дар сарзамини тоҷикон сарҷашмаи бевоситаи ҳукукӣ ба шумор рафта, дар мактабу мадориси Тоҷикистони таърихӣ чун китоби ҳукукӣ таълим дода мешуданд.

## **г) Қиёс**

Қиёс чунин шакли эҷоди ҳукук ва сарҷашмаи ҳукуқие аст, ки дар асоси монандкунии муносибатҳои қамиятӣ бо меъёрҳои ҳукукӣ эҷод ва тадбиқ мегардад. Дар он ҳолате, ки муносибати

нави чамъиятӣ пайдо мешаваду танзими он айнан дар меъёри ҳуқуқ ва сарчашмаи ҳуқуқ нест, дар асоси қиёс ва монандкунӣ меъёрҳои ҳуқуқиери истифода мебурданд, ки муносибатҳои чамъиятии ба он монандро ба танзим мебаровард. Қиёс, ки дар аҳди атиқӣ дар пояи мантиқи Арасту устувор шуда буд, дар низоми ҳуқуқи римию Византиё васеъ истифода мегашт. Дар ҳуқуқи исломӣ бошад, поягузори он Ҳаммад бинни Абу Сулаймон, ки дар ибтидои асри VII зиндагӣ кардааст, ба шумор меравад. Шогирди ӯ Абу Ҳанифа бошад, паҳлӯҳои ҳуқуқи қиёсро васеъ таҳлил намуда, шаклан ўро чун сарчашмаи асосии фикҳ-усул-ал-фикҳ дар баробари Қуръон, Сунна ва Иҷмоъ шинохтааст.

Намудҳои қиёс: Бо дар назари он ки муносибати чамъиятӣ бо кадом мабонии исломӣ монанд карда мешавад, ё кадоме аз сарчашмаҳо тадбиқ мешавад, қиёс ба ду намуд чудо мешавад:

1. Қиёси шаръӣ, яъне дар он ҳолатҳое, ки қиёс ба меъёрҳои Қуръон ва сунна таъяс мекунад.

2. Қиёси ақлӣ, дар он ҳолатҳое, ки таъяс ба сарчашмаҳои ақлӣ, фикҳӣ ва далелҳои маъмулӣ карда мешавад.

Вобаста ба дараҷаи монандкунӣ қиёс ба чунин намудҳо тақсим мешавад: қиёси зоҳир ва қиёси хуфӣ. Қиёси зоҳир қиёсест, ки муносибати монандшаванда бо меъёри фарогирандаи он равшан ва маълум аст. Дар қиёси хуфӣ бошад, баръакс, меъёр бо муносибатҳои монандшуда танҳо дар натиҷаи таҳлили мантиқӣ дарк мешавад. Қиёс тибқи муқаррароти фақеҳон аз чунин қисматҳои асосӣ иборат аст:

Асос (ал-асл) формулаи ҳалшуда. Масъалае, ки аллакай ҳалли худро дорад. Ин ҷо ҳам меъёри ҳуқуқӣ ва ҳам муносибати ҳуқуқии муайян мавҷуд аст, ки онро мо шартан бо ҳарфи «А» ишорат менамоем.

Нусхаи масъалаи ҳалталаб «ал-фар», ки ба масъалаи қаблан ҳалшуда монандӣ дорад, ки мо онро бо «Б» ишора менамоем.

Ҳукм ҳулосабарорӣ нисбат ба ин ду ҳодисаи монанд шуда мебошад.

Ва ниҳоят сабаб, шартҳо ва далелҳои монандкунӣ, ки аз хусусиятҳои умумии ин ду ҳодиса бар меояд, ки онро бо ҳарфи «О» ишора менамоем. Дар формулаи мантиқӣ он чунин сурат мегирад. А ҳосияти О-ро дорад. Б низ ҳосияти О-ро дорад. Пас

А хосияти Б-ро дорост. Дар мисоли ҳуқуқӣ чунин аст: Шароби ангур нӯшиданааш наҳй аст, чунки хусусияти масткунанда-ро дорад. Шароби набиз (аз палма тайёршуда) низ масткунанда аст. Пас, нӯшидани шароби набиз дар ислом манъ аст.

Дар ин ҷо наҳй будани шароби ангур ҳукми аввал аст ва ҳукми сонӣ бошад, ҳулоса дар мисоли нӯшидани шароби набиз низ манъ аст, баромад мекунад. Сифати масткунанда бошад, хосияти умумии онҳост.

Қиёс дар мактаби ҳуқуқии ҳанафӣ васеъ истифода мешавад. Вай ҳамчун сарчашмаи прогрессивӣ барои омезиши меъёрҳои одатӣ бо меъёрҳои исломӣ баъд аз васеъшавии ҳилофат нақши бузург бозидааст. Бахусус, дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ, ки пайравони мактаби ҳанафӣ буданд.

#### **4. Мактабҳои ҳуқуқӣ**

Дар ҳуқуқи исломӣ дар баробари сарчашмаҳои ҳуқуқӣ таълимотҳои мактабӣ дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ нақши асосӣ мебозанд. Пайдоиши мактабҳои ҳуқуқӣ дар шакли ҷараёнҳои ҳуқуқфаҳмӣ ва маънидодкунии шариат дар асрҳои VIII-IX дар равияи суннӣ ва каме баъдтар дар равияи шиа пайдо шуд. Сабаби асосӣ бӯҳрони ҳуқуқӣ ва нокифоягии меъёрҳои шаръӣ дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ буд. Дар натиҷа мучтаҳидон ва фақеҳон ба тариқи васеъ меъёрҳои шаръии Қуръон ва аҳодисро шарҳ дода, консепсияи муайяни батанзимдарории муносибатҳои ҳуқуқиро ба миён гузоштанд. Ҳамин тавр, муносибатҳои наwpайдошудае, ки аз таъсири меъёрҳои шаръӣ берун мемонданд, бо роҳи маънидодкунӣ дар зери танзими меъёрҳои шариат ворид карда мешуданд. Дар он даврҳо олимони машҳур консепсияҳои мустақили муносибат ба мабонии ҳуқуқ ва тарзи тадбиқи онро пешниҳод менамуданд, ки ҳар як аз онҳо ҷонибдорони зиёди ҳудро доштанд. Дар натиҷа шогирдон ва ҷонибдорони онҳо ақоиди устодони ҳудро инкишоф дода назарияҳои ҷудогонаро ба мактабҳои устувори ҳуқуқӣ, ҷараёнҳои мустақили фаҳмиши ҳуқуқӣ ва танзими ҳуқуқӣ табдил дода, заминаи воқеии инкишофи назарияи ҳуқуқи исломӣ–доктринаи ҳуқуқи исломиро гузоштанд.

Дар равияи суннӣ асосан чор чараёни ҳуқуқӣ ба мактаби ҳуқуқии мустақил табдил гашт. Инҳо мактабҳои: Ҳанафӣ асосгузораи Абуҳанифа Нӯмон ибн Собити Куфай, Мактаби ҳуқуқии ханбалӣ асосгузораи Аҳмад ибни Ҳанбал, Шофай асосгузораи Идриси Шофай, Мактаби ҳуқуқии Молиқ асосгузораи Молиқ ибн Анас. Таълимотҳои ҳуқуқии мактабҳо, ки дар асарҳои илмӣ-ҳуқуқии асосгуздорон ва пайравонашон ҷойгир шудаанд, чун сарчашмаи ҳуқуқӣ баромад мекард. Чунин раванд табиати ҳуқуқи исломиро, ки ҳуқуқи ҳуқуқшиносонро дар бар мегирифт, боз ҳам устувортар гардонид.

#### **а) Ҳанафия.**

Ҳанафия яке аз мактабҳои бонуфузи равияи суннӣ буда, дар айни ҳол бештар аз 300 млн. пайравони худро дорад. Ҳанафия ҳам таълимоти динӣ, ҳам фалсафӣ ва ҳам ҳуқуқист. Яке аз қисматҳои асосии он ба ҳуқуқ бахшида шудааст. Дар байни мусулмонон пайравони онро аҳли мазҳаби Ҳанафӣ меноманд. Асосгузори он дар ислом ба номи Имоми Аъзам машҳур аст. Номи мактаб аз номи асосгузораи Абуҳанифа, ки соли 767 дар Куфаи Ироқ ғавтидааст, гирифта шудааст.

Хусусиятҳои ин мактаб чунин аст:

- Қуръон чун сарчашмаи бебаҳс қабул аст.
- Сунна чун сарчашмаи мустақил танҳо баъд аз таҳлили ҳамаҷонибаи саҳеҳияташ эътироф мешавад.
- Иҷмоъ ҳам аз ҷониби саҳобаҳо ва ҳам аз ҷониби гурӯҳҳои ҷудоғонаи ғақеҳон эътироф мешавад.
- Қиёс ва ҳулосабарории ақлӣ дар ҳалли масоили ҳуқуқӣ бо дастрасии усулҳои мантиқӣ васеъ истифода мешавад.
- Мактаб урфу одатҳои халқҳои маҳаллиро васеъ эътироф менамояд.

Бо чунин сифатҳояш мактаби мазкур дар як муддати кӯтоҳ дар байни халқҳои ғайриараб паҳн шуд.

#### **б) Ҳанбалия.**

Асосгузори мактаби ҳуқуқии Ҳанбалия Аҳмад ибни Ҳанбал мебошад, ки дар ибтидои асри IX дар Арабистон зиндагӣ намудааст. Дар фарқ аз дигар мактабҳо Ҳанбалия аввал чун чараёни

динӣ-сиёсӣ пайдо шуда, сониян ба таълимоти ҳуқуқӣ догматиқӣ табдил ёфт. Ҳанбалиён чунин таълимотҳо доштанд:

- Қуръон сарчашмаи асосии бебаҳси ҳуқуқист.
- Сунна сарчашмаи асосии ҳуқуқ буда, чун тафсири Қуръон баромад мекунад.

- Онҳо ҳама гуна ақлгароиро маҳкум намуда, ба суннаи пайғамбар чун сарчашмаи бемисл назар меафканданд.

Ҳанбалиён ҳамагуна назоварио маҳкум менамуданд.

- Аз нигоҳи сиёсӣ ҳанбалиҳо ҳамагуна ошӯб ва юришро маҳкум намуда, тобеият ба ҳокимонро қатъи назар аз адолатнокӣ ва беадолатии эшон ҳатмӣ мешумурданд. Роҳи ягонаи тартиботро бо усули насиҳати ҳокимон ва аҳли ҷамоа медиданд.

### **в) Шофеия.**

Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибн Идриси Шофей (767-820) асосгузори мактаби Шофей мебошад. Ӯ муҳаддис, фақеҳ ва донишманди бузурги замони худ буд. Замоне дар қисмати ҷанубии Арабистон воли низ буда. Дар 35 солагӣ ба мартабаи мучтаҳидӣ расида таълимоти махсуси худро пешниҳод менамояд. Хусусиятҳои он таълимот чунин аст:

- Шофей, ки шогирди Молик ибн Анас буд, кӯшиши ягонанамои таълимотҳои ҳуқуқии Ҳанбалиён ва Моликиёро менамояд.

- Қуръон ва сунна сарчашмаҳои асосӣ ба шумор мераванд. Сунна ба ақидаи онҳо баъзе аз ҳолиғҳои ҳуқуқиро пурра менамояд.

- Ҳадисҳое, ки аз ҷониби ровиёни мадинагӣ гуфта шудаанд, ба ақидаи онҳо бебаҳс аст.

- Иҷмоъ чун илова ба Қуръон ва сунна сарчашмаи ҳуқуқӣ шинохта мешавад. Аммо танҳо иҷмои аҳли олимони Мадина эътироф мегардад.

- Киёс васеъ эътироф мешавад.

- Эътирофи ҳукми бартаридор ал-истехсон пурра инкор мешавад.

- Аз мактаби моликиҳо қарор бо дар назари ҳимояи манфиати умум эътироф шудааст.

### г) Моликия.

Молик ибн Анас ал Асбахӣ (713-795) фақеҳ, муҳаддис ва асосгузори мактаби ҳукукии моликиҳо ба шумор меравад.

Моликиҳо чунин таълимот доштаанд:

– Қуръон ва сунна чун насс сарчашмаи асосии ҳуқуқӣ ба шумор мераванд.

Ҳадисҳое, ки аз саҳобаҳои мадинагӣ шунида шудааст, зарурат ба тафсир надоранд.

– Дар муносибат ба насс қиёс васеъ истифода мегардад.

– Ал-истислоҳ ва ал-истеҳсон чун усулҳои ҳалли масъала эътироф мешавад.

– Концепсияи аз-зараъиро ҷонибдорӣ мекарданд: ҳар он чизе, ки дар низоҳат ба наҳйнамоӣ меорад, манъ аст ва он чизе, ки ба иҷозатдиҳӣ меорад, иҷозат аст.

Бояд қайд намуд, ки ҷонибдорони ҳар яке аз ин макотиб дар ҳудуди Тоҷикистони таърихӣ сукунат доштаанд. Вале асосан бештари аҳолии Тоҷикистон пайравони мактаби ҳукукии Ҳанафӣ будаанд.

Ҳатто дар дохили таълимоти мазкур дар Осиёи Миёна ҷараёни нави ҳукукии Мовароуннаҳрӣ пайдо мешавад. Абулҳасани Марғенонӣ паҳлӯҳои ҳукукии ин мактабро дар Мовароуннаҳр бо дар назари урфу одат инкишоф дод. «Ҳидояи шариф»-и ӯ садсолаҳо чун сарчашмаи бевоситаи ҳуқуқӣ ба қозиҳои сарзамини Тоҷикистон баромад намуд.

Дар охир ҳаминро қайд кардан лозим, ки ислом ба сарзамини Тоҷикистон низоми ҳукукии аз ҷиҳати сохтор ва мазмун мукаммалӣ дорои сарчашмаҳои васеъи ҳуқуқиеро ворид сохт, ки дар баробари тақягоҳи устувори сиёсӣ ва динӣ доштаниш, аслҳои адолатнокию ҳақиқатпарастӣ, баробарию инсондӯстиро низ тарғиб ва ташвиқ менамуд. Маҳз ҳамин асосҳо буд, ки ҳукуки исломӣ минбаъд дар ин сарзамин инкишоф ёфта ва боқӣ монд. Албатта, дар дохили ин ҳукуки истилогарон унсурҳои зиёди зидди миллӣ ва консервативӣ низ буд, ки аз ҷониби сиёсатдорони ҷоҳил ва фақеҳони лагандбардор муддатҳо ба сари қисмати аҳоли бор карда мешуд. Бо вучуди ҳамаи он ин низоми ҳуқуқӣ аз ҷониби мардуми Тоҷикистон муддатҳо эътироф шуда, дар қори ташаққули инкишофи он олимони ҳуқуқшиносии тоҷик саҳми беандоза гузоштаанд. Аз ин рӯ, ба он минбаъд на

ба ҳукуки халки бегона, балки ба ҳукуки худӣ назар хоҳем дӯхт. Гузашта аз он дар масири таърих аз давлатҳои хилофат дар сарзамини мо ному нишоне намонда буду ин низоми ҳукуқӣ ҳамаҷун ҳукуқи расмӣ садсолаҳо амал мекард. Бинобар он мо ба низоми ҳукуқии исломӣ минбаъд чун тамаддуни ҳукуқии таърихӣ мардуми тоҷик назар дӯхта дар баробари таҳлили низоми давлатҳои баъдӣ соҳаҳои ҳукуқии онро низ мавриди омӯзиш қарор хоҳем дод.

#### **Адабиёти тавсияшаванда:**

1. Абдулваҳҳоб Халлоф. Усул-ул-фикҳ.-Тошкент. 1997.-219с.
2. Буриев Э. Действия мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII-начало XXвв).-Душанбе, 1999. –206 с.
3. Ислам: энциклопедический словарь.-М. 1991.-312с.
4. Мусульманское права. Под ред. Сарсембаева М.А.-Алматы, 1999.-255с.
5. Сюкияйнен Л.Р.Мусульманское права.-М.1986.-256 с.
6. Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права.-Душанбе. 1997.-152 с.
7. Хомушов Х.С. Ислам и международное права. -М., 2000.-170.с.
8. Тохиров Ф.Т.Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон. -Душанбе. 1994.-256с.
9. Торнау Н.Е. Мусульманское права. СПб., 1860.-258с.
10. Хадисы пророка. Пер.ком.В. Пороховой.-М., 2000.-192.с.

**БОБИ VI.**  
**ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ТОҶИКОН ДАР АРАФАИ**  
**МУСТАҚИЛГАРДИИ МОВАРОУННАҲРУ**  
**ХУРОСОН. ТАШКИЛИ ДАВЛАТҲОИ**  
**МИЛЛӢ-МАҲАЛЛӢ (асрҳои IX-X)**

**МАВЗӢИ 9. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ДАР АҲДИ**  
**САФФОРИЁН (873-899)**

**1. Маълумоти умумӣ**

Мулки давлати Саффорӣён асосан дар Хуросони Бузург комат афроста буд. Маркази давлати Саффорӣён вилояти Сиистон ба шумор меравад. Давлати Саффорӣёнро воқеан ду нафар бародарон Яъқуб-ибн-Лайс ва Амр-ибн-Лайс роҳбарӣ намудаанд. Дар давраи ҳукмронии Яъқуб-ибн-Лайс солҳои 873-879 ба тобеияти Саффорӣён мулкҳои Хуросон, Табаристон, Гургон, Форс, Кирмон ва Сиистон дохил мегардид. Амр ибни Лайс солҳои 879-899 дар мулкҳои номбаршуда ҳокимият рондааст, инчунин ба иловаи мулкҳои номбаршуда халифаи Аббосӣ ба Амр мулкҳои Исфаҳон, Кӯҳистони Ғур, Балху Кобул, Синд, Мовароуннаҳр ва шаҳнаҷаии (сардори полис) Бағдодро мегузорад.

Тобеияти иқтисодӣ бо халифа 20 млн. дирам (ҳар сол) буд.

**Оғози сиёсати давлатдорӣ.**

Асосгуздорони ин давлат фарзандони Лайс Яъқуб, Амр ва Алӣ буд. Онҳо мутобиқи маълумоти солномаи нависҳо (ёддоштнависон) аз авлоди шоҳони Сосонӣ Баҳроми Ғур, Хисрави Анӯшервон ва дигарон буданд. Падари Яъқуб ва Амри Лайс Саффор (мисгар) касби мисгарӣ дошт. Аз ин рӯ, онҳоро Саффория меноманд.



Онҳо аввал дар Сиистон соли 861 ҳокимияти давлатиро ғасб карданд. Баъдан дар давоми солҳои 862-870 ҳудуди мулки худро аз ҳисоби вилоятҳои ҳамсоя: Бӯстон, Фушанҷу Хирот ва Балху Кобул васеъ карда, соли 873 дар Нишопур Тоҳириёнро шикаст додаанд. Халифаи Боғдод аз инқирози Тоҳириён ва нуфузи сулолаи саркаши Саффориён ғамгин шуда, барои нигоҳдошти мувозинати сиёсӣ дар вассалигарииҳои Шарқӣ Наср ибн Аҳмади Сомониро (874-875) ҳокими Мовароуннаҳр таъин мекунад. Ҳарчанд, ки то ин муддат халифа ҳокимияти Яъқуб ибн Лайсро дар вилоятҳои Хуросон, Табаристон, Гургон, Порс, Кирмон ва Сиистон эътироф карда буд, ба Сомониён додани Мовароуннаҳр, ўро каме ором менамуд. Яъқуб ибни Лайс бо халифа муносибати хуб надошта, пайваста бо ў дар муноқишаи сиёсӣ қарор дошт. Дар яке аз лашкаркашиҳои бар зидди халифа (соли 879) вафот мекунад ҳокимият ба Амр ибн Лайс мегузарад. Амр чун бо халифа аз дарвозаи дӯстӣ ва ҳамдигарғамӣ муносибат дошт халифа доираи сиёсии ўро васеъ эътироф карда, Мовароуннаҳрро низ ба қатори мулкҳои тобеи ў шомил мекунад.<sup>1</sup>

Сарзамини Тоҷикистон анқариб 10 сол тавассути Сомониён ба тобеияти сиёсии Саффориён қарор мегирад. Саффориён Сомониёнро аз идоракунии мулк дур накарда, баръакс ба онҳо иҷрои вазифаҳои масъули дигарро низ месупоранд. Мисол, Амри Лайс Наср ибни Аҳмади Сомониро ба ҷанги курдҳо раван кард. Ва баъдан чун эҳтироми хосса ба Сомониён муддате Порсу Кирмонро низ ба онҳо тобеъ кард. Баъд аз ҷанг бо курдҳо бо фармони Амри Лайс Наср ибн Аҳмади Сомонӣ ба хазинаи халифа 4 млн. дирҳам аз номи Саффориён месупорад. Умуман, муносибати дӯстонаи байни Саффорихо ва Сомониён қавӣ будааст. Вале баъдтар бо саъю кӯшиши мардуми ғайриҷаҳл онҳо ба ҷанги ҳамдигар ворид мешаванд, ки он ба инқирози Саффорихо оварда мерасонад. Аҷиб он аст, ки Саффорихо аз сулолаҳои давлатдорӣ форсхое буданд, ки дар муносибат бо хилофат амалҳои зиёди мустақилона доштанд. Ҳатто дар соли 890 чун муносибати Амр ибн Лайс бо халифаи

---

1. Ҳамин тавр, нуфузи сиёсии Саффориён тавассути сулолаи Сомониён таи солҳои 879-899 ба Мовароуннаҳр паҳн мегардад.

Бағдод вайрон мешавад ва ахиран қудрати ӯро эътироф намекунад, Амр низ дар навбати худ номи халифаро аз хутба мекӯшид. Ин амал аллакай мустақилияти сиёсии Саффорихоро эълон дошт.

Осиёи Миёна дар давраи ҳукмронии Саффорихо, расман дар тобеияти онҳо дар давоми солҳои 879-889-90 то бад шудани муносибати Амр ибни Лайс бо халифаи Бағдод қарор дошт. Дар ин давра, расман қудрати Саффорихо ва халифа шинохта мешуд, вале қарорҳои давлатдорӣ сирф аз ҷониби Сомониён ба роҳ монда мешуд. Аз ин лиҳоз мо дар таҳлили қудрати Саффорихо кӯшиши баррасии паҳлӯҳои ҳокимияти марказии онро мекунем. Зеро ҳокимияти марказии он ташкили қудрат дар он ҳоҳ ноҳоҳ ба қудрати бузурги Сомониён нуфуз ва таъсир дошт. Аммо идоракунии ҳокимияти маҳаллии Осиёи Миёна аз ҷониби Сомониёна амалӣ мешуд, ки он дар мавзӯи давлатдорӣ Сомониён омӯхта мешавад.

## **2. Типи давлатӣ, шакли идоракунии ва сохтори он**

Типи таърихии давлати Саффорӣ мансуб ба давлати феодализми ҳарбӣ буд. Даромади асосии аҳолии гарҷанде аз ҳисоби замин бошад ҳам, нақши ҷангу ҷидолҳо чун манбаи даромад ва боигарии давлат бағоят бузург аст. Худи Саффорӣ тавассути хизмати ҳарбӣ дар дарбори ҳокимони Сиистон нуфуз пайдо карданд. Ва минбаъд ҳам хизмати ҳарбӣ лашкаркашиҳо идома доданд. Гузашта аз он замон Саффорӣ замон ҷангҳои вазнини равию фирқҳои ислом, ҳориҷӣ, шиҳо ва сунӣ буданд. Саффорӣ низ ағлаб ба ин ҷангҳо бо мақсади ҳимояи манфиатҳои сиёсӣ ворид мешуданд.

Ҳар як кишвар, як ғурӯҳ ё ҷараёни динӣ алами (парчаи) худро дошт. Мисол, алами шиҳо сиёҳ ва алами ҳориҷӣ сафед буданд.

Мутолиаи он чи ба Саффорӣ дахл дорад, дар қутуби "Таърихи Сиистон" ва "Таърихи Табарӣ" бе шакл ба фикр водор мекунад, ки давлати Саффорӣ ба ҷуз як давлати ҳарбӣ ҷангҷӯӣ, ки ба ғоратгарӣ забти кишварҳои ҳамсоя машғул буд, нишони дигар аз тамаддуну сиёсати давлатӣ надорад. Вале омӯзишҳои дақиқ нишон медиҳад, ки ҳамин гуна давла-

ти харбию чангчуй низ бе мақомотҳои давлатӣ амал карда наметавонад.

Давлати Саффория ва ба сари қудрат омадани онҳо аз дигар мулкҳои хилофат мазмунан фарқ мекунад. Агар дигар волиҳо дастпарварон ва коиммақомони халифаҳои араб бошанд, Саффория чунин набуд. Саффория қавми шӯришгару муборизе буданд, ки дар ҳудудҳои хилофат тохтутозҳои ҳарбӣ менамуданд. Агар соири ҳокимони мулкҳоро дар он даврон халифат соҳиби тахт карда бошанд, Саффория бо зӯри бозу ва шамшер соҳиби қудрат шуданд, ки пас маҷбуран халифаи араб онҳоро эътироф доштааст. Дар "Таърихи Сиистон" омада аст, ки чун Яъқуб Нишопур гирифт ва Тоҳириёнро сарнагун сохт, дар байни мардум овозаҳо паҳн шуд, ки Яъқуб аҳди маншури амир-ал-мӯъминин надорад ва хориҷӣ аст. Онҳо Яъқуб ба ҳоҷиб амр дод, ки мунодӣ кунанд, мардум ҷамъ намоянд, ба назди даргоҳ мардум ҷамъ шуданд. Яъқуб гуфт: "Он аҳди амир ал-мӯъминин биёр то бар эшон бархонам". Ҳоҷиб тегеро, ки дар дастор печида буд биёвард. Яъқуб тег баргирифт бичунбонид... ва гуфт: "Амир-ал- мӯъмининро ба Бағдод на ин тег нишондааст?" Гуфтанд: «Бале!» Гуфт: " Маро ба ин ҷойгоҳ низ ҳамин тег нишонад. Аҳди ман ва он амир-ал-мӯъминин якест." Дар ин ҷо бо зӯри яроқ соҳиби қудрат гаштани ҳудро чун дигар давлатҳои абарқудрат Саффорихо нишон медиҳанд.

Вазъияти сиёсии халифат ва мулкҳои тобеи онро дар Шарқ агар шарҳ диҳем, он гоҳ ба назар чунин мерасад, ки халифат чун империяи бузург дар даврони Саффорихо ибтидои парокандашавии ҳудро аз сар мегузаронад. Агар аз нигоҳи манфиати ҳалқиятҳои тобеи халифат, баҳусус, мардуми форсизабон ба ин раванд назар афканем, давлати Саффория ва аҳди он ибтидои мустақилиятгардии ҳалқҳои ғайриараб ба шумор меравад. Дар ин раванди дуҷониба элементҳои ҷудогона аз қабилҳои озодихоии ҳалқиятҳо ва муборизаи мардум барои он мушоҳида нашуда, кӯшиши саркашони Саффорӣ ба ҷуз аз нишон додани қудрату тавоноӣ ва ҷамъи мол чизе дигаре (моҳияти дигаре) надошт. Ба ин раванд, сараввал таълимоти динии озоду либералӣ ва баъдан устувору муттаҳиқунандаи исломӣ, ки ҳамаи

---

1. Таърихи Сиистон.-Техрон, 1373.-С.113-114.

мардуми мусулмонро чун аҳл-ал-ислом шахрванди ягонаи империяи Бағдод эътироф мекард, ҳалал мерасонд. Сониян, таълимоти моҳиронаи сиёсии халифаҳои Аббосӣ, ки ин мулкҳои қоматафрохтаро ба ҷангҳои байни ҳамдигарӣ барои қудрат побанд мекард, то дараҷае садди роҳи мустақилшавӣ мегашт. Хангоме ки Амр ибн Лайс қудраташ зиёда мегардад ва аз халифа Муътазид хоҳиш мекунад, ки ба ӯ мулки Мовароуннахрро бо Исмоил ибни Аҳмад мутеъ намояд, халифа сиёсати маккоронаро пеш гирифта буд. Дар "Таърихи Сиистон" омадааст, ки халифа чунин амр кардааст: "Қавоб кун бар номаи Амр чунон ки он дар хостааст! Ва чунин донам, ки ҳалоки ӯ андар ин аст. Ва наздики Исмоил ибни Аҳмад (низ) бинвис, ки мо дасти ту кӯтоҳ накардаем, аз он амал карда будем (яъне ба ту соли 874 мулки Мовароуннахр дода будем)! Вассалом».<sup>1</sup>

Чунин буд вазъияти пурмочарои сиёсӣ дар аҳди парокандагии хилофат ва нуфузи мулкҳои шарқии он. Саффорӣён камбудии дигари ҷиддӣ доштанд, ки пайваста бо кори ҷангу забтгароӣ машғул шуда, дар фикри васеъ намудани ҳудуди тобеъони худ буданд.

Онҳо ба масоили идораи муттаҳида ва эҳёи давлатдорӣ мустақил кӯшиши қотеъона нанамуданд. Ҳарчанд ки мутобиқи маводи таърихӣ бино аз сабаби забони арабиро надониستاني Саффорӣя шуърои маддох бо забони форсӣ шеър мегуфтанд,<sup>2</sup> вале ин чараён бо омилҳои ақлии мақсаднок мусаллаҳ нашуда буд. Ин амалро бо роҳи мусолиҳатомез, давлатҳои минбаъдаи қисмати шарқӣ бо дар назардошти ҳимояи манфиатҳои миллии Сомониён то дараҷае ба роҳ монда тавонистанд. Бояд қайд кард, ки агар Саффорӣя бо ин ҳама сарпечию лашкаркашиашон муборизаи озодихоҳонаи муттаҳидаи халқҳоро бар зидди мардуми араб, бо дар назари таҷрибаи давлатдорӣ пешиниён дуруст ба роҳ мемонданд, он гоҳ эҳтимол аст, ки онҳо чун мабдаи аламбардори истиқлолияти халқҳои форс, парокандашавии хилофати арабро мутаносибан бо қатъи нуфузи қудрати онҳо ба ин ҷониб ба мӯҳлати 200 сол наздиктар (камтар) менамуданд. Ба ҳар ҳол Саффорӣя нақши бузургеро дар ин самт бозидааст.

---

1. Таърихи Сиистон.-С.128-134.

2. Ниг.: Давлатдорӣ тоҷикон.-С.193.

Шакли идоракунии давлати Саффория мазмунан монархиявӣ-ҳарбӣ буд. Сарвари давлат амирони Саффорӣ дар як маврид сарвари тамоми кӯшун маҳсуб мешуданд. Тибқи маълумотҳои таърихӣ кӯшуни Саффорӣ ба ҷуз аз аскарони бузурги кишвар боз сипаҳсолорони махсусро дошт, ки чун вазири мудофияи кишвар баромад мекарданд.<sup>1</sup>

Давлати Саффория ба кӯшун диққати ҷиддӣ дода, ба он чун манбаи асосии нерӯ ва қудрат назар мекард. Саффорӣ девони махсусе ба номи девони арз доштанд<sup>2</sup>, ки ба қору бор, таъмини кӯшуни онҳо машғул буд. Вазифаи девони арзро дар давлатҳои баъди девони шурот ба ўҳда дошт<sup>3</sup>. Мутобиқи маълумоти «Таърихи Сиистон» дар он хангоме ки дар наздикии Ҳирот марде (Абдурахими Хориҷӣ) худро амири мўъминин эълон карда, қисмати Хуросонро гирифт, ўро ҳавориз куштанд ва ба ҷои ў Иброҳим ибн Азхорро ҳоким эълон доштанд. Ва охир ба назди Яъқуб ба иттилоат омад. Яъқуб ўро ба ҳушӣ қабул карда меғўяд, ки ту бо сипоҳи худ ба назди ман бош "то рӯзии эшон пайдо кунам ва девонашон биронам<sup>4</sup>..." Мақсади Яъқуб, Иброҳимро чун гвардияи махсус бо сипоҳаш дар ин мулк, чун намоёндаи ҳарбӣ ғумоштани буд. Аз ин рӯ, ба онҳо рӯзи додан, яъне ҳаққи хизмат додану девон рондан, яъне онҳоро ба расмият чун девон вазорати махсуси давлати ҳеш шинохтан аст. Ва баъдан маълум мешавад, ки чун сипоҳи Иброҳим ба назди Яъқуб меоянд, ў мутобиқи ваъда рафтор мекунад: "... Ва Яъқуб ҳамаи ёрону меҳторонашонро хилъат дод ва оризро фармон дод, то номӯшон ба девони арз навиштӣ, ва бистгонишон пайдо кард. Ва Иброҳимро бар эшон солор кард ва эшонро чайшушурот ном кард."<sup>5</sup>

Тибқи ин нақли таърихӣ маълум мешавад, ки сиёсати ҳарбии Саффорӣ нисбат ба кӯшунҳои ба онҳо ҳамроҳ шуда

---

1. Таърихи Сиистон.-С.128-134.

2. Ҳамчунин дар давлати Саффорӣ девони шурот аз давраи ибтидоаш мавҷуд буд, ки тибқи маълумоти «Таърихи Сиистон» Яъқуб соли 858 Ҳафс ибни Иброҳимро амири шурот додааст.

3. Бартольд В.В. Сочинения. Т.1.-М., 1963. Ҳамчунин ниг.: И.Сафаров. Правовая система государства Саманидов (IX-Хвв.)-Душанбе, 1999.-С.84-85

4. Таърихи Сиистон. -С.110-119.

5. Таърихи Сиистон. -С.104-108.

хуб ба роҳ монда шуда буд. Мақсад нигоҳ доштани сарҳад ва қудрат аст. Ва амр кардан ба ориз, ки номи онҳоро ба девони арз бинависад гувоҳи он аст, ки дар давлати Саффория девони арз будааст, ки ба қайдгирии аҳли ҳарбиёнро бар ўҳда доштааст. Ва ба онҳо бистгонӣ додан далели ҳаққи хизмати онҳоро додан аст. Равшан мешавад, ки девони арз ба масъалаи таъмини кӯшун бо ҳаққи хизмат (бистгонӣ) таъмини иҷтимоӣ ва бақайдгирии шумораи онҳо машғул будааст.

Аммо Иброҳимро бар онҳо солор (роҳбар) намуда, чун чайшушурот ном бурдан, ифодаи он дорад, ки садри ҳарбиён, роҳбари ҳарбиёнро дар он рӯзгор, ки дар мулкҳои ҷудогона аз номи Саффория баромад мекарданд, бо ин ном (чайш-ушшурот) ном мебурдаанд. Аммо ҳамзамон ва баъдтар дар давлати Сомониён девони шурот ба назорати таъмини кӯшун машғул мешаваду<sup>1</sup> мансаби ориз ба ҳаққи хизмати ҳарбиёнро доданд. Албатта, чунин инкишофи фаъолияти девони дар қисмати Мовароуннаҳр дар Бухоро сурат мегирифт. Аммо дар қисмати Хуросони Эрон бошад, чун давлати Саффорихо дар аҳди салҷуқӣ девони чайшушурот боқӣ мемонад. Шояд ин фарқи ҷузъӣ бо усулҳои ҳоси идоракунии ин ду қисмати калони Хуросон мансуб бошад, ки солиёни дароз аз ҳам ҷудо чун мулкҳои мустақил баромад карда, таҷрибаи давлатдории хуродро бунёд мекарданд, вобастагӣ дошта бошад.

Кӯшуни Саффори чун кӯшуни давлати мустақил дорои дирафши сиёҳ буд, ки онро дирафшбардори кӯшун дар мухорибаҳо ҳамроҳи лашкар мебурд.

Саффориён ба ҷуз аз низоми идораи ҳарбӣ ба идоракунии давлатӣ низ диққат додаанд. Дар замони мавҷудияти худ агар Саффорихо ба ҷангҳо мерафтанд, онҳо намояндагони хуро расман чун сарвари муваққатии давлатӣ ва ёвари роҳбари ҳеш дар Сиистон таъин мекарданд. Ҳангоме ки Яъқуб соли 862 ба ҷанги Солеҳ ибни Наср ба Буст меравад, Амрро ба Сиистон халифат кард ва Азиз ибни Абдуллоҳи Марзбонро амири Шурат кард...<sup>2</sup> Дар натиҷаи кишварзабткунӣ Саффориён, мулкҳои амирони тоҳирӣ ва халифатро ғасб мекарданд ва

---

1. Азимов Ш. Государство и право Саманидов.-Душанбе, 1999 -С.60-61.

2. Давлатдории тоҷикон.-С.196

ба тоати хеш медаварданд, ки Табарӣ ба ин мазмун бисёр диққат додааст.<sup>1</sup> Саффория тибқи маълумоти Табарӣ, Байҳаки ва «Таърихи Сиистон» аглаби он мансабхоро, ки дар мулкҳои хилофат буд, қабул дошт. Аз ҷумла, мансаби ҳоҷибӣ, ки амалан корҳои дарбориро назорат мекард, барои иҷроиши амру фармонҳои амирони Саффорӣ хизмат менамуд. Ҳоҷиб дар назди худ ҳоҷибонро дошт, ки дар корҳои дарбории фардӣ мутобиқи вазифаҳоиашон машғул буданд.

Эҳтимол меравад, ки дар давлати Саффория он мақомотҳое, ки дар аҳди Тоҳириён ва пеш аз онҳо буд, чун девони вазир, девони почта, хазина, қозӣ ва вақф амал мекарданд. Дар қисмати Моварохуннахр бошад, инкишофи ин девонҳо ба тафсил дида мешавад.<sup>2</sup> Аммо аз сабаби он, ки Саффорӣҳо бештар ба ҷангу ҷидол машғул буданд, муаррихон бештар ба ин амали онҳо диққат дода масоили давлатиро хориҷ аз мадди назар намудаанд.

Ҳокимияти маҳаллии минтақаи Мовароуннахр ва Хуросон дар ин давра низ қариб, ки бетағир мондааст. Сарварони мулкҳои калон дар муносибат бо халифат чун омилон баромад мекарданд. Аммо Саффория низ худ вилоятҳои тобеъ дошт, ки дар он омилони ӯ иҷрои вазифа менамуданд. Омилон чун роҳбарони мулканд, ки ба ҷуз аз идораю роҳбарии он боз масъули ҷамъи хироч буданд. Мисол, дар Хоразм Муҳаммад ибни Хоразмӣ омили Амир ибн Лайс буд.<sup>3</sup> Дар шаҳрҳо раисону ҳокимони шаҳр, ки ҳар яке аз ҷониби мақомотҳои болоӣ ва амирони Саффорӣ таъин мешуданд, иҷрои вазифа мекарданд. Одатан қисмати зиёди соҳибони собиқӣ шаҳрҳо аз ҷониби Саффорӣён эътироф мешуданд.<sup>4</sup>

Ҳамчунин дар навоиҳии хурдтар меҳтарон чун роҳбарони он қисмат дифои вазифа мекарданд. Онҳо аввалан чун ҳоким, хирочгундор ва муттасадӣни молию сиёсӣ баромад менамуданд. Аммо дар ин қисмати Мовароуннахр намудҳои гуногуни мақомотҳои маҳаллӣ пайдо шудаанд.<sup>5</sup> Мутобиқи маълумоти

---

1. Таърихи Табарӣ. Ҷ.13-14, 6272-6278

2. Неъматов Н. Давлати Сомониён.-Душанбе, 1989.-С. 279

3. Давлатдорӣи тоҷикон.-С. 247.

4. Чун онҳо қудрати Саффорӣёнро бо иттиҳоди худ қабул мекарданд, иҷрои вазифаи худро идора медоданд.

5. Меҳтари бузург ва меҳтарҳо. Ниг.: Ш.Азимов.-Душанбе, 1999.-С.80-81.

моти Табарӣ дар арафаи ҳучуми арабҳо институти давлатии меҳтарҳо мавҷуд буданд, ки онҳо чун намояндагони давлатӣ дар сулҳи соли 713 (байни арабҳою сӯғдҳо) имзо гузоштаанд.<sup>1</sup> Муаллифи номаълуми асари «Худуд-ул-олам» дар шахсияти меҳтарҳо-ҳокимони авлодӣ ва маҳаллиро ёдрас шудааст.<sup>2</sup> Ба ҳар ҳол тахмин меравад, ки меҳтар дар аҳди Саффорихо дар қисмати Эронии мулк ҳокимони маҳаллӣ буданд. Дар маҳалҳои дар қисмати Мовороуннаҳрии мулки Саффорихо деҳхудоҳо ва деҳқонҳо чун ҳокимони маҳаллӣ мақоми хоса доштанд.

Умуман, Саффорихо дар қатори давлатдориашон шахсиятҳои ачиби сиёсӣ ба шумор мераванд, ки роҷеъ ба онҳо муаррихон ва муҳаққиқон Гардезӣ, Байҳақӣ, ва дигарон маълумотҳои аҷиб овардаанд.

Яъқуб ибни Лайс бо вучуди он ки лашкаркаши моҳир ва бениҳоят якрав ва донишманди устувори сиёсати давлатӣ будааст. Инро ба хусус дар ҳангоми муноқишаҳои ӯ бо халифаҳои Бағдодӣ дидан мумкин аст. Чун халифа ба ӯ расул мефиристонд, ки аз райъаш, ки сӯи Бағдод ҳучум кардан аст гардад, ӯ чунин амал кард.

Фармуд, тара ва моҳию пиёзе чанд ба табақи чӯбин биёранд, пас он Расули халифиро дароварда гуфтааст: «Бирав ва халифиро бигӯй ман марди рӯзгорзадаам ва аз падар рӯйгорӣ омӯхтаам ва ҳӯрдани ман нони ҷавину моҳӣ ва тараву пиёз будааст ва ин подшоҳию ганҷ ва хосса аз сари айёриву шермардӣ ба даст овардаам, на аз падар мерос ёфтаам ва на аз ту дорам. Аз пой нанишинам, то сари ту ба маҳдия нафиристам ва хонадони туро вайрон накунам ...»<sup>3</sup> На танҳо Яъқуб ҳамчунин Амр ибн Лайс низ дар сиёсати давлатӣ принципҳои ба худ хос дошта, аксари қорҳои давлатиро бо мустақилияти том ҳал мекард. Дар идораи кишвар ӯ машваратро дӯст намедошт.<sup>4</sup> Дар

---

1. Табарӣ. Таърихи Табарӣ.-Ланкау.1291х. Т.4.-С.692.

2. Худуд-ул-олам. Таҳиягари матн Н.Косимов, муҳаррири масъул А.Мухторов.-Душанбе, 1983.-С.132.

3. Давлатдорӣ тоҷикон.-С.223

4. Ниг.: Таърихи Сиистон.-С.120



таҷрибаи давлатдории Саффория хайру саховат низ ба мардуми камбизоат дида мешавад.<sup>1</sup>

Яке аз хусусияти давлатдории Саффория ва монандии қудрати сиёсии онҳо дар муқоиса бо Тоҳириҳо дар он аст, ки хангоме ки халифа Мӯътазид ба сари қудрат мешавад, вай ҳокимияти Саффорихоро дар мулкҳои Форсу Кирмон, Хуросону Зобулистон ва Сиистону Кобул эътироф карда, ба ақидаи муаллифи «Таърихи Сиистон» онҳоро чун шурати Бағдод шинохт, айнан чунин соҳибдевории шуратро Тоҳириён низ ба ӯҳда доштанд.

Гузариши қудрат дар давлати Саффориён чун дигар давлатҳои феодалии асримиёнагӣ меросӣ ва аз рӯи васият будааст. Яъқуб ибни Лайс дар вақти бемориаш бародараш Амр ибн Лайсро валиаҳди худ таъин карда буд.

Ҳамин тавр, низомии давлатдорӣ, шакли ташкили идора ва ҳуқуку ваколатҳои мансабдорон дар аҳди Саффория чун дигар давлатҳои феодалии асримиёнагӣ якранг буд. Ягона дигаргунии вазъи сиёсии Хуросон дар ин давра бо он ба мушоҳида мерасид, ки ҳокимияти миллии халқӣ бар зидди қудрати халифат садо баланд карда ба бунёди ояндаи давлатҳои мустақили Хуросон заминаи воқеӣ ва муҳим мегузошт.

#### **Адабиёти тавсияшаванда:**

1. Азимов Ш. Государство и права Саманидов.-Душанбе, 1999.-168 с.
2. Бартольд В.В. Сочинения.-М.,1963. Т.1.-С.270-295
3. Балъамӣ А. Таърихи Табарӣ.-Душанбе, 2000-2001. Ҷ.1-2
4. Ғафуров Б. Тоҷикон. Ҷ.1.-М., 1983
5. Давлатдории Тоҷикон дар асрҳои IX-XIV. Мураттиб ва муҳаққиқ Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ.-Душанбе,1999.- С.185-270
6. Неъматов Н. Давлати Сомониён.-Душанбе, 1977.-304 с.
7. Сафаров И.Д. Правовая система государство Саманидов. -Душанбе, 1999.-192 с.
8. Таърихи Сиистон. Вироиши матн Ҷаъфар Мадраси Содикӣ.-Техрон, 1373 ҳ.-280 с.

---

1. 3-юми сентябри соли 862 хангоме ки Солеҳ ибни Насрро Яъқуб шикаст дода, бародараш Амрро аз асири озод кард. Ҳар касеро чизе дод ва панҷоҳ ҳазор дирам ба дарвешон дод.

9. Худуд-ул-олам. Баргардонандаи матн, Қосимова Н. -Душанбе, 1983.-132 с.

10. Хусайн Воизи Кошифӣ. Ахлоқи Мӯҳсинӣ.-Душанбе, 1991.-С.225-291

## МАВЗӢИ 10. НИЗОМИ ДАВЛАТИИ ТОҲИРИЁН

### 1. Маълумоти умумӣ

Худуди давлати Тоҳириёнро дар давраҳои муайяни таърихӣ асосан кишварҳои Хуросону Мовароуннаҳр ташкил меод.

Онҳо дар байни солҳои 821-873 ҳокимият рондаанд. Пойтахти давлати Тоҳириён шаҳри Нишопури Хуросон буд.

Асосгузори ин давлат ашрофзодаи тоҷик аз аҳли Пушанҷи Хирот-Тоҳир ибн Хусайн аст.

Тоҳириён аввалин тоҷиконе ҳастанд, ки дар давраи хилофати араб, рӯ ба мустақилияти сиёсӣ фарҳанги миллии ниҳодаанд. Ҷои баҳс нест, ки авлоди Тоҳирия аз ашрофи манотиқи форсизабонон буда, ҳаётан таҷрибаи идоракунии ва ташкилотчигӣ доштаанд. Саромади ин хонадон Тоҳир ибн Хусайн аввалан чун ҷоннисори халифаи Аббосӣ дар роҳи паҳннамоеи ислом корҳои зиёде кардааст. Маъхазҳои таърихӣ роҷеъ ба ҷиғунагии ҳоли қудраткашбкунӣ ин сулола далелҳои гуногун меоваранд.

Дар «Равзат-ус-сафо» гуфта мешавад, ки Тоҳир қабл аз дохил шудан ба ҳукумати Маъмун<sup>1</sup> ҳокими Пушанҷ буд. Дар «Таърихи Байҳақӣ» бошад таъкид карда мешавад, ки сабаби вилояти Пушанҷ ба Тоҳир додани Маъмун<sup>2</sup> мунозираи падари Тоҳир Хусайни Мусъаб бо вазири Маъмун-Фазл будааст.

Ва омили ба васигии Хуросон нишастани Тоҳирро Байҳақӣ дар монандии ӯ ба бародари халифа ва хоҳиши вазири Маъмун Аҳмад ибн Ҳомид мебинад. Табарӣ бошад, ҷалби Тоҳир ибн Хусайнро ба сифати сарлашкар хотиррасон менамояд.<sup>3</sup> Ва дигар маъхазҳои асримиёнагӣ ҳозиразамон омилҳои гуногуну

---

1. Яъне пеш аз фармондеҳии қўшунҳои халифа Маъмун шуданаш.

2. Яъне Маъмун ҳокимии Пушанҷро ба Тоҳир додааст. Пас, ӯ пештар ин вазифаро надошт.

3. Ниг.: Давлатдорӣ тоҷикон дар асрҳои IX-XI. /Мураттиб ва муҳаққик Нурмуҳаммади Амироҳӣ.-Душанбе, 1999.-С.139

мухталифро рочеш ба сари қудратоии Тоҳириён меоваранд. Аммо дар ҳамаи он факту далелҳо даъвое ҳаст, ки мутобиқи он метавон арз дошт, ки Тоҳир ибн Ҳусейн воқеан чун ашрофзодаи тоҷик ва ҳокими маҳаллие (дар шаҳри Пушанҷ) будааст. Баъдан ӯ, ки дар муборизаҳои исломикунонӣ худнамоӣ намуда, қорҳои зиёде дар шикасти ғайримуслимини ҳамчавор кардааст. Бад-ин чиҳат дар даргоҳи халифа Маъмун чун сарлашқари қўшун ҷалб мешавад. Сипас ӯро чун намоёндаи минтақаи Хуросону Мовароуннаҳр волии ин мулк таъин менамоянд.

Ҳамин тавр, форсиён баъд аз парокандагии муваққатии дав-раи баъди Сосонӣ сиёсати моҳирона ва манфиатҷӯёнаи пешги-рифтаи хилофатро истифода намуда, замина ба ташкили дав-лати абадқудрати сиёсӣ дар ин давра пайдо мекунанд. Арабҳо бо мақсади паҳни сиёсати динӣ ва дунявии худ, хизматнишон-додагони форсро ба вазифаҳои масъул таъин мекарданд. Бо ин васила дар байни ҳокимону рақибони ҳамзабони онҳо зиддия-тро ворид намуда, бо як тир ду нишон мезаданд. Аввалан, дини исломро ба ҳудуди хилофат паҳн намуда, даромади иқтисодии<sup>1</sup> худро ғанӣ мегардонданд. Сониян, давлатҳои пайдошудаисто-даи миллиро имконияти қоматросткунӣ намедоданд. Зеро дар вақтҳои муайян, дар байни ашрофон оппозицияи нуфуз ги-рифтаистодаро ҷонибдорӣ карда, ба ҳокимияту давлати рӯ ба инкишоф ниҳода хотима мебахшиданд.<sup>2</sup> Бо вучуди ин дар партави ин сиёсати пахшгароёнаи хилофат ногузир аз байни ҳамон бародарҳои фурӯхташуда, бо дар назари ҳимояву ғасби бештари амвол заминаи ташкили давлати мустақили ғайриарабӣ пайдо шуд. Тоҳириён нахустин мардumi ғайриараб буданд, ки дар ин самт барои худ роҳ кушоданд.

Сараввал, Тоҳир ибн Ҳусайн сарфармондеҳи қувваҳои ни-зомии Бағдод ва баъдан Мансур ибни Талҳа волии Марву Хоразм ва Абдуллоҳ ибни Тоҳир волии Табаристон буданд.

---

1. Аз як ҳуди Хуросон соле 37 млн. дирҳам ба девони харчи халифаҳои Аб-босӣ ворид мешуд. Ниг: Муф. Хрестоматия по истории халифата. Составил и пер. Л.Н. Надирадзе.-М., 1968.-С.44- 45

2. Заминаҳои воқеии чунин сиёсати халифат дар муборизаҳои Мозёр бо Тоҳир ибн Хусайн, Тоҳириён бо Саффорихо, Саффориён бо Сомониён ва ғ. равшан аст.

Дар соли 820-821 тамоми минтакаи шарқии хилофат Хуросону Мовароуннахр ба ихтиёри Тоҳир ибни Ҳусайн супорида шуд.

Тоҳир ибни Ҳусайн дар як муддати кӯтоҳ пояи давлатдории минтакаи форсизабонро устувор карда, мустақилияти худро расман эълон дошт. Ӯ дар ибтидои соли 822 қудрати сиёсӣ ӯро ба ҳарбии худро ба дараҷае расонд, ки аз бардоштани номи халифа-ал Маъмун аз хутбаи намози панҷвақта наҳаросид. Ин амр худ маънои зидди халифат баромадан ва мустақилиятро эълон доштан буд<sup>1</sup>. Аммо марги нобаҳангом ба Тоҳир ибни Ҳусайн имконият надод, ки ин мустақилияти худро устувор гардонад. Қисмате аз Тоҳирӣ дар Хуросон ҳоким ва қисмате вазифаи соҳиб аш-шуртаро иҷро кардаанд.

Тоҳирӣ барои халифат ду вазифаи асосиро иҷро мекарданд. Якум, мубориза алайҳи шиаҳо (дуъат, дар Сиистон) устувор менамуданд. Дувум, ба қувваи нуфуз гирифтаистодаи Саффорӣ, ки дар муносибат бо халифат саркашӣ мекарданд, муқобилат нишон диҳанд ва онро паҳш намоянд.

Пас аз вафоти Тоҳир ибн Ҳусайн халифат васигии Хуросонро ба фарзанди ӯ Талҳа месупорад. Вале Талҳа аз майли мустақилгардӣ мегардонанд. Бо вучуди он, дар аҳди ӯ раванди мустақилгардӣ дар амалҳои ҷудогонаи сиёсии давлат ва хилофат дида мешавад:

– Идоракунии давлати Тоҳирӣ пурра аз Бағдод ба Нишопур кӯчид;

– Ҳамаи амалҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои давлатдорӣ аз шаҳри Нишопур бо хоҳиши оли Тоҳир Талҳа сурат мегирифт;

– Талҳа асосан ду ӯҳдадориро нисбат ба халифат иҷро мекард: а) ҳарсола андозу хирочро ҷамъ карда ба хилофат раванд месохт ва б) аҳёнан дар лашкаркашиҳои хилофат чун ҷонибдор ва қисми таркибии хилофат ширкат меварзид.

Баъд аз Талҳа Алӣ (с.828) ба сари қудрат меояд, вале ҳуди ҳамон сол ӯро мекушанд (828-844). Дар давраи ҳукмронии ӯ вилояти Мовароуннахр тавассути Сомониён тобеи ӯ буданд. Он вақт ҳокимони Мовароуннахрро чун пештара афшинҳо меномиданд. Тоҳирӣ то соли 873 ҳокимияти худро дар маркази Хуросон шаҳри Нишопур нигоҳ доштанд. Соли 873 Яъқуб

---

1. Басворт К.Э. Мусульманские династии.-М., 1971.-С.143-144.

ибн Лайс Нишопурро тасхир кард ва ҳокимияти Тоҳирихоро барандохт. Чунин аст силсилаи ҳокимияти Тоҳириҳо, ки дар Хуросон ба маснади ҳокимӣ нишастаанд: Тоҳир ибн Ҳусайн (Тоҳири I, 821-823); Талҳа ибн Тоҳир (823-828); Абдуллоҳ (828-844); Тоҳир ибн Абдуллоҳ (Тоҳири II, 845-862); Муҳаммад ибн Абдуллоҳ (862-873).

Ҳамин тавр Тоҳириҳо барои мардуми форсу тоҷики Хуросону Мовароуннаҳр роҳ сӯи бунёди давлати мустақил кушоданд. Ин роҳкушой бо хусусияту анъанаҳои хуби давлатдорӣ, илмӣ ва фарҳангӣ сурат гирифта буд, ки тавонист ҳамзамон ба ҳилофати араб ва минбаъд ба давлатҳои мустақили араб ба қудратҳои Мовароуннаҳру Хуросон (Сомониён, Ғазнавиён ва Салҷуқиён) манбаи таҷриба ва таҳкурсии воқеӣ гардад. Дастури давлатдорие, ки Тоҳириён дар ибтидои давлати ҳеш тартиб дода буданд, - барҳақ менависад муҳаққиқ Бартольд В.В. – барои давлатҳои баъдӣ раҳнамои муҳим шуда буд.<sup>1</sup>

Ҳатто дар замони ҳуди Тоҳириҳо халифа Маъмун дастури давлатдории Тоҳириёнро ба тамоми ҳилофат чун манбаи таҷрибаи сиёсӣ паҳн карда буд.

Умуман, Тоҳириён дар давлатдории халифати Аббосиён низ нақши бузург бозиданд.

## **2. Типи давлатӣ, шакли идоракунии ва механизми давлатдории Тоҳириён**

Маълум мешавад, ки то омадани Тоҳириён Осиёи Миёна ва Эрон ба мулкҳои ҷудогонаи феодалии нисбатан майда ҷудо шуда буданд. Гуфтан мумкин, ки баъд аз империяи Сосониён як давраи парокандагии феодалиро аз сар мегузарониданд, ки он элементҳои ғуломдориро тавассути ҷангу забткориҳо дар дохили худ нигоҳ медошт. Идоракунии мулкҳои феодалӣ нисбатан маҳдуд буда, бо анъанаҳои маҳаллии онҳо иртиботи қавӣ дошт. Ҳатто ҳокимони онҳо ва роҳбарони давлат аз нигоҳи анъанавиашон шинохта мешуд. Дар мулки Суғд ихшидҳо,

---

1. Академик Бартольд В.В. қайд мекунад, ки халифа Маъмун бо ёрии форсҳо ба бародараш Амин Ғолиб омад. Аз ин рӯ, ҳусну тафовути ҳудро нисбат ба ин сулола дар идораи давлат нисбат ба дигар халифаҳо бештар нишон додааст. Ниг.: Бартольд В.В. Сочинения Т.1.-М., 1963.-С.265

дар Истаравшан афшинҳо, дар Фарғона шоҳон, дар Бухоро бухорхудотҳо роҳбарӣ мекарданд. Тоҳириён тавассути дастгирӣ халифат ҳамаи ин мулкҳо ба худ тобеъ намуда, кӯшиши давлати феодалии мутамарказро намуданд. Онҳо дар ин самт хиштҳои аввалинро гузошта, ба муттаҳидшавии оянда кӯмак намуданд. Аммо ин муттаҳидшавии давлати феодалии мутамарказ набуд. Зеро дар он элементҳои ҷудогонаи парокандагӣ ва ғайримустақилият дида мешуд:

– На ҳамаи мулкҳои Мовароуннаҳру Хуросон ба пуррагӣ ва ҳамеша ба сулолаи Тоҳириён тобеъ буданд.

– Худи Тоҳириён то интиҳо тобеъияти расмӣ худро ба хилофат расман ва амалан нигоҳ медоштанд. (Танҳо соли 822 Тоҳир ибн Ҳусайн кӯшише карду халос).

Тоҳириён чун гумоштагони хилофат ба муттаҳидкунии худудии Мовароуннаҳру Хуросон даст зада, аз чунин унсурҳои истифода менамуданд:

#### **Унсурҳои низомӣ:**

– Лашкар ва қудрати ҳарбии мулкҳои ҷудогонаи Мовароуннаҳру Хуросонро маҷбуран ба тобеъияти хилофат ворид карда амали ҳокимияти худро низ паҳн мекарданд.

#### **Унсuri идеалогӣ:**

– Паҳн намудани дини ислом ва оини исломӣ, ки омили асосии паҳншавии қудрати хилофат ба шумор мерафт, онҳоро моҳирона истифода менамуданд.

Аз ин лиҳоз, раванди муттаҳидсозии муваққатии аҳди Тоҳириҳо хусусияти табиӣ ва иқтисодӣ надошта, ба элементҳои зӯрию идеалогӣ мансуб буданд. Чунин муттаҳидсозӣ назаран ва амалан дар таърих ба сифати давраи асосии феодализми муттаҳидаи мутлақ, ки зинаи ниҳони ҷомеаи феодали ба ҳисоб мерафт, дар инкишофи илм, маданият ва фарҳанги миллии халқиятҳо нақши муҳим мебозад, шинохта намешавад. Аммо дар мисоли Тоҳириҳо масъала ба таври дигар меистад. Дар ин ҷо онҳо дар шароити дигари таърихӣ қарор дошта, роҳ ба сӯи мустақилиятро ба халқҳои форсзабон на бо роҳи мубориза бар зидди истилогарон, балки бо роҳи ворид шудан ба боварии онҳо кушоданд. Бинобар ин онҳо чун эмиссарони нахустини исломи форсизабон дар таърих ба манфиати ду ҷанба хизмат карданд: ҳам ба хилофат ва ҳам ба мардуми форс.

Хулосаи умумии гуфтаҳои болоро агар чамъ намоем, он гоҳ маълум мешавад, ки давлати ниммамуस्ताкили Тоҳириҳо давлати типии таърихии феодалии ҳарбӣ буда, вассали хилофати Араб ба шумор меравад. Асосаш он аст, ки мулкҳои шарқии хилофатро Тоҳириён тавонистанд соҳибӣ карда, ба форсҳо ба тоҷикҳо ба мерос диҳанд. Вале нақши онҳо дар гузариши қудрат аз арабҳо ба тоҷикон дар Хуросону Мовароуннаҳр хеле бузург аст.

Шакли идоракунии давлати Тоҳириҳо монархӣ буда, расман сарвари давлат халифаҳои аббосӣ шинохта мешуд, роҳбариро коиммақом-ғумоштаи халифа дар ин манотиқ сулолаи Тоҳириҳо амалӣ менамуданд. Яъне монарх чун вассали сюзерн халифат баромад карда, дар баъзе аз масоили давлатдорӣ маҳдуд буд. Андозу хирочи солона, ва ӯҳдадорихои ҳарбии вассал дар назди халифа тобеъияти онро нигоҳ медошт. Амру фармонҳои халифа дар манотиқи Тоҳириҳо ҳатмӣ буд. Масъалаи дар қадом зина қарор доштани монархияи феодалии Тоҳириҳо тадқиқоти иловагиро талаб менамояд. Зеро ба вазъи ҳуқуқи заминҳо, деҳқонон, муносибати давлат бо барзгарон пеш аз ҳама бояд равшанӣ андохта шавад. Дар ин ҷо нақши ҳалқунанда ва аҳамияти муҳимро андоз ва сарчашмаҳои он мебозад. Гузашта аз он феодализми Мовароуннаҳру Хуросон бинобар сабаби забткориҳои пайдарпаю ғоратгариҳои аҷнабиён, ки мансуби ҳалқияту тамаддунҳои мухталиф буд, имконияти тақсимбандии шакли идоракунии онро чун давлатҳои феодалии монархияи аврупоӣ: ба монархияи бармаҳал, намояндагӣ, мутлақ тавсиф намоем. Дар ин манотиқ усулҳои хоси инкишофи феодализми асри миёнагӣ ва идоракунии монархиявӣ арзи вучуд дошт.

Масъалаи идоракунии давлатӣ ба механизми давлатӣ, чун маҷмӯи муассисоти давлатӣ, ки дар ба амалбарории қудрати сиёсӣ нақш мебозанд, саҳт иртибот дорад. Мутаасифона, то ба замони мо маълумотҳои дақиқе роҷеъ ба маҷмӯи муассисаҳои давлатии Тоҳириҳо омада нарасидааст. Аммо ҷои шубҳа нест, ки ин давлат дорои мақомотҳои анъанавии давлатӣ, ки дар Сосониёну Каёниён дида мешуд, соҳиб буд. Қисмате аз ин мақомотҳо дар дохили давлатдорӣ Тоҳириҳо ҳамчун институти дохилӣ-давлатӣ таъсис шуда, тобею ҳисоботдеҳи онҳо буд.

Аммо қисмате аз ҷониби марказ таъин шуда, масъули амру фармонҳои ҳалифаҳои Аббосӣ буданд.

Муҳаммад ибн Ҷарири Табарӣ дар асари худ овардааст: «ки Қулсум ибн Собит гӯяд: -ки ман дар айёми хилофати Маъмун дар Хуросон соҳиб-барид будам. Дар ҷумъаи аз ҷумъаот Тоҳир ба минбар рафта хутба хонд ва ба ивази дуои халифат дигар чиз хонд. Ба худ гуфтам аввал касе, ки дар ин қазия кушта мешавад, ман хоҳам буд». Баъдан ӯ (соҳиббарид) хабар ба Бағдод бе каму кост мефиристад. Баъд аз рӯзе соҳиббарид хабари марги Тоҳир ибн Хусайнро ба халиф мефиристад. Ин ривояти таърихӣ гувоҳи он аст, ки дар давлати Тоҳириён девони соҳиббарид, ки дар аҳди Сомониён вазифаи почта ва ҷосусиро иҷро мекард, мавҷуд будааст.

Фақат ин ҷо соҳиб-бариди Хуросон масъули халифаи Аббосӣ буда, танҳо ба ӯ ҳисобот медиҳад. Ва ӯ чун намояндаи халиф аз болои ғаъолияти коиммақом ва дигар мансабдорони давлати назорат намуда, аз ҳама ҳаракатҳои шубҳаовар ба халифа хабар медодааст. Яъне ӯ чун агенти сиёсии халифа буд. Маълум мешавад, ки дар назди соҳиббарид боз шахсони дигаре хизматчиёне ба бурдани хабару расонаҳо аз қисмати Хуросон ба Бағдод машғул будаанд. Шояд сараввал девони барид як амал ғаъолияти ҷосусиро доштааст ва хабарбарони (ба форсӣ парвона) ӯ чун қисмати ёрирасон бо мақсади бурдани хабарҳои махфӣ машғул будаанд, ки баъдан иштибоҳан ёрирасонҳои онҳоро чун самти ғаъолияти махсус тасниф намудаанд.<sup>1</sup> Бартольд В.В. дурӯст қайд кардааст, ки алоқа дар Шарқ бо мақсадҳои ҳукумати амал мекард.<sup>2</sup> Ва ҳамчунин дар «Таърихи Табарӣ» сухан роҷеъ ба афшинҳои Ушурӯсона ва шӯҳони Сугдӣ ихшидҳо рафтааст.<sup>3</sup> Маълум мешавад, ки дар мулкҳои Осиёи Миёна (вассалигарии Тоҳириёно бар ӯҳда доштаанд)<sup>4</sup> ҳокимони маҳаллӣ дар дараҷаи сарварони мулк боқӣ мондаанд. Ҷои шубҳа нест, ки дар ин

1. Азимов.Ш.Государство и право Саманидов.-Душанбе.1999.-С.65

2. Бартольд.В.В.Сочинения. Т.1.-М.1963.-С.297

3. Табарӣ. Таърихи Табарӣ. Ҷ.13.-С.5919-5931

4. Дар баъзан давраҳои мулкҳои Мовароуннахр худро вассали Тоҳириҳо мешумориданд. Академик Б.Ғафуров ақида дорад, ки баъди бародарон Сомониён соҳибони мулкҳои шудананашон, онҳоро мустақил медонистанд. Ниг.: Тоҷикон. Қ.1.-С.450



мулкҳои Осиёи Миёнагӣ низ мақомотҳои махсуси идоракуни то омадани Тоҳириҳо мавҷуд будааст. Ҳатто баъд аз онҳо низ механизми давлатии онҳо амал мекард. Аммо боиси таассуф аст, ки дар ин паҳно моро дар даст аини ҳол далеле нест.

Воқеан, дар аини пайдоиши Тоҳириён чун давлат ва ё қоиммақоми Хуросон Сомониён (чор бародар) Асад ба Самарқанд, Аҳмад ба Фарғона, Яҳё ба Шошу Устурушана, Илёс ба Ҳирот аллақай ҳоким будаанд.<sup>1</sup> Вазифаи мазкурро онҳо бо пешниҳоди халифа Маъмун аз ҷониби Ғассон ибн Аббод, ки қоиммақоми Хуросон (қабл аз Тоҳириён) буд, соҳиб шудаанд. Тоҳириён сараввал ба Сомониён кордор нашудаанд, вале баъдтар ба ғайбӣ сиёсии онҳо Талҳа ибн Тоҳир ва дигарон то дараҷае даст задаанд.

Академик Н.Неъматов чун муҳаққиқи машҳури давлати Сомониён ин нуктаро хеле хуб омӯхта ба ҳулосае омадааст, ки ба ҳар сурат факти таърихӣ он аст ки чи қадаре ки мо Сомониёро васф накунем, дар он рӯзгор Хуросон аллақай чун мулкӣ муттаҳида қоиммақомро дошт, ки ҳукму фармонхояш то ҳудудҳои бародарони Сомон (Мовароуннаҳр) паҳн мешуд. Ва нуфузи қоиммақомӣ ба ҳар сурат аз нуфузи волиҳои мулкҳои ҷудогона дар назди халифаҳои Аббосӣ баландтар буд. Аз ин рӯ, то ба дараҷаи Тоҳириён мақому манзалат пайдо кардани Сомониён дар қисмати шарқии хилофат хеле вақт буд. Аз ҷониби дигар Тоҳириён, бале, маҳз Тоҳириён бо услуби идоракунии хоссаю маҳорати баланди ҳарбиашон диққати аҳли арабро ба ғумоштағони форс баланд гардонид, барои нуфузи нерӯи давлати нави Сомониён дар минтақаи Мовароуннаҳр замина тайёр мекарданд.

Ҳақ бар ҷониби Б.Ғафуров аст, ки навиштааст: «Замони ҳукмронии Абдуллоҳ ва Тоҳир (Тоҳириҳо)-ро метавон огози огоҳию эҳёи маданияти маҳаллӣ номид».

Давлатдорӣ Тоҳириён, бо вучуди корҳои зиёди муҳаққиқини таърих ҷустуҷӯҳои ҳуқуқӣ ва давлатии ҳосаро талаб мекунад. Зеро зиёданд масъалаҳои ҳуқуқии ин даврон, ки то ҳол ҳалли ҳудро наёфтаанд...

---

1. Ниг.: Таърихи Бухоро.-С.81-105

Дар байни сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ва давлатии ин сулола диққати аҳли илмро «Насиҳатномаи Тоҳир ибн Ҳусайн ба писараш Абдуллоҳ ибн Тоҳир» ба худ кашидааст. Насиҳатнома дастури давлатие аст, ки дар шакли мактуб Тоҳир ибн Ҳусайн ба писараш (Абдуллоҳ ибн Тоҳир) навиштааст.

Дар он ба тариқи панду насихат Тоҳир масъалаҳои давлатдорӣ, муносибат бо мақомотҳои давлатӣ, бо аҳли илм, усулҳои андозгирӣ ва ғайраро фаҳмонда додааст. Гарчанд ки нома аз нигоҳи илми муосир бо мазмуни насихатӣ навишта шуда бошад ҳам, аз мазмуни он бар меояд, ки он дорои меъёрҳои императивӣ буда, баъзан аз масъалаҳои он чун сарчашмаи аниқи ҳуқуқи давлатӣ хусусияти ҳатмиро дорад. Аз ин ҷост, ки Табарӣ онро дар авохири баёноти хеш «Фармон» ном бурдааст.

Таҳлили баъзан аз масъалаҳои ҳуқуқӣ ва давлатии дастур ба мо имкон медиҳад, механизми давлатӣ, тарзи ташкил, услуби идора ва усулҳои дигари ҳуқуқии ташкилии давлатро дар аҳди Тоҳирӣ боз муфассалтар омӯзем. Зеро мазмуни он аз осмон не, балки аз ҳаёти воқеии ҷомеаи Тоҳирӣ ва таъинотҳои иҷтимоӣ-сиёсии даврон пайдо шудааст.

### **3. Насиҳатномаи Тоҳир ибни Ҳусайн ба писараш Абдуллоҳ чун сарчашмаи ҳуқуқи давлатӣ**

Донишҷӯи таърихи миллат фарҳанги миллат ва таммадуни давлатдорӣ ҳалқе, ки таърихи чандҳазорсола дошта, дар қорӣ устуворӣ адолат, маънавияти ахлоқӣ ва ғанигардонидани ҳазинаи ҳуқуқи инсондӯстии башарият дар ҷомеаи инсонӣ, таваҷҷути бузургони илму адаб, фақеҳону мутахассисони асил бо таҷрибаи давлатдорӣ мутақаддим хизмати бузурге кардааст, сазовори ифтихор буда, заминаи воқеии худшиносии миллию ватандӯстии мардумаш барои имрӯзу фардо ба шумор меравад.

Тоҷикон дар ҳақиқат таърихи пурмаҳсули фарҳангӣ сиёсӣ ва иҷтимоӣ иқтисодиро доро мебошанд, ки таҳлили дақиқа тадқиқоти ҳар як аз паҳлӯҳои ҷудогонаи ӯ барои имрӯзу фардои миллат сабақомӯз буда, аз аҳамияти ҳоли нест. Бахусус, таҳлил ва омӯзиши дақиқи ҳодисаҳои таърихи ҳуқуқ ва давлатдорӣ тоҷикон, ки то ҳол объекти таҳлили мукаммали илмӣ

нагаштааст, барои сохтмону эъмори давлати ҳуқукбунёду озоди тоҷикон чун боду ҳаво зарур аст.<sup>1</sup>

Насиҳатномаи Тоҳир ибн Ҳусейн аз зумраи ҳуччатҳои давлатӣ-ҳуқуқӣ аст<sup>2</sup>, ки аз маҳорати баланди таҷрибаи давлатдорӣ, ҳуқуқҷодкунӣ, инсондӯстӣ ва адлу адолатпарварии шахсиятҳои сиёсии мардуми тоҷик шаҳодат медиҳад. Омӯзиши насиҳатнома, ки дар шакли мактуб навишта шудааст, гувоҳӣ медиҳад, ки Тоҳир ба фарзандаш Абдуллоҳ дастури давлатдорӣ, усулҳои идоракунии ва муносибат бо халқҳоро фаҳмонда додааст. Таҳлили мазмуни насиҳатнома аҳамияти сечонибаи онро муқаррар кард:

1. Насиҳатнома, ки дар шакли дастур навишта шудааст, хусусияти императивӣ дошта (ичроишаш ҳатми буда), нахустин сарчашмаи ҳуқуқии давлати тоҷикон баъд аз истилои араб ба шумор меравад.

2. Таъинот, дархост, амр ва хоҳишҳое, ки Тоҳир ба писараш (волии Шом) мекунад, аз таҷрибаи давлатдорӣ воқеӣ ва дархостҳои иҷтимоии замонаи онҳо падида меояд. Аз ин рӯ, насиҳатнома сарчашмаи аниқӣ омӯзиши давлатии Тоҳирӣён ба шумор хоҳад рафт.

3. Мазмуни волои ҳуқуқи инсондӯстии бо адлу адолати илоҳӣ пайвасташуда, қудрати сиёсии бо қудрати олии илоҳӣ маҳдудшуда, раъиятдӯстии аҷамии бо таъкидотҳои Куръонӣ мусаллаҳ гардида ва эҳёи таҷрибаи девонсолорӣ давлатҳои қаблӣ бо усулҳои исломӣ ҷиҳозонида шуда, гувоҳи нахустин ҳодисаи давлатдорӣ ва танзими ҳуқуқии тамаддуни тоисломӣ ва исломии мардуми тоҷик ба шумор меравад.

Насиҳатнома шаклан ба қисмҳо ҷудо нашуда, пай дар пай фарзҳои исломӣ ва давлатдориро (ба Абдуллоҳ) муқаррар ме-

---

1. Насиҳатнома то ҳол аз нуктаи ҳуқуқӣ мавриди баррасии муқаммал қарор нагирифта, бо иборае чанд аз ҷониби устод Б.Ғафуров ёдрас шудааст. Ниг.: Б. Ғафуров. Тоҷикон. К.1.-Душанбе 1983. -С.444-445

2. Матни пурраи насиҳатнома дар китоби муаррифи бузург Абӯҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарир ат Табарӣ (838-839-923) таъриху –р русул ва –л мулк, Ҷ.13.-С.5689–5705 бо хати форсӣ ва бо хати кирилӣ дар китоби ба тозагӣ нашрдашудаи Н.Амиршохӣ. Давлатдорӣ тоҷикон дар асрҳои IX-XIV.- Душанбе, 1999-. С.141-150 оварда шудааст.

кунад. Таҳлили он нишон дод, ки вай дорои меъёрҳои ҳукуки давлатӣ, ҷиноӣ, андозӣ, меҳнатӣ, инсондӯстӣ ва ғайра мебошад.

#### **а). Меъёрҳои ҳукуки давлатии Насиҳатнома.**

Дар байни меъёрҳои ҳукуки давлатие, ки дар Насиҳатнома омадааст, як гурӯҳ талаботҳои ҳукуки ӯҳдадоркунанда мавҷуд аст. Насиҳатнома дар ин қабил меъёрҳо пеш аз ҳама ҳоким (Абдуллоҳ)-ро чун барандаи воқеии қудрати сиёсӣ ӯҳдадор менамояд:

– аз ҳифзи раъияти<sup>1</sup> хеш ғофил мабошад.

– адолати иҷтимоиро дар муносибат бо бандагон нигоҳ дорад.

– ҳукуки эшонро, ҳифзи саломатиашон, беҳатарии ҳаёташон, амнияти роҳхояшон, ҳаққи меҳанташонро нигоҳ дорад.<sup>2</sup>

Бо мардум ва раъияти хеш наздик бош, мардумонро бисёр бипазир ва чехраи ҳештанро ба онҳо бинмой ва кишикбонони ҳешро аз онҳо ба як сӯ кун ва бо онҳо тавозӯю хушрӯй кун.<sup>3</sup>

Маълум мешавад, ки давлатдории Тоҳириён, ки дар ибтидои пиёдашавии идеологияи исломӣ (дар Осиёи Миёнаву Хуросони Эрон) қомат афрохтааст, таҷрибаи беҳтарини давлатдорони аҷамро дар дохили худ касб карда, ба хилофат ва дигар манотиқи сиёсии халифаҳои Аббосӣ чун манбаи таҷрибаи сиёсӣ вонамуд мегардид. Ҳифзи ҳукуки мардум, саломатии эшон, ҳаёти онҳо ва амнияти раият, ки чун фарзият бар дӯши ҳокимон (Тоҳириҳо) тавассути таълимоти исломӣ мемонданд, имрӯз низ аз вазифаи муҳими ҳар як давлати мутамаддин ба шумор меравад.<sup>4</sup>

Дигар аз масоили муҳими ҳукукӣ-давлатӣ, ки дар Насиҳатнома инъикос ёфтааст, масъалаи эътирофи мабдаи ҳукукӣ, яъне сарчашмаҳои ҳукукист. Тоҳириён ки давлати нахустини миллии тоҷикон баъд аз забти арабҳо ба шумор меравад, дар онҳо нисбатан меъёрҳои ҳукуки қабилӣ аҷам бо меъёрҳои ҳукуки исломӣ дар мувозина ба танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ба

---

1. Халқи хеш.

2. Табарӣ А.М. Таърих ар-расул ва-л-мулк. Техрон, Ҷ.13.-С.5689-5890

3. Ҳамон ҷо.-С.5691

4. Ин қабил масъалаҳо дар қонунҳои асосии кишварҳо ҷой карда шудаанд.  
Ниг.: Конститусияи ҚТ аз 6 ноябри соли 1994

хам омадаанд. Вале ин хусусият бештар дар ҳаёти воқеъӣ ба назар мерасид.<sup>1</sup>

Зеро мақомотҳои маҳаллӣ ханӯз таълимотҳои динии пешини худро то дараҷае маҳфуз медоштанд.<sup>6</sup> Ва қудрати исломӣ низ ханӯз имконияти пурраи таъмини идеологияи сиёсии худро надошт. Аз ҷониби дигар, ин идеология холиғҳои зиёди сиёсии давлатдорӣ ва ҳуқуқие дошт, ки аз тарафи халқҳои ғайриараб тадриҷан пурра карда мешуданд. Тоҳириён дар ин кор пешсаф буданд.

Дар Насихатнома, дар ҳалли масъалаҳои душвори сиёсӣ, така ба мабдаи асосии давлатӣ ва ҳуқуқии Қуръон ва ҳадис эътироф шудааст. Яъне сарчашмаи асосии давлати Тоҳириён Қуръон ва ҳадисро шинохтаанд, омадааст: «Ва чун коре ба ту роҳ дод бад-он чи худӣ дар китоби хеш нозил карда, аз амру наҳӣ ва ҳалолу ҳаром, кӯмак ҷӯй ва низ аз пайравии он чи дар «ҳадис» аз паёмбар омада».

Баъдан, Насихатнома ба сифати сарчашмаи ҳуқуқӣ фикхро, ки чун шарҳи васеъи Қуръон ва Сунна тавассути иҷмоъ, иҷтиҳод ва тақлиду фатво шакл гирифтааст, эътироф менамояд. «Фикҳ раҳнамои ҳама некиҳост ва омири он ва манъкунанда аз ҳама маъсӣ ва бадихост». Тоҳириҳо, ки тарғибгари ҷараёни суннии ислом ба шумор мераванд, таълимоти ҳуқуқии худро дар паҳноҳои мактабҳои ҷавони ҳуқуқи ҳанафӣ, моликӣ ва ҳанбалӣ амалӣ менамуданд.

Ба дигар гурӯҳи мабонии ҳуқуқӣ Тоҳириён осори гузаштагонӣ порсо ҳулафои Рошиддин ва дигар уламои сунниро эътироф мекунанд.

Консепсияи ҳуқуқҷодкунии Тоҳириён мутобиқи Насихатнома ба пояҳои асли инсондустӣ, раъиятпарварӣ, мазлумшиносӣ, қадрдонӣ қомат афрохта, бо усулҳои машваратии фақеҳон ва донишварон таъкид шудааст. Зеро дар Насихатнома омада-

---

1. Дар «Таърихи Табарӣ» ҳодисае омадааст, ки мутобиқи он гӯё имоме дар Усурушана, ки бутхонаро вайрон карда, мардуми онро ронда ва онро масҷид кардааст, аз ҷониби афшини Усурушана сазовори ҳазор тозиёна гардидааст. Баъдан мурофияи судӣ нисбати афшин дар дарбори халифа Муътасим сурат мегирад. Ниг.: Таърихи Табарӣ. Ҷ.13.-С.5919-5931. Ҳамчунин, Давлатдорӣи Тоҷикон.-С.164-169.

аст: «Бо фақеҳон машварат бисёр кунӣ ва ё бо донишварон муҷолисоту (маҷлису) машварат ва омӯзиш бисёр кун».

Аммо бо вучуди мавҷудияти эътирофи райъ, Тоҳириён, ки ғозии ислом буда аслгараён ба шумор мерафтанд, нуқтаи ниҳой ва сарҳадии эҷоди ҳуқуқии онҳо аниқ ва равшан, маънавияти ислом ва зид набудан ба муқаррароти Қуръон ва Суннат буд. «.. ва аз ҳарчи муҳолифи он (китоби Худо–Қуръон ва ҳадиси паёмбар.-А.Х) бошад ва мӯҷиби ҳашми Худой шавад, бипарҳез».

Ҳамин тавр, Насихатнома расман эътироф ва татбиқи мабодии ҳуқуқи исломро дар давлатдорӣ Тоҳириён дайн менамояд.

Саввум аз масъалаҳои муҳими ҳуқуқи давлатӣ, ки Насихатномаи Тоҳир муқаррар мекунад, минбаъд пайдоиши ҳокимияти сиёсӣ, маҳдудияти қудрати сиёсӣ ва усулҳои зарурии амали он ба шумор меравад.

Сар то сари Насихатнома, мансубияти қудрати сиёсӣ ба зоти Худованд таъкид мешавад. Яъне, ҳокимият ва сарвариро ба инсонҳо Худо насиб мебинад. Бидон, ки мулк аз онӣ Худост, ки бар ҳар кӣ хоҳад диҳад ва аз ҳар кӣ хоҳад барканад. Ин таълимоти ҳуқуқӣ мабдаи худро аз оёти Қуръон гирифтааст, ки дар он Худованд чун қудрати яққаву ягона, офаридагору ризқдиҳанда шинохта шудааст. Ва чунин концепсияи давлатшиносӣ минбаъд дар таълимотҳои сиёсии давлатҳои асримиёнагӣ рушду нумӯ ёфта, дахлнопазирӣ ҳокимияти сиёсиро устувору истисмори мардумро афзун гардонид. Аммо Насихатнома, танҳо гузариши қудратро аз ҷониби Худо таъкид накарда, инчунин ўҳдадорӣ ҳимояи раъият, ҳифзи ҳаққи онҳоро бар дӯши соҳибқудрат бор мекунад. «Бидон ки туро вилоят додаанд, ҳазину ҳофиз ва риёятгар кардаанд. Мардуми қаламрави туро раъияти ту гуфтаанд, аз он рӯ, ки раъиятгар ва сарпарасти онҳой...». Ва таъкид мешавад, ки дар сурати нодуруст рафтор намудан бо раъият «...зуд бошад, ки неъматашон дигар шавад ва ба ҷои он нақбат ояд».

Дар баробари ин ҷолиби диққат он аст, ки Насихатнома бо вучуди эътирофи мабдаи илоҳии қудрат, ҷанбаҳои маҳдудияти онро равшан менамояд:

– Маҳдудият тавассути ўҳдадорӣҳои ҳоким ва ҳуқуқҳои раъият.

- Маҳдудият тавассути қудрати илоҳии беҳамто.
- Маҳдудияти шахсӣ.

Новобаста аз он ки Тоҳириён давлати монархиявии феодали мебошанд, онҳо майл ба сӯи монархияи мутлақ назаран ва амалан надоштанд. Зеро маҳдуд намудани қудрати ҳоким бо усулҳои гуногун, чун омили асосии ниғаҳдори мувозинат ва адолати нисбӣ дар ҷомеа баромад мекунад.

Насиҳатнома чун консепсияи давлатдорӣ идеологияи исломӣ, қудрати мутлақ-Худовандро, ки амири ҳама амалхост, эътироф мекунад. Маҳз тавассути қудрати илоҳӣ ҳокимияти сарвари давлатро таҳти назорат гирифта намегузорад, ки вай дар амалҳои худ берун аз ҳуқуқ ваколатҳояш рафтор кунад. «Аз тарси Худои ягонаи беанбоз ва бими ӯ ва риояти вай ва дурӣ аз хашми вай аз ҳифзи раъияти хеш ғофил мабош». Дар акси ҳол қудрат аз онҳо бозпас гирифта хоҳад шуд, гуфта шудааст дар Насиҳатнома.

Сарвари давлат, ҳокими мутлақ набуда, нисбати раъият ҳар чӣ хоҳад карда наметавонад. Насиҳатнома ҳуқуқҳои гуногуни халқро дар муқобили ӯҳдадорӣҳои қудрат гузоштааст: «Аҳли сидку салоҳро дӯст бидор. Мардуми шарифро дар кори ҳақ ёрӣ кун. Аз андешаи бад ва ситам бипарҳез... Мобайни онҳо (мардум, А.Х.) мутобиқи ҳақ рафтор кун». Ва ё ин ки омадааст дар ҷойи дигар: «Ва адолат бо бандагон ва иҷроӣ ҳаққу ҳудуди хешро миёни онҳо ва дифоъ аз эшон ва ҳаримашон ва бақояшон ва ҳифзи хунҳояшон ва таъмини рифоҳи маошашонро лозим шумурда...» ва дар хотимаи ҳукми мазкур омада аз он чизҳое, ки ба ту фарз гардонида шудааст, пурсиш хоҳанд кард. Албатта, санксия хусусияти ондунёи дошта, нисбатан ба ҳаёти воқеӣ кам новобастагӣ дорад, ва ё ин ки пардапӯшона аст. Аммо муайян намудани ҳуқуқҳои гуногуни раъёе дар муқобили ӯҳдадорӣҳои ҳоким, худ усули махсуси маҳдудияти қудрат баромад менамояд. Ҳуқуқ дар ин ҷо манбаи дигари худ, ӯҳдадориро равшан нишон дода, ки он чун элементҳои маҳдудият баромад мекунад.

Дигар аз усули маҳдудияти қудрати ҳоким тавассути, манънамоии иродаи ӯ аз амалҳои зишт ва ё маҳдудияти шахсӣ дар Насиҳатнома муайян шудааст. Дар Насиҳатнома омадааст: «Аз амру наҳй, ҳалолу ҳаромӣ он (китоб ва ҳадис) кӯмак ҷӯй». Насиҳатнома бевосита ба ҳоким (Абдуллоҳ) муроҷиат карда

таъкид менамояд: «Мабодо бигуй: маро тасаллут аст ва ҳар чӣ бихоҳам, мекунам» ва ё «Мабодо дунё ва гурури дунё ҳароси охиратро аз ёди ту бибарад». Ҳамчунон дар Насиҳатнома омадааст, ки дар кори идораи давлат ҳашм маёр, таҷаммул маҳох, гардан фарозӣ макун, ба касон итоб маёр, ҳеҷ касро ҳақир машумор.<sup>1</sup> Гуфтан ба маврид аст, ки усули маҳдудияти қудрат на танҳо ба ҳуқуқҳои давлатию асосии раёё, инчунин тавассути ҳуқуқҳои соҳавии<sup>2</sup> дигар ба роҳ монда мешавад. Дар ин ҷода ваколат ва ўҳдадорихои граждани, ҷиноӣ, молу мулкӣ ва давлатии ҳоким аз як ҷониб ва ҳуқуқҳои раёё дар ин самтҳо аз ҷониби дигар нақши асосиро мебозанд. Онро мо муфассалан дар шарҳи ваколатҳо ва ё ҳуқуқҳои соҳавии Насиҳатнома дида мебароем.

Дигар аз масъалаҳои муҳими ҳуқуқи давлатӣ дошта принципҳои ташкили ҳокимияти маҳаллӣ, назорати фаъолияти онҳо ва асосҳои ба ҷавобгарӣ кашидани онҳо ба шумор меравад. Умуман, Шарқ дар ҳамин масъалаҳо бештар ба таҷрибаи давлатдорӣ ва баҳусус ба таълимотҳои давлатдорӣ диққат додааст.<sup>3</sup> Шояд дар ин ҳаёти воқеии сиёси, ки саршори тўҳматҳо буд, ё ба таҷрибаи давлатдорӣ форсҳо ва ё бо тўҳматро ҷиноят ҳисобидани ислом<sup>4</sup> вобастагӣ дошта бошад.

Тоҳириён мутобиқи маълумотҳои таърихӣ муҳаққиқон Гардизӣ, Мирхонд, Байҳақӣ, Табарӣ, Ибн-ал-Асир, Ғафуров, Бартолд ва дигарон мардуми доно ва бофарҳанг буданд. Далели ин ҳукм мазмуни таъкидоти Насиҳатнома низ баромад мекунад. Аз ин рӯ, Насиҳатнома таъину интиҳоби ҳокимони маҳаллиро аз мардуми донишманду бофарҳанг ба миён мегузорад. «...Пас дар қаламрави амали ҳеш (дар давлати худ, А.Х.) мардуми соҳиббайт ва мударрис ва муччаррабу кабир дар қор ва доноӣ барғумор ва дар қори муқаррариашон қушоиш оро, ки ин қор ба ту супурдаанд...» Яъне, бар қамми он, ки шахси донишманду қордонро ҳокими минтақа таъин намоӣ, боз

1. Табарӣ А.М. Таърихи Табарӣ. Ҷ.13.-С.5702-5703

2. Соҳавӣ ба маънии таснифбандии имрӯзаи ҳуқуқ.

3. Ривояти аҷиб аз Анўшервони Одил роҷеъ ба санҷидани ҳаракати омилони худ, ба усулҳои махсус дар Сиёсатнома оварда шудааст. Ниг. : Низомулмулкӣ Тусӣ. Сиёсатнамэ.-М., 1941

4. Қуръон ва ҳадис тўҳматро аз ҷиноятҳои вазнин мешиносанд.



Насихатнома муқаррар мекунад, ки таъини ҳокимон дар ӯҳдаи сарварони давлати Тоҳириён аст.

Назорати фаъолияти ҳокимони маҳаллӣ омилони вилоятҳо низ аз вазоифи муҳими давлатдорӣ ба шумор рафта, Насихатнома ба он диққати махсус додааст: «Дар ҳар вилоят аз қаламрави хеш амине баргумор, ки туро аз кори омилонат<sup>1</sup> хабардор кунад ва рафтору амолашонро барои ту бинависад». Огаҳ будан аз вазъи давладории ҳокимони маҳаллӣ, яке аз сифатҳои одилонаи шоҳони аҷам шинохта мешуд. Давлатдории Осиёи Миёнаи аҳди исломӣ низ бо мунҳиёну хабарчиҳо ва ташкили девони маъмуриини ин амал соҳиб-ал барид шугли зиёд доштанд. Аз асрҳои XII сар карда нуфузи ин девон заиф гардида, дар баъзан аз давлатҳои Осиёи Миёна бекор мешавад. Дар давлати Тоҳириён маъмуриини ин девон аз ҷониби халифа дар мулкҳои тобеъаш амал мекард. Аммо Тоҳириён дар зинаи пасттари идоракунӣ ҳалли чунин вазифаро ба «амин»-ҳо месупориданд. Ба воситаи аминҳо чи тавре ки нома қайд мекунад, аз фаъолияти омилҳо, вазъи зиндагии мардум, аз вазъи иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсии ҳокимон хабардор шуда меистанд. Маълум аст, ки вазифаи нахустини онҳо ин дар тобеият нигоҳ доштани омилон пешгирии хиёнати онҳост ва баъдан ба инobatгирии ҳолати мардум.

Насихатнома қайд мекунад, ки нисбати шахсони масъул ҳеҷ гоҳ қарори саросемавор қабул нақун. Пеш аз ҳама ҳолати қор омӯхта шавад, гуноҳи он санчида шавад, зеро дар акси ҳол ба тӯҳмат даст хоҳед зад, ки тӯҳмат гуноҳи бузург аст... «Ҳеҷ касро аз амале, ки бад-ӯ месупорӣ, аз он пеш қори вайро маълум дорӣ, бо тӯҳмат бар мадор, ки тӯҳмат задан ба бегуноҳон ва бадгумонӣ нисбат ба онҳо гуноҳ аст». Ҳазар қардан аз амале, ки ислом дар шакли гуноҳ онро эътироф кардааст (яъне аз тӯҳмат), ба тавлиди дубораи соҳибхабарону мунҳиёни давлатдорони аҷам замина гардид. Аз ҷониби дигар, ҳама гуна давлати истилоғар, ки ҳукми худро ба халқҳои дигар бор мекард,

---

1. Олимони дар он давра ба сифати ҳокимони вилоятҳо баромад мекарданд ва вазифаи марказии онҳо ҷамъи хироч буд. Шояд аз ҳамин ҷиҳат бошад, ки дар давлатдории баъдинаи халқҳои Осиёи Миёна омил чун ҷамъкунандаи андоз шинохта шуда, вазифаи маъмуриини вилоятро дигарон гирифтаанд.

аз истифодаи чунин мақомотҳои назоратӣ бо майли том истифода менамуд.

Ва чун маълум шуд, ки дар кори омилон-ҳокимони маҳаллӣ касодию ҳуқуқвайронкуниҳо аст, пас қарори аз кор дуркунию ҷазодиҳии онро дарҳол набароварда, аввалан санҷ ва бо донишмандон машварат кун, шояд ӯ ин амалро аз маҷбуриё ба хоҳири дифоъи мулк ва раъият кардааст... «вагарна аз он (яъне чун ӯ амали ноҷо мекунад аз ӯ, А.Х.) даст бидор ва бо мардуми равшанбину доно машварат кун, он гоҳ лавозими онро фароҳам ор. Бошад, ки мард дар умури хеш бингарад ва онро мутобиқи дилхоҳи хеш бинад ва мусалмон шавад ва дилбохтӣ он шавад ва агар дар ақвоми он нангарад, мояи ҳалокати ӯ шавад ва қорашро бишканад». Ҳамин тавр Насиҳатнома таҳаммул ва хушгумониро нисбат ба шахсони мансабдор яке аз усулҳои устувории қудрат дар мулкҳо шарҳ дода, институти аз кор озодкуниро бо асосҳои ақлӣ ва талаботҳои аслии ғанӣ гардонида барои инсонҳои оянда, давлатҳои оянда чун манбаи таҷриба ва омӯзиш пешниҳод мекунад.

### **Ҳукуки хироч**

Дигар аз масъалаҳои муҳими давлатӣ мутобиқи Насиҳатнома хироч ва ҷамъи он аст, ки бо меъёрҳои ҳукукии андозӣ мавриди танзим қарор гирифтааст. Хироч чун манбаи даромади давлатӣ ба ҳазинаи Тоҳириён ворид мешуд. Ва Насиҳатнома мақсади ҷамъи он ва объектҳои сарфаи онро муқаррар кардааст. Ҳамчунин Насиҳатнома таъкид менамояд, ки хироч бояд мутаносибан баробар ба хирочдиҳандагон бо иртиботи вазъи молиашон паҳн карда шавад. «Ин хирочро, ки раъият бар он истикрор гирифта ва худой онро мояи иззату рафъати ислом ва вусъату мановати мусулмонон ва сарқӯб ва хашми душмани хеш ва мусулмонон ва зиллату ҳақорати кофирон муъоҳад карда. Дар бораи ин хироч бингар ва онро миёни соҳибонаш ба ҳаққи адолат ва баробариву таъмин паҳн кун». Бо ин дастур Тоҳириён моҳияти ҷамъ намудани андозро чун «мояи иззату рафъоти ислом» муқаррар карда, мақсадҳо ва объекти сарфаи онро:

Ба паҳнкунии дини ислом

Ба сарқӯбкунии душманони ислом муайян месозанд.

Албатта, хироч танҳо бо ин самтҳои сарфакунии маҳдуд на-  
мешавад. Зеро дар ҷои дигар омадааст: «ҳаққи сипоси сипос-  
доронро бишинос ва бар ин кор подошашон бидеҳ». Умуман,  
ҷамъи хироч дар давлати Тоҳириён боигарӣ ва амволро ба ха-  
зинаи давлат ворид мекунад ва баъдан ҳазина самтҳои сама-  
раноки харчи онро, ки худ аз ҳисоби хориҷ ва андозҳо қисман  
ғун шудаанд<sup>1</sup>, муайян менамояд. Бинобар он масъалаи сарфаи  
хироч дар замони ҷамъоварии он шояд танҳо бо додани ҳаққи  
ҷамъкунандагонӣ андоз масраф мешуду ҳалос, боқӣ ба ҳази-  
на ворид шуда, баъдан аз ҳазина ба тариқи марказонидашуд-  
а ба самтҳои фаъолияти давлатӣ ва ё хоҷагӣ паҳн мегардид.  
Яъне дар Насиҳатнома низ қисман диференсиатсияи меъёрҳои  
андозӣ аз бучавӣ дар аҳди Тоҳириён дида мешавад. Чунки дар  
меъёрҳои ҳукуқи андоз услубу вазифаҳо ва моҳияти ҷамъи хироч  
муқаррар шудааст. Албатта, хироч намудҳои гуногунро дорад,  
аммо Насиҳатнома ба он дахл накардааст. Шояд намудҳои он  
тибқи сарчашмаҳои исломӣ татбиқ шаванд.<sup>2</sup> Дар Насиҳатнома  
дар таҷрибаи давлатдорӣ халқҳои Осиёи Миёнаи баъдиисломӣ  
(умуман тоҷикон) бори нахуст афзалият, бартариятҳои андозӣ  
дида мешавад, ки шахсони соҳибқудрат ва мӯҳтарамро аз су-  
пурдани андоз озод мекунад. Чунин одатҳои ҳукуқӣ баъдан дар  
давлатҳои Сомониён, Чингизӣ (чун ғаматаҳои тархонию  
ярликҳои ғайрӣ), Темуриён ва ҳатто мулкҳои феодалии Руси-  
яи асри миёнагӣ васеъ паҳн шуда буд. «Онро (хирочро, А.Х) аз  
мӯҳтарам ба сабаби ҳурмат, ва аз тавонгар ба сабаби тавонгарӣ  
ва аз дабири хеш ва аз ҳеҷ як аз ҳосони хеш боз магир». Афза-  
лияти табақавӣ, ки ислом ва ҳукуқи исломӣ пайваста инкораш  
мекунанд, маҳз дар ҳамин масъала исботи вучудияти ҳадашро  
дар назарияву амалияи ҳукукҳои баъдинаи мулкҳои исломни-  
шин нигоҳ доштааст. Ба хоҳири соҳибҳурматиаш, ки шояд ӯ до-  
нишманд бошад, соҳибнуфус бошад ва ё соҳибззату қоиммақом  
ва ё амир бошад, аз супурдани андоз озод мешуд. Чунин одат  
дар давлатҳои баъдӣ низ нисбати бузургону сайдзодагон ва-  
сеъ дида мешавад. Албатта, нисбати бузургон, донишмандон  
ва сайдзодагон чунин бартариро пешбинӣ намудан, нисбатан

1. Қисмати дигараш аз ҳисоби ҷангу ғоратгариҳои кишвари дигар.

2. Қозӣ Абӯ Юсуф. Китоб-ал хироч.

баробархукуки мардум ва ӯҳдадориҳои онҳоро поймол мекунад. Аммо ба ин гурӯҳ ҳамроҳ намудани тавонгарон, дабирирон, (дабири ҳокими кишвар) ва ҳокими хеш (ин ҷо аллакай субъект номуайян аст, ки он ба сифати субъекти хос шумурда мешавад, ва он аз ақидаи амир, подшоҳ вобастагӣ дошт), пурра nobarobarиро ба таълимоти ҳукуки давлатҳои Осиёи Миёна ворид мекунад. Пас, маълум мешавад, ки таҷрибаи давлатдорӣ дар муқобили ҳукуқи адолатҳои одатӣ исломӣ, ки кӯшишу адолатнокию, баробарии мардумро дар супурдани хироч (бо муайян намудани ҳудудҳои аслии зақотдихандагон нисоб «ва аҳли нисоб») менамуд, афзалиятҳо ва дахлнопазирии андозиро ворид карда, ба осӣби ҷудошавии табақаҳои иҷтимоӣ обмерехт. Дар баробари ин, Насихатнома усулҳои адолатеро низ номбар мекунад, ки гувоҳи сарчашмаи воқеии давлатӣ ва ҳукуқӣ будани онро дорад. Зеро давлати феодалӣ давлати таърихӣ аст, ки аслан ду вазифа: якум, вазифаи идоракунӣ, баъдан ҳимояи манфиати табақаҳои болоиро бар ӯҳда дошт. Ин ҳарду вазифа бо ҳам алоқаманд буда, моҳияти аслии давлатҳои синфиро муқаррар мекунад. Ҳеҷ гоҳ ва дар ҳеҷ замона (дар давлатҳои синфӣ) ин ду вазифа яке бартариӣ мутлақро бар дигараш соҳибнабудааст. Дар сурати пайдо шудани бартариӣ яке бар дигаре, давлат ва ё сулола бо мурури замон инқироз ёфтааст ва ё чун давлати адолатнок шинохта шуда ва ё дурахшида, баъдан бо сӯикасд ва ё табaddулот сарвари он ва ё мабдаи он нест шудааст. Ҳамин тавр, давлати Тоҳирӣ давлати муқаррарӣ буд, ки унсурҳои адолатнок ва ғайриадолатнокро дар худ таҷассум мекард ва инъикоси онро низ Насихатнома чун дастури давлатӣ доро буд. Насихатнома ба сарфаи андозҳои ҷамъшудае, ки вориди хазина шудааст, диққати махсус додааст. Албатта, ин ҷо қисмати хазинаро хироч ташкил медиҳад, қисмати дигараш аз даромадҳои ғайр. Аз ин лиҳоз Насихатнома масрафи онро дар вобастагии хазинаи давлатӣ муқаррар медорад. Аммо мо бошем онро чун буҷаи давлатии Тоҳирӣ эътироф карда, муқаррароташро дар ҷамъу харҷ, мақсаду моҳият чун ҳукуқи буҷавӣ таҳлил менамоем.

«Бидон, ки молҳо агар фузунӣ гирад ва дар хазинаҳо захира шаванд,-омадааст дар Насихатнома,-самар надиҳад ва агар дар

беҳбудии раъият ва эҳдои ҳуқуқашон ва рафъи ҳуччаташон ба кор равад, нумӯъ кунад...»

Маълум аст, ки асосгузори сулолаи Тоҳириён масрафи хазинаро баҳри беҳбудии халқ, дастгирии он ва беҳдошти ҳаёти воқеӣ таъкид кардааст. Насиҳатнома мақсади нахустин сарфаи хазинаро умуман муқаррар карда, баъдан объектҳо ва самтҳои муҳими маблағсарфкуниро номбар менамояд:

– Ҳаққи дӯстони амири мӯъминонро, ки бар назди туанд бар кифоят бидеҳ (шояд сухан роҷеъ ба соҳибдевонҳое, ки аз марказ равон мешуданд ва ё наздикони халифу сайдзодагон равад).

– Саҳми раъиятро ба тамои адо кун.

– Лавозими ислоҳи умур ва маошашонро ўҳда кун (эҳтимол сухан роҷеъ ба маоши қўшун меравад).

Насиҳатнома масрафи хазинаро дар кори хайр, садақа ва эҳсон таъкид карда, ҳуқуқи инсондӯстиро дар муносибат бо ашхоси конкретӣ дар ҷомеа дастгирӣ менамояд. «Ҷақиронро аз байтулмол чизе бидеҳ ва ҳомилони Қуръонро, ки бештари онро ба хотир доранд, дар ин кор бар дигарон муқаддам дор. Барои беморони мусулмон хонаҳо ба по дор, ки паноҳашон диҳанд ва қасон барғумор, ки ба онҳо меҳрубонӣ кунанд ва табибон, ки бемориҳояшонро илоҷ кунанд ва мақосидашонро то ин ҷо, ки ба исрофи байтулмол наянҷомад, бароварда кун». Он талаботҳое, ки асосгузори сулолаи Тоҳириён айнаи ҳол дар Насиҳатнома менамояд, зарурат ба шарҳ надорад, зеро аксарии он дар волотарин санадҳои дохилию (конститутсияҳо) байнаҳалқӣ (эъломияҳо) дар замони муосир, дар шакли ҳуқуқ ба саломатӣ, беҳдошти зиндагӣ ва ўҳдадорӣ давлат нисбат ба онҳо муайян шудааст.

Ҳусну таваҷҷӯҳи ҳоса нисбат ба ҷанговарон ва аҳлу байти онҳо дар давлати феодаливу ҳарбии Тоҳириён амри воқеӣ буд. Аммо аз ҷониби дигар дар он шакл ва тарзе, ки Насиҳатнома нигоҳбину таъмини ашхоси бепарастори онҳоро (ҳарбиёнро) ба миён мегузорад, гувоҳи ҳуқуқи инсондӯстии амирони Тоҳириро исбот менамояд: «Ҷанговарон ва ятимону бевагонашонро бичӯй, барои онҳо аз байтулмол муқаррарӣ бинех ва дар кори утуфату некӣ ба онҳо ба амири мӯъминон, ки худояш азиз дорад, иқтидо кун, то бад ин васила худой маи-

шати онҳоро сомон диҳад ва туро баракату фузунӣ диҳад». Дар ҳақиқат, ҳукуки инсондӯстӣ унсурҳои асосии худро дар ин таълимоти асримиёнагӣ ёфтааст. Нигоҳубини ҳамсарони хизматчиёни ҳарбӣ ва یتимони онҳо ғамхорӣ нисбати кӯшун буда, иқтидори ҳарбии давлатро нигоҳ медошт. Консепсияи инсондӯстӣ ва идоракунии давлати Тоҳириён дар асоси ба инобатгирии ӯҳдадорӣҳои тарафайни қудрат ва халқ ба роҳ монда мешавад. Дар ин роҳ ҳазинаи давлат бояд пеш аз ҳама «ҳаққи мардумро диҳад», яъне раъият аз ҳазинаи давлат ҳақҳо дорад: ҳаққи бечорагон, маъҷубон, беморон, یتимон, бевазанҳо, до-нишмандон ва ғайра.

Маълум мешавад, ки давлатҳои феодалии асримиёнагӣ, ки мо онҳоро ҳолӣ аз таълимоти маънавию ҳукуқӣ ва инсондӯстӣ пиндошта, сирф идоракунии онҳоро идоракунии моҳияти синфӣ дошта таъкид мекардем, воқеан ин тавр набудаанд. Дар асл, Насиҳатнома гувоҳи он аст, ки мабонии ҳукукии на-хустин давлати феодалии тоҷикони баъдиисломӣ саршори меъёрҳои ҳукукии инсондӯстист, ки аксари онҳо чун арзишҳои умумибашарӣ имрӯз низ барои мо аҳамият дорад.

### **Ҳукуки ҷиноӣ.**

Дигар аз масоили муҳими ҳукуқӣ масъалаҳои танзими ҳукукии ҷиноятӣ дар Насиҳатнома ба шумор меравад. Сарва-рони Тоҳирӣ чун ғозии ислом, ислом ва мабонии ҳукукии онро дар танзими муносибатҳои ҷамъиятии хусусияти ҳукуқӣ дошта эътироф доштанд. Аз ҷумла, муносибатҳои ҳукуқие, ки ба ҳуқуқвайронкунӣ марбут буда, ба ҷамъият хавфнок шумурда мешуданд, танзими бевоситаи худро дар сарчашмаҳои исломӣ меёфтанд. Аз ин рӯ, дар Насиҳатнома нисбат ба ҷиноятҳои ка-тегорияи ҳудуд<sup>1</sup> суҳан рафта таъкид мешавад: «Ҳудуди Худоӣ-ро дар бораи мучримон (гуноҳгортон) ва микдори ҷурмашон ва истехкокашон ба пой дор ва онро маътал мадор ва дар бораи он сустӣ маёр. Дар уқубати касоне, ки уқубаташон бояд қард, таъхир макун». Яъне чун нафарон ҳудуди Худоӣро, сарҳади

---

1. Он гурӯҳи ҷиноятҳои, ки нисбат ба онҳо дар китоби Худо аҳодис ҷазо чун ҳудуди муайян муқаррар шудааст. Ва ҳудуди ҷиноят низ дар китоби Худо ва аҳодис чун ҳадд муқаррар аст.

муқарраркардаи китобро ва ё суннатро вайрон мекунад, он-хоро ҳатман мутобиқи китоби Худо ва ё суннати расул баробар ба кирдори содиркардаашон ба ҷавобгарӣ каш. Дар китоби Худо ба ҷаҳор ҷинойт ҷазои ҳадд муқаррар шудааст: сирқат (дуздӣ), муҳориба<sup>1</sup>, зино ва қазф (тӯҳмат). Ва барои ин ҷинойтҳо ҷазоҳои дастбурӣ, тозиина задан ва ҳукми қатл дар шаклҳои овехтан, сангсор кардан ва куштан пешбинӣ шудааст. Ба ақидае қисме аз уламо дар аҳодис низ барои ду ҷинойти дигар ливат-бачабозӣ ва ҳади муқор-маводи масткунанда ҷазои ҳадд муқаррар шудааст. Насиҳатнома таъкид мекунад, ки чун гуноҳи гунаҳкор дайн гардид, дар ҷазои ӯ таъхир макун, зеро ин гумони нек туро ба табоҳӣ хоҳад бурд. Ҷинойткор, ки бе ҷазо монд, албатта ҷинойткорӣ ривоч меёбад, ба ин хотир бе таъхир тадбиқи ҷазоро Насиҳатнома таъкид менамояд. Сахтгир будан ба ҷинойткорон, ба золимон яке аз талаботҳои асосии Насиҳатнома ба шумор меравад. "Гуноҳеро сабук магир", "Ба бадкор раҳм макун", "Суханчинро бовар мадор", "Ҳиёнаткорро ба аминӣ машумор", "Ботилро мапазир", "Бо тарсу бим аз золим дармагузар", Чунинад талаботҳои конкретии Насиҳатнома нисбати ҷинойткорон. Албатта, онҳо хусусияти ҳукуки судӣ дошта, ба амирони Тоҳирӣ пешниҳод мешавад, ки нисбат ба ҷинойткорон чунин амал намоянд. Дар асл мазмунан принсипи ҳатмӣ будани ҷазо бар ҷинойткор ва маҳдудияти озодии ҷинойткор чун шакли ҷазо муқаррар шудааст. Суханчинро гӯш накардан, бовар нанамудан ба маҳдудияти ҳукуки ӯ чун шохид баромад кардан ва ё даъво намудани ӯ меорад. Ҳиёнаткорро амин нашумурдан ӯро аз ғаъолияти амонатнигоҳдорӣ маҳрум месозад.

Насиҳатнома ҳамчунин таъкидотҳое дорад, ки ба ғаъолияти байни давлатии Тоҳирӣ мансуб буда, хусусияти ҳукуки байналхалқӣ доштани онро то дараҷае равшан менамояд. Дар он ҷойҳое, ки сухан роҷеъ ба қадру қимат ва ҳурмати амири мӯъминин (Ҳилофати Бағдод) меравад, маълум аст, ки Тоҳирӣ нисбат ба онҳо чун вассалигарӣ баромад мекунад:

"Ҳаққи дӯстони амири мӯъминонро, ки ба назди туанд, ба қифоят бидех". Дар баробари ин ҳастанд талаботҳое, ки маз-

---

1. Яъне, мубориза бар зидди Худо, пайёмбар ва таълимоти онҳо.

мунан ба фаъолияти имрӯзаи ҳукуки баиналҳалқӣ, аниқтараш ба институти "миёнаравӣ"-и он, ки дар кори истикрори сулҳи кишварҳо натиҷабаш аст, монандӣ доранд. Аммо мо дар айни ҳол ба пуррагӣ гуфта наметавонем, ки миёнаравие, ки Насиҳатнома таъкид менамояд, аслан миёнаравии байни давлатӣ буда, муносибати ҳалифатро бо давлатҳои ҳамсоя ва навтобеъшуда муназзам мегардонад. Дар ҳолате ки ин фарзия қисман имконнопазир аст, аниқ гуфта метавонем, ки ин миёнаравӣ ба мазмуни институти соҳибкорӣ наомадааст. "Дар ҳама қорҳо миёнарав бош, ки чизе судмандтар ва эминӣ бахштар ва бартар аз миёнаравӣ нест" ё "Бидон ки миёнаравӣ дар кори дунё мӯчиби иззат аст ва маҳфуз мондан аз гуноҳон, ки барои хештан ва ёронат ва сомон додани қорҳои хисори беҳтар аз он надорӣ". Далели мо ба он аст, ки замони Тоҳириён замони кашмакашиҳои вазнини сиёсии қудраттаксимкунӣ, муборизаи шадиди исломпаҳнкунӣ буд. Ва Тоҳириён байни ҳалифат ва мулкҳои забтшудаи исломӣ як воситаи устувори алоқамандии сиёсӣ буда, дар асл чун миёнаравони қудрати сиёсӣ ва иқтисодӣ баромад мекарданд. Зеро бочҳои давлатӣ низ аз мулкҳои тобеъ тавассути онҳо ба марказ равон мешуд. Ва дар Насиҳатнома низ таъкид шудааст: "Ва миёнаравӣ пардоз ва аз он ҳидоят чӯй, ки қорҳои ба камол равад ва нерӯят биафзоят ва ҳаваси ғайриҳавасат ба салоҳ ояд. Яъне мӯчиби миёнаравӣ бо мақсади салоҳи байни ҳосу ом аст, то ин ки қудрат дар мувозинат нигоҳ дошта шавад.

Ҳамин тавр, "Насиҳатнома"-чун дастури давлатдорӣ аҳди Тоҳириён аҳамияти дучонибаи давлатӣ ва ҳукукиро дошта, аввалан чун дастури идораи давлатӣ ба ҳуди Тоҳириён ба ҳилофат ва давлатҳои баъдинаи халқҳои Осиёи Миёна: Сомониён, Ғазнавиён, Салҷуқиён ва ғ. дар таҷрибаи сиёсӣ хизмат кардааст. Сониян, чун манбаи ҳосаи ҳукуқӣ, ки саршори асосҳои қонунгузории давлатӣ, ҷиноӣ ва ҳукуки хироҷ барои давлатҳои номбаршуда баромад мекунад.

Таҳлил ва омӯзиши пурраи он, шиносоии моро ба воқеияти давлатдорӣ Тоҳириён, чун нахустин давлати нимамустақили тоҷикони баъди исломӣ боз ҳам васеътар карда, заминаҳои аслии эътирофи мабонии ҳукуқҳои он давраро ба мо равшан хоҳад сохт. Бад-ин хотир, матни пурраи Насиҳатнома чун



хуччат ва дастури идоракунии давлати Тоҳириён дар оянда пешкаши шумо мегардад.<sup>1</sup>

#### **Адабиёти тавсияшаванда:**

1. Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ. Таснифи Абулфазл Муҳаммад бинни Ҳусайни Байҳақӣ. Алӣ Акбари Файёз.-Машҳад, 1375.-1132с.
2. Бартольд В.В. Сочинения. Т.1.-С.265-270
3. Босворт К.Э. Мусулманские династии. Пер. с англ. и примечание. П.А.Гразневича.-М.1971.-С.143-144
4. Ғазолӣ М. Насихат-ул-мулук.-Душанбе, 1990.-220с.
5. Ғафуров Б. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Китоби I. -Душанбе, 1983. -704с. (444-447)
6. Давлатдорӣ Тоҷикон дар асрҳои IX-XIV. /Мураттиб ва муҳаққиқ Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ.-Душанбе, 1999. -С.130-184
7. Куръон.
8. Низомумулук. Сиёсатнамэ. Пер. и прим. проф. Заходера.-М., 1949.-Л.-230с.
9. Сайид Нафисӣ. Таърихи хонадони Тоҳирӣ, Тоҳир ибн Ҳусайн. Техрон,1956.
10. Хрестоматия по истории халифата. Сост. и пер. Л.Л. Надирадзе. Изд. МУ., 1968.-252с.

## **МАВЗӢИ 11. НИЗОМИ ДАВЛАТДОРИИ СОМОНИЁН**

### **1. Пайдоиши давлати Сомониён**

Даврае, ки хонадони Сомониён ба идоракунии давлатӣ аз ҷониби халифаҳои Аббосӣ ҷалб шуданд, нуфузи хилофат тадричан дар Мовароуннаҳр Хуросон заиф мешуд. Зеро саркашиҳои ҷудогонаи Саффорихою Тоҳириҳо аз як ҷониб ва ҷангу ҷидоли дохили давлатии хилофат, аз ҷониби дигар, ба ин чараён мусоидат менамуд. Дар баробари ин ба халифаҳои Аббосӣ дар қисмати Мовароуннаҳр ва Хуросон дасти пурқуввате лозим буд. Сиёсати пешгирифтаи халифаҳои

---

1. Дар қавсайн сафҳае ишора мешавад, ки дар мавзӯи мазкур дахлдоранда ва мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Аббосӣ, ки мардуми бумиро бо чангу чидолҳои дохилӣ ворид намуда, садди роҳи нуфузгирии онҳо мегашт, дар баъзе ҳолатҳо ба қудрати хилофат низ таъсири манфӣ мерасонд. Аз ҷумла, нерӯгирии Саффорӣҳо дар Хуросон бо роҳи ҷангҳо таҳдид ба Хилофат менамуд. Бинобар он ба хилофат нерӯи дигари бузурге лозим буд, ки садди роҳи онҳо гардад. Чунин қудрат дар Мовароуннаҳр дар симои авлоди ҳокимони маҳаллӣ-Сомониён мушоҳида мешуд. Гузашта аз он сарварони ин хонадони ҳукуматгар дониши казой дошта, дар байни мардум низ шӯҳрат доштанд. Аз ин рӯ хилофат Сомониёнро бар зидди Саффория ба по ҳезонд. Ҳамин тавр нуфузгирии Сомониён ҳамчун қудрати сиёсӣ аз як ҷониб ба равандҳои дохилии мулкҳои Мовароуннаҳр асос ёфта бошад, аз ҷониби дигар ин равандро манфиатҳои сиёсии хилофат тезонид. Дар натиҷа Сомониён дар Мовароуннаҳр на танҳо Саффорияро торумор намуданд, инчунин бунёди давлати мустақилу мутамарказро ба миён гузоштанд, ки ба мустақилияти ояндаи мардуми Мовароуннаҳр Хуросон ва парокандашавии Хилофат заминаи воқеӣ гузошт.

Тибқи маълумоти Наршахӣ яке аз омилҳои аслие, ки музафариати давлати Сомониёнро дар муқобили Саффорӣён таъмин намуд оммаи халқро ба ҷонибдории худ ҷалб намудани онҳо буд. Дар «Таърихи Сиистон» омадааст:

«Исмоил ибн – Аҳмад дар Маворауннаҳр ба хабаррасонҳо дастур дод, ки дар атроф ва акнофи шаҳр ҷор зананд: «Амр омадааст, ки Мавароуннаҳрро гирад, фарзандони шуморо қатл кунад, сарвататонро ба яғмо барад ва зану кӯдаконро ба ғуломӣ табдил диҳад». Дехқнонун ҳунармандон бо шунидани ин алфоз маргро аз ғуломӣ афзал дониста бо чунин суханон ба ҷанги Амр баромаданд: «Марги бошараф афзалтар аз ғуломист»<sup>1</sup>. Ҳамин тавр дастгирии оммаи мардум аз Сомониён омили дигари бунёди давлатдории Сомониён гардид.

Ин ҷо зарур аст як нуктаро дар таърихи давлатдории тоҷикон таъйид кард, ки новобаста аз шаклҳои идоракунии давлатӣ дар масири таърих омили халқият ва мардумсолорӣ дар ҳама давраи замонҳои мухталиф бениҳоят муҳим будааст. Баъдан мо

---

1. Таърихи Сиистон. Техрон, 1935, с. 255.

мушохида мекунем, ки чи тавр ҳамин омил ҳангоми аз байн-рафтани давлатдории Сомониён (омма бетарафиро касб кард) ва дигар қудратҳои сарзамини Мовароуннаҳр нақши худро бо-зидааст.

Дигар омили устуворгардии давлати Сомониён дар он буд, ки баъд аз хилофат Сомониён ягона ҳокимони маҳаллӣ дар муқобили Тоҳириёну Саффорӣён буданд, ки авлодан таҷрибаи идоракунии дошта дар қори ташкили давлату давлатдорӣ таҷрибаи давлатдории пешинро эҳё намуданд. Аз ин лиҳоз, механизми устувори давлатдорӣ, ташкили мукаммали девонсолорӣ аз омилҳои дигар хуб истифода намуда, давлати мустақили халқияти тоҷикро ба миён овард.

Давраи тиллоии давлати Сомониён, ки чун давлати нахустини мардуми тоҷик шинохта мешавад, ба аҳди ҳукмронии амири одил, бофарҳанг ва сиёсатмадори моҳир Исмоил ибн Аҳмади Сомонӣ (892-907) рост меояд. Маҳз дар давраи ҳукмронии амири мазкур салтанати Сомониён ба қомеъҳои беназири сиёсӣ иқтисодӣ ва илмӣ фарҳангӣ ноил шудааст. Умуман ин давлат мустақилияти худро дар давоми солҳои 875 ва 999 нигоҳ доштааст.

Сазовор ба қайд аст, ки дар ташкил ва аз байнравии нахустин давлати муттамаркази тоҷикон нақш ва нуфӯзи мусбат ва манфии уламои динӣ то ҳадде эҳсос карда мешавад. Ва ин чанба шояд ба эътиқоди қавӣ ва устувор доштани халқияти тоҷик аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар ба сатҳ ва сифати уламо ва донишмандони динӣ вобастагӣ доштааст. Мисоли равшани онро мо дар шаклгирӣ ва парокандашавии давлати Сомониён мебинем. Наршаҳӣ дар Таърихи Бухоро менависад, ки замоне, ки Бухоро бесоҳиб байни истилогарони аҷнабӣ Хусайн ибни Тоҳиру Яъқуб ибни Лайс мавриди кашмакашиҳо қарор дошт ва Рофеъ ибни Харсама бо охири ҷарб мекард, дар Хуросон фитна буд ва Бухоро хароб мешуд, аҳли илму салоҳ аз Бухоро ба наздики Абӯабдуллоҳ ал-факҳ писари Хоҷа Абӯҳафси Кабири Бухорӣ (пахнунандаи мазҳаби ҳанафӣ дар Мовароуннаҳр – А.Х.) ҷамъ шуда аз ӯ илочи воқеаро хостанд.

«Пас, Абдуллоҳ писари Хоҷа Абӯҳафс номае кард ба сӯи Самарқанд ба Наср ибни Аҳмади Сомонӣ ибни Асади ас-Сомонӣ ва ӯ Амири Самарқанду Фарғона буд. Аз ӯ ба Бухо-

ро Амир хостанд, ӯ бародари хеш –Исмоил ибни Аҳмадро ба Бухоро фиристод...»<sup>1</sup> Ва рӯзи ҷумъаи 25 июни соли 874 хутба ба номи Наср ибни Аҳмад хонданд ва номи Яъқуби Лайс аз хутба бияфканданд. Нуктаи муҳими ин амал он аст, ки аҳли уламо аз фитнаю кашмакашиҳои дохилию хориҷӣ саҳт ба ташвиш омада барои беҳбудии вазъи зиндагии мардум, дар заминаи эҳсоси худӣ ва худшиносӣ аз амирзодаи таҳҷойӣ –хуросонӣ дархост менамоянд, ки мулк ва кишвари аҷдодиашонро ба низом дароварда соҳибӣ намояд. Харчанд, ки Хусайн ибни Тоҳиру Яъқуб ибни Лайс баромади форсӣ доштанд, вале барои онҳо хуросонӣ ва тоҷикӣ будани амир муҳим ва омили амонӣ эътироф шуда буд. Ва ин амали аҳли уламо, ки бо ҳадафҳои сиёсии мардум ва ҳокимони маҳаллӣ тавбаам буд дар ҳақиқат яке аз авомили муттаҳидшавии халқияти тоҷик гашт.

Дар баробари ин ҳодисаи азбайнравии давлати Сомониён тибқи ривояти Хилол ас-Сабӣ яке аз авомили азбайнравии давлати мутаммаркази тоҷиконро дар хиёнати қисмате аз уламои давр шарҳ медиҳад. Дикқат диҳем ба ҳодисаи таърихӣ:

*...Моҳи октябри соли 999 ҳавои сарди тирамоҳӣ баргони хазонгардидаи дарахтонро аз зери дарахту буттазорони Бухоро бо чангу губори на онқадар осмонгир ба зери талу теппачаҳои қади роҳҳо ва деворҳои хонаҳои гилини шаҳр мерӯфт. Гоҳ- гоҳ ин чангу губор аз кӯчаҳои калон ба майдони васеи беруни шаҳр баромада, баргони дарахтонро бо чангу губори гирдгардон аз шаҳр ба атрофи дур ба соҳилҳои ноаён мебурд... Дар чунин як айёми ҳузнангези табиӣ боди вазнини дигари сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ҳарбии қавмҳои кӯчманчию саҳронишин нахуст давлати тоҷикон - Сомониёнро, ки аз назари худшиносию ватанпарастӣ камбудии ҷиддӣ зоҳир намуда буд, чун барги дарахтон, ҷӣ аз дохил ва ҷӣ аз хориҷ меларзанд. Аҳли дарбор ба мардуми Бухоро муроҷиат карда, даъват бар он мекард, ки амирони Сомониро дастгирӣ намуда, ватан ва мулки хешро аз ин хоинон ва госибон ҳифз намојанд... Бино ба маълумоти муаррих Хилол ас-Сабӣ «...он замон мардуми Бухоро-«фақеҳони» мӯхтарамии замон фатво доданд, ки Сомониён ва Қарахониён байни худ на барои дин, балки барои*

---

1. Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфари Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе 2012. С.145.

**ҳокимият мубориза мебаранд, аз ин лиҳоз, мусулмонон набояд ба ин низоъ даҳолат кунанд...**». Онҳо дар доираи «уммат - ул - исломия» ҳарф зада, ҳуқуқ ба сиёсату идораи мустақилонаро дар сарҳади аҷдодии мардуми тоҷик аз назар дур монданд. Афсӯс, ки касе ба доди онҳо дар он рӯзгор нарасид. Шераку Деваштичу Темурмалик намерасид. Касе набуд ба мардум фаҳмонад, ки аз паси ин боди ҳазони табиӣ тирамоҳӣ, албатта, зимистону баҳор аст, ки боз ба сабзишу зиндаиши табиат мусоидат менамояд, вале ин боди сиёсию ҳарбӣ оқибатҳои вазнинтареро хоҳад овард, ки дер гоҳ мардуми тоҷик баҳори зиндагии миллии худро надида, аз аҷдод, аз ҳудуд, аз маданият, аз адабиёт ва шахсиятҳои маъруфи илмию адабӣ маҳрум мегардад. Ин зарбаи тешиа бар решии давлатдории тоҷикон буд... Касе он замон гуфта наметавонист, ки ин бугикунии давлатдории халқи тоҷик чароги идораи миллиро ба мӯҳлати қариб ҳазор сол ба олами хомӯшӣ хоҳад партофт. Воқеан, ҳамин тавр ҳам шуд. Ин на шикасти Сомониён, балки шикасти таърихи давлатдории сеҳазорсолаи эронӣҳо дар Тӯронзамин буд... Хомӯшии мардуми Бухоро, бетарафии сокинони тоҷикзабони Мовароуннаҳр, ки аз худшиносию ватандӯстӣ маҳрум шуда буданд, сазои ин амалро дар мӯҳлати қариб ҳазор соли оянда бо тамоми вазнинию nobасомониҳои ба фарзандону наслҳои ояндаи ин минтақа ба мерос гузошт. Хатои асосӣ дар сари интиҳоби роҳ ва арзишиҳо буд. **Албатта, бедодгариӣ Сомониён он замон, бори вазнин шуда буд, вале ин ҳама дар назди бедодгариҳои баъдӣ ҳеч буд, ки касе инро дарк карда ҳам наметавонист...**

Хулоса кардан мумкин аст, ки дар ниҳоди халқияте, ки эътиқоди қавӣ ва боварӣ ба Худованд ба ҳукми анъана даромадааст, омили диндорӣ ва муносибати уламо ба давлат ва давлат ва уламо дар бештари мавридҳо таъсирбахш мебошад. Агар уламо донишманд, миллатдӯст ва инсонгаро буда манфиати ҷомеа ва миллатро дар партави таълимоти динӣ қадр намоянд ва вазъияти воқеии ҷаҳон ва авзои минтақаро ба инобат гиранд, албатта онҳо нақши мусбати худро дар ҳаёти иҷтимоӣ хоҳанд гузошт. Агар онҳо тангназар ва воқеъбин набошанд ва фирефтаи молу сарвати гурӯҳ ва ё пайрави андешаи ғаразҳои гурӯҳӣ ва қавмӣ бошанд ва ё дар ҳолатҳои зарурӣ ватан, модар ва паҳнои зиндагии воқеии худро дарк накарда, пайрави

андешаҳои гурӯҳи ва ё космополитикӣ гарданд, ногузир ин ҳолат ба фитна, издиҳом ва нооромии вазъи иҷтимоӣ оварда мерасонад. Аз ин ҳолат мо бояд сабақи дуруст бардошта дар қори диндорӣ эҳтиёт кунем, ки ба амнияти давлатӣ, мустақилият ва ваҳдати миллиамон ҳалал ворид насозем. Дин, эътиқод ва озодиҳои динии мо танҳо дар давлати соҳибхитӣ ва демократии мо дар шароити ваҳдати милли ва бузургии қудрати сиёсии миллати соҳибдавлатамон имконпазиранд.

## **2. Сохтори ҷамъиятӣ**

Сохтори ҷамъиятии аҳди Сомониён бисёр мураккаб будааст. Дар он омезиши фарҳангҳои мухталифи қабл аз исломию исломӣ, истеҳсолоти шарқию осиёӣ ва маданияти зиндагии халқҳои мухталиф инъикоси ҳудудӣ ёфтааст. Мураккаб будани сохтори ҷамъиятӣ ба таърихи халқҳои қадимаи шаҳрҳои бостонии Бухоро ва Самарқанд низ вобастагӣ дорад. Ин ду шаҳри азими кӯҳан қарнҳо то замони Сомониён дар сарғаҳои ҳаракати қорвонҳои Осиё ва шарқи Миёнаю дур ҷойгир шуда, дар рушду нумӯи зохирию ботинии ҳудудҳои ҳамаи фарҳангу тамаддуни халқиятҳои зиёди муҳоҷиру истилогарро ҳосса касб намудааст. Дар сарсухани китоби Таърихи Бухорои Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфарӣ Наршахӣ навиштаанд: «Тибқи гузориши китобтаърихи даврони мавриди баҳс табақот ва гурӯҳҳои мухталифе дар шаҳри Бухоро зиндагӣ мекарданд, ки ҳатто танҳо таваҷҷӯҳ ба асосӣ ва ановини онҳо метавонад моробо ҷанбаҳое аз ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ин шаҳр ошно кунад. Ин гурӯҳҳо ва табақот иборатанд аз:

1. Қашқасон, ки ашрофи шаҳр будаанд... тоҷир ва дорони қадру манзалати фаровонанд...

2. Фуқоҳо, ки манзури назар бархе аз амирони шаҳр буданд. Бо вучуди ин аҳли қор буданд ва ба кишоварзӣ иштиғол доштанд.

Муғон рӯҳониёни зардуштӣ буданд. Дар шаҳр маҳаллае бо номи эшон буд, ки «Кӯи муғон» хонда мешуд...

3. Деҳқонон. Эшон низ маҳаллае доштанд, ки «Кӯи деҳқонон» номида мешуд.

4. Тарсоён қалисое доштанд машҳур ба «Қалисои тарсоён».

5. Аъроби рабеъа ва муза рва низ «аҳли Яман». Гурӯҳе аз аъроби банӣ Ҳанзала низ буданд, ки дар шаҳр масциде ба номи эшон буд.

6. Риндон. Дар Бухоро кӯе бо номи Кӯи риндон» буд, ки зоҳиран маҳалли сукунат ва потуқи касоне будааст, ки ба ин ном шӯҳра будаанд.

7. Бақолон, ки «Чӯбаи бақолон» ба эшон мансуб аст.

8. Писташиканон дорои бозори махсус будаанд бо номи «Писташиканон».

9. Кафшгарон. Тимчае (раста ё кӯчаи хурди болопӯшида) оштаанд бо номи «Тими кафшгарон».

10. Сарофон, ки бозорашон бо базозон яке будааст ва «Бозори саррофон ва базозон» хонда мешудааст.

11. Базозон (матофурушон ва либосдорон).

12. Атторон, ки «Дари атторон» ба эшон мансуб будааст.

13. Гардункашон - аробакашонон, маҳаллае бо номи «Маҳаллаи гардункашон» будааст.

14. «Тавонгарони саройи Хусайн.»<sup>1</sup> Охириро ба хотири он чунин ном мебуданд, ки гузашагони онҳо дар замони гурехтани Хусайн ибни Тоҳири Тоӣ, ки Бухороро тасарруф карда хирочи бисёр чамъ карда буд, ва ҳангоми гурехтан сарваташро бурда натавониста буд, ғаниматро аз онҳо худ намудаанд.

Ҳамин тавр қисмати аҳолии шаҳри Бухоро дар замони Сомониён, ки Наршаҳӣ онҳоро аз паҳлӯҳои мухталиф баррасӣ кардааст бисёр гуногун ва мухталиф будааст.

### **3. Низоми идоракунии ва девонсолорӣ**

Сомониён дар таърихи идоракунии давлати мардуми Шарқ бо низоми устувору девонсолории хоса маълуму машҳур гардидаанд. Таҷрибаи идоракунию қолаби рехтаи механизми давлатии онҳо садсолаҳои баъд ба мардуми Осиёи Миёнаю давлатҳои Шарқӣ манбаи омӯзишу пайравӣ ва нусхабардорӣ қарор гирифт.

---

1. Абубакр Мухаммад ибни Ҷаъфари Наршаҳӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе 2012. С. 9-10

Хусусияти хоси инкишофи давлатдорӣ дар аҳди Сомониён дар он ифода меёбад, ки Сомониён таҷрибаи давлатдории салтанатҳои наву қадимаи форсро баъзан аз нав эҳё намуда, аз институтҳои нави сиёсӣ-динӣ истифода карда, давлати тозаю мустақилро таъсис доданд, ки аз имрӯзу дирӯзи таҷрибаи пешқадам истифода менамуд.

Типи таърихии давлати Сомониён бо дар назари қувваҳои истехсолкунанда ва муносибатҳои истехсоли давлати феодалӣ буд. Феодализми Сомониён монархияи барвақтаро аз сар мегузaronид. Дар дохили он зинаҳои инкишофи қудрати монарх дар зинаҳои монархияи бармаҳал устувор ва инчунин пароканда ба мушоҳида мерасид. Амир соҳиби қудрат буд, мансаби амирӣ аз насл ба насл мегузашт. Дар ҳолатҳои авҷи тараққиёт қудрати монарх маҳдуд набуд, дар дигар ҳолатҳо маҳдудияти ҳукумати амир аз феодалони калон ва ҳилофат ба мушоҳида мерасид.

Низоми идоракунии Сомониён хеле тараққикарда буд. Ҳокимияти давлатӣ ба зинаи олӣ ва маҳаллӣ ҷудо мешуд. Ҳокимияти давлатӣ дар зинаи олӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешуд:

1. Ҳокимияти дарборӣ.
2. Девонсолорӣ.

Ҳокимияти дарборӣ аз маҷмӯи мансабҳои давлатие иборат буд, ки дар дарбор ва назди амир ғаёлият намуда, барои иҷрои фармонҳои ғаёлияти устувори ваколатҳои амир хизмат менамуданд. Тамоми мансабдорони он барои пиёда намудани ваколатҳои амир равона шуда буд. Расман ҳам ба даргоҳ ва ҳам ба девонсолорӣ амир чун сарвари давлат роҳбарӣ менамуд. Даргоҳ ва ё дарбори амирӣ аз чунин унсурони давлати иборат буд.

1. Амир. Амирон сарварони давлати Сомонӣ буда, ҳамчун монарх тамоми ҳуқуқҳоро дар қаламрави давлат доштанд. Ваколатҳои онҳо дар идораи давлат маҳдуд набуд. Мансабнишинони дарборӣ ва девониро таъин мекард, аз кор сабукдӯш менамуд, андозҳо муқаррар менамуд, мулкҳоро аз супурдани андоз озод менамуд. Ҷанг эълон намуда сулҳ мебаст ва ғайраву дигарҳо.

2. Ҳоҷибӣ бузург дуввумин мансабдори олӣ дар даргоҳи амирӣ буд, ки амалан аз болои даргоҳ назорат ва ғаёлият менамуд. Ҳоҷибӣ бузург роҳбарии қўшуни назди дарбориро



бар ўҳда дошт. Ҳочибӣ бузург аз болои ҳочибон роҳбарӣ мекард. Ҳочибон қабул ва гусели меҳмононро дар дарбор назорат менамуданд. Тартиби ҷойгиршавии мансабдоронро дар маҷлисҳои амирӣ назорат менамуданд. Одатан ба ин мансаб тибқи таҷрибаи ҳилофат шахсони донишманду болаёқати аз 30 то 50 сола таъин мешуданд. Зеро дар ин сол онҳо имконияти ҳамаҷониба меҳнат намуданро доштанд.

Соҳиб ҳарос. Баъд аз гурдуи амирӣ дар дарбор нақши соҳибӣ ҳарос дар таъмини амну адолат ва тартибот бузург буд. Соҳибӣ ҳарос шумораи муайяни хизматчиёни олирутба дошт, ки танҳо тартиботи дохили дарбориро чун полис назорат менамуданд. Дар назди ҳарос ҷўбдорони махсусе буданд, ки ба ҷазодиҳии шахсони гунаҳгор машғул буданд. Соҳиб ҳароса баъд аз Ҳочибӣ бузург мансабдори олий дар даргоҳ ба шумор мерафт.

Надим. Надимҳо мушовирони давлатии амирони Сомонӣ буданд.

Надимҳо маслиҳатчиёни амир дар корҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ баромад менамуданд. Онҳо аз мардуми донишманд ва босаводи рӯзгордида таъин мешуданд. Надимҳо қабл аз давлати Сомониён низ буданд. Вале дар давлати Сомониён нақши онҳо афзун мегардад. Эҳтимол меравад, ки Рӯдакӣ муддате дар дарбори Наср ибн Аҳмади Сомонӣ (914-943) надим будааст.

Гурдуи дарборӣ дар дарбори амирони Сомонӣ нақши беандоза доштанд. Онҳо бештар аз ғуломони зарҳариди оғузии турк иборат буданд.

Вакил мансабдори махсусе дар даргоҳи амирӣ буд, ки ба фаъолияти хоҷагидорӣ машғул буд. Тамоми сарфу хароҷоти дохили дарборӣ ва нигоҳубини чорво ва дигар лавозимоти дохили дарбориро бар ўҳда дошт. Дар назди вакил мутасаддиёни махсусе чун: дастархончиҳо, баковулҳо ва саисҳо иҷрои вазифа менамуданд.

Қайд кардан ҷои асосӣ аст, ки гарчанде ҷудошавии қудрат дар идоракунии давлати Сомониён дида шавад ҳам, таъсири байниҳамдигарии мансабҳои давлатӣ бештар ба назар мерасад, ки ин ба низоми идоракунӣ зарар мерасонд. Бахусус мансабнишинони дарборӣ бо усулҳои гуногун ба қори девонсолорӣ таъсир расонида, муназзамии фаъолияти онҳоро ҳалалдор мекарданд.

#### 4. Девонсолорӣ

Сомониён бо девонсолории худ дар таърихи давлатдории Шарқ ном баровардаанд. Онҳо нахустин шуда ҳокимияти иҷроияро дар шакли девонҳо аз ҳокимияти давлатии даргоҳ ҷудо намуда, дар дохили давлати монархӣ як навъ низоми идоракунии мустақилро ворид сохтанд. Маълум буд, ки қабоиلى ҳукуматгари Сомониён бо таҷрибаи давлатдории қадимаи форсҳо хуб ошноӣ доштанд. Зеро онҳо ағлаб вазоратҳо, девонҳоеро сари қор овардаанд, ки назири ҳудро на дар хилофат ва на дар давлатдорӣ мулкҳои он замон доштанд. Чунин девонҳо тибқи ривоятҳо қисман дар аҳди Сосониён, Каёниён ва Пешдодиён мушоҳида мешавад. Аҷиб он аст, ки ин низом дар аҳди салтанати Ҳахоманишиҳо дида намешавад. Сомониён таҷрибаи давлатдорӣ қадимаро эҳё намуда, расман ба ҳар як девон дар Бухоро иморате месозанд. Вазоратҳо бо тамоми коргарону хизматчиёни худ дар он ҷой гирифта, вазифаи муайяни ҳудро мустақил иҷро менамуданд. Чунин девонҳо асосан дар давлати Сомониён 10-то буд, ба ақидаи қисме аз муаррихон шумораи девонҳо ба 11 мерасид.

Наршаҳӣ дар «Таърихи Бухоро» овардааст, ки дар замони Амири Саъид Наср ибни Аҳмад ибни Исмоили Сомонӣ ба Регистон сарое фармуд ва сарое сохтанд бағоят некӯ ва моли бисёр дар вай харочот шуд. Фармуд Сарои уммол бино карданд чунон, ки ҳар омиро алоҳида девоне будӣ андар сарои хеш.<sup>1</sup> Сипас Наршаҳӣ девонҳои Сомониёро чунин ёдрас мешавад: «1. девони вазир, 2. девони муставфӣ, 3. девони амидулмулк, 4. девони соҳибшурат, 5. девони соҳибмуайид(барид-А.Х.), 6. девони шараф(мушриф-А.Х.), 7. девони малакаи хос, 8. девони мӯхтасиб, 9. девони авқоф, 10. девони қазо».<sup>2</sup>

**1. Девони вазир.** Мутобиқ ба маълумоти таърихӣ мансаби вазирӣ дар таърихи давлатдорӣ қаблазисломи мардуми форс дида мешуд. Аммо дар илофати араб баъд пайдо шудааст. Дар аҳди Уммавиён мутобиқ ба андешаи муҳаққиқ А. Метс мансаби

---

1. Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфари Наршаҳӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе 2012. С. 60.

2. Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфари Наршаҳӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе 2012. С. 60.

вазирӣ ҳанӯз вучуд надошт, ин мансаб танҳо дар ибтидои идо-  
ракунии Аббосиён пайдо шудааст.<sup>1</sup> Вазирӣ аббосиён сару лиоси  
махсуси сиёҳ мепушиданд, ки он аз «дурра,а»-халат, «камис»  
- челаки сабуки кутох, «мубатана» курта ва «хуф»-туфли. Дар  
чаласаҳои расмӣ вазир либоси «сиаб ал-маукиб», «кабо» ва ва  
камарбанд бо корд «минтака» ва дар сар латтаи сарпуши сиёҳ  
«имом» мебастанд.<sup>2</sup> Ин либос ба ӯ расман ҳангоми таъин шудан  
ба вазифа тӯхфа мешуд. Аҷиб аст, ки дар ҳилофат ба мансаби  
вазирӣ одатан котибон ва дафтардорону ҳуҷҷатнигорон бештар  
таъин мешуданд, вале таъини ҳуқуқшиносонро ба ин мансаб  
мувофиқ наметавонистанд, аммо дар аҳди Сомониён бештар  
аз ҳисоби ҳуқуқшиносон вазир таъин мекарданд. Мисол, ал-  
Марвазӣ, ки соли 946 вазирӣ Сомониён таъин шуд, қабл аз ин  
козӣ буд.

Девони вазир девони марказии давлати Сомониён ба шумор  
рафта, роҳбарии расмиро аз болои девонҳои дигар бар ӯҳда  
дошт. Дар сари ин девон Вазирӣ бузург ва ё Хоҷаи бузург ме-  
нишаст. Хоҷаи бузург ҳуқуқ дошт соҳибони девонро аз кор дур  
созад, ба кор таъин кунад, нисбат ба онҳо чораҳои ҷазо бинад.  
Танҳо дар ҳолатҳои аз кор дур намудан ва ё таъин намудан  
ризояти амирро мегирифт. Вазир роҳбарии дастгоҳҳои иҷроияи  
давлат ба шумор мерафт. Роҳбарони навоҳӣ ва вилоятҳоро ба-  
рои таъин пешниҳод мекард. Фаъолияти соҳибони девонро назо-  
рат менамуд нисбат ба фаъолияти онҳо ба амир ҳисобот медод.  
Аз ин рӯ вазирони Сомонӣ ба гурӯҳҳои вазирҳои ваколатҳои  
васеъдошта шомил буданд. Ба ин мансаб бештар шахсони до-  
нишманд ва олим таъин мешуданд. Бесабаб нест, ки асосан  
бештари онҳо аз авлодони олимони Ҷайхунӣ, Балғамӣ ва Утбӣ  
буданд. Таърихи давлатдорӣ Сомониён нишон медиҳад, ки  
дар баъзан аз ҳолатҳо вазирҳо амалан давлатро идора наму-  
да, амирони ҷавонро тарбият менамуданд. Ҳамин тавр, вазир  
дувумин мансабдор дар давлати Сомониён ба шумор мерафт.

**2. Девони мустауфӣ.** Девони мазкур дар Осиёи Марказӣ  
қабл аз Сомониён низ бо номи девони хироч маълуму машҳур  
буд. Соҳиби девонро Соҳиб хироч меномиданд. Вазифаи асосии  
ӯ назорати молиявии давлат буд. Даромади хироч аз мулкҳо ва

1. Мец А. Мусульманский ренессанс. М. 1973. С. 81.

2. Ҳамон ҷо. С. 81

вилоятҳо аз ҷониби масъулони ин девон назорат мешуд. Чамъи молиётро низ намояндагони ин девон назорат менамуданд. Молиёти мулкҳои тобеъро низ. Эҳтимол меравад, ки сикка задани пул низ дар тобеъияти девони мазкур буд. Дар он давлате, ки қисмати хароҷоти давлати ба 45 миллион дирам мерасад, албатта нуфузи чунин девон бениҳоят бузург буд.

**3. Девони амид-ал-мулк ва ё расоил.** Девони амид-ал-мулк аз девонҳои давлати Сомониён буд, ки дар ду самт фаъолият менамуд. Самти аввали фаъолияти ӯ коргузорӣ ва ҳуҷҷатгузориҳои давлатӣ ба шумор мерафт. Чун давлати Сомониён салтанати абаркудрате буд, дафтардории дохилӣ ва хориҷӣ хеле тараққӣ карда буд. Дар назди девон хушхатҳо ва котибони забондоне вучуд доштанд, ки ҳуҷҷатгузорӣ ва мактуботро ба рабт медаварданд. Самти дуввуми фаъолияти девони мазкур танзими муносибатҳои дипломатии Сомониён ба шумор мерафт. Соҳиби девони амид-ал-мулк расоилу муншиёнро қабул мекард, онҳоро бо тарзи лозимӣ иззату ҳурмат менамуд, сафирҳои давлати Сомониёнро ба амир пешниҳод менамуд, сиёсати хориҷии давлатро бо роҳбарии амир ба пеш мебард.

**4. Девони соҳиб аш-шурат.** Тибқи сарчашмаҳо девони мазкур девони нимҳарбии давлати Сомониён ба шумор мерафт. Зеро вазифаи асосии ӯ таъмини гурдуи амирӣ ва тамоми кӯшун бо сару либос, озуқа ва лавозимоти ҷангӣ буд. Девони мазкур ҳаққи хизмати хизматчиёнро низ медод. Барои ин кор дар назди ӯ мансабдори махсусе бо номи ориз вучуд дошт. Маош ба лашкари сомонӣ соле ҷаҳор маротиба дода мешуд. Девони шурта аз болои гарнизонҳои ҳарбии мулкҳо «шихнаҳо» назорат ва роҳбарӣ менамуд.

**5. Девони мӯҳтасиб.** Девони мазкур дар ду самт фаъолият менамуд. Самти аввали фаъолияти он ҳамчун девони динӣ ва ахлоқӣ аз болои ахлоқи ҷамъиятӣ ва тартиботи оинӣ назорат менамуд. Намояндагони он мӯҳтасибҳо дар шаҳру деҳот назорат менамуданд, ки мардум бо тариқи шоиста рафтор намура, фарзиёти динии ҳудро иҷро намояд. Аз ҷумла тоату ибодати аҳли мусулмонро низ назорат менамуд. Самти дуввуми фаъолияти он назорат аз болои бозорҳо буда, даромаду баромади амволи бозорро бар ӯҳда дошт. Намояндагони он назорат менамуданд, ки моли ҳаром аз нигоҳи ислом ворида бозор на-

шавад ва ё ашёи вайроншуда, ки боиси касалӣ мегардад, дохил нашавад. Инчунин намояндагони ин девон тарозуи бозор ва фурӯшандагонро тафтиш менамуданд, то ин ки ҳаққи мардумро нахӯранд.

**6. Девони соҳиб-ал-барид.** Девони мазкур низ дар ду самт фаъолият менамуд. Самти аввали фаъолияти он таъмини алоқа дар ҳудуди салтанати Сомониён ба шумор мерафт. Сомониён, ки давлати аз нигоҳи ҳудудӣ хеле васеъ буд, масъалаи муоширотӣ байни мулкҳои он проблемаи аввалин дараҷа ба шумор мерафт. Аз ин рӯ намояндагони ин девон дар тамоми шаҳру навоҳӣ барои таъмини алоқа дидбонҳои махсусро бо шумораи муайяни аспҳо доштанд, ки ҳар як чун қосиди давлатӣ ба самти муайян ҳаракат намуда, хабару расонаҳои марказро ба шахсони дахлдор ва волиҳо мерасонданд. Самти дуввуми фаъолияти ин девон ҷосусии намояндагони он дар мулкҳо, вилоятҳо ва шаҳрҳои тобеи Сомониён буд. Хизматчиёни он чун гумоштагонии махсуси амир фаъолияти ҳокимони маҳаллӣ, вазъи сиёсии мулкҳо вилоятҳо, аҳвали мардум ва авзои иҷтимоии минтақахоро бар амир хабар медоданд. Барои он ки маълумоти баридҳо аз таъсири ҳукамои маҳаллӣ озод бошад, дар аҳди Сомониён онҳо ба ҳокимони маҳаллӣ итоат намекарданд. Онҳо танҳо ба соҳиби девон ва амир итоат менамуданд.

**7. Девони Мушриф.** Доир ба фаъолияти ин девон фикри ягона набуда, қисме онро девони харҷ ва даромад ва қисми дигар девони назоратчии молиявӣ намидаанд. Аммо бино ба маълумоти Байҳақӣ ва ҳулосаҳои академик В.В.Бартольд вазифаи асосии ин девон назорат аз болои маблағи пулӣ барои нигоҳубини даргоҳ ба ҳисоб мерафт. Ҳамчунин тибқи маълумотҳо намояндагони ин девон назорати бехатарии давлатиро дар миқёсои назорати ҷамъу харҷи молиёт ва контроли фаъолияти шахсони мансабдорро бар ӯҳда доштанд. Тибқи ақидаи Низомулмулк ба ҳар шахси мансабдори калон бояд мушрифӣ барои назорат таъин намуд ва ин мушрифро бояд кас надонад. Танҳо дар ин сурат назорат аз болои фаъолияти шахсони мансабдорро мувофиқи матлаб ба роҳ мондан мумкин аст.<sup>1</sup>

---

1. Низомулмулк. Сиёсатнома. Бо заб. русӣ. Текст в перев. Проф. Захадер. -С.33.

Бояд қайд намуд, ки ваколатҳои мушриф дар асрҳои XI-XIV қариб ки бетағир монд. Танҳо дар асрҳои XV-XVI ваколатҳои молиявӣ ва хоҷагидорӣ афзоиш ёфтааст. Дар назди девонҳо мушрифҳо адои вазифа менамуданд.

**8. Девони қозӣ.** Девони мазкур адолати судиро дар давлати Сомониён татбиқ менамуд. Сарвари девонро Қозӣ-ул-қуззот бар ўҳда дошт. Қозӣ-ул-қуззот аз болои қозихо-судяҳои давлати Сомониён роҳбарӣ намуда чун инстансияи олии судӣ баромад мекард. Қозӣ-ул-қуззот аз ҷониби амир таъин карда мешуд. Ба вазифаҳои қозӣ-ул-қуззотӣ дар аҳди Сомониён бештар шахсоне таъин мешуданд, ки онҳо забони арабиро хуб дониста аз илми ҳуқуқ-фикҳ хуб огоҳӣ дошта бошанд. Қозихои тобеи онҳо низ аз шариат хуб огоҳӣ дошта, баҳсҳои ҳуқуқӣ ва диниро ҳал менамуданд. Дар аҳди Сомониён эҳтимол ваколатҳои судҳо қозихо ба қозихои халқӣ ва сипоҳӣ ҷудо нашуда буд.<sup>1</sup> Чунин таснифи ваколати додгоҳӣ қадре баъдтар дар аҳди Ғӯриён дида мешавад. Тибқи маълумоти Наршаҳӣ дар аҳди Сомониён чунин фақеҳон қозӣ будаанд: Себавайх ибни Абдулазиз ал-Бухорӣ, Мухаллад ибни Умар, Абӯдаим Хозими Садусӣ, Исо ибни Мӯсо ат Таймӣ ал-маъруф би Ғунҷор(ин мард гӯё қазогиро қабул надоштааст), Омир ибни Умар ибни Имрон, Исҳоқ ал Хитӣ, Саъд ибни Халаф ал-Балхӣ, Абдулмачид ибни Иброҳим ан-Наршаҳӣ, Иброҳим ал-Барқадӣ, Абӯзар Муҳаммад ибни Юсуфи Бухорӣ(шофей). Абулфазл ибни Муҳаммад ибни Аҳмад ал-Марвазӣ(соҳиби Мухтасари кофӣ).<sup>2</sup>

**9. Девони вақф.** Ба тобеият ва идораи девони вақф заминҳои муассисони динӣ мадорису масҷидҳо қарор дошт. Намоҷандагони девон истифодаи дурусти ин гуна заминҳо, ҳолати ҳуқуқии онҳоро назорат намуда, ҳукумати Сомониёнро дар назди рӯҳониён мартабаашро нигоҳ медошт. Тибқи шариати исломӣ вақф ба се намуд ҷудо мешавад:

- 
1. Роҷеъ ба тақмили ваколатҳои судӣ ба судҳои ҳарбӣ ва халқӣ Ш.Азимов ақида намудааст. Вале дар ин масъала далели боэтимод вучуд надорад. Ниг: Ш.Азимов. Государство и права Саманидов.-Душанбе 2000.-С.69.
  2. Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфари Наршаҳӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе 2012. С. 24-26.

1. Вақфи холис. Ин чунин вақфест, ки соҳиби он даромад аз онро пурра мегирифт. Дехқонони дар чунин вақф коркунанда ӯҳдадор буданд, ки андозро дар шакли пулӣ ва моддӣ супоранд.

2. Вақф даҳак. Ин чунин вақфест, ки даромади он пурра барои қонеи талаботи устодон, шогирдон ва қозиёну масъулини масҷиду мадарис равон шуда буд.

3. Вақфи авлодӣ. Ин чунин вақфе буд, ки заминдорони калон бо мақсади нигоҳ доштани ягонагии мулкҳои худ, мулкро яклухт ба вақф гузошта, даромади яклухти онро нигоҳ медоштанд.<sup>1</sup>

Ҳамчунин девони вақф ҳисобу китоби амволи манқул ва ғайриманқулро, ки мутаалиқ ба вақф дошт иҷро менамуд.

**10. Девони мулкҳои давлатӣ ва ё аз-зиё.** Намояндагони ин девон тамоми мулкҳои давлатӣ ва заминҳои авлоди Сомониёнро идора менамуд. Роҳбарии девонро вакил ном мансабдор бар ӯҳда дошт. Даромаду хароҷоти мулкҳои амирони Сомониён, ташкили қор ва истифодаи қувваи қорӣ дар онҳоро соҳиби девон бо намояндагони худ иҷро менамуд. Бояд қайд намуд, ки заминҳои беҳтарини давлати Сомониён мансуб ба амирону феодалони калон буд.

## 5. Ҳокимияти маҳаллӣ

Дар баробари ҳокимияти марказӣ ҳокимияти маҳаллӣ дар аҳди Сомониён рушду нумӯёфта буд. Мансабҳои ҳокимияти маҳаллӣ дар шаҳру вилоятҳои давлати Сомониён аз нигоҳи тобеъияти идоравӣ ба ду гурӯҳ чудо мешуд:

Ба гурӯҳи аввал он мақомотҳои ҳокимияти давлатие, ки ваколатҳои худро аз номи амирони сомонӣ ҳамчун гумоштагони онҳо амалӣ менамуданд. Ба ин гурӯҳ ҳокимони мулкҳои ҷудогона, ки аз авлодони Сомониён ташкил мешуданд, шомил буданд. Ин гурӯҳ вазифаҳои ҷамъ намудани молиёт, нигоҳдоштани қўшун, қисман сикка задани пулҳо ва ғайраро ба ӯҳда доштанд. Ҳокимони Чоч, Фарғона, Истаравшан, Ҳирот онҳоро чун нобми шоҳ ё амир мешинохтанд. Ҳамчунин ҳоки-

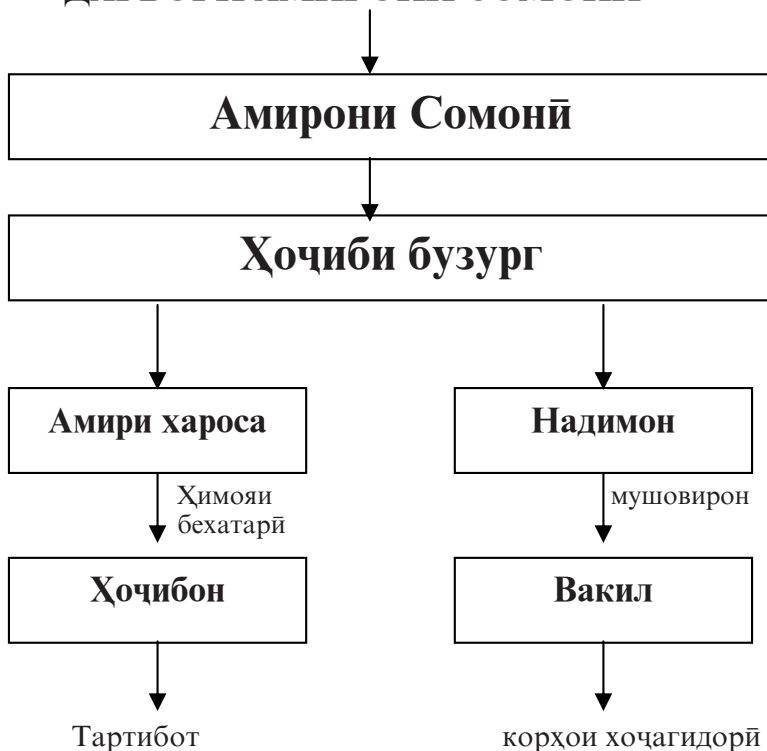
---

1. Нисбат ба вақф муф. ниг.: А.Кушматов. Вақф.-Душанбе, 1990.-С.24 ва мобаъд.

мони вилоятҳо, раисони шаҳрҳо, ки бевосита дар тобеъияти Сомониён буданд ба ин гурӯҳ шомиланд. Дар зинаи пасттари мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ катхудоҳо ва меҳтарҳо қарор доштанд. Аз нигоҳи тобеъияти маъмурӣ ин гурӯҳ мансабдорони ҳокимияти маҳаллӣ бевосита тобеъи амирони сомонӣ буданд. Зеро онҳо намояндаи ҳокимияти давлати ба шумор мерафтанд.

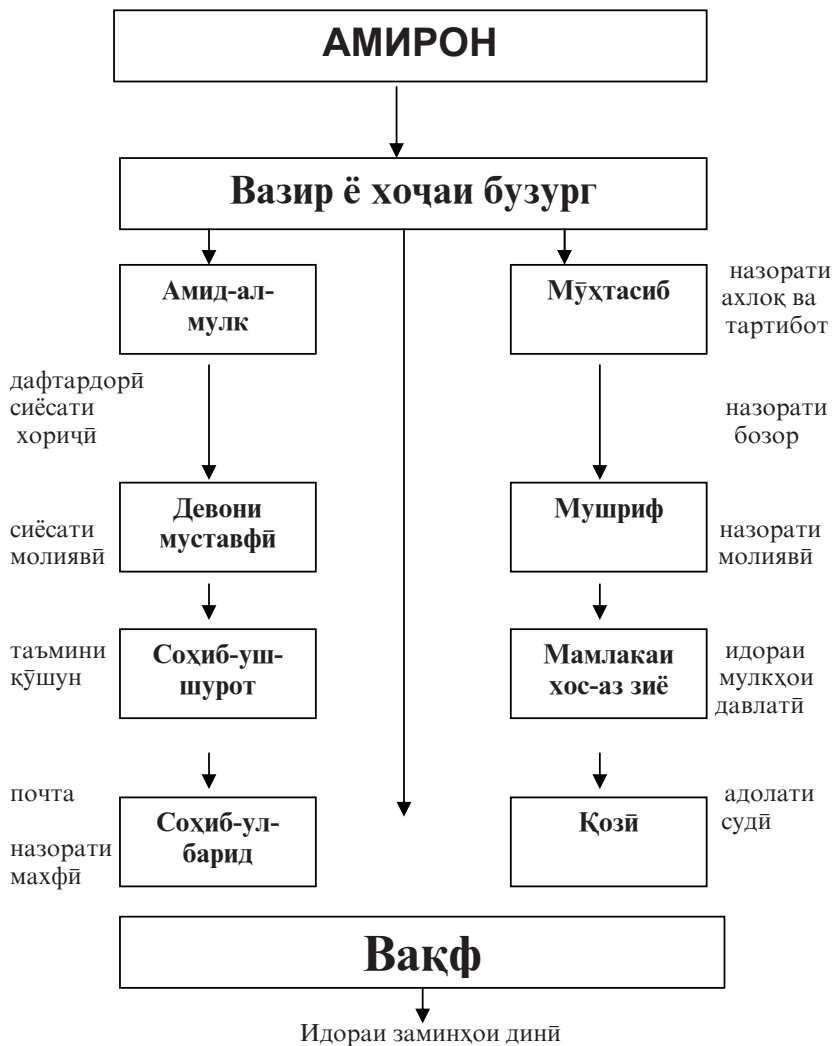
2. Ба гурӯҳи дуҷуми мансабдорони ҳокимияти маҳаллӣ он институтҳои идоракунии шомил буданд, ки онҳо намояндагии девонҳои (вазиратҳо) марказиро бар ӯҳда доштанд. Мӯҳтасибон, мушрифон, муставфӣён, шихнаҳо, омилон ва дигарон аз зумраи онҳоянд. Ин мансабдорон ҳамчун намояндаи ҳукумати маҳаллӣ, вазифаҳои гуногуни сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳарбиро иҷро менамуданд. Онҳо бевосита тобеъи вазиратҳои давлати Сомониён буданд.

## ДАРБОРИ АМИРОНИ СОМОНӢ





## ДЕВОНҲОИ СОМОНИЁН



Ҳамин тавр, қайд кардан ҷоиз аст, ки Сомониён на танҳо дар мустақилияти халқҳои Осиёи Миёна аз истилои хилофати араб хизмати шоиста карданд. Инчунин дар сохтмони ташкили идораи ин халқиятҳо аввалин шуда низоми мукаммали идораи

давлатиро таъсис додаанд. Ин буд, ки таҷрибаи идораи давлатии онҳо садсолаҳо барои мардуми Шарқ хизмат намуд. Агар ба таърихи давлатдорӣ давлатҳои шарқи Қуруни Вусто назар афканем, давлате аз Сомониён дида мукамалтар дар сохтори давлатию низоми идоракунӣ вучуд надорад.

## **МАВЗҶИ 12. ҲУҚУҚ ДАР ДАВЛАТИ СОМОНИЁН**

### **1. Низоми ҳуқуқии давлати Сомониён**

Ҳуқуқ дар давлати Сомониён бо дар назардошти ҳудуди ва-сеъи маъмурӣ, сиёсӣ ва диниаш якранг набуд. Дар манотикҳои давлати Сомониён, ки пайравони динҳои гуногун зиндагӣ мекарданд, оилаҳои гуногуни ҳуқуқҳои динӣ амал мекард. Ханӯз одатҳои ҳуқуқии халқҳои маҳаллӣ дар баъзе аз манотикҳои давлати Сомониён муносибатҳои ҳуқуқиро ба танзим медаровард. Дар қисматҳои дигар, ки пайравони динҳои носоро масеҳиён зиндагӣ мекарданд, қонунномаи Ишобохтаю Талмуди Бобулӣ чун сарчашмаи ҳуқуқ истифода бурда мешуд. Маълум мешавад, ки низоми ҳуқуқии Сомониён якранг, низоми ҳуқуқии мусулмонӣ набуда, дар он сарчашмаҳои ҳуқуқии оилаҳои гуногуни ҳуқуқи динӣ ва одатӣ дар якҷоягӣ амал менамуданд. Ба хусус, дар аҳди Сомониён дар мулкҳои Чоч ва Бадахшони имрӯза муносибатҳои ҳуқуқӣ бо меъёрҳои ҳуқуқии зардуштӣ, насронӣ ва одатӣ ба танзим дароварда мешуд. Бо вучуди чунин гуногунии мабонии ҳуқуқӣ, низоми расмӣ ва давлатӣ- ҳуқуқӣ дар аҳди Сомониён ин низоми ҳуқуқи исломӣ ба шумор мерафт. Амирони Сомонӣ ҷонибдорони мактаби ҳанафии рави-яи суннӣ будаанд. Аз ин рӯ, ҳуқуқи расмӣ давлати Сомониён аз таълимоти ҳуқуқи ханафиён сарчашма мегирифт. Шариат дар шакли Қуръон ва сунна сарчашмаҳои асосӣ, фикҳ бошад бо иҷмоъ, иҷтиҳод, фатва ва қиёс ҳамчун сарчашмаҳои иловагӣ дар давлати Сомониён дар танзими муносибатҳои хизмат менамуданд.

### **2. Соҳаҳои ҳуқуқи давлати Сомониён.**

Дар давлати Сомониён соҳаи ҳуқуқ ба маънои имрӯзааш вучуд надошт. Вале мавҷудияти меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки муносибатҳои

сифатан якхелаи чамъиятиро танзим менамуданд, шаҳодат бар он дорад, ки ҳуқуқ дорои меъёрҳои зиёди соҳавӣ ва серсоҳавӣ аст. Ва ин меъёрҳои соҳавӣ дар танзими муносибатҳои чамъиятӣ нақши бузурге бозидаанд. Аз ин рӯ мо он қисмати меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои чамъиятии ба ҳам алоқамандро танзим менамояд, шартан чун соҳаҳои ҳуқуқи давлати Сомониён дида мебароем:

#### **А. Ҳуқуқи давлатӣ.**

Ҳуқуқи давлатии Сомониёнро он меъёрҳои ҳуқуқии шариат ва фикҳ, ки асосҳои сохтори давлатӣ, чамъиятӣ, мақоми ҳуқуқии шахс тартиб ва ташкили фаъолияти ҳокимияти давлатиро муайян мекунад, дар бар мегирад.

Ҳокимияти давлатӣ дар давлати Сомониён асоси худро аз қудрати Худованд мегирад. Амир ҳамчун барандаи қудрат ин ваколатро тибқи таълимоти шариат, аз Худованд гирифтааст. Мутобиқи таълимоти Қуръон итоат ба соҳибони фармон шарт ва зарур аст. Ҳокимият манбаи худро аз қудрати илоҳӣ гирифта, то ба поён ягонагии тобеъиятро талқин менамуд. Амирони сомонӣ тибқи шариат ўҳдадор буданд, ки динро ҳимоя кунанд, адолати судиро таъмин намоянд, ғазовот баранд, чамъият ва давлатро идора кунанд, ва аз мардум андоз ситонанд. Амирони сомонӣ ҳамчун сарварони давлат тавассути амру фармонҳо ваколати қонунгузорию доштанд.

#### **Б. Ҳуқуқи граждани.**

Ба ҳуқуқи граждании давлати Сомониён ғайри меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои молу мулкӣ ва шахсии молу мулкиро ба танзим медароранд, шомил буд. Танзими муносибатҳои ҳуқуқи граждани тибқи далолати асарҳои илмӣ-ҳуқуқӣ хеле ташаққул ёфта буд. Муносибатҳои ҳуқуқи граждани бо чунин зерсоҳаҳои ҳуқуқи граждании фикҳ ба танзим дароварда мешавад, ки онҳоро дар ҳуқуқи исломӣ дар китобҳо тасниф намудаанд:

1. Китоб-ал-байъ, яъне китоб оид ба хариду фурӯш.
2. Китоб-ал-кафолат, китоб роҷеъ ба кафолат.
3. Китоб-ал-ичораъ, китоб роҷеъ ба иҷораи замин ва дигар ашёҳо.

4. Китоб-ал-ваколат.
5. Китоб-ал-қисмат, китоб оид ба тақсими ашъёҳо.
6. Китоб-ал-шарика, китоб оид ба моликияти якҷоя ва рафиқона.
7. Китоб-ал-даъво.
8. Китоб-ал-киро.
9. Китоб-ал-васоё, китоб роҷеъ ба васият ва мерос.
10. Китоб-ал-ҳаволат.
11. Китоб-ал-ориёт.
12. Китоб-ал-тӯҳфа.
13. Китоб роҷеъ ба ашъёҳои ёфташуда.

Ҳамин тавр, маълум мешавад, ки дар давлати Сомониён муносибатҳои молу мулкӣ дар шакли шартномаҳои хариду фурӯш, қарз, иҷора, рафиқона ва ғайра ба тафсил танзим шудаанд. Дар ин ҷода нақши таълимотҳои ҳукукии фақеҳони ҳанафӣ хеле бузург аст. Шартномаи хариду фурӯш дар давлати Сомониён чунин намудҳоро дошт:

1. Байъи қатъӣ
2. Байъи шартӣ
3. Байъи фосид.

Қобилияти ҳуқуқдорӣ, яъне, қобилияти доштани ҳуқуқу ӯҳдадориҳо тибқи ҳуқуқи Сомониён аз лаҳзаи тавлид пайдо мешуд.

Қобилияти ҳуқуқдорӣ дар чунин ҳолатҳо қанда мешавад; бо марг, бедарак ғайб задан (агар қозӣ тасдиқ намояд) ва дар ҳолати ҷиноят содир намудан, қозӣ ҳуқуқи ўро қатъ ва ё маҳдуд менамояд, яъне бо ҷазо.

Қобилияти амалкунӣ яъне бо қобилияти худ ба даст овардани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои граҷданӣ дар аҳди Сомониён тибқи ҳуқуқи исломӣ якранг набуд. Зеро ҳуқуқу ӯҳдадориҳои динӣ барвақтар аз синни 9-12 солагӣ барои духтарону писарон оғоз мегардид. Барои қисми дигар ҷавонон синни 15 солагӣ давраи қабули қобилияти амалкунӣ ба шумор мерафт. Қобилияти амалкунӣ барои шахсони касали рӯҳи ва муфлисҳо маҳдуд буд. Ҳуқуқи моликиятӣ дар аҳди Сомониён аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат буд, ки ваколатҳои соҳибмулкро дар доираи тасаруфкунӣ, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ ашъҳо муқаррар менамуд. Ба сифати объекти ҳуқуқӣ моликиятӣ

ашёҳои ҳаракаткунанда ва ғайриҳаракаткунанда пул ва сангу чавоҳироти қиматдор баромад менамуданд. Ҳамчунин танҳо он ашёҳое аз нигоҳи ҳуқуқи исломӣ ба сифати объекти ҳуқуқи моликият баромад макарданд, ки гардиши онҳо аз нигоҳи таълимоти динӣ дар муомилот мумкин бошад. Мисол: гӯшти ҳук, хун, шароб ва ғайра дар аҳди Сомониён дар муомилот бароварда намешуд. Барои он, ки ашё қимати молу мулкиро дошта бошад, он бояд чунин сифатҳоро доро бошад:

1) арзиш ва қимат дошта бошад,

2) истифода бурда шавад,

3) дар муомилот бошад,

4) хусусияти ашёӣ дошта бошад.

Ашёҳое, ки хусусияти молу мулки шахсӣ надоранд:

1. Ҳаво, биёбон, баҳр

2. Ашёҳои воситаҳои истифодаи умум; роҳҳо, дарёҳо, мактабҳо.

### **В. Ҳуқуқи заминистифодабарӣ.**

Ашёҳо вобаста ба мазмун ва сифаташон ба ҳалол, макрӯҳ ва ҳаром чудо мешуданд. Вобаста ба ҳаҷм ва ҷойивазкуниашон ба ашёҳои ҳаракаткунанда (манқул) ва ғайриҳаракаткунанда (ғайриманқул) чудо мешуданд. Мазмуни ҳуқуқи моликиятро доштан, истифода бурдан ва ихтиёрдорӣ намудан ташкил меод. Асосҳои пайдо шудани ҳуқуқи моликияти меҳнати кироа аҳдҳо, мерос, шартнома, тӯҳфа, ёфтани ашё ва ғайра ба шумор мерафт. Дар аҳди Сомониён моликият ба замин дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи музориат ба танзим дароварда мешуд. Музариат панҷ намуди заминҳоро муайян мекард;

А) заминҳои ҳичозӣ ё заминҳои муқаддас.

Б) заминҳои хирочӣ

В) мулкҳо.

Г) иқта.

Д) вакф.

Заминҳои муқаддас ва ё ҳичозӣ аз гурӯҳи заминҳои маркази исломист, ки дар онҳо Муҳаммад зиндагӣ ва қадам ниҳодааст. Яъне, заминҳои мулки Ҳичоз. Ин гурӯҳи заминҳо аз муолимот берун аст.

**Заминҳои хироч. Ин он гурӯҳи заминхоест, ки арабҳо дар чанги кишваркушӣ ва газовоти худ ба даст оварда буданд. Баъдан онҳоро ба амирони мулкҳо ва вассалҳои худ доданд. Аз ин заминҳо вассалҳою омилон ба халифат андоз медоданд. Андоз дар шакли "вазидат" ва ё "муқосимат" супурда мешуд.**

Мулкҳо, заминҳои амирон ва феодалони калон буд. Қисмате аз он заминҳо аз ҷониби амирон ба иқтаъ ва қисмати дигар ба иҷора ва ё истифода дода мешуд. Феодалони калон ва дарборӣ низ заминҳои зиёде доштанд. Шумораи зиёди деҳқонони майда дар онҳо хизмат менамуданд. Мулкдорон заминро чун моликияти хусусӣ истифода мебуданд.

Иқтаъ, шакли дигари заминдорӣ давлати Сомониён ба шумор мерафт. Иқтаъ ин заминҳо ва мулкҳо, буд, ки ҳарбиёни содиқ бар ивази хизматҳои хеш аз амирони сомонӣ ба тӯҳфа мегирифтанд. Иқтаъ чун мулки хизматчиён бо ворисони онҳо ба мерос мегузашт.

Вақф -заминҳое, ки дар тобеъияти масҷиду мадрасаҳо буд.

Ҳамчунин қайд кардан лозим аст, ки дар аҳди Сомониён категорияҳои заминҳои ат- тилча ва тӯма вуҷуд дошт.

Заминҳое, ки барои ҳимоя намудан аз маҷбуриятҳои тоқатфорсои феодалӣ ба заминдорони калон ба гарав дода мешуд, илчаъ ва ё ат -тилчаъ, номида мешуд. Мақсад аз чунин гаравмонии замин-ҳимоя намудани ҳуқуқи моликият дар шароитҳои вазнин буд.

Тӯма шакли тӯҳфаи замин аст, ки умрбод то вақти зинда будани соҳиби инъом тӯҳфа мегардид. Субъекти тӯма ўҳдадор буд, ки аз як қисми даромади замин ба тӯҳфадиҳанда хироч диҳад. Яъне субъекти тӯма як қисми даромади заминро соҳибӣ мекард. Тӯма истифодабарии якумраи замин аст, ки ченаки он зиндагии молик ва тӯмагир ба шумор меравад.

Фарқияти иқтаъ аз тӯма дар он буд, ки иқтаъ баъд аз марги иқтаъгиранда ба ворисонаш мегузарад, аммо тӯма бошад рӯёнида мешавад. Яъне ҳуқуқи моликияти пурра дар иқтаъ дида мешавад, аммо дар тӯма бошад ҳуқуқи истифодаи якумраи замин то зинда будани субъект бевосита дида мешавад.

Дар давлати Сомониён ҳуқуқ бо ашёи бегона низ чун ҳуқуқи сервитути Рими қадим вуҷуд дошт. Ҳуқуқи Сомониён чунин намудҳои ҳуқуқи сервитутиро медонист:

1. Ҳуқуқ ба роҳ ё ҳаққи роҳ
2. Ҳуқуқ ба об ё ҳаққи чӯй
3. Ҳуқуқ ба корезҳо

Дар ҳамаи ин ҳолатҳо субъектони ҳуқуқи граждани ҳуқуқи истифода намудан аз ашёҳои шахси дигарро доштанд Мисол: чуйборе, ки аз замини ҳамсоя меояд ба он ҳамсояҳои дигар низ ҳуқуқ доштанд, ки онро институти ҳаққи чӯй танзим менамуд.

Дар аҳди Сомониён ҳуқуқи бартарии харидани мулк ва манзилҳои истиқоматиро тибқи шариат ҳамсояҳо доштанд. Аҷиб он аст, ки ин ҳуқуқро сараввал ҳамсояи дасти рост доштааст. Онро институти шафаа танзим менамуд.

### **Г. Танзими муносибатҳои обӣ ва ё ҳуқуқи истифодабарии об.**

Аз сабабе, ки Мовароуннаҳр ва Хуросон заминҳои зиёди обёришавандаро дошт ва истифодаи об проблемаи аввалиндараҷа буд. Муносибатҳои марбут ба онро институти махсуси ҳуқуқи шурб ба танзим мебаровард. Тибқи қонунгузори Сомониён об дар давлати Сомониён аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба 3 категория ҷудо мешуд. Вобаста ба он шаклҳои моликият ба об муқаррар мешуд. Ба категорияи якум барқҳо, дарёҳо ва ҳавзҳо шомил буд. Амударё ва Сирдарё мансубият ба ҳамин категория дошт. Обҳои категорияи якум ба моликияти давлатӣ тааллуқ доштанд. Онҳо аз муносибатҳои муомилотӣ берун буданд.

Ба категорияи дуюм ҳамаи каналҳо, дарёҳои хурд ва обҳои зеризаминӣ, ки барои обёрии заминҳо хизмат мекарданд, шомил буданд.

Ҳуқуқ ба моликияти онҳо ба ҷамоа ва ё шахсони ҷудогона тааллуқ дошт. Ҳангоми фурухтани қитъаи замин ҳуқуқ ба истифодаи оби он минтақа низ аз даст мерафт.

Ба категорияи сеюми обҳо ҷамоаҳо, ҷоҳҳо ва ҳавзҳои хурд шомил буданд. Агар оби онҳо аз ҳудуди мулкҳои соҳибмулк берун намерафт, касе онро ҳуқуқи истифода намудан надошт. Дар ин ҳолатҳо моликии об ҳуқуқи пурраи ихтиёрдории обро соҳиб буд.

Бояд қайд намуд, ки тибқи таълимотҳои ҳуқуқи исломи классикӣ ва ҷараёни ҳуқуқии ҳанафӣ обҳои табиӣ, ки дар пайдоишу истифодаи онҳо қувваи қарорӣ сарф нашудааст объекти

ҳуқуқи моликият ва предмети муомилот шуда наметавонанд.<sup>1</sup> Аз сабаби он ки давлати Сомониён давлати феодалии мутамарказ буд, дар он манфиатҳои заминдорӣ ҳамчун соҳибони об ва дарғотҳо ҳимоя мешуданд.

#### **Д. Ҳуқуқи шартномавӣ**

Ҳуқуқи давлати Сомониён намудҳои гуногуни шартномаро пешбини мекунад. Шартномаҳо асоси муносибатҳои молумулкӣ ва ӯҳдадорӣ сомонӣ ба шумор меравад. Намудҳои гуногуни шартнома аз қабилӣ шартномаҳои қисмат, тӯҳфа, иҷорат, кафолат, ҳаволат, музораа ва ғайра дар он мавриди танзим қарор ёфтанд. Шартнома ҳамчун асоси пайдо шудани муносибатҳои молу мулкӣ дорои чунин хосиятҳо буд.

А) розигии тарафҳо

Б) мавҷудияти объекти шартнома

В) воқеъан доду гирифти ашё

Г) мавҷуд будани сифати гардишоти мол дар муомилот.

Шартнома ҳамчун созиши байни ду ва зиёда тарафҳо ба намудҳои гуногун ҷудо мешуданд. Мисол, шартномаи амонат ба намудҳои муздноқ ва бемуздноқ ҷудо мешавад. Вобаста ба ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои тарафҳо шартномаҳо ба дутарафа ва бисёртарафа ҷудо мешуданд. Шартномаи музораа ба гурӯҳи шартномаҳои бисёртарафа шомил буд. Дар он як гурӯҳ бо соҳиби мулк шартнома баста замини онро истифода менамуданд. Аз ин истифодабарӣ онҳо ғоиди баробар мегирифтанд. Ҳуқуқи қандани шартнома тавассути инситути «хияр» ба харидор дар ҳолатҳои зер дода мешуд:

1. Аз ҷои бастанӣ шартнома дур нашуда ва ё дар доираи мӯҳлати муқарраршуда даст қашидан аз шартнома.

2. Дар вақти ёфт шудани қамбудӣ мол аз тарафи харидор, ки он дар вақти бастанӣ шартнома қашф шуданаш номумкин буд. Тибқи ҳадис барои беқор қардани хариду фурӯши ғусфанд 3 рӯз мӯҳлат дода шудааст.

---

1. Муфас., ниг.: Қозӣ Абӯ Юсуф. Қитоб-ал-хироҷ. Мутарҷим Мир Алӣ Асҳор Шӯбо.-Қобул. 1330 ҳ.-С.142-150



Дар он ҳолатҳое, ки харидор воқеъан нархи ашёро намедонад ва бо роҳи фиреб ба он қимати зиёд додааст, ҳуқуқи бекор кардани шартнома ро дарад.

Шартномаҳои аҳди Сомониёнро мумкин аст, ки ба 2 гурӯҳ чудо намуд. Ба якум гурӯҳ шартномаҳое, ки бо мақсади гирифтани даромад ё фоида равона шудааст. Ба дуюм гурӯҳ шартномаҳое, ки мақсади гирифтани даромад ё фоида ро надоранд. Шариат намудҳои гуногуни шартномаи бемуздро пешбинӣ кардааст: инҳо орият, раҳм, ҳаволат ва ҳиба (тӯҳфа) мебошанд.

Орият - аз шартномаҳои бемузде ҳаст, ки дар он соҳибмулк ҳуқуқи истифода ро ба шахсони сеюм медиҳад. Орият чунин намудҳоро соҳиб аст:

А) Муваққатан ҳуқуқи истифодабариро медиҳад.

Б) Бемузд ва бебозгашт ҳуқуқи истифодабариро медиҳад.

Дуюм намуди шартномаи орият ба шартномаи тӯҳфа монандӣ дорад. Фарқият дар он аст, ки дар шартномаи орият соҳиб метавонад ҳар вақте ки хоҳад шартномаро бекор карда, ашёи ба орият дода шударо талаб намояд. Агар ориятгиранда объекти гирифтаашро несту нобуд карда бошад, танҳо дар сурати шартномаи орияти муваққатӣ ҷавобгар аст, дар ҳолати дуввум бошад не. Ба сифати объекти шартномаи орият бошад дар аҳди Сомониён замин, чорво, предметҳои хонагӣ ва ғуломон дохил мешуданд.

## **Е. Ҳуқуқи оилавӣ**

Ҳуқуқи оилавии давлати Сомониёнро асосан маҷмӯи меъёрҳои исломие, ки муносибатҳои оиди никоҳ, талок, иддаю ризоро ба танзим медароварданд, ташкил медод.

Никоҳ асосан ташкили оиларо дар ҳуқуқи исломии Сомониён пешбинӣ менамуд. Барои бастни никоҳ шароитҳои муайян пешбинӣ карда мешуд.

1. Ба сину соли муайян расидан (бо дар назардошти ихтилофи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ синну соли никоҳро барои духтарҳо аз 9 то 17 муайян мекарданд, барои писарҳо аз 12-то 19).<sup>1</sup>

2. Дар никоҳи дигар набудани зан.

---

1. Ниг.: А.Холиков. Хадис как источник мусульманского право.-Душанбе, 1998.- С.113.

3. Розигии тарафҳо
4. Хешу табори хунин набудан
5. Мавҷуд будани гувоҳ дар бастанӣ никоҳ
6. Дар динӣ ғайр набудани мард.

Ҳукуқи давлати Сомониён чунин ҳолатҳои кандашавии ақди никоҳро муайян мекунад:

1. Ҳангоми вафот намудани яке аз тарафҳо
2. Ҳангоми бедарак ғайб задани яке аз тарафҳо
3. Ҳангоми зиёда аз шаш моҳ нигоҳубун нанамудани зан аз тарафи мард.

4. Ҳангоми талоқ додан.

Талоқ роҳи канда шудани ақди никоҳ аст, ки бо истифодаи он никоҳ дар ҳукуқи мусулмонӣ бурида мешавад.

Чунин намудҳои талоқ вучуд доштаанд.

1. Талоқи руджӣ -ин чунин намуди талоқ аст, ки баъд аз он имконияти аз сари нав бастанӣ ақди никоҳ вучуд дорад. Руджӣ ин як ва ё ду талоқ аст.

2. Талоқи байъ -талоқи қатъист, ки баъд аз канда шудани ақди никоҳ ба никоҳи якдигар зан ва шавҳар аз нав даромада наметавонанд, то он вақте, ки зан шавҳари дигар накунад (ҳалола). Талоқи қатъӣ ё байъ се аст.

3. Мубаррот -ин чунин кандашавии ақди никоҳ аст, ки бо розигии тарафҳо сурат мегирад. Зан аз қалинг ва маҳр даст мекашад ва шавҳар ба ҷудошавӣ розигӣ медиҳад.

4. Лион - ақди никоҳ канда мешавад, агар шавҳар бе асос ва бе шӯҳид зани худро ба хиёнаткори тӯҳмат намуда, лаънат хонад. Ва ҷаҳор маротиба қасам хӯрад дафъаи панҷум талоқ меафтад.

Ҳамчунин дар ақди Сомониён ҳукуқи оилавӣ чунин институтҳои ҳуқуқиро дошт:

1. Идда, 2. Маҳр, 3. Валӣ.

Идда - мӯҳлати муайяне (се моҳ) аст, ки дар давомияти он зани талоқшуда ҳукуқи ба шавҳар баромаданро надорад. Дар ҳолати ҳамл будан мӯҳлати идда то таваллуди фарзанд дароз карда мешавад. Мард дар давоми ин мӯҳлат ӯҳдадор аст, ки занро нигоҳубин кунад.

Маҳр - ин ашё ё миқдори муайяни пулест, ки шавҳар баъд аз бастанӣ ақди никоҳ ӯҳдадор мешавад, ки ба зани худ диҳад.

Мактаби ҳуқукии ханафӣ ҳадди акали Маҳрро 10 дирҳам таъин кардааст.

Валӣ - ин шахсе аз наздикони арӯс ва ё домод аст, ки ҳуқуқи онҳоро дар марҳалаи бастани ақди никоҳ ифода мекард. Яъне валӣ намояндаи ваколатдори арӯс ва домод ба шумор меравад.

**Адабиёти тавсияшаванда барои мавзӯҳои 11 ва 12:**

1. Азимов Ш. Государства и права Саманидов.-Душанбе, 1999. -168с.
2. Мухторов А. Амирон ва вазирони Сомонӣ.-Душанбе, 1997. -76с.
3. Назаров Х. Авомили суд ва сукути давлати Сомониён.- Душанбе, 1999.-138 с.
4. Неъматов Н.Н. Давлати Сомониён.-Душанбе: Дониш, 1977. -С.279
5. Низамалмулк. Сиасатнамэ. Пер. введ. и примеч. Б.Н.Заходера М., Л.-1949. -С.380.
6. Сафаров И. Правовая система государство Саманидов (XI-X вв). -Душанбе, 1999.-198с.
7. Холиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права. -Душанбе, 1998. -152 с.
8. Ҳамдулло Қазвини Мустауфӣ. Таърихи Гузида.-Лондон, 1911
9. Ғафуров Б. Тоҷикон. Кит.1

**БОБИ VI.**  
**ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ТОҶИКОН ДАР ДАВРАИ**  
**ТОБЕИЯТ БА ЧОДАРНИШИНОНУ ТЕМУРИЁН.**  
**ТАЪСИРИ ТАҶРИБАИ ИДОРАКУНИИ**  
**ТОҶИКОНА БА ИН САЛТАНАТҲО**

**МАВЗӢИ 13. ДАВЛАТИ ҚАРАХОНИЁН**

**1. Системаи идоракунии давлати Қарахониён**

Системаи идоракунии давлати Қарахониён тимсоли дигар давлатҳои феодалӣ, ду функцияи асосиро иҷро мекард. Аввалан, барои қонеъ гардонидани талаботи қорводорони бой, ки қорвои сершумор доштанд. Бо ин мақсад онҳо миқдори зиёди кӯчманчиҳои камбағалро дар тобеъияти хеш нигоҳ медоштанд.

Сониян, чун ҳар як давлати таърихӣ функцияи иҷтимоӣ, ташкилӣ ва идоракунии ҷамъиятиро доро буд, ки он дар ягонагии ҷамъиятии қарахониҳо ва давлати онҳо ифода меёбад. Олимон мақсади паҳн шудани қабилҳои қучманчии қарахониро дар Осиёи Миёна дар ду асос мебинанд;

1. Барои қонеъ намудани талаботи қорво ва соҳиб шудани заминҳои нав<sup>1</sup>.

2. Барои бартараф кардани бўҳрони дохилии қабилҳои кӯчманчӣ, ки нисбат ба заминҳо тангдасти мекашиданд, ва забти шаҳрҳо бо мақсади даромади муфт<sup>2</sup>.

Бернштам А.Н. дуруст қайд мекунад, ки омадани қабилҳои кӯчманчӣ ба Осиёи Миёна бо омезиши маданияти кӯчманчӣ ва зироаткории муқимӣ мусоидат намуд.

---

1. Караев О. История Караханидского Каганата. -Фрунзе. -С.244.

2. Якубовский А.Ю. Феодальное общество Средней Азии... в книге материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. -Ч.1. -1933. -С.23-24.

Қарахониҳо баъди, Сомониён қисмати Мовароуннаҳро тасхир карданд. Аз ҷумла, шаҳрҳои марказии он Самарқанд ва Бухороро. Ҳокимияти давлатӣ шакли ташкили феоалиро дошт, хусусиятҳои умумии онро дар худ таҷассум менамуд.

Ҳокимият хусусияти истибдодию монархӣ дошта аз насл ба насл мегузашт, яъне меросӣ буд. Хонони бузург-ҳокими ягона буданд, дар баъзе ҳолатҳо бо маслиҳати шахсони наздикаш хешу таборонаш ва маслиҳатчиён масъалаҳои ҷанг ва сулҳро ҳал мекарданд. Масъалаҳои ҷобачокунии кадрҳо, ҳокимони шаҳру вилоятҳо, муайян намудани андозҳо ва ғ. бар ваколати ҳокимони бузург хонҳо буд.

Ҳокони бузург соҳибмулки ҳама заминҳо буд. Аъзоёни оилаи ӯ аристократияи дарборӣ заминдорони ҳиссагии Ҳокони Бузург ба ҳисоб мерафтанд.

Ҳокимият дар давраи ҳукмронии Қарахониён то охир як зайл набуд. То нимаи дуввуми асри XI -яъне то ҳукмронии Ҳорун-Буғрохон- тамоми ҳокимият муталиқи як шахс буд.

Ҳокони Бузург ба ҳокими шаҳрҳо, вилоятҳо ва минтақаҳои ҷудогона, асосан хешон ва наздикони худро таъин мекард. Шояд ин ба ҳануз ҳам устувор будани одатҳои авлодии қабилаҳои кучманчи туркӣ, ки дар ибтидои асри 10 ба зинаи давлатдорӣ расида буданд, вобастагӣ дошт. Аз дигар тараф чунин ташкили ҳокимият аз марказ то навоҳиҳо барои идоракунии мутта-маркази давлатҳои навташкил қобили қабул ва аҳамияти қалон дошт.

Қарахониҳо давлати худро расман дар нимаи дуввуми асри 12 ба ду қисм ҷудо мекунанд-Шарқӣ ва Ғарбӣ. Ҳарду қисмат таркибан аз вассалҳои хурд ва ҳиссаҳои мустақили заминҳо иборат буд. Ҳокимияти расмӣ ҳам дар қисмати Шарқӣ ва ҳам дар қисмати Ғарбӣ як шахс, Ҳокони Бузург ҳисоб мешуд.

Идоракунии қарахониҳо дар шакли ҳиссаҳо: иктаҳо ва илчаҳо ба роҳ монда мешуд. Қисме аз муҳаққиқон чунин ақида доранд, ки ин шакл ҳоси қабилаҳои кучманчӣ буд, вале қисми дигар онро дар давлатдории Сомониён мавҷудияташро ёдовар мешаванд. Ба ҳар ҳол чунин шакли соҳибмулкӣ манотикҳои Осиёи Миёна ба шахсиятҳои ҷудогона дар аҳди ин сулола ба авҷи аъло расида буд.

Мутобиқи маълумоти Маҳмуди Кошғарӣ ва Юсуфи Балосоғунӣ, ки роҷеъ ба сохтори давлати қарохониён қисман рӯшани ворид намудаанд, маълум мешавад, ки қарахониҳо дар ташкили аппарати давлатӣ қариб пурра институтҳои сиёсии Сомониёро қабул кардаанд:

Аппарати марказии давлатӣ ба ду қисмат Дергач (дарбор) ва девонҳо (вазиратҳо) ҷудо мешуд.

Дар дарбори ҳокимони марказӣ ва маҳаллии ҳиссагӣ мансабҳои мансуби дарборӣ дида мешавад. Ҳочибӣ Бузург-Улуғ Ҳочиб ва ҳочибон ҳам дар марказ ва ҳам дар маҳалҳои удеӣ амал мекарданд. Ҳочибон дар аҳди қарахониҳо чун воситаи байни ҳокон ва хонҳо ва ҳокон бо халқ фаъолият доштанд. Аммо аз эҳтимол дур нест, ки Ҳочибӣ Бузург-улуғ ҳочиб тимсоли давлати Сомониён дар ин ҷо низ дастгоҳи маъмурии марказонидашударо идора ва назорат мекард. Фаъолияти дохилии дарбориро аз паҳн намудани фармонҳои ҳокон то назорати қабули меҳмонон бар ўҳдаи ӯ ва ҳочибон во гузошта шуда буд.

Ҳамчунин мансаби махсуси хосҳочиб ё ҳочибӣ хоса дар маълумотҳои таърихшиносон дида мешавад. Вале роҷеъ ба вазифаҳои он маълумотҳои дақиқ нест. Қисман вазифаҳои ҳочиб бо мурури замон васеъ шуда, мансаби таяну, ки чун ҳочиб дар қабилаҳои туркӣ воғеҳӯрад, аз байн меравад. Баъд аз истилоҳи Самарканд ва қисматҳои мулки Сомониён мақомотҳои қарохониён тадриҷан бо номгузории мансабҳои сомонӣ гузаштанд. Чунин таъсири номи мансабҳо асосан дар қисмати ғарбӣ, ки одатан тоҷикон сукунат доштанд дида мешаванд. Дар қисмати шарқӣ қарохониён низ қисман тағиротҳои номгузории сохтори давлатӣ дида мешавад, аммо дар аппарати маъмурии давлатӣ умуман номгузорию иерархияи ҳокимиятӣ дар шакли идораи қабилаҳои туркӣ ба мушоҳида мерасад.

Дарбори (Капуг) ҳокимияти давлатӣ;

Дарбори ҳокимияти давлатиро қарахониҳо капуг меномиданд. Роҳбарии дарбор ва ташкили фаъолият ва назорати онро Капуг-баши бар ўҳда дошт. Капугбаширо ҳамчун шахси бонуфузи дарборӣ сарвари давлат-ҳокони бузург таъин менамуд. Капугбошӣ фаъолияти дарбор-капугро назорат намуда ба Ҳокони Бузург ҳисобот меод. Дар ҳолати номувофиқ будани шахсони мансабдори дарборӣ Капугбоши метавонист ба

Ҳокон дар бораи аз кор озод намудани онҳо таклиф пешниҳод намояд. Капугбошӣ мувофиқи сиёсати Ҳокон сиёсати дохилии дарборро муайян намуда пеш мебурд.

Дар дарбор чунин институтҳои давлатӣ ва мансабҳо мавҷуд буд; агичӣ-хазинаи давлатро назорат мекард, баъзан онро хазинадори сару либоси дарборӣ низ мегӯянд. Шояд тамоми таъминоти иҷтимоӣ ва иқтисодии дарборро дар шакли маҳсулоти пӯшока бар ӯҳда дошта бошанд.

Бирук мансабдори махсуси дарборӣ мебошад, ки ба қабули меҳмонон, нигоҳубин ва гусели онҳо машғул буд. Аз сабабе, ки дар аҳди қарахониён меҳмонҳои хориҷии сиёсӣ ва меҳмонони савдогару ба дараҷаи давлатӣ сару кор дошта, бисёр меомаданд, дар дарбори Ҳокон зарурати ташкили мансаби бирук ба миён омада буд.

Ошчӣ-повар. Дарбор, ки чун мақомоти махсуси маҷмӯи институтҳои давлатӣ буд, барои таъмини онҳо бо ғизо ва таом мансабдори махсус ошчӣ-яъне таомпаз мавҷуд буд. Шояд ошчӣ роҳбари (кухняи) ошхонаи Ҳокон бошад, ки дар назди ӯ хизматгори дигар буд.

Оқ йачӣ - яроқнигаҳдори дарбор буд, ки ӯ яроқ, тиру туп ва дигар лавозимоти ҷангӣ ва шикори ро нигоҳубин мекард.

Ҳамчунин дар дарбор вазифадороне бо номҳои идишчӣ - дастархончӣ (баковул), тешекчӣ-мудирӣ либос ва амволи дарборӣ (костелянша) ва кушчӣ-мири шикор мавҷуд буд.

Ҷои намоёнро дар дарбори ҳоконҳои қарахонӣ битигчӣ - мирзои дарборӣ, ки ба навиштану китобаткунии амру фармонҳо ва илимчи- котиби дарбори ҳокон ишғол мекарданд. Махфияти давлатиро ҳоким танҳо ба ду шахс ба вазир ва мирзо бовар мекард. Аз ин рӯ, мирзоҳои хушхат аз байни садҳо нафар аз имтиҳон мегузаштанд.

Мутобиқи маълумоти Маҳмуди Қошғарӣ Хони Бузург гвардияи махсус дошт, ки ба ҳимояи Ҳокони Бузург машғул буд.<sup>1</sup> Дар давлати Ғуриён онро ҷондор меномиданд. Ҳимоятчиёни дарбори ҳоконро - яттак меномиданд.

Тибқи маълумоти муаррих Қараев О., ки дар мавзӯи таърихи ҳокони қарахонӣ тадқиқот бурдааст, даҳ девони Сомониён,

---

1. Қошғарӣ Маҳмуд. Девони луғати турк. –Тошкент, 1960-1963. -Т.3. -С.49.

дар қисмати ғарбии қарахониҳо амал мекард. Яъне қарахониҳо сохтори давлатии Сомониёнро дар шакли мавҷудааш қабул кардаанд. Ҳамин тавр девонҳои вазир, муставфӣ, расоил ал-иншо, соҳибаш шурот, соҳиб барид, мушриф, аз зиё, мӯхтасиб, қозӣ ва вақф дар қисмати ғарбии давлатдории қарахониҳо иҷрои вазифа мекарданд<sup>1</sup>.

Девони мушриф назорати корҳои молиявии давлатро адо мекард. Вазорати мазкур шумораи зиёди одамон дошт, ки сари вақт ҷамъкунии андозро аз тамоми ҳоконигарӣ амалӣ менамуд. Ҷамъкунандагони андозро қисми муаррихон имга меноманд, ки баъдтар онҳоро «ба-су-ха» ва шакли дигар тараш «ба-скок» ном мебурданд.

Девони барид масъалаи сари вақт расондани амру фармонҳои ҳукумат ва хабархоро бар ӯҳда доштанд. Ба ин мақсад дар роҳҳои асосии байни шаҳрҳо истоғҳои махсуси нигоҳ доштани аспҳо ва коркунони ин девон буданд, ки хабару расонахоро чун занҷири пайваст ба хон ва аз он ҷо ба ҷойи дигари лозима мерасонданд.

## **2. Махсусияти давлатдории Қарахониҳо**

Қарахониҳо дар фарқият ба Сомониҳо давлати марказонида шуда набуданд. Сарвари он хони хонҳо ё ҳокони бузург давлатро ба якҷанд гурӯҳҳо (мулк-элҳо) тақсим карда буд, ки на ҳамеша ба марказ итоат мекарданд. Ҳокимони мулкҳои чудогона Илекхонҳо ё элхонҳо қариб, ки мустақил буданд ва доимо дар байни ҳамдигар муборизаҳо барои қудрати сиёсӣ мебурданд.

Дигар ин ки пойтахти қарахониҳо чун Сомониҳо доимо дар якҷо набуд. Аввал Баласогун, баъд Қошғар, баъдтар Узген ва сипас бо навбат дар мӯхлатҳои гуногун (муайян) пойтахти ин давлат ба Самарқанд ва Аулиё Ата кӯчонида шуда буд.

Як хусусияти асосии идоракунии қарахониҳо дар он буд, ки тӯҳфаи замин, мулк ба тамоми одамони дар он зиндагӣ мекардагӣ чун иқтоъ ба ҳукми анъана даромада буд.

---

1. Караев О. История карахонидского коганата. -Фрунзе, 1983. -С.224.



Сохиби иқтоъ ҳуқуқ ба моликиятӣ замин ва ба деҳқонони он надошт. Деҳқонон танҳо ба тобъеияти иқтисодии иқтоъдорон шомил буданд.

Ақнун ба ҷои деҳқонону заминдорони калони аҳди сомонӣ табақаи нави заминдорон ва ҳокимони мулкӣ чун иқтадорон пайдо шуданд. Мазмуни «деҳқон» тағир меёбад, деҳқон дар аҳди қарахониҳо на заминдори калон, балки шахсе, ки барои ризку рӯзиаш дар замини иқтаъдорон кор мекунад, фаҳмида мешавад.

Хусусияти дигари давлати қарахониҳо дар инъикоси урфу одатҳои қавмӣ дар символикаи идоракунии давлатӣ мебошад. Вазир-ҳуқуқ дошт, ки аз барф, ва офтоб сояпуши ранги сиёҳи абрешимӣ дар даст дошта бошад. Хон бошад 9 байрақи зард дошт, ки нишонаи қудрату тавонии ӯ буд.<sup>1</sup>

### **Сохтори давлатӣ ва ҳокимони маҳаллӣ.**

Давлати қарахониҳо аз нигоҳи сохти маъмури территориявӣ ба элҳо мулкҳо-давлатҳои ҷудогона (хонҳо роҳбар буданд), вилоятҳо (беку тархонҳо идора мекарданд), шаҳрҳо, деҳаҳо ва Ростҳо ҷудо мешуд.

Мутобиқи маълумотҳо ҳар як провинсия ба ҳудаш палатаи идоракунӣ ва палатаи судиро (қозихоро) дошт. Дар қисмати шарқӣ сарвари деҳро Кекчин-сакала-марди барӯманд ва сардори деҳ бар ӯҳда дошт. Ёрдамчи ӯ "Чупон" буд. Дар қисмати ғарбӣ бошад ҳокимони маҳаллии Сомониён ҳақимҳо, раисҳо ва мухтасибҳо боқӣ монда буданд.

## **3. Армия**

Армияи Қарахониҳо ба ҷунин қисматҳо ҷудо мешуд. Кушун-черик, солдатҳо ба он-даҳаҳо, юз-сада, минг-ҳазора шомил буданд. Сарфармондеҳони кушунро дар қисмати шарқӣ Су-бошлар ва дар қисмати ғарбӣ исфахсалор меномиданд. Дар қисмати ғарбӣ армияро кӯшун меномиданд. Афсврони хур-

---

1. Се мансаби асосии Қарахониҳо: Хон, Югруш ва Ябгу Туксин ҷунин нишонахоро доштанд.

дро «чабуш» ва пешвои саворагонро дар чанг «ҳайл-бошӣ» меномиданд.<sup>1</sup>

Олоти сукунаи чангӣ аз қилич, шамшер, балду-секира, октир, ғариқ-шлем ва темур колкан-руини оҳанин ва ғайра иборат буд.

Қисмати пешоҳанги қушунро ғизай, ҳимоятчи, хонро дар сафар ғортуғ, ҷои истиғоҳи қушун-тоӣ ва ҷои исти қӯшуни хони-ро "хан-тоӣ" меномидаанд. Дар қушуни қарахониҳо дидбонҳои ҳарбӣ низ будаанд, ки онҳоро «Қарғуӣ» ном мебардаанд.

#### **Адабиётҳои зарурӣ барои истифодаи мавзӯ:**

1. Ағзамҳаджаев А.А. История государство и право Узбекистан. Ташкент. 1969.- С.31-32.
2. Азизкулова Г.С. Курс лекции по истории государство и право Р.Таджикистан. Душанбе 1995. - 220с.
3. Бартольд В.В. Туркистон в эпоху... -Соч.Т.1.-С.288-291.
4. История Карахонидского каганата. Фрунзе1983. - 224с.
5. Қошғарӣ Маҳмуд. Девони луғати турк. -Тошкент.1960-1963. Т.3. -С.49-200.
6. Якубовский А.Ю. Феодалное общество Средней Азии... в книге материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. -Ч.1., 1933.

### **МАВЗӯИ 14. СОҲТОРИ ДАВЛАТӢ ВА НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИ ХОРАЗМШОҲИЁН ВА ТАҶРИБАИ ИДОРАКУНИИ ТОҶИКОН**

#### **1. Маълумоти умумии таърихӣ-сиёсӣ**

Дар асрҳои XII-XIII Осиёи Миёна аз дасти қарахониҳо гоҳ ба хоразмшохӣён ва гоҳ ба салҷуқӣён дар шакли вассалигарӣ меғузашт. Аз ҷумла соли 1158 Бухоро ва Самарқанд аз хонигарии қарахониҳо ба хоразмшохӣҳо Ил-Арслон меғузарад. Волии Самарқанд он вақт Ҷалолиддин Алӣ буд. Раиси Бухоро бошад Муҳаммад ибн Умар буд. Дар айёми чангҳои байни ҳамдигарии фарзандони Ил-Арслон Мовароуннаҳр боз чандин маротиба тобеияти ҳуқуқии ҳудро тағир медиҳад. Пештар

---

1. Аҷиб он аст, ки мансаби тархони пеш аз ислом буд.

аз ин хоразмшоҳиён, ки вассали салчукиён буданд, дар давраи Атсиз солҳои 1138 мустақилияти худро эълон доштанд. Онҳо тадричан ба Мовароуннаҳр ҳучум мекарданд. Бояд гуфт, ки ҳам хоразмшоҳиён, ҳам қарахониён ва ҳам ғазнавиён дар давраҳои нуфузи султонҳои салҷуқӣ вассали онҳо буданд.

Аҷиб он аст, ки хоразмшоҳиён аксаран порсигӯй буданд. Хатто Хоразмшоҳ Атсиз қасидаҳои рубоии форсӣ дорад. Мансабҳои давлатӣ, ҳуҷҷатгузорӣ бештар бо забони тоҷикӣ ба роҳ монда шуда буд. (Боргоҳ, ташдор, ғатнома, райъи аъло, савғанднома, испахбад ва ғ.).

Хусусияти ҳоси давлатдорӣ хоразмшоҳиён дар он зоҳир мегардид, ки низоми идоракунии давлати 134 соли мавҷудияташ як заил ва як ҳел устувор набуда, пайвасти мубталои ҷангу бародаркушиҳои султонҳои хоразмшоҳиён будааст. Махсусан, ҷанги фарзандони Ил Арслон Султоншоҳ ва Текеш, ки на танҳо бо қўшунҳои худ, балки қўшунҳои Қарахитои Хуросонро дар тақсими қудрати сиёсӣ истифода мебарданд.

Дар давраи ҳукмронии хоразмшоҳиён Ануш Тегин (1077-1097), Қутбиддин Муҳаммад Хоразмшоҳ (1097-1127-28), Алоуддин Атсиз Хоразмшоҳ (1127-28-1156), Абдулфатҳ ил Арслон Хоразмшоҳ 1193-1200 низоми идоракунии таъсири қудрати сиёсиро дар сарзамини Хоразм қисмати Ирон бо шаҳрҳои Рай, Нишопур, шимолию шарқии Ирон, (Хуросон) шимолию ғарбии Афғонистон Ҳирот, қисмати Туркменистон ва Мовароуннаҳр (Самарқанду Бухоро) доштанд. Ба Самарқанду Бухоро ва сарзамини Тоҷикистони имрӯза дар давраи аввал ва миёна қисман нуфузи хоразмшоҳиён зиёда мегардад.

Давлати Хоразмшоҳиёнро баъзан бо номи асосгузори он Ануштегин- Ануштегинҳо низ ёдовар мешаванд.

## **2. Идоракунии давлатӣ ва маснабҳои асосии давлатӣ**

Давлати Хоразмшоҳиён аз нигоҳи типии давлатдорӣ ба давлати феодалии асри миёнагӣ марбут аст. Давлат ба мамлакатҳо ба иқтаҳо ва тўмаҳо ҷудо шудааст, ки наздикони султонҳои Ануштегинӣ онро идора менамуданд. Даромади асосӣ аз замин аз деҳқонӣ гирифта мешуд, вале дар баробари ин даромад аз ҷангу муборизаҳо ва тохтутозҳои хориҷию мулкҳои ҷудогона

низ ба даст меомад. Савдо ва тиҷорати хориҷӣ низ чун манбаи даромади давлатӣ аз аҳамият ҳолӣ набуд. Аз ин рӯ, давлати феодалии хоразмшоҳиён қисман аз нуқтаи шакли идораи давлатӣ ба давлати монархиявии хусусияти ҳарбӣ ва тиҷоратӣ дошта мансуб мешавад. Ба ақидаи Муқимов З. давлати феодалии хоразмшоҳӣ монархияи мутлақ аст.<sup>1</sup>

Дар як вақти муайян ӯ чун давлати мустақил баромад мекард, дар ҳолати дигар, ӯ чун вассали мулкҳои дигар (махсусан салҷуқиён). Дар баъзе ҳолатҳо дар қисматҳои ҷудогона ҳуқуқияти мавҷуд буд. (Ҳуқуқияти Султоншоҳ ва Текиш фарзандони Султон Атсиз).

Аз ин нигоҳ феодализми ҳарбии хоразмшоҳиён хусусияти марказонида надошта дар ҳолати парокандагӣ ва ниматобеъӣ қарор дошт, ки он аз рӯи принципи «вассали вассали ман вассали ман нест» амал мекард. Дар баъзе ҳолатҳо ба воситаи қудрати ҳарбӣ тобеъияти ягонаи сиёсӣ нигоҳ дошта мешуд.

**а) Султон.** Мақоми Олии ҳуқуқияти давлатиро дар давраи мустақилият султонҳои хоразмшоҳӣ бар ӯҳда доштанд. Дар давраи тобеъияти бошад, он бар ӯҳдаи султонҳои салҷуқӣ буд. Аз лиҳози он ки султонҳои хоразмшоҳӣ дар як вақт чун ҳимоятгарони таҳти шоҳӣ баромад намуда, дар муҳорибаҳои ҳарбӣ бевосита, чун шахсияти олии ҳарбӣ-сарфармондеҳи қушун баромад мекарданд, онҳо идоракунии ҳарбӣ ва дунявиро дар дасти худ нигоҳ медоштанд. Аммо ба замири он сарфармондеҳи қушунро расман соҳиби девон-ал-арз бар ӯҳда дошт (асосан дар давраҳои охири салтанати хоразмшоҳиён мақоми ин девон баланд буд). Аммо дар асл масъалаҳои асосии ҳарбиро султонҳои Хоразм бар дӯш доштанд.

Султон чун мақоми олии ҳуқуқияти давлатӣ, тамоми мансабдорони давлатро бар салоҳдиди худ таъин мекард ва аз вазифа сабукдӯш менамуд. Дар ҳолатҳои вазнин будани вазъияти сиёсии мулк султонҳо ақидаи мулкдорони калон иқтадоронро гӯш мекарданд. Дар баъзе ҳолатҳои ҷангҳои байни ҳамдигарӣ

---

1. Муқимов З. Ўзбекистон давлатӣ ва ҳуқуқи таърихи. –Самарқанд, 1998. –С.131.

султонҳои хоразмӣ аз дастуроти уламо ва донишмандон низ истифода намудаанд.<sup>1</sup>

Султонҳои хоразмашоҳӣ аз номи давлат дар муносибатҳои хориҷӣ баромад карда, шартномаҳо мебастанд, ҷангҳо эълон мекарданд. Султон чун молики ягонаи тамоми давлат ва заминҳо, мулкхоро бо ҳудудҳои муайяни маъмурӣ ба хизматкардагон, ҳарбиён ва наздикон (хешу табор ва фарзандон) чун иқтаъ тақдим мекард.

Амру фармонҳои султонҳои хоразмшоҳ чун сарчашмаи ҳуқуқи позитивӣ баромад намуда, дар тамоми ҳудуди мамлакат иҷроишаш ҳатмӣ буд. Аммо дар асл дар вақти ҷангҳои байниҳамдигарии султонҳои хоразмшоҳӣ онҳо нисбатан камтаъсир буда, дар доираи ҷонибдорони худ амалӣ мешуд.

Мансаби султони одатан ба мерос мегузашт. Вале шахсияте, ки бояд аз байни фарзандон ба ин мансаби олии таъин шавад, тавассути васияти султон муайян мешуд. Баъзан фарзандони хурдсол, баъзан фарзандони калонӣ ба ин мансаб ноил мешуданд. Дар ҳолате, ки фарзандони ноболиғ ба ин мансаб тавсия мешуданд, аз номи онҳо ин вазифаро васӣ ва ё вориси онҳо иҷро мекард.<sup>2</sup>

**в) Вазир.** Вазир сарвари аппарати марказии давлатиро ба сифати раиси маҷлиси фахрии хоразмшоҳиён барӯҳда дошт. Вазир маслиҳатҳои аввалин ва ё ёрдамчиҳои асосии ӯ дар қорҳои муҳими давлатӣ ба шумор мерафт. Вазир аз номи султонҳои хоразмшоҳӣ дар маҷлисиҳои фахрӣ, дар муносибатҳои байни давлатӣ, дар мувоҳида бо вассалҳо ва дар муносибат бо сарлашкарон ва қоиммақомҳо баромад мекард. Ба вазир ҳамаи мансабдорони давлатӣ, аз ҷумла: волиҳо қоиммақомҳои мулкҳои ҷудогона, иқтадорон ва ғайра (сарлашкарон, соҳибони девонҳо ва ҳокимони маҳаллӣ) итоат мекарданд. Бо як сухан, вазир баъд аз султон дуввумин шахсияти олии давлатӣ ба шумор мерафт. Вазир ба тамоми садорати девонҳо чунин ҳуқуқҳо дошт: мансабдорони девонро (асҳоб ад-давоиён) ба қор таъин мекард, аз қор озод мекард.

---

1. Сулҳи байни султонҳо Текиш ва Султоншоҳи Хоразмшоҳи дар соли 1189 аз он зумраанд

2. Мисол, ба ҷои Султоншоҳи ҷавон модари ӯ Туркон ин вазифаро иҷро мекард.

– Маош (мавожиб) ва нафақа (арзақ) барои хизматгортон ва мансабдорон муқаррар мекард.

– Низоми идораи андоз ва хазинаро назорат мекард.

Ҳамчунин ӯҳдадор буд:

– Доимо дар назди ҳокими давлат бошад

– Тартиботи дохилии давлатдориро назорат мекард ва ба-рои он дар назди Султон ҷавобгӯӣ буд.

Мансаби вазирӣ дар давлатҳои феодалии Осиёи Миёна нақши бузург дошт, ки роҷеъ ба амали он ва нақши он вази-ри бузурги салҷуқиён Низомулмулки Тӯсӣ дар «Сиёсатнома»-и хеш гуфтааст.<sup>1</sup> Ҳамчунин гуфтаҳои Султон Санҷари Салҷуқӣ низ шаҳодати он аст.<sup>2</sup>

Вазирон дар он давра лақабҳои: дастур, садр, хоҷаи бузур-гро доштанд. Нишонаи мансаби онҳо сиёҳдон (даво-т -ранг-дон<sup>3</sup> ва дастур салла) аз матои муайяни пашмӣ буд. Бартольд В.В дар асоси маълумоти ибн -ал - Асир Вазир-ро роҳбари «Аҳли қалам» -(людей пера) номидааст. Шояд дар баёни ни-шона ва символикаи мансаби вазир, ки рангдон (даво-т) аст ва аҳли мансабдорони давлатиро «аҳли қалам» гуфтан робитаи мантиқии маншаи ҳокимият будани вазир ниҳон бошад. Зеро давлат ба аҳли қалам маводи зарурӣ ранг-ро пешниҳод меку-над, ки он мумкин чун ташбеҳи ифодагари амру фармон ва мазмуни қудрати вазир ифода ёбад... Ва ба фарзияти дигар мумкин, ки даво-т ин одат аз даври аввали пайдоиши хат дар шарқ аст, ки аҳли савод ба навиштану хондани он машғул бу-данд. Аз ин рӯ эҳтимол онҳо дар назди ҳокимон нуфузи қа-лон доштанд ва вазифаи асосиро низ онҳо соҳиб буданд. Ва тадриҷан чунин соҳиббиззатон (бо мурури замон) ба институ-ти вазирӣ мумкин поя гузошта бошанд.<sup>4</sup> Нисбат ба саллаи аз

---

1. Ниг: Низомулмулк. Сиёсатнома. Тарҷумаи проф. Заҳаде-р. -М.,Л., 1949

2. Султон Санҷари Салҷуқӣ Вазирро симои давлат ва дастури мамлакат номидааст. Ниг.: З.М.Бунятов. Государство Харазмшахидов.-М.,1986. -С.93.

3. Бартольд В.В. Соч. Т.I. -М., 1963. -С.228

4. Ба ҳар ҳол то имрӯз символ ва нишонаи мансаби вазирӣ барои мо муам-мост. Шояд мо ба моҳияти он дар оянда шинос шавем, дар ин сурат тақро-ран ба ин мавзӯё ҳоҳем гашт.

матои пашмдоштаи вазир низ ҳоло чизе гуфтан мумкин нест.<sup>1</sup> ....Вазир чун соҳибмансаби давлатӣ ва сарвари ҳокимияти иҷроияи хоразмшоҳиён, дар вақти ҳаракат ва ё сафарҳо сифат ва нишонаҳои махсусро доштанд. Ҳангоми баромади ӯ пешопеши ӯ чанд нафар найзадорон ва найзахое, ки чубҳояшон аз тилло рангпушӣ шуда буданд, қадам мезаданд. Вазирони Хоразмшоҳиён аксаран аз зумраи форсҳо ва арабҳо буданд. Ягон нафари онҳо туркзабон ва туркном набуданд. Аҳамияти махсус барои интихоби вазир пеш аз ҳама ба дониши қазои арабӣ ва (форсӣ) тоҷикӣ доштани ӯ, қобилияти маъмурӣ доштан ва этикаи дарбориро донишмандони онҳо дода мешуд. Мансаби вазирӣ бо ҳешу таборӣ иртиботе надошта меросӣ набуд.

Дар вақти маҷлисҳо султонҳои Хоразмшоҳӣ вазиронро аз дасти рости худ мешинонданд. Вазир дар курсии сиёҳ менишаст. Вазир лақаби Низом-ал-мулк (низоми мулк) дошта, ҳангоми даромадани шахсони мансабдор (ҳатто агар он шахс султонзода, меросбари мулки шоҳӣ бошад ҳам) аз ҷой намехестанд.

Дар ҳақиқат таҷрибаи давлатдории Шарқ гувоҳи он аст, ки ҳангоми маҷлисҳо (онро қабули шоҳӣ ва султонӣ мегӯянд) ҳар як аз шахсони мансабдору донишмандон ҷои муайяни худро доштанд. Чунин воқеиятро Мавлонои Румӣ, ки аз шоир ва бузурги асри XII ба шумор меравад ва дар давраи охири ҳукмрони хоразмшоҳиён зиндагӣ кардааст,<sup>2</sup> ба тариқи зайл овардааст, ёдовар мешавем:

*Подшоҳонро чунин одат бувад,  
Он шунидӣ бош он ёдат бувад.  
Дасти чапишон паҳлавонон истанд,  
З-он, ки дил паҳлӯи чап бошад ба банд.  
Муширифи аҳли қалам бар дасти рост<sup>3</sup>  
З-он ки илми сабту хат он дасти рост.*

- 
1. Зеро барои ин аввал муайян кардани ранг ва намуди дастори аҳли дарбор шарт аст.
  2. Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ (Балхӣ) дар солҳои 1207-1273 умр ба сар бурдааст. Дар қисмати ҷанубии Тоҷикистон тавлид шуда, сипас ба Кунияи Рум меравад.
  3. Аҳли қалам чун вазифадорон.

*Сӯфиёро пеши рӯ мавзӯ диҳанд,  
К-оина чонанду в-аз оина биханд.  
Ҳочибон он суфиёнанд, эй писар,  
Содаву озодаву афканда сар.<sup>1</sup>*

Ба ин васила Мавлоно дар дасти рост нишастани вазиру аҳли қаламро бо қобилияти дасти рост, ки навиштанро бар дӯш доранд, вобаста мекунад. Дигар ин ки равиши росту ростқавлӣ аз қадим тарғиб мешуд.

Мансаби вазир дар давлати Хоразмшоҳиён аз давраи Атсиз маълум аст.<sup>2</sup> Чаҳор нафар вазирони Атсиз ба мо маълум аст: Шамсиддини Абдул Фатҳ (вафоташ 1155); Абдул Музаффари Нишопурӣ (ихтиёрӣ соли 1138 тарки вазирӣ карда, дар Дамаск соли 1165 вафот кардааст); Баҳо-ад-Дини Исфаҳонӣ ва Имом Мачидаддини Бухорой. Вазирони Ил-Арслон инҳо буданд: Кивомиддин Хоразмӣ, Абу Музаффари Нишопур.<sup>3</sup> Дар байни вазирони Хоразмшоҳӣ мақоми хосаро вазири хоразмшоҳ Текиш- Низомулмулк Шамсиддини Масъуд ибн Алӣ-ал Ҳаравӣ мебозад. Ҳаравӣ, ки пайрави шофеия буд, аз худ масҷиди ҷомеаи зебӯе, мадрасаи бузурге ва бойгонии дастхатҳо дар Гурганҷ гузаштааст. Ӯ аз дасти исмоилиён соли 596 ҳиҷрӣ кушта шудааст.

Текиш ба хотири поси вазири донишманд ва содиқаш фарзанди ўро вазир таъин мекунад. Фарзанди хурдсоли Ҳаравӣ ҳарчанд ки инро намехост, Текиш ба ў ҳуқуқҳои васеъ дода, ба ў ёрдамчиён дод. Вазири ҷавон низ пеш аз марги Текиш вафот кард.

Дар арафаи ҳуҷуми муғулҳо Хоразмшоҳ бо кадом сабаби номаълуме мансаби вазириро бекор мекунад. Ба ҷои вазир шӯрои махсусе дар ҳайати шаш нафар вакилдорон таъин мекунад. Шӯрои давлатӣ баъд аз яқдилона эътироф кардани қароре ё амале онро қабул карда пас аз он эълон менамуданд. Дар ҳалли масъалаҳо иродаи Хоразмшоҳ низ ба инобат гирифта мешуд. Ба шӯрои давлатии Хоразмшоҳ котиби девони иншо,

1. Мавлоно Чалолидини Балхӣ (Румӣ). Маснавии Маънавӣ. Дафтари аввал, солаш номаълум. -С. 284.

2. Аммо маънии он надорад, ки пеш аз Хоразмшоҳиён мансаби вазирӣ набуд.

3. Ниг. З.М.Бунятов государство Хоразмшахов.



амирони лашкар ва боз чанд мансабдоре аз аҳли қалам шомил буданд. Вале ин ислоҳоти Хоразмшоҳ-Ало Аддин Муҳаммад натиҷае надод. Зеро вазъи ногувори омад-омади муғулон ва усули душвори ҳалли масъала дар Шӯро, ки ҷонибдорӣ умумиро талаб мекард, ба шӯроӣ нав имконият надод, ки қарори зарурӣ қабул намояд. Аҷиб он аст, ки дар давлати Хоразмшоҳиён, ба зами вазирӣ асосӣ ва ягонаи умумидавлатӣ боз вазирон кишварҳо ва вилоятҳо буданд.<sup>1</sup> Ин вазирон низ ба шумораи мансабдорони асосии давлатӣ дохил мешуданд. Бо дар назардошти таъини шахсони воломақом ба вазирӣ мулкҳо ва вилоятҳо З.М.Бунятов ақида меронад, ки вазифаи асосии онҳо идораи заминҳои шахсии Хоразмшоҳиён ва иҷрои функцияҳои махсуси сиёсии Хоразмшоҳ дар мулкҳо буд, ки ба воситаи ваколатҳои васеъи онҳо амалӣ мешуд. Чунин вазиронро<sup>2</sup> Хоразмшоҳиён дар Мозандарон, дар Нисо, дар Деҳистон, дар Отрар, дар Ҷенд (Дженд), дар Гурганҷ (Хоразм) ва дар Нишопур доштанд. Баъзеи онҳоро ҳуди Хоразмшоҳ таъин мекард ва баъзеашонро Хоразмшоҳ бо хоҳиши наздикону волиёнаш, ки аз ақрабияш буданд, дар чунин мансаб эътироф мекард.

Вазирон чӣ дар марказ ва чӣ дар мулкҳо аз тарафи султонҳои хоразмшоҳӣ таъин мешуданд. Вазирро султон бо фармони худ таъин мекард. Дар фармон аксаран ҳуқуқи ваколатҳо ва ўҳдадорӣҳои вазир муқаррар мегашт. Ҳамчунин сабаби таъин шудани вазир самтҳои фаъолияти ӯ, муносибати ӯ бо мусулмонон ва зиммиён муайян мешуд. Барои мисол мо фармони Ғиёсиддин Пиршоҳи Хоразмиро, ки соли 1224-Наҳичевани Озарбойҷонро мегирад ва ба мансаби вазирӣ хоҷаи худ Абдулбаракати Усмониро таъин менамояд, ки дар ин бора омадааст:

1. Муқимов З. Узбекистон давлати ва ҳуқуқи таърихӣ. Самарқанд. Зарафшон 1998 с.132 Муминов ақида дорад, ки ин вазирон ноиб не, балки ҳокими мулкҳо буданд. Ниг. ҳамон ҷо.
2. Эҳтимол меравад, ки ҳар як мулк ба ғайр аз вазир волии худро дошт ва вазир мансаби дуввуми он мулк ба шумор мерафт. Зеро чун Алоуд-дин Муҳаммад, вазирӣ давлатро, ки Низомулмулк ал-Харовӣ (ин дигар Харовӣ аст) буд аз вазифа озод кард ва ба Гурганҷ равон кард. Онҷо модари ӯ Теркин хотун воли буд ва ӯ вазирро, ки эҳтиром дошт вазирӣ худ хонд. Ҳатто амр кард, ки нишонаи ҳаракати ўро дар ҳашт найза нишон диҳанд.

Бо наздикӣ вазирии Нахичеванро ба Садр-ал Милла ва д-Дин Абдулбаракати ал Усмонӣ, ки аз авлоди Усмон ибни Аффон мебошад, додем<sup>1</sup>. Мақсади мо дар таъини ӯ он аст, ки ӯ зарарҳои ҳокими ғайри муминон (ба мо) расонидаро рӯёнад, адолатро татбиқ кунад ва вазъи мусулмонон ва бисёрхудохоро (мушрик) беҳтар гардонад. Ба ҳар кас мутобиқи амалаш (меҳнаташ, хизматаш) рафтор намояд, андозро танҳо тибқи муқаррароти пешина (қадим): хироч аз мусулмонон ва аз зиммиён рӯёнад.<sup>2</sup>

Ҳар нафаре аз аҳли қалъа, ки ба ҳимояи мусулмон баромад карда, аз ғайри мӯъминӣ даст мекашад, вазир набояд барои чизии насупоридааш ҷазо диҳад. Вазир набояд, монеи насоро дар сохтмону таъмири калисоҳо шавад. Ба маҷлисҳои онҳо (на-соро) ҳалал нарасонад. Аммо нагузорад, ки онҳо навовариҳои кулӣ (азим) созанд (ихдаси мухдас). Ба зами он вазир бояд назорат намояд, ки насоро (хоҳ доро бошанд, хоҳ камбағал) аз мусулмонон ҷудо сукунат намоянд, савора нагарданд ва ярок надошта бошанд, яъне саворагӣ ва ярок доштан ба насоро манъ буд.

Садр ад-Дин яъне вазир бояд роҳро ҳифз кунад ва назорат кунад, ки ягон нафар аз аҳли зиммӣ замини ислоро тарк наамояд ва ба ғайримӯъминон ҳамроҳ нашавад. Ягон савдогар набояд бо ҳамроҳии ярок, ғулом ва чорво ба мулки ғайри мӯъминон равад. Ҳар он касе меҳоҳад, ки ба замини ислом (дор-ул-ислом) ворид шавад, Садр-ад-дин бояд ӯро бо хушӣ ва марҳамат пешвоз гирад, вале (ӯҳдадор аст) нагузорад, ки муҳоҷирон аз ҳад зиёд шаванд.<sup>3</sup>

Маълум мешавад, ки вазифаҳои асосии вазир ба ҷуз аз ҳимояи ислом боз ҳимояи иқтисодии кишвар, ҷамъи андоз ва оромии кишвар низ ба шумор меравад. Ба ақидаи ан-Насавӣ хориҷашоҳиён дар давраҳои муайян<sup>4</sup> дар ҳар як шаҳр вазирҳои худро доштанд, ки онҳо дар алоҳидагӣ (танҳо) шаҳрро идора

---

1. Вазир инчो ба маънии васеътар-ҳоким ё воли мумкин омадана, зеро ӯ асосан вазифаи волихоро чун шахси аввал дар мулкҳо амалӣ мекунад.

2. Зиммӣ – ғайри мусулмон

3. Буниятов З.М. Государство хориҷашоҳидов. -М., 1986. -С.97.

4. Асосан дар давраи Султон Ҷалолиддин.

мекарданд.<sup>1</sup> Пас маълум мешавад, ки ин вазирон аз мансаби вазирӣ, ки дар маркази ҳукумат нишаста, ба аҳли қалам роҳбарӣ менамуд, фарқ доранд. Вазифаи онҳо аллакай дар шакли воли ва ҳокими мулк ё шаҳри муайян баромад кардан аст. Пас институти вазирӣ дар хоразмшоҳиён ба ду маънӣ истифода мешавад.

1. Вазир-чун ҷойнишини аввали султонҳои хоразмшоҳиён, ки роҳбарии аҳли каламро бар ӯҳда дошта, чун низом, сутун ва дастури мулк ва ҳокимияти давлатӣ баромад мекунад.

2. Вазир-чун мақоми ҳокимияти маҳаллии давлатӣ, ки ба сифати роҳбари шаҳрҳо, мулк ва кишварҳои ҷудогона баромад карда, дар тобеияти вассалитетӣ нисбат ба ҳокимияти марказӣ қарор дорад.

Ин гуна вазирҳо дар давлати Хоразмшоҳиён эҳтимол вазифаи раисони шаҳрро иҷро мекарданд. Ҳамчунин эҳтимол меравад, ки дар салтанати Хоразмшоҳиён дар давраҳои муайян, ҳар як вассалитети дохилии империявӣ ҷойнишини худро дошт, ки он низ чун вазир муаррифӣ шудааст. Яъне вазир бо ифодаи ёрдамчии аввали вассалҳо (волиҳо ва сарварони мулкҳо) баромад мекунад.<sup>2</sup>

Гуфтан мумкин аст, ки ҳоло дар атрофи давлатдории хоразмшоҳиён, махсусан мансаби вазирии он, ки ифодагари чанд вазифаҳои давлатӣ баромад менамуданд, баҳсҳои зиёд ҳоҳад шуд. Аз ин лиҳоз, шояд иштибоҳе дар инъикоси он аз ҷониби муаррихон ва банда низ шуда бошад. Лекин умед аст, ки сари ин масъала мо дар ояндаи наздик хоҳем баргашт.

**в) Ҳоҷиби Бузург.** Яке аз вазифаҳои муҳими давлатӣ «ҳоҷиби бузург» ба ҳисоб мерафт. Дар давлати Хоразмшоҳиён

---

1. Буниятов З.М. Государство Хоразмшахидов. -С.98.

2. Бо дар назари он, ки дар давраҳои ҷудогонаи салтанати Хоразмшоҳиён, ки ҳудуди давлат васеъ буд ва роҳбарии мулкҳо дар дасти бузургону ақрабони султонҳо буд, ҳар як ҳокими кишвар, вазирӣ худро ҳам дошт. Мисол чун Алауддин Муҳаммад-Насириддин-ал Солихро аз вазифа озод кард, ӯро модараш дар Гургон (Терген Хотун) вазирӣ худ таъин кард. Аз ин рӯ агар тобеияти ҳамаи мулкҳои Хуросону Мовароуннаҳр ба Хоразмшоҳиён (дар айни ҳол ба Алоуддин Муҳаммад) исбот шавад, онгоҳ сохти давлати Хоразмшоҳиён чун давлат дохили давлат боз мансаби дигар бо номи вазирӣ дорад.

ба ин вазифа одатан намояндагони воломакоми туркиро таъин мекарданд.

Ҳочибӣ бузург аз тамоми корҳои давлатдорӣ ба султонҳои хоразмшоҳӣ маълумот меод. Маъракаиҳои даргоҳиро назорат мекард, вазифаҳои муҳими давлатиро, масалан: сафири махсус ба давлатҳои ҳамсоя, назоратчи ва тафтишгари фаъолияти мақомотҳои давлатӣ ва ғайраю дигарҳоро иҷро мекард. Мисол, ҳочибӣ султон Алоуддин Муҳаммади Хоразмшоҳӣ амалҳои вазир Низомулмулкро тафтиш кардааст. Ҳочиб вазифадор шуда буд, дафтарҳои вазорат (реестрҳо), чароид (описҳо, китоби қайдҳо), маҳзан (архив бойгонӣ), амали котибон (секретарҳо) ва фаъолияти мансабдорони молиявӣ-мутасаррифонро тафтиш намояд.

Дар давлати Хоразмшоҳиён ба ҷуз ҳочибӣ бузург боз шумораи зиёди ҳочибон қору фаъолият менамуданд, ки ба корҳои гуногуни соҳавӣ давлатӣ машғул буданд. Ҳамаи онҳо тобеяи бевоситаро ба ҳочибӣ бузург доштанд. Дар давлати Хоразмшоҳиён мансаби ҳочибӣ хос (ҳочиб-ал-хос) мавҷуд буд, ки баъзан аз таъинотҳои муҳиму хосаи давлатиро аз номи султонҳои Хоразмшоҳ иҷро мекарданд, Мисол, ҳочиб-ал-хос Ханберди Сарухан аз номи султон Ҷалолиддин Манкбурни бо роҳбари шуришчиёни Ганча-Бандар гуфтушунид мекард, ё ҳочиб-ал-хос Бадриддин Тутак аз номи Султон Ҷалолиддини Хоразмшоҳӣ бо исмоилиён гуфтушунид намудааст. Ҳамчунин ҳочибони хос меҳмонони муҳими давлатиро бо фармонҳои султонҳо раҳнамоӣ ва ҳамроҳӣ мекарданд.<sup>1</sup>

**г) Устоздор** - аз мансабдори дохили дарбории хоразмшоҳиён ба шумор мерафт, ки бо корҳои хоҷагидорӣ, чорводорӣ, таомпазӣ (вино тайёркунӣ) роҳбарӣ карда, шумораи зиёди хизматгоронро доро буд. Ҳама гуна хароҷотҳои дохили дарборӣ барӯҳдаи ӯ буд.<sup>2</sup> Устоздор тобеи султон буда, амри ӯ ба ҳамаи шахсони бо хоҷагию дастархондорӣ машғул буда, ҳатмӣ буд. Муаррихи замони хоразмшоҳӣ ан-Насовӣ ваколат ва ҳуқуқҳои устоздорро чунин ёдоварӣ кардааст: Ваколатҳои ӯ, ки аз султонҳои хоразмшоҳиён гирифта буд, ин ҳуқуқи хароҷоти ҳиссаи хазинаи

---

1. Ан-Насовӣ. -С.206.

2. Ал-Кашканди. Субҳ, Т.4. - С.20

давлатӣ буд. Ў аз ин ҳисоб барои нонвойҳо, ошхонаҳо, саисон, нукарони (навкорони-илад) дарборӣ, барои ҳаққи хизмат ва ғайра маблағ ҷудо менамуд. Ҳар он маблағе, ки ӯ ба самти муайяни хоҷагидорӣ масраф мекард, аз ваколатдори он хоҷагӣ забонхат бо мӯҳр мегирифт. Ҳамин тавр ӯ тасдиқкоғазӣ (забонхат) мӯҳрдор аз мансабдорон; вазир мустауфӣ, мушриф, назир ва ҳамаи ҷонишинони (нувваби) онҳо мегирифт. Умуман 12 мӯҳр дар ҳуҷҷатҳои устоздор дида мешуд, ки ҳар яки онҳо мансабҳои муайяни давлатиро ишғол мекарданд ва ё бо ҳайси ҷойнишини онҳо хизмат менамуданд.<sup>1</sup>

Маълум аст, ки устоздор, одатан аз ҷиҳати молиявӣ-пулӣ ҳар як соҳаи хоҷагиро ё вазорати давлатиро таъмин мекунад. Шояд бештар ӯ бо соҳаҳои хоҷагидорӣ дарборӣ кор дошта аст, зеро ин мансабро олимони бештар чун хоҷагидори дарбор шинохтаанд.<sup>2</sup>

Фаъолияти молиявии устоздор сари ҳар вақт чун ҳисобот шунда мешуд ва тафтиш мегардид. Дар ҳолатҳои нооромӣ, баъзан аз ҳисоботҳои устоздор ба таъхир гузошта мешуд. Мисол, соли 1224 Ҳангоме ки султони ҳоразмшоҳӣ Ироқро тасхир кард, ҳисоботи устоздор Ҷалолиддини Заррод аз сабаби нооромии вазъият шунда нашуд. Аз ин Ҷалолиддини Заррод истифода намуда, аз ҳад зиёд масрафҳои нолозим намуд. Вале баъдтар аз ӯ ҳисобот талаб карда шуд. Маълум гардид, ки ӯ бештар аз 150 ҳазор динар камбудӣ дорад. Дар натиҷа устоздор аз кор сабукдӯш карда шуд.<sup>3</sup>

д) **Амир Охур** - сарвари канюшӣ (ҷое, ки аспҳоро нигоҳубин мекунанд, саисхона). Аз сабабе, ки давлатҳои феодалии Осиёи Миёна бештар ба тохтутозҳо ва ҷангҳои дохилӣ машғул буданд, асп-воситаи асосии ҷангӣ ва сафарҳои хизматӣ ба шумор мерафт. Аз ин ҷост, ки дар байни мақомотҳои дарборӣ мансаби амири охур-сарвари саисхонаи султони, бештар ёдрас мегардад. Гузашта аз он, дар саисхонаи султонҳои ҳоразмшоҳӣ бештар аз 300 ҳазор аспҳои саворӣ нигоҳ дошта мешуд. Чунин шумораи зиёд, воқеан хароҷот ва диққати махсуси давлатиро талаб

1. Ан-Насавӣ. -С.226-227.

2. Буниятов З.М. Государство Хоразмшахов. -С.99.

3. Ан-Насавӣ. -С.92.

мекард. Дар тобеияти Амир охур шумораи зиёди хизматгорон саисҳо мавҷуд буданд. Дар давлати Хоразмшоҳиён инҳо вазифаи Амир-Охурро иҷро мекарданд; Амир Ихтиёриддини Цушлу, Кочидег ва дигарон аз ҷумлаи онҳо ба шумор мерафтанд.

**ж) Амир шикор.** Сарвари шикор дар даргоҳи султонҳои Хоразмшоҳӣ. Амири шикор вазифаи ташкил ва гузаронидаани шикорҳои султонино бар ӯҳда дошт. Султонҳо сари чанд вақт барои истироҳати рӯҳӣ ба шикор майл мекарданд. Ин майли онҳоро Амири шикор бо махсус мутасаддиёни худ, ки дар нигоҳубини мавзёҳои шикорӣ, нигоҳдории воситаҳои шикорӣ (чун тир, найза ва ғ.) машғул буданд, ба амалӣ шуданаш хизмат мекарданд. Сайф-а-дин Дор Абд дар даргоҳи султон Ҷалолиддин амири шикор будааст.

**з) Ташдар.** Мансабдори махсуси дарбори султонҳои хоразмшоҳӣ буд, ки ба ҳаммом ва муассисаҳои шустушӯии даргоҳ роҳбарӣ намуда, ин самти фаъолияти иҷтимоиро бар ӯҳда дошт. Ташдорон, ки одатан муносибатҳои маҳрамонаи султонҳоро дар ҳаммомҳо таъмин менамуданд, ба султонҳо шахсони наздик ҳисоб мешуданд. Аз ин рӯ баъзан онҳоро, ки дар хизмат содиқ буданд, султонҳо ба вазифаҳои баландтар тавсия мекарданд. Мисол, султон Алоуддин Муҳаммад ташдори худ Айёзро то ба мартабаи "малик"-ӣ баланд бардошта роҳбарии 10 ҳазор савораро ба ихтиёри ӯ супурд.<sup>1</sup>

**к) Шаробдорӣ.** Сардори шаробхонаи султонӣ. Дар шаробхонаи султонӣ намудҳои гуногуни шаробҳо ва нӯшокиҳо нигоҳ дошта мешуд. Қисмате аз нӯшокиҳоро тайёр мекарданд. Дар шаробхона маҳсулот оиди тайёр намудани нӯшокиҳо, қанд, лавозимотҳои лозимаи (посудаҳо) қимматбаҳо, ки дар маърақаҳои султонӣ гузошта мешуд, мавҷуд буд. Дар назди шаробдор хизматгорони махсуси омӯхташуда адои хизмат мекарданд. Амир Саъд-ад Дин шаробдори султон Ҷалолиддин буд.<sup>2</sup>

**л) Қиссадор.** Шахси дарборие буд, ки дар давоми ҳафта арзу шикояти мардумро, ки ба сарвари давлат (султон) доштанд, қабул намуда, бегоҳи ҷумъа ба назди султон меовард.<sup>3</sup>

---

1. Буниятов З.М. Государство Хоразмшахов. -С.100.

2. Ан-Насови. -С.129.

3. Ан Насови. -С.146.

Албатта, арзу шикояти мардум ба султон чун инстансияи ни-  
хоии додгоҳӣ нигаронида шуда буд. Чун мардум аз қарору  
ҳалномаҳои қозихо ва ҳокимҳо норозӣ буданд, доди худро ба  
охирин нуқтаи умед-Султон пешкаш менамуданд. Мазмуни  
арзу шикоят ва хоҳишҳо гуногун буд, онҳо ҳам ба беадолатии  
ҳокимони маҳаллӣ, қозихо ва ҳам ба ҳокимияти марказӣ дахл  
доштанд. Қиссадор ҷавобҳои султон, қарорҳои ӯро ба дархост-  
кунандагон ва шикоятгарон мерасонд. Мансаби қиссадор дар  
байни мақомотҳои дарборӣ, ягона мақомоти ҳуқуқӣ буд, ки  
ба ғаёлияти ҳуқуқӣ машғул гардида, ҳимояи ҳуқуқи инсонро  
тавассути инсон амалӣ менамуд. Аз ӯ, албатта бисёр масъалаҳо  
вобастагӣ дошт. Агар қиссадор шахси боинсоф ва покқичдон  
мешуд, муаммоҳо ва арзу шикоят ва талабу дархости мардум  
беғаразона ба султон расонида мешуд, онҳо ғаёлияти сул-  
тон ба ҳимояи ҳуқуқи инсон равона мегашт. Дар акси ҳол ӯ  
беадолатиҳои ҳокимонро пӯшонида, шикояти мардумро ба  
султон нарасонида ва ё инъироф нишон дода, сарвари давлатро  
аз воқеияти давлатдорӣ дур нигоҳ медошт.

Аз ин рӯ, мансаби қиссадор дар байни институтҳои дав-  
латии дарбор мақоми хосса дошт. Начиб-ад-дини Шарорӯзӣ  
қисадори султон Алоуддин буд.

Ҳамчунин дар дарбори султонҳои Хоразмшоҳӣ чунин  
мансабҳо; чошнигар-дарборие, ки назорат аз болои таомҳои  
султон намуда, бо мақсади ҳимояи султон аз ҳама гуна сӯиқасд  
таомҳоро аввал ӯ мечашид (мехӯрд); давотдор-қотиби султон;  
фаррош-шахсе ки роҳбарии анборхонаи султонро, маводҳои  
истироҳатӣ, сару тан ҷойгоҳи ҳоби султонро нигоҳубин ме-  
намуд;<sup>1</sup> ва аламдор ё амир-ал-олам-шахси дарборие, ки ба бай-  
рақбардорӣ масъул буданд.

Ба ҳамин тариқ хулоса гуфтан мумкин аст, ки чун ин ман-  
сабҳои зиёди давлати, ки дар давлати Хоразмшоҳиён дида  
мешавад, гувоҳи давлатдории ташакулёфтаи халқҳои Осиёи  
Миёна дар асрҳои XII ва XIII мебошад. Қобили қайд аст, ки  
ба ҷуз аз мақомотҳои номбаршудаи дарборӣ боз дар давлати  
Хоразмшоҳиён системаи девонҳо мавҷуд буд, ки ба идоракунии

---

1. Дар назди фаррош хизматгарони омӯхташуда – фаррошон низ буданд.

соҳаҳои ҷудогонаи ғаёлияти давлатӣ машғул мегардид. Ба монанди девонҳои мустауфӣ, мушриф, мӯхтасиб ва ғайраҳо.

### 3. Сохтори маъмурӣ - территориявии Хоразмшоҳиён

Давлати Хоразмшоҳиён таркибан мураккаб буд. Зеро вай дар давраи замонҳои муайян бо роҳи ҷангу ҷидолҳо ва кишваркушоӣ сарҳади худро то мулкҳои Ироқу Ирон, Хуросону Мавароуннаҳр васеъ намуда буд. Дар дохили давлат якҷанд мулкҳои ҷудогонае мавҷуд буданд, ки онҳоро волиҳо чун сарварони мустақили кишвар ва вассали султон идора мекарданд. Пойтахти асосии Хоразмшоҳиён шаҳри Гурганҷ буд, ки дар соҳили дарёи Аму воқеъ буд. Шаҳрҳо дар сохтори маъмурӣ-территориявии давлат нақши ҳалқунанда бозида, чун маркази тараққиёти хоҷагидорӣ, истеҳсолӣ ва бозаргонӣ мусоидат мекарданд. Дар Мовароуннаҳр шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Хива, Марв ва ғайра воқеъ гардида буданд. Шаҳрҳо одатан аз ду қисм, шаҳри калон (мадинат- ал -кубро) ва шаҳри сағир (мадинат ас суғро) иборат буданд. Дар маркази шаҳри сағир, ки худ воридаи шаҳри калон буд, кӯҳандизи қалъаи қадима чун ҷойгоҳи ҳунармандону маъмурон машхур буд.<sup>1</sup>

Дар шаҳрҳо ба ғайр аз ҳокимону вазирон боз мансабдороне чун шиёна, ки тартиботи дохилии шаҳрро назорат мекарданд, арзи вучуд доштанд. Шихнадорон отряди махсус буда, функцияҳои политсияи ҷазодихиро иҷро мекарданд. Мӯхтасиб бо нарху навои бозор, сифати мол ва хизматрасонии тарозуҳо назорат менамуд.

Вилоятҳо низ чун қисмати таркибии давлат мавқеи асосиро мебозиданд. Вилоятҳои Хоразм, Суғд<sup>2</sup> ва ғайра аз он ҷумлаанд. Ҳамаи шаҳрҳои вилояти Хоразм тобеи мактаби ҳуқуқии ханафӣ буданд, танҳо сокинони шаҳри Хива ҷонибдори мактаби ҳуқуқии шофеъия буданд. Дар тобеияти Хоразмшоҳиён ҳамчунин мулкҳои Балх, Вахш, Кундӯз, Хуталон ва ғайра буданд.

---

1. Роҷеъ ба шаҳрҳои асримиёнагии Осиёи Миёна. Ниг.: С.Б.Бунятов Государство Хоразмшоҳидов.-С.101-107.

2. Роҷеъ ба маҳалҳои вилояти Суғд ва Самарқанд Ниг.: Муф. З.М.Бунятов асари номбаршуда.-С.105-106. Аз рӯи муқаррароти Ас-Самъонӣ



#### 4. Ташкили қўшун (армия) дар давлати Хоразмшоҳӣ

Хоразмшоҳиён аз рӯзҳои аввали мустақилиятҳоиашон аз тобеияти Салҷуқиҳо, ки дорои қушуни доимии таҷрибадор буданд, саркашӣ менамуданд. Армия дар ин ҷо аз рӯи нишонаи қабилавӣ таъсис ёфта, асосан аз туркҳо иборат буд. Қушун аз қисмҳо ва ҷузъҳои махсус иборат буд.

Дар давлат девони (вазирати) махсусе барои идораи қушун мавҷуд буд, ки онро Девон-ал-ард меномиданд. Мутобиқи дафотири девони мазкур соли 1195 шумораи қушуни савораи хоразмшоҳиён ба 170 ҳазор мерасид. Шумораи умумӣ бошад, мутобиқи маълумотҳои таърихӣ то 400 ҳазор будааст.

Дар давлати Хоразмшоҳиён султонҳо гвардияи махсусро дар шумораи 10 ҳазор бо номи Ҳарос доштанд. Ҳарос аз сулолаи ҳарбиён иборат буд. Вазифаи ҳарос ҳимояи султон ва оилаи ӯ ба шумор мерафт.

Бо огози ҷангҳо Хоразмшоҳиён мардумро ба хизмати ҳарбӣ даъват мекарданд. Дар вақтҳои оромӣ ҳаққи хизмати аскарон дода мешуд, аммо дар вақтҳои ҷанг ҳаққи хизмат набуд, қушун аз ҳисоби ҷангу ғоратҳо зиндагӣ мекард.

Рохбарии девон ал-ардро соҳиб-девон ал-ард<sup>1</sup> бар ӯҳда дошт. Аз мазмуни девони ард маълум мешавад, ки функцияи асосии он таъмини қушун бо маводи зарурӣ, бо маош ва назорат аз болои шумора ва омадагии қушун будааст. Девони ал-ард аз ҷумла чунин корхоро анҷом медод:

– Иктаъхоро, ки ба ҳарбиён тақдим мешуданд идора ва ихтиёрдорӣ мекард.

– Ба қайдгирии ҳарбиёнро тафтиш мекард.

– Тартиби додани маошро назорат менамуд. Маош дар шакли мавадҷиб ва арзак ҳақгузорӣ карда шуда, ба ҳамаи ҳарбиён дода мешуд. Девон назорат мекард, ки сарварон пули ҷудошударо ба хизматчиён қаторӣ мерасонанд ё на. Ин масъала таҳти назорат нигоҳ дошта мешуд.

Мансаби дигаре, ки дар идораи қўшун нақши ҳалқунандаро мебозид ин инспектори ҳарбии назир-ал-чайш буд. Назир ал-

---

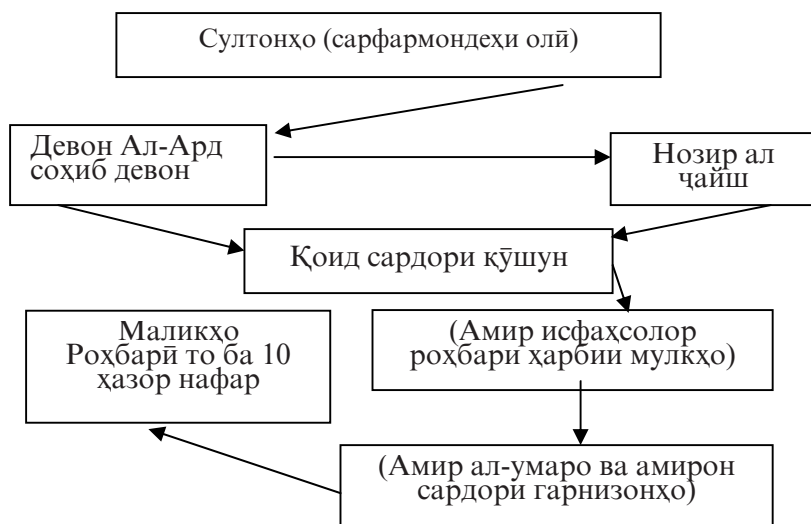
1. Девон ал-ардро девон ал-чайш низ меноманд. Рашидаддин Ватвот рохбари девонро соҳибдевон-ал-арз намидааст. Шояд ин аз таллафузи ҳарфи «зод» вобастагӣ дошта бошад?

чайш дар тобеъияти девон-ал-ард амал мекард. Шояд девон-ар-ард аз ташаккули мансаби оризи Сомониён ба миён омадааст. Зеро тарзи навишти арз бо форсӣ буда, дар хондан чун «ард» садо медиҳад.

Сарфармондеҳи армияи хоразмшоҳиёро қозид меномиданд, ки онҳо одатан дар байни амирони сипоҳ дар муҳорибаҳо хизматҳои хуб нишон медоданд. Онҳоро султон интиҳоб мекард. Қўшунҳои хоразмиро амирони ҳарбӣ идора мекарданд. Дар натиҷаи ғалабаҳо ба яке аз беҳтарини онҳо кишвар ё вилояти тасхир шуда, чун иктаъ супурда мешуд. Ва он амиро амир ал-умаро (амири амирон) меномиданд.

Аз амирон поёнтар мансаби маликӣ «дар қўшунҳо буд, ки аз болои 10 ҳазор нафар аскар роҳбарӣ» менамуданд. Беҳтарин маликҳои хизматнишондодаро лақаби хонӣ медоданд.

Горнизони дар қалъа ҷойгиршударо мансабдори ҳарбии мустақфиз роҳбарӣ менамуд. Ҳамин тавр системаи идоракунии давлати Хоразмшоҳӣ чунин арзи вуҷуд карда буд:



Қобили қайд аст, ки армияи хоразмшоҳиён қозии худро дошт. «Қози ал-асокир», ин вазифаро иҷро намуда, бахсу ҳуқуқвайронкуниҳои ҳарбиёро дида мебаромад. Қушунҳои Хоразмшоҳӣ гурӯҳи махсуси ҷосусонро дошт, ки онҳо ба фаъолияти ҷосусӣ (разветкаи ҳарбӣ) машғул буданд. Онҳоро

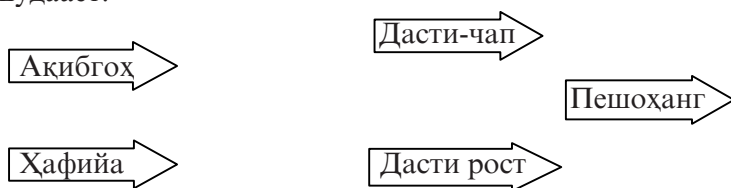
ҷосусиё меномиданд. Як гурӯҳи дигаре дар қўшун буданд, ки онҳоро хабарчиҳо меномиданд. Онҳоро ҷавушҳо ва сардори онҳоро муқаддам ҷавушиё меномиданд.

Олоти ҷангии қушуни ҳоразмӣ чунин буд: шамшер, копё, найза, камони найзадор, манҷаник (катапулт), мошинаҳои ҳимоятӣ (даббобат), сангпуштҳои ҳаракаткунанда-матарис, нардбонҳои ҳучумкунанда-салалим.<sup>1</sup>

Ҳангоми ҳучум армияи ҳоразмшӯҳӣ ба чунин зайл ҳаракат мекарданд. Қисмати пешоҳанг, дасти рост, дасти чап, ақибгоҳ.

(Муқаддама ё йазак —> маймана —> қалб —> майсара —> муаххара —> ва ҳафийа).

Дар нақша ҳаракати қушуни Ҳоразмшӯҳӣ тахминан оварда шудааст.



Ақиб он аст, ки дар давлати ҳоразмшӯҳӣ баъд аз ҳар корпуси 10 ҳазор нафара оилаҳои аскарҳо ҳаракат мекардааст. Шояд ин барои боз ҳам ҷасуртар ҷангидани онҳо бошад, зеро дар ақибгоҳ зану фарзандони онҳо истода буду ҳар яке аз аскарон меҳост, ки зану фарзандаш дар ҷанг зарар набинад.

## 5. Муносибатҳои байни давлатӣ ва санадҳо

Қобили қайд аст, ки дар давлатҳои феодалии асрҳои миёна муносибати байни давлатӣ тавассути ҳуҷҷатҳои расмӣ байни ҳамдигарии онҳо, ки муносибатҳои вассаллигарияю сюзеринитетиро ба миён меоварад, пайдо мешуданд. Ба замири он, ки дар бештари давраи замониҳо ба мақсади ба даст овардани сарват ва қудрати сиёсӣ бародарзодагонӣ султони, шӯҳӣ ва ё амири ба бастанӣ муоидаҳои дахонӣ гаразнок ба ваъдаҳои иқтисодӣ қудратҳои берунаро ба дохили Осиёи Миёна мека-

1. Ниг.: Ан-Насовӣ. -С.156-231

шиданд. Ҳолатҳое ба чашм мерасад, ки бо дарназардошти ҳимояи манфиатҳои дохилии сиёсӣ ҳокимони Осиёи Миёна бо давлатҳои хориҷ аҳдҳо бастаанд. Охирӣ гувоҳи равшани он аст, ки ҳалқҳои Мовароуннаҳр таҷрибаи ғании давлатдорӣ бо истифода ҳуқуқҳои байналҳалқӣ соҳиб буданд. Шартномаҳои зиёди амир Исмоили Сомонӣ бо мулкҳои ниматобеъи хилофоти араб, шартномаҳои сиёсии Амир Ғиёсиддини Ғурӣ бо давлатҳои марзӣ ва шартномаҳои қисмате, аз султонҳои хоразмшохӣ ба ин гуфтаҳо мисол шуда метавонад.

Дар айни ҳол дар асоси яке аз ҳуҷҷатҳои расмие, ки далолат ба шартномаҳои байналҳалқии давлатҳои феодалӣ дорад, мазмун ва моҳияти чунин аҳдҳоро тавсиф менамоем. Бояд қайд кард, ки аҳдҳои байналҳалқии давлатҳои феодалӣ бо иртибот дар мавзӯ ва муносибати давлатҳои мавҷуда, гуногун сурат мегирифтанд. Дида мешавад аҳдҳое,<sup>1</sup> ки бо мақсади сулҳ баста мешаванд, баъзан бо мақсади тобеъиятӣ ва эътирофи қудрати сиёсии мулки дигар ва ғайраҳо рӯи кор меоянд. Аҳдномае, ки дар зер таҳлил мегардад, дар ҳолати эътирофи қудрати сиёсӣ доштани давлати ҳамсоя баста шудааст, ки онро «савганд-нома» меноманд. Он дар байни султони Хоразмшохӣ Атсиз ва султони салҷуқӣ-Санҷар баста шудааст. Маълум аст, ки чунин аҳдҳо бо хоҳиши ду тараф баста мешавад. Ҳуқуқи фаёл ё тақлифи бастани савгандномаро метавонад ё давлати кӯчаке, ки худро ба вассалии давлати дигар шомил наояд ва ё давлати абарқудрате, ки меҳодад мулки кӯчак ўро эътироф наояд, одатан ба миён меоварад. Дар ҳарду ҳолат ҳам розигии тарафи дигар шарт аст. Дар акси ҳол ба мазмуни савганднома тағирот ворид мешавад ва ё ба ҷанги онҳо оварда мерасонад.

Мазмуни мухтасари савганднома чунин аст: Худованди Бузург фармудааст. «Ва шартномаҳоро дуруст иҷро кунед»

---

1. Сазовори қайд аст: ки аҳди байни давлатӣ дар кишвари Аҷам: таърихи қадим дошта он бо нишонаи махсус мӯҳри давлатӣ, ки аз этикети давлатдорӣ онҳо шаҳодат медиҳад: тасдиқ шуда: сипас равон мегардад. Ин маъниро пайғамбари ислом дуруст дарк карда буд. Дар «Насихат-ул-мулк»-и Ғаззоӣ омадааст. Чун паёмбар нома фармуд навиштан ба Аҷам. Гуфт: «Эшон номаи бемӯҳр нахонанд. Бо ангуштари мӯҳр фармуд кардан. Иқтибос аз: Давлатдорӣи тоҷикон дар асрҳои IX-XIV. Мураттиб Нурмуҳаммади Амиршохӣ. –Душанбе, 2000. – С.432.

(Қуръони Карим XVII, 34-36). Дар ояти дигаре омадааст: «Ва шартномаҳоро ичро кунед, зеро аз шартномаҳо мепурсанд» «ҳангоме ки савгандро бастед, шумо Худоро аз номи худ кафолат гузоштед». (Қуръон. XVI, 91.93). Он чизе, ки ба ман дахл дорад, ман ба Худованди олам эътиқод дорам ва ҳамон тавр ба султони давлати исломӣ (ӯҳдадорӣ дорам). Худованд кори парҳезгоронро эътироф мекунад. Ва ман Атсиз писари Хоразмшоҳ Муҳаммад ба Худованди олам ва паёмбари ӯ Муҳаммад (с) ваъда додам, ки то он даме, ки ман зиндаам, ман сар ба фармони ҳокими олам Санҷар ибн Маликшоҳро дорам. Ман ҳеҷ гоҳ ба ягон турк ва тоҷик, дӯстҳо ва душманон, занон ва ё мардон, куффор ё мусулмонон, ки ба давлати ӯ зарар меоҳанд, дӯст нахоҳам шуд. Ман дӯсти дӯстони ӯ ва душмани душманони ӯ хоҳам шуд. Агар ягон нафар аз душманони ӯ (давлатҳо ва мулкҳои душман, А.Х.) бар зидди ӯ низоъ намоянд ва аз он огоҳ шавам, сари вақт аз ин хатар ба раъйи олий (Султон Санҷар, А.Х.) хабар хоҳам дод. То қувват дорам бар зидди душманони давлати ӯ (Султон Санҷар, А.Х.) мубориза мебарам. Ба фиребу найранг дода нашавам. Баъд аз итоат бо амрҳои Худованд ва одамони бузурги ӯ вазифадор мешуморам худро ки фармонҳои подшоҳи одилро итоат намоям. Ман ҳамчунин ба ҳамаи он чизе, ки дар ин ҳуҷҷат навишта шудааст итоат мекунам. Бо номи Худованди беназиру бемонанд, раҳмону раҳим (раҳмкунанда) халқкунанда, ризқдиханда қасам, ки ба ҳар чизе, ки дар ин порча (грамота) навишта шудааст, содиқ бошам. Қасам ба Худо, Қасам ба Худо.<sup>1</sup>

Институтҳои ҳуқуқӣ ва давлатии салҷуқиён ва Хоразмшоҳиён

1. Ташдор - сарвари муассисаҳои шустушӯӣ ва ҳаммомҳои султонҳои Салҷуқӣ ва Хоразмшоҳиён буд. Ин мансаб бо сарварони давлат наздикӣ дошта, тамоми харчу сарфи он аз ҷониби маблағҳои андозситонии минтақаҳои ҷудогона таъмин карда мешуд.

---

1. Савганднома аз матни русӣ аз китоби З.М. Буниятов. Государство Хоразмшахов. М. 1986 -С.11-12 оварда шудааст. Оид ба шартномаи байни давлатии Хоразмшоҳиён ва Салҷуқиён. Ниг.: З.М.Буниятов. Государство Хоразмшахов. (Ануштегинидов). -М.,1986. -С.11-12.

2. Мутасарриф.
3. Шихна сардори полиси шаҳрҳо, ки ба ҳимояи тартибот ва ҷазодиҳии ҳуқуқвайронкунандагон машғул буд.
4. Валӣ - Қоиммақоми мулкҳо.
5. Қутвал - комендантҳои шаҳр, комендантҳои қалъа ва ғ.
6. Фатҳнома - ғармаҳои ғолибӣ ё маълумотнома оид ба ғалаба. Ҳар як ҳокиме, ки дар ягон муҳорибаи бузург ғолиб меомад ба вассалҳои дигари кишварҳои ҳамсоя роҷеъ ба ғалабаи худ, мақсади ҷанг ва моҳияти он маълумот меод. Мисол шуда метавонад, фатҳномаи Султони Салҷуқӣ бар Атсизии Хоразмшоҳ соли 1138.
7. Савганднома. Дар ҳолате, ки ҳокимони мулкҳои Осиёи Миёна дар аҳди феодализм бо ҳам муоҳида мебастанд, яъне шартномаи сулҳ ва дӯстӣ ва баъзан шартномаи эътирофи тобеиятӣ, дар ин ҳолат савганднома меоданд. Мисол Хоразмшоҳ Атсиз соли 1141 ба Султон Санҷари Салҷуқӣ чунин савганднома дода буд.

## **МАВЗҶҶ 15. ДАВЛАТДОРИИ САЛТУҚИЁН ДАР САРЗАМИНИ ТОТИҚОН**

### **1. Вазъияти сиёсӣ**

Давлати Салҷуқӣён аз давлатҳои абарқудрати империявие ба ҳисоб меравад, ки дар таърихи ҷаҳон нақши бузургеро чун падидаи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ бозидааст. Вай дар натиҷаи муборизаҳои шадиди қабилаҳои кучманчии оғузӣ ва туркманҳо бо Ғазнавиён дар шимоли Хуросон пайдо шуд. Дар давраҳои муайян тамоми қудратҳои сиёсии Мовароуннаҳру Хуросонро ба тобеияти худ чун вассалҳо дохил карда аст. Нуфузи давлати Салҷуқӣён қариб ба тамоми Осиёи Миёнаи имрӯза, Ирон, қисми Афғонистон Закавказия, қисмати Осиё ва Осиёи хурд паҳн гардида буд. Салҷуқия ягона давлате буд, ки баъд аз Сомониён мустақилияти мутлақи худро дар муносибат бо халифат муайян кард, раванди мустақилгардии халқҳои Осиёи Миёна ва парокандашавии халифати арабро дар ин минтақа, чун ду тарафи як қудрат тезонид. Давраи ҳукмронии Салҷуқӣён ба давраи тағиротҳои ҳодисаҳои бузургӣ беназири сиёсии давлатҳои

Шарқу Ғарб рост меояд. Аз ҳодисаҳои моҳияти бузург дошта; аз байнравии давлати Ғазнавиён (962-1182), давлати Бувайҳиён (945-1056), таназули қудрати Хилофати Аббосиён (750-1258) ва нуфӯзгирии қудрати сиёсии Византия ба шумор меравад. Ҳодисаи оламшумули ҳаракати салибӣ ба Шарқ ба ҳамин давра рост омадааст.<sup>1</sup>

Ҳучуми Салҷуқиҳо ба давлатҳои Шарқи Наздик ва Шарқи Миёна бо ҷангҳои шадид бо фотимиёни Миср (910-1171) ва империяи Византия рӯ ба рӯ меояд. Султон Муҳаммад Тошролбек (1038-1062) баъд аз забти Ирон ба Бағдод ҳуҷум намуда, Бувайҳиёро аз сари қудрат дур мекунад. Дар натиҷа нуфӯзи сиёсии худро ба ҳулафои аббосӣ паҳн месозад. Забткориҳои оянда ҳудуди Салҷуқиҳоро ба сӯи Сурия, Фаластин ва империяи Византия васеъ намуд. Султон Алп Арслон (1062-1073) императори Византия Диагони 4-ро (1067-1071) дар Осиёи хурд шикаст дод. Баъдан дар заминҳои забтшуда салтанати Рум таъсис ёфт. Византия, ки ҳучуми салҷуқиёро гардонда натавонист аз давлатҳои дигар ва аҳли рӯҳони (Папаи Рим) кӯмак хост. Ҳамин тавр ҳаракати нахустини салибии солҳои 1097-1099 оғоз ёфт. Ҳаракатҳои салибӣ як қисмати заминҳои Ирон, Фаластин ва Сурияро фаро гирифт, вале онҳо дар ин минтақаҳо дер истодагари карда натавонистанд. Ба зарбаҳои пай дар пайи Салҷуқиҳо ва қушунҳои маҳаллии араб онҳо тоб оварда натавонистанд.

Чунин буд вазъияти сиёсии кишварҳои Шарқ дар арафаи нуфӯзгирии қудрати Салҷуқиён.

Дар пояҳои таҷдиди салтанати салҷуқиён заминаҳои воқеии ташаккули халқиятҳои туркманҳо, озарбойҷонҳо ва туркҳо ба миён омад.

## 2. Пайдоиши давлат

Аз байни қabilaҳои оғузи туркӣ, ки дар поёнобҳои дарьёи Сир, ҷануби Арал ва шимолии Каспий зиндагӣ мекарданд,

---

1. Агаджанов С. Государство Селджукигов и Средняя Азия в IX-XII вв. -М. 1991. Введение. -С.3.

иттиходияҳои қабилаҳои Салчуқ бо роҳбарии «Салчуқ»,<sup>1</sup> ки дини исломро қабул карда буд, ҳамчун ячейкаи сиёсӣ ва ҳарбӣ нуфуз пайдо мекунад. Қавми салчуқ сараввал заминҳои шимолӣи Хуросонро бар ивази хизмати содиқонаи ҳарбияшон аз Султон Маҳмуди Ғазнавӣ чун иқтаъ мегиранд. Дар он вақт роҳбарии салчуқиёро набараҳои-Тоғрулбек ва Чағрибек барӯҳда доштанд. Қудрати қабилаҳои салчуқӣ бо мурури замон афзун гардида, масъалаи талаби заминҳои навро ба назди ғазнавиҳо мегузошт. Гузашта аз он, Салчуқиҳо соли 1038 Нишопурро тасхир карданд. Омилҳои номбаршуда ногузир ба ҷанги байни Салчуқиҳо ва ғазнавиҳо оварда расонд. Дар ҷанг ғазнавиҳо ғалаба мекунад. Вале ин ғалабаро ғазнавиҳо нигоҳ дошта наметавонанд.

- ҷангҳои дохилии ғазнавиён.
- оппозицияи ғазнавиҳо дар шимол-деҳқонони бойи иронӣ, ки аз Султонмасъуд розӣ набуданд.
- норозигии халқ аз сиёсати ғазнавиҳо.
- ҳешу табории ҳарбиёни туркнажоди ғазнавиён бо Салчуқиҳо ва дигар омилҳо дар ниҳояти кор ба шикасти ғазнавиён дар соли 1040 оварда расонид. Салчуқиҳо пай дар пай Хуросон, Хоразм, Ирон ва Озарбойҷонро ҳам гирифтанд. Бувайҳиён шикаст хӯрданд. Ғазнавиён фақат дар шимолу ғарбии Ҳиндустон ва ҳудуди ҳозираи Афғонистон ҳокимият доштанд. Тағрулбеки салчуқӣ халифа Ал-Қоими аббосиро маҷбур сохт, ки ба ӯ мансаби шоҳии Шарқ ва Ғарбро диҳад. Чи тавре, ки аввал Бувайҳиён намояндаи олии қудрати дунявӣ дар тамоми мамолики исломнишин баромад мекарданд, акнун ба ин сифат Салчуқиҳо шинохта шуданд. Пойтахти Салчуқиҳо он вақт Исфакон қарор ёфта буд.

Қисмати сарзамини Тоҷикистони Ҷанубӣ, ки соли 1024 аз ҷониби Ғазнавиён дар ҳудуди Ҷағониён, Хатлон ва Қабодиён забт шуда буд, барвақттар соли 1040 ба Салчуқиҳо мегузарад. Қисмати дигараш дар давраи ҳукмронии Султон Маликшоҳ соли 1089 баробари тасхири Мовароуннаҳр ва тобеъгардии Қарахониҳо ба Салчуқиҳо ҳамроҳ мешавад. Ҳамин тавр сар-

---

1. Роҷеъ ба истилоҳи салчуқ баҳсҳо аст. Мисол Гордолевский Салчуқро номи духтарӣ меҳисобид.



замини Осиёи Миёна ва Тоҷикистон давра ба давра ба тобе-  
бияти сиёсии Салчуқиҳо ворид гардид.

Давраи олии тараққиёти Салчуқиҳо ба замони ҳукмронии  
писари Алп-Арслон Султон Маликшоҳ (1072-1092) рост меомад.  
Вазири Алп-Арслон ва Султон Маликшоҳ Абу Алӣ Ал-Ҳасан  
ат-Тӯсӣ Низомулмулк<sup>1</sup> (1017- 1092) буд.

Нақши Низомулмулки Тӯсӣ, ки дар идоракунии давлат  
бештар аз сӣ сол<sup>2</sup> ширкат варзидааст, бениҳоят бузург аст.  
Зеро сарварони давлат бо маслиҳату муқаррароти ӯ амал ме-  
карданд. Низомулмулк соли 1092 аз ҷониби террористони яке  
аз фирқаҳои исломӣ кушта мешавад.<sup>3</sup>

Бо мурури замон дар ибтидои асри XI ба ҷои истилоҳи  
«оғуз» истилоҳи «туркман» ба миён меояд. Аввалан бо истилоҳи  
охирин қисмати оғузиҳо ва қабилаҳои туркии обҷакори исло-  
мишудаи қарлукҳо, холаджҳо меномиданд. Ҳатто соқинони  
шаҳрҳои қисмати ғарбии Ҳафтрудро Берунӣ низ туркменҳо  
номидааст. Дар давраи ҳукмронии Салчуқиҳо шахсиятҳои бу-  
зурги маънавӣ ва илми зиндагӣ менамуданд. Имом-ад-Дин  
ал-Исфahонӣ (1125-1201) Зоҳириддини Нишопурӣ (асараш  
«Салчуқнома») Низомулмулк Тӯсӣ, Зоҳириддини Байҳақӣ  
(1105-1169) Абу Саъди Самъонӣ (1113-1167) Абд-ар Раҳмон  
ибни ҷавзӣ (1114-1200), Мавлонои Румӣ ва дигарон дар ҳамин  
давра дар ҳудудҳои ин давлат сукунат карда эҷод намудаанд.

### 3. Раванди мустақилгардии ҳокимияти давлатӣ

Дар ибтидо низоми идоракунии қабилаҳои оғузӣ-салҷуқӣ  
бениҳоят оддӣ буда, бо дар назари урфу одатҳои қавмҳои

- 
1. Вазир Низомулмулки Тӯсӣ соҳиби китоби «Сиёсатнома» мебошад, ки дар  
бораи идоракунии давлат ва таҷрибаи сиёсии давлатҳои Шарқ маълумотҳо  
медихад. Ниг.: Сативалдыев Р.Ш. Политические правовые идеи «Сиасат-  
намэ» их современное значение. – Душанбе, 1998.
  2. Низомулмулк тайи соли 1062-1092 вазири Салчуқиҳо буд.
  3. Яке аз усулҳои асосии муборизаи зидди душманҳои сиёсӣ дар дохили  
Ирон ва Хуросон дар доираи таълимотҳои фирқавии исломии ханӯз аз он  
давра нест қардани шахсиятҳои мӯътабару сиёсӣ будааст. Аз соли 1092 то  
соли 1162 исмоилиёни Ирон бештар аз 75 шахсияти сиёсиро ба қатл мера-  
сонанд. Аз зумраи қурбоншудагон Низомулмулки Тӯсӣ: халифаи аббосӣ  
Мутаршид (1135) ва дигарон буданд.

кӯчманчӣ бо боқимондаҳои авлодӣ ба назар мерасад. Ҳатто баъди он, ки 4-ҳазор оилаҳои салҷуқӣ бо иҷозаи Амир Маҳмуди Ғазнавӣ, барои васеъ намудани ҳудуди нигоҳдошти чорводорӣ, аз Ҷайхун гузашта дар Сарахс, Абевард ва Ферав ҷой гирифтанд, онҳо ҳанӯз дар зинаи идоракунии қabilaвӣ қарор доштанд. Ҳатто созишномаи байни онҳо ва Ғазнавиён шифоҳӣ буд. Танҳо созиши дуввуми онҳо, ки мутобиқи он Дихистонро Ҷағрибек, Ниссоро Тоғрул ва Феравро Мӯсо соли 1035 ба иқтаъ гирифтаанд, бо тариқи хаттӣ бо имзои Султон ва мӯҳр тасдиқ карда шудааст.<sup>1</sup> Дар натиҷа қabilaи салҷуқӣ ҳам заминҳо ва ҳам шаҳрҳои ин минтақаро соҳиб шуда, ба фаъолияти сиёсии давлати даст заданд. Аз ин рӯ, шаклгирии давлати Салҷуқиҳо ду ҷанба дорад. Агар аз як тараф омилҳои дохилӣ -иқтисодӣ ба васеъшавии ҳудуди сиёсӣ территориявии ин қавмҳо оварда расонда бошад, аз ҷониби дигар кӯмаки сиёсии Ғазнавиҳо (бигузур маҷбурӣ бошад ҳам) тавассути шартномаи иқтаъ чун омили хориҷӣ ба пайдоиши давлати онҳо тақони бузург дод. Шартномаи иқтаъ нуқтаҳои ниҳии шаклгирии давлатро бо ҳудудҳои нисбии вассалитетӣ, чун ҷамъияти сиёсии низом ва тартибдошта бунёд намуд. Вождҳо-пешравони салҷуқи титули "деҳқон"-хоро-феодалони калон бо либосҳои расмӣ ва нишонаҳои фарқкунанда соҳиб шуданд.<sup>2</sup> Байҳақӣ қайд мекунад, ки ба онҳо чун волиёни вилоят 3- халати махсус дӯзонда супорида шуд ва чун валитанҳои вилоят шапка (қаллапӯш) дӯшоха, байрақ либоси чун одати ғазнавиҳо духташуда, аспу зини хоса, миёнбанди тиллоии туркӣ ва матоъҳои қатънашуда ва ҳамвор, ки си ҷояш бўриш дорад, тақдим карда шуд. Маълум аст, ки дар ин созишнома моҳиятан на супурдани замин ба иқтаъ балки таъини ҳокимони вилоят аз ҷониби Султони Ғазнавӣ дида мешавад. Аз ин рӯ, С.Г.Агаджанов дуруст қайд мекунад, ки дар ин ҷо мо гузариши ҳуқуқҳои маъмурии волиёни вилоятро мебинем.<sup>3</sup> Сониян Салҷуқиҳо қисман сиёсати мусолиҳакоронаро

---

1. Байҳақӣ. Таърихи Масъудӣ. -С.135-136

2. Маълум мешавад, ки он рӯзгор нишонаи мансабҳои давлатӣ дар сару либоси хосаи мансабдорон, чун символикаи давлатӣ мавҷуд будааст. Ва ҷунин расмиятро аз ғазнавиҳо Салҷуқиҳо тавассути ҳамин шартномаи иқтаъ ба меросӣ қабул намудаанд.

3. Агаджанов С.Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI-XII вв.

гирифта аз Ғазнавиён талаб мекунанд, ки ба онҳо Марв, Сарахс ва Абевардро ба сифати иқтаъ бидиҳанд ва дар ин мулкҳо намояндагони давлатии соҳиббарид козиҳо ва соҳиб дивонҳо фаъолият намоянд. Онҳо аз мардум андози мол рӯёнанд ва ба мо (Атабек дар қабилаҳои биёбонгард, институти сиёсӣ аст, ки роҳбарии маънавӣ ва сиёсии Султонзодаҳоро бар дӯш дорад. Мисол, Низомулмулки Тӯсӣ Атабекӣ ҳам Алп Арслон ва ҳам Маликшоҳ буд) бистгонӣ диҳанд. Аз ин чиҳат қадами навбатии Салчуқиҳо дар васеъ намудани заминҳо бо роҳи иқтаъ рост меояд ва ниҳоят дар давраи сеюм, пас аз муборизаҳои пай дар пай Салчуқиҳо ғазнавиҳоро маҷбур сохтанд, ки ҳокимияти Сарахс, Абевард, Ферав ва Нисоро нисбатан пурратар ба онҳо диҳанд. Ҳамин тавр тадриҷан Салчуқиҳо ба мазмуни шартномаи иқтаъ тағиротҳо дохил карда, чун давлатҳои мустақили дохили Ғазнавиён қудрат ва нуфузи худро зиёд мекарданд. Баъд аз созиши соли 1039 Ғазнавиҳо, ки ҳокимияти Салчуқиҳоро эътироф карданд ханӯз ҳам намехостанд, қудрати аз даст рафтаи худро расман бишносанд. Зеро дар созишнома таъкид шуда буд;

- Онҳо (Салчуқиҳо) ба мусулмонҳо ҳуҷум накунанд.
- Амволи халқро (раъиятро) наситонанд.
- Андози зиёдатӣ нагиранд.

Албатта, ин як усули нишон додани қудрати расмӣ ғазнавиҳо буд, аммо воқеан Салчуқиҳо сиёсати мустақилонаи худро дар ин манотиқ аллакай оғоз карда буданд.

Ҳамин тавр дар давраи аввал то солҳои 40-ум Салчуқиҳо низомӣ идораи давлатии худро дар шакли ҳокимони вилоятҳо нигоҳ дошта, ба нуфузгирии қурати сиёсии худ замина гузоштанд.

Баъдан инкишофи давлати Салчуқиҳо тавассути бародарон Довуд Тоғрулбек ва Муҳаммад Чағрибек ба Ироғу Осӣи Миёна паҳн гардида, чун ду қутби мустақили сиёсӣ ба ҳам қаробат дошта нуфӯз ёфт. Вале ин ду раванди сиёсии нуфӯзгирифтаҳо одатҳои қабилаҳои кӯчманчӣ дар солҳои 60-ум ба ҳам пайваست намуд. Пас аз вафоти Довуд мувофиқи одати қадимаи никоҳи левират бародараш Муҳаммад бо зани ӯ оиладор шуда имконияти вақеии муттаҳидкунии мулкҳо ба даст овард. Дар давоми се сол ӯ тавонист ба муттаҳидкунии ҳокимияти Салчуқиён хотима диҳад. Пас аз вафоти ӯ писари хурдиаш Довуд Сулай-

монро меросхӯри ҳокимият таъин мекунад. Вале аз хурдсолии ӯ истифода намуда, як гурӯҳи калони ҳарбиён ва шахсони до-нишманд<sup>1</sup> дар оппозицияи ӯ қарор гирифта, бародари калони ӯ Алп-Арсланро ба сари қудрат оварданд. Алп-Арслан Салҷуқиёнро ба давлати машҳури ҷаҳонӣ мубаддал гардонд.

Амалҳои сиёсӣ ва ҳукукии Алп-Арслон;

- Дар мамлакатҳои забтшуда назорати қатъиро аз болои туркҳои оғузӣ, ки ҳамроҳи қушун то кишварҳои дури Иро-ну Анатолий рафта буданд, ҷори намуд. То ки онҳо мардуми таҷҷоии муқимиرو аз заминҳо бенасиб нанамуда, норозигиро афзун накунад.

- Мардумро аз хароҷи асли, ки дар як сол ду маротиба рӯё-нида мешуд, озод кард.

- Дар моҳи рамазон дар як сол як маротиба ба мардуми кам-бизоат садакаи давлатӣ меод. (Ёрдампул)

- Бо роҳи иқтаъидӣ ба ҳарбиён ва феодалон нуфузи худро нигоҳ медошт. Ба ҳешу таборон низ, иқтаъ меод.

- Бо роҳи дипломатияи байналхалқӣ ва устувор қардани равобити ҳешу таборӣ бо халифаҳои аббоси ҳукумати худро устувор кард.

Султон Маликшоҳ -1072-1093 баъд аз марги падараш (дар муҳориба барои забти Мовароуннаҳр) ба сари қудрат меши-над ва ҷунин қорқоро анҷом медиҳад;

- Сиёсати кишваркушоиро идома медиҳад.

- Додани иқтаъро ба сарварони ҳарбӣ афзун мекунад

- Ба ҳокимони маҳаллии тобеъшуда таъя намуда, онҳоро ҷун қудрати мустақил ва вассали ҳеш эътироф мекунад.

- Низомулмулки Тӯсиرو дар идоракунии давлатӣ ҳукуки васеъ медиҳад.

- Салтанати Рум-Византияро таъсис ва устувор мегардонад.

Давраҳои ташаккули механизми давлатӣ ва хусусиятҳои он.

Мақомоти давлатӣ ва низомии идоракунии қабилҳои оғузӣ, дар идоракунии давлати васеъшудаи Салҷуқиҳо танқисӣ мекашад. Омилҳои таъсиси низомии давлати устувор,

---

1. Дар ин табаддулоти давлатӣ Низомулмулки Тӯсӣ низ ширкат варида аст, ки баъдан ба сифати вазири Алп-Арслон дифои вазифа намудааст.

механизму институтҳои нави давлатӣ аз ҳамин бӯҳрони давлатӣ оғоз мегардид. Ташаккулёбии механизми идоракунии давлатӣ аз давраи ҳаракатҳои салчуқӣ сар шуда, то идоракунии Султон Маликшоҳ идома меёбад.

Мазмуни таъсиси аппарати давлатии Салчуқӣёро, дар чунин муддати дароз ба инобат гирифта, бо назардошти хусусиятҳои хосаш мумкин аст, онро ба ду давра чудо намуд.

1. Давраи аввал солҳои 30-ум ва 40-ум асри XI-ро дар бар мегирад. Дар ин давра мақомоти давлатии котибот, сафирҳо, мушовирон ва тарҷумонҳо пайдо мешаванд. Дар ҳамин давра аввалин институтҳои давлатии валиҳо роҳбарони мулкҳои забтгардида ва омилҳо ҷамъкунандагонӣ андоз пайдо мешаванд. Дар соли 1037 (дар ҳамин сол) Тоғрулбек дар Исфаҳон ба мансаби Султони ноил мегардад. Дар ин давра салчуқӣён бештар ба тарзу усулҳои идоракунии худ таъя намуда таҷрибаи идоракунии тоҷикон ва ирониҳоро, ки дар пояи идоракунии давлатӣ нисбат ба онҳо хеле пеш рафта буданд, бо диққат омӯхта, муносибона амалӣ менамуданд. Салчуқиҳо аз донишмандони форсҳо ва сиёсатмадорони онҳо машваратчиён интихоб намуда, корҳои идораи давлатиро бо дар назари ҳимояи манфиатҳои хеш ба роҳ мемонданд. Байҳақӣ дар «Таърихи Масъудӣ» суханони Тоғрулбекро айнан овардааст: «Мо одамони нав ва бегона аз одати тоҷикон (тоҷикон) хабар надорем»<sup>1</sup>.

Дар ин давра Салчуқиҳо аз чунин таҷрибаи давлатдорӣи форсҳо истифода менамуданд:

- Султон Муҳаммад Тоғрулбек таҷрибаи давлатдорӣи ирониҳоро идома дода, дар як ҳафта ду бор рӯзҳои бозор ва чоршанбе арзу шикояти мардумро баррасӣ мекард.

- Ба сифати маслиҳатчиёни асосӣ донишмандони бузурги замон ва диндорони машҳуро ҷалб мекарданд.

Дар давраи аввал Салчуқиҳо хусусиятҳои хоси идоракунии қабилавӣ ва одатӣи худро, принципҳои ташкили ҳокимияти қабилавӣ ва одатӣ, ташкили ҳокимият ва ғайраро то дараҷае нигоҳ медоштанд. Зеро аз системаи идоракунии онҳо маълум мешавад, ки дар он механизми таъсиррасонии институтҳои сиёсии қабилаҳои огузӣ ҷой дорад.

---

1. Байҳақӣ. Таърихи Масъудӣ. – С.677.

- Мавчудияти институти атабекҳо<sup>1</sup> баъдан ба мансаби вазири омехта мешавад.

Мавчудияти одатҳои: эълони меросхӯри тахти султонӣ (коронатсия) тибки одатҳои оғузӣ.<sup>2</sup>

Мавчудияти одати қадимаи кучманчиён "меҳмондорӣи сарварони ҳарбӣ" аз ҷониби ҳоким сари чанд вақт «шолён».

Дар ибтидо мавчудияти маҷлиси халқии "канкаш" дар шакли тағирёфтааш («Шӯрои ашрофон»). Баъдан ин институт дар зерӣ таъсири ақидаҳо ва этикети сиёсии давлатҳои қадимаи иронӣ ва исломӣ аз байн меравад. Зеро султон интиҳоб шудаи (аз ҷониби) Худованд баромад мекард.

2. Давраи дуввуми ташаккули давлатдорӣи салҷуқиён ба солҳои 40 ва 60-ум рост меояд. Дар ин давра мақомоти доимоамалкунандаи девонҳо табақаҳои институтҳои маъмурӣ ва судӣ (қозигӣ) таъсис меёбад. Институтҳои давлатии борғохӣ таъсис мешаванд, ба онҳо маош муқаррар мешавад ва назорати онҳо пурзӯр мегардад. Умуман дар он давра гузариш аз сиёсати забтгароӣи ҳарбӣ ба идоракунии маъмурӣ дида мешуд. Дар баъзе аз мулкҳои забтшуда маъмурон ва сарварони қабилӣ онҳо бо низомӣ идоракуниашон боқӣ монданд, дар дигараш бошад, сарвари онҳо бо маъмурунаш бо салоҳдиди салтанат тағир дода шуд.

#### **4. Фарқи давлатдорӣи салҷуқиён аз давлатҳо ва империяҳои қабилӣ Осиёи Миёна**

Бояд қайд кард, ки дар давраи дуввуми ташаккули давлатдорӣи Салҷуқиён пурра қолаби давлатдорӣи Сомониён, Ғазнавиён ва Бувайҳиёнро қабул накардаанд. Қисмате аз институтҳои давлатие, ки дар давлатҳои қаблӣ буд, бекор карда

- 
1. Атабек дар қабилҳои биёбонгард, институти сиёсӣ аст, ки роҳбарии маънавӣ ва сиёсии Султонзодаҳо бар дӯш дорад. Мисол, Низомулмулки Тӯсӣ Атабекӣ ҳам Алп Арслон ва ҳам Маликшоҳ буд.
  2. Мутобиқи он, хангоми Маликшоҳро меросхӯри салтанат эълон карданд, ин одат амалӣ шуд. Пеш-пеш донишмандон ва маъруфони замон мерафтанд, аз қафои Султон пиёда дар даст арақчини зин (чепрак) ва Султонзода савори асп мерафт. Чунин одати тахтнишинӣ дар қарахониҳо низ дида мешавад. Асп дар байни қабилҳои турк қабил ва давлатро инъикос мекард, ки шохзода савори он ташбеҳи қудратро соҳиб шудани он буд.

шуд ва қисмати дигарро бо ислохотҳо қабул карданд ва қисмати саввумашро бошад ҳуқуқу вазоифашро таъғир доданд. Масалан: 1. Девони соҳиб-ал-барид, ки ҳам функцияи почта (хабар-расониро) ва ҳам функцияи полиси махфиро иҷро мекард аз байн рафт. 2. Мансаби соҳибхабар, ки ҳамаи маълумотҳоро ба султон мерасонд, аз байн рафт. 3. Мансаби дарбории сардори ҷондорон ва ҳимоятгарон-соҳибҳарос низ безътибор до-ниста шуд. 4. Ҳамчунин мансаби дигари дарборие чун ва-кил, ки хоҷагидори дарбори Сомониён ва Ғазнавиён буд, дар Салчуқиҳо дида намешавад. Низоми Арӯзи Самарқандӣ ин ҷанбаи давлатдорӣ Салчуқиҳоро ба инобат гирифта, навишта аст. Ҳангоме, ки Салчуқиҳо омаданд онҳо чун мардуми биёбон-гард таҷрибаи давлатдорӣ надошта, бисёр аз унсурҳои давлатдо-рии тоҷдоронро аз байн бурданд. Аз ҷумла вазорати алоқаро...<sup>1</sup> Албатта, Низоми Арӯзии Самарқанди ҷиҳати биёбонгардии салчукиро аз ҳад зиёд сутудааст. Вале дар асл, тағироти онҳо ва мақбул накардани баъзе аз институтҳои давлатдорӣ, аво-мили худро дошта, фарқияту моҳияти давлатдорӣ охираро аз аввалинҳо фарқ месозад.

## 5. Дарҳамхӯрии тамаддуни идоракунии Шарқӣ ва Ғарбӣ

Ҳокимият дар вассалигарӣҳо. Дарбор ва хусусияти ҳоси он.

Салчуқиён дар кишварҳои дур кӯшиши нигоҳ доштани одатҳои ҳуқуқии оғузӣ «тюре»<sup>2</sup>-ро менамуданд. Қобили қайд аст, ки дар Осиёи хурд дар Византия- қисмати шарқии импе-рияи Рим, ки Салчуқиён онро Рум меномиданд, ду маданияти идоракунии ва ҳуқуқӣ ба ҳам бархӯрда, таъсири мутақобилаи худро ба ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқии империяи Салчуқиён гузошт. Аз Осиёи Миёна, Ирон одатҳои оғузӣ ва таҷрибаи давлатдорӣ қадимаи форсҳоро ба Византия бурда, аз онҳо шакли идора-кунии империяи шарқии Рим ва ҳуқуқи Римиро қабул намуд. Салчуқиён нақши бузурге дар ин барҳамхӯрии тамаддунҳои сиёсии Шарқу Ғарб гузоштаанд. Аввалин бор Салчуқиён имко-

1. Низоми Арӯзии Самарқандӣ. Чаҳор мақола.-Душанбе,

2. Муҳаққиқи давлати Салчуқиён дар Осиёи Хурд. Вл.Гордоловский ҳуқуқии одатии оғузҳоро-тюре меномад. Ниг.: Гордоловский В.Л.Государство Сельджукидов. Малой Азии.-Москва. 1941. Ленинград. -С.157

нияи амалии омӯзиши ин тамаддунхоро дар доираи як давлат фароҳам оварданд.<sup>1</sup> Аз ин ҷост, ки ҳарду тамаддун ба нигоҳ доштани унсурҳои либералию ҳамгирии хеш, ки аз табиати қадимаи онҳо мабдаъ мегирад, таъя намуда, тавонистанд дар тобеияти салтанати як империя умр ба сар баранд.

Ба ҳар ҳол дар тасхири сиёсии империяи Шарқии Рим ва ташкили идораи давлатӣ дар онҳо нақши муҳимро барои туркони оғузӣ таҷрибаи давлатдории форсҳо боздидеаст. Маҳз одатҳои идоракунии форсҳо, - «волоияти мақоми султони, - менависад В.Гарделевский, бар Румиҳо нигоҳ медошт». Аз ин рӯ, онҳо бештар одатҳои давлатии Иронро мавриди истифода қарор медоданд. Мисол, аз одатҳо ва этикети дарборӣ;

- Дар дарбор байни султон ва тобеён парда кашида мешуд.

- Ҳангоме, ки султон ба назди тобеён мерафт чун одати иронӣ қадим болои сари султон чатр (зонт) мебуданд, чун вассалҳо-князҳо аз дурӣ чатри султони ро медида, аз аспҳо фаромада ӯро пешвоз мегифтанд.

- Султон дар асоси таҷрибаи давлати Византия ва таъкидои Низомулмулк барои беҳатарию худ - гвардияи хориҷинасаб таъсис медиҳад, ки онро "ҳоса аскар" меноманд. Ҳоса аскар аз чор-панҷ ҳазор нафар ғуломон, оғланҳо ва муфатҳо таъсис ёфта буд.

- Султон одати қадимаи Осиёи Миёнагии ҳаракати ҳокимро дар шаҳр ва байни мардум, ки пеш-пеш 70 нафар ҷубдорон ме- рафтанду аз қафо дар тахт султон бо қулоҳи шохони қанӣ. Дар Византия нигоҳ дошта шуд. Ҳатто ин одатро инкишоф дода иштироки 120 ҷондорон аз ҷапу рост ва 500 сарлашқару қумондонро ба расмият дароварданд.

Дарбори Салҷуқӣ низ тибқи дарбори форсҳо ва иронӣ сохта шудааст. Дарбор расман аз аппарати идоракунии умумӣ ҷудо буд. Мафҳуми девонҳо ва даргоҳ ё давлатхонаи боргоҳ аз ҳам фарқ мекарданд. Фарқият асосан дар ҳудуди он мансабҳое, ки як вазифаро иҷро мекарданду дар ду мақомот ҷой доштаанд, мавҷуд буд. Мисол қотиботи девонҳо - дивон муншилоӣ аз қотиботи даргоҳ - борроҳ муншилоӣ фарқ мекарданд.

---

1. Ин масъала ба пурағӣ то ҳол тадқиқ нашуда баҳои воқеии худро наёфта- аст.



Дар «боргоҳ» чунин мансабҳо ва институтҳо шомил буд:

- ошпазхона-ошпаз
- мушрифӣ боргоҳ, вай аз болои хароҷоту таомҳои ошпазхона назорат мекард.
- чомадор ва - чомадорхона
- ташдор ва - ташдорхона - ҷойгоҳи шустушӯ
- ракибдор ва - ракибхона ҷойгоҳи аспнигоҳдорӣ
- истабл-истилоҳи франкӣ буда-ракибхонаи хориҷиёро мефаҳмонад яъне аспхонаи меҳмонон.
- мири шикор ва - шикорхона
- анборчӣ ва - анборхона
- шаробчӣ ва-шаробхона
- хазинадори хос. Дар хазинаи хос - даромади заминҳои шахсии султонро нигоҳ медоштанд.

Ҳамчунин мансабҳои хоҷиб чун хизматгор ва мунаҷҷим чун ситорашиносон буданд.

Рохбарии боргоҳро амири бор бар ӯҳда дошт.

Қобили қайд аст, ки хизматгори, мансабдори махсус, ки ба рост кардани дастархон ва таомкашониву шаробдихӣ дар ташкилиҳои султони чун: чошнигир, хонсолор ва шаробсолор мавҷуд буданд. Хизматгори оддӣ ва поёнии даргоҳиро «хавошӣ» меномиданд. Ҳимоятгори дарборӣ аз рӯи низомномаи махсус ва қонуни палаткаи султони амал мекарданд (қонуни утоқ).<sup>1</sup>

Забони форсӣ, забони адабӣ ва забони аристократияи дарборӣ буд.<sup>2</sup> Забони форсӣ бо шоирону бузургонаш бар Осиёи Хурд ҳаракат кард.

Идоракунии вилоятҳои салҷуқиён одатан бо дар назари таҷрибаи идоракунии давлатҳои марказонидашудаи Осиёи Миёна ба роҳ монда мешуд. Чунин вилоятҳои салҷуқиён 12-то буданд. Мазмуни идоракунии давлати салҷуқиёнро ба инобат гирифта, агар ба даврони инкишофи он назар афканем, мебинем, ки Салҷуқиён низ чун ҳар як давлати феодали-ҳарбии Осиёи Миёнагӣ асосан се даврано: даври устуворшавӣ, даври

---

1. Горделевский В.Л. Асари номбаршуда.-С.163.

2. Кулзнуур Карло. Девонсолорӣ дар аҳди Салҷуқӣ. Тарҷума. Яъкуби Ожанд. Техрон -1343. х. -С.15.

рушду нумӯъ (муттамарказӣ) ва ниҳоят давраи парокандагиرو аз сар гузаронидаанд. Моҳияти давлати салчуқиёро шарҳ дода муҳаққиқ Карл Кулузнур қайд мекунад; "Императории салчуқӣ усулан як давлати низомии омода барои ҷанг ва кишваркушоӣ буд. Ва ҳамин ҷанг ва кишваркушоӣ як унсури ҳокимаи бегонаро ба мардуми бумии наҷибгони онҳо барои идораи умури девонӣ ва ташкилоти давлатӣ даъват мешуданд, таҳмил кард. Салчуқиён ки шакли ташкили давлатиро бар асоси каволиби собиқ Сомонӣ ва Ғазнавӣ иттиҳоз карда буданд ва тавассути онҳо дар Осиёи Миёна мутадовил шуда ва ба сурати як вижагии хумдаи ҳукумат дар ин минтақа даромада буд».<sup>1</sup>

### **7. Девони марказӣ ва маъмурини он. Қабули таҷрибаи идоракунии тоҷикон**

Салчуқиён чун давлати Сомониён ва Ғазнавиён системаи девонӣ доштанд. Дар ин масъала баҳс нест, зеро онро муҳаққиқони кӯҳан; Низомулмулк, Хондамир, ибни Асир, Байҳақӣ, ва муосир; Бартольд, Гордолевски, Агаджанов, Корло Кулузнур ва дигарон қайд кардаанд. Аммо роҷеъ ба девонҳои марказии давлат ва шумораи онҳо то ҳол маълумоти дақиқ нест. Зеро дар тамоми вилоёти императорӣ системаи ягонаи давлатӣ қариб ки набуда дар баъзеи он дар зери таъсири таҷрибаи давлатдорӣ қаблашон девонҳо ва вазоратҳое буд, ки дар дигар виллоятҳо дида намешуд. Дар ин масъала танҳо дар ҳолате рӯшани ворид сохтан мумкин, ки низоми девони ҳар як 12 виллояти вассоли империяи Салчуқӣ тадқиқ карда шавад.

Дар айни ҳол мо ба тадқиқи ҳаматарафаи ин масъала даст назада, дар асоси ҳуччатҳо ва адабиёти дар даст дошта ба шарҳи девонҳои ба мо маълум мепардозем; Карло Кулузнур 5 девони Салчукиро номбар мекунад;

1. Девони аъло ё девони вазирон.
2. Девони истифоз.
3. Девони Туғро ё девони иншо ва расоил.
4. Девони ишроф.

---

1. Кулузнур К. Асари номбаршуда.-С.24.

## 5. Девони арз.<sup>1</sup>

Кулузнур ақида дорад «барид» ва «девони ишроф» то замон Маликшоҳ вучуд надоштааст. Дар замони Маликшоҳ бо ақидаи Ибн Холиқон ва О.К.Ламбтун девоне бо номи "девони иқтаъ" ва девоне бо номи «мусодир» таъсис меёбад. Ин чунин олимон рочеъ ба амали девонҳои «хос» ва «авқоф» дар аҳди Султон Санҷар ақида намудаанд. Ҳамин тавр 4-девони дигар дар даврони гуногун мансуби Салҷуқиён доништа мешавад, ки (5+4) дар маҷмӯъ ба 9-девор мерасад. Вале аниқ ва бебаҳс танҳо 5-девони салҷуқиён дифои вазифаҳои муайяно дошт.

Агаджанов низ ҳамин 5 девонро номбар мекунад, фақат девони арзро девон-ал-арз-ал джайш меномад. Дар мулкҳои Салҷуқӣ қисмати аз девонҳо амал мекард. Вале баъзе аз муҳаққиқон ақида доранд, ки дар он ҷо ҳамаи онҳо тобеъи як девон буданд. Мисол, Муқримин Халил нисбати Салҷуқиёни Рум изҳори ақида карда менависад: дар он ҷо як девон чун шӯрои давлатӣ буд. Ва ба ҳайати ин шӯро чунин маъмулин шомил буданд: 1. Ҳазинадор - муставфӣ, 2. Котиби давлатӣ- первана, 3. Сардори ҳарбиён-оризҷайш, 4. Соҳиби девони туғро (канслер) мелӣ куттоб, 5. Амири беҳатарии давлатӣ-мушриф, 6. Қозӣ, 7. Амирон.<sup>2</sup>

1. **Девони аъло** - ӯ девони вазоратро соҳиби девони вазирӣ Салҷуқӣ-Вазир бар ўҳда дошта муҳимтарин мансаби маъмурии салтанат шинохта мешуд. Вазифаи вазирро чун мансаби олии мақоми иҷроия вобаста ба самти фаъолиятҳо ба якҷанд гурӯҳ мумкин ҷудо намуд:

а) Вазифаи молӣ. Аз сабабе, ки молу хазина аз объектҳои муҳими давлатӣ ба шумор мерафт, вазифаи нахустини вазир назорати катъии даромади молиёт ва ҳифзи авзои молии давлат маҳсуб мешуд. Низомулмуки Тӯсӣ навишта буд, ки вазир ҳамаи омилон ва мутасаррифонро роҳбар бошад ва масъули расонидану гузоришоти молӣ ба султон бошад.<sup>3</sup> Низомулмулк низоми идораи молиёти мулкҳои дурдастро бар дӯши соҳибони

---

1. Ҳамон ҷо.

2. Ниг.: Гордоловский В.Л. Государство Сельджукитов. -С.138

3. Низомулмулк Тӯсӣ. Сиёсатнома. Тарҷумаи Б.Н. Заходер. -М.,Л., 1949. -С.43; (с.230.)

мулк ва шахсони масъул вогузоштанаширо талаб мекард. Вазирони Салчуқӣ тавассути мансабдор «ориз-ул-чайш», ки мутасадии пардохти ҳаққи кушун буд, вазъи молиявии кушунро низ роҳбарӣ мекарданд.

б) Вазифаи низомӣ аз вазифаҳои муҳими вазирони салчуқӣ ба шумор мерафтанд. Махсусан, дар даврони кишваркушоиҳо, ки тамоми давлат чун кушуни ягона баромад мекард. Вазир масъалаҳои муҳими ҳарбиро бо ҳамроҳии султон ҳал мекард. Дар ҷангҳо вай султонро ҳамроҳӣ менамуд.

в) Вазифаи мазҳабӣ ва қазой. Тибқи муқаррароти Низомулмулки Тусӣ, вазирон дар қори назорати додгустарӣ ва баҳсҳои мазҳабӣ дасти назорат доштанд. Мисол, Тоғрулбек дар Нишопур бо таъсири пири маърифати худ имом Муваффақ-алБастомӣ, ки ҷонибдори шофеъия буд, ба паҳн намудани ин мазҳаб пардохт... Аммо султонҳои мутақаддам бо таъсири вазири худ Низомулмулк низоми ҳукукии мусолиҳакоронаи-ҳанафиро ҷонибдорӣ ва паҳн намуданд. Ваколати қозихо ва иҷроии вазифаи онҳо низ таҳти назорати вазирон будааст.

г) Яке аз вазифаҳои марказӣ ва асосии Вазир роҳбарӣ аз болои фаъолияти девонҳо буд. Ҳамаи шахсони мансабдори девонӣ бо пешниҳоди ӯ ба қор таъин ва озод мешуданд.

2. **Девони истифӯъ.** Девони истифӯъ бо умури молӣ ва вусули ҳисобот сару қор дошт. Он қисмати иператорӣ, ки таҳти тобеъияти марказ буд, ба навоҳии молиётӣ тақсим мешуд. Масъул ба ҷамъу ба марказ расонидани молиёт девони истеъфо буд. Дар раиси ин девон «муставфӣ» қарор дошт. Табиатан, ӯ тобеъи вазир буд. Вале дар қори молиётӣ давлатӣ ҳуқуқҳои зиёде дошт. Дар тобеъияти нисбии муставфӣ ҳазина ва тамоми омирони давлат будааст. Низомулмулки Тусӣ дар «Сиёсатнома» менивисад:

«Подшоҳонро ҳамеша ду ҳазина будааст, яке ҳазинаи асл ва яке ҳазинаи харҷ». Ва моле, ки ҳосил мешуд бештар ба ҳазинаи асл бурдандӣ ва қамтар ба ҳазинаи харҷ. Ва то зарурате набудӣ аз он ҳазинаи асл нафармудӣ агар ҷизе бардоштандӣ бар ваҷҳи вом (қарз) бардоштандӣ ва боз ҷой ниҳодандӣ.<sup>1</sup>

---

1. Низомулмулк. Сиёсатнома. Перевод и прим. Проф. Заходер. -М.,Л.,1949. С.231.

Аксари муҳаққиқон тақя бар гуфтаи Низомулмулк намуда, ақида меронанд, ки султонҳои салҷуқиро ду хазина будааст,<sup>1</sup> аммо эҳтимол меравад, ки Низомулмулк як хазинаро аз ду қисмат иборат буданаширо таъкид мекунад. Хазинаи асли ва хазинаи харочот. Яъне он даромаде, ки ба хазина ворид мешуд, қисматаш барои харочот ба самтҳои хоҷагидорӣ ва ӯ маишӣ чудо шуда қисматаш чун бойиғарии давлат ба фонди дастно-рас гузошта мешуд. Академик Бартольд В.В. чунин ақида дорад, ки Муставфӣ шояд ҳамон хазинадор ва ӯ «хазин» аст, ки Самъонӣ ва Гардизӣ дар шарҳи давлатдорӣ форсҳо овардаанд. Ва аҷиб нест, ки онҳо дар назди худ ҳисобчиҳоро (хасиб ва хусаб)<sup>2</sup> доштанд. Гордолевский бошад, қайд мекунад, ки баъд аз ҳар як кишваркушоноҳ ва ҷангҳо котибон ва ҳисобчиҳ<sup>3</sup> дар дафтарҳои махсус даромади: ярок, тилло, туп ва ғайраро номнавис карда, ба султон равон мекарданд. Айнан ҳамин амалҳоро нисбати амволҳои дигари манкула ва ғайри манкула котибону ҳисобчиҳои девони истиф<sup>4</sup> дар давлати Салҷуқиҳо иҷро мекарданд.

Языч Оғлӣ Алӣ муҳаққиқи турк қайд мекунад, ки дар девони истиф<sup>5</sup> 24 котиб амал мекард, ки аз он 12 нафар даромади давлатии амволро менавишт ва 12 нафари дигар ба хизматчиён ҳаққи хизмат ва инъом (иктоъ) медоданд.<sup>4</sup>

Ин шахсони мутасаддиро «аҳли девон муншиларӣ» ва «девон котибларӣ» меномиданд. Китоби даромадро "амвол дафтарӣ" мегуфтанд.

Ҳамчунин султон дорои хазинаи шахсӣ будааст. Қадру қиммати соҳибхазинаи султони ба гуфти муаррих аз роҳбари девони истиф<sup>6</sup> баландтар будааст. Аз ин ҷост, ки муставфӣ султон Маликшоҳ-Абдулазиз аз вазифаи худ ба хоҳири хазонӣ<sup>5</sup> шудан даст қашидааст.<sup>6</sup> Зеро «хазони» султон бидуни вазир бо

1. Ин акидаро. Кулузнур К. дастгирӣ мекунад: ниг. асари номбаршуда. -С.27.

2. Бартольд В.В. Сочинения. Т.1.-М., 1963. -С.289.

3. Гордолевский Вл. Государство Селджукидов Малой Азии. -М.,Л., 1941. -С.138.

4. Иқтибос аз китоби Гардолевский Вл. Государство Селджукидов. -С.138.

5. Хазон-хазинадор

6. Кулузнур С. Асари зикршуда. -С.28.

султон алоқа дошта масъулияти идораи фарзандони султонро низ ба ўҳда доштааст.

Ҳамин тавр девони истифӯъ бо шумораи зиёди котибону дафтардорон ва ҳисобчиёну омилони худ вазорати молиявии давлати Салҷуқиёно мемунад, ки даромаду хароҷоти ҳазинаи императориро ба ўҳда дошт. Девони истифӯъ дар давлати Сомониён бо номи Муставфӣ<sup>1</sup> ва дар давлати Аббосиён бо номи «девони ҳарач» машҳур буд. Аббосиён се самти фаъолияти хирочро муқаррар мекунад. Сомониён ба он чун манбаи ягонаи фонди давлатӣ менигаранд. Салҷуқиён бошанд онро тавассути вазири бузург Низомулмулк ба ду қисмат, даромади аслий ва даромад барои хароҷот чудо мекунад. Аҷиб он аст, ки вазири салҷуқӣ мақоми ҳуқуқии девонро дар қори истифодаи маблағи аслий муқаррар карда, дар ҳолатҳои зарурӣ хароҷот аз онро дар қарзи давлатӣ ва ҳисоббаробаркунии устувор ба роҳ монда шуданахро таъкид мекунад.<sup>2</sup>

3. Девони туғро. Девони Туғро вазифаҳои девони иншо ё девони амид-ал-мулки давлати Сомониёнро ба ҷо меовард. Ин девонро баъзан девони иншо ват-туғро низ меномиданд.<sup>3</sup> Сардори онро мансабдор туғро бар ўҳда дошт. Туғро бояд шахсе мешуд, ки хати хубу раво ва зарифе медошт. Туғроӣ номаҳои султони менавишт ва имзо мегузошт. Сараввал Туғроӣ шахси туркие мешуд, ки ба номанависии султонҳо машғул буд. Низомулмулк дар давоҷонаи императорӣ муншиҳоро ҷамъ намуда, ҳаҷми девони туғроро васеъ намуд. Ҳамин тавр ин девон баъд аз вазир ва муставфӣ вазорати муҳими Салҷуқиён ба шумор ме-рафт<sup>4</sup>. Гардлевский роҳбари девонро «Мелик-ул-куттоб»-амири котобон номидааст. Ва вазифаи онро ба вазифаи вазири қорҳои хориҷа дар як қатор мегузорад.<sup>5</sup> Баъдтар туркони усмонӣ ин вазифаро «раисул-куттоб» номидаанд. Мавҷуд будани котибони хушхат, тарҷимонҳо ва муншиёну сафирон гувоҳи он аст, ки девони Туғрои давлати Салҷуқӣ чун девони Амид-ал-мулки

1. Бартольд В.В, Сочинения Т.1. -М.,1963. -С.289.

2. Низомулмулк. Сиёсатнома.-М.,Л., 1949. -С.231.

3. Агаджанов С.Г. Государства Сельджукидов и Средняя азия. -С.94

4. Кулузнур К. Девонсолорӣ. -С.28

5. Гордоловский. Государства Сельджукидов. -С.138

давлати Сомонӣ дар ду самт: самти дафтардорӣ-котиботӣ ва корҳои хориҷӣ фаъолият мекардааст.

4. Девони Ишроф. Раиси девони ишрофро мушриф бар ӯҳда дошт. Ӯ мисли девони мушрифи замони Ғазнавиён як нафар омили махфии дастгоҳи ҷосусӣ набуда, маъмуре буд, ки бо ташкилоти молӣ пайвандӣ дошт. Тибқи навиштаи Низомулмулк мушриф вазирад буд, аз ҳарчӣ дар дарбор мегузарад, бохабар гардад ва дар сурати лозимӣ ба султон гузориш пешкаш намояд. Ҳамчунин девон намояндагону мушрифоне дошт, ки дар тамоми ҳудуди императорӣ назорати пардохти андоз ва молиётро бар ӯҳда доштанд. Пардохти хароҷоти мушриф аз ҳазинаи марказ дода мешуд. Низомулмулк қайд мекунад, ки намояндагони ӯ дар маҳаллаҳо аз рӯи адл амал карда, ҳарчизе ки шунаванд аз бузургу кӯчак ба марказ бояд хабар диҳанд.<sup>1</sup> Маълум мешавад, ки назорати махфии мушрифон ҳам ба молиёт ва ҳам ба фаъолияти дигари давлатӣ, ки бо молиёт иртибот надорад, то дараҷае дахл дошт.<sup>2</sup> Аммо дар замони Сомониён ин чиз танҳо хусусияти моли дошта, дар Ғуриён ва Ғазнавиён дар ду ва се самт фаъолият мекард.

5. Девони оризи чайш ё девони арз. Оризи чайш ё фармондеҳи артиш-раиси девонии арз ба ҳисоб мерафт. Ин девон ба қайди лашкар, сабти ном ва таъмини қушун аз нигоҳи иқтисодӣ машғул буд. Аз ин рӯ, баъзан онро «Идораи сабти ном ва умӯри лашкарӣ» меноманд. Ин девон масъалаи додани иқтаъ ба табақаҳои низомиро назорат мекард. Ин девон баъд аз он, ки императорӣ, ҳарчӣ бештар ба низомигарӣ горойид ва ин табақот – низомӣҳои соҳибқисмати имтиёзоти онро ғасб карданд, аҳамияти ҳудуд аз даст дод. Дар давлати Сомониён ин вазифаро девони соҳиб ал-шурот бар ӯҳда дошт. Аммо дар он вақт мансабдори дигаре бо номи ориз ба додани маоши ҳарбиён машғул буданд. Шояд ин девон тавассути ҳамон мансаби ориз номи ҳудуд чун девони арз гирифта ва роҳбари ӯро оризи чайш меномиданд.

1. Низомулмулк. Сиясатнамэ. Пер. и прим. проф. Заходер. -М.,1949. Л., С.64

2. Байҳақӣ мушрифро чун ҷосус (согледотӣ) ва Бартольд В.В. чун назоратчи хароҷоти молӣ шарҳ медиҳад.

Мақомотҳои дигари дохили даргоҳӣ, ки ба девонҳо тобе-  
бият надоштанд.

Дар ин давра мақомотҳои дигари давлатие буд, ки ба девон-  
ҳо иртиботе надоштанд. Яке аз ҳамин гуна мансабҳо вакилдо-  
ри боргоҳӣ ба шумор меравад. Вакил вазифаеро иҷро мекард,  
ки байни султон ва вазир пайдо мешуд. Бо ақидаи Бандорӣ ва-  
килдор шахси фасеҳ, олим, мавқеъсанҷ ва дар хусуси ҳолату  
руҳияи султон мавқеъшинос бошад.<sup>1</sup> Агар вакилдор шахси  
камтаҷриба ва аз таҷрибаи дарборӣ огоҳ набошад, онгоҳ сул-  
тон ўро дар муддати кӯтоҳ сабукдӯш мекард. Амири Қазвинӣ  
аз зумраи вакилоне буд, ки бидуни эътибори кордонӣ ва ақлу  
хирадаш ба вакилӣ таъин шуда буд. Онгоҳ пас аз мӯҳлате сул-  
тон Маликшоҳ ўро аз вазифа сабукдӯш кард. Бо мурури за-  
мон мансаби вакилдор вазоифи худро ба амир Хочиби Ка-  
бир дод, ки ў низ яке аз мансабҳои низомии дарбор буд. Амир  
Хочиб фармонҳои султонро шахсан шунида, онҳоро ба вази-  
ри, султон мерасонд. Яъне вазифаи ў воситае байни султон ва  
вазир буд. Эҳтимол меравад, ки вакил сараввал чун мансаби  
давлатӣ, ки аз таҷрибаи давлатдорӣ форсҳо ва ё аз таҷрибаи  
давлатдорӣ қабоили кӯчманчии оғӯзи мабдаъ гирифта буд ба  
давлати императорӣ ворид шуд ва танҳо як вазоифи воситаи  
байни султон бо вазир ва дигар мансабдоронро бар ўҳда дошт.  
Аммо амир ҳочиб шояд чун институти давлатдорӣ арабӣ ба  
давлатҳои Сомонӣ, Ғазнавӣ ва Хоразмшоҳӣ таносух шуда, са-  
раввал чун шахси масъули дарборӣ, масъули вазоифи тартибо-  
ти дохили дарборӣ, қабулу гусели меҳмонони давлатӣ буд. Баъ-  
дан, ваколатҳои амир ҳочиб афзун гардида, вазифаҳои вакил-  
ро низ дар бар мегирад. Албатта, сабабҳо зиёд буданд, аммо  
мумкин яке аз ин сабабҳо он бошад, ки шахсиятҳои, ки ба си-  
фати вакил таъин мешуданд боварии султонро ба ҷо оварда  
натавонистанд ва бештар ба низоъ ва зиддияти байни султон  
ва мансабдорон сабаб мешуданд.

Хусусиятиҳои хоси интиҳоб ва таъини кадрҳо дар давла-  
ти салҷуқиён чунин буд:

1. Тамоми вазирон ва соҳибони девонҳо қабл аз он, ки ба  
мансаби олӣ ва ё болотар ноил шаванд, онҳо муддатҳои ма-

---

1. Кулузнур К. Девонсолорӣ.



дид дар вазифаҳои поёнии дарборӣ ва ё девонӣ чун мушриф, мустауфӣ, ноиб, муншӣ ва ғайраҳо ҳатман адои вазифа мекарданд.

2. Ишғоли ду вазифа аз ҷониби як шахс расман манъ буд ва Низомулмулк низ нисбат ба он таъкид кардааст. Аммо дар таҷрибаи давлатдории Салҷуқиҳо дида мешавад, ки баъзан як шахс якчанд вақт масъули якчанд вазифа будааст. Мисол: Садид-ал-Мулк ҳам муншӣ буд ва ҳам мушриф. Гумон меравад, ки Муҳаммад Ҷузҷонӣ ва Амир Муъйид ҳам ба таври ҳамзамон се мақоми мухталифро ишғол мекарданд: 1. Вазорати Гавҳархотунро дар Самийрам 2. «Туғрой» (қотиби дастгоҳ иншоӣ)-и Султон Муҳаммад, 3. Ва амири Бағдодро.<sup>1</sup>

### **Мақомотҳои давлатии вассалҳо ё мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ<sup>2</sup>**

Дар ин давра нақши мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ дар вассалҳо, ки ба сифати ҳокимияти иёлотӣ ё маҳалла баромад мекарданд, дар идораи давлати Салҷуқиҳо бағоят бузург буд. Намояндаи девони кишварӣ дар иёлот (васолитет) шахсе ба номи «амид» ё «омил» буд. Онҳо вазифаи асосиашон ба ақидаи муҳаққиқон ҷамъоварии молиёт ва хироҷ буд. Ҳамчунин вазифаи дигари муҳими онҳо ин идора намудани кишвар ва мулки ба онҳо бовар карда супоридашуда буд. Онҳоро низ аз байни шахсони хизматнишондода ва ё бо иртиботи ҳешу табориашон султонҳо ба ин вазифа таъин мекарданд. Ачиб он аст, ки онҳоро дар давлатҳои Сомонӣ, Хоразмшоҳӣ-валӣ, қоимақом ва ғайра меномиданд. Аммо Салҷуқиҳо бошанд, онҳоро Амид ва Амил ном мебуданд Албатта, амид чун соҳиби мулк то дараҷае бо валиҳо баробарвазн буда, маънии ҳокими кишвар ва намояндаи ҳокимияти марказро дар вассалигарӣ ҳамчун институти давлатӣ ва истилоҳи юридикӣ ба ҷо меовард. Ва аз ин чунин хулоса бармеояд, ки Салҷуқиҳо дар ин ҷо низ пайрави императорҳои қаблӣ будаанд. Аммо ба онҳо чун ҷамъкунандагони молиёт ва хироҷ

---

1. Ин шахс намояндаи худро дар Самийрам дар вазорати Гавҳархотун доштааст, ки он ба идораи он аз номи ӯ баромад мекард.

2. Ташкилоти иёлотӣ.

нигоҳ кардан ва қисмате аз онҳоро чун омилҳо шинохтан гувоҳи хусусияти хоси давлатдории салҷуқӣ мебошад, ки ифодагари моҳияти давлати кишваркушоии (чангҷӯи) салҷуқӣ, ки мақсадаш ғасб ва гирифтани даромади молӣ буд, баромад мекунад. Зеро омил дар давлатдорӣ қаблии Сомониёну Хоразмшоҳиён ва давлатҳои баъдинаи осӣёӣ чун чамъкунандаи андоз баромад мекард. Аммо ин ба ҳеҷ ваҷҳ вазифаи идоракунии онҳоро, ки дар аҳди Салҷуқиҳо арзи вучуд доштанд, кам намекард.

Дар баробари ҳокими кишвар нафаре, ҳокими низомии кишвар, ки қудрати ҳарбию амниятӣ минтақаро бар дӯш дошт, дифои вазифа мекард. Ин мансабро дар давлати Салҷуқиҳо «Шихне» меномиданд. Шихне маъсули умури низомии кишвар буд. Дар давлати хоразмшоҳиён ба сифати сардори полиси шаҳр хизмат мекард. Инчो ҳам аз вазоифи муҳими ӯ аз номи султон амниятӣ умумӣ он минтақаро бар дӯш дошт. Шихнаро аз байни амирони лашкар, ки дар он минтақаҳо корнамоӣ кардаанд, султон таъин мекард.

Ҳамин тавр қудрати сиёсӣ ва ҳарбӣ аз ҳам ҷудо буд. Аз сабабе, ки император майл ба инҳитоту муттаҳидшавии ҳокимияти ҳарбӣ ва сиёсӣ дошт. Султонҳои салҷуқӣ ба як нафар амири олирутба дар ин кишварҳо чунин ҳуқуқҳо дода буданд. Зеро мутамарказ шудани қудрат дар вилоятҳо парокандашавии давлати императориро метезонид. Бо вучуди он дар давраҳои аввал ва пурқувватии империя тақсими қудрат дар кишварҳо аҳамияти бузург дошт. Аммо баъдан, ҳокимони ҳарбӣ нуфузи бузург пайдо карда, дар қорҳои давлатдорӣ нисбатан мустақил гаштаанд, ки он принсипи вассали вассали ман вассоли ман нестро дар давлати Салҷуқиҳо ба миён овард. Мисол: ҳокими Гургон Азиддадин ҳокимияти муттаҳидаи молӣ ва низомии минтақаро бар дӯши хеш дошта вай метавонист тамоми муттасадӣро маъмурию молиро таъин кунад, аз қор гирад, амру фармонҳои низомӣ диҳад, ишроф, қуззот ва қушунҳои маҳаллиро тобеъи худ гардонад.<sup>1</sup> Ба вартаи ҳарбӣ (низомӣ) ворид гардидани кишварҳоро ташкили институти «атобакӣ» дар давлати Салҷуқиён тезонид. Сабаб дар он буд, ки чун ислоҳот дар таъини сарварони ҳавзаҳои кишварҳо во-

---

1. Кулузнур К. Девонсолорӣ дар аҳди Салҷуқиён. -С.32

рид гардиданд, тибқи он таъини аъзоёни ҷавонтари хонадо-ни салчуқӣ ба кишварҳо ҷонибдорӣ мешуд. Аз ин рӯ ба он мулкҳо султонзодаҳои камтаҷриба ҳоким таъин шуданд. Зару-рати ҳамроҳи султонзодагонӣ ҷавон сарпарастони махсус равон кардан ба миён омад. Ба сифати ҷунин сарпарастон бештар амирони ҳарбии туркӣ -«атобек»-ҳо равон мешуданд. Онҳо аксаран аз ҷавонии шоҳзодагон ва сустшавии марказ истифода намуда, ҳокимиятро ба манфиати худ ва мустақилияти кишвар устувор мекарданд.

Ҳамчунин дар мулкҳо баъзан аз девонҳо, ба монанди дево-ни «иёлотӣ» ва девони «ишроф» мавҷуд буданд. Аз мансабдо-рони дигар «раис»-они шаҳр ё мулк ба шумор мераванд, ки аз номи султон ба идораи шаҳрҳо машғул буданд. Дар мулкҳои салчуқӣ мансабдорони дигари маъмурие, ки дар марказ иҷрои вазифа доштанд, вобаста ба сатҳи тараққии сиёсиашон арзи ҳастӣ доштанд.

## **МАВЗҶИ 16. ҶҶРИЁН ВА АНЪАНАИ ДАВЛАТДОРИИ ТОҶИКОН**

### **1. Маълумоти мухтасари сиёсӣ**

Баъди сукути давлати Сомониён, ки дар аҳди он давлат ва ташкилоти идории тоҷикон ташакул ёфта буд, идомаи анъа-наҳои онро мо дар таърихи давлати Ҷӯриён (1147-1215) мебинем. Ҷӯриён, ки давлати тоҷикон ҳисобида мешавад, дар кишвари кӯҳистони Ҷӯр аҳди ҳастӣ намуда ва дар як муддати кӯтоҳе ҳамчун барқ дар ихтоси давлатҳои туркнасаби ғазнавӣ, сал-чуқӣ, қарохитой ва хоразмшоҳӣ дурахшиданд. Марзҳои дав-лати Ҷӯриён аз Эрони марказӣ дар Ҷарб то Хатлону Бадахшон дар Шарқ ва аз Марву Сарахс дар шимол то соҳилҳои халиҷи Форсу Ҳиндустони шимолӣ дар ҷануб доман паҳн карда буд. Пойтахти давлат-шаҳри Фирӯзкӯҳ дар кишвари кӯҳистонии Ҷӯр, ки яке аз вилояти қисмати ғарбии Афғонистони марказии имрӯза ҷойгир гашта буд, қарор доштааст. Мутаассифо-на, ташкилоти идории Ҷӯриён, ҳамчунин таърихи он то кунун мавриди таҳқиқу таҳлили ҳама тарафа қарор нагирифтааст.

Муаррихи машҳур академик Б.Ғ.Ғафуров ва шарқшиноси маъруф В.В.Бартольд дар бораи давлати Ғуриён мухтасар маълумот дода, тибки ривояте аз ду қисмати ташкили идории Ғуриён, ки яке сиёсӣ ва дигаре низомӣ мебошанд, сухан рондаанд. Сарчашмаҳои мавҷудаи таърихӣ, аз ҷумла «Табақоти Носирӣ»-и Минҳочу Сирочи Ҷузҷонӣ, «Таърихи Масъуд» -и Байҳақӣ ва дигарон нишон медиҳанд, ки салотини Ғӯрӣ анъанаҳои давлатдорӣ пешгузаштагони худ, хусусан, Сомониён ва Ғазнавиёно давом дода, ташкилоти идории мутобиқи ба давру замон ва авзои сиёсии он ҷавобгӯи он давру замон рӯи қор оварда, тавонистанд, ки як давлати тавоною пурқувват созмон диҳанд.

### 1. Вазоратҳо

Шиносоӣ бо тариқи ташкилоти идории Ғуриён собит менамояд, ки давлати Ғуриён, мисли давлати Саффорӣ (861-900) давлати ҳарбӣ-феодалӣ буда, ташкилоти соддаи идорӣ доштааст. Дар зинаи идораи кишвар, ки дар сари он султон (малик, шох) қарор дошт, вазирӣ бузург ва сипас девонҳо меистоданд.

**а) Девони вазир.** Вазир ба ҳайси садри аъзам ва ноиби шох ихтиёри мамлакатро дар даст дошт ва девони вазоратро идора мекард. Девони вазорат яке аз шугълҳои бисёр ҳассос ва муҳими дарбор буд, ки аҳамият ва арзиши онро мо дар даврони гузаштаи таърих бахусус замони хилофати Бағдод ва Сомониён мебинем.<sup>1</sup>

Вазир бояд аз хонаводаи маъруф ва машҳур мебуд. Аҷдодаш дар замони худ дар дастгоҳи давлат вазифаҳои муҳимро анҷом дода бошад. Вазир бояд дар ҷомеа мақому манзалати хубе дошта бошад. Муаллифи «Одоб-ул-ҳарб» сифатҳои вазирро чунин нишон додааст: «Каримтабъ, бузургвор, адиби комил, некӯмахзар, қавитадбир, дар қорҳои кишвардорӣ мутафаккир, худотарс, мушовирони хуб даргузидан ва саранҷом бояд дар умори кишвардорӣ ворид бошад».<sup>2</sup>

---

1. Ручъ шавад: Адам Мец. Мусулманский ренессанс. Перевод с немецкого. -М.: Наука, 1996. -С.70-96.

2. Муборакшоҳ, Одоб-ул-ҳараб ваш-шучоа. -Техрон, 1337. -С.128.

Касоне, ки дар девони вазорат интиҳоб мегардиданд, тибки маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ, аксарашон каримтабъу бузургвор, адиби комил, некӯмаҳзар, кавитадбир дар корҳои кишвардорӣ, мутафаккиру худотарс буданд. Зеро онҳо, тавре ки дар давраи Сомониён буданд, «тамоми муассисаҳои маъмурӣ, сиёсӣ ва иктисодии давлат»<sup>1</sup>-ро роҳбарӣ мекарданд ва мушовирони хуби шоҳон маҳсуб мегардиданд.

Муаллифи «Дастур-ул-вузаро» Ғиёсиддин ибни Ҳумомуддин маъруф ба Хондамир дар мавзӯи интиҳоби вазир суҳан ронда мегӯяд, ки вучуди вазири ботадбири хирадманд бисёр зарур мебошад, то вай умури иҷтимоиро сару сомон бахшида, дар кишвар амният ва рифои зиндагиро барқарор ва осоиши умумиро фароҳам созад.<sup>2</sup>

Девони вазорат, ки ҳокимияти марказӣ ҳисоб мешуд,<sup>3</sup> умури садорат ва вазорати молияро иҷро менамуд. Мутолиаи сарчашмаи хеле ҳам мӯътабари таърихи давлати Ғуриён «Табақоти Носирӣ» нишон медиҳад, ки дар аҳди Ғуриён вазирро «соҳибвазир» низ меномиданд. Лақаби ифтихории «Соҳиб»-ро бори аввал вазири ботадбир ва қудратманди давлати Эронии Оли Бувайҳ-Ибни Аббод (938-955) ба худ интиҳоб карда буд.<sup>4</sup> Ибни Асир менигорад, ки Имодулмулк Ҳоҷа Соҳиб аз риҷоли маъруфе буд, ки рутбаи соҳибвазирӣ ёфт. Соҳибвазир дар тамоми корҳои муҳими сиёсии он аср даст дошт ва назди муаррихон машҳур буд.<sup>5</sup>

Вазирони салотини ғӯрӣ аксаран дар ҳангоми ҷанг ва сулҳ бо шоҳон якҷо буданд. «Табақоти Носирӣ» сарнавишти талхи вазири Султон Сайфуддини Сурӣ (1147-1149) Саид Мучадуддини Мусавиро нигошта менависад, ки асокири Баҳромшоҳи Ғазнавӣ султони ғӯриро бо вазираш болои уштуре савор карда, гирди шаҳри Ғазнӣ гардонид, ҳардуро дар сари пули тоқи Ғазнин салб карданд ва аз пул биёвехтанд.<sup>6</sup>

1. Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон ҷ.1. -Душанбе, 1983. -С.455.

2. Дастур-ул-вузаро. -Техрон, 1317. -С.150.

3. Адам Мец. Асари зикршуда.- С.70.

4. Ал-Мусавӣ ал-Алавӣ. Ради Ҳаза девон ар-радӣ-Бомбей, 1306 ҳ. -С.121.

5. Ҷузҷонӣ, Минҳочу Сироч. Табақоти Носирӣ.-Кобул, 1343. ҳ.қ.11-С.472.

6. Ҷузҷонӣ. Табақоти Носирӣ.-Кобул, 134 ҳ.қ.1.-С.395.

Вазирони машҳури Ғӯриён дар аҳди султон Ғиёсиддин Абулфатҳ инҳо буданд: Шамсулмулк Абдучаббори Гилонӣ, Фахрулмулк Шарафуддини Ғӯрӣ, Маҷддулмулк Девшоҳидорӣ, Айнуддини Сӯриёнӣ, Заҳирулмулк Абдуллоҳи Санҷарӣ ва Ҷалолиддини Дехшавӣ.<sup>1</sup> Тавре ки дида мешавад, вазирони Ғӯрӣ алқоби гуногуни ифтихорӣ доштанд ва ин корро бо ризояти султон Шаҳобуддини Ғӯрӣ (1203-1206) вазиронаш Зиёулмулки Рамшӣ ва Муид-ул-мулк Муҳаммад Абдуллоҳи Санҷарӣ давом доданд. Бояд гуфт, ки интиҳоби алқоби вазирони Ғӯрӣ тақлид ба таҷрибаи вазирони хилофати Бағдод ва дигар давлатҳои феодалии он рӯзгор буд.

Маълумоти сарчашмаҳо собит месозад, ки дар замони салтанати тақрибан 70-солаи Ғӯриён бештар аз 8 вазири бузург ба мансаби вазирии девони вазорат расиданд. Албатта, дар муқоиса бо замони Сомониён, ки шумораи вазирони онҳо асосан намояндагони 3 хонавода (Ҷайхонӣ, Балғамӣ ва Утбӣ) буданд, вазирони Ғӯриён зуд-зуд иваз мешуданд. Иллати ин эҳтимол дорад, ки нооромиҳои замон ва авзои мураккаби сиёсии байналмилалӣ он замон бошад.

**б) Девони рисолат.** Девонҳои дигаре, ки дар замони Ғӯриён вучуд доштанд, яқинан ҳамон девонҳои аҳди Сомониён ва Ғазнавиён буданд. Аз ҷумла, яке девони рисолат мебошад, ки дар аҳди Сомониён ба номи девони амид-ул-мулк машҳур буд. Девони рисолат аз пурарзиштарин девонҳо ба шумор мерафт ва султон (амир, шох) доим бо соҳиби он машварат мекард.

Дар асрҳои XI-XII, ки муносибати давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Шарқи Миёнаву Наздик ноором буд ва аз ин рӯ, мақоми девони рисолат хеле ҳам боло меравад. Соҳиби девони рисолат Раиси дорул-иншои султонӣ буд ва дар зерин дасти худ иддаи зиёди муҳарриру муншӣ ва котиби расоил дошт, ки тарафи эътимод ва нигоҳ доштани асрори давлат буданд. Ба ҳамин ҷиҳат аз дарбори султонӣ эшонро ба атроф ба рисолат ва сафорат ва анҷоми маъмуриятҳои сиррӣ ва сиёсӣ мефиристоданд ва ғолибан ниёбати садорат низ бо соҳиби девони расоил буд.<sup>2</sup>

---

1. Ҳамон ҷо. ҷ.1.-С.367.

2. Иқбол Аббос. Вазорат дар аҳди салотини бузурги Салҷуқӣ.-Техрон. 1338 ҳ.-С.29-30.

То чӣ андоза бузург будани соҳиби девони рисолатро аз он фаҳмидан мумкин аст, ки ба сифати расулон бисёр маврид ашхоси олирутбаи давлатӣ интиҳоб мешуданд. Масалан, султон Ғиёсиддини Ғӯрӣ (1163-1170) дар муносибатҳои ғӯриён бо хилофати Бағдод аввалан Қозӣ Маҷдуддини Қадух ва дафъаи дуввум Мавлоно Минҳочу Сирочро (муаллифи «Табақоти Носирӣ») ба дарбори хилофат фиристод.<sup>1</sup>

**в) Девони ишроф.** Дигар аз девонҳои аҳди Ғӯриён девони ишроф буд. Дар замони Сомониён девони ишроф (мушриф) «корҳои давлатӣ, хусусан харчу дахли хазинаро назорат мекард».<sup>2</sup> Девони ишроф дар ҳақиқат дар идораи амволи девон (ҳамчун девон мулкҳои давлатии аҳди Сомониён) ва забти мусоҳибот ва ҷамъу дахли мукаммал ваколатҳои ҳамон девони мушрифи Сомониёнро бар ўҳда доштааст. Соҳиби ин девон ба номи мушрифи кулли мамлакат, мисли соҳиби девони мушрифи замони Сомониён ва қабл аз он, ба ҳар вилоят аз ҷониби девони худ як нафар мушриф ноиб мефиристод. Дар «Сиёсатнома»-и Хоча Низомулмулк оварда шудааст, ки мушрифи кулл, ба ҳар шаҳре ва ноҳияе ноибе фириштад, садидурроӣ ва кўтоҳдаст, ки он чи равад аз андаку бисёр ба илми эшон бошад, на ҷунончи ба сабаби эшон аз мушоҳира ва муздборӣ ба раъият афтад ва ба тозагӣ ранҷе ҳосил шавад.<sup>3</sup> Соҳиби девони ишроф масъулияти раиси тафтиши кулли молиро доштааст.<sup>4</sup>

Девони ишроф, тавре ки С.Г.Босфорт андеша дорад, ба корҳои ҷосусӣ низ машғул буд. Дар созмони ғавқуззикр ҷосусоне буданд, ки аз тарафи дарбори Ғӯрӣ ба ғарази гирдовари иттилоот ба ғўшаю канори давлат ва кишварҳои ҳамсоя фириштода мешуданд. Онҳо дар бораи авзои дохилии кишвар ва сўйистифодаи амалдорони маҳаллӣ маълумот ҷамъ мекарданд. Маълумоти ба марказ фириштодаи онҳо ба мушрифи кулл супурда мешуд ва вай баъди баррасӣ онро ба иттилои султон мерасонд.

1. Ҷузҷонӣ. Асари зикршуда ҷ.1.-С.361.

2. Ғафуров Б.Ғ. Асари зикршуда. -С.456. Роҷеъ ба калимаи «ишроф» -ниг.: ҳамон ҷо.-С.27

3. Сиёсатнома. Низомулмулк. -Техрон 1349 ҳ.-С.74.

4. Иқбол Аббос. Асари зикршуда. -С.31.

Дар девони ишроф гурӯҳи дигари ҷосусоне низ ворид буданд, ки онҳоро ба номи «Мунҳиён» (хабаргузорон) ёд мекарданд. Онҳо аз вазъи кушуни давлатҳои ҳамсоя маълумот ҷамъоварӣ намуда, нақшаҳои рақибони эҳтимолиро муайян карда ва онро ба марказ мефиристоданд. Тавре ки аз маълумотҳои таърихӣ маълум аст, ин корҳоро аксаран соҳиби девони барид иҷро мекардааст.

Умуман, девони ишрофи аҳди Ғӯриён вазифа ва масъулиятҳои хеле зиёд дошт, ки дар маҷмӯи онҳоро ба масъалаҳои амнияти давлат метавон нисбат дод. Дар ин ҷо мавзӯҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва низомии дараҷаи аввали давлатӣ мавриди баррасии ҷиддӣ қарор мегирифт.

Ҳамин тавр, қайд кардан ҷоиш аст, ки хусусияти фарқкунандаи девони ишрофи аҳди Ғӯриён, ки дар доираи фаҳмиши сиёсии девони мушрифӣ Сомониён фаъолияти сиёсӣ мебуд, ғайр аз масъалаҳои харҷ ва даромади хазина, ваколатҳои таъмини беҳатарии давлатиро низ бар ӯҳда доштааст. Агарчи девони ишроф «...забти муҳосибот ва ҷамъу дахли мукаммали» кишварро масъул бошад ҳам, лекин масъалаҳои молиявиро мисли замони давлатҳои собиқ, девони муставфӣ, ки онро дар замони Ғӯриён девони истифо мегуфтанд, ҳаллу фасл мекард. Соҳиби ин девонро мустауфӣ меномиданд. Мақоми мустауфӣи қулӣ кишвар пас аз «соҳиб вазир» ё ҳоҷаи бузург меистод. Гоҳ-гоҳе ки ҳоҷаи бузург ё соҳиб вазир аз марказ дур мерафтанд, соҳиби девони истифо вазир ба шумор мерафт.<sup>1</sup>

**г) Девони истифо.** Девони истифо дар марказ шумораи зиёди кормандони худро дошт, ки аз онҳоро дар сарчашмаҳо ба номҳои омили муставфӣён, вакил ва хазинадорон ёд мекунанд.<sup>2</sup>

Бояд таъкид кард, ки яке аз мансабҳои муҳими аҳди Ғӯриён институти давлатии хазинадорӣ буд, ки тамоми дорони давлатро нигоҳдорӣ менамуд. Маллифи «Таърихи Яминӣ» менигорад, ки ҳар яке аз созмонҳои девонӣ барои худ хазинадоре дошт, лекин шумораи онҳо дар ташкилоти сипоҳ бештар буд.

---

1. Иқбол Аббос. Асари зикршуда. -С.23.

2. Мадади Муҳаммад Акбар. Вазъи иҷтимоии давраи Ғазнавӣ.-Кобул, 1356. С.211-212.



В.В.Бартольд дар иртибот ба хазинадор дар мавриди муставфӣ менависад, ки ин истилоҳ мутародифи калимаи хазина, хазинадор аст. Девоне, ки соҳиби онро хазинадор меномиданд, ҳамон девони хирочи рӯзгори дарбори хилофати Бағдод мебошад.

Назар ба қавли муаллифи «Табақоти Носирӣ», шахсе ба номи Хоҷа Исмоил хазинадори аҳди Ғӯриён ба шумор мерафт Аҳамияти рутбаи хазинадорро андоза ва дороии хазинаи Ғӯриён ба ҳубӣ зоҳир мекунад. Муаллифи «Сиёсатнома»-Низомулмулк мегӯяд, ки «мулкро ҳамеша ду хазина будааст, яке хазинаи аслӣ ва дигаре хазинаи харҷ». Ва салотин мебоист аз хазинаи аслӣ танҳо дар мавридаи зарурӣ истифода мебуд. Низомулмулк мавҷудияти ду хазинаро идеалӣ мешуморид. Ғӯриён низ анъанаи пешгузаштагонро идома дода, чандин хазина доштанд, ки аз ҳама хазинаи машҳури он дар Ғазна буд. Мувофиқи суханони муаллифи «Табақоти Носирӣ» вай аз қасрати амвол ва нафоси ганҷи Қорунро даҳяк маҳсул буд. Танҳо миқдори ҷавоҳири Ғазна аз як чинси алмос, ки нафистарини ҷавҳархост, ба 1500 ман мерасид. Ба ҳамин тартиб дигар ҷавоҳир ва пули нақдро метавон қиёс кард. Ногуфта намонад, ки ганҷи хазинаи Ғазна аз ҳисоби лашкаркашиҳои ғоратгаронаи Ғӯриён ба Ҳиндустони шимолӣ пур мешуд.

д) **Девони қуззот.** Аз девонҳои маъмул ва ҷавқуллода муҳими аҳди Ғӯриён девони қуззот ба ҳисоб мерафт. Ин девон баҳсҳои ҳуқуқӣ ва шаръиро баррасӣ менамуд. Соҳиби девони қуззот, ки ўро қозиюлқуззот меномиданд, мақоми баланд дошт ва тибқи анъаноти замони хилофати Бағдод аз ҷониби султон муқаррар мешуд.

Дар замони Ғӯриён ду навъи қозӣ дар девони қуззот амал мекард, ки якеро қозии лашкар ва дигареро қозии мулкӣ (гражданин) мегуфтанд. Муаллифи «Табақоти Носирӣ» дар чандин ҷой аз таркиби девони қуззот маълумот дода, менависад, ки Шамсиддини Балхӣ қозии лашкар ва вакили мамолики султон Шаҳобиддин Муҳаммади Ғӯрӣ буданд ва падари муаллифи «Табақоти Носирӣ» дар аҳди султон Шаҳобиддин қозии лашкари Ҳиндустон шуданд. Ба тобеияти қозии лашкар ҳама гуна қазия ва баҳсҳои тааллуқ дошт, ки субъектони он ҳарбиён баромад мекарданд. Дар он ҳолатҳои, ки баҳсҳои мазҳабӣ ва

шаръӣ-ҳуқуқӣ дар байни халқ пайдо мешуд, ҳуқуқи халли он бар ўҳдаи қозиҳои мулкӣ буд.

Қозиюлқуззот ба ғаёлияти девони қозӣ роҳбарӣ намуда, қору рафтори қозиёро таҳти назорати хеш қарор меод. Дар ҳар як вилоят қозие аз марказ таъин мешуд, ки вай масъалаҳо ва шикастҳои мардумро арзёбӣ менамуд.

Салотини Ғӯрӣ тибқи анъаноти мавҷудаи замони салотини собиқ қозиюлқуззотро аз хонадонҳои қуззоти машҳур таъин мекарданд. Аз ҷумлаи онҳо қозиюлқуззот Муизуддини Ҳиравӣ, Шамсиддин Абӯбақр ва Мавлоно Минҳочу Сироч Ҷузҷонӣ бо падараш буданд, ки баъзе аз онҳо (аз ҷумла Садри Шаҳид, Низомуддин Абӯбақр) рутбаи « қозии мамолик»- ро доштанд. Дар сарчашмаҳои таърихӣ замони салтанати Ғӯриён аз қозӣ Шаҳобиддини Хуррамободӣ низ ном бурда мешавад.

**ё) Девони барид.** Аз девонҳои замони Ғӯриён девоне буд, ки онро девони барид мегуфтанд, ки вазифаҳои имрӯзаи почта-ро иҷро мекард. Девони барид, яке аз девонҳои маъмули замони Сосониён (226-651) буд, ки баъдан онро хилофати Бағдод, давлатҳои Сомониён ва Ғазнавиён қабул карданд.

Ба мансаби соҳиби девони барид шахсе муқаррар мешуд, ки тамоми роҳҳои кишварро донд ва дар вақти сафари султон ва ҳаракати қашун мушовири хуби подшоҳ бошад. Соҳиби девони барид бояд мавриди эътибори султон қарор гирад, чунки аз тамоми кишвар ба вай маълумот фиристода мешуд, то ки ў онҳоро ба подшоҳ бирасонад.

Девони барид фармонҳо, паёмҳо ва ҳукму супоришҳои дарборро ба ашрофу акнофи кишвар мефиристонд ва шўъбаҳои ҳудро дар маҳалҳо дошт. Кормандони маҳаллии девони барид (асҳоб-ул-барид ) «...дар бораи ҳокимон ва маъмурини маҳаллии давлатӣ ва рафтори онҳо хабарҳои махфиро ҳам ба марказ расонида меистоданд», яъне вазифаи маъмурони «маҳкамаи сиёҳ»-ро низ ба ҷо меоварданд. Бояд қайд кард, ки шўъбаҳои маҳаллии вай ба ҳокимони вилоятҳо итоат намекарданд ва бевосита ба ташкилоти идораи марказии хеш итоат менамуданд.

**е) Девони мазолим.** Девони дигари давлати Ғӯриён девони мазолим номида мешуд, ки вай тибқи анъаноти мавҷуда додгоҳӣ аз мазлумон менамуд. Ин девон аз замонҳои қадим вучуд дошт.

Шоханшоҳони сосонӣ ҳафтае як бор арзу шикоятӣ мардумро шунида, додрасӣ мекарданд. Дар хилофати Бағдод, дар паҳлӯи девони куззот, маҳкамаи мулкӣ (ан-назр фи-л-мазолим) вучуд дошт, ки вай қорҳои гражданиро медид. Халифаи Аббосӣ Мухтадӣ (868-869) дар Бағдод қасри ҷаҳорғунбазаи «кубба-ул-мазолим»-ро бино кард, ки ҷаҳор дар дошт ва дар он ҳафтае ҳар рӯзи ҷумъа ба додрасӣ машғул мешуд.

Девони мазолим қорҳоро медид, ки маҳкамаҳои шаръӣ, яъне қозӣ аз ӯҳдаи ҳаллу фасли он баромада наметавонист. Арзёбии даъвоҳо ва шикоятҳоро дар девони мазолим шахсе карда метавонист, ки қудрати бузурги сиёсӣ дошта бошад. Аз ин рӯ, дар бисёр мавридҳо подшоҳон, амирон ва салотин ҳудашон ба мардум дод медоданд. Ҳамин тавр, девони мазолим ин як шакли аз ҷониби сарварони давлат ба амал баровардани адолатӣ судӣ низ буд, ки он аз возеҳ ҷудо набудани ваколатҳои судӣ дар асрҳои миёнаи феодализми Осиёи Миёна шаҳодат медиҳад.

Девони мазолим ва девони куззот дар тамоми давлатҳои исломии ҷомеаи феодали вучуд доштанд. Лекин онҳо аз якдигар то дараҷае фарқ мекарданд. Фуқаҳои исломӣ даҳ фарқияти онҳоро нишон доданд, ки аз ҳама муҳими онҳо ҷунинанд: девони мазолим тарафҳои дохили низоъро бо оштии ҳидоят менамуд, дар сурате ки мақомотҳои шаръӣ онро ғайриимкон медонистанд. Дар девони мазолим ҳуқуқ ва анъаноти маҳалии иловагиро даъват мекард. Дар девони мазолим ҳуқуқ ва анъаноти маҳаллӣ ба назар гирифта мешуд ва гунаҳгори ҷазоҳои ҷисмонӣ медоданд.

Бояд тазаққур дод, ки вазифаҳои девони куззот ва девони мазолим ҳеҷ вақт возеҳона муайян набуданд. Ҳамин тавр ҳам мешуд, ки масъалаҳои ба девони мазолим дохил шударо қозиюлқуззот дида мебаромад ва ё баръақс ҷолиб он буд, ки аз болои ҳукми қозӣ ба девони мазолим шикоят кардан имкон дошт.

Соҳиби девони мазолими давлати Ғуриёнро амири мазолим меномиданд. Ё мебоист арзу шикоятӣ мардумро баррасӣ намуда, аз зулму таадии ҳокимон ҷилавгирӣ намояд.

**3. Маъмуриини дарбор.** Дар паҳлӯи девонҳо мансабҳои дигаре низ ташкилоти идории Ғуриён дида мешуд, ки яке аз он

вазифаи ҳочиб буд. Шахсоне, ки назди султон эътибору эъти-  
моди комил доштанд, ба сифати ҳочиб муқаррар мешуданд.  
В.В. Бартольд дар иртибот ба ин мавзӯ менигорад, ки ходи-  
мони дарборро ҳочибӣ бузург ё ҳочиб-ул- ҳуҷоб, ки онро дар  
замони Ғӯриён амири ҳуҷоб мегуфтанд, роҳбарӣ мекард. Вай  
яке аз мақоми баландпояи кишвар ба ҳисоб мерафт. В.В. Бар-  
тольд изофа мекунад, ки «ин шуғл ба соддагӣ муяссар наме-  
гардид, балки ғулом пас аз ҳафт соли хидмат дараҷаи хелбошӣ  
дарёфт мекард ва пас аз он батадриҷ ба мақоми ҳочибӣ ноил  
мегардид». Муаллифи «Табақоти Носирӣ» аз амирони ҳуҷоб  
бо Ҳусайн Муҳаммади Ҳусайн, Амир Сулаймони Шис, амир  
Довуд, амир Соҳибхон ва дигарон дар сӯҳбат будааст.

Дар ташкилоти идории давлати Ғӯриён мақомоти дигаре  
вучуд дошт, ки зарурат ва аҳамияти онҳо аз девонҳо камтар  
набуд. Дар ин бахш аз ҳама аввалтар бояд аз амири ҷондорон  
(сарҷондор-сардори горди салтанатӣ) сухан ронд. Ба ин мансаб  
бародар ва ё яке аз шоҳзодагони ғӯрӣ (баъзан ғуломи ба хид-  
мат расидаи дарбор) таъин мешуд. Сарҷондор роҳбари қисме  
аз қушуни давлатро низ ба ўҳда дошт.

Дар ин маврид соҳибӣ «Табақоти Носирӣ» дар робитаи  
миёни Ғиёсиддини Ғӯрӣ ва Шаҳобиддин бародараш менигарад,  
ки Шаҳобиддин баъд аз ба қудрат расидани Ғиёсиддин ба ҳайси  
сарҷондор муқаррар шуд ва дар паҳлӯи он ҳукумати вилояти  
Астия ва Качварон ба ў дода шуд. Ё ин ки Султон Илтумиш,  
ки ғуломи зарҳариде буд, ба рутбаи сарҷондорӣ расид.

Аз мансабҳои дигари давраи Ғӯриён, ки мақоми бештаре  
дошт, амири шикор буд. Аксаран ашхоси мавриди назар ва  
мўътамад ба ин рутба мушараф мешуд. Малик Насируддин аз  
машхуртарин амирони шикор будааст. Ва ё ин ки Шамсуддин  
Илтумиш назар ба лаёқат ва кордонии хеш мартаба ба марта-  
ба бад-он ҷо расид, то амири шикор шуд.

Амири шикор гарчи аз нигоҳи хирад ва дониш чандон  
баҳрае надошт, лекин бояд нишонзани моҳир мебуд. Манса-  
би амири шикор дар Эрон Афғонистон то асри XIX дар дар-  
бори амирон ва салотин маълум буд.

Аз вазоифи дигари дарбори салотини Ғӯриён, ки аз он би-  
сёр ёд шудааст, мақоми чатрдор аст. Вай хангоми гармои ша-  
дид ва борон болои сари султон чатр мегирифт.

Умуман, чатр дар дарбори Ғӯриён мақоми махсус дошт ва нишони бузургӣ ва дараҷоти баланд ба ҳисоб мерафт. Салотини Ғӯрӣ ба ашхоси дарбори худ ва ҳокимони вилоятҳо дар муқобили хидмате чатр ато мекарданд ва ин кор расм шуда буд. «Табақоти Носирӣ» дар мавриди Шамсиддин Муҳаммад ибни Масъуд, ки исёни Баҳоуддин Туғралро сарқӯб карда буд, чунин менигорад: «дар ин рӯз лақаби Шамсуддин султон шуд ва чатри сиёҳ ёфт ва пеш аз ин падараш Малик Фаҳруддин чатр надошт ва хитоби ӯ Шамсиддин буд, чун чатр ёфт султон хитоб шуд».

Мақом ва дараҷаи чатр ба навъият ва ранги он вобаста буд. Қисме, ки дар боло зикр шуд барои Шамсуддин лақаби султон ва чатри сиёҳ дода шуд. Ҳамчунин чатри сурх (чатри лаъл) низ будааст. Аз мутолиаи сарчашмаҳои мавриди назар бармеояд, ки чатри сурх махсуси подшоҳ ва чатри сиёҳ махсуси маликони бузурги хонаводаи салтанат ва волиҳои бузурги ғӯрӣ будааст.

Соҳиби «Табақоти Носирӣ» дар мавриди чатри султон Муизуддин менигорад, ки «...чун малик Алоуддин ба Ғазнин расид султон Тоҷиддин Йӯлдуз ўро эъзози вофир кард ва фармон дод то чатри султон Муизуддин аз сари равзаи ӯ гирифтанд ва бар сари ӯ ниҳоданд ва ўро исми султонӣ дод.»

Давлати Ғӯриён чун дигар давлатҳои ҷомеаи феодалӣ чандин раёсату идораҳои таҷаммул дошт, ки шоҳу дарборро хидмат менамуданд. Аз ҷумлаи онҳо ҷомдор ва ҷомадор буданд, ки маросим ва маърақаҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ ташрифоти-ро иҷро мекарданд.

Дар дарбори Ғӯриён сарҷомдоре буд, ки тамоми корҳои машрубот, хӯроқа ва сарулибоси шоҳро назорат мекард. Вай дар маърақаҳои шаробнӯшии шоҳон нақши муҳиме дошт. Умаро аксаран баъд аз хатми шикор ба айшу ишрат ва шаробнӯшии машғул мегаштанд, ки дар онҳо нақши сарҷомдор ба пуррагӣ зоҳир мешуд.

Дар созмони ҳосони даргоҳ шахси ҷомадор ба худ мақоми ҳосеро соҳиб буд. Зеро вай сарпарастии ҷомаҳонаи султони-ро ба ӯҳда дошт. Ҳар гоҳ амир касеро хилъате мебахшид, ҷомадор ўро ба ҷомаҳона раҳнамоӣ мекард ва хилъат мепошонид.

Дар ташкилоти идораи Ғӯриён тақсимбандӣ ва таркиббандии дақиқи рутбаҳо ва мансабҳо вучуд надошт. Аз ин рӯ, дар баъзе маврид дар назди шоҳ хоҷиби бузург (амири хуччаб) аз вазири бузург ва ё ин ки амири рисолат болотар меистод. Қадру манзалат ва мартабаю дараҷоти ин ва ё он олимансаб ба хидмат ва маҳбубияти вай нисбат ба султон иртибот дошт. Чунин таркиббандии ташкилоти идорӣ, ки вай ханӯз пурра ташаккул наёфта буд, на танҳо ба давлатҳои тозабунёди ҷомеаи феодалӣ, балки ҳамчунин ба давлатҳои дар марҳалаи ташкилбӣ қарордошта низ хос буданд. Ин давлатҳо, ки ба қатори онҳо давлати Ғӯриён низ дохил аст, аз давлатҳои пешин анъанаҳои заруриро қабул намуда, онро то ҳадде содда гардонид, мутобиқи шароити худ фаъолияти онро ба роҳ мемонданд. Аз ин нигоҳ, давлати Ғӯриён то ҷое аз ташкилоти идории давлати Сомониён ва дигар давлатҳои мусулмонӣ таҷриба гирифта, худ низ дар инкишофи он саҳм гузоштааст.

**МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИ ҒӢРИӢН**

| СУЛТОНӢОИ ҒӢРИӢН (МАЛИКӢО) |                             |  |                                         |  |                                 |                   |
|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| ДАРӢОӢИ СУЛТОНӢ            | ӢОӢИБИ<br>БУЗУРГ            |  | ӢАЗИНАИ ДАВЛАТӢ<br>(ӢАЗИНАДОРИ ДАВЛАТӢ) |  | ДЕВОНИ ВАЗОРАТ<br>ВАЗИРИ БУЗУРГ |                   |
|                            | САРДОРИ<br>ГУРДИ<br>СУЛТОНӢ |  |                                         |  | ДЕВОНӢО (ВАЗОРАТӢО)             | ДЕВОНИ<br>РИСОЛАТ |
|                            | АМИРИ<br>ШИКОР              |  |                                         |  |                                 | ДЕВОНИ<br>ИШРОФ   |
|                            | ЧАТРДОР                     |  |                                         |  |                                 | ДЕВОНИ<br>ИСТИФО  |
|                            | ӢОМАДОР                     |  |                                         |  |                                 | ДЕВОНИ ҚОЗӢ       |
|                            | ӢОНДОР                      |  |                                         |  |                                 | ДЕВОНИ<br>БАРИД   |
|                            |                             |  |                                         |  |                                 | ДЕВОНИ<br>МАЗОЛИМ |
| ӢОКИМОНИ МАӢАЛЛӢ           |                             |  |                                         |  |                                 |                   |

### **Адабиёти тавсияшаванда:**

1. Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. Перевод с нем. –М., 1966. –С.70-96.
2. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. –М., 1963. Соч. т.1
3. Низам ал-мульк. Сиасат-наме. Пер. введ. и примеч. Б.Н. Заходера М.Л.1949. -С.380.
4. Ҳамдулло Казвини Мустауфӣ. Таърихи Гузида Лондон 1911.
5. Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Кит.1. –Душанбе, 1983.

## **МАВЗӢИ 17. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ТОҶИКОН ДАР АҲДИ МУҒУЛҲО: ЯСО,<sup>1</sup> БИЛИКҲО ВА ФАРМОНҲО ҲАМЧУН САРЧАШМАИ ҲУҚУҚӢ<sup>2</sup>**

### **1. Ибтидои давлатдории муғулҳо ва тарзи ташкили идораи онҳо**

Баъд аз он ки Темучин ба сари қабилаҳои муғул дар ҳудуди Муғулистони имрӯза сари қудрат омад, ӯ ба ислоҳи идораи давлатӣ ва ҳарбӣ даст зад. Сараввал 10 мансаби дарборӣ таъсис дод:

1. «Хорҷӣ» – чор нафар ҳарбиёне буданд, ки пеш- пеши ӯ ва лашкари ӯ бояд камон ва тир мебурданд, онҳоро камонбарон низ меномиданд.

2. Се нафар мудирони таом ва нӯшокӣ. Мудирони нӯшокӣ сахарӣ ва бегоҳӣ иваз мешуданд.

3. Мудирони нигоҳубини чорво - «охтаҷӣ». Ин мансаб ба рои нигоҳубини аспҳо, ки воситаи асосии муборизаи ҳарбӣ ва ҳаракати лашкар маҳсуб мешуд, зарур буд.

4. Мудир ва масъули тайёркунии каппаҳо (хаймаҳо), онҳоро чун «юртҷӣ» ном мебурданд.

5. «Чорбӣ» – идоракунандаи ғуломони (одамони) хонагӣ.

6. Чаҳор нафар шамшербардорон, онҳо шамшери нисбатан азимтарро аз як ҷояш дастаҷамъона мебардоштанд, ки байнашон як нафар нақши асосӣ ва марказиро бозида дигарон ба ӯ кӯмак мекарданд.

---

1. Ясо шакли дигари форсии навишташ -«ёсо» ё «ёсонома»

2. Адабиёти зарурӣ роҷеъ ба ин мавзӯ дар поварақҳо оварда шудааст.

7. Ду нафар мудирони оmodасозии аспҳо.

8. Се нафар мудирон ва масъулини нигоҳубини хурокаи аспҳо.

9. Чор нафар «найзабардорни дур ва наздик», ки 4 нафар шахсони наздики хонро ифода менамуданд, вазифаи хабаррасонро иҷро карда, ва супоришҳои махфӣро ошкорӣ хонро бурда мерасонданд. Чунин одат, ки бо воситаи тирҳо - найзаҳои хабарҳои махфӣ ва маълумоти махфиро императорҳои муғул ба якдигар мерасонданд, маъмул гардида буд.

10. Ду нафар кӯҳансолони дарбор, ки чун сарвару муҳофизони шӯрои муғулҳо баромад мекарданд. Онҳо чун машваратчиёни хоси хон махсуб буданд.<sup>1</sup>

Чунин буд мансабҳои қавми кӯчманчию қисман муқимӣ, ки ҳаёти қабилавию авлодире паси сар карда, мулкҳои Осӣ-ёи Миёнаро забт намуда буданд. Кулли мансабҳо ва мазмуну моҳияти онҳо низ гувоҳи дар низоми сохтори қабилавӣ ва авлодӣ қарор доштани муғулҳо мебошад. Мансабҳо шаходати кӯчманчӣ будани ин халқият ва нишонаи дар ҳаракат будани авлодони онҳоро тавассути аспҳо ифода мекунад. Аз байни масъулин ва мансабҳои ёдрасшуда се мансаб ба нигоҳубин ва таъмини аспҳо машғул буданд. Мансабҳои дигар махсусияти ҳарбӣ, лашкаркашӣ ва идораи авлодиро дар худ таҷассум мекунад.

### Ташкили қушун.

Ташкили қушун дар онҳо бениҳоят сода ва оддӣ буда, бо интизоми баланд ва талаботи хоса оламгир шуд. Баъд аз соли 1203 қушуни муғулҳо чунин сохторро ба худ гирифта буд.

– 70 нафар ҳимоячиёни рӯзона–**тургеута**

– 80 нафар ҳимоячиёни шабона–**кебтеута**. Онҳоро якҷоя ҳимоячиёни **кешиктен** меномиданд. Дар байни инҳо найзадорон, хорчӣ, мизбонон (баурчӣ), дарбонон ва ғайра мавҷуд буданд. Ҳамчунин дружинаи шахсии хон дар ҳаёти «ҳазор нафар баҳодурон» мавҷуд буд, ки дар муҳити ҷанг пешоҳанг ва дар даврони тинчӣ гвардияи дарборӣ ба ҳисоб мерафтанд. Дар бораи он ки теъдоди гвардияи дарборӣ мисли давлати Сомо-

---

1. Бартольд В.В. Соч. Т. I. –С. 448–454.



ниён ва Ҳахоманишиҳо ба ҳазор мерасад, албатта, баҳс нест, аммо роҷеъ ба меросбарии ин одат аз давлатҳои номбурда мо ҳанӯз далелҳои қатъӣ надорем.

Ислоҳоти ҳарбӣ баъди соли 1206 пас аз ғалаба таъсири худро ба наймонҳо мерасонад, ки дар натиҷаи он чунин тағйиротҳо дар қушун ворид мешавад:

- ӯ, яъне хон, ҳокими тамоми қушун ва раъияти муғулҳо мегардад,

- байрақи давлати ҳешро бо нӯҳ думчаи сафедаш расмӣ мегардонад.

- шумораи қушунро то ба даҳ ҳазор нафар мерасонад.

посбонҳоро, ки қаблан аз се баст иборат буд, ба чор баст мерасонад.

- қушун аз ҳисоби фарзандони хизматчиёни ҳазора ҳешу таборон ва наздикони онҳо пурра карда мешуд.

- тартибот нисбат ба хизматгори дучанд карда мешавад. Барои якум бор ба хизмати навбатӣ, ба посбонҳо наомадан 30-чӯб (30-калтак), барои дуввум бор 70 чӯб ва маротибаи сеюм 35 чӯб зада, аз кор меронданд. Сардорон, низ бо чунин ҷазо

гирифтор мешуданд. Чунин ҷазо танҳо дар сурате таъин мешуд, ки хизматчиён роҷеъ ба навбатдориашон хабардор бошанд.

- ҳар қумондоне, ки хизматчиёно бегуноқ ҷазо меод, айнан ҳамон тавр худӣ ӯ низ ба ҷазо гирифтор мешуд.

«Ҳар кас фармонро иҷро накунад, агар шиноси ман бошад, ба назди ман оред, агар не, дар ҷояш қатл кунед», -фармон дода буд хон.

Табақабандӣ.

Табақаи болоии низоми сиёсии ҷамъиятро князҳо – нойонҳо ташкил меоданд.

Ба қавли муаррих Рашидаддин мансаби «нойони олий»-ро фарзанди хурдии Чингизхон – Тулуй, ки ёрдамчии калони падар дар ҷангҳо буд, бар ӯҳда дошт.

Аристократияи ҳарбиро чун туркҳо тархонҳо меномиданд. Онҳо чунин имтиёзҳоро доро буданд:

- аз супоридани ҷама намуди андоз озод буданд;

- ҷамаи ашё ва даромаде, ки онҳо дар ҷанг мегирифтанд, молу мулки шахсии онҳо ҳисоб мешуд;

– онҳо беичозат ҳар вақт ба дарбор метавонистанд дароянд;  
– онҳоро баъди 9 маротиба содир намудани ҷиноят ба ҷавобгарӣ мекашиданд;

Ба кушун чун дигар халқҳои кӯчманчӣ қумондонҳои даҳӣ, садӣ, ҳазорӣ ва даҳҳазорӣ роҳбарӣ мекарданд.<sup>1</sup> Дар аҳди ҳукмронии Чингизхон 3 нафар қумондонҳои даҳҳазорнафара буд, ки бо қисматҳои шарқӣ, ҷанубӣ ва марказӣ роҳбарӣ мекарданд. Хизматчиён ҳуқуқи тарк кардани хизмати ҳарбии худро надоштанд.

Муғулҳо сараввал хат ва савод надоштанд, устодони онҳо дар ин кор уйғурҳо буданд. Онҳо баъд аз истилои наймонҳо (с. 1206) мансаби ҳимоятгари мӯҳри хониро таъсис дода, ба омӯзиши расмии хат гузаштанд. Роҷеъ ба масъалаи устоди муғулҳо будани зиёӣёни уйғурҳо олимони В.В.Бартоль<sup>2</sup> ва КЭ.Босворт<sup>3</sup> батафсил ақида рондаанд. Дар ин кор нақши корҷаллонҳо ва савдогарони форс, турк ва хитойҳо низ дида мешавад. Аммо мавқеи асосиро дар ин самт котиб будани уйғурҳо ба ҷо овардааст.

Муғулҳо баъд аз истилои Хитой (1215) дар давлатдорӣ низ соҳиби мақомоти хос шуданд. Чунин буд вазъияти давлатдорӣ ва дараҷаи инкишофи қавми муғулҳо то истилои Осиёи Миёна, ки дар зер суҳан дар ин боб ҳоҳад рафт.

## **2. Истилои Осиёи Миёна ва сабабҳои он**

Агар вазъи муносибатҳои дипломатии Чингизхон ва Хоразмшоҳиёро дар ибтидои истило аз назар гузаронем, он гоҳ маълум мешавад, ки онҳо ба эътирофу ҳамдигарфаҳмии байни ҳамдигар майл доштаанд. Махсусан, Чингизхон бо кушодани роҳҳои савдои кишвари худ ба сӯи Мовароуннаҳр Хуросон кӯшишҳо менамуд. Ҳатто аввал Хоразмшоҳ соли 1216 бо сардории Баҳоуддини Розӣ сафиронро ба даргоҳи Чингизхон роҷеъ ба ҳамкорӣ равон мекунад. Чингизхон, низ онҳоро хуб қабул намуда, ҳайати сафирони худро бо Мовароуннаҳр равон

---

1. Бартольд В.В.Соч. Т.1. –С. 451–453.

2. Бартольд В.В.Соч. Т.1. –С. 448–454.

3. Босворт К.Э. Мусульманские династии. –М.,1971. –С.190-192.

менамояд. Ба акидаи Чувайнӣ, ҳайати сафирони Хоразмшоҳиён мақсади фаҳмидани нерӯю қудрати муғулҳоро дошт. Умуман, ин ду қудрати бузург аз якдигар ҳарос дошта, ҳар лаҳза имконияти муноқишаи байни ҳамдигарро пешбинӣ мекарданд.

Ва ниҳоят, баъд аз он ки соли 1218 аввалин шуда Хоразмшоҳиён муоҳадаи сулҳ ва савдои озодаи байни ҳамдигариро вайрон мекунанд, низоъ ва ҷанги онҳо оғоз меёбад. Ҳокими Иналчик (мавзеи ҷуғрофие дар қаламрави Хоразмшоҳ) ба қавле ба дастури Хоразмшоҳ Муҳаммад савдогарони муғулро дастгир намуда, ба қатл мерасонад. Аз 450 нафар бозаргонон 1 нафар роҳи гурез меёбад ва хабар ба Чингизхон мебарад. Ин ҳодиса ногузир ба ҳучуми Чингиз ба Мовароуннаҳр оварда мерасонад. Муғулҳо Осиёи Миёнаро забт карданд. Муғулҳоро одати қадима буд, ки мулкҳои истилошударо байни фарзандон тақсим менамуданд. Дар ин тақсимоат чун одат фарзанди хурдӣ меросхӯри асосӣ баромад карда, фарзандони калонӣ аз сарҳади дур сар карда, вобаста ба дараҷаи калониашон мулкҳоро соҳиб мешуданд. Чингизхон низ мулкҳои забткардаашро байни 4 фарзандаш тақсим менамояд.

1. Фарзанди калонӣ Қочӣ (Қучӣ), ки пеш аз ғавти падар вафот ёфт, мулкҳои ӯ ба писараш Боту гузашт. Сибири ҷанубӣ, биёбони Қипчок, қисмати ҷанубии Россия то Хоразм мутааллиқ ба ӯ буд. Боту дар қисмати ҷанубии Россия Ордаи Кабудро таъсис дод, ки аз он минбаъд Ордаи тиллоӣ ташкил ёфт. Ордаи тиллоӣ дар натиҷаи якҷояшавии Ордаи Кабуд бо Ордаи сафед, ки онро фарзанди дигари Қучӣ таъсис дода буд, ба миён омад.

2. Чағатой – фарзанди дигари Чингиз заминҳои шарқии Мовароуннаҳр ва қисмати шаҳрҳои Туркистонро соҳиб гашт.

3. Уқтой – фарзанди сеюм бо қарори қурултои муғулҳо мансаби санхониро соҳиб гашт, ки ҳокими воқеию расмӣ империя маҳсуб мешуд.

4. Тулуй – фарзанди хурдӣ аз рӯи одат ҳокимии Муғулистонро соҳиб гашт.<sup>1</sup>

Муғулҳо дар Осиёи Миёна ва Хуросони Эрон то нуфуз гирифтани қудрати Темуриён ҳукмрон буданд. Темуриён баъд аз

---

1. Ниг. К.Э. Босворт. Мусульманские династии. –М., 1971. –С.191-192.

145 соли ҳукмронии муғулҳо Мовароуннахрро аз зери таъсири онҳо соли 1364 озод намуданд.<sup>1</sup>

### **Давлатдорӣ ва ислоҳоти сиёсии сарзамини тоҷикон дар аҳди муғулҳо**

Албатта, муғулҳо дар давраи ҳукмронии худ ба Осиёи Миёна тағйиротҳои назарраси иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодию ҷарбӣ ворид сохтанд. Зеро дар зарфи бештар аз 140 сол чандин нафар аз хоназодаҳои муғул иваз шуданд, ки қисмашон одатҳои муғулро дар идоракунии давлат ва қисмати дигарашон таҷрибаи васеи давлатдории мулкҳои тахчоиро қабул намуда, онро рӯи кор нигоҳ доштанд.

Он ҳудуде, ки муғулҳо тахти тасарруфи хеш қарор дода буданд, дар худ имконияти идораи мутамарказро надошт. Аз ин рӯ, равандҳои сиёсӣ ва давлатдорӣ дар баъзе улусигариҳо одатан мустақилона сурат мегирифт.

Дар Мовароуннахр Уктой идоракунии воқеии марзро ба бузургтарин тоҷир ва рибохӯри мамлакат Маҳмуди Ялавоч месупорад. Маҳмуди Ялавоч ҳам сарвари дунявӣ ва ҳам ҷарбии мамлакат ба ҳисоб мерафт. Ӯ ба сифати сардори ҷарбӣ баскокҳоро таъин мекард, ки онҳо вазифаи назорати ҷамъоварии андозро бар ӯҳда доштанд.

Истилои муғул сохтори ҷамъиятии Мовароуннахрро тағйир надод, вале ба авзои табақаҳои мухталифи мамлакат таъсир расонд. Рӯҳониён, тоҷирон ва заминдорони калон ба зудӣ ба такагоҳи ғосибони муғул табдил ёфтанд. Хонҳои муғул онҳоро чун ҳокимони маҳаллӣ эътироф карда, ба онҳо ярликҳои махсуси идоракунии ва «пайзаҳои» шаҳрдорӣ, ки дар он мӯҳр ва расми каллаи паланг ва номи соҳиби он ҷой карда мешуд, медоданд.<sup>2</sup> Ҷамчунин дар мисоли хони бузург Ҳасанхон гуфтаи мумкин аст, ки муғулҳо муносибати хуб бо сайидзодагон ва қозиҳои шайхҳо доштанд. Дар маҷлисҳои умумӣ қурултой хонҳо ба рӯҳониён ба тарзи махсус муносибат мекарданд.<sup>3</sup>

---

1. Гафуров Б.Ғ. Тоҷикон. – Душанбе, 1983. – С.639-640.

2. Гафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Ҷ. 1. – С.609-610.

3. Рашидаддин. Сборник летописей. I-V. – С.233.

Вазъияти оммаи меҳнаткашон, албатта, чӣ дар шаҳрҳо ва чӣ дар деҳот он қадар хуб набуд, зеро онҳо дар зери истилои дутарафаи расмӣ қарор доштанд. Илова бар он, мансабдорони поёӣ, олимон ва мутасаррифон бо мақсади қонё гардонидани нафси худ онҳоро дучанд ғорат мекарданд. Роҷеъ ба ин Рашидаддин дуруст нишон медиҳад, ки чӣ тавр ҳокимони аҷамӣ ва Озарбойҷон бо ҳар баҳонае аз раъият андоз гирифта, онро ба кисаи худ мезаданд. Махсусан, бо баҳонаи омадани намояндагони хон ба минтақаҳои дурдаст ва маҳаллӣ ин ҳолат такрор ба такрор сурат мегирифт.<sup>1</sup>

Ғосибони муғулию тоторӣ дар Мовароуннаҳр гарчанде зиёд набуданд, вале ҳукми худро тавассути усули Чағатой ва хиёнаткорони маҳаллӣ чун Маҳмуди Ялавоч хеле устувор нигоҳ медоштанд. Маҳмуди Ялавоч, ки бо сиёсати ғосибонаи Темучин хизматҳои бузург карда буд, ба сифати қоиммақоми Чағатой дар Осиёи Миёна шинохта шуд. Ялавоч вазифаи чамъ намулдани андоз аз аҳоли, назорат аз болои иҷрои бочҳои хонӣ, риояи тартибу интизомро дар Мовароуннаҳр бар дӯш дошт. Қои нишастии ин ғумоштаи сиёсии муғул шаҳри Хучанд буд. Қушунҳои муғулӣ бо сарваронашон баскокҳо дар тобеияти Ялавоч буданд.

Ҳамчунин мансабдорони дигари маҳаллию диндорони Мовароуннаҳр сиёсати Ялавочро дастгирӣ мекарданд. Мақомоти ҳокимияти маҳаллиро авлодҳои ҳокими маҳаллӣ бар ӯҳда доштанд.<sup>2</sup>

Умуман, сиёсати Темучин дар давраи аввали забтнамоиҳояш бо усули тарсу ҳарос мусаллаҳ шуда буд. Ё дар Бухоро ва Самарқанд, бо вучуди он ки халқ ӯро чун ҳокими нав эътироф мекард, шумораи зиёди мардонро ба қатл расонид. Танҳо хурдаконро тибқи «тозиёна-бала»<sup>3</sup> ҳуқуқ ба ҳаёт дод. Қисми дигари мардумро бо қорҳои умумии ба манфиати қушун ва ҳокимияти муғулҳо нигаронидашуда, монанди «ҳашар» ҷалб намуд.

1. Рашидаддин. -С. 246-249.

2. История государства и права Узбекистана. Под ред. А.А. Аъзамходжаева. – Ташкент, 1969. -С.34.

3. Тазёна бала - ин асли сиёсати муғулҳо буд, ки қавонони қадшон аз ҷӯби найза пасттарро зинда мемонданд, боқиро ба қатл мерасонданд.

Муғулҳо он қадар аз фарҳанг ва идораи давлатӣ дур буданд, ки ҳатто маданияти динӣ ва худопарастиро наметонистанд. Рашидаддин менависад, ки чун Чингизхон ба Бухоро ворид шуд, шаҳрро тамошо карда, ба назди масҷиди ҷомеъ омад ва таваккуф намуда пурсид: «Ин ҷо даргоҳи султон аст?».<sup>1</sup>

Амру фармонҳои хони муғул, дар давраи аввал сирф хусусияти ғоратгарона дошта, мазмунан бо хоричкунии аҳоли аз шаҳр, ба ҳашар ҷалб намудани аҳоли, ба қатл расонидани ашхоси ба балоғат расида (мардҳо), муқаррар намудани боч ва андозҳо, таъин намудани ҳокимон, сӯзондан ва ғорат намудани қисматҳои шаҳр нигаронида шуда буд.

### 3. Ҳуқуқи аҳди муғул

Истилогарони муғул ба сарзамини Осиёи Миёна ба ҷуз тағйиротҳои сиёсӣ давлатӣ унсурҳои ҳуқуқии ҳосаи одатӣ қабилавиро ворид сохтанд. Чунин тағйиротҳои ҳуқуқӣ аз табиати зиндагии кӯчманчиёнаи муғулҳо ва таъсири низоми ҳуқуқии кишвари ҳамҷавори муғул, ки аз ҷониби охириҳо тасхир гардида буд, манбаъ мегирифт. Муғулҳо ба сарзамини тоҷикон ҳуқуқҳои одатӣ позитивӣ худро, ки дар сарчашмаҳои анъанавӣ онҳо, хитойҳо ва уйғурҳо ҷой доштанд, қисман бо элементҳои ҳуқуқӣ динӣ буддой ворид намуданд. Қаблан, ки дар Осиёи Миёна ҳуқуқӣ ислом бо ҳуқуқӣ одатӣ халқиятҳои таҳҷой нақши ҳалқунандаро мебозид, акнун унсурҳои нави ҳуқуқии қавми ғолиб бо тарзи зиндагии ҳосаи иҷтимоӣ режими ҳарбӣ, бо қудратгирӣ ҳокимияти онҳо нуфуз пайдо мекард.

Қабоили муғул ба сифати сарчашмаи ҳуқуқӣ ба сарзамини тоҷикон Ясо ва Билиқхоро ворид намуд.

Ясо дар тарҷумаи тахтуллафзӣ маънои «қарор», «қонун»-ро дорад. Шакли пурраи навишти он «Ясок», ба муғулӣ бошад, дзосок аст.<sup>2</sup> Ясо сараввал ифодагари қарору фармонҳои Чингизхон ва баъдан ҳамаи амрномаҳои хонҳои муғулиро, ки роҷеъ ба масоили ҳуқуқӣ бахшида шуда буд, дар бар мегирифт. Аз ин рӯ, баъзан онро чун маҷмӯаи қонунҳои муғул муҳаққиқон ба

---

1. Рашид-ад-дин. Летопис. -С.204-205.

2. Бартольд В.В. Соч. Т.Соч. Т.1. -С.204-205.

калам додаанд.<sup>1</sup> Ясо шаклан агар ба сифати сарчашмаи ҳуқуқӣ позитивии муғулҳо шинохта шавад ҳам, лекин мазмунан дар он унсурҳои ҳуқуқӣ одатӣ зиёд ба чашм мерасад. Муҳаққиқи машҳури давлатӣ муғулҳо Ф.Рашидаддин ин хусусияти Ясоро ба инобат гирифта, қисмати меъёрҳои одатии онро чун юсун (ҳуқуқи одатии муғулҳо) шинохтааст. Дар омӯзиш ва таҳқиқи Ясо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқии муғулҳо дар Осиёи Миёна асарҳои муҳаққиқон: Алоуддин Атомалик бинни Муҳаммади Чувайний (ваф. 681/1283) «Таърихи ҷаҳонкушо»<sup>2</sup>, Рашидаддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ (дар соли 697/1298 дар дарбори Ҳасанхон ба вазифаи вазирӣ соҳиб мегардад) «Ҷомеъ-ут-таворих»<sup>3</sup> ва асарҳои муҳаққиқони баъдӣ В.В.Бартольд, Г.В.Вернадский<sup>4</sup> ва В.А. Рязановский<sup>5</sup> дорои аҳамияти хеле калон мебошанд.

Қонунҳои дар варақаҳо навишташуда дар хазинаи хонҳои бузург нигоҳ дошта мешуданд. Маҷмӯи ин қонунҳо ва амрҳо низ чун Ясо баромад мекард. Ҳангоме ки хони нав ба сари қудрат меомад, хангоми кушунҳои бузургро ба сафар равон кардан ва ё хангоми маҷлиси хонзодагони ҷавон барои ҳалли масъалаҳои муҳими давлатӣ ин варақаҳо оварда мешуд ва дар асоси онҳо қарорҳо ба сомон мерасид. Ясо ҳамчун қонун асосан муносибатҳои байни қабоиلى муғулро мавриди танзим қарор медод. Амали Ясо дар байни кушунҳои муғул низ васеъ истифода бурда мешуд. Зеро дар он асосан ҳуқуқ ва ўҳдадорӣҳои хизматчиён ҳамчун фарзиёти муҳим муқаррар гардидааст. Бесабаб нест, ки Ясоро чун кодекси маъмури-ҳарбӣ баъзе аз муҳаққиқони муайянкунандаи сохтори ҳарбӣ- крепостноии муғулҳо ва тоторҳо шинохтаанд.<sup>6</sup> Ясо ўҳдадорӣи ҳарбиро меросан ба дӯши хизматчиён бор намуда, ҳар як авлод ва қабоилюро чун воҳиди ягонаи ҳарбӣ эътироф намуда, бо таҳдиди ҳукми

- 
1. Ниг. И.Б. Буриев. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII -начало XX вв). –Душанбе, 1999. –С. 56, 57.
  2. Муҳаммади Чувайний. Таърихи ҷаҳонкушо.
  3. Рашидадин Ф. Сборник летописей. Ответст. ред. С.П.Тольстов. –М., Л., 1988.
  4. Вернадский Г.В. В составе Великой Ясы. Брюссель, 1939.
  5. Рязановский В.А. Монгольское право. -Харбин, 1931.
  6. Мукимов З. Основные исторические источники права в Узбекистане (VIII– XIX вв.). Автореф. Дисс. докт. юрид. наук. –Ташкент, 1997. –С. 21- 22.

қатл барои шахсоне, ки аз ин воҳидҳои ҳарбӣ ба дигараш майлдоранд, ягонагии онҳоро нигоҳ медошт.

**Биликҳо.** Сарчашмаи дигари нисбатан муҳими ҳуқуқи муғулҳо биликҳо ба шумор мерафтанд. Агар Ясо аз табиати ҳуқуқи одатии муғулҳо маншаъ гирад, билик бошад, шаклан механизми қабулаш ба ҳуқуқи одатии хитойҳо мансуб буд, ки дар натиҷаи таъсиррасонии ҳуқуқ дар низоми давлатии муғулҳо васеъ инкишоф ёфта буд. Билик ин суҳанҳои навишташудаи хонҳо буд, ки баъд аз марги онҳо ҷоп мешуд. Эҳтимол меравад, ки чунин қайдкунии суҳанони хонҳо танҳо дар ҳолатҳои амалӣ мешуд, ки агар ҳуди хонҳо онро талаб намоянд. Дар чунин ҳолатҳо онҳо маърузаҳои худро, ки хусусияти амрдиҳӣ ё фармоишро дошт, дар шакли назм ва ё устувори мантиқӣ пешниҳод мекарданд. Махз чунин суҳанрониро ба забони туркӣ «билик» меномиданд. Билик дар тарҷумаи тахтуллафзияш маънои донишро дорад. Ҳангоми таъини хонзодаҳо ба кудрати олий ғайриинтихоби онҳо ба ин мансаб донишмандони Биликхоро мадди назар мегирифтанд. Ин ҷо академик В.В.Бартольд аз сарчашмаҳои ҳодисаеро мисол меорад, ки дар Хитой ҳангоми интихоби хони ҷавон бартарӣ ба он номзаде дода мешуд, ки агар ӯ дониши васеътари Биликхоро соҳиб бошад.<sup>1</sup> Биликҳо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ ба маҷмӯаи қонунҳо – ёсо ворид мешуданд, аз ин ҷост, ки баъзан Биликхоро шакли махсус ва ё қисмати таркибии ёсо эътироф мекунанд.<sup>2</sup>

Агар дар даврони аввал хонҳои муғул ба динҳои буддӣ ва анъанавии худ содиқ буданд ва бештар ба сарчашмаҳои маросимии худ – Ясо ва биликҳо тақлид мекарданд, вале баъдҳо дар давраи ҳукмронии набераҳо ва абераҳои хони бузург Чингиз ислом ва ҳуқуқи исломӣ аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар таҷрибаи ҳуқуқию давлатдорӣ форсҳои мавқеи устуворро соҳиб гардид. Воқеан, дар минтақаи Осиёи Миёна, ки Маҳмуди Ялавоч ва Масъудбек аз ашрофони маҳаллии ин манотиқ сиёсати ғоратгаронаро пеш мебурданд, бархӯрди низоми ҳуқуқии муғулҳо бо ҳуқуқи исломӣ он қадар равшан нест, зеро ҳокимон бевосита аз рӯи низоми ҳуқуқи исломӣ қору зиндагӣ мекарданд.

---

1. Бартольд В.В. Соч. Т. 1. –С.89

2. Буриев И.Б. Асари зикршуда, с.57, ва Муқимов асари зикршуда, с.22.



данд. Ҳукуки муғулҳо танҳо дар байни қушун ва намояндагони қабоили муғулӣ мавқеи асосиро ишғол мекарду халос. Аз ин рӯ, он ақидае, ки дар Осиёи Миёна дар ин давра аҳди суқут ва қатъи мактаби ҳукукии Мовароуннаҳрии фикҳи исломӣ фаро расид, он қадар ба ҳақиқат наздик нест.<sup>1</sup> Ҷои баҳс нест, ки хонҳои муғул дар солҳои аввали ҳукмронии худ, ки эътиқодашон ба бутпарастӣ зиёд буд, ба инкишофи расмӣи ҳукуки исломӣ чандон диққат надоданд. Чунин раванд куллаи дар қисмати сарзамини Эрон ва Озарбойҷони имрӯза низ ба мушоҳида мерасад, баҳусус дар низоми ҳукуки давлатӣ. Аммо дар Осиёи Миёна ва сарзамини тоҷикон, ки ҳокимият бевосита дар дасти хоинони маҳаллӣ меистод, нуфузи ҳукуки давлатӣ ва расмӣи муғулӣ қисман мушоҳида мешуд. Дар байни аҳолии таҳҷой ва шаҳрҳо ҳукуки исломӣ ҳанӯз мавқеи назаррасро соҳиб буд. Гузашта аз он, хонҳои муғул дар як муддати кӯтоҳ дар қисмати мардуми мусулмоннишин ба эътироф ва қабули ҳукуки исломӣ даст заданд. Ин равандро мо дар фармони хони бузург Ҳасанхон, ки аз абераҳои Тӯлӯй, писари Чингизхон мебошад, бараъло дида метавонем. Ӯ роҷеъ ба шикасти бутҳо ва маъбадҳои буддӣ фармон медиҳад. Дар ҳамин фармонаш ӯ менависад, ки падари ман бутпараст буд ва ҳамон тавр вафот кард, аммо ман бошам, ин маъбадхоро шикаст додам (яъне, ба ислом гаравида, барои инкишофи он амал кардам).<sup>2</sup> Чунин амали Ҳасанхон, ки сарзамини Хуросонро бар ўҳда дошт, дар фармонҳои дигари ӯ роҷеъ ба эътироми авлоди паёмбари ислом, роҷеъ ба вақфо, роҷеъ ба эътироми шарафи қозӣ<sup>3</sup> ва ғайраҳо боз равшантар ба чашм мерасад. Ҳамчунин қобили қайд аст, ки акнун ба сифати сарчашмаи ҳуқуқ ва шакли эҷоди он ҷои асосиро ҳуқуқэҷодкунии давлатӣ–позитивӣ фармонҳо ишғол мекунанд. Мазмуни қонунгузорӣ низ бештар ба таҷрибаи ҳукуки ислом ва таҷрибаи давлатдорӣи давлатҳои тараққикардаи Хуросону Мовароуннаҳр таъяс мекард. Бинобар он, ҳукуки Мовароуннаҳр ва Хуросон дар аҳди муғул ду давраи муайяно аз сар гузаронд. Якум, давраи мустақилияти нисбии ҳукуки

1. Муқимов З. Асари номбаршуда, с.21.

2. Рашидаддин Ф. Асари номбаршуда. Т.3. -С.217-218.

3. Ҳамон ҷо, с.218-218, 229-231, 235-236.

муғулӣ, ки бо қудрати сиёсии ҷоҳил ва сарчашмаҳои одатии Ясо ва биликҳо ҳеҷ гуна дигаргуниро напазируфта, чун қудрати оламгири ҳуқуқӣ нерӯи худро нишон додани мешуданд. Дуввум, давраи дарккунии заифии ҳуқуқи ҳеш аз ҷониби муғулҳои ҳоким ва тадриҷан эътирофи ҳуқуқи исломӣ ва одатии ин қавмиятҳо пеши назар меояд. Ва ҳатто дар давраҳои охир бошад, онҳо ногузир бо фикҳдонони маҳаллӣ, бо қонунгузориҳои давлатӣ ба инкишофи ҳуқуқи исломӣ замина гузоштанд. Фармонҳои Ҳасанхон роҷеъ ба моликият ва хариду фурӯши маҳсулот ба ин чиз мисол шуда метавонад. Кор то ба дараҷае мерасад, ки хонҳои давраи дуввуми муғулҳоро дар сарчашмаҳои муносири онҳо чун ҳокимони исломӣ ном мебаранд.

Аз ин лиҳоз, барои пурратар омӯхтани ҳуқуқи сарзамини тоҷикон дар давраи муғулҳо мо бояд аниқ кунем, ки аввалан ғоратгарон ба ҳаёти ҳуқуқии тоҷикон чӣ тағйиротҳо ворид сохта тавонистанд, сониян чӣ тавр ҳуқуқи мардуми ин минтақаро онҳо инкишоф доданд. Барои ин албатта, тадқиқи Ясо ва биликҳои муғулҳо ба манфиати кор хоҳад буд. Дар баробари ин он фармонҳои ҷудогонаи Чингизхон ва писарони ӯ, ки дар асоси одати қабилавии онҳо бароварда шудааст, аҳамият дорад.

Матни пурраи Ясо ва биликҳо то имрӯз дастраси муҳаққиқон нагардидааст. Вале қисматҳои дастрасгардидаи он то дараҷае мавриди тадқиқи ҳуқуқшиносон гардида, баҳои ҳуқуқӣ ҳам гирифтааст. Аз ҷумла, Г.В.Вернадский ва В.А.Рязановский меъёрҳои Ясоро мазмунан тадқиқ намуда, ба хулосае омадаанд, ки дар Ясо 7 гурӯҳи асосии меъёрҳои ҳуқуқӣ мавҷуд аст:

**1. Меъёрҳои ҳуқуқии байналхалқӣ.**

**2. Меъёрҳои ҳуқуқи давлатӣ ва маъмурӣ.**

Ҳуқуқи давлатӣ ва маъмурии Ясоро муҳаққиқон дар навбати худ ба чунин намудҳо ҷудо кардаанд:

- а) Ҳокимияти олӣ (хон).
- б) Халқ.
- в) Устави крепостной.
- г) Афзалиятҳои тархонӣ.
- д) Устави ҳарбӣ.
- ж) Устави шикор.
- з) Идоракунии ва амрҳои маъмурӣ.
- к) Устави андоз.

3. Ҳукуки чиноятӣ.
4. Меъёрҳои ҳукуки шахсӣ.
5. Ҳукуки савдо.
6. Ҳукуки судӣ.
7. Устувориҳои қонуният.

### **Чунин таснифоти олимони аз таркиби Ясо бармеояд.**

Ҳукуки давлатӣ дар давраи аввали истилоии муғулҳо шакли давлати монархиявиро меомонд, ки бо одатҳои қабилавӣ омехта гардида буд. Мутобиқи Ясо Хон мансаби олии ҳокимияти давлатӣ буд, ки аз насл ба насл мегузашт. Одатан ин мансаб ба фарзанди хурдии хон дода мешуд. Тибқи Ясо хонҳои минбаъда бояд аз байни номзадҳо дар маҷлиси халқӣ–қурултой интихоб мешуданд. Маҷлиси халқӣ бо маънои маҳдуд баромад мекард, зеро дар он авлоди хонӣ, сарлашқарон ва шахсонӣ сарватманди муғули чун олигархияи дарборӣ иштирок мекарданд. Қурултой масъалаҳои зеринро иҷро мекард:

1. Интихоб ва тасдиқи хон;
2. Тасдиқи ярлиқҳои ҳокимони маҳал ва мулкҳои барои идоракунии ҷудогардида;
3. Озодикунӣ аз андоз тавассути афзалиятҳои тархонӣ;
4. Хониш ва ёдоварии билик ва Ясои Чингизхон.

Қурултой одатан дар як сол як бор даъват мешуд. Онҳое, ки ўҳдадор буданд, ки дар қурултой иштирок кунанд, агар иштирок накунанд, ҷазо мегирифтанд. Тақсими маъмури-территориявӣ аз рӯи усули ҳарбӣ-маъмури ба роҳ монда шуда буд. Ҳар як вилоят ба туманҳо ҷудо мешуд, ки роҳбарии онро амирон бар ўҳда доштанд. Амир ҳам роҳбари ҳарбӣ ва ҳам роҳбари дунявӣ ба шумор мерафт. Туманҳо ба ҳазораҳо, садҳо ва даҳҳо вобаста ба ҳаҷми хизматчиёнашон ҷудо мешуданд. Гуфтан мумкин аст, ки тамоми давлат ба воҳидҳои ҳарбии маъмури тақсим шуда буд.

**Ҳукуки чиноятӣ.** Ҳукуки чиноятӣ муғулҳо аз дараҷаи зиндагии қабилавӣ онҳо шаҳодат дода, аз бисёр ҷиҳат қафомонда ва консервативӣ буд. Ҳукуки чиноятӣ муғулҳо баробарии ҷавобгарии чиноятиро дар муносибат бо мардум наметавонист. Мисол, барои қурбонӣ муғул ва мусулмон 40 балиш ситонда

мешуд,<sup>1</sup> барои хитой бошад, қимати як маркабро пешбинӣ менамуд. Намудҳои гуногуни ҷазои сохтори авлодӣ ва тодавлатӣ дида мешавад. Мисол, барои ҷинояти чодугарӣ Ясо ҳукми ба оби дарё партофтани шахси гунаҳкорро пешбинӣ мекард. Илқутлуг ҳамсари Аҳмадхон, писари Хулағухон набераи Чингизхонро барои чунин ҷиноят ба дарё партофтаанд.<sup>2</sup> Хиёнаткорӣ аз ҳама ҷинояти вазнин ба шумор мерафт.

Ҳукми қатл аз ҷазоҳои маъмул ҳисоб мешуд. Аз 36 амаяҳои манъшуда барои 13-тоаш ҳукми қатл пешбинӣ шудааст. Одатан, ҳукми қатл нисбат ба он ҷиноятҳое, ки ба таълимотҳои динии буддӣ таъсир доданд, пешбинӣ шудааст. Барои нишондоди бардурӯғ додан, ҷизи ифлосро ба об партофтан, ба ҷароғоҳ партофтан, ширро ба замин рехтан ва ғайраҳо ҷазои қатл пешбинӣ шуда буд. Муаррих Рашидаддин роҷеъ ба ҳуқуқи ҷиноятии муғулҳо чунин ҳикоят мекунад: Ба назди Чағатойхон мусулмонеро оварданд, ки тангаи тилоии афтидаашро дар об ҷӯён буд. Чунин амал бо қонуни ҷиноятии муғулӣ ҷинояти вазнин буд. Хон ўро ба ҳукми қатл маҳкум намуд. Аммо хони бузург Угедей ўро авф намуд. Ў бо ин асос мусулмонеро авф намуд, ки қонуни муғулиро намедонист. Ба гурӯҳи дағари ҷиноятҳо худсарона гирифтани ғуломи шахси дигар, дуздии асп ва куштани ҳайвонот дохил мешуд. Чунин намудҳои дигари ҷазо мавҷуд буд: маҳбас дар зиндон, бадарға, аз қор озод кардан, ҷазои ҷисмонӣ, ҷарима ва ғайраву дигарҳо.).

Ба маҳбас ва бадарға асосан гунаҳгороне, ки аз авлоди хон буданд, ҷазо дода мешуданд. Дар давраи аввал мутобиқи маълумотҳои хонҳои муғул маҳдудиятҳои ҷиноиро ба сари мардуми таҳҷой паҳн мекарданд. Дар давраи Чағатой мардум аз оббозӣ дар оби равон худдорӣ мекарданд. Он маҳдудияте, ки Ясо дар қойивазкунии аъзои авлод ва туманҳо ба аҳоли муқаррар кард, натавонанд дар он давра замон таъсири худро ба шакли ташкили ҳайати ҷамъиятӣ расонд, минбаъд дар давлатдорӣ халқиятҳои тобеи муғул нуфузи худро нигоҳ дошт. Вернадский дуруст қайд мекунад, ки ҳуқуқи крепостной дар

---

1. Як балиш баробар ба 300 динар.

2. Рашидаддин Ф. Сборник летописей. Т.3., с.98.

Рос дар асоси усулҳои муқарраркардаи муғулҳо минбаъд инкишоф ёфтааст.

**Ҳукуки оилавӣ.** Ҳукуки оилавии муғулҳо низ хусусиятҳои зиёди фарқкунандаро дар муносибат ба ҳукуки таҳҷой дошт, ки бараъло ба назар мерасид. Аз зиндагии хонҳои муғул маълум мешавад, ки бисёрзани дар онҳо мумкин аст. Зеро шумораи занҳои Чингизхон ва писарони ӯ баъзан аз 10 зиёданд. Ҳукуки муғулӣ расман эндогамияро инкор мекунад. Зан чун соҳиби хона корҳои хонагиро иҷро менамуд. То зинда будани шавҳар ӯ ҳуқуқҳои васеъ дошт. Аммо баъд аз сари шавҳар ӯ ҳамчун қисмате аз ашё ба моликияти фарзанди калонии шавҳар мегузашт. Фарзанди калонӣ ба истиснои модари аслиаш бо дигар занҳои падараш ҳар тавре ки мехост, рафтор мекард.

Мутобиқи Ясо муғулҳо одати қавии гузариш ва ҷимояи меросро доштанд. Муҳаммади Ҷувайнӣ дар «Таърихи ҷаҳонкушо» меорад, ки: «...Ва дигар расме доранд, ки агар соҳиби шугле ё рабияте мутаваффи шавад, он чи аз ӯ боз монад агар андак бошад ва агар бисёр, тааллуқ насозанд ва ҳеҷ офаридае тааррузи он накунад ва агар ворисе набошад, ба шогирди ӯ ё ғуломи ӯ диҳанд. Ва ба ҳеҷ вачҳ моли мурда дар ҳазона нагзоранд ва онро ба фоли нек надоранд».<sup>1</sup> Маълум мешавад, ки ёднома бар ҳилофи ҳукуки исломӣ ҳукуки моликиятро амиқтар ҷимоя намуда, амволи беворисро на ба давлат, балки ба ғоиди меросхӯр ё шахси наздики ӯ гузаштанашро таъкид мекунад.

Дигар аз одатҳои муғулон он буд, ки духтарони маҳпайкарро аз даҳаҳо ҷамъ намуда, ба садаҳо ва аз он ҷо ба ҳазораҳо ва туманҳо пешниҳод менамуданд ва онҳо кадомеашро, ки зарур мешумурданд, ба хон пешниҳод мекарданд, боқияшро ба никоҳи худ ва ё ба дигар сарлашқарон пешкаш менамуданд.<sup>2</sup> Яъне муғулҳо ҳанӯз дар он зинае қарор доштанд, ки ҳукуки занро ба никоҳ ва ё розигии занро ба ақди никоҳ натавонанд намерсиданд, ҳатто наmeshинохтанд. Аз ҳамин сабаб, онҳо ба шумораи зиёди мардуми таҳҷой ба никоҳ даромада, ба омешиши халқиятҳо, маданиятҳо, урфу одатҳо замина гузоштанд.

1. Муҳаммади Ҷувайнӣ. Таърихи ҷаҳонкушон Ҷувайнӣ. Тасҳеҳи Муҳаммади Қазвинӣ.—Техрон., 1378х.—С.25.

2. Муҳаммади Ҷувайнӣ. Асари номбаршуда, с.24.

Дар ҳукуки оилавии муғулҳо фарзанди калонӣ агар ба тариқи мерос қисмати зиёди ашёҳоро соҳиб шавад ҳам, тибқи одат манзил ва юрта ба фарзанди хурдӣ ба мерос мегузашт. Фарзанде, ки аз ғуломзан ва каниз тавлид мешуд, дар асоси васият ҳуқуқ ба мерос пайдо мекард. Маълум мешавад, ки фарзандони аз хизматгори тавлидшуда низ тавассути волидон имконияти қабул намудани ҳуқуқҳоро доро буданд.

Ҳукуки андоз ва вазъи молиявӣ. Маълум мешавад, ки ҳокимони чодарнишин мақсади аввалини худ – ғорати мардуми таҳҷиро бо як сиёсати дар пояи зӯрӣ ва ўҳдадориҳои молиётӣ устуворгардида дар тамоми сарзамини Хуросон ва Мовароуннаҳр якзайл паҳн мекарданд. Муғулон ҳама кӯшиши худро ба қор мебарданд, то ҳадди аксари даромадро аз мардум дарёфт намоянд. Дар раъси умури кишварҳои элҳо одатан соҳибдевор ё соҳибвазир қарор дошт. Тамоми қорҳои ҷузъӣ ва дохилидавлатӣ бар ўҳдаи онҳо буд. Ба ғайр аз девони олий девонҳои дигар, ки ба молиёт машғул буданд, вучуд доштанд.

Девони махсусе бо номи Инчу дар Хуросон амал мекард (эҳтимол чунин девон дар Мовароуннаҳр низ буд), ки ба масъалаҳои идораи амлоки (моликияти) манқул ва ғайриманқули хон ва қасони наздики ў машғул буд. Бо вучуди он ки элхонон чодарнишин буданд ва маданияти Хуросону Мовароуннаҳрро хеле ба қафо партофтанд, тибқи маълумотҳо дар ҳудудҳои ҷудогонаи Хуросон тахти Сулаймон, Маъбади буддоӣ ва расадхона бунёд кардаанд.<sup>1</sup> Албатта, ин иншоотҳои маданӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳанӯз аз сад қисади ободонии мулкҳои тасхиршуда як қисадашро ҳам ташкил наметод. Зеро барои дастрасии дараҷаи иқтисодии ин мулкҳо то давраи қабл аз муғул ҳоло садсолаҳо лозим буд.

Амволе, ки мутааллиқ ба чодарнишинон, хонҳо ва ҳокимон буд, имконияти озоди ҳаракати молиявиро дар ҳудуди элҳо дошт. Равшан аст, ки чодарнишинон то дараҷае аз муносибати савдо ва бозаргонӣ огоҳӣ доштанд. Бо вучуди ин, онҳо намудҳои гуногуни андозҳоро муқаррар намуда, соҳибмулкдорро ғорат мекарданд. Аз ҳама гуна амволе, ки аз як шаҳр ба шаҳри дигар ворид мешуд, мисоли озуқа, чорво ва ғайраву дигарҳо.

---

1. Абдулазими Ризоӣ. Таърихи даҳхазорсолаи Эрон. Ҷ.3., с. 198-199.

Ҳамчунин аз он маҳсулоте, ки дар шаҳр ба тичорат бароварда мешуд, андози тамғо рӯёнида мешуд.

Навъи дигаре аз авориз вучуд дошт, ки тарҳи хонавода ҳисоб мешуд ва тибқи он Ростоён ва пешоваронро лозим меомад, ки ашёҳо ва маҳсулоти худро бо қимати арзонтар аз баҳои бозор ба ҳазинаи давлат супоранд. Ҳамчунин бозаргонон ва фурӯшандагон маҷбур буданд аҷноси номағруберо, ки рӯи дастии давлат монда буд, ба қимати гарон бихаранд. Албатта, ин маҷбуркунӣ ба хотири ҳимояи қудрати иқтисодии давлат буда, маҳдудияти ғайриқонунии соҳибқориҳои мардум ва ғорати бозаргононро дар худ фаро гирифта буд.

Барои интиқоли ашё ва коло аз нуқтае ба нуқтаи дигар ҳукуқи гумрукӣ ё боҷ рӯёнида мешуд. Мутасаддиёни маҳсулоте чун давлатҳои пешини Хуросон ва Мовароуннаҳр мавҷуд буданд, ки чун қароргоҳҳои гумрукӣ аз амволи содиротӣ боҷ мерӯнданд.

Қорхонаҳои давлатии маҳсулоти барои омодакунии сару либоси қушун мавҷуд буд. Вазъи қорғарону ҳунармандоне, ки дар онҳо қор мекарданд, он қадар хуб набуд. Ҳамаи ҳунармандони давлатӣ чун бардагон насл ба насл дар ин муассисаҳои давлатӣ бо музди хеле кам иҷрои вазифа менамуданд. Танҳо вазъи иқтисодии қитъаи Хуросон баъд аз ислоҳоти Ғозонхон, ки дар соҳаи молия ва андоз гузаронида буд, қадре беҳтар шуд.<sup>1</sup> Ҳамчунин дар Мовароуннаҳр ба зами андозҳои номбаршуда намудҳои анъанавии андозҳои исломӣ рӯёнида мешуд. Яъне системаи андозии ҳукуқи исломӣ низ аз ҷониби муғулҳо чун манбаи даромади хоса нигоҳ дошта шуд. Соли 1251 қурултои ҷодарнишинон масъалаи андозии сарикасиро дида, аз камбағалон соли 1 диноҳ ва аз бойҳо 11 диноҳ дар як сол як маротиба рӯёниданро муқаррар намуд. Дар мулкҳои Хуросону Мовароуннаҳр бошад, миқдори баланди он ба 10 диноҳ мерасид. Ин андоз аз мардум асосан бо мақсади таъмини қушуни муғул рӯёнида мешуд.

Ҳамчунин дар аҳди муғул намудҳои нави андоз, чун «табғур» - барои масрафи қушун, «улоғ» - андоз барои нигоҳубини роҳҳо ва таъмини беҳатарии таъмири онҳо, «қерақарок» - барои таъмини қушун бо яроқ ва ғайра ҷорӣ гардид. Ҷамъулҷамъ дар

---

1. Абдулазими Ризой. Асари номбаршуда, с, 199.

Мовароуннаҳр қариб 80 намуди андоз дар аҳди муғулҳо амал мекард.<sup>1</sup> Баъзан аз ашхоси мӯътабари хонӣ, рӯхонӣ ва ҳокимони хизматнамуда (ба муғулҳо) бо грамотаҳои тархонӣ аз супорида-ни андоз озод мешуданд. Чунин грамотахоро Курултой меод.

Институти тархонӣ дар ҳукуки муғулӣ хеле ривоч ёфта буд. Шахсоне, ки бо чунин грамотаҳо мушарраф мешуданд, онҳоро **тархонҳо** меномиданд. Тархонҳо аз баъзе душвориҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ озод мешуданд. Тархонҳо афзалиятҳои сисеӣ ва ҳукукиро соҳиб буданд. Муғулҳо бо мақсади нигоҳ доштани сиёсати ғоратгарона ба онҳо афзалиятҳои тархонӣ меоданд. Мисол, онҳо рӯхонӣни Мовароуннаҳрро аз супоридани андоз озод карда буданд.<sup>2</sup> Чунин грамота ба рӯхонӣни калисои Росҳо низ дода шуда буд. Тибқи маълумотҳо ба чунин афзалиятҳои тархонӣ духтурон ва ҳукуқдонҳо сазовор доништа мешуданд.

**Асли қонуният дар давлатдорӣ чодарнишинон.** Ба ҳукуки муғулӣ аслҳои умумии қонуният хос буд. Давлати онҳо, ки тақрибан ҳама аз қушунӣ истилоғар иборат буд, пояҳои ҳудро дар интизоми қавӣ ва қонунияти саҳт нигоҳ меодшт. Чингизхон принсипи қонуният ва қонунҷроқуниро асоси пойдорӣ давлат ва хушбахтии қома шинохта буд. «Ағар - гуфта мешавад дар Билик, мардум устуворӣ қонунҳоро риоя нақунанд, он гоҳ қори давлат рӯ ба фалаҷӣ ва нобудӣ меорад». Ҳамчунин дар Ёсонома роҷеъ ба баробарӣ динҳо суҳан меравад, ки ин асл хусусияти расмӣ дошта, дар оҳир мебинем, ки амалан онҳо иҷро намешуданд. Зеро дар доҳили давлати муғулҳо муборизаи шади ди динҳо ва тамаддунҳо бо ҳам бармеҳӯрд, ки он ифодаи ҳудро дар муборизаи низомҳои ҳукукии муҳталиф ёфта буд. Ин мубориза дар давраи дуввуми инқишофи низоми ҳукукии чодарнишинҳо дар Хуросону Мовароуннаҳр ба фоидаи низоми ҳукуки маҳаллӣ анҷом ёфта, ҳуд натиҷа ҳукуки позитивии табиати исломӣ, бо унсурҳои қудогонаи одатӣ анъанавӣ муғулҳо (ки майли бутпарастӣ дошт) рӯ ба инқишоф меовард.

Дар Ёсонома аслан даҳлнопазирии сафирҳо ёдрас шудааст. Умуман чодарнишинон ба гуфтугӯи давлатҳо диққати махсус дода, қӯшиш бар он мекарданд, ки ҳурмату эҳтироми

---

1. Буриев И.Б. Асари номбурда, с.66.

2. Вернадский Г.В. Асари номбаршуда, с.25.



намояндагони хориҷиро хуб нигоҳ доранд. Сафирон аз ҳама гуна таъқиботи дохилӣ озод буданд. Дар ҳолатҳое, ки сафирони давлати душман ба қосидӣ меомаданд, мақсаду мароми онҳоро шунида, боз меғуселониданд. Тибқи Ёсо сафирон ҳуқуқи бемузд истифода намудан аз улоғ – аспҳои дарборӣ, ҳуқуқи ҳаракат бо роҳҳои хонӣ ва бе мамониат ворид шудан ба дарбори хонӣ ва ба назди хонро доштанд. Бо вучуди он ки Ёсо ҳуқуқи қавми ғолиб буда, дар муносибат бо халқҳои таҳҷой хусусиятҳои истисморгариро доро буд, дар он меъёрҳои ҳуқуқие низ ҳастанд, ки мансуби ҳислатҳои инсонгарӣ ва адолатнокианд. Ин амри воқеист, зеро Ёсо аз табиати мардуме мабдаъ мегирад, ки онҳо низ чун дигар одамони рӯи замин дорои урфу одати ҳамида буданд ва он дар инкишофи маънавию ҳуқуқии онҳо қисман ба назар мерасад.

Дар Ёсо меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқие ҳастанд, ки тибқи онҳо хӯрдани таом бидуни тақсими он ба нафарони ҳозирбуда манъ аст. Дар Ёсо омадааст, ки «дӯст доред якдигарро, аз таҷовуз рӯй гардонед, рафиконро нафурӯшед, ҳурмати калонсолон ва хурдонро ба ҷой оред.»<sup>1</sup> Аммо, мутаассифона, чунин таъкидот ба ҳаёти ғоратгаронаи ҷодарнишишинон дар давраи кишварқушояишон мувофиқат намекард.

**Соҳтори судӣ ва ҳуқуқи судӣ.** Судҳои муғулиро яргучи меномиданд. Истеҳсолоти судӣ ва соҳтори судиро Чингизхон барӯҳдаи сарварони авлодҳо, ҷамоаҳои динӣ, бародарони (иттиҳодияи) савдо (бозаргонон) ва шаҳрию вилоятӣ воғузор карда буд. Хони олий расман ва амалан судия олии кишвар махсуб мешуд. Дар давлати монархиявии муғулҳо ҳокимияти олий тақсими низоми қудратиро наметонист. Суди олии махсус барои табақаи хонҳо мавҷуд буд. Суди авлоди хонӣ он ҳуқуқвайронкуниҳоро дида мебаромад, ки аз ҷониби аъзои авлоди хонӣ содир шудааст. Муҳофизати судӣ ва таъини ҷазо тибқи Билики Чингизхон ба роҳ монда мешуд:

1. Бори аввал талаботи Ёсоро вайрон мекард, бо суҳан ҷазо медоданд.

2. Бори дуввум тибқи билик ҷазо медоданд.

3. Бори саввум бадарга ба ҷойҳои дур.

---

1. Вернадский Г.В. Асари номбаршуда, с.25.

4. Бори чаҳорум ба маҳбас мекашиданд.

5. Бори панҷум дар маҷлиси умумии авлоди хонӣ дида мешуд (масъалаи ҳукми қатлро ҳал мекарданд).

Агар шахсе дорои афзалияти тархонӣ бошад, то маротибаи нӯҳум ўро ба ҷавобгарӣ намекашиданд. Дар мулофиаи судии муғулҳо барои исботи гуноҳ ва эътирофи нишондоди тарафҳо мавҷудияти як нафар шоҳид шарт буд.

**Таркиби ҳокимият.** Ҳукумати элхонон заминҳои Мовароуннаҳр ва Хуросонро бо назардошти ҳудудҳои шахрӣ ва вилоятӣ ба иқтаъ меоданд. Ҳайати ҳокима дар аҳди муғул ба чаҳор ғуруҳи асосӣ ҷудо мешуд, ки ҳар як аз лиҳози миллат, забон, мазаб ва шеваи зиндагӣ аз якдигар тафовут доштанд:

1. Сардорони муғул ва турк.

2. Маъмурони кишвар, ки аз тучқорони бойи Мовароуннаҳр буданд.

3. Рӯҳониёни Мовароуннаҳрӣ ва ғайри он.

4. Аъёну ашрофи маҳаллӣ, ки дар маҳалҳо нуфуз доштанд.

## **МАВЗЌИ 18. ИШКИШОФИ ҲУҚУҚ ДАР МОВАРОУННАҲРУ ХУРОСОН ДАР ДАВРАИ ДУВВУМИ ҲУҚМРОНИИ МУЌУЛҲО. ҲУҚУҚИ ПОЗИТИВӢ ВА ИСЛОҲОТИ ҲУҚУҚИИ ҶОЗОНҲОН**

### **1. Хусусиятҳои хоси инкишофи ҳуқуқ дар давраи дуввуми аҳди муғул**

Дар давраи дуввуми ҳуқмронии муғулҳо таъсири ҳуқуқи исломӣ ва одатии халқҳои Мовароуннаҳру Хуросон ба ҳуқуқи муғулӣ афзунтар гардид. Сарварони муғул ислом ва ҳуқуқи исломиро пазируфта дар зерӣ таъсири саҳти идеологияи ғаёқҳони маҳаллӣ ва уламои исломӣ қори идораи давлатро ба роҳ мемонданд. Албатта, ҳуқуқи одатӣ анъанавӣ муғул, ки ба манфияти синфи ҳоким мусоидат мекард ва ба табиати исломӣ зиддият надошт, дар доираи ҳуқуқи позитивӣ таъсири ҳудро нигоҳ меодшт. Он қисмати прогрессивии ҳуқуқи одатии муғулҳо, ки ба адолату инсоф зич алоқамандӣ дошт, дар доираи мардуми қамбизоат дар байни аҳолии шахру ростҳо қамчун одат ва қонуни манфиатовар ҳифз ва иҷро мекардид. Албатта, қунин

меъёрҳо кам андар кам буданд. Мисол, масъалаҳои танҳо ҳӯрок нахӯрдан, устувории қонун, ҳимояи моликият ва мерос ба таври стихиявӣ дар байни аҳоли иҷро мешуд. Акнун дар сиёсати давлатӣ ҳарчанд набераю аберагони Чингиз нишаста бошанд ҳам, ҳаракатҳои сиёсӣ озоидхоҳӣ ногузир ба исломикунонӣ ва ғалабаи тамаддуни исломӣ оварда расонида буд. Хони бузург чун ҳокими исломӣ баромад менамуд. Таҷрибаи идоракунии давлатдории қаблӣ бо девонсолорӣ бо тағйиротҳои бениҳоят кӯчак аз сари нав ба роҳ монда мешуд. Девони бузург, мушриф, мӯхтасиб, қозӣ ва дигарон аз сари нав чун пештара ба фаъолият пурра оғоз карда буданд.

Ҳокимони нави муғул ба ислоҳоти сиёсӣ ҳуқуқӣ даст заданд. Махсусан, хони бузург Ғозон ба ислоҳоти иқтисодӣ даст зада, барои беҳтар кардани шароити молиявии аҳоли корҳои зиёдеро анҷом дод. Мабнои ислоҳоти Ғозонхон иборат аз он буд, ки аз асли тасбиати дақиқи хироч ва молиёт ва мамониат аз сӯи истифода ва худкомагӣ дар вусули он таҳти назорат истад. Сиёсати дохилии Ғозонхон ва ислоҳоте, ки вай ба амал овард, то худде мӯчиби иртиқои саҳт ва вазъи иқтисодии кишвар шуд. Кӯшишҳои ӯ фақат тавонист инқирози давлати элхониёнро ба таъхир андозад. Аммо ақида дар бораи он ки императории қуруни вустой муташаккил аз мамолик ва қабил ва ақвоми гуногун буд, ки ҳеҷ гуна робитаи устувори иқтисодӣ, миллий ва фарҳангӣ бо якдигар надоштанд ва танҳо қудрати хонҳои бузург эшонро дар зерӣ як дирафш гирд меовард,<sup>1</sup> он қадар эътимодноқ нест. Зеро алоқаи таъсиррасонӣ мавҷуд буд, мо онро ба ҳеҷ шакл инкор карда наметавонем. Аммо дар баробари он дар давраи дуҷуми инкишофи давлатдории муғулҳо омӯзиши тамаддуни ҳуқуқӣ ягонагии ҳуқуқи Хуросону Мовароуннаҳр дида мешавад. Аз ин рӯ, ҳуқуқи позитивӣ дар шакли ислоҳоти сиёсӣ иқтисодӣ, ки Ғозонхон дар қисмати Хуросон амалӣ намуд, тавонист таъсири ҳудро дар қисматҳои дигари тобеи онҳо расонад. Дар ин давра инкишофи ҳуқуқи позитивӣ асосан дар шакли фармонҳои хонӣ мушоҳида мешуд. Мазмун ва мундариҷаи фармонҳои элхониён бениҳоят гуногун буда, дар омӯзиши таърихи ҳуқуқи минбаъдаи халқҳои Оси-

---

1. Абдулазими Ризой. Таърихи даҳхазорсолаи Эрон, с. 1992.

ёи Миёна аҳамияти бузург дорад. Дар ин мабонии ҳуқуқӣ на танҳо натиҷаи омезиши тамаддуни ҳуқуқии Мовароуннаҳру Хуросон, балки аслҳои инкишофи ояндаи низоми ҳуқуқии сарзамини Эрону Тӯрони таърихӣ поягузори гардида буд. Бинобар он таҳлили ҳуқуқи позитивии давраи дуввуми ҳуқуқи чодарнишинон, ки дар ҳамбастагии уламои фикҳии маҳаллӣ инкишоф меёфт, ҳамчун мавзӯи мустақил бо назардошти соҳаҳои ҳуқуқӣ бояд дар маркази диққат бошад.

### **Таъсири одатҳои исломӣ ба ҷаҳонбинии ахлоқӣ, динӣ ва ҳуқуқии Ғозонхон. Қарорҳои инсондӯстона.**

Қудратмандони чодарнишинро одат чунин буд, чун нафаре аз онҳо вафот меёфт, ўро дар ҷои номаълуме мегўрониданд. Ва кўшиш мекарданд, ки он ҷоро касе надонад ва нафаронеро ҳам мемонданд, то ки касе ба он ҷойҳо наравад. Чун Ғозонхон ба мақбараҳои бузурги Боязиди Бастомӣ, Абулҳасани Харақонӣ ва дигарон ба шаҳри Тўс меравад, ба хулосае меояд, ки ода-ти мусалмонон нисбат ба одатҳои онҳо бартарӣ дорад. Рашидаддин Фазлуллоҳ меорад: «...чун мо мусалмон шудем, бояд одатҳои зиндагии мо низ исломӣ шавад, зеро одатҳои исломӣ пешқадамтаранд аз одатҳои мо».<sup>1</sup> Бо ин мақсад ў дар Табрез «абвобу-л-бир» – ҷойгоҳи хайру саховат, садоқату нақўкорӣ ва паноҳгоҳи олимону мўхтоҷонро бунёд мекунад. Фармоне, ки тибқи нақшаи худи хон сохтмони «абвол-ул-бир»-ро пешбинӣ мекард, саропо меёёрҳои инсондўстӣ, мардумгирӣ ва хайру саховати исломиро таҷассум мекард. Хон тамоми мавзёро чун мулки вақф бунёд намуда, дар асоси фатвои фақеҳону қозихо бо фармони худ рўйхати амволу молиёте, ки хон ба вақф додааст, ба ҳафт нусха сабт намуда, якеро ба мутаваллии мавзё, дуввумро ба Каъбатуллоҳ, саввумро ба мизи қозихонаи Табрез, ҷаҳорумро ба қозихонаи Бағдод ва ғайра равон менамояд. Маълум мешавад, ки бо баробари исломгарии хонҳои муғул муносибати тарафайни эътирофномаи онҳо бо халифаҳои Бағдодӣ мушоҳида мешавад. Дар ин аҳднома то ҷӣ дараҷа инсондӯстона ва адолатнок будани фармонҳои хон роҷеъ ба абвол-ул-бир дида мешавад. Вақфнома аввалин

---

1. Рашидаддин Ф. Асари номбаршуда, ҷ.3., с.228.

фармонҳои табиати исломидоштаи хонҳои муғул ба шумор меравад. Тибқи вақфнома маълум мешавад, ки мавзеи истиқоматӣ бояд аз чунин қисматҳо сохта шавад:

Гумбади олій.

Масҷиди ҷомеъ.

Мадрасаи шофеиён ва ҳанафиён.

Хонақоҳ.

Ҷойгоҳи сайидҳо.

Расадхона.

Беморхона (дор-уш-шифо).

Китобхона.

Байт-ул-қонун.

Ҳаммом ва обанбори пӯшида.<sup>1</sup>

Ба ҳар як қисмат бо фармони хон амволи зарурӣ, шахсонӣ дахлдор ва мутасаддиён мукқаррар шуда буд. Бо фармони хон хароҷоти нигоҳубин ва лавозимоти зарурӣ дар вақфнома ёдрас шуда буд. Мисол, барои беморхона баҳри нигоҳубин ва таъмини беморон бояд доруворӣ ва табибони ҳозиқ пешбинӣ карда мешуд. Ҳамчунин барои таъмини моддии табибон маблағ муайян шуда буд. Дар хонақоҳ бошад, барои додани садақа ба камбағалон маблағ ҷудо шуда буд. Дар қисмати дигари вақфнома самтҳои асосии хароҷотӣ ва объектҳои истифодаи маблағҳои вақфӣ аниқ ва возеҳ муайян шудааст. Аз ҷумла, хароҷот барои таълими фарзандони бепарастор дар мактаби мавзеъ. Дар он гуфта мешавад, ки ба сад нафар фарзандони бепарастор он ҷо таълими Қуръон дода шавад, дар интиҳои таълим онҳоро хатнатӯй намуда, боз дигаронро қабул кунанд. Аз ин маблағ муаллимон бо маош таъмин карда шаванд.

Аҷиб он аст, ки дар хароҷоти вақфнома ҳиссаи муайяне барои хурдсолоне, ки бепарастору дар кӯчаҳо сарсону ҳайронанд ва ба гадой машғуланд, маблағ ҷудо карда шуда буд. Чунин тифлҳоро тарбия намуда, ба парасторони онҳо музд додан шарт аст,- гуфта шуда буд дар вақфнома. Дар ин ҳуҷҷат зарурати таъмини занҳои бешавҳар ва паррандагони дар сармо монда низ таъкид гардидааст. Ҷои баҳс нест, ки ҳуҷҷат бехтарин меъёрҳои инсондӯстиро дар ҳудуди вақфнома муайян кардааст.

---

1. Рашидаддин Ф. Асари номбаршуда. Ҷ.3. -с.229-233.

Аммо боиси таассуф он аст, ки чунин хайрхоҳӣ ва инсондӯстӣ танҳо дар ҳудуди вақф ва вақфнома дида мешавад ва берун аз он садҳо ҳазор нафар мардум аз сиёсати ғоратгаронаи элхониён дар Мовароуннаҳр ва Хуросон дар кӯи хорию бенавой умр ба сар мебурданд.

Дар тафовут аз Хуросон дар Мовароуннаҳр хонҳои ҷағатой пештар ба ислом гаравиданд, вале он таъсире, ки ислом дар қонунгузорӣ ба ҳулағуидҳо дошт, нисбат ба ҷағатойҳо дида намешавад. Аввалин хоне, ки дар Мовароуннаҳр аз ҷағатойҳо исломро гаравид, Борақ буд. Ӯ солҳои 663-668х. ба Хуросон дар аҳди Абако хучум намуда буд.<sup>1</sup> Аммо пайравони ӯ ба ислом нагаравиданд. Танҳо баъд аз исломро пазируфтани хон Тармаширин солҳои 1326-1334 дини ислом аз ҷониби ҳокимони муғул дастгирӣ ёфта, ба дини расмии ҷағатойҳо мубаддал гашт.<sup>2</sup>

Ҳамин тавр, таъсиррасонии тамаддуни маҳаллӣ ба истилоғарон торафт нуфуз мегирифт, ки он таъсири хешро ба ҳаёти ҳуқуқӣ низ мерасонд. Ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар қисмати Мовароуннаҳр низ чун қисмати Хуросон қариб зинаҳои якхеларо паси сар мекард. Далели ин сиёсати дохилии Манғуқон ва ҳокими тоҷир Масъудбек дар соҳаи ислоҳоти андозии сарикасӣ, ислоҳоти пулӣ (соли 1271) ва ислоҳоти сохтори давлатии Кабакхон<sup>3</sup> шуда метавонад. Маълум мешавад, ки қисмате аз равандҳои ислоҳотгароёна аввалан дар Мовароуннаҳр рух додааст. Роҷеъ ба тақсмоти ҳудудӣ дар усули ҷағатой ва усулҳои махсуси муғуливу тоҷикии идораи давлат дар ин минтақа академик В.В.Бартольд дар асараш «Империяи муғул ва давлати Ҷағатой» батафсил ақида рондааст. Умуман, Кабакхон дар ислоҳоти пулии худ ҳамон пулҳои нуқрагиро, ки дар форс чун дирҳам ва динорҳо буд, ҷорӣ намуд.<sup>4</sup>

### **Қонунгузорӣ дар соҳаи судӣ ва ҳуқуқи судӣ.**

Дар давраи дуввум хонҳои элокӣ ба фаёлияти судии қозӣ-ҳо диққати ҷиддӣ дода, барои беҳтар кардани шароити дод-

1. Абдулазими Ризой. Таърихи даҳхазорсолаи Эрон, Ҷ.3. -с. 259-260.

2. Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. –Душанбе, 1983. Ҷ. 1. –С. 620-621.

3. Ниг.: Б.Ғ.Ғафуров. Тоҷикон. Ҷ.1. –С. 614-623.

4. Бартольд В.В. Соч. Т. 2. –С. 27-36.

гоҳӣ дар Хуросону Мовароуннаҳр чораҳои зиёд диданд. Дар он рӯзгор, ки истилогарон давраи охири ҳукмронии ҳешро аз сар мегузарониданд, бараъло ҳис мекарданд, ки беҳтар намудани шароити ҳимояи ҳукукии мардум ва ном баровардан чун хони адолатхоҳ ягона роҳи ҳалосии муваққатӣ аз нерӯҳои қувватгирифтаи дохилӣ ба шумор меравад. Аз ин ҷост, ки дар баробари ислохотҳои ҳукукию иқтисодӣ хонҳо тақмили истехсолоти судӣ ва мурофиаю тартиби даъворо, ки ба шароитҳои нав ҷавоб намерод, ба миён гузоштанд. Яке аз чунин санадҳои ҳукукии Ғозонхон «Амр оид ба эҳтироми кадрӣ қимати (шарафи) қозихо» мебошад, ки муаррих Фазлуллоҳ Рашидаддин дар «Ҷомеъ-ут-таворих» овардааст. Иқтибос аз нусхаи фармон:

«Ба номи Худои бахшандаву меҳрубон.

Фармони султон Маҳмуди Ғозон.

Ба маълумоти ҳамаи баскокони, маликҳо ва ононе, ки аз номи мо ҳокимият меронанд, расонда шавад, ки дар мулкҳои онҳо мо қозихо таъин намудаем. Ҳамаи корҳо ва бахшҳо, ки дар он мулкҳо ба шариат дахл доранд, бояд ба зиммаи онҳо вогузор карда шавад. Қарори қатъиро қозихо мебароранд. Қозихо бояд амволи یتимон ва ғайбзадагонро ҳифз кунанд. Ҳеҷ кас қатъи назар аз он ки ӯ кист, ҳақ надорад ба кори қозӣ даҳолат намояд. Ва ҳеҷ кас ҳақ надорад гунаҳгореро, ки ӯ аз озодӣ ба ҳукми маҳбас ҷазо додааст, аз зиндон озод намояд. Онҳое, ки аз шариат огоҳӣ доранд, ҳақ надоранд, ки бар зидди ӯ ва ҳукми ӯ баромад намоянд. Чун фармони хони бузург Чингизхон таъкид мекунад, аз қозӣ ва авлоди Алӣ андози калана ва копчур рӯёнида нашавад, мо низ амр медиҳем, ки дар асоси ин қарор онҳо аз супоридани андоз ӯҳдадорихои молӣ ва копчур озод карда шуда, аз ашёи манқул маҳсулоти ҳӯрокаи чорво озод шуда, дар хонаҳои онҳо муҳочирин ва қосидҳо ҷой карда нашаванд. Ёрдампулӣ тибқи муаммарот ва реестрҳо бе-мамониат ба қозихо сол ба сол дода шавад.»<sup>1</sup>

Шарҳ: Тибқи ин қисмати фармон маълум мешавад, ки хонҳои элхонӣ дар давраи дуввуми ҳукуқҷодкунии ҳеш ба

---

1. Нухаи фармон аз китоби Ҷомеъ-ут-таворихи Ф.Рашидаддин оварда шудааст.

таъмини иҷтимоии қозӣ, озодии фаъолияти ӯ диққати ҷиддӣ медодаанд.

Аз ин қисмати фармон ба чунин ҳулосаҳои ҳуқуқӣ омадан мумкин аст:

1. Қозӣ ҳамчун мақомоти давлатӣ, ки барои доди ҳақиқат амал мекунад, эътироф шудааст.

2. Қозӣ ҳамчун судя танҳо он парвандаҳоро баррасӣ мекунад, ки ба шариат дахл дорад.

3. Қарори қозӣ дар натиҷаи таҳқиқи парвандаҳо ҳатмист.

4. Қозӣ аз ҷониби хонҳо таъин мешавад ва дахлнопазирии фаъолияти ӯ бо фармони хон таъмин мегардад.

5. Қозӣ аз супурдани ӯҳдадориҳои молиётӣ озод буда, маоши расмӣ давлатӣ мегирад.

Ҳамчунин аз ин қисмати фармон маълум мешавад, ки дар он давра бо вучуди чунин ӯҳдадориҳои вазнин маҷбуран дар хонаҳои худ қосидон ва муҳочирони муғулро ҷой дода, нигоҳубин мекарданд. Вале қозӣҳо тибқи фармон аз ин ӯҳдадорӣ низ озод будаанд.

Давоми фармон.

«Мо амр намудаем, ки мутасаддиён ҳар нафари дар назди қозӣ алфози қабехгӯянда ва ё шаъни ӯро (қозиро) пасткунандаро ҷазо диҳанд. Ҳеҷ кас қозии дигарро талаб карда наметавонад. Қозӣ бошад, чун қорро аз рӯи шариат мебинад ва қарори қатъии судиро аз рӯи шариат мебарорад ва ҳуҷҷати расмӣ роҷеъ ба он медиҳад, набояд аз касе ҷизе бигирад. Агар қозӣ қарори нав бароварданӣ шавад, пас тибқи фармони мо (ки бароварда шудааст) қарори қўхнаи судӣ бо ҳолатҳои нав ба тарозуи адолат гузошта шавад. Даъвоҳоро, ки дар мўҳлати 30 сол пешниҳод нашудаанд ва қарорҳои судиеро, ки мўҳлати 30 сол гузариш доранд (тибқи фармони пешинаи мо) мавриди баррасӣ қарор надиханд... Қозӣ набояд дар зерӣ таҳдид ва маҷбурият парвандаҳоро бинад. Оне, ки қозиро ба ин қор маҷбур мекунад, бигзор ришаш бурида шавад, ба барзагове шинонда шавад ва гирди шахр ҷарх занонда, ҷазои саҳти ҷисмонӣ дода шавад. Баъд аз ин шикоят нанависанд, агар бинависанд ҳам, дида нашавад.

Агар ду нафар бо ҷонибдорони худ ба назди қозӣ оянду даъво кунанд, қозӣ набояд дар ҳузури он ҷонибдорон, ки ба



фаъолияти судӣ таъсир мерасонанд, даъворо баррасӣ намояд, то он вақте ки онҳо хонаи судиро тарк нанамоянд.

Парвандаҳое, ки байни муғулҳо, байни муғулу мусулмон ва дигар ҳолатҳо пайдо мешавад ва ҳалли онҳо душвор аст, мо амр додаем, ки моҳе ду маротиба дар масҷиди чомаъ дар муҳокимаи суди сарлашкарон, малиkho, битикчиho, қозиho, авлоди Алӣ ва уламо иштирок карда, он ҳама даъвоҳоро шунаванд. Гуноҳро аз рӯи талаботи шариат муайян намуда, протоколи судӣ нависанд.

Протоколро ҳар як бо имзои худ тасдиқ намоянд, то ин ки имконияти безътибор донистани он пайдо нашавад.

Ашёро, ки нисбати он баҳс ва тамаъҷӯй рафта истодааст, ҳеҷ кас харидорӣ накунад. Ва ба он ашё қабола (андоз) нанависанд...

Маҳр тибқи фармони навиштаи мо дар ҳаҷми на бештар аз 19,5 динор дода мешавад.»

Дар қисмати охири фармон суҳан роҷеъ ба ташкили фаъолияти судӣ дар маҳалҳо, тарзи ташкил ва доираи ваколатҳои онҳо меравад, ки чунин нуқтаҳои муҳимро дар бар гирифтааст:

«1. Дар маҳалҳои берун аз шаҳр ва дурдаст қозиho таъин карда шаванд.

2. Фаъолияти онҳо моҳе як маротиба аз ҷониби қозии шаҳр ва ё вилоят санҷида шавад.

3. Онҳо (қозиhoи маҳаллӣ) ҳуқуқи навиштани қаболаро доранд ва метавонанд ба ҳалли қорҳои ҳаҷман хурд машғул бошанд ва ўҳдадоранд моҳе як маротиба қарорҳои худро ба қозии болоӣ равон намоянд.

4. Онҳо даъвоҳои атрофи моликияти ғайримолумулкиро баррасӣ карда наметавонанд. Онҳо танҳо ҳуқуқ доранд, ки хутбаи никоҳ хонанд, ўҳдадориҳои шартномавӣ тартиб диҳанд ва тасдиқи амале намоянд.

5. Қозии маҳал бояд дар назди худ ёрдамчии дошта бошад, ки дар дафтари махсус бо тартиби рӯз сабти қарорҳо ва протоқлҳо намояд.

Агар дафтардор қасдан ҳуччатро дидаву дониста пинҳон кунад ва ё нодуруст истифода барад, ў ҳамчун ҷинояткор ба ҳукми қатл маҳкум мешавад.

Таърихи рӯз... Омин».<sup>1</sup>

Дар фармони дигари Ғозонхон, ки ба фаъолияти судяҳо, қозиҳо бахшида шудааст, роҷеъ ба баррасӣ нанамудани қозиҳо даъвоҳосро, ки мӯҳлати сисолаи даъворо гузаронидаанд чунин омадааст:

### **Фармони султон Маҳмуди Ғозон.**

Бигуздор қозиҳои мулкҳо бидонанд, ки ҳама фаъолияти мо барои барқарории адолат байни мардум ва решакан намудани беадолатӣ, зӯрӣ, маҳдудкунии даъвоҳои беасос ва ғайра равона шудааст. Мақсад аз ин зиндагии озоиштаи мардум, барқарории адолати судӣ байни ҷамъият мебошад. Ҳуқуқ ба онҳо дода шавад, ки ҳаққи ўст, дарвозаи фиребгарӣ, зӯрӣ ва дуздӣ баста шавад. Бо ин мақсад мо ҷандин маротиба ба ҷамъияти қозиҳо нусаҳои фармони ҳудро равон кардем, ки дар онҳо мутаносиб бо адлу адолат ва аз рӯи талаботи шариат дидани баҳсҳоро таъкид намудем. Ба адолати судӣ тақия намудан, озод будан аз доғи фиреб, тарки худписандӣ, ошкор намудани аҳдҳои қалбақӣ, тадқиқ ва тафтиши бегаразонаи даъвоҳо асли фаъолияти қозиҳо бошад... Бисёр фиребгарон ва ҳаннотон қарорҳои судии сисолаи пешро, ки дар ин муддат даъво накардаанд, акнун тақия ба дастгирии баъзан аз соҳибқудратон меҷаҳанд даъво намуда, соҳибмулкони қонуниро аз ҳуқуқи моликияти маҳрум созанд ва қозиҳо ин қорҳоро пешгири карда наметавонанд. То ин муддат дар қарору яриқҳои ҳокимони пешин таъкид шуда буд, ки даъвоҳои муддати сисолаи даъворо гузаронида, мавриди баррасӣ қарор дода нашавад. Аммо бо вучуди он, чунин даъвоҳо ҳоло низ мавриди баррасӣ қарор мегирад. Мо ба шумо ҳуҷҷати дигаре ҳамроҳи фармони мазкур равон мекунем, ки дар он имзои шумо роҷеъ ба шиносаи он бо ин санад гирифта мешавад. Ин ҳуҷҷати расмиро шодравон қозии Хирот Сайид Фаҳриддин омода намудааст. Ҳуҷҷат, ки далолат ба ин фармон аст, дар дасти қозиҳо меистад, то ба даъвогарон чун далолат бошад... Қозиҳои ин фармонро иҷронакарда ҷазо дода шуда, аз қор сабуқдӯш мешаванд. Ҳеҷ гуна баҳшиш аз онҳо қабул надорем. Агар шахсони бузурге онҳоро ба ин қор

---

1. Рашидаддин Ф. Асари номбурда. Ҷ.3. С.235-236.

мачбур созанд (яъне ба ҳалли даъвои мӯҳлати даъвоияш гузашта), дар ин сурат, қароре набароварда, номҳои ин ашхосро ба мо фиристанд. Мо онҳоро тарзе ҷазо хоҳем кард, ки ба дигарон сабақ гардад.

Навишта шуд дар 3-юми мохи Раҷабу-л-асама, тобистони 699 (25.3.1300) дар Кушаф.

Шарҳи ҳуҷҷате (маълумотномае), ки аз ҷониби қозии Ҳирот тартиб дода шуда, чун қисмати таркибии фармон ба қозихо раво карда шудааст:

Дар ҳуҷҷати мазкур қозии Ҳирот ба ин фармон баҳои сиёсӣ дода, қайд кардааст: Ҳамду сано ба хони олӣ, Ҷозонхон, ки ба пойдории адлу адолат кӯшиш намуда, хайру одилии ӯ ба ҳама мардуми болоию оддӣ, дуру наздик, турку тоҷик якҷайл паҳн гаштааст. Маълум мешавад, ки доираи фармонҳои Ҷозон дар Хуросон ба танзими ҳаёти тоҷикон алоқаи устувор доштааст, зеро дар фармон аз онҳо ёдрас шудааст. Дар қисмати дигари ҳуҷҷат иқтибос аз фармон ва мақсади адолатнокии он оварда шудааст: «...зиддият ва муноқиша дар ҷамъият бардошта шавад, ҳуқуқ ба соҳибони асли дода шавад, дари дурӯғ ва фиреб баста шавад, адолати судӣ барқарор шавад...».

Дар қисмати дигари ҳуҷҷат асли мубориза алайҳи даъвогарии беасос, ҳуҷҷатҳои қалбаки ва даъвои мӯҳлати даъвоиро гузаронида қайд шудааст. Дар ҳуҷҷат гуфта мешавад: «...он даъвоҳое, ки мӯҳлатро гузаронидаанд, бояд умуман мавриди баррасӣ қарор нагиранд ва ба онҳо бовар накунад, яъне чун шаклан даъво ба талабот ҷавоб надиҳад, ба мазмуни он даст задан лозим нест». Зеро бисёр ҳолатҳое мешавад, ки инсон амвол ва ашёро, ки молик аст, ба тариқи муштак ва ё ғайри он, бо роҳҳои қонунӣ ба моликияти ҳеш ворид менамояд, ки ба ҳуҷҷатҳои имзошудаи судӣ ва ҳокимон ва ё грамотаҳои ҳуқуқӣ тасдиқ шудааст. Баъд аз мӯҳлати мадиде ин ашё бо роҳҳои қонунии ихтиёрдорӣ аз вай ба шахси дигар мегузарад ва аз соҳибмолки нав ба шахси дигар ва ҳамин тавр ба якчанд нафари дигар... Аммо ҳуҷҷатҳои судию ҳуқуқӣ ҳанӯз дар ҳонаи соҳибмолки аввала боқист. Баъд аз гузариши мӯҳлати зиёд яке аз меросхӯрон бо дарки шароити муайян ва дастгирии шахсон ҷудоғона бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии кӯҳна даъво менамояд, ки ин амвол дар асоси қонун моликияти ман аст. Ва

шахсони дигар худро ширин намуда, ҳаққонияти ӯро ба мерос шаҳодат медиҳанд. Дар натиҷа, як қатор қозиҳое, ки аз илми фикҳ ва фатво огоҳӣ надоранд, ҳукм ё ҳалномаи нодуруст мегароранд. Бинобар ин омилҳо, ҳокимони қаблӣ ва халифаҳо аз мо барои он ки чунин корҳо сурат нагиранд, ҳукм кардаанд, ки баъди сӣ соли мӯҳлати даъво (дар ҳукуқи урфӣ онро асри даъво меноманд) арзу шикоят ё даъво дигар ба инобат гирифта нашавад.<sup>1</sup> Маълум мешавад, ки сабаби ба расмӣ даровардани ин ҳукм баҳсҳои зиёди соҳибони аввалии амвол ва соҳибони нави онҳо будааст. Чунин баҳсҳо танҳо дар натиҷаи дастгирии соҳибони аввал аз ҷониби шахсони қудратманд ва қозиҳо баъзан сурат мегирифтааст. Шаҳодати он қайдҳо дар бораи дахлнопазирии қозӣ ва адолатпарварии ӯ дар фармон зикр гардидааст. Дар ҳуҷҷат роҷеъ ба даҳлати шахсони дигар низ ёдрас мешавад.

Дар қисмати дигари фармон роҷеъ ба мусоидати мӯҳлати сисолаи даъво ба пояҳои шариат ва фикҳ суҳан меравад. Дар ҳуҷҷат ёдрас мегардад, ки қабл аз Ғозон Арғунхон низ чунин мӯҳлатро бо фармони худ муқаррар кардааст. Аммо тақрибан чунин фармон баровардани Ғозонхон гувоҳи он аст, ки амри собиқ иҷро намешудааст. Фармони нав бо ҳуҷҷати иловагӣ, ки аз ҷониби қози бузурги Ҳирот Сайид Фаҳриддин омода гардида буд, нисбатан қотеътар масъалагузорӣ намуда, моҳияти масъаларо шарҳу тавзеҳ медиҳад. Оиди мувофиқати он бо шариат ҳарф зада, амали онро чун талаботи исломӣ ба миён мегузорад. Дар фармон роҷеъ ба далелҳои соҳибмулкони баъдӣ чизе гуфта намешавад. Эҳтимол, аксаран тарзи гузариши моликият шифоҳӣ аст ва ҳастанд ҳодисаҳое, ки мулкҳоро ҷодарнишинон ғасб карда буданд ва чун вазъи ҳокимони онҳо дар давраи дуввуми ҳукмронӣ вазнин мегардад, онҳо барои ниғаҳдошти қудрат, ба дигаргуниҳои сиёсӣ ва ҳукуқӣ даст зада, қисман гузаришҳои сиёсӣ адолатҳои менамоянд. Дар байни онҳо адолати судиро низ пешниҳоди омма мегардонанд. Дар натиҷа, он қисмати аҳоли, ки замоне моликияти хешро ғайриқонунӣ аз даст дода буданд, даъвии ҳаққи хеш намудаанд. Ҷодарнишинон барои он ки ин фактро бартараф намоёнд,

---

1. Рашидаддин Ф. Асари номбаршуда. Ҷ.3.—С.237-238.

мӯҳлати сисолаи даъворо чун воситаи ҳимояи хеш қарор доданд. Ба чунин ҳулоса омадани мо ба он вобастагӣ дорад, ки дар фармон сухан роҷеъ ба нигоҳ доштани гузариши мӯҳлати даъво дар ҳолатҳои моневӣ чизе гуфта намешавад. Дар ҳуҷҷати иловагӣ бошад, дар исботи мусоидати даъво бо шариат гуфта шудааст: «Чун дар ин масъала муроҷиат ба донишмандону имомони исломӣ намуданд, маълум шуд, ки агар ду нафар дар як ҷой зиндагӣ кунанд ва он ҷо қозии одил бошад ва яке мол дар даст дошта, ҳуқуқи моликиятии номаҳдудро доро бошад, аммо дигаре бидуни таъсиррасонӣ ва маҳдудияти беруна дар мӯҳлати сӣ сол даъво пешниҳод нанамояд, ба ин мол он гоҳ даъвои баъд аз сипарӣ шудани мӯҳлат ба инобат гирифта намешавад». Маълум мешавад, ки ҳуқуқи исломӣ дар гузариши мӯҳлати даъво чунин ҳолатҳоро зарур мешуморад:

1. Даъвогар ва ҷавобгар дар як минтақа зиндагӣ кунанд, то ин ки соҳибмулк имконияти дидани мол ва соҳибмулки ғайриқонуниро дошта бошад.

2. Қозӣ бояд одил бошад, то аз рӯи адолат имконияти ҳалли даъворо дошта бошад. Ва даъвогар низ имконияти пешниҳоди даъворо соҳиб бошад.

3. Монеа барои даъво набошад. Яъне шахс донанд, ки ҳуқуқаш вайрон шудааст, вале бидуни он ки касе ӯро аз пешниҳоди даъво боздорад, даъво пешниҳод накунад.

Дар ҳамаи ин ҳолатҳо мӯҳлати гузариши даъво боздошта мешавад ва қозӣ ин ҳолатҳоро санчида, даъворо новобаста аз мӯҳлаташ дида мебарояд. Албатта, чунин ҳолати муроғиавӣ дар ҳуқуқи исломӣ дида мешавад. Аммо дар ҳуқуқи позитивии муғулҳо бошад, тибқи фармонҳои боло умуман масъалаи боздошти гузариши даъво дида намешавад.

Дар қисмати охири ҳуҷҷат–замима қозӣ Фахриддин имзои худро гузошта таъкид мекунад, ки ӯ ҳамчун қозии исломӣ ин амрро бечуну чаро риоя менамояд ва дигарон низ бояд чунин рафтор намоёнд.

### **Ҳуқуқи мадании муғул**

1. Ҳуқуқи моликиятӣ. Фармони султон роҷеъ ба муқаррар намудани ҳуқуқи моликиятии фурӯшанда то фурӯши маҳсулот.

Хукуки маданияи Мовароуннахр ва Хуросон асосан тибқи хукуки исломӣ инкишоф меёфт. Чараёни хукуки мовароуннахрӣ, ки Бурҳониддини Маргелонӣ бо «Хидояи шариф» тарҳрезӣ намуда буд, дар қисмати Осиёи Миёна инкишофи ҳукукро дар доираи мактаби ҳукукии ханафӣ нигоҳ медошт. Дар қисмати Хуросон бошад, мактаби ҳукукии ханафӣ ва шофεί нисбатан афзалият дошта, умуман ҳукуқӣ маданияи исломӣ ташвиқу тарғиб мешуд. Муносибатҳои молумулқӣ ва шахсии ғайримолумулқӣ танзими ҳудро аз мабонии шариатӣ ва фикҳии исломӣ мегирифт. Қозихо асосан меъёрҳои ҳукукии исломиро асос намуда, баҳсхоро ҳаллу фасл менамуданд. Хукуки позитивии давлатӣ низ масъалаҳои мубрами иқтисодӣ ва моликиятиро дар асоси принципҳои исломӣ бо роҳи ҳукуқҷодкунӣ дар шакли фармонҳо бартараф менамуд.

Сарчашмаҳои ҳукуқӣ далолат ба он доранд, ки ҳаёти ҳукукии мардум дар он замона бениҳоят паст буда, дар пояи беадолатӣ, зурӣ ва порахӯрии қозихо ба роҳ монда шуда буд. Муносибатҳои моликиятӣ яке аз масъалаҳои мубрами рӯз буда, даъвоҳои аз ҳад зиёди ғайриқонунӣ имконияти поймолкунии ҳукуки моликонро ба миён меовард. Шартномаи хариду фурӯш шакли хаттии ҳудро надошт. Аз ин рӯ, хони мугул Ғозонхон фармони махсусе роҷеъ ба ҳукуки моликиятии соҳибмулк то фурӯши маҳсулот иншо менамояд. Дар фармон баъд аз қисмати муқаддимаӣ омадааст: «Чун мо хостем корҳои давлатиро тибқи адолат тарҳрезӣ намоем, яке аз масъалаҳо ҷанҷолу баҳсҳо дар атрофи даъвоҳои беасос роҷеъ ба шартномаҳои кӯҳнаи қарз, хариду фурӯш, ҳуҷҷатҳои моликиятии муқобили тасарруфкунандагони ду ҳуҷҷати қонунӣ диққати моро ба ҳуд ҷалб на-муд. Ин корҳо чунин сурат мегирад. Соҳибмулке барои қонён намудани талаботи ҳуд мулки ҳудро ба қарз медиҳад. Ҳуҷҷат барои шартномаи қарзро дар ду нусха тайёр мекунад. Ва ё мулкҳои зиёд дорад, грамота барои моликият дар ду нухса тайёр карда, қисматашро ба ивази қарз медиҳад. Он мулк дар ин байн эҳтимол бо роҳи қонунӣ ба дасти ҷанд каси дигар гузарад, дар байни фарзандони молики аввала муқассама (таксими мерос) рух медиҳад. Баъд аз мӯҳлате фурӯшанда аҳдшиканона

даъво пешниҳод мекунад.<sup>1</sup> Маълум аст, ки дар чунин ҳолатҳо соҳибмулки аввала аз даҳонӣ будани шартномаи хариду фурӯш истифода намуда, кӯшиш мекунад, ки бо роҳҳои гуногун мулки фурӯхтаашро бемузд гирад. Албатта, ӯ ба ин кор ҳуччати ҳуқуқӣ дорад, зеро он ҳуччатҳое, ки нисбат ба моликияти ин шахе шаҳодат медод, дар дасти ӯ боқӣ монда буд. Ва чун ба қозӣ пешниҳод мекунад, қозӣ дар асоси далели хаттӣ корро одатан ба ғоидаи он фиребгарон ҳал мекард. Шоҳидоне ёфт мешуданд, ки беҳабар аз дуршавии қонунии моликият ба моликияти даъвогар маҳсуб будани мулкро шаҳодат медоданд. Ҳамин тавр, баҳсҳои зиёде бо роҳи фиреб ҳал шуда, соҳибмулкони нав зарар медиданд. Аз ин рӯ, фармони нави хон муқаррар мекунад: фурӯшанда ва харидор дар бастанӣ шартнома бо ду нафар шоҳиди покқичдон ва тамоми ҳуччатҳои тасдиқшудаи амвол, ки маҳсуби моликияти фурӯшанда аст, ба хонаи суд оянд. Шоҳидон бояд шаҳодати он диҳанд, ки воқеан мулк аз онӣ фурӯшанда аст ва то имрӯз мо аз касе нисбати он даъво нашондаем. Баъди он қозӣ ҳуччатҳои тасдиқкунандаро, ки аз моликияти фурӯшанда будани мулкро гувоҳӣ медиҳад, дар об шуста мебарояд. Агар фурӯшанда ҳуччат барои тасдиқи моликият надошта бошад ва шоҳидон шаҳодат ба он диҳанд, ки мол воқеан ҷанд мӯҳлат аст, ки дар моликияти ӯст ва касе даъво надорад, дар он сурат бигуздор ҳуччати ҳуқуқӣ роҷеъ ба ҳуқуқи моликиятии фурӯшанда тартиб дода шавад, дар он ду нафар шоҳид имзо гузоранд ва дар он қайд шавад, ки агар чунин ҳуччати дигаре далolat ба ҳуқуқи моликиятии ин амвол намояд, он безътибор доништа шавад. Ва ин ҳуччат тасдиқи моликият чун замима ба шартномаи хариду фурӯш (ки акнун хаттӣ тартиб дода мешуд) ҳамроҳ карда мешавад. Ҳамин тавр, ҳуччати мубайъат–шартномаи хариду фурӯш тартиб дода мешуд.

Мақсад аз чунин сурат гирифтани шартномаи хариду фурӯш пешгирии даъвоҳои беасоси соҳибони аввалаи мулкҳо мебошад, ки дар он рӯзҳо чунин ҳодисаҳо зиёд ба ҷашм мерасад. Натиҷаи фармони хон, пеш аз ҳама, ногузир ба хаттӣ бастанӣ шартномаи хариду фурӯши мулкҳо оварда расонид. Аз ҷониби

---

1. Рашидаддин Ф. Асари номбурда. Ҷ.3. –С.239.

дигар дар ҳолатҳои набудани ҳуччатҳои тасдиқи моликият бо назардошти далолати шохидон тартиби ҳуччатҳои моликиятро қабл аз фурӯши моликият ба миён гузошт.

Дар фармон ба зами он чунин нуктаҳо вҷуд доранд:

1. Ҳеҷ яке аз қозии ислом набояд чунин даъвоҳои ғайриқонунӣ соҳибмулкони авваларо мавриди баррасӣ қарор диҳанд.

2. Ҳатман дар ҳама гуна ҳолати пайдо шудани ҳуччати тасдиқи амвол ба ғайри соҳибмулки аввала, ки аллакай бо роҳи қонунӣ ба шахси дигар мулкро супурдааст, ҳуччат-тасдиқ рӯида шавад ва дар ҳонаи суд бо об шуста шавад.

3. Агар ҳуччати тасдиқи моликиятро насупоранд, он гоҳ ба сарлашқари шаҳр муроҷиат шавад, ба тариқи маҷбурӣ гирифта шавад. Агар дорандагони ҳуччат саркашӣ карда, ҷиноят содир кунанд, ба ҷавобгарӣ қашида шаванд.

4. Ҳуччатҳои тасдиқи судӣ, аҳдномаи қарз ва шартномаи хариду фурӯшро танҳо бояд котибони судӣ нависанд.

5. Ҳатман ҳангоме ки қозигӣ (судӣ) менишинад, бояд дар рӯи миз пиёлаи (шояд коса бошад) пур аз об бошад. Мо онро чун рамзи «адолати судӣ» шинохтем.

6. Бигуздор дар ҳама мувофиқаҳои судӣ қозихо тамоми ҳуччатҳои моликиятро ҳангоми шартномаи хариду фурӯш талаб намуда, ҳангоми бастанӣ шартнома онҳоро шуста партоянд.

Дар фармон ҳолатҳои пешбини шудааст, ки тибқи он соҳибмулк ҳиссаи мулкро қабл аз баромадани фармон ба шахси дигар фурӯхтааст ва ё мулкро бо қисмҳо фурӯхтани аст. Дар чунин сурат ҳуччати моликиятӣ аз соҳибмулки аввала рӯида мешавад. Фақат дар қарбон он ҳуччат котиби судӣ бо имзои тарафҳо ва қозӣ қайд мекунад, ки аз ин мулк ҳиссаи муайянаш ба қалонӣ фурӯхта шудааст. Ва чунин қайд дар ҳуччати харидор низ қайд мешавад, ки фурӯшанда ҳамоно қадар мулк дошт ва як ҳиссаи муайянашро ба ӯ фурӯхт ва ҳиссаи дигараш дар дасти ӯ боқӣ монд.

Дар фармон дар он ҳолатҳои, ки тарафҳо бо роҳи фиреб ҳуччатҳои даъвоӣ пешниҳод мекунанд, ҷазо дар шакли тарошидани риш ва дар хар савор қарда, дар шаҳр ҷарх занондан ва онҳоро, ки бо роҳи фиреб як амвол ва ё мулкро ду маротиба мефурӯшанд, ба ҳукми қатл маҳкум мекунанд.



Дар қисмати охирини фармон қозихоро аз гирифтани ҳама гуна пора манъ карда, таъкид бар он меравад, ки барои ҳалли парвандаҳо ва тасдиқи ҳуҷҷатҳо ба ҷуз аз «марсум» (боҷи муайян) чизи дигаре нагиранд. Котибоне, ки ҳуҷҷатҳои судӣ менависанд, аз ҳар ҳуҷҷати қимати сад динор дошта як дирҳам ва аз ҳуҷҷатҳое, ки зиёдтар аз сад динор қимат доранд, ба ҷуз аз диноре чизи дигаре наравунанд. Мудаббیره, ки шоҳидонро талаб менамояд, барои ҳар як ҳуҷҷати пурра тасдиқгардида ним динор ҳақ дорад. Онҳое аз иштирокчиёни мурофияи судӣ, ки аз ин муқаррарот зиёдтар талаб мекунанд, ба ҷазои ҷисмонӣ қасбида шуда, ришашон бурида ва аз вазифа сабукдӯш мегарданд.

Ислоҳоти ҳукукии Ғозонхон, ки яке аз султонҳои марказии хонигарии муғул ба шумор мерафт, таъсири худро ба Мовароуннаҳр гузоштааст. Гузашта аз ин, мазмуни қонунгузорӣ аз талаботи асосии мардуми таҳҷоии Хуросон, ки форсизабонон ва тоҷикон буданд, ба миён меомад. Хон низ ин масъаларо хуб дарк намуда, дар замимаи фармон овардааст: «адолати судии мо, то ин ки яксон ба ҳамаи халқҳои машҳур ва оддӣ, дуру наздик ва турку тозӣ (тоҷик) яксон паҳн шавад ва моҷароҳои моддӣ аз байн равад».<sup>1</sup>

Дигар ин ки ҳуди қонунгузорӣ ва мазмуни волеи он аз ҷониби фақеҳони машҳури форсизабон ва тоҷикон эҷод мешуд.

Бинобар ин, он меёрҳое, ки дар мулки тоҷикону ҳамзабонони мо эҷод мешуд, аз як ҷониб ҳамчун қонунгузориҳои ҳуди дар Мовароуннаҳр пазируфта мегардид. Аз ҷониби дигар, хонигарии онҳо, ки қисмати марказии хонигариро бар ўҳда дошта, дар Мовароуннаҳр соҳиби нуфуз буданд, ба сарзамини кунунии тоҷикони соҳибдавлат, чун мабдаи ҳуқуқӣ ворид мегашт.

Ва ниҳоят, таҳқиқи ҳуқуқи позитивии қисмати Хуросон нишон медиҳад, ки бисёр институтҳои ҳуқуқӣ омилҳои пайдоиши худро дар он ҷо аз ҷониби ҳамзабонони мо дар ҳаёти ҳуқуқӣ дарёфт намуда, минбаъд баъд аз ҷудоии сиёсӣ (ҷудоиҳои Хуросону Мовароуннаҳр) дар ин минтақа (Мовароуннаҳр) рушду нумӯёфтаанд. Мисол, ҳангоми мурофияи судӣ дар хонаи қозӣ нигоҳ доштани қосаи пур аз оби мусаффо, танҳо бо мақсади қатъи даъвои ҳаттии соҳибмулки аввала ба моликият ба шу-

---

1. Рашидаддин Ф. Асари номбурда. Ҷ.3. –С.237.

мор меравад. Зеро дар он об васика ё дигар хуччат–тасдики соҳибмулк шуста мешуд. Маълум мешавад, ки қонунгузории онрӯза бо ҳар як амали ихтиёрдории моликият кӯшиши аз сари нав бо далелҳои ҳаттӣ устувор намудани ҳуқуқи моликро соҳиб будааст. Ва дар ин раванд мо омили ба вучуд омадани шакли ҳаттии шартномаҳои хариду фурӯшро низ мушоҳида мекунем.

### **Ҳуқуқи андоз.**

#### **Намудҳои андоз дар Хуросон ва Мовароуннаҳр**

Ҳуқуқи андоз ва сиёсати молиявии империяи муғул дар тамоми ҳудуди Хуросону Мовароуннаҳр новобаста аз ҳаракатҳои ҷудоиандозӣ дар кишвар ва ихтилофоти сиёсӣ ҳамоҳанг ва якранг буд. Муғулҳо намудҳои андози исломиро нигоҳ дошта, ба онҳо дигаргуниҳои одатӣ илова намуданд. Дар аввал, сиёсати молиявии муғулҳо бениҳоят номуназзам буд, олимон ва мутасаррифон аз ин номуназзамии истифода намуда, аҳолиро бо намудҳои гуногуни андоз ғорат мекарданд. Ҳокими Хуросон Ғозонхон барои ба низомии муайян даровардани сиёсати молиявӣ фармони махсусе роҷеъ ба ҷамъоварии андоз аз вилоятҳо ва таҳти назорати худ қарор додани ҳаҷми андоз Девони бузург таъсис медиҳад. Дар ин фармон худсарии ҳокимони вилоятҳо, ҳокимон ва маликҳо, ки ҳуқуқи навиштаани бераҳбарӣ доштанд, манъ карда мешавад. Тибқи қисмати муқаддимаии фармон муайян мешавад, ки фармони хони Хуросон ба тамоми империяи муғул яксон қудрати юридикӣ дорад: «Бидонанд ҳамаи баскокони, маликҳо, ноибон, мутасаррифон, қозиён, сайидҳо, имомон, садру арбобон, одамони маълуми машҳур, раисону сарварон ва ҳамаи халқиятҳо ва аҳолии шаҳру вилоятҳо аз Амударё то Сурия, мамлақати Франкҳо, ки мо дар асоси Қуръон ва адолати судӣ садди роҳи бедодгарию беадолатиро хоҳем гирифт...».

Фармон чунин нуктаҳои муҳими ҳуқуқиро дар сиёсати молиявӣ ворид намуд:

1. Бекор кардани усули муайян намудани ҳаҷми андози қарз, бекор кардани ўҳдадорӣҳои молиявии фавқуллодда–авориз ва дигар намудҳои ўҳдадорӣҳои молиявӣ нисбат ба девон ва нисбат ба ҷамъкунандагонии андоз (улоғ ва ғ).

2. Ба ҳамаи милкҳо ва вилоятҳо битикчиҳо равон карда шуд. Онҳо батафсил вазъи молиявии тамоми деҳаҳо ва шаҳрхоро муайян намуда, ҳаҷми андози заруриро муқаррар намуданд, то ин ки халқ низ ҳиссаи аниқи андозро донад ва дар зери ғорати дигарон намонад.

3. Қаблан, ки омилону мутасаррифон дар ҳолатҳои фавқуллодда аз мардум дучанд андоз мерӯёнданду ҳиссаи ночизаш ба девони марказӣ мерафт, садди роҳаш гирифта шуд.

4. То ин дам, ки микдори ками андози ғуншуда ба девони марказӣ мерафт, барои қушун, ҳимояи навоҳии сарҳадӣ ва қорҳои давлатӣ баъзан маблағ дар ҳазина ёфт намешуд. Бинобар он, дар ҳолатҳои зарурӣ аз мардум бо роҳи мусодира, андози иловагӣ-«немерӣ» (намарӣ) ва ҷамъкунии андоз пеш аз мӯҳлат-«мусаад» гирифта мешуд.

5. Дар қонун мақсад ҳимояи амволи мардум аз торочи иловагии аванҳою мутасаррифон буд, аммо мақсади асосӣ ҳамон молиёти ғоратшударо пурра ба девони марказӣ бурда расондан аст.

6. Ҳиссаи андози зарурӣ барои қушун, барои ҳазина ва байтулмол дар ҳуҷҷати махсус-берат навишта мешуд ва бо мӯҳри алтунтамғой тасдиқ шуда, нусхааш ба аҳоли низ дода мешуд.

7. Сиёсати молиявӣ аз пойтахти Ғозонхон –Табрез (Озарбойҷони Эрон) идора мешуд. Тамоми деҳаҳо ба мулкҳо ва вақф иҷора дода шуд. Ҳуҷҷат роҷеъ ба он дар ду нусха, чи тавре ки дар байтулқонун гуфта мешавад, тартиб дода шуд. Ҳар кас ки ҳуҷҷати шаҳодатномаашро гум кунад, тибқи реестри умумӣ ба ӯ ҳуҷҷати нав дода мешавад. Ҳар як деҳа ё маҳалла бигузор он ҳудуди соҳибгаштаашро дар тахтачае, сангтахтае ё ҷои дигаре қайд намояд. Яхудон ва насоро бигузор дар деворҳои маъбадашон ё деҳаҳояшон ва кӯчманчиён дар сутунҳои ҷубӣ дар ҷойҳои зарурӣ нақш намоянд. Дар тахтачаҳо намуд ва ҳаҷми андоз қайд мешавад. Асосан ду намуди андоз вучуд дошт: пулӣ – вучуху-л-айн ва моли натуралӣ – аҷнос.

8. Андоз дар майдонҳои марказии шаҳрҳо ва маҳалҳо ҷамъоварда мешуд. Он ҷо шахси мутасаддӣ нишаста, рӯзе панҷ маротиба нағора мезад, то ин ки шахсони мутасаддӣ-раисони маҳалла андози заруриро аз деҳаҳо биёранд. Ин қор то рӯзи охири мӯҳлат тақрор меёфт.

Дар фармон намудҳои андоз ва мӯҳлати рӯёнидани ондоз низ аниқ шудааст:

1. Қопчур (Купчур) ва мутаваҷҷеҳот аз мардуми муқимӣ одатан дар ду шакл, дар ду давра рӯёнида мешуд: аз маҷмӯи андозҳои солона барои ҳар як деҳ, ки як қисмашро пурра аз рӯзи ҷалолии соли нав дар мӯҳлати 20 рӯз медиҳад, қисмати дигарашро аз рӯзи ибтидои офтобии моҳи мизон дар мӯҳлати 20 рӯзи баъдина пурра месупурданд.

Барои мардуми кӯчманчӣ бошад, дар як рӯз, дар рӯзи аввали сол (шояд онҳое, ки чорво месупоранд, дар ин вақт аллақай тӯлро гирифтаанд, чунин ҷамъи андоз мувофиқ бошад.)

2. Хироч ва мол (андоз) дар шакли пули сола як маротиба дар аввали сол аз рӯзи ҷалолии нав то 20 рӯзи баъдина.

Дар қисмати Бағдод ва навоҳии дигар бошад, хироч баъд аз ҷамъи ҳосил дода мешавад.

3. Бочҳои гумрукии воридотӣ ва содиротӣ тибқи муқаррароти маъхузот тамға муқаррар шудаанд, ҳеҷ кас онро дигар карда наметавонад. Ҳангоми воридот ва содироти мол онро мерӯёнданд.

Дар фармон чунин мафҳумҳои ҳуқуқӣ васеъ дида мешавад: Муомилон – соҳибкорон, идрор ва мусамаҳэ– ёрдампулии доимии ҳукумат, кӯмакпулӣ ба маҳалҳо-иҳтисабийӣат, мӯҳтасибҳо, марсумот–кӯмакпулӣ, грамотаи инъомнамоӣ. Байту-л-қонун, шартнамэ–шартнома, муқаннин шуде – тасдиқшуда, ҳазонадорӣ– соҳиби ҳазина ва ғ. Қисмати зиёди ин **мафҳумҳо** ва **мафҳумҳои** дигар, ки дар фармон ҳастанд, дар ҳудудҳои сарҳадии Мовароуннаҳр (Тоҷикистон ҷанубӣ) мавриди истифода ва амал буданд.

Фармон миёнаҳои моҳи феввали соли 1304 мелодӣ, мутаносиби соли 703, моҳи раҷабуласама навишта шудааст.<sup>1</sup>

Низомии молиётӣ дар Мовароуннаҳр низ чун мулкҳои Хуросон ва Эрон ташаккул меёфт. Хироч ва купчур аз намудҳои асосии андоз ба шумор мерафт. Купчур аз ҷониби муғулҳо дар Осӣи Миёна паҳн карда шуд. Купчур аз ҳар сад чорво-якто. Купчур дар чунин шакл аз мардуми кӯчманчии чорводор рӯёнида мешуд. Аммо аз мардуми муқимӣ аз ҳар нафар марди хона дар

---

1. Рашидаддин Ф. Асари номбурда. Ҷ.3. –С.256-262.

шакли пули андоз рӯёнида мешуд. Ҳачми купчур аз мардуми таҳҷой устувор набуд, бисёр вақт мутасаррифон бо салоҳдиди худ мардумро бо ин васила ғорат мекарданд. Купчур аз ҳамаи раъиятҳо гирифта мешуд. Умуман купчур ҷои андози ҷизяро, ки аз мардуми ғайримусулмон ситонида мешуд, гирифт. Ба замми он қариб бист намуд ўҳдадориҳои молии дигар аз мардуми Мовароуннаҳр меситониданд. Бахусус андоз аз ҳунармандӣ ва савдо, ки 10 % қимати маҳсулоти савдо ва истеҳсолиро ташкил медод, аҳволи савдогарон ва ҳунармандонро бениҳоят вазнин гардонид. Ҳамчунин барои аҳолии фурӯши маҳсулоти худ бо нархи арзон бо роҳи маҷбурӣ вазнин буд. Умуман, чунин хусусиятҳои умумии инкишофи низоми молиявӣ ва низоми яхелаи ҳуқуқи сарзамини Эрону Тӯрони таърихӣ гувоҳи он аст, ки яғонагӣ ҳамоҳангии ҳаёти ҳуқуқӣ ва низоми ҳуқуқӣ, ҳанӯз ҳам унсурҳои умумиятдоштаи қаблро дар аҳди тобеияти ҷодарнишинон, якранг нигоҳ дошта, дар бисёр ҳолатҳо мазмуни қонунгузорию ду улуси як империя (Ҷағатоӣҳо ва Ҳулағуидҳо) бо мазмуну мундариҷаи яхелаи ҳуқуқӣ таъсир мерасонид. Яғонагии таҷрибаи давлатдорӣ ва низоми ҳуқуқиро, ки аз девонсолории Эрони қадиму ҳуқуқи исломии Тӯрон мабдаъ мегирифт, дар; асрҳои миёна дар аҳди муғул чун ду давлати як кишвари бузурги Эрону Тӯрон нигоҳ медошт. Албатта, чунин яғонагӣ шаҳодати муддатҳо як будани равандро сиёсату ҳуқуқӣ ва маданияи ин халқҳо ва кишварҳост. Аниқтараш олами эронӣ тӯрониро пешдодиёну қабилҳои таърихӣ, таълимоти авастоии Зардушт, империяи Ҳахоманишиҳою истилои юнониён, империяи, Ашкониёну салтанати Сосониён, истилои арабу ҳуқуқӣ исломӣ то имрӯз якҷай ва ҳамоҳанг дар масири таърих ташаккул медод. Акнун ҳудуди Эрону Тӯрони таърихӣ ҳаммонанд ба тобеияти истилогарони ҷодарнишин ворид шуд. Албатта, кишваре ва халқиятҳое, ки якҷоя чунин роҳи дурударозии ҳуқуқӣ, маданӣ, динӣ ва сиёсиро паси сар мекунанду боз якҷоя ба тобеияти истилогарони ғаддор ворид мешаванд, новобаста аз ҷудои қудрати сиёсӣ дигаргунии ҳуқуқӣ ва давлатдориро кам андар кам хоҳад пазируфт. Ибботи ин фикр яғонагии ҳаёти ҳуқуқию таҷрибаи давлатдорӣ Мовароуннаҳру Ҳуросон аст.

Ғозонхон пули якхелаи давлатиро барои тамоми давлат баровард. Вазнҳои тарозуро дар тамоми мамлакат якхелаю баробарвазн сохт!<sup>1</sup>

Чунин сиёсатдории Ғозонхон ба чанд омили беруна низ вобастагӣ дошт: қабули ислом ва маданияти исломӣ (ҳатто Ғозонхон баъдтар ба худ номи Маҳмудро мегирад), дар атрофи худ ҷалб намудани мутафаккирони донишманди форс ва тоҷик (Рашидаддин Ғазлуллоҳ дар дарбори ӯ то ба вазифаи вазири кор кардааст) ва ниҳоят мӯътадилгардии вазъияти сиёсии мулки Хуросон то Бағдод заминаи воқеии сиёсати пешгирифтаи ӯ гардид.

Дигар чизе, ки ёдовар шудан шарт аст, он аст, ки дини ислом дини давлатӣ гашт, дар мӯҳрҳои номи Худои якка сабт шуд, ҳамаи мактубҳои номи Худо навишта мешуданд.<sup>2</sup>

Ҳамин тавр, таърихи қонунгузории муғул дар мулки ҳамзабонони мо ва тоҷикони таърихӣ бо кӯмаку маданияти қонунгузории тоҷикони таърихӣ ва форсизабонон як давраи бисёр ҷолиби ҳаёти ислохотгаронаи ҳукукиро паси сар кардааст, ки натавонем нафуси таъсири он ба ҳудудҳои Тоҷикистони имрӯза омӯзиши ҳамаҷонибаи онро тақозо менамояд, инчунин мазмуну маънои инсонгаронаи қонунҳо, ки шароити давраи гузаришро дар пояи баланди ислохоти ҳукукӣ паси сар карданд, зарурати омӯзиши онро дучанд намуда, барои дарки воқеияти ҳукукии мардумони ҳамзабони Мовароуннаҳр Хуросон арзиши баландро молиқ аст.

## **МАВЗҶҶ 19. СОҲТОРИ ДАВЛАТӢ ВА ҶАМЪИЯТИИ ТОҶИКОҢ ДАР ИМПЕРИЯИ ТЕМУР. НАҚШ ВА НУҒУЗИ ИДОРАКУНИИ ТОҶИКӢ ВА ТАҶРИБАИ ДАВЛАТДОРИИ ТОҶИКОҢ ДАР ИН ИМПЕРИЯ**

### **1. Бунёди давлати муттамарказ дар Мовароуннаҳр**

Дар миёна ва охири асри XIV қудрати хонҳои муғул давраи вазнини таназзули худро паси сар мекарданд. Ҷангҳои

1. Абдулазими Ризой. Таърихи даҳхазорсолаи Эрон. Ҷ. 3. –С. 189.

2. Абдулазими Ризой. Таърихи даҳхазорсолаи Эрон. Ҷ. 3. –Техрон, 1373, х.с. 190-193. Ҳамчунин саҳ. 175-181.

байниҳамдигарии хонҳои Чағатой ин равандро метезонид. Нуфузи ҳокимони маҳаллӣ торафт ба қудрати марказии чодарнишинон зиёда мегашт. Хон Тоглық ба набераи яке аз ҳокимони маҳаллии Кеш–Амир Тарағай – Темур волигии шаҳри Кеш (Шаҳрисабз)-ро медиҳад.

Минбаъд дар натаҷаи ҷангҳои зиёди байни Темур ва хонҳои чағатой нуфузи Темур дар Мовароуннаҳр афзун гардида, Самарқандро тасхир мекунад ва дар солҳои 1370-1371 мелодӣ ӯ худро дар тамоми мулкҳои Мовароуннаҳр чун ҳокими ягона эълон менамояд. Ҳамин тавр, ба ҳокимияти 136 солаи чодарнишинон хотима дода мешавад. Ногуфта намонад, ки Темур авлодан бо муғулҳо алоқаи хешутаборӣ доштааст ва аз ин рӯ, ӯ ва пайравони содиқаш худро хонҳои гургонӣ номидаанд. **Гургон** истилоҳи муғулӣ буда, маънии домодро дошт. Дар асл Темур ба чодарнишинон чун домод муносибат мекард. Темур аз деҳаи Хоҷаилғори шаҳри Кеш, аз қabilaи барлосҳо мебошад.

Темур ҳамчун сарлашқари бераҳм ва сиёсатмадори мохир ба бенизомии Мовароуннаҳр хотима дод. Дар қурултои умумӣ тамоми мулкҳои Мовароуннаҳр ҳокимияти Темурро пазируфта, тобеияти сиёсӣ, молӣ ва ҳарбии худро бо ӯ муайян намуданд. Сарзамини Тоҷикистони имрӯза низ дар ҳайати Хатлон (байни дарёҳои Вахш ва Панҷ) ва Ҳисори шодмон пурра ба тобеияти Темур ва авлоди ӯ ворид шуданд. Ҳамин тавр, дар Мовароуннаҳр давлати нави муттамаказ бунёд гашт, ки тадриҷан ба паҳн намудани ҳудуди худ ба сӯи кишварҳои Эрон, Ҳинд, Туркияю Миср оғоз намуда, минбаъд ба ташкили империяи нави Темуриҳо асос гузошт. Пойтахти он Самарқанд ҳисоб мешуд. Давлати нав аз ҷониби намоёндаи халқиятҳои маҳаллии Мовароуннаҳр таъсис ёфта буд. Аз ин лиҳоз, дар он табиати маҳаллӣ ва таҷрибаи давлатдорӣ тоҷикӣ ва таъсиси ҳуқуқи исломӣ хеле пурзӯр буд.

## 2. Сохтори ҷамъиятӣ

Сохтори ҷамъиятии сарзамини тоҷикон дар асрҳои XIII–XIV хеле гуногун ва серҷабҳа гардида буд. Зеро истилои муғул ва ташкили империяи муғулӣ ва темурӣ, ки ҳудудан ва маънан иқтисодиёт ва тамаддуни таҳҷоиро бо равандҳои мухталифи

ичтимоӣ, сиёсӣ, мазҳабӣ ва тамаддунӣ омезиш дод, ба низоми иҷтимоии ҷомеа ва тарзи зиндагии аҳолии он таъсир расонид. Гузашта аз ин, алоқаи устувори иқтисодӣ, ки замоне муғулҳо ба инкишофаш шароит муҳайё намуда буданд, аз як ҷониб, муҳоҷиркунонии мардуми ҳунарманди ҷаҳон ба Самарқанд аз ҷониби дигар, сарҳад ва ҳудуди мардуми таҳҷоиро бо унсурҳои нави иҷтимоӣ ғанӣ гардонид. Аммо бо вучуди чунин гирудорҳо ва омезиши табақаҳои иҷтимоӣ, ҳаёти мардуми Мовароуннаҳр самти марказии инкишофи хоҷагидорӣ ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ таърихӣ аҳолии таҳҷой-тоҷиконро то дараҷае нигоҳ медошт.

1. Деҳқонон гуфта, табақаи асосии заминдорони мардуми Мовароуннаҳрро меномиданд. Онҳо соҳибони заминҳои калон буда, аз он ҳаҷми ихтисоршудаи андоз месупурданд. Деҳқонон ҳам аз намояндагони мардуми таҳҷой ва ҳам аз намояндагони мардуми ғосиб ташкил ёфта буданд. Ин гуна деҳқонон ба табақаи болоӣ ва бонуфузи ҷомеа махсуб мешуданд.

2. Кадиварҳо – мардуми зироатпарвар ва боғпарвари оддӣ буданд, ки дар заминҳо кор мекарданд. Онҳо ҳамчун қувваи корӣ дар замини деҳқонони калон ва мулкдорон машғули кори деҳқонӣ буданд. Кадиварҳо дар шакли алоҳида ва ҷамоавӣ меҳнат мекарданд, ва аз даромади боғ ҳиссаи муайян мегиританд.

3. Деҳқонони иҷорагир, мазория ва обшинникҳо гурӯҳи мардуми камбизоате буданд, ки бо замин сару кор дошта, дар мулкҳои султонӣ, деҳқони мулкдор ва вақфҳо меҳнат мекарданд. Онҳо дар асоси шартномаи иҷора ғайриҷабтӣ намуда, ҳиссаи муайяни даромадро соҳиб мешуданд ва бақияи асосиашро ба соҳиби замин медоданд.

4. Ҳарбиён як қисмати аҳолиро ташкил медоданд. Тибқи «Ясо»-и муғул ва «Тузукӣ»-и Темур тамоми мардуми таҳҷой мардҳо, ҳатто дар аҳди Темур занҳо низ чун ҳарбиёни давлат қайд ва номнавис шуда буданд. Албатта, онҳо дар ҳолатҳои зарурӣ барои хизмат даъват мешуданд. Тақсими улус ва воҳидҳои даҳҳо, садҳо ва ҳазораҳою туманҳо бо ҳамин асл вобастагӣ дошт. Ҳарбиён асосан аз ҳисоби кишваркушонон моликияти худро ғанӣ мегардонданд. Ба онҳо чун дар замони давлатҳои аввалии форсӣ ҳаққи хизмат ҳам медоданд.



5. Хунармандон яке аз табақаҳои асосии шаҳрҳо ба шумор мерафтанд. Дар аҳди Темур барои нигоҳ доштани қушун бо сару либос ва ярок ва барои сохтмони иншоотҳои давлатӣ дар

Самарқанд корхонаҳои калони хунармандӣ ва муассисаҳои давлатии хунармандон – либосдӯзон, хиштсозон, сангтарошон, чарбдӯзон ва, ғайраҳо таъсис дода шуда буд. Барои идора намудани ин муассисаҳои давлатӣ дар аҳди Темур вазорати махсуси муассисаҳои давлатӣ амал мекард.

6. Гуломон ҳамчун табақаи поёни ва беҳуқуқ зиёд буданд. Сарчашмаи гуломӣ ҳанӯз ҳам қарз, тавлидшавӣ аз гулом ва-чангҳою асирӣ буд. Танҳо дар асри XV дар аҳди ҳукмронии хон

Юнус дар қисмати Туркистону Мовароуннаҳр фуруҳтани асирони ҳарбии мусулмон ба гуломӣ манъ карда шуд.<sup>1</sup> Аммо чунин ҳукм танҳо нисбат ба мусулмонон паҳн карда мешуд. Воқеан, гуломон мардуме буданд, ки дар корҳои вазини хонагӣ ва давлатӣ истифода мешуданд.

7. Сайидзодагон, шайхон ва мутаваллиёни масҷиду мадраҳо қисмати бонуфузи давлати Темуриҳо ба шумор мерафтанд, ки дар «Темурнома» (Тузуқӣ) нисбати ҳурмату эҳтироми онҳо таъкидҳо ҳаст. Қисмате аз онҳо ҳанӯз аз аҳди чодарнишинон мувофиқи ғраматаҳои фаҳрӣ аз супоридани молиёт озод шуда буданд. Тибқи тадқиқоти академик В.В.Бартольд онҳо дар пиёда намудани сиёсати хонҳо ва амирон нақши ҳалқунанда мебозиданд. Бахусус амир Темур чанд нафар пирони шаръӣ дошт, ки дар идораи кишвар мавқеъ доштанд. Ҳатто сайидзода Бе-рак ва сайидзодаҳои тирмизӣ Абулмаолӣ ва Алӣ Акбар тибқи маълумоти Шарафиддини Яздӣ ҳамчун ҳидояткорони амир дар давлатдорӣ туркҳо чун ислохотгарони форсӣ нақши бузург доштанд.<sup>2</sup>

8. Савдогарон. Аз аҳди чодарнишинон сар карда, алоқаи устувори савдои мардуми мусалмон бо мардуми насоро, яҳуд ва бутпарастҳо афзоиш меёбад. Зеро чодарнишинон замоне бо кӯмаки онҳо нияти тасхири хилофат доштанд ва гузашта аз ин, ҳуди онҳо мушрикони ва қисман насоро буданд, ки роҳи онҳоро ба бозорҳои Мовароуннаҳр ва Хуросон кушода намуд.

---

1. Бартольд В.В. Соч. Т.2. Ҷ.2.-С.53.

2. Бартольд В.В. Соч. Т.2. Ҷ.2.-С.43.

Ҳамчуни тибқи маълумотҳои муаррихӣ дар соҳилҳои чапу ростӣ Амударё ҳанӯз таъсири анъаноти буддоӣ ва тамаддуни бутпарасӣ ба инкишофи маданияти исломӣ ҳис карда мешуд.<sup>1</sup>

9. Муғулон, чағатоӣҳо, онҳое, ки аз авлоди хонҳои муғул буданд ва ё дар қушунҳо ба ин сарзамин омадаанд, дар давлати Темур мавқеи хоса доштанд. Тибқи маълумоти Клавиҳо онҳо мардуми озод буда, ҳаёти кўчманчигии чорводорӣ худро озод дар худуди давлати Темур мегузарониданд. Зимистону тобистон кучое ки хоханд, бо чорвои худ мерафтанд, аз супоридани андоз озода буданд, танҳо ҳангоме ки Темур онҳоро ба ҷанг даъват мекард, ба ҷанг рафта, ҳамроҳи худ зану фарзандонашонро мегирифтанд.

### **3. Тобеияти молии аҳоли ба давлат ва намудҳои андоз**

Давлати Темуриҳо аз аҳолии сарзамини тоҷикон намудҳои гуногуни андоз мегирифт. Андоз ба зами он ки бо усулҳои муқарраркардаи ҳуқуқи исломӣ рӯёнида мешуд, боз шаклҳои иловагии ӯҳдадорӣҳои молиро аз мардум меситонданд. Андоз дар давлати Темур барои нигоҳдошти қушун, идораи давлатӣ ва нигоҳдошти хазина рӯёнида мешуд. Аҷдоди хироч аз замин дар аҳди Темур дар ду шакл рӯёнида мешуд: аз ҳиссаи ҳосил, аз миқдор ва ҳаҷми заминҳои қорам. Асосан хироч дар шакли натуравӣ ба миқдори аз се як ҳиссаи ҳосил ситонида мешуд.

**Сардарахт** – андозе буд, ки аз дарахтони мевадори боғот рӯёнида мешуд. Аз ҳар як дарахт вобаста ба ҳосилаш ҳиссаи муайяни андоз ба бӯчаи давлат ворид мегардид.

**Андози саршумор** аз аҳолии дорои қувваи қорӣ рӯёнида мешуд.

**Андози алоқа** (мулоғ) барои нигоҳдошти постгоҳҳои алоқавӣ, барои нигоҳдошти аспҳои алоқавӣ ва шумораи муайяни шахсоне, ки мутасадди расонидани хабар буданд, рӯёнида мешуд.

**Андози пешкаш** дар он ҳолатҳое ситонида мешуд, ки ба деҳа ё Русто шахсони мӯътабари давлатӣ ва ё дарборӣ ташриф оваранд ва ё хати сафарашон аз он ҷо гузарад. Мутасар-

---

1. Бартольд В.В. Асари номбаршуда. -С.30-31.

рифон ва омилини андоз аз номуайянии ҳаҷми андозҳо истифода намуда, мардумро ғорат мекарданд. Ҳамчунин андозҳои иловагӣ барои ниғаҳдошти қушун ва дигар амалиётҳои давлатӣ ба микдори зиёд муқаррар мегардид.

Қисмате аз заминҳои шахсони мӯътабар бо ғармотаҳои тархонӣ аз супоридани андоз озод карда мешуданд. Дар баъзе ҳолатҳо Темур пас аз сафарҳои ҳарбӣ мардуми Самарқандро аз супоридани андоз озод мекард. Ҳатто баъди яке аз сафарҳои ӯ мардуми Самарқандро се сол аз супоридани андоз озод намуда буд.

### **Идоракунии давлатӣ ва табиати он**

Давлати Темур аз ҷиҳати сохт империяи мураккаби ҳарбӣ буд. Ин давлат дар заминаи вайронаҳои империяи муғул пайдо шуда, то Халиҷи Форс мулки Ҳинд доман паҳн намуд. Агар дар аҳди муғул бо назардошти ҳудуди тамаддунӣ ва этникӣ кишвар ба улусҳои калон ҷудо шуда бошад, дар аҳди аввали Темуриҳо ҳамаи онҳо дар тобеияти муттамарказ гирд оварда шуд. Аз ин рӯ, ҳам дар замони Темур ва ҳам дар аҳди воришони ӯ тез-тез муноқишаҳои сиёсӣ ва сарпечҳои вассалҳо ба амал меомад. Ин муноқишаҳо танҳо баъд аз давраи парокандагиро гузаронидани сулолаи Темуриҳо қадре заиф гардид.

Давлати Темуриҳо аз ҷиҳати типӣ таърихӣ феодалӣ ба ҳисоб меравад, зеро ҷамъият замони феодализми асримёнагиро паси сар мекард ва қувваи асосии истеҳсолкунанда дар он замон деҳқонони оддӣ ба шумор мерафтанд. Аммо бо вучуди ин, давлати Темуриҳо чун давлати муғулҳо хусусияти ҳоси ҳудро дорад, ки аз нигоҳи типологӣ зарурати таҳлилро талаб менамояд. Зеро ҳам давлати муғулҳо ва ҳам давлати Темуриҳо ҳусни таваҷҷӯҳи ҳоса ба кўчманчигӣ дошта, даромади асосии ҳудро аз ҳисоби қушун ва кишваркушоӣ ғоратгариҳо ба даст меоварданд. Аз ин рӯ, онҳоро чун типӣ давлатҳои ҳарбии империявӣ ёдрас кардан ба ҳақиқат наздикӣ дорад. Гузашта аз ин, давлати муғулҳо даромади асосиро на аз деҳқонӣ, балки аз чорводорӣ мегирифт ва манбаи асосии даромади давлат подабонони кўчманчӣ маҳсуб мешуданд. Шакли идоракунии Темуриҳо монархӣ буд, зеро сарвари давлат амир Темур тибқи «Тузуқӣ» мақоми олии ҳокимияти давлатиро дар тамоми киш-

вар бар ӯҳда дошт ва амру фармонҳои ӯ аз чониби ҳама бечуну-  
нучаро риоя карда мешуд. Ҳуқуқ ва ваколати Темур номаҳдуд  
буд. Амир ҳам идоракунии дунявӣ ва ҳам идоракунии ҳарбӣ  
ва баъзан судиро низ дар даст дошт.

Барои дуруст ба роҳ мондани идоракунии давлатӣ дар  
дарбори Темур ду Шӯро амал мекард. Якум Шӯрои давла-  
тии васеъ, ки аз табақаҳои олии давлати Темур ташкил ёфта  
буд ва масъалаҳои ҷории давлатиро ҳал менамуд. Онро баъ-  
зан қурултой, Маҷлиси халқии давлати Темур низ меномиданд.  
Аммо Шӯрои дигар, ки бо номи Шӯрои хурд ё маҳдуд ёдрас  
мегардад, масъалаҳои махфии давлатиро, ки аҳамияти бузург  
доштанд, дида мебаромад. Дар ин шӯро асосан амирони ҳарбӣ,  
сарлашқарон ва дигар шахсони ихтисоси ҳарбидошта ширкат  
меварзиданд, Шӯрои давлатӣ дар шаҳри Самарқанд дар дар-  
бори амир гузаронида мешуд. Дар он ҳешовандони амир, во-  
рисон, рӯҳониёни олимартаба, сарварони қушун, амирон ва  
соҳибони вазоратҳо ширкат мекарданд.

### **Таҷрибаи давлатдорӣи форсҳо–девоңсолорӣ**

Темуриҳо низ чун муғулҳо бо вучуди қудрати устувори  
сиёсӣ ва режими пурқуввату даҳшатноки ҷоҳилияшон ната-  
вонистанд, ки идораи давлатдорӣи тоҷикон-форсизабонро  
шикаст дода, механизми нави давлатиеро рӯи қор оваранд.  
Гузашта аз ин, Темуриҳо давлатдорӣи тоҷикиро пазируфта,  
уламои форсигуӣро чун устодону пирони шариаат қабул наму-  
да, ба инкишофи давлати хеш мусоидат намуданд. Темуриҳо  
девоңҳои анъанавӣи форсҳоро, ки Сомониён ба Осиёи Миёна  
ворид намуда буданд, дар шакли вазоратҳо қабул намуда, ба  
қолаби он каме дигаргуниҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ, ки аз таъи-  
ноти иҷтимоӣи давра бармеомад, ворид сохтанд. Қорғузори  
давлатӣ ва адабиёту санъати дарбор ба пуррагӣ тоҷикӣ буд.  
Дар давлати Темуриҳо ҷунин девоң–вазоратҳо буданд:

Девони олий ва ё девони бузург ҳамчун мақоми олии идо-  
ракунии давлатӣ тамоми қорҳои идоракунии ва роҳбарии таш-  
килии қори вазоратҳои Темуриёнро ба сомон мерасонд. Баъ-  
зан масъалаҳои муҳими давлатӣ, аз ҷумла қорабинӣ нисбати  
душманони давлатӣ ва хоинонро девони бузург дида мебаро-  
мад. Мисол, дар солҳои 1400-1401 Темур дар форс Искандар

ва бародари ўро шикаст дода, ба дарбори худ овард, девони бузург ба онҳо чазои чўбзанӣ муайян кард.

Вазорат оид ба раъият.

Вазорати мазкур асосан ба ҳаёти мардуми меҳнаткаш сарузор дошта, барои бехтар кардани шароити зиндагии хочагидории онҳо кўшиш мекард.

2. Вазорат оид ба корҳои сипоҳиён ё девони сипоҳ.

Ин девон тамоми масъалаҳои марбути қушунро ҳаллу фасл мекард. Аз ҷумла, таъмини қушун бо сипоҳиён, бо яроқи аслиҳа, бо сару либос, назорати омодагии ҳарбӣ, таъмин ба озуқа, таъмин ба маошро бар ўҳда дошт.

3. Вазорат оид ба амонат.

Вазорати мазкур масъалаи ниғаҳдошти амонати моликияти мардуми ғавтида ва ғайбзадари бар ўҳда дошт. Чун давлати Темур давлати ҳарбӣ буд, бештари мардуми ба ҷанг рафта, ғайб мезаданд ва ё вафот мекарданд. Давлат барои он ки дар оянда мардум боварии худро гум накунад, паи таъмини меросхўрони онҳо чораҳо меидид. Девони мазкур моликияти дар ҷанг соҳибшудаи лашкариёнро номнавис намуда, қайд мекард ва дар ҳолатҳои ғавтидани соҳибонаш онҳоро ба меросхўрони қонунӣ мерасонд. Ҳамчунин он масъалаи воридоти андозро назорат мекард.

4. Вазорат оид ба корҳои хориҷӣ.

Ин ҳамон вазорати амидалмулки Сосониён ва расоили Ғуриён буд, ки номашро дигар намуда, вазифаи танзими муносибатҳои хориҷии Темуриҳоро бар ўҳда дошт. Ин девон масъалаҳои байнидавлатии Темуриҳоро ҳал намуда, қабулу гусели сафирҳои давлатҳои дигарро бар ўҳда дошт. Ҳангоми гуфтугўҳои байнидавлатӣ намояндаи ин девон амири бузургро ҳамроҳӣ мекард.

5. Вазорат оид ба кори муассисаҳои давлатӣ.

Ин девон аз болои муассисаҳои давлатӣ, ки дар аҳди Темур барои ташкили кори самараноки қушун ва иншоотҳои сохтмонӣ бунёд намуда буд, назорат намуда, кори онҳоро ба роҳ мемонд. Чунин муассисаҳо дар Самарқанд барои қонун намудани талаботи қушун бо сару либос ва лавозимоти ҷангӣ иҷроӣ вазифа мекарданд. Мисол, дар шаҳри Самарқанд корхонаи ҳазорнафараи хунармандон мавҷуд буд. Онҳо қамон,

тир, манчаниқ ва дигар масолеҳи ҷангӣ истехсол мекарданд. Ҳамчунин ин девон раванди сохтмонҳои бузурги давлатиро назорат мекард.

6. Маъалаҳои молиявиро девонбегӣ ба иҷро мерасонид. Ин девон масъалаи таъмини молиявии вазоратҳоро бар ӯҳда дошт.

7. Дар давлати Темур девони дигаре бо номи девони адолат амал мекард. Ин девон ҳуқуқвайронкуниҳои зидди давлат, хиёнат ба ватан ва ҷинояти намояндагони олиро дида мебаромад.

8. Баъзан аз муҳаққиқин роҷеъ ба мавҷудияти девони молиявии давлати Темуриҳо изҳори ақида кардаанд.<sup>1</sup>

Ҳамчунин дар давлати Темуриҳо институтҳои дигари давлатӣ, аз қабили ҳазинаи давлатӣ, мӯҳрдор, дарбори давлатӣ ва ғайра мавҷуд будааст. Тибқи маълумоти Шарафиддин Яздӣ дарбори Темур, ки дар Самарқанд бунёд гардида буд, Куксарой номида мешуд. Дарбор асосан чун ҳазина ва маҳбаси ашхоси сиёсӣ баромад мекард, зеро Темур доимо дар сафарҳои ҳарбӣ буд. Дар дарбори султон Ҳусейн бошад, Мир Алишери Навоӣ сараввал вазифаи мӯҳрдорию бар ӯҳда дошт.

Тибқи маълумоти «Шарафномаи Шоҳӣ»-и Ҳофизӣ Таниш дар аҳди Темуриҳо боз чунин институтҳои давлатӣ мавҷуд буданд:

Тавочӣ ё товачӣ (калимаи ҷағатоии муғулӣ). Дар ибтидо ин калима «това-чи» маънои шутурбонро дошт, дар замони узбакҳо товачӣ шахси мансабдор дар дарбори хон, ки вазифаи асосии ӯ бо фармони хон ҷамъ овардани лашкар аз кунҷу канори кишвар дар вақти муайян ва дар ҷои таъиншуда ҷо ба ҷо кардани онҳо буд. Ғайр аз ин, олимон боз вазифаҳои дигари товачиёро чунин муайян кардаанд: огоҳ кардани амирону дар ҳолати ҷангӣ омода нигоҳ доштани лашкар ва дур нашедан аз он, тайёр кардани воситаҳои зарурӣ барои убури лашкар аз дарё, саф кашидани лашкар пеш аз арзи аскарӣ (тайёрии ҳарбӣ), қабл аз ҷанги ҳалқунанда дар ҳолати таҳдиди муҳосира кӯчонидани мардуми атроф ба дохили қалъа, расонидани хабарҳои хуши ғалаба ва ҷо ба ҷо намудани сарҳади буридаи душман.

---

1. Азизкулова Г.С. Цикл лекции по истории государства и права Республики Таджикистан. – Душанбе, 1995. – С.81.

нони маъруф ба ҷойҳои таъиншуда ва ғайра.<sup>1</sup> Ҳамчунин баъзе аз олимони вазифаи маълумотчамъкунӣ онҳоро нисбат ба ҳаракатҳои душман ёдрас шудаанд. Мисол, дар «Шарафномаи шохӣ» чунин омадааст: «Дар аснои роҳ ба Абдулмӯъмин Султон аз пеш тавочиёни огоҳ расиданд ва ба васолати баъзе муқаррибони дарбор ба арз расониданд, ки шох Сулаймон бори дигар ба эълони калимаи исён мубодарат намуда....».<sup>2</sup>

Ясовул (калимаи муғулӣ) мансабдори хурди назди дарбори хон ва ё амир, ки меҳмонхоё ашхоси гуногун ба воситаи онҳо ба назди хон ва ё амир даромада метавонистанд. Ясовулон баъзан андозро аз мардум барои амири худ ҷамъ меоварданд. Обрӯи Ясовули дарбори шох хеле баланд буд. Ясовули ўҳдабаро метавонист бо мурури замон дараҷаи баландро соҳиб шавад.<sup>3</sup> Ясовулон аз рӯи матни Ҳофизии Таниш дар маъракаи тўйҳои хон сару либоси базеби ранга пўшида, дар аспҳои зиннатдошуда савор гашта, гурз ё ягон асбоби дигарро сари даст гирифта, дар мавзеи тўй меистоданд, чунончи ин кор дар вақти тўии Абдулмӯъмин ҷой дошт. Ва инчунин хон Ясовулро ба сифати тавочӣ барои ҷамъ овардани лашкар ба атрофу акноф мефиристод.

Чӣ тавре ки маълум мешавад, дар давлатҳои туркию муғулӣ қисмати аз институтҳои давлатӣ чун соҳиббаридону ҳоҷибон, ки ба вазифаҳои муҳими давлатӣ, аз қабили разведкаи алоқии байни ҳоким ва ҳодисаҳои воҳидҳои маъмурӣ, қабули меҳмонону назорати дарбори амиро бар ўҳда доштанд, бо номҳои дигари давлатӣ ёдрас шудаанд. Гуфтан мумкин аст, ки вазифа ҳамон, вале каме омехта, аммо номгузорию муғулӣ ва туркӣ, қаблан бошад, номгузорию онҳо арабӣ буд. Пас гуфтан ҷоиш аст, ки туркуну муғулони табиати давлатдорӣ қаблӣ тоҷиконро, ки ба онҳо ба мерос гузашта буд, дигаргун накарданд.

Қушбегӣ аз дигар вазифаҳои давлатии муғулону туркон ба шумор меравад. Қушбегӣ истилоҳи туркист, яъне мири шикор. Қайд кардан лозим аст, ки ин институти давлатӣ моли туркон

---

1. Аҳмедов Б.А. История Балха.-С.171-172.

2. Ғоибов Г. Шаҳри Қўлоб дар асри XVI. –Душанбе, 1998. –С.226.

3. Аҳмедов Б.А. История Балха. –С 171-172.

набуда, қаблан дар давлатдории тоҷикони Ғур ҳамчун институти давлати мири шикор маълум буд.

Масъулияти қушбегӣ дар ин давра ёфтани нигоҳ доштани шикоргоҳҳои шохӣ, тарбияи паррандагони тезчангу нигоҳ доштани сағҳои шикорӣ буд.

Тибқи муқаррароти Кукалтош қушбегӣ яке аз аркони асоии давлати узбакҳо ба ҳисоб рафта, ӯ дар дар қатори Кукалтош шахси наздиктарини хон ба ҳисоб мерафт. Ин мазмун аз мутолиаи «Шарафномаи шохӣ» бараъло хувайдо мегардад. Чунончӣ, Ҳочамқулии Қушбегӣ аз ибтидо то интиҳои асар ҳамавақт дар паҳлӯи Абдуллоҳон ёд гардида, аксар вақт чун сарлашқару чанговар ба назар мерасад, на мири шикор. Роҷеъ ба қушбегӣ муҳаққиқ А.А.Семенов дар асараш «Бухарский трактат о чинах» муфасссал ҳарф задааст. Аммо, мутаассифона, онро чун институти давлатии узбакҳо шарҳ додаанд, ки ин хатост. Маълум аст, ки ин ва дигар мансабҳои вазифаи функционалии худро иҷро намекарданд, балки вобаста ба муносибаташон бо хон ва ё амир мартабаро ишғол менамуданд, маҳз ҳамин сифат ба зами он ки дар номи институтҳои давлатии туркону муғулон тағйиротҳо ворид сохт, фарқияту таъсири бенизомии худро бо қолабҳои давлатии устувори тоҷикону форсҳо рехта, то дараҷае дарки вазоифи онҳоро дар авоҳири асрҳои миёна душвор сохт. Институтсионализатсия ва функсионализатсия дар давлатҳои тоҷикию форсӣ ва ҳатто дар давлатдории оғузиҳои аввал, ки шахсиятҳои аввали қудрати худ тоҷикону форсҳоро нигоҳ медоштанд, хеле хуб ба роҳ монда шуда буд. Ҳамчунин дар аҳди Темуриҳо мансабҳои нақиб (-арабӣ: сардор, раис) ҳоло дар қушунҳои арабӣ нақиб мутаносибан ба рутбаи капитани ҳозира баробар аст. Дар он давра ин рутбаро танҳо ба сайидзодагон медоданд ва он меросӣ буд, дигар нойони ё нуйуни (муғулӣ—«аъзам») сарвари аскари даҳхазорнафара, эшикоко (туркӣ) «дарбонону» ходимони дарбори хонӣ ва ғайраҳо мавҷуд буданд.

Темур давлати худро чун муғулон байни фарзандони худ расман тақсим менамояд. Муҳаммад Ҷаҳонгирро бо 12 ҳазор қушун валиаҳди Балх таъин намуд. Пас аз марги ӯ боз ба писари ӯ Пирмуҳаммад Кобул, Ғазна, Қандаҳорро низ ҳамроҳ намуд. Ба Умар шайх Мирзо вилояти Форсро бо қумондонии



дахҳазор лашкар, ба Мироншоҳ Озарбойчон, Ироқ ва Арманистонро бо 9 ҳазор қушун ва ба Шоҳрух мулкҳои Хуросон, Ҷурҷон, Мозандарон ва Сиистонро бо 7 ҳазор аскар супорид.<sup>1</sup>

### **Қушун ва ташкили он.**

Чун давлати Темур давлати ҳарбӣ буда, режими идоракуниаш дар тамоми империя ба қувваи ҳарбӣ тақия менамуд, қушун ва ташкили он хусусиятҳои хосро доро буд. Қабл аз ҳама Темуриҳо таҷрибаи қушундорӣ форсҳо ва муғулҳоро қабул намуда, бо усулҳои хоси ҳарбӣ ва ҷангӣ ба он тағйиротҳо ворид сохтанд. Амир Темур сарвари олии қушун маҳсуб мешуд. Баъд аз он сарфармондеҳи қушун меистод, ки ӯ аз болои амирони ҳарбӣ роҳбарӣ мекард. Онро амири амирон меномиданд. Дар тобеияти ӯ 300 амири қушун буд, ки ҳар яке аз онҳо аз 1000 то 12000 нафар аскар дошт. Амирон ба классҳо ҷудо мешуданд, амири класи яқум ба ҳазор нафар ва класи 12 - ум ба 12000 аскар роҳбарӣ мекард. Аз байни ҳамаи амирон чор нафар роҳбарони асосӣ беқарарбегӣ интихоб мешуданд, ки мақоми болотарро дар муҳорибаҳо ишғол менамуданд.

Қушуни Темур дар поин аз рӯи системаи даҳҳо, садиҳо ва ҳазораҳо сохта шуда буд, ки ба он онбошӣ, юзбошӣ ва мингбошӣ сарварӣ менамуд. Дар байни қушун агентҳои махфии Амири бузург қору фаъолият менамуд, ки роҷеъ ба вазъи қушун ба ӯ маълумот медоданд. Дар қушун мақоми махсусе буд, ки арзу шикасти сипоҳиёро қабул намуда, пай ҳалли он ба амир муроҷиат менамуд, онро аризаҷибегӣ меномиданд.

Тактикаи ҷангии Темур ҳангоми муҳорибаҳо ҷунун буд. Қисмати лашкариён ҷун авангард дар сафи пеш ҷанг мекарданд, ки онҳо хировул меномиданд. Қисмати дигаре, ки дар ҳолатҳои зарурӣ ба ҳуҷум мегузафт, ҷаровул ном дошт. Қисмати саввум, ки барои муҳориба нигоҳ дошта мешуд, шоқовул ва қисмати ҷаҳорум, ки қушуни эҳтиёгии қафогард ҳисоб мешуд, ҷандовул ном доштанд. Ҷамҷунин қушунҳои аз дасти рост ҳаракат ҳаракаткунанда «баронгар», қушунҳои аз дасти

---

1. Зиёдулло Муқимов. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи таърихи. –Самарқанд, 1998. –С. 168.

чап ҳаракаткунанда «жаронгар» ва қушунҳои аз марказ ҳаракаткунанда «гул» номида мешуданд.

### **Ҳокимияти маҳаллӣ.**

Ҳокимияти маҳаллиро дар вилояту маҳал ва шаҳру рустоҳо намоянда ва гумоштағони амир идора менамуданд. Ҳокими вилоятро воли менамиданд. Воли дар вилоятҳои калон ҳамчун ҳоким ва намояндаи амир баромад намуда, тамоми масъалаҳои дохилиро ҳудаш ҳаллу фасл менамуд. Одатан вазифаи асосии волиҳо чун дигар мақомоти маҳаллӣ нигоҳ доштани тартиботи дохилӣ ва сари вақт ҷамъ намудану супурдани андоз ба буҷаи давлат буд. Волиҳо асосан аз аъёну ашрофи маҳаллӣ ва баъзан аз марказ таъин мешуданд.

Дар қисматҳои туркнишин ва узбакнишин мақоми ҳокими вилоят ва шаҳрҳоро одатан бекҳо бар ўҳда доштанд. Дар мулкҳои тоҷикон бошад, сараввал волиҳо ва ҳақимҳо ин вазифаро иҷро мекарданд.

Мақомоти маҳаллӣ аз ҷониби амири бузург таъин шуда ва ё эътироф шуда, дар тобеияти девони бузург буданд. Дар маҳалҳои дурдаст деҳқононе, ки заминҳои бекорҳобидаро ба ҳосил медароварданд, андоз намесупориданд. Ҳокимони маҳаллӣ ва сарварони туманҳо дар ҳолатҳои ҷангӣ бештар ба амирони лашкар тобеъ буданд.

Тибқи муқаррароти «Тузуқӣ» дар ҳар даҳ нафар аскар як нафар шучоаткор ва бохирадро сарвари дигарон интиҳоб мекарданд ва аз даҳ нафар даҳиҳо (унбошиҳо) як нафар хизматкарда ва фидоии давлатро роҳбари саднафара таъин мекарданд ва аз даҳ нафар юзбошӣ як нафар мингбошӣ таъин мекарданд. Тибқи маълумоти «Тузуқӣ» гумон меравад, ки сардори даҳӣ ва садӣ интиҳоб аз байни хизматчиёни фидой мешуд, аммо сарвари ҳазора, ки ҳуқуқҳои васеъ доштанд, бо таъсири мақомоти болоӣ амирони лашкар таъин мешуданд. Роҳбарони қушуни Темур дар қори идораи қушун мустақилияти маъмурий доштанд. Сардори даҳӣ ҷои ҳар аскари фавтида ва ё ғайбзадаро иваз мекард, юзбошӣ бошад, метавонист даҳиҳоро иваз кунад

ва мингбошӣ бошад садиҳоро. Ҳамин тавр, «Тузуқӣ» тобеияти устувори кушунро бо роҳбарони болоӣ муқаррар мекард.<sup>1</sup>

Тибқи «Тузуқӣ» ҳаққи маоши хизматчиӣ содиқ баробари қимати як аспӣ ӯ, ҳаққи хизматчиёни махсусан хизматнишондода баробари қимати ду то чор аспӣ онҳо, ҳаққи хизмати унбошӣ даҳ баробар аз ҳаққи хизмати аскарӣ қаторӣ баланд (яъне 10 асп), ҳаққи хизмати юзтбошӣ ду баробар аз унбошӣ ва ҳаққи хизмати мингбошӣ се баробар аз юзбошӣ баландтар буд.<sup>2</sup> Дар ҳолати гуноҳ содир кардан аз 1/10 ҳиссаи маоши онҳо боздошта мешуд. Маош танҳо дар сурати шаҳодати хаттии сардорони онҳо дода мешуд. Ҳаққи хизмат дар шаш моҳ як маротиба дода мешуд, Ҳамчунин миқдори онҳоро дар се моҳ як бор мепардохтанд.

Барои беҳатариӣ роҳҳои савдо дар давлати Темур полисияи ҷиноии роҳ ташкил ёфта буд. Полиси ҷиноӣ роҳҳои қорвонгард ва савдори аз дуздон, ғоратгарон ва роҳзанон ҳифз менамуд. Пештар ин вазифаро шихнаҳои шаҳрҳо иҷро мекарданд, акнун дар назди ҳар шаҳр қурбошӣ таъин карданд, ки онҳо роҳбарии полиси ҷиноии мубориза алайҳи ҷинояткорони роҳҳоро бар ӯҳда доштанд.

Дар аҳди Темур ва интиҳои ҳукмронии муғул дар Осиёи Миёна мулки Хатлон аморати мустақилро соҳиб будааст. Тибқи маълумоти таърихӣ дар солҳои 1360 - 61 амири Хуталон (мулки байни дарёи Вахш ва Панҷ) Кайхусрав будааст, ки бо Темур қаблан алоқаи дӯстӣ доштааст ва бинобар муноқиша бо шоҳи курдҳо бо Темур низ дар муноқиша ворид мешавад. Бародари Кайхусрав – Кайқубодро амир Ҳусейн куштааст ва Кайқубод бо ёрии Темур Ҳусейнро ба қатл мерасонад.

---

1. См. «Уложения «Темур» Г.С. Азизкулова. Хрестоматия по истории государства и права Республики Таджикистан. – Душанбе, 1998. – С.117-118.

2. Азизкулова Г.С. Хрестоматия. – С.118.

## **МАВЗЎИ 20. НИЗОМИ ҲУҚУҚИИ ТОЧИКОН ДАР АҲДИ ТЕМУР «ТУЗУКӢ» Ё «ТЕМУРНОМА» – КОДЕКСИ ҲАРБИЮ МАЪМУРӢ**

### **1. Маълумоти умумӣ рочё ба низоми ҳуқуқии точикон дар асрҳои XIV ва XVI**

Низоми ҳуқуқии точикон дар интиҳои аҳди муғул ва ибтидои фаъолияти сиёсии Темуриҳо аз унсурҳои одатии ҳуқуқии точикон, туркҳо, муғулҳо ва чараёни Мовароуннаҳрии низоми ҳуқуқи исломӣ иборат буд. Дар мӯҳлати бештар аз 300 соли нуфузи туркон дар Осиёи Миёна онҳо тадричан тавонистанд қисмате аз одатҳои ҳуқуқии худро тавассути қудрати сиёсӣ ба ӯҳдадорихои юридикӣ табдил диҳанд. Ин анъана, махсусан, дар аҳди муғулҳо ва Темуриҳо дар доираи ҳуқуқи давлатӣ ва маъмурӣ бештар ба назар мерасад. Зеро Ясо ва Тузукӣ дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ҳарбӣ бештар ба таҷрибаи ин халқиятҳо таъяс мекард. Аз ин рӯ, дар таърихи ҳуқуқи асримиёнагии точикон ин ду сарчашма бисёр як давраи нозуқро фаро мегирад. Зеро дар замони эҷод ва амалӣ гардидани онҳо таъсир ва нуфузи ҳуқуқи одатии ин халқҳо чун халқиятҳои ғолиб ҳам ба ҳуқуқи исломӣ ва ҳам ба ҳуқуқи одатии точикон дида мешавад. Гузашта аз ин, минбаъд дар масири таърих алоқаи иҷтимоии онҳо устувор гардида, ягонагии усулҳои танзими ҳуқуқии онҳоро (точикон ва узбакҳо) дучанд менамояд.

Ҳуқуқ дар аҳди Темуриҳо ба замми эътирофи мабдаъҳои исломӣ бо роҳи позитивӣ аз ҷониби давлат ба таври маъмул, бахусус дар шакли фармонҳо, амрҳои амирони темурӣ эҷод мегардид. Ҳуқуқи позитивии Темуриҳо мазмунан гуногун буда, ба тамоми соҳаҳои ҳуқуқ дахл доштанд. Беҳтарин фармон ва қарорҳои амир Темур дар шакли дастур дар қонунномаи ҳарбию маъмурии «Тузукӣ» ё «Темурнома» гирд оварда шудаанд.

### **2. Сохт, мазмун ва таркиби «Тузукӣ»**

«Тузукӣ»-и Темур, ки аз фармон ва қарорҳо иборат аст, аз ду қисми мустакли на он қадар бо ҳам алоқаманд ташкил ёфтааст.

«Тузуқӣ» мазмунан кодекси ҳарбию маъмурии давлати Те-муриёро пеши назар меоварад. Он аз ҷониби амири бузург бо забони туркӣ эҷод шудааст. Дар асри XVII аз ҷониби ақрабони Бобур ба забони форсӣ баргардонида шуд. Соли 1783 аз забони форсӣ ба англисӣ ва баъдтар ба забони фаронсавӣ, соли 1894 Н.Остроумов онро ба забони Русӣ тарҷума намуданд. Бо забони Русӣ «Тузуқӣ» бо номи «Мачмӯаи Темур» аз ҷоп ба-ромад. То ин муддат «Тузуқӣ»-и асли дастрас нагардидааст.<sup>1</sup>

Баъзе муаллифон чунин ақида доранд, ки «Тузуқӣ»-ро на Темур, балки котиби ӯ таълиф кардааст ва гурӯҳи дигар ақидае доранд, ки он аввал ба забони форсӣ ва баъдан ба туркӣ бар-гардонида шудааст.<sup>2</sup> Аммо ба фикри мо, тибқи мазмуни он моли Темур буданаш дурусттар аст. Муғулӣ набудани сарчашмаи мазкур низ исбот шудааст.<sup>3</sup>

Дар қисмати аввали «Тузуқӣ», ки «Қарорҳо» ном дорад, аз номи Темур омадааст: «Барои барқарории дин ва қонуни илоҳӣ ман барои идоракунии граждании давлат қарорҳо ба-ровардам. Қарорҳо ва қонунҳое, ки қудрати давлати маро таъ-мин намудаанд, чунинанд:

1. Ман ҳокимияти худро дар асоси ислом ба роҳ мондам. Қонуни ислом ва авлоди Паёмбарро ҳурмат доштам. Амру фармони ман дар олам назири худро надошт.

2. Ман қушун ва халқи худро дар ҳудуди тарс ва умед нигоҳ доштам.

3. Ман ҳеҷ гоҳ ба қасосгирӣ роҳ надодам. Душманони худ-ро ба адолати судӣ додам. Дар назди худ ҳарбиёни содиқ, таҷ-рибадор ва бошарафро нигоҳ доштам....

4. Рӯи қушода, раҳму шафқат ва кори нек маро ва муҳаб-батамро бо халқи Худо афзун намуд.

Маълум мешавад, ки дар оғози «Темурнома» муаллифи он принципҳои асосии инсондӯстиро, ки ҳадафи ҷомеаҳои ормонӣ буданд, чун мақсад ва усули идораи кишвари импературии ҳеш муайян намудааст. Албатта, чунин ақидаҳои волои гуманистӣ,

1. Азизкулова Г.С. Хрестоматия по истории государства и права Республики Таджикистан. – Душанбе, 1998. – С.112.

2. Мукимов З. Узбекистон давлати ва таърихи. – Самарқанд, 1998. – С. 177.

3. Ниг.: М.Иванов. Икки буюк саркарда. Чингизхон ва амир. Тошкент, 1994. – С.121-164.

на аз чониби Темур, балки аз чониби уламо ва бузургони дарбор, ки чун пирони ӯ эътироф шудаанд, эҷод ва муқаррар шудааст. Зеро воқеияти таърихӣ исбот мекунад, ки амали Темур ба пуррагӣ бар хилофи ин гуфтаҳост ва таърих ҳанӯз ҳам калламанораҳои ӯро дар Эрон Ҳинд фаромӯш накардааст.

Дар қисмати фармонҳо ва қарорҳо Темур баъзан принципҳои воқеии давлатдориро низ чун усули ҳосаи кишвардорӣ муайян намудааст. Аз ҷумла, ӯ ҷамъиятро ба 12 табақа ва синфҳо тақсим намуда, ба ҳар яке чун 12 моҳи тақвими ба сифати ташбеҳ нуфузу мартаба дода, мақоми онҳоро дар давлатдорӣ худ муқаррар кардааст.

#### **Синфи аввал:**

Авлоди Паёмбар, уламо, сарварони ҷомеаҳо ва фақеҳон ба ҷамъияти ман роҳ ёфтаанд. Дари ман доимо ба рӯи онҳо кушода буд. Онҳо зебӣ ва шарафи дарбори ман буда, дар ҳама ҳолат маслиҳатгари мананд.

#### **Синфи дуввум:**

Мардуми донишманду боҳирад ва кӯҳансолон, онҳое, ки имконияти маслиҳат додан доштанд.

#### **Синфи саввум:**

Мардуми хайрхоҳ. Онҳо маслиҳатгару дуогӯи мананд ва ман дар ҳолатҳои зарурӣ дастгири онҳо будам.

#### **Синфи чаҳорум:**

Амирон, шайхҳо ва қумондонҳои (афсарони) қушун.

#### **Синфи панҷум:**

Қушун ва халқ. Онҳо якзайл назди ман қимат доштанд. Ман кӯшидам, ки ҳар аскари худро дар ҷояш нигоҳ дорам. (Ин ҷо принсипи «крепостнойкунии» қушун чун Ясо дида мешавад).

**Синфи шашум** машваратчиёни донишманди амир.

#### **Синфи ҳафтум:**

Мардуми боҳирад ва хоксор. Ман аз байни онҳо машваратчиёни худро интихоб кардам.

#### **Синфи ҳаштум:**

Табибон, мунаҷҷимон ва геометрҳо (математикҳо).

#### **Синфи нӯҳум:**

Таърихчиён ва солноманависҳо. Аз онҳо ман роҷеъ ба паёмбарон, шахсиятҳои бузург аз авомили нуфус ва сукути давлатҳои бузург маълумот гирифтаам.

**Синфи даҳум:**

Кӯҳансолон, дарвешон ва сӯфиён.

**Синфи ёздаҳум:**

Ҳунармандони яроқсоз.

**Синфи дувоздаҳум:**

Сайёҳони дохилию хориҷӣ, бозаргонон ва сарварони қорвонҳо.

Темур ҷомеаи империяро вобаста ба дониш, вобаста ба вазифаи аҳоли ва таъсири онҳо ба давлат ба 12 гурӯҳ, ё табақа чудо намудааст. Албатта, ин таснифот хусусияти нисбӣ дошта, ба кулӣ дар ҳудуди империя якранг паҳн намешуд. Зеро он бештар аз ҳусни тавачҷӯи амир ба он табақаҳо зоҳир мегашт.

Воқеан, масъалаи мавҷудияти табақаҳои аҳоли дар шаҳрҳои қадимаи Мовароуннаҳр ҷои баҳс надорад. Зеро табақаҳо асосан бо назардошти вазифаҳои меҳнатнашон дар шаҳрҳои қадимаи Самарқанд, Бухоро, Ҳучанд, Истаравшан, Кӯлоб ва ғайра, ҳатто то асри бист нишонаҳои аслии ҳудро дар шакли кӯчаҳои оҳангарон, қаннодон, чармгарон, мисгарон ва ғайра нигоҳ доштаанд. Аксари чунин гурӯҳҳои синфӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ низ дорои низомномаю уставҳои худ будаанд, ки аз асрҳои XV инҷониб далоили ҳатти низ доранд. Дар он низомномаю дастурҳо мақоми ҳуқуқии онҳо, ҷои онҳо дар шаҳр, тобеияти молии онҳо ба давлат ва ғайра муқаррар шудааст. (Сари ин масъала мо дар оянда хоҳем баргашт). Табақабандии аҳди Темириён қисман хусусияти синфӣ ва истисморӣ дошт, вале он аз табақабандии ҳиндуҳои қадим, ки аҳолиро ба чор гурӯҳи аслии чудо мекарданд, фарқ менамояд. Таснифи Темур умуман мақсади нишон додани беҳуқуқии онҳо набуда, балки нишони манзалату ҳурмати онҳо буд. Аммо дар табақабандии синфӣ ҳиндуҳо шудраҳо мардуми кашшоки беҳуқуқ муаррифӣ шудаанд.

Қисмати дигари қарорҳои Темур масъалаҳои муҳими давлатдорӣ ӯ ва ҷабҳаҳои гуногуни танзими ҳуқуқиро мавриди баррасӣ қарор медиҳад.

Тибки «Тузукӣ» Темур ба халқу миллатҳо диққат надода, ба ҳарбиён аз рӯи қаҳрамонию матонат ва хизматашон баҳо меод. Фарзанди аскар новобаста аз мансубияташ ба ин ё он халқ дар паноҳи давлат буд ва мемонд, оварда шудааст дар «Тузукӣ». Темур барои нигоҳ доштани қудрати давлатӣ 12 принципи идоракуниро дар «Тузукӣ» муқаррар кардааст, ки он дар қисмати «Фармон роҷеъ ба афзоиши қудрати давлатӣ омадааст: «Дувоздаҳ принципе, ки ман дар ҳаёт роҳбалади ҳеш қарор додам, маро ба сари қудрат овард:

1. Ҳоким бояд аз номи худ гап занад, амал кунад ва фармон диҳад;

2. Зарур аст, ки ба худ вазири донишманд, боақл ва адолатпарастро гирад;

3. Фармон ва амрҳои амир бояд устувор бошанд;

4. Ҳоким бояд қавлашро устувор нигоҳ дорад;

5. Фармонҳои ҳоким бояд бечунучаро иҷро шаванд. Ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки садди роҳи иҷрои фармонҳои ҳоким гардад.

6. Амнияти давлатӣ талаб мекунад, ки ҳоким набояд корҳои давлатиро ба ашхоси дигар бовар намояд.

7. Ҳоким ба маслиҳати дигарон бештар гӯш надихад, агар рафту ба эътибор гирад, дар ҳолатҳои зарурӣ истифода намояд.

8. Дар идораи давлат, халқ ва қушун соҳиби қудрат набояд ба маслиҳати дигарон ва суҳанони ғайр гӯш диҳад.

9. Ҳоким бояд ҳудаш қудратро ҳурмат намояд, то ин ки дигарон чунин амал намоянд.

10. Ҳоким чи коре ки накунад, худ анҷом диҳад ва дар қавлаш устувор бошад.

11. Хангоми хондани фармон ҳоким набояд касеро рафик ва ҷонибдори чунин амр шуморад.

12. Ва ниҳоят ҳоким бояд атрофиёни худро хуб омӯзад.

Маълум мешавад, ки Темур бештар ба баланд бардоштани кадр манзалати ҳукмрон кӯшидааст. Ё намегузорад, ки соҳиби қудрат дар назди касе сар ҳам намояд ва ё аз номи касе суҳан гӯяд, зеро дар чунин ҳолат эҳтимолияти нуфуз гирифтани мақоми шахси дигар дар назди халқ пайдо мешавад. Ҳамин тавр, дувоздаҳ принципи идоракунии Темур яқзайл барои нигоҳдошти устувории қудрати сиёсӣ хизмат намуда, танҳо бо ҳамин мақсад ба меросхӯрон васият мешу д.



Қисмати дуввуми «Темурнома», ки аз нақшаҳои ояндаи Темур ва кишваркушоии ӯ маълумот медиҳад, асосан ба усули кишваркушоӣ, интизоми ҳарбӣ ва тартиби сарфармондеҳӣ бахшида шудааст.

### 3. Меъёрҳои ҳукукии «Тузуқӣ»

«Тузуқӣ» чун дастури давлатӣ аз меъёрҳои ҳукукии соҳавӣ ғанӣ буд. Дар он бо назардошти фармоишҳои Темур бисёр масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии давлат ва меросхӯрони сиёсӣ ҳал гардида буд, ки бе мавҷудияти талаботҳои ҳукуқӣ имконияти татбиқро дар оянда надоштанд. Вобаста ба мазмун талаботҳои ҳукукии ин сарчашма бениҳоят гуногун буда, қариб ҳамаи соҳаҳои ҳукукро фаро мегирифт.

Яке аз масъалаҳои марказие, ки дар ин ҳуҷҷат инъикоси худро ёфтааст, муайян намудани вазъи молиявии меросхӯрони Темур ва манбаи ҳукукии моликияти онҳо буд. Тибқи «Тузуқӣ» сарчашмаи даромади молиявии фарзандон ва меросхӯрони Темур аз ҳисоби мулкҳои давлати ӯст.

Дар ҳуҷҷат чунин омадааст:

– «Ман қарор ва фармон медиҳам, ки фарзанди калонии ман – Муҳаммад Ҷаҳонгир ба 12 ҳазор қушун роҳбар буда, аз як вилояти калон даромад гирад;

– Фарзанди дуввумам баробари 10 ҳазор қушун маблағ гирифта, даромади як вилоятро соҳиб аст;

– Шохруҳ баробари 7 ҳазор қушун маблағ гирифта, даромади як вилоятро гирад;

– Фарзанди саввумам – Мироншоҳ қимати 9 ҳазор қушуни савора даромад гирифта, ҳукуқи қоиммақомии мулкери барӯҳда дорад;

– Ба наберагони худ ман қимати баробари маблағи аз 3 то 7 ҳазор саворагонро додам;

– Ба ҳешу таборон бошад, ба ҳар як вобаста ба қадру қиматшон аз амири дараҷаи аввал то амири дараҷаи ҳафтум шараф ва ҳокимият додам».

Равшан аст, ки даромади асосии моликияти меросхӯрони Темур аз ҳисоби ғоратгариҳои давлатӣ, аз ҳисоби кишваркушоӣ буд. Зеро ба ҳар яки ӯ мутаносиби 10-11 ҳазор қимати асп до-

дани маблағ аз ҳисоби иқтисодиёти давлатӣ ва истехсолот имконнопазир буд. Аз ин рӯ, даромади асосӣ ғорати мулкҳои нав ва андозҳои вазнин аз ҳисоби мулкҳо ва вилоятҳо буд.

### **Меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ.**

«Тузуқӣ» дар баробари он ки ба меросхӯрони Темур манбаи даромади молӣ ва қудрат меод, вале ба онҳо дар ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ ҷазо низ пешбинӣ менамуд. Дар сарчашма фасли махсусе бо номи «Оид ба ҷазои фарзандон, наберагон ва ҳешу таборон, амирон ва вазирони ман (Темур)» мавҷуд аст. Дар ин фасл гуфта мешавад, ки агар касе аз фарзандони ман ба ҳокимияти давлатӣ таҷовуз кард, ман амри қатл наводам, балки хоҳиш кардам, ки дар ҳабс нигоҳ дошта шаванд, то пушаймон гарданд.

Агар набераи ман ё касе аз ҳешонам бар муқобили ман ҳезад, ман онҳоро аз шаъну шараф ва молу мулкашон маҳрум месозам.

Агар сарварони қушун ҳангоми ҳучум ва мубориза амалиёти заруриро фаромӯш карданд, ман онҳоро аз қудрат дур хоҳам кард. Ва ё онҳо амале намуданд бар хилофи сиёсати давлатӣ ман, онҳоро ба вазифаҳои пасттарин фаровардам. Дар ҳолати хунукназарӣ онҳо то ба вазифаи котибӣ фароварда шаванд. Агар дар ин ҷо низ онҳо хунукназарӣ ва бепарвоя намоянд, он гоҳ аз хизмат ронда шаванд. Ҳамин тавр, Темур ҷавобгарии ҳешу табор ва меросхӯрони худро дар ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ нисбат ба дигарон сабуктар муайян мекунад. Ҳукми қатлро нисбат ба онҳо умуман раво намебинад, ҷазои асосӣ ин нигоҳ доштан дар ҳабс, маҳрум кардан аз молу мулк, ба вазифаи пасттар фаровардан аст. Равшан аст, ки дар муайян намудани шаклҳои ҳуқуқвайронкунии шахсони мансабдор «Тузуқӣ» тарафи субъективии кирдори онҳоро дар шакли қасд ва ё беэҳтиётӣ мадди назар гирифта, мутобиқ ба онҳо ҷазо таъин менамояд. Мисол, ҳангоми хунукназарӣ онҳо ба вазифаи пасттар–котибӣ гузаронида мешаванд. Аммо «Тузуқӣ» хунукназарӣ ва ё беэҳтиётиро вобаста ба шароит ва замон муайян менамояд. Агар чунин хунукназариро сарлашкар ҳангоми иҷрои амалиёти ҷангӣ содир намояд, ӯ пурра аз ҳокимият дур хоҳад шуд.

Дар «Тузукӣ» дар фасли махсус ҷавобгарии шахсони мансабдори дигар, аз ҷумла ҷавобгарии вазирон пешбинӣ шудааст. Нисбат ба вазирон дар ҳолатҳои хиёнат намудан ба ватан ва амир ҷазои қатл иҷозат аст. Аммо «Тузукӣ» таъкид менамояд, ки дар чунин ҳолатҳо низ қарор набояд шитобкорона қабул карда шавад, балки ҳаматарафа омӯхта, таҳлил шуда, гуноҳ пурра тасдиқ шуда, пас-он имконияти татбиқи ҳукми қатл пешбинӣ гардад. Зеро зиёданд душманони ҳасадхӯри вазир ва давлат, ки бо ҳар роҳ меҳоханд вазирро, ки пояи давлат аст, сарнагун созанд.

Дар «Тузукӣ» намудҳои ҷинояти шахсони мансабдор муқаррар шудааст. Мисол, азхудкунии ғайриқонунӣ молу мулки давлатӣ аз ҷониби вазир вобаста ба ҳаҷмаш равшан шудааст. Агар вазир, ки дар ихтиёр хазина дорад, аз он микдори молу пулро аз худ созад, дар ҳолате ки арзиши моли ғайриқонунӣ гирифташуда аз микдори маоши вазир паст бошад, он гоҳ маблағи дуздидашуда рӯёнида намешавад. Агар моли азхуднамуда аз маоши вазир ду маротиба зиёд бошад, он гоҳ манбаҳои дигари даромади вазир баста мешавад. Аммо дар ҳолати се маротиба зиёд будан молу мулки гунаҳгор (вазир) мусодира карда мешавад. Маълум мешавад, ки барои ҷинояти молумулкӣ вазирон ба ҷазоҳои моддӣ гирифтور мешудаанд. Вале роҷеъ ба татбиқи дигар намудҳои ҷазо дар «Тузукӣ» чизе гуфта намешавад. Яқин меравад, ки намудҳои дигари ҷазоро ҳуди Темур ва амирон вобаста ба вазнинии гуноҳи вазирон муайян менамуданд. Дар «Тузукӣ» ҳамчунин гуфта мешавад, ки умуман суҳанони мардуми бадхоҳ ва душман нисбати гунаҳгории вазир шунда намешавад.

Дар «Тузукӣ» ҷавобгарии ҳукукии дигар нави мансабдорон ҳам муқаррар шудааст. Мисол, аскарӣ қаторӣ агар ба ҳамхизмати худ даст бардорад, он гоҳ ӯ ба ҳамхизмати худ сурда мешавад, то ки ба ӯ чунин муносибати раво бинад. Яъне, мақад аз рӯи принципи қасос ҷазои мутобиқ додан аст. Аммо усули татбиқи он тавассути ҳуди субъекти ҷабрдида сурат мегирифт, ки эҳтимолияти татбиқи нобаробари онро нигоҳ медошт.

Коиммақомон ва ҳокимони маҳаллӣ барои ҷиноятҳои зидди мардум содиркардаашон ба ҷавобгарии моддӣ кашида мешуданд. «Коиммақоме, ки, - гуфта мешавад дар “Тузуқӣ» - бо халқ нодуруст муносибат менамояд, мутобиқи кирдори ҷинояткоронааш ба мардум бигузор ҷарима супорад. Ҳамчунин саҳт ҷазо дода мешавад ҳокиме, ки дар порахӯрӣ гунаҳгор доништа мешавад».<sup>1</sup> Маълум аст, ки «Тузуқӣ» нодуруст рафтор намудан бо халқ ва порахӯриро аз ҷониби ҳокимон ҷиноят номидааст. Аммо ҳуди ибораи «нодуруст муносибат намудан» аниқ маълум нест, ки дар кадом шакл зоҳир мешавад. Ва ё истилоҳи порахӯрӣ низ аниқ нест. Эҳтимол меравад, ки он бар ўҳдаи мақомоти болоӣ, амирон ва қозиҳо бошад.

Нисбат ба ҷазо «Тузуқӣ» мефармояд «Ҳар шахсе, ки гунаҳгор доништа мешавад, бигузор бо калтак ва ё ҷарима ҷазо дода шавад. Барои як кирдор таъини ду ҷазо номумкин аст. Ҳар як дузд аз ҷониби касе ки ошкор нашавад, бояд тибқи қонуни «Ёсо»-и Чингизхон ҷазо гирад. Амволи ғоратшуда ва ё дуздашуда ба соҳибонашон баргардонида мешавад».<sup>2</sup> Дар ин таъкидот «Тузуқӣ» чунин меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятиро муайян кардааст:

– намудҳои ҷазои калтакзанӣ ва ё ҷарима барои баъзе ҷиноятҳо;

– барои як амали ҷиноятӣ таъин намудани як ҷазо, яъне мусовӣ будани ҷиноят ва ҷазо;

– дар ҳолатҳои ғоратгарӣ ва ё дуздӣ баъд аз татбиқи ҷазо ашёи тороҷшуда ба соҳибонаш баргардонида мешаванд.

Аз ҳама асосӣ он аст, ки «Тузуқӣ» меъёри ҳуқуқӣ ҳаволақунандаро низ дорад. Махсусан, нисбат ба ҷинояти дуздӣ, қатъи назар аз он ки ин ҷиноят аз ҷониби кӣ кушода шудааст, ба дузд бояд тибқи сарчашмаи дигар – «Ёсо» ҷазо диҳанд.

Меъёри ҳаволақунандаи охирӣ гувоҳи он аст, ки “Тузуқӣ» ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ қавонини қаблӣи муғулиро ба пуррагӣ инкор нанамуда, ҳатто то дараҷае онро чун сарчашмаи амалқунанда эътироф менамуд.

---

1. «Уложение» Тимура. Об этом подробно см.: Г.С.Азизкулова. Хрестоматия по истории государства и права Республики Таджикистан. – Душанбе, 1998. – С.121.

2. «Уложение» Тимура. См.: Г.С.Азизкулова. Асари номбаршуда, с. 121.

Рочеъ ба намудҳои дигари ҷиноятҳо дар «Тузуқӣ» гуфта шудааст: Ҷиноятҳои дигар, аз қабилӣ шикастани дандонҳо, кӯр намудан, буридани гӯш ва бинӣ, майнӯшӣ ва амалҳои ғайриахлоқии аҳмақона содир намудан бояд дар назди девон, дар назди қозихони рӯхонӣ ва қозихони шаҳрвандӣ ҷавоб диҳанд. Аввалиҳо қорҳои ҷиноиро мебаранд, дуввумиҳо қорҳои шаҳрвандиро.<sup>1</sup> Дар ин ҷо «Тузуқӣ» равшан таъкид менамояд, ки дар аҳди Темуриён намудҳои ҷиноятҳои, ки ба саломатӣ зарар мерасонидаанд, муайян шудааст. Аммо зарар аниқ ва возеҳ ба вазнин ва сабук таснифшавиро дар ин сарчашма ҳанӯз наметавонист. Дар он ҷое, ки сухан рочеъ ба ҷиноятҳо ба муқобили тандурустӣ меравад, маълум, ки зарари вазнини ҷисмонӣ дар назар дошта мешуд, зеро зарар дидани аъзои табиӣ одам фаҳмида мешуд. Дар ин қисмат ҷиноятҳо муқобили ҷамъият ва дин низ мавҷуданд, майнӯшӣ ва қирдорҳои ношоам аз ҳамин қабиланд. Мазмун «Тузуқӣ» ва усули эътирофи ҷазои ҷинояткорон ба талаботи исломӣ аз бисёр ҷиҳат мусоидат менамояд. Аммо бештар меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ исломӣ, ки нисбат ба аксари ин ҷиноятҳо аллакай ҷавоби аниқ додааст, ёдрас намешавад. Шояд ин як навъ навоарӣ дар системаи ҳуқуқи позитивӣ ва ҳуқуқтатбиқкунандагон барои эҷоди меъёрҳои нави ҳуқуқӣ, ки нисбатан сабуктар ва мувофиқтар ба ҳаёти воқеӣ буданд, замина тайёр мекард.

Дар ин ҳолатҳо ҳатто аз қасоси исломӣ ёдрас нашуда, ҳалли онро ба девон ва қозихони рӯхонӣ шаҳрвандӣ вогузор менамояд. Тобеияти қорҳои ҷиноиро аз қорҳои граждани «Тузуқӣ» ёдрас шудааст, вале дар сарчашмае, ки мо дорем, аниқ маълум нест, ки қорҳои ҷиноиро танҳо ҳамон мақоми девонӣ ва ё қозихони рӯхонӣ мебинанд ва ё мақомоти дигар низ чунин ҳуқуқ доранд. Зеро ду маротиба пешоянди «дар назди» ҳам қабл аз девон омадааст ва ҳам қабл аз қозихони рӯхонӣ. Гузашта аз ин, девон дар матн дар қавс омадааст, ки мансубияти ҳарду нави қозихоро ба худ муайян менамояд. Дар ин ҳолат қорҳои ҷиноиро қозихони динӣ ва қорҳои шаҳрвандиро қозихони халқӣ мебинанд.

---

1. Ҳамон ҷо.

## МАВЗЎИ 21. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ТОЧИКОН ДАР ДАВРАИ ХОНИГАРИҲОИ УЗБЕК

### 1. Вазъи сиёсӣ ва иҷтимоии сарзамини тоҷикон дар асрҳои XVI-XVII

Дар ибтидои асри XVI дар Осиёи Миёна тағйиротҳои зиёди сиёсӣ ба миён омаданд. Чунин тағйирпазирӣ дар сарзамини Осиёи Миёна ба нуфуз ёфтани қabilaҳои кўчманчӣ вобастагӣ дошт. Қabilaҳои кўчманчии дашти Қипчоқ баъд аз истилои муғул давлати Урдуи тиллоиро таъсис дода буданд. Дашти Қипчоқ қисмати шимолии баҳри Сиёҳро то дарёи Иртиш ва кӯли Балхаш дар бар мегирифт. Дар ҷануб бошад, ин ҳудуд бо Хоразм ва поёнобҳои Сирдарё ҳамҷавор буд. Баъд аз шикасти Урдуи тиллоӣ ҳокимият дар қисмати шарқии дашти Қипчоқ ба дасти авлодҳои Чингиз ва Шайбонӣён мегузарад. Ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии ин давра ба заминдорӣ ва чорводорӣ кўчманчиён зич алоқамандӣ дошт. Дар миёнаҳои асри XV ба Осиёи Миёна қabilaҳои мангитӣ ворид мешаванд. Узбекҳои бодиянишин бо сардорӣ Муҳаммад Шайбонихон аввал Мовароуннаҳри Марказӣ ва андак баъдтар тамоми қисмати боқимондаи давлати Темуриёнро забт намуданд. Давлат ва сулолаи нав бо номи таъсискунондаи худ – Шайбонӣ сари қудрат омад. Худи Шайбонихон аз авлоди Чингизхон буд. То солҳои 1505-1507 аз ҷониби Шайбонӣён тамоми шаҳрҳои калони давлати собиқаи Темурӣ – Самарқанд, Бухоро, Марв, Сарахс, Балх, Ҳирот, Машҳад, Нишопур, Тӯс ва Астаробод забт гардида, дар он ҷо пулҳои нуқрагӣ ба номи ғолибон нав сикка зада шуд. Шайбонихон соли 1507 ислоҳоти пулӣ гузаронд. Мақсад аз ин ислоҳот ба тарафи худ ҷалб кардани табақаҳои ҳоким ва мулкҳои истилокардааш буд. Ислоҳоти Шайбонихон дар тамоми давлат муомилоти ягонаи пулиро ташкил карда, онро аз ҳар гуна тағйиротҳо раҳо намуд. Вай вазн, ҳаҷм ва нави сиккаҳои нуқрагӣ мисӣ ва муносибати байни онҳоро муайян кард. Ин сиккаҳо дар тамоми шаҳрҳо ва вилоятҳо қувваи баробар доштанд. Соҳибони мулкҳо наметавонистанд ба муомилоти баробари байни онҳо монеае ба вуҷуд оваранд, қурби онҳоро мутобиқи табиӣ худ баланд ё паст намоянд.

Ин ислохот нуфузи ҳокимони навро дар муқобили қудрати собиқаи Темуриён дучанд намуд. Бо вучуди ин ҳама дигаргуниҳо, ҳукумати Шайбониҳон ба нерӯи шоханшоҳи Эрон – Исмоили Сафавӣ бархӯрда, соли 1510 шикаст мехӯрад. Сафавиён дар муқобили Шайбониён дар Мовароуннаҳр боқимондаи лашкари темуриро истифода намуданд. Бобур аз Кобул ба Ҳисор ҳаракат намуда, заминҳои Мовароуннаҳрро забт намуд. Баъдан қудрати сиёсӣ аз дасти сулолаи Темуриён ба Шайбониён мегузарад. Ба сари қудрат Султон Убайдуллоҳони Шайбонӣ меояд. Тибқи одати Шайбониён сарвари давлатро бояд расман шахси аз ҳама калонсоли хонадон барӯҳда мегирифт. Аз ин рӯ, сарвари давлатро аввал Кучкунҷиҳон, сипас писари ӯ Абӯсаидхон ва баъдтар солҳои 1533-1539 Убайдуллоҳон гирифт. Мулкҳои Мовароуннаҳр ба мулкҳои хоса, ки мутааллиқ ба намояндагони хонадони салтанатӣ буданд, ба ихтиёри хонадони Шайбониҳон гузошта мешаванд. Соҳибони амлок дар умури дохилии қаламрави худ истиклолияти комил доштаанд. Ҳатто ҳокимият дар онҳо ба тариқи мерос ба фарзандон мегузашт. Бухоро, Самарқанд, Тошқанд, Балх, Ҳисор аз амлоқҳои калонтарин маҳсуб мешуданд. Баъзе аз ҳокимони онҳо низ дар ин давра сари қудрат омаданд.

Мулкҳои Осиёи Миёна давраи парокандагии феодалиро дар давраи ниҳоят вазнини сиёсӣ аз сар мегузарониданд. Аз соли 1560 Бухоро мустақиман пойтахти давлати Шайбониён гардид. Се чоряки аввали аср давлати Шайбониён як давлати хоси амлоқӣ буд, ки онро яке аз соҳибони мулк, сарфи назар аз иқтидор ва эътибори худ, бо номи хон ва ҳокон идора менамуд. Ӯ фақат имтиёзҳои зоҳирӣ дошт, ба вай унвонҳои олӣ медоданд ва дар сиккаҳо номашро сабт мекарданд. Ин қоида то солҳои чилуми асри XVI давом намуд, сипас баъзе аз амлоқдорон гоҳо сиккаҳоро аз номи худ мебаровардагӣ шуданд, ки ин маънии на фақат расман, балки амалан ҳам соҳибихтиёр гардидани онҳоро дошт. Каме баъдтар мулкҳои қисмати ғарбии Осиёи Миёна мустақилияти худро эълон дошта, хонигарии Хиваро таъсис доданд. Дар асрҳои XVII-XIX бошад, хонигарии Қўқанд мустақилияти худро эълон менамояд. Ҳамин тавр, мулкҳои Осиёи Миёна дар натиҷаи ҷангҳои байниҳамдигарӣ дар давоми асрҳои XVI-XVIII давраи парокандагии ҳокимиятро аз

сар мегузаронданд. Натиҷаи чунин парокандагӣ буд, ки Осиёи Миёна ба се хонигарӣ – Бухоро, Хива ва Қўқанд тақсим шуд. Сарзамини имрӯзаи Тоҷикистон ва манотиқи сукувати тоҷикон бо амри тақдир ба мулкҳои хонигарии узбек ворид шуданд. Аҳволи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии кишвар то истилои Русҳо зина ба зина рӯ ба пастравӣ ниҳода буд.

## 2. Сохтори ҷамъиятӣ

Сохтори ҷамъиятии халқҳои Осиёи Миёна ва сарзамини тоҷикон дар ин давраҳо ба тағйиротҳои назаррас ноил нагаштааст.

Ҳайати феодалон ва заминдорони калон аз ҳисоби бодия-нишинони истилогар зиёд гардид. Хонигарии Бухоро, Қўқанд ва Хива, бо вучуди он ки давраи таназзули давлатдорӣ худро аз сар мегузарониданд, аз нигоҳи таркиби иҷтимоӣ мураккаб буданд. Дар ин мулкҳо халқиятҳои гуногун – тоҷикон, узбекҳо, қазоқҳо, қирғизҳо ва дигарон сукуват доштанд, ки ҳар яки онҳо аз ҷиҳати сохтори иҷтимоӣ табақаҳои гуногунро соҳиб буданд. Бинобар он, дар ин давраҳо мавҷудияти табақаҳои гуногун, аз қабилӣ хонҳо, атоликҳо, бекҳо, сайидҳо, хочиҳо, охунҳо, ҳакимҳо, шайхҳо, сӯфӣҳо, савдогарон ва ғайра ба назар мерасиданд.

Вазъияти нугувори сиёсӣ дар хонигарӣ дар асрҳои XVI–XVII аҳволи табақаҳои ҷамъиятиро низ хароб намуда буд. Дехқонон аз ҳар тараф ба ҳамлаву фишор дучор мешуданд. Ҳоҷагии онҳоро на фақат ғоратгарии хангоми ҷангҳои дохилӣ рӯйдода, на фақат андозҳои миёншикан хароб мекарданд, балки як раванди иҷтимоии барҳам додани бақияҳои ҷамъа–кам кардани гурӯҳи дехқонони дар заминӣ ҷамъаи коркунада ва зиёд намудани гурӯҳи дехқонони иҷоранишин ба амал меомад.<sup>1</sup>

Косибон низ аҳволи вазнин доштанд. Онҳо аз ҷониби феодалони калону хурд ба андозу молиётҳои гуногун вобаста шуда буданд. Намудҳои гуногуни дастовезу тӯҳфа ва пешкашҳо барои хону амирон пешбинӣ шуда буд. Дар замони ҳукмронии Субҳонқулихон Ҷонӣён андоз аз заминро аз муқаррароташ ҳафт

---

1. Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Ҷ. II. –с.70-71.



карат зиёд рӯёниданд. Дар баробари афзудани андоз аз мулкҳои давлати андози мулкҳои чудагонаи феодалон низ афзоиш меёфт. Хироч аз заминҳои мулкиро «мулкона» меномиданд. Бино ба маълумоти сарчашмаҳо, андози мулкона чунон вазнин буд, ки заминдоронро аз замин чуда менамуд. Хатто заминҳои партофташудаи заминдоронро касе соҳибӣ кардан намехост. Дар баробари ин дар дасти табақаҳои нави феодалон чамъ овардани заминҳо ба мушоҳида мерасид. Чунин феодалони нав хону амирони узбекҳо буданд. Подоши суюрғал ва подоши васеъ дида мешуд. Хиссаи муайяни заминҳои давлати ва даромад аз онҳо ба ҳарбиён ва феодалони нуфуздор бахшида мешуд. Чунин амал пеш аз ҳама, барои дастгирӣ ёфтани амирон аз ҷониби феодалону ҳарбиён ба вучуд оварда мешуд.

Хусусиятҳои хоси раванди иқтисодию иҷтимоии асрҳои XVII ва XVIII-ро Б.Ғафуров хеле амиқ муқаррар кардааст: «Пас аз ба дасти феодалони калон, хусусан, аёну ашрофи узбек чамъ шудани заминҳои хусусӣ ва инъомӣ, аз ҳад гузаштани истисмори деҳқонон, ба таври оммавӣ муфлис гардидани деҳқонони мулкдор, торафт кам шудани деҳқонони замини ҷамоат, афзудани замини мулки холис, босуръат «парокандашавии» мулкҳои феодалӣ, ба феодалон фурӯхтани заминҳои давлатӣ, ба амлоки шартӣ тақсим карда додани заминҳои давлатӣ ва мулкӣ, инъом кардани заминҳои давлатӣ ва ғайра аз хусусиятҳои асрҳои XVII-XVIII ба шумор меравад».<sup>1</sup>

### 3. Ҷониён ва хусусияти хоси идораи онҳо

Низоъҳои байнихудии феодалон дар асрҳои XVII ба таназули давлатдорӣ Шайбониён ва тавлиди давлати Ҷониён оварда расонд. Ҷонибек султон ва писари ӯ Боқимуҳаммадхон асосгузори сулолаи Ҷониён мебошанд. Минбаъд аз ин авлод Валимуҳаммад (1605-1611), Имомқулихон (1611-1642), Надирмуҳаммадхон (1642-1645) ва дигарон ба сари қудрат омадаанд. Ягона муваффақияти дар ҳаёти сиёсии мамлакат бадастовардаи Ҷониён ин буд, ки ҳокимияти худро дар Балх дубора барқарор намуданд. Дигар ҳамаи кӯшишҳои онон дар

---

1. Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Ҷ. II. –с.72-73.

бобати барҳам додани низоъҳои дохилӣ ва муборизаи зидди бодиянишинҳо натиҷаи муҳиме набахшид. Тобеияти расмӣи Хива ба Ҷониён дар аҳди ҳукмронии Субҳонқулиҳон солҳои 1680 ва 1702 рост меояд. Умуман, Ҷониён давраи парокандашавии феодалии Бухорою Балхро аз сар мегузарониданд. Парокандашавӣ то ҳадде буд, ки вассалҳои тобеъ итоати фармон намекарданд. Идоракунии давлатӣ дар хонигарӣ ба ду маркази маъмурий ҷудо мешуд: дар Бухоро мансаби олии Хони Олӣ – Субҳонқулиҳон менишаст. Дар Балх бошад, ғумоштаи ӯ шахси аввал баъд аз хон вазир ё атолиқ таъин мешуд.

Мулкҳои ҷудогонаи сарзамини Тоҷикистон он вақтҳо ба худ мустақилият доштанд. Мисол, бадахшониҳо бо сарвариҳои мири худ – Ёрбеки бадахшӣ дар ибтидои асри XVII мустақилияти сиёсиро доро буданд. Аз солҳои 1650 сар карда, муносибати байни бадахшиҳо ва хонигарии Бухоро вайрон мешавад. Он гоҳ Маҳмудбии атолиқ аз номи Субҳонқулиҳони Бухорӣ бо Ёрибек чангҳо намуда, ба ғалабаи пурра бо бадахшиҳо муохида мебардад, ки тибқи он маҳсули дусолаи кони лаълро Ёрибек бояд ба Субҳонқулиҳон супорад.

Ҳамин тавр, қисмати марказӣ ва қисман ҷанубии сарзамини Тоҷикистони кунунӣ он замон ба хонигарии Бухоро, қисмати шимолиаш гоҳ ба хонигарии Хива ва гоҳе мустақил ва вилояти Кӯлобу Бадахшонаш мудатҳо мустақилиятро дар шакли идоракунии дохилӣ нигоҳ медоштанд. Аммо тохтутозу бесарусомониҳои хонигариҳо ба ҳаёти иҷтимоӣ иқтисодии ин сарзаминҳои нимаустақил бетаъсир набуд.

#### **4. Сохтори давлатӣ ва низомии идоракунии**

Сарзамини тоҷикон ва мулкҳои Осиёи Миёна дар аҳди хонигариҳо пурра гирифтори парокандашавии феодалӣ буд. Типӣ таърихӣ ин давлатҳо феодалӣ буда, феодализм зинаи парокандашавиро паси сар менамуд. Мулкҳои ҷудогона мустақилият ба даст оварда буданд. Дар он ҳудуде, ки қаблан мулки Мовароуннаҳр ва Хуросон номида шуда, дар он ҷо салтанатҳои ягона ҳукмронӣ менамуданд, акнун чун сарзамини туркҳо қисмати поёнии баҳри Каспий ва Арал то Сарахс ва поёноби Аму хонигарии мустақили Хева арзи вучуд дошт. Аз

Бухорою Самарқанд то Шерободу Марв ва Балхи Афғонистон хонигарии Бухоро ва Андиҷону Намангон бо навоҳии атрофаш хонигарии Қўқанд номида мешуд, менамуд. Бо вучуди чунин парокандашавӣ ва пастравии сатҳи иҷтимоию иқтисодӣ ташкили идораи давлатҳои қаблӣ, албатта, бо каме дигаргуниҳо дида мешуд.

Ҳокимияти иҷроияи марказиро канселярия ва ё девонҳо иҷро менамуданд. Роҳбарии девонро атолиқ бар ўҳда дошт. Дар баробари он атолиқ чун гумоштаи Хон дар мулки калони Балх роҳбарӣ менамуд. Назди хонҳо мушовирони давлатӣ мавҷуд буданд, ки дар ҳалли масъалаҳои ҷудогона маслиҳатҳо медоданд ва онҳоро инакӣ меномиданд. Инақҳоро аз амирони қabilaҳои бонуфуз таъин менамуданд. Сарвари амирону қабиларо амири амирон меномиданд. Миршикор мансабдори махсусе буд, ки шикори хон ва мансабдорони олиро ташкил менамуд. Воқеан, ин мансаб аз давлатдорӣ тоҷикон ба онҳо гузашта буд ва ханӯз номи онро дигар нанамуда буданд, вале баъдтар онро бо туркӣ кушбегӣ меномиданд. Ясавулон мансабдорони махсусе буданд, ки онҳо иҷроиши амру фармонҳои хонҳоро таъмин менамуданд. Мубашширон амру қарорҳоро ба ҷойҳои лозима мерасонданд, дар байни халқ меҳонданд.

Бояд қайд намуд, ки дар сарзамини мо тибқи сарчашмаҳо бештар мансабҳои Ясавул, нақиб ва тавочиҳо вомехӯрданд. Тавочиҳо ба ҷамъи лашкар машғул буданд. Доруға бошад, ҳамчун намояндаи ҳокимияти марказӣ молиёти заруриро ҷамъ менамуд.

Ҳар сол аз заминҳо доруғаҳо аз амвол андози «забитано», аз заминҳои боғу тоқзорҳо – «танобено», андози ҳарбӣ – «мадади лашкар» ва андоз барои нигоҳбини шахсони мансабдор – «канорға ҷамъ» ғундошта мешуданд.

Сарчашмаҳои гуногун роҷеъ ба мавҷудияти институтҳои сиёсии шайхулисом, қозикалон, қозӣ аскар, аълам, эшикоғбошӣ (сардори ҷондорони хонӣ), котиб ва мирзоҳо ва муншӣ (котиби махсуси хон), ҳокимони вилоятҳо, бекҳо ва ғайра маълумотҳо медиҳанд. Вилоятҳо ба амлоқдор ҷудо мешуд ва сарвари онҳоро амалдорон бар ўҳда доштанд. Дар назди амалдорон мансабдорони махсусе барои тақсими об ва обёрикунии заминҳо ариқасақолҳо ва миробҳо буданд. Дар кишлоқҳо ва авулҳо

оксақолҳо роҳбарӣ менамуданд. Дар баъзе ҷойҳо, масалан дар қишлоқҳо, ин вазифаро, мингбошӣ бар ўҳда дошт. Ваколатҳои полисӣ, ки барои ниғаҳдошти тартибот хизмат менамуд, аз ҷониби миршабҳо амалӣ мегардид. Дар Бухорои шариф мансаби миршабҳо то ҳамроҳшавӣ ва баъд аз ҳамроҳшавӣ ба Россияи подшоҳӣ амал мекарданд. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, сохтори ҷамъиятӣ бениҳоят мураккаб буд. Афшинҳо чун ҳокимони маҳал нақши асосиро мебозиданд.<sup>1</sup>

**Ҳукуки одатӣ.** Ҳукук дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши муҳимро дошт. Дар баробари меъёрҳои ҳукуки исломӣ ва вазъӣ – давлатӣ ҳукуки одатӣ дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мавқеи асосиро ишғол мекард. Сарчашмаи ҳукуки одатӣ, урфу одат ва анъанаҳои мухталифи халқиятҳои таҳҷойӣ ва истилоғар буд, ки дар давраҳои мухталиф дар паҳноҳои Тоҷикистони таърихӣ сукунат кардаанд. Профессор Тоҳиروف Ф. Т. дуруст қайд мекунад, ки мазмуни одатҳо ва анъанаҳои ҳукуки Тоҷикистони Марказӣ, Ҷанубӣ ва Шарқӣ тоинқилобӣ, ифодагари раванди муносибатҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии ин манотик буда<sup>2</sup>, дар мавридҳои ҷудогона дар баробари ҳукуки исломӣ мустақим муносибатҳои ҷамъиятиро танзим мекарданд. Ба андешаи Тоҳиروف Ф. Т. дар пайдоиш ва устуворгардии одатҳои ҳукуқӣ ислом ва ҳукуки исломӣ нақши муассир бозидаанд<sup>3</sup>. Дар ҳақиқат ислом тибқи сарчашмаҳои асосии худ одат ва анъанаҳои ҳукуқии халқоро, ки ба табиати ислом зиддият надоранд ҷонибдорӣ мекард. Мисол, ҳадиси саҳеҳ аст, ки таъкид дорад: «Никоҳ кунед мутобик ба одатҳо», яъне дар никоҳ қардан одатҳои халқоро ба ҷо оред. Дар баробари ин метавон нақши урфу одат ва анъанаҳои халқу миллатҳои ва анъанаи тақрорёбандаи онҳоро метавон ёдрас шуд. Мисол, дар ислом додани маҳр барои ҳамсар аз ҷониби мард пешбинӣ шудааст, ки баъзе онро шартӣ никоҳ, қисмате барои таъмини моддии зан муайян кардаанд. Дар баробари ин ҳукуки ода-

---

1. Академик А. Мухторов. Масъалаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии шаҳрҳо дар асари хеш «Ҳокимони Уротеппа» баррасӣ кардаанд, ки истифодаи маводи он аҳамияти муҳим дорад.

2. Тоҳиروف Ф. Т. История государства и права Таджикистана (1917-1924гг.) Т. 2.,часть 1. Душанбе 2001. С. 68.

3. Ҳамон ҷо.

тии халқҳои тоҷик, узбек, қирғиз ва қазоқ қалимро пешбинӣ мекунад. Ба ҳам омадани ин ду падидаи ҳуқуқӣ махлутшавӣ ва умумият пайдо намудани онҳоро устувор мегардонад. Дар асл бигирем, қалим ин одати халқҳои Мовароуннаҳр буда, бар ивази хизмати духтар ва падару модараш одатан ба волидони духтар дода мешавад. Аммо маҳр ҳамчун эътибор, шараф ва қадриносии аз ҳамсар ба ҳуди ӯ муайян карда мешавад, ки одатан чун қисмати моли зан баромад мекунад. Аз рӯи баромадаш ҳам маҳр институти ҳуқуқи исломист, аммо қалим одати халқҳои Осиёи Миёна. Одатҳои ҳуқуқӣ дар танзими муносибатҳои оилавӣ ва меросӣ низ мавқеи устуворро касб карда буданд.

Мисол, новобаста аз он, ки ҳуқуқи исломи тақсими меросро байни фарзандон бо тамоми назокати ҳуқуқияш бо бартарии ҳаққи мард муайян карда буд, аммо тибқи иттилои муҳаққиқон-Андреев М.С., Бобринская А.А. Кисляков Н.А. ва дигарон дар Тоҷикистони Ҷанубӣ ва Помир тақсими мерос байни фарзандони зани яқум дуҷум ва сеҷум новобаста аз теъдоди фарзандон одатан баробар тақсим мешуд. Теъдоди фарзандон ба инobat гирифта намешуд.<sup>1</sup> Ба андешаи Кисляков Н.А. агар дар оила меросхӯри ягона духтар бошад тибқи одат ҳамаи мерос ба ҳамон духтар мегузарад, ҳол он ки чунин одат ба ҳуқуқи исломӣ дар баъзе аз шартҳои фароиз муҳолифат дошт.<sup>2</sup>

Истифодаи замин, ташкили кандани каналҳо ва қоррезҳо ва истифодаи об қариб ки ба пуррагӣ тавассути ҳуқуқи одатӣ танзим мешуд. Ҳатто заминҳои лалмӣ ҳамчун заминҳои подшоҳӣ объекти хариду ффуруш набуда озод аз ҷониби заминистифодабарандагон вобаста ба боришоти табиӣ истифода мешуд. Аз онҳо аз 10 як ҳисса андоз пардохт мешуд. Нафароне, ки дар кандани каналҳо ва қоррезҳо ширкат наметаварзиданд, тибқи одат аз истифодаи об маҳрум мешуданд. Об барои заминҳо тибқи одат аз наздиктарин қитъа ба сарчашмаи об оғоз ёфта сипас ба навбат ба дигар қитъаҳо тақсим мешуд. Касе. Ки на-

---

1. Ниг. Тахироф Ф. Т. История государства и права Таджикистана (1917-1924гг.) Т. 2., часть 1. Душанбе 2001. С. 69.

2. Кисляков Н.А. Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и Казахстана. С.74.

вбати обро вайрон мекард навбати дигар ба ӯ об дода наметшуд. Навбат ва тартиби истифодаи обро Миробт назорат мекард. Чарима ва чазое, ки ба вайронкунандаи истифодаи об муқаррар мешуд –яргу меномиданд.

Дар ободонӣ, бунёди манзилҳо ва дигар қорҳои деҳаҳо захимати якҷоя ҳашар васеъ истифода мешуд. Дар байни ҳашарчиён чанд нафар мутахассисоне буданд, ки чун устоҳои шинохта аз иҷрои қорҳои муайяни созандагӣ мебаромаданд. Дигарон ҳамчун нерӯи ёридиҳанда баромад мекарданд. Истифодаи васеи одатро дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ устод Тоҳиров Ф.Т. дар мавҷудият ва устувории муносибатҳои падаршоҳию феодалии мардуми ин сарзамин мебинад.

#### **Адабиёти тавсияшаванда:**

1. Азизкулова Г.С. Цикл лекций по истории государства и права Республики Таджикистан. -Душанбе, 1995.
2. Бартольд В.В. Туркистан в эпоху монгольского нашествия. -М., 1963. -с. 13-27.
3. Фафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Қ.2. -Душанбе, 1985.
4. Ғоибов Ғ. Шаҳри Қӯлоб дар асри XVI. -Душанбе, 1998.
5. История государства и права Узбекистана. Под ред. А.А. Азамходжаев. -Тошкент, 1965.
6. Муқимов З. Узбекистон давлати ва ҳуқуқи таърихи. -Самарканд, 1998. -с. 186-220.
7. Мухторов А. Ҳокимони Уротеппа. -Душанбе, 1996. -177 с.
8. Самаркандские документы XV-XVI вв. (Пер. О.Д.Чехович). -М., 1974.

## **БОБИ VIII. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ТОҶИКОН БАӢД АЗ ҲАМРОҲШАВӢ БА РОССИЯИ ПОДШОӢ**

### **МАВЗӢИ 22. НИЗОМИ ҲУҚУҚИИ САРЗАМИНИ ТОҶИКОН БАӢД АЗ ҲАМРОҲШАВӢ БА РОССИЯИ ПОДШОӢ. МАҚОМИ ҲУҚУҚИИ КИШВАРИ ТУРКИСТОН**

#### **1. Низоми ҳуқуқӣ**

БаӢд аз ҳамроҳшавии қисмати шимолии Тоҷикистон ба ҳайати генерал-губернатории Туркистон ба низоми ҳуқуқии ин манотиқ низоми нави ҳуқуқии империявӣ ворид шуд. Қобили қайд аст, ки қабл аз ин дар ҳудуди хонигарихои Қӯканд ва Бухоро маъмулан ҳуқуқи исломӣ ва ҳуқуқи одатии халқҳои муқимӣ ва бодиянишин амалӣ мегашт. Акнун низ дар қисматҳои марказӣ ва ҷанубии Тоҷикистон ҳуқуқи одатӣ ва исломӣ бартариҳои худро нигоҳ медошт. Зеро танҳо ноҳияҳои Тоҷикистони шимолии имрӯза ва қисми зиёди Помир бо номи ноҳияи Помир, ки қисми зиёди аҳолиаш тоҷик буданд, ба ҳайати вилоятҳои Самарқанду Фарғонаи генерал-губернатории Туркистон дохил шуда, ба худ ҳуқуқҳои нави гарифтанд. Аммо Бухорои Шарқӣ ва Помири Фарбӣ бошад, дар ҳайати Аморати Бухоро монданд. Муҳаққиқи шинохта Ф.Тоҳиров дуруст қайд менамояд, ки ҳуқуқи сарзамини мо дар ин давра аз се низоми мустақил иборат буд: ҳуқуқи одатӣ, ҳуқуқи исломӣ, ҳуқуқи имперӣ.<sup>1</sup>

Комилан фаҳмост, ки татбиқи қонунҳои умумии империявӣ ба навоҳии шимолӣ дар муқоиса бо ҳуқуқи маҳаллӣ хусусияти прогрессивӣ дошт. Генерал-губернаторӣ аз панҷ вилоят ва 27 уезд иборат буд. Уездҳо ба участкаҳо ва волостҳо, волостҳо

---

1. Тоҳиров Ф.Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон. –Душанбе, 1994. –с.8.

ба кишлокҳо, авулҳо ва деҳоҳо таксим мешуданд. Ноҳияҳои шимолӣ ба ҳайати чор уезд: Хучанд, Самарқанд, Намангон ва Қўқанд шомил буданд. Ин ноҳияҳо ба чор участкаи пристав, 26 волосту 178 ҷамоаи деҳоти дорои қариб 400 ҳазор аҳоли таксим шуда буданд.

Сарчашмаҳои ҳуқуқии империявӣ дар манотиқи шимолӣ ба якҷанд гурӯҳ чудо мешуданд, аввал, сарчашмаҳои умумии империявӣ, яъне он сарчашмаҳо, ки аз ҷониби Думаи давлатии Россияи подшоҳӣ қабул шуда, бо имзои императори Россия ба ин сарзамин равона мешуд. Тибқи «Низомномаи идоракунии кишвари Туркистон» манотиқи мазкур чун ҷузъи таркибии империя баромад менамуд.

Бинобар он, сарчашмаҳои ҳуқуқии дар Россия қабулшуда ба ин сарзамин низ бевосита қувваи ҳуқуқӣ доштанд. Ин гурӯҳ сарчашмаҳо дар тамоми ҳудуди империя, аз ҷумла, ба ҳудуди кишвари Туркистон пайваста паҳн карда мешуд. Ба ин гурӯҳ маҷмӯи қонунҳои граждани, устав дар бораи векселҳо аз соли 1835, маҷмӯи қонунҳо дар бораи ҷазоҳои ҷиноятӣ ва муслиҳӣ аз соли 1886 ва ғайраҳо шомил мегардиданд.

Ба гурӯҳи дуҷуми сарчашмаҳои ҳуқуқии генерал-губернатории Туркистон қонунҳои махсусе дохил мешуданд, ки аз марказ танҳо барои танзими муносибатҳои ҳуқуқии минтақаи Туркистон қабул карда мешуданд. Ин қонунҳои махсус ба табиати ҳуқуқии минтақаи нав ҳамроҳшуда хос буда, сиёсати мустамликадории Россияро муайян менамуд. Ба ин гурӯҳ сарчашмаҳо «Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон» аз соли 1886, амру фармонҳои ҳукумат, вазоратҳои дахлдори қорҳои дохила, вазорати адлия ва ғайра махсуб буданд.

Ба гурӯҳи сеюм санадҳои локалии маҳалие шомил буданд, ки аз ҷониби гумоштагони генерал-губернаторӣ дар вилояту уездҳо ва приставҳо эҷоду татбиқ мешуданд. Субъектҳои ин санадҳо асосан ҳокимияти маҳаллӣ буд, аммо табиати қонунгузории онҳо империявӣ. Инчунин санадҳои умумии империявие, низ буданд, ки ба манотиқи ҷудогонаи кишвар ва мулкҳои Россия таъсир доштанд.

**а) Ҳуқуқи давлатии кишвар.** Ташкили ҳокимияти подшоҳӣ дар ноҳияҳои шимолӣ тибқи Низомномаи идоракунии кишвар ва санадҳои ҳуқуқии империя сурат шрифти буд. Дар он



хокимияти ҳарбӣ ва сиёсӣ муттаҳид шуда буд. Чунин хусусият аз табиати мустамлика будани кишвар шаҳодат медиҳад. Роҳбарии олиро расман императори Россия бар ўҳда дошт. Амалан аз номи ӯ ин ҳукукро генерал-губернатор татбиқ менамуд. Генерал губернаторро император ба кор таъин ва аз кор озод менамуд. Дар вилоятҳо мақоми олии идоракуниро губернаторон ва дар уездҳо сардорони уездҳо иҷро менамуданд. Дар уездҳо аппарати дахлдори маъмурии полицайҳо низ фаъолият доштанд. Дар аппарати кишвар тамоми мансабҳои давлатӣ аз ҷониби намояндагони сиёсати подшоҳӣ ғасб шуда буданд. Маъмурияти маҳаллӣ танҳо дар звенои поёнии идоракунии маҳаллӣ: дар волостҳо оқсақолон, дар авулҳо ва деҳаҳо сарварони онҳо – арбобон ҷалб шуда буданд. Ин ҷалбкунӣ бо усули интиҳобӣ расман пешбинӣ шуда буд. Интиҳобкунандагон аз номи ҳар 50 хонавода эликбошиҳоро интиҳоб мекарданд ва онҳо дар съезди волост намояндаи волостро дар идоракунӣ интиҳоб менамуданд. Гумоштагони волостҳоро губернаторони ҳарбӣ ва оқсақолони авулу деҳотро сардори уезд таъин менамуд. Дар чунин интиҳоботу тасдиқнамоӣ боз манфиатҳои гурӯҳи муайяни синфи доро ба назар гирифта мешуд. Аммо он ба ҳар ҳол аз низоми идоракунии аввалаи номаҳдуд бехтару хубтар буд.

Сиёсати давлатӣ чунон ба роҳ монда шуда буд, ки манфиати империя дар ҳар сурат ҳифз мегардид. Мисол, генерал-губернатор метавонист дар мавриди муташанниҷ шудани вазъият дар маҳал интиҳоботро мавкуф гузорад. Губернатори ҳарбӣ бошад, ҳукуқ дошт дар натиҷаи бекор кардани интиҳобот гумоштаи волостро тибқи салоҳдиди худ ва ба ҳисоб гирифтани манфиатҳои империя шахси дилхоҳашро ба ин вазифа таъин намояд.

**б) Ҳукуки судӣ.** Низоми судии навоҳии қисмати шимолӣ ба тағйиротҳои назаррас дучор омад. Дар аввал мустамликадорон қисмати ҳукуқҳои қозихи аввалро эътироф намуда, ба онҳо ваколатҳои зиёд медиҳанд. Онҳоро бо тавсияи қозикалон амиронун хонҳо таъин менамуданд. Ҷамаи қорҳои маҳкамаро ҳуди қозихо бо дар назар гирифтани ҳукуқҳои исломӣ ҳаллу фасл менамуданд. Ҳукуму ҳалномаҳои қозихо тағйирнопазир буд, онҳоро танҳо амир ё хон бекор менамуд. Пас аз ҳамроҳшавӣ

ваколатҳои судии қозихо дар ҳалли бисёр масъалаҳои соҳавӣ аз байн рафта буд.

Фаъолияти судӣ дар қисмати шимолии Тоҷикистон сараввал бо лоиҳа то соли 1886 ва баъдан бо «Низомномаи идоракунии кишвари Туркистон» ба танзим дароварда мешуд. Дар таърихи 2-юми июли соли 1898 Қонун «Дар бораи тағйири судҳо дар Туркистон ва Степной» қабул шуд. Тибқи он системаи судии империявӣ ба устави соли 1864 мувофиқ карда шуда, судҳои оштидиханда, судҳои округӣ (ба ҷои судҳои вилоят) ва палатаҳои судӣ таъсис ёфт, ки онҳо то инқилоби Октябр дар ин сарзамин фаъолият доштанд. Танҳо дар уезди Хучанд дар участкаҳо чор суди оштидиханда ва суди оштидихандаи қорҳои оштидихии шаҳри Хучанд амал мекарданд.

**в) Ҳуқуқи Аморати Бухоро.** Дар қисмати Тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ бошад, системаи судии аввала қариб, ки дар шакли қозихо ва бийҳо дар мавқеъҳои кўчманчинишин бетағйир монд. Қозихо дар ҳаллу фасл ва баррасии баҳсҳои ҳуқуқии оилавӣ, граждони ва ҷиноӣ ба сарчашмаҳои фикҳии «Ҷомеу-р-румуз», «Фусули Истаравшани», «Мухтасару-л-виқоя», «Ҳидояи Шариф», «Китобу-л-хараҷ» ва дигар асарҳои илмӣ-ҳуқуқии ғажҳои ханафия таъа менамуданд. Дар баъзе аз манотиқи Бухоро, ки қорхонаҳои императории Россия таъсис дода шуда буд ва ё сохтмонҳои азим чун роҳи поезд мерафту шаҳрвандони Россия ва ғайримусулмон фаъолият менамуданд, судҳои ғайриисломӣ ва империявӣ таъсис дода шуда буд.

Дар Аморати Бухоро, ки протекторати Россияи подшоҳӣ шуда буд, низоми ҳуқуқӣ тағйироти кулӣ ба даст наовард. Ҳуқуқи исломӣ ва одатӣ нуфузи худро нигоҳ дошт. Аммо бо талаби ҳукумати Россияи подшоҳӣ қисме аз беадолатиҳои сиёсӣ, ки нисбат ба одамон дар шакли хариду фурӯши онҳо ба анъанаи ҳуқуқӣ дар бозорҳои Бухоро даромада буд, манъ гардид. Умуман ҳамроҳшавӣ ба қисмати шимолӣ ва таъсир ба Аморати Бухоро дар ҳалли бисёр масъалаҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ ба сарзамини мо таъсири мусбат бахшид. Ин таъсиррасониро бо тадқиқи муфассали «Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон» мумкин аст боз ҳам возеҳтару равшантар маънидод намуд.

## **2. Мақоми ҳуқукии кишвари Туркистон тибқи «Низомнома оид ба идоракунии кишвари Туркистон аз соли 1886»**

### **а) Маълумоти мухтасар рочеъ ба Низомнома**

Баъд аз он ки сиёсати ғоратгаронаи худро Россияи подшоҳӣ дар қисмати Осиёи Миёна амалӣ намуд, масъалаи идоракунии ва мақоми ҳуқукии манотиқи забтшуда пеш омад. Аз ин рӯ, аввалан соли 1867 «Лоиҳаи Низомномаи идоракунии кишвари Ҳафтрӯд ва Сирдарё» баррасӣ мешавад. Талаботҳои ҷудогонаи он то соли 1886 дар қисмати шимолии Тоҷикистон аз ҷониби ғосибон татбиқ мешуд. Вале сиёсати забткоронаи Россия, ки мулкҳои навро тобеи худ мекард, зарурати манобеи нави ҳуқукии мукамалро, ки ба пуррагӣ системаи идоракунии заминҳои навро муқаррар мекард, ба миён овард. Гузашта аз он, мулкҳои забтшуда фавран аз ҷониби муҳоҷирони Рос низ тасхир карда мешуд, ки он сиёсати истилогаронаро то ба ҳудуди марзию бумии худ табдил додани мулкҳои нава амалӣ мегардонад. Ҳамин тавр, соли 1886 «Низомнома оид ба идоракунии кишвари Туркистон» қабул шуд.

Низомнома аз муқаддима, чор фасл, 12 боб, 323 модда иборат аст. Ҳар як фасл ба се боб ҷудо шудааст.

Фасли аввал «Соҳтори маъмурӣ» ном дошта, аз бобҳои зерин иборат аст:

1. Идоракунии марказӣ.
2. Идоракунии қисматҳои ҷудогона (молиявӣ, контролӣ ва ғ.).

3. Муқаррароти маҳаллии маъмурӣ.

Фасли дуввум «Соҳтори судӣ» ном дорад, ки бобҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Ҳолатҳои умумӣ.
2. Муқаррароти судие, ки дар асоси қавонини умумии империя амал менамояд.

Судҳои халқӣ.

Фасли саввум: «Низомии заминдорӣ» ном дорад ва он аз бобҳои зерин иборат аст:

1. Соҳтори заминдории аҳолии муқимӣ.
2. Соҳтори заминдории аҳолии кӯчманчӣ.

3. Сохтори заминдории табақаҳои поёнии округи ҳарбии Туркистон.

Фасли чорум «Боч ва ўҳдадорихои молӣ» (андозҳо) ном дошта, аз фаслҳои зерин иборат аст:

1. Андоз аз аҳолии муқимӣ.
2. Андоз аз аҳолии кўчманчӣ.
3. Ўҳдадорихои земӣ.

**б) сохтори маъмурии территориявӣ**

Тибқи моддаи яки «Низомнома» кишвари Генерал-губернатории Туркистон аз се вилоят иборат буд: Сирдарё, Фарғона, Самарқанд.

Вилоятҳо ба уездҳо, уездҳо ба шаҳрҳо тақсим мешуд. Аз Тоҷикистони имрӯза уезди Хучанд ва шаҳрҳои Панҷакент, Уротеппа тобеи Генерал-губернатор буданд. Аҳолии кишвар дар маҳалҳо аз рӯи тарзи зиндагياшон ба мардуми муқимӣ ва кўчманчӣ тақсим мешуданд. Аҳолии маҳаллии муқимӣ дар ҳар уезд ба волостҳо ва волостҳо ба ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ (оксақолигарихо) ҷудо мешуданд. Волостҳо аз ҳазор то ду ҳазор ҳавлиҳоро дар бар мегирифт. Гузариши волостҳоро аз як уезд ба уезди дигар Генерал-губернатор ҳал мекард. Қойивазкунии маъмурии ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ таркиби волостҳоро ҳокимияти вилоят бо розигии Генерал-губернатор ҳал менамуд. Аҳолии мардуми кўчманчӣ уездҳо ба волостҳо, волостҳо ба аулҳо ҷудо мешуд. Ҳар як волости аҳолии кўчманчӣ аз шумораи на бештар аз ду ҳазор кибитка (юрта, таҳхона ва ғайра) иборат буд. Ҳар як ҷамъияти аулҳо бошад, на бештар аз дусад кибиткаро муттаҳид менамуд.

Масъалаи тағйир додани сарҳади уездҳо бо назардошти шароитҳои маҳаллӣ вазифаи Генерал-губернатор буд. Генерал-губернатор аз қарори қабулнамудаи худ вазири ҳарбӣ ва Императори Россияро огоҳ мекард.

**в) идоракунии кишвар аз тарафи Генерал-губернатор**

Идоракунии кишвари Генерал-губернатории Туркистон тибқи «Низомнома» идоракунии ҳарбӣ-маъмурӣ буд. Зеро аксари вазифаҳои масъули ҳокимияти давлатӣ бар ўҳдаи ҳарбиён ва гумоштағони Россия гузошта шуда буд ва шакли идоракунии онҳо тибқи муқаррароти ҳарбӣ ба роҳ монда мешуд. Идоракунии кишвар аз чунин зинаҳо иборат буд:

1. Идоракунии марказӣ.
2. Идоракунии қисматҳои ҷудогона ё соҳавӣ.
3. Идоракунии маҳаллӣ:
  - а) вилоятӣ; б) уездӣ; в) шаҳрӣ; г) қишлоқӣ.

Идоракунии кишвари Туркистон бидуни идоракунии судӣ, молиявӣ, контролӣ, таълимӣ ва алоқа бар ӯҳдаи вазорати ҳарбӣ буд.

Идоракунии марказӣ тибқи моддаи 10 «Низомнома» Генерал-губернатор мақоми олии ҳокимияти давлатӣ дар кишвар ба шумор мерафт.

Ӯ аз ҷониби Императори Россия таъин мешуд. Дар ҳолатҳои марг, бемории вазнин ва ё дар кишвар набудани Генерал-губернатор вазифаи ӯро агар шахси дигарро император ваколатдор накарда бошад, яке аз губернаторони ҳарбӣ, ки вазифаи нисбатан калонро ишғол кардааст, бар ӯҳда мегирифт.

Генерал-губернатор чунин ваколатҳоро соҳиб буд:

– Ба шаҳрвандии Россия мардуми хоҳишманди маҳаллиро қабул мекард..

– Шартномаҳои хариду фурӯш ва сохтмониро, ки бо муқаррароти кредитӣ дуруст шуда буданд, тасдиқ мекард.

– Лоиҳаҳои маблағи то 30 ҳазор сӯм қимат доштара тақсим менамуд.

– Аҳолии маҳаллии аз нигоҳи сиёсӣ хавфнокро ба мӯҳлати на бештар аз панҷ сол бадарға менамуд. Ӯ ин корро бо розигии вазири корҳои дохилӣ амалӣ месохт.

– Шаҳрвандони ҳамсоядавлатҳоро ба кишвари худашон даъват менамуд.

### **Шӯрои назди генерал-губернаторӣ.**

Шӯрои назди генерал-губернаторӣ аз губернаторони ҳарбии се вилоят, намоёндагони вазири молия, сардори палатаи контролӣ, сардори штаби Генерал-губернатор ва сардори умури дафтардорӣ Генерал-губернатор иборат буд. Ҳамчунин дар Шӯро бо ҳуқуқи овоз додан дар қарорҳои марбут ба онҳо раиси суди вилоят ва прокурори вилоят салоҳияти иштирок карданро доштанд. Дигар шахсони заруриро Генерал-губернатор метавонист худаш таклиф намояд.

Ба Шӯрои назди Генерал-губернатор худи Генерал-губернатор ва баъзан ёрдамчиӣ ӯ роҳбарӣ менамуд. Шӯро тибқи моддаи 20-и «Низомнома» чунин ваколатҳоро дошт:

- Ҳама гуна масъалаҳои қонунгузорӣ.
- Ҳама масъалаҳое, ки Генерал-губернатор метавонист ба ихтиёри шӯро диҳад.
- Ҳаҷми ӯҳдадориҳои молиро аз заминҳо муайян менамуд.
- Сметаи умумии ӯҳдадориҳои молиро таҳлил менамуд ва дигар масъалаҳои молиявии кишварро ҳаллу ҷалс мекард.

Дар назди Генерал-губернатор инчунин мансабдорон бо ваколатҳои махсус, аз ҷумла тарҷумонҳо ва дафтардорон буданд. Идоракунии қисматҳои ҷудогона ва ё соҳавии кишвар тибқи «Низомнома» чунин сурат мегирифт:

1. Идоракунии умури молиявӣ, контролӣ ва алоқаи телефонӣ, ки идораи онро мансабдорони махсуси соҳавӣ ба роҳ мемонданд.

2. Умури идоракунии тиббӣ.

3. Умури идоракунии амволи давлатӣ. Тамоми ҷангалҳо, заминҳои давлатӣ ва дигар сарватҳои табиӣ, ки дар ихтиёри давлат буд, тавассути мансабдори махсуси давлатӣ ба Генерал-губернатор ҳисобот меод ва Генерал-губернатор соле як бор роҷеъ ба вазъи амволи давлатии кишвар ба вазирӣ амволи давлати Россия маълумот пешниҳод мекард.

Дар вилоятҳои ҳарбӣ губернаторони ҳарбӣ роҳбарӣ менамуданд. Дар назди онҳо низ мансабдорони махсуси ваколатдор ва тарҷумонҳо буданд. Дар уездҳои начальникҳои уезд роҳбарӣ мекарданд. Дар назди онҳо ёрдамчӣ ва дафтардор буд. Сардорони уездҳо бо пешниҳоди губернатори ҳарбӣ аз ҷониби Генерал-губернатор таъин ва озод мешуданд. Дар уездҳо, приставҳои минтақавӣ сарварӣ менамуданд.

Сарварони уездҳо ҳуқуқ доштанд, ки ҳангоми ҳуқуқвайронкунӣ аҳолии маҳаллиро ба мӯҳлати 7 шабонарӯз дар маҳбас нигоҳ доранд ва ё ба миқдори панҷ рубл ҷарима банданд.

Дар шаҳрҳои руснишин вазифаи шаҳрдориро (начальник-хоро) сардори шаҳр ва полисро умури махсуси полисиа бар ӯҳда дошт. Дар минтақаҳои шаҳр политмейстрҳо фаъолият менамуданд. Дар минтақаҳои шаҳрҳои маҳаллӣ бошад, сарвари шаҳрро оқсақолони шаҳр бар ӯҳда доштанд, ки аз байни аҳолии

махаллӣ интиҳоб мешуданд. Назорат ба фаъолияти полисро бо қарори генерали ҳарбӣ ба яке аз оқсақолон месупориданд.

Дар баъзе аз шаҳрҳои азим, масалан, дар Самарқанд назорати полисро бар ӯҳдаи русҳо мемонданд.

Оқсақолони шаҳр аз ҷониби анҷумани интиҳобкунандагони шаҳр интиҳоб мешуданд. Интиҳобкунандагони анҷумани шаҳрӣ бошад, аз ҷониби интиҳобкунандагони маҳалҳо таъсис меёфтанд.

Дар волостҳо сардорони волостҳо, дар маҳалҳо оқсақолони маҳаллӣ роҳбариро бар ӯҳда доштанд. Вазифаи сарвари волостро ҳар шаҳрванди маҳаллии аз 25 сола боло метавонист соҳиб шавад, албатта, агар ҷинойткор набошад. Дар назди сарварони волостҳо анҷумани волостҳо амал менамуд. Съезд сарвари волостро интиҳоб менамуд.

Тибқи «Низомнома» роҳбарии каналҳои обёрикунӣ бар ӯҳдаи ариқоқсақолон ва роҳбарии обҳои ҷӯйборҳои хурд бар ӯҳдаи миробҳо гузошта мешуд. Ариқоқсақол аз ҷониби губернаторони ҳарбӣ таъин мешуд.

#### **г) сохтори судии кишвари Туркистон.**

Тибқи моддаи 117-и «Низомнома» дар кишвари Туркистон ҳокимияти судӣ ба судҳои халқии оштидиханда (мировые судьи), судҳои вилоятӣ ва Сенати ҳукмдор тааллуқ дошт. Барои халқҳои маҳаллӣ бошад, судҳои халқӣ амал мекард.

Барои тафтиши ҷинойтҳо дар назди судҳо ёрдамчиёни судҳои ҳақамӣ ва муфаттишони судӣ фаъолият доштанд. Дар уездҳое, ки ёрдамчиёни судҳои рақамӣ вучуд надоштанд, тафтишотро ҳуди судҳои ҳақамӣ пеш мебуданд.

Барои назорати прокурорӣ дар вилоятҳо прокурорҳо ва ёрдамчиёни онҳо таъсис дода мешуданд. Дар вилоятҳо судҳои вилоятӣ ва дар уездҳо судҳои ҳақамӣ мавҷуд буданд. Дар Бухоро низ чунин суди махсуси ҳақамӣ таъсис ёфта, қору фаъолият дошт.

Раисони судҳои вилоят бо пешниҳоди вазирӣ адлия аз ҷониби император таъин мегардид. Аъзоёни суди вилоят, судҳои ҳақамӣ, муфаттишони судӣ, прокурори вилоят аз ҷониби вазирӣ адлия таъин мешуданд. Назорати судиро вазирӣ адлия ва Генерал-губернатор амалӣ менамуд. Генерал-губернатор танҳо дар ҳолатҳои ҳуқуқи даҳлат намуданро дошт, ки агар судҳо

дар дида баромадани парвандаҳо саҳлангорӣ намоянд ва ё субъективона рафтор намоянд. Судҳои болоӣ низ судҳои поёниро тафтиш менамуданд. Ҳуҷҷатҳои муқаррароти судиро ба Генерал-губернатор месупориданд. Судҳои вилоятӣ мақоми баланди судӣ ба шумор мерафтанд, аз болои ҳукму ҳалномаҳои онҳо ба департаменти панҷуми сенат шикоят намудан мумкин буд.

Тибқи моддаи 141-и «Низомнома» аҳолии маҳаллӣ барои чунин ҷиноятҳо бо муқаррароти умумӣ аз ҷониби судҳои ҳақамӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешуданд:

1. Кирдорҳои зидди дини насоро;
2. Ҷиноятҳои давлатӣ;
3. Ҷиноятҳои зидди тартиботи идорақунӣ;
4. Ҷиноятҳои хизматӣ, ҳангоми хизмати давлатӣ ё ҷамъиятӣ ҷиноят содир намудан;
5. Ҷиноятҳои зидди ўҳдадорихи моӣ;
6. Ҷиноятҳои зидди моликияти давлатӣ ва ҳазина;
7. Зидди ободонии ҷамъиятӣ:
  - а) вайрон кардани устави карантин;
  - б) вайрон кардани карантини тиббӣ ва ғайра.
8. Ҷиноятҳои зидди тартибот ва беҳатарии ҷамъиятӣ;
9. Ҷиноятҳои зидди ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф ва озолии инсон:
  - а) одамқушӣ;
  - б) зарари ҷисмонӣ;
  - в) таҷовуз ба номус;
  - г) ғасби ғайриқонунӣ ва ғайра.
10. Ҷиноятҳои зидди моликиятӣ:
  - а) бо роҳи зурӣ ба даст овардани амволи шахси дигар;
  - б) несту нобуд намудан ва ё оташ задани амволи шахси дигар;
  - в) ғоратгарӣ ва роҳзанӣ;
  - г) дуздии ҳуҷҷатҳои давлатӣ ва сохтакории ҳуҷҷатҳои русӣ.

Парвандаҳои ҷиноятӣ, ки як тараф аз аҳолии маҳаллӣ буда, нисбати русҳо ва ё дар маҳалли руснишин ҷиноят содир кардааст ва ҳамчунин ҷиноятҳое, ки байни аҳолии маҳаллӣ ва халқиятҳои гуногун содир шудааст, ки онҳо судҳои махсуси ҳу-



дро доранд, тибқи муқаррароти умумӣ дида шуда, ба судҳои халқӣ тобеъ нестанд.

## **МАВЗҶИ 23. БУХОРОИ ШАРҚӢ, ШАКЛИ ИДОРАКУНӢ ВА ҲУҚУҚИ ЗАМИНИСТИФОДАБАРӢ**

### **1. Ҳудуд**

Қисмати Тоҷикистони Ҷанубӣ ва Марказӣ баъд аз ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Россияи подшоҳӣ дар тобеияти Аморати Бухоро монд. Ин манотиқ дар Аморати Бухоро бо номи Бухорои Шарқӣ шинохта мешуд, ки он дар ҳайати бекигарии Ҳисор, Кубодиён, Қургонтеппа, Балҷувон, Кӯлоб дар ҷануб ва дар қисмати шарқии онҳо бекигарии Дарвоз ва Қаротегин ташкил ёфта буд. Ҳамчунин ба Бухорои Шарқӣ ноҳияҳои болооби Панҷ: Рушон, Шугнон, Ишкошим ва Вахон шомил буданд, ки онҳо дар асл мақоми дутобеиятиро доштанд. Ҳам ба Аморати Бухоро ва ҳам ба сардори отряди Помир (ба русҳо) тобеъ буданд.

То ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Россияи подшоҳӣ вилоятҳои кӯҳии Бухорои Шарқӣ ҳамчун мулкҳои мустақил ва нимамустақили ҳокимони маҳаллӣ баромад менамуданд. Кӯлоб ва Ҳисор, ки ҳокимони узбекро доштанд, ба Бухоро солҳои 60-уми асри XIX ҳамроҳ карда шуданд. Қаротегин ва Дарвоз, ки аз ҷониби ҳокимони тоҷики маҳаллӣ идора мешуданд, дар солҳои 70-уми асри XIX ва ҳавзаҳои болооби дарёи Панҷ бошад, дар солҳои 80-ум ба тобеияти авғонҳо шимол шуда, баъдан дар натиҷаи тақсмоти Помир соли 1895 ба тобеияти Россия ва вассали ӯ Бухоро ворид мешаванд.

Ноҳияҳои тоҷикнишине, ки ба ҳайати Россияи подшоҳӣ ҳамроҳ шуданд, қисмати ду вилояти генерал губернатории Самарқанд ва Фарғонаро ташкил медоданд. Ба вилояти Самарқанд навоҳии тоҷикнишини Самарқанд, Чизах, Хучанд, Уротеппа, Ургут, Панҷакент бо манотиқи ҳамхудудаш ва навоҳиҳои болооби Зарафшон (Айнӣ, Мастчоҳи кӯҳӣ), ба вилояти Фарғона бошад, ҳама ноҳияҳои тоҷикнишини водӣ ҳамроҳ шуданд.

Худуди Бухорои Шарқӣ то инкилоб сарзаминеро мемонд, ки аз олами дигар ба пуррагӣ чудо шуда буд. Манотики душворгузари кӯҳӣ, ки танҳо бо пайраҳаҳои хурди душворгузар ва купрукҳои ларзонаки аз рӯи зарурат истифодашаванда воситаи ягонаи пайвасти навоҳиҳои дар умқи ҷамъиятҳои ибтидоӣ ва натуравии феодалӣ монда ба шумор мерафт.

Шуғли асосии мардуми ин маҳал заминкории лалмӣ ва чорводорӣ ба шумор мерафт. Олоти истеҳсолии хочагии қишлоқ ниҳоят содда ва оддӣ буд. Шудгор тавассути қувваи говҳо ва бели ҷӯбин амалӣ мешуд. Дар навоҳиҳои поёноби дарёҳо ва водиҳо зироаткорӣ бо обёрии сунъӣ мушоҳида мешуд. Аммо дар доманаҳои кӯҳӣ бошад, дар така бо боришоти табиӣ зироаткории лалмӣ мушоҳида мешуд. Гандум, арзан, нахӯд, чуворимакка, наск дар поёнобҳо бошад, пахта ва биринҷ парвариш менамуданд.

Муносибатҳои пулию молӣ, ки сусти тараққӣ карда буд, хочагидорӣ натуравӣ устувор нишонаҳои худро нигоҳ медошт.

Дӯзандагии маҳаллӣ аз мӯинаҳои ҳайвонот, кулолгарӣ аз хокҳои маҳаллӣ, дар баъзе мавзёҳо ҷӯбкорӣ ва оҳангарӣ мушоҳида мешуд. Аҳоли асосан бо маҳсулоти маҳаллӣ таъмин буд.

Савдо дар охири асри XIX каме инкишоф меёбад. Барои мардуми Қаротегин, Дарвоз ва Ваҳиё ҳамагӣ як бозор буд. Мардуми Қаротегин ва Ваҳиё маҳсулоти зиёдагии хочагии зироатпарвариро ба Мастҷоҳу Дарвоз дода, аз онҳо маҳсулоти бофандагии насимӣ ва кулолию гилӣ мегирифтанд.

Нисбат ба шартномаи хариду фурӯш шартномаи ивазкунии дар Бухорои Шарқӣ нумӯёфта буд. Тоҷирони Самарқанд, Бухоро ва Фарғона маҳсулотҳои фабрикаю заводҳоро ба ин мавзёҳо бурда, ба молу чорво ва маҳсулот иваз мекарданд. Пул ва муомилоти пулӣ он қадар ривож надошт. Дар қисмати ғарбии Бухорои Шарқӣ, Ҳисору Кӯлоб, ки нисбатан ба тамаддун ва мулкҳои дигар роҳҳо доштанд, маҳсулоти молӣ ва хочагидорӣ тараққӣ карда буд.

## 2. Шакли идоракунии

Шакли идоракунии Бухорои Шарқӣ асосан аз ҷониби Аморти Бухоро ба роҳ монда шуда, он идоракунии монархия-

ви́ро та́чассум мека́рд. Дар сари қудрат расман амири Бухоро меистод. Тамоми заминҳо ва мулкҳо бо ӯ тобеъ буд. Аммо махсусияти иқлимии Бухорои Шарқӣ аксаран идораи бевоситаи сиёсии аморатро дар ин манотиқ душвор намуда, нақши вассалҳо ва ҳокимони маҳаллиро, ки аз номи амирони Бухоро баромад менамуданд, баланд мебардоштанд. Гоҳо ҳокимони ин мулкҳо ва бекигариҳо нисбат ба аморат мустақилиятро низ эҳсос менамуданд. Аз ин рӯ, идоракунии Бухорои Шарқӣ дар зинаи монархияи на он қадар устувори феодалӣ қарор дошт. Аз номи амир ҳокимиятро дар вилоятҳо бекҳо амалӣ менамуданд. Тобеияти асосии вилоятҳо бо амирони Бухоро тавассути андозу молиётҳо нигоҳ дошта мешуд.

### **3. Ҳуқуқ ба замин ва шаклҳои заминдорӣ**

Дар Бухорои Шарқӣ чун дигар давлатҳои феодалӣ ҳуқуқи моликияти ба замин хусусияти шартиро дошт. Ҳамаи заминҳо расман ба амири Бухоро тааллуқ дошт. Аммо алоқаи ягонаи соҳибмулкӣ ӯ бо заминҳо дар рӯёнидани андозу молиёт аз онҳо равшан мешавад. Заминдорони асосӣ аксаран, на деҳқононе, ки дар онҳо кор мекунанд, балки феодалон ва заминдорони калон маҳсуб мешуданд. Ҳамчунин заминдории ҷамоавӣ, дар таҷрибаи оилаҳои калони патриархалӣ мушоҳида мешуд.

Бо дарназардошти ҳуқуқи тасарруфи замин ва заминистифодабарӣ заминҳоро дар Бухорои Шарқӣ ба чунин намудҳо ҷудо намудан мумкин аст: а) заминҳои мулкӣ – заминҳое, ки маҳсуб ба моликияти шахсӣ буданд; б) заминҳои амлоқӣ – заминҳое, ки ба давлат тааллуқ доштанд; в) заминҳои вақфӣ – заминҳое, ки ба муассисаҳои динӣ: масҷид, мадраса ва ғайра мансуб буданд. Заминҳои охирӣ аз ҳисоби садақа, хайрот ва роҳи меросу васият пайдо мешуданд.

Одатан таҷриба буд, ки соҳиби замин ҳуқуқ дошт, ки озодона замини худро, яъне заминҳои мулкиро ба тӯҳфа диҳад, васият намояд ва ё фурӯшад. Ҳар порчаи замин, ки ба мулки шахсони алоҳида тааллуқ дошт, хатман бо тасдиқи ҳуҷҷат расмӣ мешуд. Заминҳои категорияи мулкӣ вобаста ба он ки онҳо чи гуна андоз месупориданд, ба намудҳои зерин ҷудо мешуданд:

- а) заминҳои мулки хурри холис;

б) мулки ушрӣ аз 1/10 ҳиссаи даромадро бо сифати андо-зи даҳяк мерӯёниданд.

в) мулкҳои хирочӣ - аз 1/5 ва 1/3 ҳиссаи ҳосилро ба сифа-ти андоз мегирифтанд.<sup>1</sup>

Заминҳои амлоқӣ, ки асосан заминҳои давлатӣ буданд, онҳо танҳо дар истифодабарии шахсони дигар қарор дошта, ҳуқуқи ихтиёрдорӣ нисбат ба онҳо дида намешуд. Шариат ҳамчунин ҳуқуқи моликияти субъектони ғайрро нисбат ба онҳо инкор менамояд. Аммо бисёр олимон гузариши онро ба тариқи ме-рос бо заминистифодабарандагон қайд карда, умумияти онро бо заминҳои мулкӣ дар ҳамин мебинанд.<sup>2</sup>

Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки андози асосиро аз заминҳо танҳо деҳқонони майдаи мулкӣ медоданд. Ҳамаи заминҳое, ки ба моликияти шахсӣ тааллуқ доштанд ва дар дасти феодало-ну деҳқонон буданд, новобаста аз он ки андоз месупоранд ё не, маҳсуб ба заминҳои мулкӣ буданд. Онҳо вобаста ба он ки бо кадом роҳҳо ба даст омадаанд, чунин намудхоро доранд:

а) мулкҳои меросӣ бо роҳи мерос ба даст омадаанд, дар асо-си қонун ва ё васият, онҳоро баъзан мулки бобогӣ ва падарӣ мегуфтанд.

б) мулки зархарид – заминҳое, ки харида шудааст.

в) мулки ялмакон – замини навхаридашуда.

То инқилоб воқеан қисмати зиёди аҳоли замин надоштанд. Мисол, дар Қаротегин 20% аҳоли баробари 4 таноб (1,09 гек-тар), 84,4% аҳоли бошад, ҳамагӣ 7-8 гектар заминро дар ихтиёр доштанду халос. Дар Душанбе 4,8% ҳиссаи аҳолии доро 25,9% заминҳои қорамро дар даст доштанд.

Категорияи дигари заминҳои Қаротегин ва Бухорои Шарқӣ заминҳои мирӣ буданд. Заминҳои мирӣ фонди заминҳои ҳуку-матӣ буда, даромад аз он ба амбори давлатӣ ворид мешуд. Дар ин заминҳо деҳқонон кор менамуданд. Заминҳои вақфӣ бошад, он заминҳое буданд, ки соҳибонашон онҳоро барои нигоҳубини ягон масҷид, мадраса ва ё мазор хайр намудаанд.

---

1. Ниг.: Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков. Изд. Ак. Наук СССР.– М., 1959. Л. – С. 10.

2. Семенов А.А. Очерки поземельного податного и налогового устройства бывш. Бухарского ханства. Тр. Среднеаз. Гос. Унив., Серия 11, выг 1. – Ташкент, 1929.

Қисмати заминҳое, ки дар ихтиёри касе набуда, ба ҳоли худ гузошта шудаанд, расман ба заминҳои давлатӣ махсуб буда, амалан чун «заминҳои омма» баромад менамуданд ва истифодаи онҳо ба ҳама тааллуқ дошт. Ба чунин категория заминҳое шомил мешаванд, ки дар даштҳо, кӯҳҳо ва тўғайзорҳо ҷойгир буданд.

Агар рафту дар байни заминдорон баҳс барои истифодаи замин пайдо мешуд, чунин баҳсҳо тавассути шахсони кӯҳансол, ки таърихи гузаштани ҳуқуқи моликиятии ин заминҳоро медонистанд, ҳал мешуд. Сарҳади байни заминҳо аниқ муайян шуда буд. Дар қишлоқҳо маълум мешавад, ки ҳуҷҷатгузориҳои хаттии тақсими заминҳо набуда, он аксаран аз насл ба насл тавассути субъектҳои заминистифодабаранда нигоҳ дошта мешуд. Аз ин рӯ, баҳси байни онҳо тавассути кӯҳансолон, ки таърихи мансубияти заминҳоро медонистанд, ҳалли ҳудро меёфт.

Бо урфу одат ва анъанаҳои маҳаллӣ, ки аз манфиати умум сарчашма мегирифт, дар баъзан ҳолатҳо ҳуқуқи моликияти хусусӣ нисбат ба замин маҳдуд мешуд. Асосан дар он ҳолатҳое, ки дар оила шахсони қобили амал наменонд, ҷамоаи хоҷагидорӣ замини кориро на ба меросхӯри бевоситаи ноболиғ, балки ба шахсони қобили амал меод. Дар ин ҳолатҳо ҷамоаи хоҷагидорӣ кӯшиши дар оянда аз ӯҳдаи супурдани андозу подошҳо баромадани ҷамоаро пешбинӣ менамуд. Дар акси ҳол меросхӯрони ноболиғ, ки заминро дуруст истифода намуна, андозро супурда наметавонистанд, вазнинӣ бар дӯши аъзоёни дигари ҷамоа меоварданд. Аз сабабе ки чунин замингирӣ бемузд буда, меросхӯрони қонунӣ ба дигар ҷойкӯчонида мешуданд, ба ақидаи муҳаққиқ Кисляков Н.А., ин ҳолат ҳуқуқи моликиятдориро нисбат ба замин маҳдуд менамуд.<sup>1</sup> Ҳамчунин ҳолатҳое дида мешуд, ки замин ва боигариҳои он ҳангоми зинда будани соҳиби он, ки қувваи заифи қорӣ дошт, бо қарори ҷомеаи хоҷагидорӣ аз соҳибаш рӯёнида шуда, ба шахси дигар дода мешуд.

Ҳуқуқи ҷамоа ба заминҳои шахсӣ ҳамчунин дар он ифода меёфт, ки дар заминҳои хусусӣ, дар заминҳои қишлоқ новобаста аз шакли моликият ба замин, баъд аз рӯёнидани ҳосил ҷорҳои

---

1. Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков. Изд. А.Н.СССР. М.П. 1959.– С.11-12.

чамоа ва аҳли қишлоқ бе мамониат чаронида мешуд. Яъне, пас аз дарав заминҳои шахсӣ чун моликияти якҷояи чамоа маҳсуб мешуд. Кишти замин ва дарави он бо қарори муйсафедон дар як вақт дар қишлоқҳо сар мешудааст.

Ҳукуки чамъ намудани ҳезум ҳатто аз кӯҳу ҷангалҳо ба қишлоқҳои ҷудогона бо ҳудудҳои муайян тақсим шуда буд. Ҳар як қишлоқ аз мавқеи муайяни ҷангалҳои кӯҳӣ ҳезум чамъ мекард. Чунин ҳукук нисбат ба ҷароғохҳо ва мавзёҳое, ки алаф барои зимистон чамъ мешуд, пешбинӣ шуда буд. Ҳукуки истифодаи об низ ҷамоавӣ буд, аз як ё якчанд ҷашма як қишлоқ об мегирифт. Як қишлоқ бо қишлоқи дигар додани оби изофаашро бо қарори якҷоя ва амри пирон салоҳ меид. Чунин одат то ҳоло низ амал мекунад. Дар яке аз қишлоқҳои ноҳияи Ғонҷӣ – қишлоқи Угук ба қарибӣ чунин ҳодиса рух дод. Хангоме ки қишлоқи ҳамсояи (поёни) Басманда аз сокинони қишлоқи Угук хоҳиш намуданд, ки оби ҷашмаи Даҳанаи тангиро, ки ба суи поён равон буда, зиёдатӣ аз истеъмолкунандагони қишлоқ аст, барои истифода ба кубурҳои водопровод диҳанд. Раиси хоҷагӣ дар яке аз маърақаҳо мардуми калонсоли деҳаро чамъ намуда, ин дархости қишлоқи ҳамсояро расонд. Он гоҳ аҳли қишлоқ розигии худро доданд. Танҳо пас аз ин қишлоқи ҳамсоя аз ҷашмаи мазкур трубопровод гузаронд (Ин ҳодиса соли 1999 рух дода буд). Ҳамин тавр, идоракунии ҷамоавӣ то ҳол дар қишлоқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон боқӣ мондааст.

Дар охири солҳои 90-уми асри XIX масоҳати заминҳои ҳолӣ, яъне берун аз истифода маҳдуд мешавад. Нархи замин аз 2 тангаи бухорӣ то 500 танга мерасад. Акнун мардум заминҳои шахсиашонро бо ҳуҷҷатҳои махсуси судӣ – «васиқа» қонунӣ менамоянд. Заминдорон ва бойҳо дар қишлоқҳои Тоҷикистони марказӣ афзун мегардад. Ба истифодадиҳии заминҳо дар шакли иҷораи шарикӣ вусъат меёбад. Соҳиби замин заминро ба деҳқонон иҷора медиҳад ва ба даромади он шарик мешавад.

#### **4. Сохтори маъмурии мулкҳои Бухорӣ Шарқӣ**

Пас аз забти Бухорӣ Шарқӣ аз ҷониби хонигарии Бухоро сохтори маъмурии мулкҳо тағйироти ночизро пазируфт. Акнун ба ҷои шохигариҳо ва миригариҳои мустақил бекигариҳо

ва миригарихои тобеъи хонигарӣ ба миён омаданд. Роҳбарии мулкҳо ва бекигарихоро бекҳо ва мирҳо бар ўҳда доштанд. Бекигарихо ба ҳудудҳои маъмурии хурдтар – амлокҳо чудо мешуданд. Роҳбарии амлокро амлокдор бар ўҳда дошт. Амлокдор одатан хеш ва ё шахси наздики бек буд. Дар назди ҳокимон, бекҳо ва амлокдорҳо маъмурини дигари дастгоҳи идоракуни – ясавулбошӣ, сарвари ҳимоятчиёни бек ва амлокдор, ясавулҳо амру фармонҳои ҳокимро иҷро мекарданд ва ба гунаҳгорон ҷазои ҷисмонӣ медоданд, онҳо амрҳоро ба шахсони лозимӣ мерасонданд. Яке аз мансабҳои марказии нигоҳдошти тартибот миршаб буд. Ба қавли муҳаққиқ ва саёҳи венгерӣ А. Вамбери баъд аз ду соати намози шаб дар шаҳри Бухоро табли хоб зада мешуд, кори мишабҳо оғоз мешуд ва ҳама мардуми Бухоро хоб мерафт.<sup>1</sup> Миршабҳо назорати кўчаҳои шаҳро ба ўҳда дошта, дуздон, ғоратгарон ва шабгардҳоро дастгир ва мучозот мекарданд. Ба қавли Вамбери ҳатто одамоне, ки гуноҳ надоштанд, вале пас аз садои табли нағораи Миршаб ба кўча мебаромад, истинтоқ мешуданд. Эҳтимол меравад миршабҳо дар ҳама шаҳрҳои калони Бухорои Шарқӣ фаъолият мекарданд. Тибқи сарчашмаҳо кори онҳо асосан шаб дар ҳоле, ки мардум ба хобии роҳат мерафт оғоз мешудааст.

Қурбошӣ дар мулкҳо ва бекигарихои Тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ вазифаи комендантӣ (сарвари) қалъа ва шаҳрҳоро бар ўҳда дошт. Ҳамчунин амлокҳо аз якҷанд маҷмӯаи кишлоқҳо иборат буданд, ки дар ҳар як иттиҳодияи кишлоқҳо мансабдоре чун мирозор меистод. Мирозорҳо аз намояндагони бонуфузи яке аз кишлоқҳо таъин мешуданд. Дар кишлоқҳо ҳокимияти марказиро оқсақолон ва арбобон намояндагӣ мекарданд. Онҳо одатан аз ҷониби аҳли кишлоқ чун одатҳои пешин интиҳоб мешуданд. Дар асл ба чунин интиҳобот амлокдорон ва бекҳо таъсир мерасонданд. Аз ин рӯ, шахсони доро ва ҷонибдори онҳо бештар ба сари вазифа меомаданд.

## 5. Андоз

Аз бекигарихои Бухорои Шарқӣ ба ғоидаи хонигарии Бухоро ва ҳокимияти маҳаллӣ намудҳои гуногуни молиёт ҷамъ

---

1. Вамбери А. Очерки по Средней Азии. М. 1868. –С. 170-171.

менабуданд. Андози асосӣ аз ҳосили замин ба тариқи натуравӣ рӯёнида мешуд. Ҳаҷми он вобаста ба навъи заминҳо ба 1/5 (хумс) ва 1/10 (ушр) муайян мешуд. Аз заминҳои обӣ нисбат ба заминҳои лалмӣ андози зиёдтар мегирифтанд. Ба зами он деҳқон ӯҳдадор буд ба ғойдаи амлоқдор аз ҳосили замин кавсан супорад, ки ҳаҷми миёнаи он 1/25 буд. Инчунин аз ҳосил ҳиссаи муайян ба омили андоз (кавсандоруға), ба сардори қишлоқ (оқсақол), ба мироб ва муллои маҳалла бояд меод. Бо ин, албатта, ӯҳдадорӣ молиёти Бухорои Шарқӣ ба итмом намерасид. Зеро дар навоҳиҳои дигар боз дигар намудҳои андоз мавҷуд буд. Мисол, дар Дарвоз андоз «амал», ки аз чорвои майда, равғани гов ва дигар маҳсулоти хонагӣ рӯёнида мешуд. Дар баъзан маҳалҳо аҳоли барои ҳокимияти маҳаллӣ ҷӯбу ҳезум ҷамъ менабуданд. Андоз аз чорво аз рӯи шариати исломӣ закот гирифта мешуд, ки он одатан 1/40 ҳиссaro ташкил меод. Андоз аз савдогарон аз фурӯши маҳсулот низ буд, ки онро «аминона» мегуфтанд ва он 1, 1/2 % арзиши маҳсулотро ташкил меод. Ҳамчунин аз он молҳое, ки аз ҳудуди бекигарӣҳо мегузашт, боҷи гумрукӣ рӯёнида мешуд.

Пардохтҳои махсусе аз осӣёб «осӣёбпулӣ» (обичувозпулӣ), аз шикорчиён «дала» мавҷуд буданд.

Ҳокимияти маҳаллӣ ва қозиҳо пардохтҳои махсусе дар масъалаи никоҳбандӣ – «никоҳона», талоқ – «талоқона», тақсими мерос – «таракона», пардохти идона – «идуна» ва ғайра бар дӯши мардуми бечора бор мекарданд.

Аҷиб он аст, ки дар Тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ баҳсҳои гражданиро қозиҳо аз рӯи шариат бо ёрии муфтиҳо (шорехони шариат) дида мебароманд. Аммо қорҳои ҷиноиро бевоҷоба бекҳо ва амлоқдорон вақолати дидан доштанд. Суд нисбати парвандаҳои ҷиноятӣ одатан дар дарбори бек ва амлоқдор гузаронида мешуд. Нисбати ҷинояткорон одатан ҷазоҳои ба зиндон гирифтани, ҷӯбзани, ҷарима ва ҳукми қатлро таъин менабуданд. Қозиҳо баъзан аз ҷониби амир ва баъзан аз ҷониби беку амлоқдорон таъин мешуданд.

Ҳамин тавр, дар чунин шароити бениҳоят вазнини тобеиятӣ мулкҳои Тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ дар ибтидои асри XX қарор доштанд. Низомии идоракунии ва ҳуқуқи онҳо чун ифодагари ҳаёти моддии қисман ҷамъовию қисман



истисмории онҳо аз бӯҳрони идоракунӣ ва батанзимдарории мураккаби ҳокимони замона шаҳодат медиҳад.

#### **Адабиётҳои тавсияшаванда:**

1. Казийские документы XVI в. // Текст указ. и прим. подгот. Р.Р. Фитрат, Б.С. Сергеев. -Ташкент: Изд-во Ком. наук. Уз. СССР, 1937. -80с.
2. Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков (по материалам конца XIX–начало XX в). -М., 1959. Л. -268с.
3. Кисляков Н.А. Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и Казахстана (XIX начало XX в.). –Ленинград, 1977. -132 с.
4. Мухторов А. Ҳокимони Уротеппа (асрҳои XV– XIX).-Душанбе, 1996. -187с.
5. Мухиддинов И. Особенности традиционного земледельческого хозяйства при памирских народностей в XIX-XX вв.-Душанбе: Дониш, 1984. -194 с.
6. Полен К.К. Правовой быт туземного населения. Т IV.-СПб, 1910.
7. Семенов А.А. Очерки поземельно-податного и налогового устройства бывш. Бухарского ханства. ТР. Среднеаз. Гос. унив., Серия 2 вып 1/-Ташкент, 1929.
8. Ҳофизӣ Таниши Бухорӣ. Шарафномаи шоҳӣ.-М., 1983. -298 с.
9. Ғоибов Ғ. Шаҳри Кӯлоб дар асри XVI. -Душанбе, 1998. -264 с.

## М У Н Д А Р И Ч А

|                 |                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>БОБИ I</b>   | <b>Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон дар низоми илмҳои юридикӣ .....</b>                                                                                                            | <b>9</b>   |
| Мавзӯи 1.       | Фан, услуб ва аҳамияти омӯзиши таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон .....                                                                                                              | 9          |
| <b>БОБИ II</b>  | <b>Тӯрон ва Эрони бостон: пайдоиши давлатҳои нахустини ҷамоавӣ–зиротпарварӣ (ҳазораи III-I қабл аз милод).....</b>                                                                    | <b>19</b>  |
| Мавзӯи 2.       | Эрон ва Тӯрони бостон: вазъи сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ .....                                                                                                                           | 19         |
| Мавзӯи 3.       | Пайдоиши давлат ва ҳуқуқ дар сарзамини Тоҷикистон .....                                                                                                                               | 37         |
| <b>БОБИ III</b> | <b>Таносухи унсурҳои давлати ғуломдорӣ дар сарзамини тоҷикон. Ба ҳам омадани арзишҳои идоракунии ва ҳуқуқии тамаддунҳои мухталиф (асрҳои V пеш аз милод то асрҳои V милодӣ) .....</b> | <b>47</b>  |
| Мавзӯи 4        | Давлатҳои Осиёи Миёна дар ҳайати империяи Ҳахоманишиҳо. Сохтори давлатӣ ва ҷамъиятӣ .....                                                                                             | 47         |
| Мавзӯи 5        | Ташаккули давлатҳои ғуломдорӣ дар сарзамини тоҷикон дар асрҳои III пеш аз милод то асрҳои IV мелодӣ: Вазъияти сиёсӣ, таъсиси идораи давлатӣ ва ҳолати ҳуқуқии табақаҳои ҷамъиятӣ..... | 59         |
| <b>БОБИ IV</b>  | <b>Низоми ҳуқуқии Тоҷикистони қабл аз исломӣ .....</b>                                                                                                                                | <b>78</b>  |
| Мавзӯи 6        | Системаи ҳуқуқии давлатҳои ҷомеавӣ, зиротпарварӣ ва ғуломдории Осиёи Миёна. Авесто чун сарчашмаи ҳуқуқӣ, қонунгузории давлатӣ ва ҳуқуқи одатӣ .....                                   | 78         |
| Мавзӯи 7        | Давлат ва ҳуқуқ дар сарзамини тоҷикон дар арафаи ҳучуми арабҳо ба Осиёи Миёна .....                                                                                                   | 90         |
| <b>БОБИ V</b>   | <b>Ҳуқуқи мусулмонӣ дар сарзамини тоҷикон .....</b>                                                                                                                                   | <b>102</b> |
| Мавзӯи 8        | Паҳншавии ҳуқуқи исломӣ дар сарзамини тоҷикон ва сарчашмаҳои ҳуқуқии он .....                                                                                                         | 102        |

|                  |                                                                                                                                                            |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>БОБИ VI</b>   | <b>Давлат ва ҳуқуки тоҷикон дар арафои мустақилгардии Мовароуннаҳру Хуросон. Ташкили давлатҳои миллӣ ва маҳаллӣ (асрҳои IX-XI) .....</b>                   | <b>120</b> |
| Мавзӯи 9         | Давлат ва ҳуқуқ дар аҳди Саффорӣ (873-899).....                                                                                                            | 120        |
| Мавзӯи 10        | Низоми давлатии Тоҳирӣ .....                                                                                                                               | 130        |
| Мавзӯи 11        | Низоми давлатдорӣи Сомонӣ .....                                                                                                                            | 153        |
| Мавзӯи 12        | Ҳуқуқ дар давлати Сомонӣ .....                                                                                                                             | 170        |
| <b>БОБИ VII</b>  | <b>Давлат ва ҳуқуки тоҷикон дар давраи тобеият ба ҷодарнишинону Темурӣ. Таъсири таҷрибаи идоракунии тоҷикона ба ин салтанатҳо (асрҳои XIII-XVII) .....</b> | <b>180</b> |
| Мавзӯи 13        | Давлати Қарахонӣ .....                                                                                                                                     | 180        |
| Мавзӯи 14        | Соҳтори давлатӣ ва низоми идоракунии давлати Хоразмшоҳӣ ва таҷрибаи тоҷикон .....                                                                          | 186        |
| Мавзӯи 15        | Давлатдорӣи Салҷуқӣ дар сарзамини тоҷикон ...                                                                                                              | 206        |
| Мавзӯи 16        | Ғуриӣ ва анъанаи давлатдорӣи тоҷикон.....                                                                                                                  | 227        |
| Мавзӯи 17        | Давлат ва ҳуқуки тоҷикон дар аҳди муғулҳо: Ясо билӣ ва фармонҳо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ...                                                                 | 239        |
| Мавзӯи 18        | Инкишофи ҳуқуқ дар Мовароуннаҳру Хуросон дар давраи дуҷуми ҳукмронӣи муғулҳо. Ҳуқуки позитивӣ ва ислоҳоти ҳуқуқии Ғозонхон.....                            | 258        |
| Мавзӯи 19        | Соҳтори давлатӣ ва ҷамъиятии тоҷикон дар империяи Темур. Нақш ва нуфузи идоракунии тоҷикӣ ва таҷрибаи давлатдорӣи тоҷикон дар ин империя                   | 278        |
| Мавзӯи 20        | Низоми ҳуқуқии тоҷикон дар аҳди Темур «Тузуқ» ё «Темурнома» – кодекси ҷарбию маъмурӣ .....                                                                 | 292        |
| Мавзӯи 21        | Давлат ва ҳуқуки тоҷикон дар давраи хониғарӣи узбек.....                                                                                                   | 301        |
| <b>БОБИ VIII</b> | <b>Давлат ва ҳуқуки тоҷикон баъд аз ҷамроҳшавӣ ба Россияи подшоҳӣ .....</b>                                                                                | <b>311</b> |
| Мавзӯи 22        | Низоми ҳуқуқии сарзамини тоҷикон баъд аз ҷамроҳшавӣ ба Россияи Подшоҳӣ. Мақоми ҳуқуқии кишвари Туркистон.....                                              | 311        |
| Мавзӯи 23        | Бухорои Шарқӣ, шакли идоракунии ва ҳуқуки заминистифодабарӣ.....                                                                                           | 321        |

*А.Ғ. Холиқов*

## **ТАЪРИХИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ТОҶИКИСТОН**

Мухаррир *Ф.Т. Тоҳиров*

Таррох *Ф. Раҳимов*

Хуруфчин *М. Бегназарова*

Ба чопаш 20.08.2014 имзо шуд. Андозаи 60x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Коғазӣ офсетӣ. Чопи офсетӣ. Гарнитурани Times New Roman Tj. Ҷузъи чопии шартӣ 20,75. Теъдоди нашр 300 нусха. Супориши №215.

ҶДММ “ЭР-граф”.

734036, Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.

Тел: +992 (37) 881-15-16. E-mail: r-graph@mail.ru